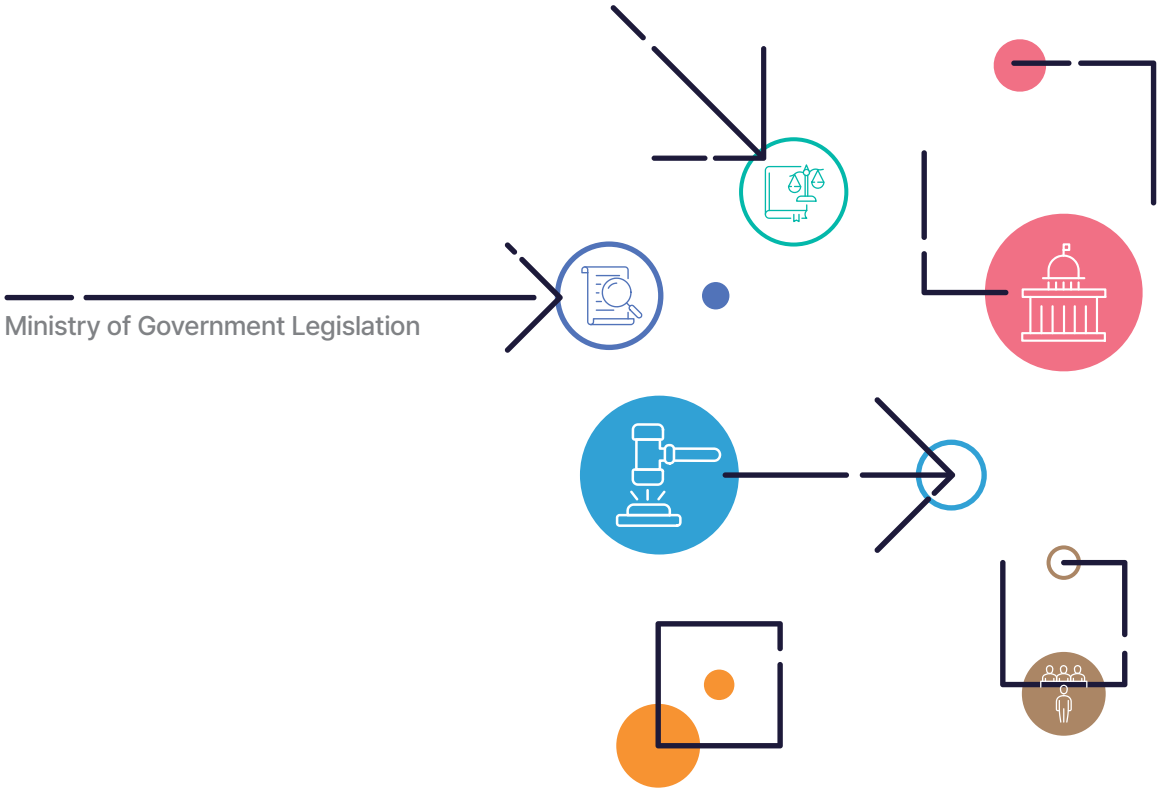
발 간 등 록 번 호
11-1170000-100029-10

# 2024
# 법령해석 사례집 하

Ministry of Government Legislation



법제처

# CONTENTS

## [상권]


**제1장 기획재정·금융·공정거래**

**제1절 기획재정·금융 ····· 3**

1. 「소득세법 시행령」 제155조 제8항 및 제16항 등 관련(23-0932) ····· 3
2. 법률 제12152호 「지방세기본법」 부칙 제3조 등 관련(23-0976) ····· 10
3. 「국가재정법」 제96조 등 관련(23-1091) ····· 15
4. 「조세특례제한법」 제97조제1항 등 관련(24-0009) ····· 18
5. 「관세법」제175조제2호 등 관련(24-0169, 24-0436) ····· 22
6. 「소득세법 시행령」 제154조제1항제5호 등 관련(24-0206, 24-0588) ····· 26
7. 「지방세특례제한법」 제177조의2 등 관련(24-0294) ····· 33
8. 「조세특례제한법」 제6조 등 관련(24-0620) ····· 36
9. 「세무사법」 제5조의2제1항제4호 등 관련(24-0655) ····· 40
10. 「지방세법 시행령」 제28조의4제6항제1호가목 등(24-0772) ····· 43
11. 「공유재산 및 물품 관리법」 제8조 등(24-0818) ····· 48
12. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 등 관련(24-0870) ····· 52

**제2절 공정거래 ····· 58**

1. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제47조 등 관련(24-0239, 24-0240) ····· 58
2. 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령」 제9조제4항 등 관련(24-0795) ····· 64
3. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제18조제3항제1호 등 관련(24-0836) ····· 69
4. 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제17조제3항 등 관련(24-0867) ····· 76

**제2장 산업통상자원·중소기업**

**제1절 산업통상자원 ····· 83**

1. 「전기안전관리법 시행규칙」 제29조제3항 등 관련(23-0820) ····· 83
2. 「고압가스 안전관리법」 제22조의2 제4항 등 관련(23-1144, 23-1001, 23-1002) ····· 87

3. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제13조의5 등 관련(24-0008, 23-1144) ····· 92
4. 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률 시행령」 별표 등 관련(24-0008) ····· 95
5. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제59조의2 등 관련(24-0141, 24-0540) ····· 100
6. 「발전소주변지역 지원에 관한 법률」 제2조 본문 관련(24-0246) ····· 109
7. 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 등 관련(24-0323) ····· 112
8. 「대외무역법」 제33조제4항제1호 등 관련(24-0476) ····· 115
9. 「외국인투자 촉진법」 제13조제1항 및 제13조의3제1항 관련(24-0622) ····· 119
10. 「산업안전보건법」 제17조 등 관련(24-0701) ····· 123
11. 「도시가스사업법 시행규칙」 제47조 등 관련(24-0724, 24-0800) ····· 127
12. 「고압가스 안전관리법 시행령」 제5조의4제1항 제5호 등 관련(24-0851) ····· 133

**제2절 중소기업 ····· 138**

1. 「중소기업창업 지원법 시행령」 제2조제1항제5호 등 관련(23-0838) ····· 138
2. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제5조제1항 등 관련(24-0077) ····· 142
3. 「지역신용 보증재단법」 제40조제3항 등 관련(24-0552) ····· 146

**제3장 교육·여성가족·문화체육관광**

**제1절 교육 ····· 151**

1. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등(23-0938) ····· 151
2. 「고등교육법 시행령」 제29조의2제1항 단서 등 관련(23-1130) ····· 156
3. 「폐교재산의 활용촉진을 위한 특별법」 제10조 등 관련(24-0059, 24-0160) ····· 161
4. 「계약학과 설치·운영 규정」 제26조제4항 등 관련(24-0099) ····· 165
5. 「교육공무원법」 제41조 등 관련(24-0374, 24-0467) ····· 170
6. 「지방공무원법」 제30조의4제1항 등 관련(24-0384) ····· 174
7. 「사립학교법」 제70조의4 등 관련(24-0455) ····· 178
8. 「사립학교법」 제25조제4항 등 관련(24-0474) ····· 182
9. 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제2조제3호 등 관련(24-0600) ····· 186

Ministry of Government Legislation

# CONTENTS

**제2절 여성가족·청소년 ····· 190**

1. 「청소년활동 진흥법」 제16조제1항 등 관련(23-0786, 24-0161) ····· 190
2. 「청소년활동 진흥법 시행규칙」 제7조제4호 등 관련(24-0078) ····· 194
3. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제7조의3제1항 등 관련(24-0460, 24-0564) ·· 198

**제3절 문화체육관광 ····· 201**

1. 「관광진흥법 시행령」 제13조제1항제3호나목 등 관련(23-0916) ····· 201
2. 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제18조제1항 등 관련(24-0016, 24-0145) ····· 205
3. 「관광진흥법」 제32조 등 관련(24-0062, 24-0456, 24-0457) ····· 208
4. 「관광진흥법」 제7조제1항 관련(24-0155, 24-0435) ····· 214
5. 「근로자퇴직급여 보장법」 제9조제1항 등 관련(24-0211) ····· 219
6. 「관광진흥법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0692) ····· 222
7. 대통령령 제18800호 관광진흥법 시행령 일부개정령 부칙 제4조 등 관련(24-0809) ····· 226
8. 「관광진흥법 시행령」 제4조 등 관련(24-0819) ····· 230
9. 「관광진흥법」 제48조의3 제6항 등 관련(24-0822) ····· 235
10. 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 제2조 등 관련(24-0854) ····· 239

**제4장 국방·국가보훈**

**제1절 국방 ····· 245**

1. 「병역법」 제77조의2제1항제2호 등 관련(24-0279) ····· 245
2. 「군수품관리법」 제4조 등 관련(24-0631, 24-0686, 24-0687) ····· 250
3. 「병역법 시행령」 제59조제1항 등 관련(24-0668) ····· 256
4. 「군사기지 및 군사시설 보호법」 제13조제1항제1호 등 관련(24-0740) ····· 260

**제2절 국가보훈 ····· 265**

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제25조 등 관련(24-0214) ····· 265
2. 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제79조제3항 등 관련(24-0561) ····· 269

## 제5장 행정자치·인사·안전


**제1절 행정일반·지방자치 ····· 277**

1. 「공직자의 이해충돌 방지법」 제25조제2항 등 관련(23-0747) ····· 277
2. 「공직자의 이해충돌 방지법」 제5조 등 관련(23-0748, 24-0057) ····· 281
3. 「지방재정법」 제9조제3항 등 관련(23-1005) ····· 285
4. 「세종특별자치시 설치 등에 관한 특별법」 제8조제1항 및 「지방교부세법 시행규칙」 별표 2 등 관련(23-1104, 23-1135, 24-0179, 24-0180, 24-0215, 24-0216) ····· 289
5. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제11조제1항제2호 등 관련(23-1177) ····· 294
6. 「지방재정법」 제29조제1항 등 관련(23-1178) ····· 298
7. 「지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조제1항제8호사목 등(24-0018) · 303
8. 「행정조사기본법」 제22조 등 관련(24-0051) ····· 308
9. 「공유재산 및 물품 관리법」 제33조 등 관련(24-0123) ····· 313
10. 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련(24-0134) ····· 317
11. 「행정대집행법」 제6조제1항 등 관련(24-0173) ····· 323
12. 「지방자치법」 제33조 등 관련(24-0357) ····· 326
13. 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제17조제6항제3호 등 관련(24-0404) ····· 329
14. 「공유재산 및 물품관리법」 제16조제2항제5호 등 관련(24-0411) ····· 334
15. 「지방자치법」 제35조 등 관련(24-0463) ····· 340
16. 「이북5도 및 미수복 시·군의 명예시장·군수 등 위촉에 관한 규정」 제6조제3항 등 관련(24-0501) ····· 344
17. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(24-0537) ····· 347
18. 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 제6조제2항 등 관련(24-0637) · 351
19. 「수입식품안전관리 특별법 시행규칙」 별표 13 Ⅰ 제2호 등 관련(24-0659, 24-0820, 24-0857, 24-0858) ····· 355
20. 「국민건강보험법」 제81조의4제1항 등 관련(24-0673, 24-0757) ····· 358
21. 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제15조 등 관련(24-0735, 24-0796) ····· 364
22. 「행정사법」 제2조제1항제1호·제4호 등 관련(24-0770, 24-0915) ····· 370
23. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률 시행령」 제2조제4호 등 관련(24-0804, 24-0978) ····· 375
24. 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 등 관련(24-0869) ····· 380
25. 「행정사법」 제2조제1항제5호 등 관련(24-0902) ····· 384


Ministry of Government Legislation

# CONTENTS


**제2절 공무원 ····· 389**

1. 「지방공무원법」 제67조의2제1항 등 관련(23-1025) ····· 389
2. 「국가공무원법」 제73조의4제1항 등 관련(23-1094) ····· 393
3. 「공무원 임용령」 제45조의2 등 관련(24-0131, 24-0219) ····· 397
4. 「지방공무원법」 제63조제1항 등 관련(24-0375) ····· 401
5. 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2 등 관련(24-0423) ····· 404
6. 「지방공무원법」 제40조 등 관련(24-0495) ····· 407
7. 「국가공무원 복무규정」 제9조 등 관련(24-0519) ····· 410
8. 「국가공무원법」 제2조제3항 등 관련(24-0543, 24-0662) ····· 413
9. 「국가공무원법」 제33조제7호·제8호 및 「지방공무원법」 제31조제7호·제8호 등 관련 (24-0579, 24-0734, 24-0749, 24-0751, 24-0752, 24-0753, 24-0754, 24-0755) ··· 417
10. 「공무원임용령」 제31조제2항 제2호가목1) 등 관련(24-0745) ····· 425
11. 「국가공무원법」 제26조의5 등 관련(24-0769, 24-0919) ····· 429
12. 「국가공무원법」 제26조의5 등 관련(24-0771) ····· 432

**제3절 경찰·소방·국민안전 ····· 435**

1. 「도로교통법」 제35조제1항·제2항 등(23-1015, 23-1090) ····· 435
2. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 제2호 등 관련(23-1125, 24-0280) ····· 439
3. 「도로교통법」 제5조제1항 등 관련(23-1140) ····· 443
4. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령」 제2조제1호가목 등(23-1156) ····· 447
5. 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 시행규칙」 제2조제2항제3호 등 관련 (24-0082) ····· 450
6. 「자연재해대책법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0304, 24-0503, 24-0504) ····· 453
7. 「청원경찰법 시행령」 별표 1 등 관련(24-0344) ····· 458
8. 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제24조제3항 등 관련(24-0421, 24-0664, 24-0665) ····· 461
9. 「소하천정비법」 제14조 제1항 등 관련(24-0541, 24-0607, 24-0608) ····· 469
10. 「경비업법」 제4조제3항제5호 등 관련(24-0548) ····· 473
11. 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제37조제1항 등 관련(24-0803) ····· 477
12. 「청원경찰법」 제10조의6제3호 등 관련(24-0903) ····· 482

## 제6장 농림축산·산림·해양수산


**제1절 농림축산 ····· 487**

1. 「농어촌정비법」 제86조 등 관련(23-1022) ····· 487
2. 「농지법 시행령」 제24조제1항 제5호 등(23-1083) ····· 492
3. 「농지법 시행령」 제28조제1항 등 관련(24-0247) ····· 495
4. 「농지법」 제56조 등 관련(24-0258) ····· 498
5. 「농지법」 제32조제1항 등 관련(24-0314) ····· 502
6. 「농지법 시행규칙」 제6조제1항 등 관련(24-0410) ····· 506
7. 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제19조제2항 등 관련(24-0525) ····· 510
8. 「농지법」 제23조제1항제6호 등 관련(24-0577) ····· 514
9. 「개간촉진법」(1967. 1. 16. 법률 제1872호로 폐지되기 전의 것을 말함) 제23조제1항 등 관련 (24-0628, 24-0940) ····· 517
10. 「농지법」 제63조 등 관련(24-0783) ····· 526

**제2절 산림 ····· 530**

1. 「산지관리법 시행령」 별표 2 등 관련(23-0644) ····· 530
2. 「산지관리법」 제14조 등 관련(23-1164) ····· 534
3. 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」 제24조 등 관련(23-1175) ····· 537
4. 「산지관리법」 제14조 등 관련(24-0012) ····· 541
5. 「국유림의 경영 및 관리에 관한 법률」 제21조제1항제1호 등 관련(24-0091) ····· 546
6. 「산지관리법」 제51조제1항 등 관련(24-0209) ····· 550
7. 「소나무재선충병 방제특별법」 제10조제2항 등 관련(24-0475) ····· 554
8. 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」 제4조제1호 등 관련(24-0690) ····· 558
9. 「산지관리법」 제25조제1항 등 관련(24-0840) ····· 563

**제3절 해양수산 ····· 567**

1. 「수산업법」 제15조 등 관련(23-0925) ····· 567
2. 「낚시 관리 및 육성법」 제25조 등 관련(23-1114) ····· 572
3. 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」 제3조 등 관련(24-0511, 24-0688) ····· 576
4. 「항만법」 제9조제4항 등 관련(24-0517) ····· 580


Ministry of Government Legislation

# CONTENTS

5. 법률 제12545호 항만법 일부개정법률 부칙 제6조 등 관련(24-0684) ····· 583
6. 「항만법」 제3조제1항 등 관련(24-0713, 24-0777) ····· 588
7. 「연안사고 예방에 관한 법률」 제11조 등 관련(24-0890, 24-0979) ····· 594

## 제7장 보건복지·식품의약품

**제1절 보건복지 ····· 603**

1. 「의료법」 제17조제3항 등 관련(23-0913) ····· 603
2. 「장애인복지법」 제63조제2항 등 관련(23-1050) ····· 606
3. 「응급의료에 관한 법률」 제44조제1항 및 제45조제1항 등 관련(24-0003) ····· 610
4. 「응급의료에 관한 법률」 제51조 등 관련(24-0048) ····· 614
5. 「재난적의료비 지원에 관한 법률 시행령」 제7조제1항 등 관련(24-0250) ····· 618
6. 「의료법 시행규칙」 제36조제4항 등 관련(24-0277) ····· 622
7. 「노인복지법 시행규칙」 별표 9 제1호나목 등 관련(24-0325, 24-0563) ····· 626
8. 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제12조 등 관련 (24-0558, 24-0685) ····· 630
9. 「사회복지사업법」 제33조제2항 등 관련(24-0606, 24-0733) ····· 634
10. 「공중위생관리법 시행규칙」 제3조 제1항제1호의2 관련(24-0654) ····· 638
11. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제65조 등 관련(24-0679) ····· 642
12. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련 (24-0682) ····· 647
13. 「의료법」 제21조제1항 등 관련(24-0712) ····· 650
14. 「국민기초생활 보장법」 제16조제2항 등 관련(24-0828) ····· 654

**제2절 식품의약품 ····· 657**

1. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제1호 등 관련(23-1079, 24-0176) ····· 657
2. 「식품 등의 표시·광고에 관한 법률」 제4조 및 「식품위생법」 제44조 등 관련(24-0015) ····· 660
3. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제4호 등 관련(24-0281) ····· 666
4. 「위생용품 관리법 시행규칙」 별표 1 등 관련(24-0349) ····· 669
5. 「식품위생법 시행규칙」 별표 23 Ⅰ 제3호 등 관련(24-0652, 24-0797, 24-0798) ····· 673

# [하권]

## 제8장 환경·고용노동


**제1절 환경 ····· 679**

1. 「환경영향평가법」 제33조제1항 등 관련(23-0389) ····· 679
2. 「수도법」 제21조의4 등 관련(23-1105) ····· 684
3. 「대기환경보전법」 제79조 등 관련(24-0115) ····· 688
4. 「하천법」 제25조제5항 등 관련(24-0208) ····· 691
5. 「환경영향평가법」 제41조제1항 등 관련(24-0292) ····· 695
6. 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조제1항 등 관(24-0296) ····· 699
7. 「수도법」 제7조제3항제2호 등 관련(24-0307) ····· 703
8. 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제10조제1항 등 관련(24-0326) ····· 707
9. 「폐기물관리법」 제25조제1항 등 관련(24-0355) ····· 712
10. 법률 제8014호 「하수도법」 부칙 제6조제1항 등 관련(24-0367) ····· 717
11. 「실내공기질 관리법」 제9조제1항 등 관련(24-0465) ····· 721
12. 「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항 등 관련(24-0492, 24-0587) ····· 725
13. 「폐기물관리법」 제27조제2항제3호 등 관련(24-0523, 24-0589) ····· 731
14. 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 등 관련(24-0567) ····· 737
15. 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목 등 관련(24-0627, 24-0706) ····· 741
16. 「환경영향평가법」 제46조의2 제1항 등 관련(24-0656, 24-0779) ····· 745
17. 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 등 관련(24-0694) ····· 751
18. 「대기환경보전법」 제39조 등 관련(24-0698) ····· 756
19. 「상수원 관리규칙」 제15조제1호가목 등 관련(24-0718) ····· 761
20. 「국민건강보험법」 제54조제2호 등 관련(24-0725, 24-0763, 24-0938, 24-0939) ····· 766
21. 대통령령 제22506호 수도법 시행령 일부개정령 부칙 제5조제1호 등 관련(24-0786) ····· 772
22. 「물환경보전법」 제61조의2제1항 등 관련(24-0792) ····· 777

**제2절 고용노동 ····· 782**

1. 「근로기준법」 제52조제1항 및 제74조제5항 등 관련(24-0033) ····· 782
2. 「근로기준법」 제74조제1항 등 관련(24-0050) ····· 786


Ministry of Government Legislation

# CONTENTS

3. 「근로기준법」 제60조제2항 등 관련(24-0114) ····· 789
4. 「근로기준법」 제60조 등 관련(24-0345) ····· 792
5. 「근로기준법 시행령」 제30조제1항 등 관련(24-0586, 24-0732) ····· 795
6. 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙」 제15조제5항 등 관련(24-0605) ····· 798
7. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제33조 등 관련(24-0660) ····· 801
8. 「근로기준법」 제60조 등 관련(24-0674, 24-0778) ····· 806
9. 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 등 관련(24-0700) ····· 811
10. 「근로기준법」 제60조제5항 등 관련(24-0775) ····· 814
11. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제44조제3호 등 관련 (24-0794) ····· 817

**제9장 국토교통**

**제1절 국토개발·건축·건설 ····· 823**

1. 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련(23-0751) ····· 823
2. 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목 등 관련(23-0770) ····· 827
3. 「경관법 시행령」 별표 제1호자목 등 관련(23-0782, 24-0056) ····· 832
4. 「건설산업기본법 시행령」 제13조제1항제1호 및 별표 2 등 관련(23-0835) ····· 836
5. 법률 제18828호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부 개정법률 부칙 제2조제1항 등 관련(23-0841) ····· 841
6. 「건축사법」 제19조 등 관련(23-0935) ····· 846
7. 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련(23-0956) ····· 850
8. 「주택법」 제15조 등(23-0982) ····· 854
9. 「도시 및 주거환경정비법」 제35조 제5항 단서 등 관련(23-0983, 23-1093) ····· 859
10. 「도시개발법」 제11조제1항제9호 등 관련(23-1067) ····· 862
11. 「지하 안전관리에 관한 특별법」 제24조 등(23-1132) ····· 866
12. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제2호·제3호의2 등 관련 (23-1153, 23-1154) ····· 870
13. 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제11조제1항제3호 등 관련(23-1160) ····· 878
14. 법률 제18386호 「공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률」 부칙 제3조 등 (23-1168) ····· 881

15. 「산지관리법」 제8조제1항 등 관련(23-1172) ····· 885
16. 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 관련(24-0004) ····· 892
17. 「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제7조제1항제6호 등 관련(24-0019) ····· 896
18. 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조제1항 등 관련(24-0023, 24-0244) ····· 900
19. 「건축법 시행령」 제86조제2항 등(24-0032, 24-0242, 24-0243) ····· 904
20. 「건설산업기본법」 제49조제1항 등 관련(24-0053) ····· 909
21. 「건축법 시행규칙」 제16조 등 관련(24-0109) ····· 914
22. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제1항 등 관련(24-0241) ····· 919
23. 「건축법」 제83조제1항 등 관련(24-0249, 24-0340) ····· 923
24. 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2 등 관련(24-0269) ····· 927
25. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 등 관련(24-0271) ····· 931
26. 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목·너목 등 관련(24-0286) ····· 935
27. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제46조제1항 등 관련(24-0302) ····· 940
28. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제26조제1항 등 관련(24-0333, 24-0539) ····· 944
29. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의2 등 관련(24-0343) ····· 948
30. 「건축법」 제2조제1항제11호 등 관련(24-0348, 24-0369) ····· 951
31. 「건설산업기본법」 제2조제12호 관련(24-0353) ····· 956
32. 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련(24-0356) ····· 959
33. 국토교통부령 제641호 「건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙」 부칙 제2조 등 관련 (24-0378, 24-0472) ····· 963
34. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조 등 관련(24-0408) ····· 968
35. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조 등(24-0424) ····· 971
36. 「주차장법 시행령」 제6조제2항 등 관련(24-0428) ····· 975
37. 법률 제16138호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련(24-0432) ····· 980
38. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제56조제1항 등 관련(24-0433) ····· 985
39. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제25조제1항 관련(24-0486, 24-0565) ····· 990
40. 「주택법」 제14조의2 제2항 등 관련(24-0488) ····· 993
41. 「지적재조사에 관한 특별법」 제21조제6항 등(24-0524) ····· 997
42. 「건축법」 제11조제1항 및 제21조제1항 등 관련(24-0527, 24-0667) ····· 1001
43. 「건축법 시행령」 제8조제1항 등 관련(24-0533) ····· 1006
44. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제3호의2 등 관련(24-0544) 1009
45. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 제5호사목 관련(24-0550) · 1013

Ministry of Government Legislation

# CONTENTS

46. 「건축법 시행령」 제35조 등 관련(24-0551, 24-0801) ····· 1017
47. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조제2항제1호 및 제3호 등 관련 (24-0557) ····· 1024
48. 법률 제18631호 주택법 일부개정법률 부칙 제2조 등 관련(24-0571) ····· 1028
49. 「건축법」 제43조제1항 등(24-0592, 24-0663) ····· 1032
50. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조 등(24-0614) ····· 1036
51. 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 등 관련 (24-0616, 24-0916, 24-0917) ····· 1041
52. 「개발이익 환수에 관한 법률」 제12조 등(24-0629) ····· 1052
53. 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제12조제1호바목 등 관련(24-0638) ····· 1057
54. 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호 등 관련(24-0644) ····· 1061
55. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조 등 관련(24-0646, 24-0780) ····· 1064
56. 「건축법 시행령」 제119조제1항 등 관련(24-0647) ····· 1070
57. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제21조제3항 등(24-0680) ····· 1073
58. 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8) 등(24-0696, 24-0729) ····· 1078
59. 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 제2조제1호라목 등 관련 (24-0743) ····· 1081
60. 「건축법」 제19조 등(24-0764, 24-0947) ····· 1086
61. 「건설산업기본법」 제88조 등 관련(24-0835) ····· 1091
62. 「건축법 시행령」 별표 15 제13호 등 관련(24-0844) ····· 1095
63. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제84조제1항 등 관련(24-0879) ····· 1099
64. 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호 등 관련(24-0887) ····· 1105

**제2절 주택관리·부동산 ····· 1108**

1. 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항 등 관련(23-0847) ····· 1108
2. 「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문 등 관련(23-0888) ····· 1112
3. 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항 제11호 등 관련(23-0905) ····· 1116
4. 「공동주택관리법」 제93조제5항 등 관련(23-0926) ····· 1120
5. 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제23조 등(23-0946) ····· 1124
6. 「주택법」 제57조의2제3항 등 관련(23-1056) ····· 1127
7. 「주택법 시행령」 제60조의2제2항제3호 등 관련(23-1095, 23-1136) ····· 1131
8. 「민간임대 주택에 관한 특별법」 제23조제1항제1호 등 관련(23-1096, 24-0144) ····· 1135
9. 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 등 관련(23-1161) ····· 1140

10. 「공동주택관리법」 제14조제3항 등 관련(24-0005) ····· 1144
11. 「공인중개사법」 제33조제1항제3호 등 관련(24-0011) ····· 1149
12. 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 등 관련(24-0087) ····· 1153
13. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제1호 등 관련(24-0088) 1158
14. 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련(24-0201) ····· 1161
15. 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항 등 관련(24-0253) ····· 1165
16. 「도시 및 주거환경정비법」 제56조 등 관련(24-0318) ····· 1169
17. 「공동주택관리법」 제30조 등 관련(24-0319) ····· 1172
18. 「도시 및 주거환경정비법」 제124조 등 관련(24-0327) ····· 1177
19. 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제16조의2제1항 등 관련(24-0339) ····· 1180
20. 「도시 및 주거환경정비법」 제124조제4항 등 관련(24-0347) ····· 1183
21. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조제1항 등 관련(24-0390) ····· 1187
22. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조제1항 등 관련(24-0418) ····· 1192
23. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제45조제1항 등 관련(24-0437) ····· 1196
24. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조제4항 등 관련(24-0450, 24-0610) ····· 1202
25. 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호 등 관련(24-0451) ····· 1209
26. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호 등 관련(24-0477) ····· 1213
27. 「주택법 시행규칙」 제13조제1항 등 관련(24-0480, 24-0536, 24-0562) ····· 1217
28. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조 등 관련(24-0489, 24-0707) ··· 1221
29. 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호 등 관련(24-0506) ····· 1225
30. 「공동주택관리법」 제64조제5항 등 관련(24-0508) ····· 1229
31. 「공공주택 특별법」 제18조 등(24-0545) ····· 1233
32. 「공동주택관리법」 제35조제1항 등 관련(24-0556, 24-0666) ····· 1236
33. 「건축법 시행령」 제19조제1항제1호 등 관련(24-0569) ····· 1239
34. 「주택법」 제21조제1항제1호 등(24-0570) ····· 1243
35. 「공동주택관리법」 제29조제2항 등(24-0602) ····· 1247
36. 「공동주택관리법」 제38조제1항 등 관련(24-0611) ····· 1250
37. 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련(24-0618) ····· 1254
38. 「도시 및 주거환경정비법」 제29조제5항 등 관련(24-0632) ····· 1258
39. 「공공주택 특별법」 제49조의3 등(24-0639, 24-0704, 24-0705) ····· 1262
40. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조제2항 등 관련(24-0695) ····· 1267
41. 구 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제6호 등(24-0711, 24-0799) ····· 1272
42. 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호 등 관련(24-0759) ····· 1277

Ministry of Government Legislation

# CONTENTS

43. 「공동주택관리법」 제14조제4항 등 관련(24-0848, 24-0918) ····· 1280
44. 「건축물의 분양에 관한 법률」 제6조 제4항 등 관련(24-0905, 24-0960) ····· 1285

**제3절 도로·교통 ····· 1289**

1. 「도로법」 제37조 등 관련(23-0858, 24-0055) ····· 1289
2. 「여객자동차 운수사업법」 제5조 등 관련(23-0984, 24-0090) ····· 1293
3. 노면표시)에 해당하는지 여부(「도로교통법」 제74조 등 관련(24-0238) ····· 1298
4. 「주차장법」 제19조의3 제2항 등 관련(24-0362) ····· 1302
5. 법률 제7715호 「토지이용규제 기본법」 부칙 제4조제2항 등 관련(24-0368) ····· 1305
6. 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호 등 관련(24-0385) ····· 1309
7. 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호 등 관련(24-0568) ····· 1313
8. 「여객자동차 운수사업법」 제25조 등 관련(24-0635, 24-0756) ····· 1317
9. 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 등 관련(24-0731) ····· 1324
10. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 등 관련(24-0741) ····· 1329
11. 「주차장법」 제19조의4제2항 등 관련(24-0814) ····· 1333
12. 「주차장법」 제10조 등 관련(24-0815) ····· 1336

**제10장 기타**

1. 「공중화장실 등에 관한 법률」 제3조제16호 등 관련(23-0910) ····· 1343
2. 「정보통신공사업법」 제8조제3항 등 관련(24-0217, 24-0218) ····· 1348
3. 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련(24-0311) ····· 1354
4. 대통령령 제34309호 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조 제1항 등 관련(24-0445) ····· 1358
5. 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제3조 단서 등 관련(24-0547) ····· 1362
6. 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목 등 관련(24-0582) ····· 1366

CHAPTER

08

# 환경·고용노동

제1절 환경
제2절 고용노동

# 제1절 환경

**질의제목 1** ▶ 안건번호 23-0389

경기도 – 환경영향평가를 거쳐 택지개발사업이 준공된 지구에서 택지개발사업 시행자가 아닌 다른 사업자가 변경된 지구단위계획에 따라 기존 건축물을 해체한 후 새로운 건축물을 건축하려는 경우가 「환경영향평가법」 제33조제1항에 따른 변경협의 대상인지 여부(「환경영향평가법」 제33조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「환경영향평가법」 제22조 및 같은 법 시행령 별표 3 제1호마목에 따른 환경영향평가 대상 사업에 해당하여 같은 법 제27조부터 제29조까지의 규정에 따른 협의(이하 "환경영향평가 협의"라 함)를 거쳐 시행한 택지개발사업이 「택지개발촉진법」 제16조제1항에 따라 준공되어 같은 조 제3항에 따라 해당 택지개발사업의 실시계획에 포함되어 고시된 지구단위계획[1]으로 관리되고 있는 택지개발사업 준공지구(이하 "이 사안 택지개발사업 준공지구"라 함)[2]에서 준공 후 20년 이상 지난 시점에 택지개발사업 시행자가 아닌 다른 사업자가 용적률 등을 상향하는 내용으로 변경된 지구단위계획에 따라 기존 건축물을 해체하고 「건축법」에 따라 새로운 건축물[3]을 건축하려는 경우로서, 해당 사업(이하 "건축사업"이라 함)이 「환경영향평가법」 제42조제1항에 따라 마련된 시·도[4] 조례에 따른 환경영향평가(이하 "시·도 조례에 따른 환경영향평가"라 함) 대상 사업 규모에 해당하는 경우[5], 「환경영향평가법」 제33조제1항에

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 따라 작성된 지구단위계획을 말하며, 이하 같음.

2) 택지개발사업으로 조성된 택지의 공급이 완료된 경우를 전제함.

3) 「건축법」 제2조제2호에 따른 건축물을 말하며, 이하 같음.

4) 특별시·광역시·도·특별자치도 또는 인구 50만 이상의 시를 말하며, 이하 같음.

5) 「환경영향평가법」 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업 또는 같은 법 제22조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위에 해당하지 아니하는 사업으로서, 같은 법 시행령 제58조에서 정하는 범위에 해당하는 사업에 대하여 시·도 조례로 정한 환경영향평가 대상 사업 규모에 해당하는 경우를 말하며, 이하 같음.

따른 변경협의(이하 “변경협의”라 함)를 거쳐야 하는지, 아니면 해당 시·도 조례에 따른 환경영향평가를 거쳐야 하는지?[6]

## 02 회답

이 사안의 경우, 건축사업에 대하여 해당 시·도 조례에 따른 환경영향평가를 거쳐야 합니다.

## 03 이유

「환경영향평가법」 제2조제2호에서는 환경영향평가를 ‘환경에 영향을 미치는 실시계획·시행계획 등의 승인등[7]을 할 때에 해당 사업이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 해로운 환경영향을 피하거나 제거 또는 감소시킬 수 있는 방안을 마련하는 것’이라고 규정하고 있고, 같은 법 제22조 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 3 제1호마목에서는 ‘「택지개발촉진법」 제7조제1항에 따른 택지개발사업 중 사업면적이 30만제곱미터 이상인 사업’을 환경영향평가 대상사업으로 규정하고 있으며, 「환경영향평가법」 제33조제1항에서는 사업자(환경영향평가 대상사업을 하려는 자를 말함[8])는 ‘환경영향평가 협의를 한 사업계획 등을 변경하는 경우’로서 같은 법 제32조제1항 각 호에 따른 재협의 대상이 아닌 경우에는 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 이를 변경되는 사업계획 등에 반영해야 한다고 규정하고 있는 한편, 같은 법 제42조제1항 전단에서는 시·도는 환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위에 해당하지 아니하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 범위에 해당하는 사업에 대하여 지역 특성 등을 고려하여 환경영향평가를 실시할 필요가 있다고 인정하면 해당 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 그 사업을 시행하는 자로 하여금 환경영향평가를 실시하게 할 수 있다고 규정하고 있는바, ‘이 사안 택지개발사업 준공지구’의 일부 구역에서 준공 후 20년 이상 지난 시점에 택지개발사업 시행자가 아닌 다른 사업자가 변경된 지구단위계획에 따라 기존 건축물을 해체한 후 「건축법」에 따라 새로운 건축물을 시·도 조례에 따른 환경영향평가 대상 사업 규모로 건축하는 건축사업이 같은 법 제33조제1항에서의

6) 「환경영향평가법」 제32조제1항 각 호에 따른 재협의 대상이 아닌 경우로서, 변경된 지구단위계획에 따라 같은 법 제42조제1항에 따라 시·도 조례에 따른 환경영향평가 규모로 새로운 건축물을 건축하는 사업을 실시하는 경우를 전제함.

7) 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 말하며, 이하 같음.

8) 「환경영향평가법」 제22제1항 각 호 외의 부분 참조

'환경영향평가 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우'로서 변경협의의 대상인지, 아니면 시·도 조례에 따른 환경영향평가 대상인지 여부가 문제됩니다.

먼저 택지개발사업의 근거 법률인 「택지개발촉진법」에서는 '택지개발사업'을 일단의 토지를 활용하여 '주택건설 및 주거생활이 가능한 택지를 조성하는 사업'으로 규정하고 있고(제2조제4호), 택지개발사업의 시행자는 '지구단위계획'과 '택지의 공급에 관한 계획'이 '포함'된 '택지개발사업 실시계획'을 작성해야 하는 한편(제9조), 택지개발사업이 실시계획대로 완료되어 준공된 이후에는 '특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 "시장·군수등"이라 함)'가 준공된 지구를 지구단위계획으로 관리하도록 규정(제16조제1항 및 제3항)하고 있는바, 택지개발사업은 '택지의 공급'을 목적으로 하는 사업으로서, 원칙적으로 택지개발사업이 준공되면 당초 승인된 실시계획에 따라 공사가 완료되었음을 확인받음과 동시에 이후 해당 택지에 예정되어 있던 사업의 시행이 허용되고, 택지개발사업 준공지구는 시장·군수등이 지구단위계획에 따라 관리하게 되므로[9] 그 조성된 택지에서 택지개발사업 시행자가 아닌 다른 사업자가 용적률 등을 상향하는 내용으로 변경된 지구단위계획에 따라 기존 건축물을 해체한 후 새로운 건축물을 시·도 조례에 따른 환경영향평가 대상 사업 규모로 건축하는 건축사업은 종전의 택지개발사업을 변경하는 사업이 아닌 별개의 사업에 해당된다고 할 것이어서, 이 사안 택지개발사업 준공지구에서 변경된 지구단위계획에 따라 새로운 건축물을 건축함으로써 기존 택지개발사업 당시 환경영향평가 협의된 내용이 변경된다고 하더라도 이는 택지개발사업의 변경에는 해당하지 않는다고 할 것입니다.

그리고 「환경영향평가법」에 따른 환경영향평가는 환경에 해로운 영향의 저감방향을 '사업의 구체적인 실행 단계에 반영'하기 위한 제도[10]로서, 환경에 영향을 미치는 '실시계획·시행계획 등의 승인등'을 할 때에 그 실시계획·시행계획 등을 수립하는 '대상 사업'이 환경에 미치는 영향을 미리 조사·예측·평가하여 협의하고 그 협의 내용을 '해당 사업계획 등에 반영'하도록 함으로써(같은 법 제30조제1항) 친환경적이고 지속가능한 내용으로 개발사업이 시행되도록 하기 위한 것으로서, 이 사안과 같이 환경영향평가 대상사업이 택지개발사업인 경우에는 환경영향평가 협의를 거쳐 협의한 내용을 해당 택지개발사업의 실시계획에 반영하여 그 실시계획대로 택지개발사업이 완료됨으로써 해당 환경영향평가의 목적이 달성되었다고 보아야 할 것이고, 같은 법 제33조제1항에 따른 '환경영향평가 협의된 사업계획 등의 변경'도 어디까지나 그 '환경영향평가 대상사업의 동일성이 유지'되면서 사업계획 등 협의한 내용이

9) 법제처 2013. 10. 8. 회신 13-0319 해석례 참조

10) 2009. 3. 31. 의안번호 제1804325호로 발의된 환경영향평가법 전부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

변경되는 경우를 의미한다고 보아야 할 것인데, 이 사안과 같이 택지개발사업 준공 후 20년 이상 지난 시점에서 택지개발사업의 시행자가 아닌 다른 자가 변경된 지구단위계획에 따라 다른 법령에 근거하여 실시하는 건축사업을 기존 택지개발사업과 동일한 것으로 볼 수는 없다는 점을 고려하면, 이 사안 택지개발사업 준공지구에서 변경된 지구단위계획에 따라 실시하는 건축사업은 변경협의 대상에 해당한다고 볼 수는 없으므로, 해당 건축사업이 시·도 조례에 따른 환경영향평가 대상사업 규모로 시행되는 경우에는 시·도 조례에 따른 환경영향평가 대상 사업에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

아울러 「환경영향평가법」 제33조제1항에서는 환경영향평가 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우에는 "사업자"가 환경보전방안을 마련하여 변경되는 사업계획 등에 반영하도록 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 환경영향평가 대상사업을 하려는 자를 "사업자"로 규정하고 있는바, 환경보전방안을 마련해야 하는 "사업자"도 최초 환경영향평가 협의를 한 사업자로 보아야 할 것인데[11], 만약 이 사안의 경우와 같이 택지개발사업 준공 후 20년이 지난 경우 변경협의를 거쳐야 한다고 본다면, 최초의 택지개발사업의 시행자는 택지개발사업을 준공하여 그에 따라 택지를 모두 공급하였다 하더라도 해당 지구에서 기존 실시계획에 반영된 지구단위계획과 토지등이용계획의 범위를 벗어나는 내용으로 개별법에 따른 개발사업이 진행되는 경우에는 '환경영향평가의 변경협의'의 주체가 된다는 결론에 이르게 되나, 「택지개발촉진법」 제16조제3항에서는 택지개발사업이 완료되어 준공검사가 이루어진 후에는 시장·군수등이 준공된 지구를 '지구단위계획으로 관리'하도록 규정하고 있을 뿐, 최초의 택지개발사업의 시행자에게 해당 지구를 원래 계획대로 관리할 의무를 부여하고 있지 않고, 해당 사업자는 택지개발사업으로 조성된 토지에 새로이 시행되는 건축사업의 주체에도 해당하지 않는바, 당초 택지개발사업의 실시계획에 포함된 지구단위계획이 변경된 후 변경된 지구단위계획에 따라 기존 건축물을 해체하고 새로운 건축물을 건축하는 사업이 '이 사안 택지개발사업 준공지구'에서 이루어진다는 이유만으로 해당 택지개발사업 시행자에게 변경협의를 하도록 하는 것은 「택지개발촉진법」에 따른 택지개발사업의 성격 및 「환경정책기본법」 제7조에 따른 오염 원인자 책임원칙에도 부합하지 않을 것으로 보이는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 건축사업에 대하여 해당 시·도 조례에 따른 환경영향평가를 거쳐야 합니다.

11) 법제처 2021. 11. 2. 회신, 21-0625 해석례 참조

관계법령

**환경영향평가법**

제33조(변경협의) ① 사업자는 제27조부터 제29조까지의 규정에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우로서 제32조제1항 각 호에 해당하지 아니하는 경우에는 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전 방안을 마련하여 이를 변경되는 사업계획 등에 반영하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

제42조(소규모 환경영향평가) ① 특별시·광역시·도·특별자치도 또는 인구 50만 이상의 시(이하 "시·도"라 한다)는 환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위에 해당하지 아니하는 사업으로서 대통령령으로 정하는 범위에 해당하는 사업에 대하여 지역 특성 등을 고려하여 환경영향평가를 실시할 필요가 있다고 인정하면 해당 시·도의 조례로 정하는 바에 따라 그 사업을 시행하는 자로 하여금 환경영향평가를 실시하게 할 수 있다. 다만, 제43조에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 인구 50만 이상의 시의 경우에는 그 지역을 관할하는 도가 환경영향평가의 실시에 관한 조례를 정하지 아니한 경우에만 해당 시의 조례로 정하는 바에 따라 환경영향평가를 실시할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 환경영향평가를 실시하는 경우의 환경영향평가 분야 및 세부 항목, 환경영향평가서의 작성 및 의견 수렴과 환경영향평가서의 협의 및 협의 내용의 관리 등의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 해당 시·도의 조례로 정한다.

**환경영향평가법 시행령**

제58조(시·도의 조례에 따른 환경영향평가대상사업의 범위) 법 제42조제1항에서 "대통령령으로 정하는 범위"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.

1. 별표 3에 따른 대상사업의 50퍼센트 이상 100퍼센트 미만인 규모의 사업
2. 별표 3에 따른 대상사업의 50퍼센트 미만인 규모의 사업 또는 별표 3에 따른 대상사업 외의 사업으로서 특별시장·광역시장·도지사(관할구역에서 인구 50만 이상의 대도시는 제외한다)·특별자치도지사 또는 인구 50만 이상의 대도시 시장이 미리 환경부장관과 협의한 범위의 사업

**질의제목 2** ▶ 안건번호 23-1105

경기도 화성시 - 「건설산업기본법」 제9조제1항에 따라 상·하수도설비공사업 등록을 한 자가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 해야 하는지 여부(「수도법」 제21조의4 등 관련)

## 01 질의요지

「수도법」 제21조의4제1항에서는 '상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수 관리(제2호)' 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무(이하 "상수도관망관리대행업"이라 한다)를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 인력·장비 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록해야 한다고 규정하고 있는 한편,

「건설산업기본법」 제9조제1항 본문에서는 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 별표 1 제2호아목에서는 건설업종 중 전문공사를 시공하는 업종의 하나로 상수도 등을 위한 기기 설치 등을 업무 내용으로 하는 상·하수도설비공사업을 규정하고 있는바,

「건설산업기본법」 제9조제1항에 따라 상·하수도설비공사업 등록을 한 자(이하 "상하수도설비공사업자"라 한다)가 지방자치단체인 일반수도사업자[12]의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 해야 하는지?

## 02 회답

상하수도설비공사업자가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우, 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 해야 합니다.

12) 「수도법」 제3조제22호의 일반수도사업자를 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

「수도법」 제21조의2 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제34조의3제1항제3호에 따르면, 지방자치단체인 일반수도사업자는 수돗물 공급과정에서 수질오염을 방지하고, 누수량을 줄여 유수율(有收率)[13]을 높이기 위하여 '상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수관리' 등의 업무를 수행함으로써 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리해야 하고, 같은 법 제21조의4제1항에서는 '상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수 관리(제2호)' 업무 등 상수도관망관리대행업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 인력·장비 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록해야 한다고 규정하고 있는바, 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 자는 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 해야 한다는 점은 관련 규정의 문언상 명확하다고 할 것인데, 이 사안에서는 「건설산업기본법」에 따라 상·하수도설비공사업 등록을 하여 '상수도 등을 위한 기기 설치 등을 내용으로 하는 건설업'을 영위할 수 있는 자(상하수도설비공사업자)가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우에도 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 별도로 해야 하는지가 문제됩니다.

먼저 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 요건을 모두 갖추어야 할 것인데[14], 「건설산업기본법」 제4조 단서에서는 건설공사의 범위와 건설업 등록에 관한 사항에 대하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 같은 법을 우선 적용한다고 규정하고는 있으나, 이는 개별법에 의해 새로운 건설업이 생겨나 해당 업종의 등록이 「건설산업기본법」 상의 건설업 등록과 혼란을 일으키는 경우를 방지하려는 취지의 규정이지 같은 법에 따라 건설업 등록을 한 경우에는 다른 법률의 목적을 달성하기 위해 개별 법률에서 그에 부합하는 요건을 갖추도록 규정하고 있음에도 불구하고 그 요건을 면제하려는 취지의 규정이라고 볼 수는 없다고 할 것입니다.[15]

그리고 「수도법」은 수도를 적정하고 합리적으로 설치·관리하여 공중위생을 향상시키고 생활환경을 개선하게 하는 것을 목적(제1조)으로 하는 반면, 「건설산업기본법」은 건설업의

13) 총급수량 중 유수수량의 비율을 말하며, 이하 같음

14) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

15) 2010. 4. 2. 의안번호 제1808058호로 발의된 건설산업기본법 일부개정법률안에 대한 국토해양위원회 전문위원 검토보고서 및 법제처 2019. 9. 17. 회신 19-0360 해석례 참조

등록에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서 두 법률의 입법목적이 서로 다르고, 상수도관망관리대행업의 등록요건 중 기술인력 요건[16]으로 규정하고 있는 상수도관망시설운영관리사[17]의 경우, 수도시설의 설치·유지·관리와 관련된 분야에서 일정 기간 이상 실무에 종사하고, 실무교육 400시간을 포함하는 상수도관망시설운영관리사 과정[18]을 이수해야 하는 반면, 상·하수도설비공사업의 등록기준 중 기술능력 기준[19]으로 규정하고 있는 「건설기술 진흥법」에 따른 기계·토목 분야의 초급 이상 건설기술인 또는 「국가기술자격법」에 따른 관련 종목의 기술자격취득자의 경우, 건설기술인 등급을 인정받거나 기술자격을 취득하기 위하여 수도시설의 설치·유지·관리와 관련된 분야의 실무종사 경험 이나 실무교육 이수가 필요하지 않는 등 상수도관망관리대행업의 등록 요건과 상·하수도설비공사업의 등록 요건은 서로 상이 하여, 상수도관망관리대행업에 관하여 「건설산업기본법」이 「수도법」에 우선하여 배타적으로 적용되는 관계에 있다고 할 수는 없으므로[20], 상하수도설비공사업자가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우에는 「건설산업기본법」상의 상·하수도설비공사업의 등록과 별도로 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리 대행업 등록을 해야 한다고 보아야 합니다.

더욱이 상수도관망관리대행업 등록제도는 2020년 3월 31일 법률 제17178호로 「수도법」이 일부개정되면서 신설된 제도로서, 이는 「건설산업기본법」에서 이미 상수도관을 부설하는 업무 등을 수행하는 상·하수도설비공사업을 등록대상 건설업종의 하나로 규정하고 있으나, 같은 법에 따른 상·하수도설비공사업 등록을 마친 상하수도설비공사업자가 상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수관리를 포함하여 상수도관망시설의 점검·정비 업무 등을 전문적으로 수행하기 어렵다는 지적에 따라 '수도관 운영·관리 체계를 강화'하기 위해 별도의 등록제도를 도입한 것인바[21], 상하수도설비공사업자가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우에는 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상하수도관망관리대행업 등록을 별도로 해야 한다고 보는 것이 해당 규정의 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

---

16) 「수도법 시행령」 별표 2의3 제1호가목

17) 상수도관망 및 그 부속시설의 운영과 관리업무를 수행하는 사람으로서 「수도법」 제25조의2에 따른 자격을 취득한 사람을 말함(「수도법」 제3조제29호 참조).

18) 「상수도관망시설운영관리사 양성과정에 관한 규정」 별표 1 참조

19) 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 제2호아목 참조

20) 법제처 2020. 1. 23. 회신 19-0587 해석례 참조

21) 2019. 11. 14. 의안번호 제2023791호로 발의된 수도법 일부개정법률안(한정애의원 대표발의) 환경노동위원회 심사보고서(2020. 2.) 참조

따라서 상하수도설비공사업자가 지방자치단체인 일반수도사업자의 상수도관망의 누수탐사·복구업무를 대행하려는 경우에는 「수도법」 제21조의4제1항에 따른 상수도관망관리대행업 등록을 해야 합니다.

**관계법령**

**수도법**

제21조의4(상수도관망관리대행업의 등록 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무(이하 "상수도관망관리대행업"이라 한다)를 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 인력·장비 등의 요건을 갖추어 환경부장관에게 등록하여야 한다.

1. 상수도관망의 세척
2. 상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수 관리
3. 상수도관망시설의 점검·정비
4. 그 밖에 환경부령으로 정하는 상수도관망의 운영·관리에 해당하는 업무

② ~ ④ (생 략)

**수도법 시행령**

제34조의3(상수도관망의 유지·관리 업무) ① 지방자치단체인 일반수도사업자는 법 제21조의2에 따라 상수도관망을 효율적이고 체계적으로 유지·관리하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행하고, 그 실적을 관리해야 한다.

1. 상수도관망정비계획의 수립 및 시행
2. 상수도관망의 목표 유수율(有收率, 총급수량 중 유수수량의 비율을 말한다) 유지·관리계획의 수립 및 시행
3. 상수도관망의 누수탐사·복구 등 누수 관리
4. 상수도관망의 점검·정비

②·③ (생 략)

질의제목 3 ▶ 안건번호 24-0115

환경부 – 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자의 범위(「대기환경보전법」 제79조 등 관련)

## 01 질의요지

「대기환경보전법」 제78조제1항에서는 자동차와 건설기계의 배출가스로 인하여 인체 및 환경에 발생하는 위해를 줄이기 위하여 같은 법 제80조의 업무를 수행하기 위한 한국자동차환경협회를 설립할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제79조 각 호 외의 부분에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있다고 규정하면서, 같은 조 각 호에서는 배출가스저감장치 제작자(제1호), 저공해엔진 제조·교체 등 배출가스저감사업 관련 사업자(제2호) 등을 규정하고 있는바,

「대기환경보전법」 제78조제1항에 따른 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자는 같은 법 제79조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로만 한정되는지?

## 02 회답

「대기환경보전법」 제78조제1항에 따른 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자는 같은 법 제79조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로만 한정됩니다.

## 03 이유

먼저 「대기환경보전법」 제79조에서는 한국자동환경협회의 회원이 될 수 있는 자를 규정하면서, 각 호 외의 부분에서는 "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있다"고 규정하고, 각 호에서는 회원이 될 수 있는 자를 배출가스저감장치 제작자(제1호), 저공해엔진 제조·교체 등 배출가스저감사업 관련 사업자(제2호), 전문정비사업자(제3호), 배출가스저감장치 및 저공해엔진 등과 관련된 분야의 전문가(제4호),

「자동차관리법」 제44조의2에 따른 종합검사대행자 및 「건설기계관리법」 제14조에 따른 검사대행자(제5호), 「자동차관리법」 제45조의2에 따른 종합검사 지정정비사업자(제6호) 및 자동차 또는 건설기계 조기 폐차 관련 사업자(제7호)로 구체적으로 나열하여 규정하고 있을 뿐, 그 외에 회원이 될 수 있는 자를 포괄적으로 규정하는 조항을 따로 두고 있지 않은바, 이러한 「대기환경보전법」 제79조의 규정 내용 및 형식에 비추어 볼 때 같은 조는 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자를 한정적으로 열거한 규정으로 보아야 할 것입니다[22].

그리고 사법인은 원칙적으로 헌법상 결사의 자유를 가진다고 할 것이나, 그 설립근거가 되는 법률 등에서 사법인에게도 공익적 성격을 부여할 경우 사법인이라고 하더라도 법률에 의해 단체가입 및 탈퇴 등의 자유가 제한될 수 있다고 할 것인데,[23] 「대기환경보전법」 제78조에 따르면, 한국자동차환경협회는 환경부장관의 허가를 받아 설립되는 법인으로서, 같은 법 제80조에서는 한국자동차환경협회의 업무를 자동차와 건설기계 저공해화 기술개발 업무 등 자동차와 건설기계의 배출가스를 줄이기 위하여 필요한 업무로 규정하고 있고, 같은 법 제87조제2항 및 같은 법 시행령 제66조제6항에서는 같은 법에 따른 특별시장등[24]의 업무 중 배출가스저감장치 등의 반납 접수, 반납받은 배출가스저감장치 등의 재사용·재활용 등의 업무를 한국자동차환경협회에 위탁하고 있는바, 「대기환경보전법」 제78조제1항에 따른 한국자동차환경협회는 일반적인 사법인과 달리 같은 법에 그 설립근거를 두고 자동차와 건설기계의 배출가스 저감 등 같은 법의 입법목적 달성을 위한 업무를 수행하는 공익적 성격을 부여받은 법인으로서, 같은 법 제79조에서 그 회원이 될 수 있는 자를 구체적으로 열거하여 규정하고 있는 이상, 같은 조 각 호에 해당하는 자만이 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있다고 보아야 할 것입니다.

따라서 「대기환경보전법」 제78조제1항에 따른 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자는 같은 법 제79조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로만 한정됩니다.

---

22) 법제처 2013. 5. 7. 회신 13-0123 해석례 참조.

23) 대법원 2017. 12. 22. 선고 2014다223025 판결례 참조.

24) 「대기환경보전법 시행령」 제66조제6항 각 호 외의 본문에 따른 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수를 말하며, 이하 같음.

**법령정비 권고사항**

「대기환경보전법」 제78조제1항에 따른 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있는 자의 범위를 확대해야 할 정책적 필요가 있다면, 관련 규정을 개정할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**대기환경보전법**

제79조(회원) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 한국자동차환경협회의 회원이 될 수 있다.

1. 배출가스저감장치 제작자
2. 저공해엔진 제조·교체 등 배출가스저감사업 관련 사업자
3. 전문정비사업자
4. 배출가스저감장치 및 저공해엔진 등과 관련된 분야의 전문가
5. 「자동차관리법」 제44조의2에 따른 종합검사대행자 및 「건설기계관리법」 제14조에 따른 검사대행자
6. 「자동차관리법」 제45조의2에 따른 종합검사 지정정비사업자
7. 자동차 또는 건설기계 조기 폐차 관련 사업자

**질의제목 4** ▶ 안건번호 24-0208

민원인 – 「하천법」 제25조제5항 본문에 따른 하천기본계획 변경에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 하천관리청이 법적으로 구속되는지(「하천법」 제25조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 "수자원법"이라 함) 제32조제1항에서는 지역 수자원정책에 관한 같은 법 제29조제1항 각 호의 사항을 심의하게 하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 함)에 지역수자원관리위원회를 둔다고 규정하고 있고, 같은 법 제29조제1항 각 호에서는 '수자원계획의 수립·변경에 관한 사항(제1호)', '수자원의 조사 및 수자원 관리에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항(제2호)' 및 '같은 법 또는 다른 법령에 따라 국가수자원관리위원회의 기능으로 되어 있는 사항(제3호)'을 심의 사항으로 규정하고 있는 한편,

「하천법」 제25조제1항 전단에서는 하천관리청[25]은 그가 관리하는 하천에 대하여 10년 단위의 하천기본계획을 수립하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항 본문에서는 환경부장관 또는 하천관리청은 하천기본계획을 수립하거나 변경하려는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 수자원관리위원회[26]의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있는바,

「하천법」 제25조제5항 본문에 따라 하천관리청이 수립한 하천기본계획의 변경(이하 "하천기본계획변경"이라 함)에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 하천관리청이 법적으로 구속되는지?

25) 하천에 관한 계획의 수립과 하천의 지정·사용 및 보전 등을 하는 환경부장관, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함)를 말하며(「하천법」 제2조제4호 참조), 이하 같음.

26) 수자원법 제29조에 따른 국가수자원관리위원회 또는 같은 법 제32조에 따른 지역수자원관리위원회를 말하며(「하천법」 제10조제2항 참조), 이하 같음.

## 02 회답

하천기본계획변경에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 하천관리청이 법적으로 구속되는 것은 아닙니다.

## 03 이유

먼저 수자원법 제32조제1항에서는 지역 수자원정책에 관한 수자원계획의 수립·변경에 관한 사항(같은 법 제29조제1항제1호) 등을 심의하게 하기 위하여 시·도에 지역수자원관리위원회를 둔다고 규정하고 있고, 「하천법」 제25조제5항 본문에서는 하천관리청은 하천기본계획을 수립하거나 변경하려는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 지역수자원관리위원회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있을 뿐, 심의 사항과 관련된 종국적인 의사 결정 권한을 지역수자원관리위원회에 부여하거나, 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 대하여 하천관리청이 반드시 따라야 한다는 명시적인 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 「하천법」 제25조에서는 '하천관리청'은 그가 관리하는 하천에 대하여 10년 단위의 하천기본계획을 수립하여야 하고(제1항), 하천기본계획이 수립된 날부터 5년마다 그 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 그 계획을 변경하여야 한다(제3항)고 규정하고 있으며, '하천관리청'은 하천기본계획을 수립하거나 변경하려는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 수자원관리위원회의 심의를 거쳐야 한다(제5항)고 규정하고 있는바, 이와 같은 하천기본계획에 관한 규정 체계를 살펴보면 하천기본계획을 수립하고 변경하는 권한은 '하천관리청'에게 있다고 보는 것이 타당하므로, 하천관리청이 하천기본계획변경에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 법적으로 구속된다고 볼 수 없습니다.

또한 구 「하천법」[27]에서는 하천에 관한 중요한 사항에 대해 전문가 등의 의견을 반영하여 하천관리에 보다 신중을 기하려는 취지에서 관리청의 '자문'에 응하게 하기 위하여[28] 하천관리위원회를 두도록 규정하고 있었는데, 하천관리위원회가 하천관리에 관한 사항 이외에도 수자원장기종합계획 등 중요 수자원정책에 관한 사항도 조정·심의하고 있어 위원회의 명칭과 기능이 일부 불일치하는 점이 있어, 수자원법으로 위원회의 설치 근거를

27) 2017. 1. 17. 법률 제14544호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

28) 1981. 3. 5. 의안번호 CC0174호로 제안된 하천법중개정법률안에 대한 국회 경제제2위원회 심사보고서 참조

이관하면서 구「하천법」에 따른 하천관리위원회의 구성 및 주요 임무는 유지하되, 그 명칭을 수자원관리위원회로 변경한 것인바[29], 이러한 수자원관리위원회의 입법연혁에 비추어 보면 지역수자원관리위원회도 지역의 수자원정책에 관한 사항을 '심의'하기 위한 자문기관 성격의 위원회로서 하천기본계획변경을 종국적으로 결정할 수 있는 권한을 가진 것은 아니라고 보는 것이 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

그렇다면 수자원법에서 해당 시·도 소속 3급 이상 공무원 또는 이에 상당하는 공무원 중에서 시·도지사가 지명하는 사람을 위원장으로 하고, 관계 행정기관의 공무원 등이 위원으로 참여하는 지역수자원관리위원회를 설치하여 운영하도록 한 취지 및 「하천법」에서 하천기본계획의 수립 및 변경 시 지역수자원관리위원회의 심의를 거치도록 한 취지를 고려하여 지역수자원관리위원회에서 심의한 결과가 최대한 존중되어야 하는 것은 별론으로 하고, 하천기본계획변경에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 하천관리청이 법적으로 구속된다고 보기는 어렵습니다.

따라서 하천기본계획변경에 대한 지역수자원관리위원회의 심의 결과에 하천관리청이 법적으로 구속되는 것은 아닙니다.

**관계법령**

**하천법**

제10조(하천구역의 결정 등) ① (생 략)

② 하천관리청이 제1항에 따라 하천구역을 결정하려는 때에는 국가수자원관리위원회 또는 지역수자원관리위원회(이하 "수자원관리위원회"라 한다)의 심의를 거쳐야 한다. 하천구역을 변경 또는 폐지하려는 때에도 또한 같다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제25조(하천기본계획) ① 하천관리청은 그가 관리하는 하천에 대하여 하천의 치수·이수·수생태환경 및 지역적 특성을 종합적으로 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 하천의 이용, 주민친화적 활용, 자연친화적 관리·보전 및 기후변화에 따른 하천관리 취약성 대응에 필요한 기본적인 사항 등을 내용으로 하는 10년 단위의 하천기본계획을 수립하여야 한다. 이 경우 도시지역을 관통하여 흐르거나 인접하여 흐르는 하천에 대해서는 탄소흡수원 확충 방안을 하천기본계획에 포함하여야 한다.

② (생 략)

29) 2016. 6. 30. 의안번호 제2000580호로 발의된 수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

③ 하천관리청은 하천기본계획이 수립된 날부터 5년마다 그 타당성을 검토하여 필요한 경우에는 그 계획을 변경하여야 한다.
④ (생 략)
⑤ 환경부장관 또는 하천관리청은 하천기본계획을 수립하거나 변경하려는 때에는 미리 관계 행정기관의 장과 협의한 후 수자원관리위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 그러하지 아니하다.
⑥ ~ ⑧ (생 략)

**수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률**

제29조(국가수자원관리위원회) ① 국가 수자원정책에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하게 하기 위하여 환경부에 국가수자원관리위원회를 둔다.
1. 수자원계획의 수립·변경에 관한 사항
2. 수자원의 조사 및 수자원 관리에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항
3. 이 법 또는 다른 법령에 따라 국가수자원관리위원회의 기능으로 되어 있는 사항
② ~ ⑦ (생 략)

제32조(지역수자원관리위원회) ① 지역 수자원정책에 관한 제29조제1항 각 호의 사항을 심의하게 하기 위하여 특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)에 지역수자원관리위원회를 둔다.
② 지역수자원관리위원회는 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함하여 30명 이내의 위원으로 구성한다.
③ 지역수자원관리위원회의 위원장은 해당 시·도 소속 3급 이상 공무원 또는 이에 상당하는 공무원 중에서 시·도지사가 지명하는 사람이 되고, 부위원장은 위원 중 위원장이 지명하는 사람이 된다.
④ 지역수자원관리위원회의 위원은 관계 행정기관의 공무원과 제29조제4항 각 호의 사람 중에서 시·도지사가 임명하거나 위촉하되, 위촉위원의 경우에는 성별을 고려하여야 한다.
⑤·⑥ (생 략)

**질의제목 5** ▶ 안건번호 24-0292

환경부 - 「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 따른 재평가의 적용범위(「환경영향평가법」 제41조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「환경영향평가법」 제41조제1항에서 '환경부장관은 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승인기관장등[30]과의 협의를 거쳐 한국환경연구원[31]의 장 또는 관계 전문기관의 장(이하 "재평가기관"이라 함)에게 재평가를 하도록 요청할 수 있다'고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 '같은 법 제53조제5항제2호를 위반하여 환경영향평가서등[32]과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성한 경우'를 규정하고 있는바,

「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 따라 환경부장관이 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 재평가를 하도록 요청할 수 있는 평가가 '환경영향평가[33]'로 한정되는지 아니면 '전략환경영향평가[34]' 및 '소규모 환경영향평가[35]'도 포함되는지?

## 02 회답

「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 따라 환경부장관이 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 재평가를 하도록 요청할 수 있는 평가는 환경영향평가로 한정됩니다.

---

30) 승인등[허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 말함(법 제2조제2호 참조)]을 받지 아니하여도 되는 사업자 또는 승인기관의 장을 말하며(「환경영향평가법」 제24조제5항 참조), 이하 같음.

31) 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따라 설립된 한국환경연구원을 말하며(「환경영향평가법」 제17조제2항 참조), 이하 같음.

32) 「환경영향평가법」 제53조제1항 각 호의 서류를 말하며(「환경영향평가법」 제53조제1항 참조), 이하 같음.

33) 「환경영향평가법」 제2조제2호에 따른 환경영향평가를 말하며, 이하 같음.

34) 「환경영향평가법」 제2조제1호에 따른 전략환경영향평가를 말하며, 이하 같음.

35) 「환경영향평가법」 제2조제3호에 따른 소규모 환경영향평가를 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

「환경영향평가법」 제2조제4호에서는 “환경영향평가등”이란 전략영향평가, 환경영향평가 및 소규모 환경영향평가를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제41조제1항에서는 환경부장관은 같은 법 제53조제5항제2호를 위반하여 “환경영향평가서등”과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성한 경우(제2호)에는 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 재평가를 하도록 요청할 수 있다고 규정하고 있는데, 같은 법 제41조제1항제2호는 제3장인 환경영향평가에 관한 장(章)에 편제되어 있어, 같은 법 제41조제1항제2호에 따라 환경부장관이 재평가를 하도록 요청할 수 있는 대상이 ‘환경영향평가’로 한정되는지 아니면 ‘전략환경영향평가’ 및 ‘소규모 환경영향평가’도 포함되는지가 문제되는바, 이 경우 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제정·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 종합적으로 고려하여 해석할 필요가 있습니다.[36]

먼저 「환경영향평가법」 제41조제1항의 규정체계를 살펴보면, 같은 항 제1호에 따라 ‘환경영향평가 협의 당시 예측하지 못한 사정이 발생하여 주변 환경에 중대한 영향을 미치는 경우로서 같은 법 제36조제2항 또는 제40조에 따른 조치나 조치명령으로는 환경보전방안을 마련하기 곤란한 경우’에 환경부장관이 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 재평가를 하도록 요청할 수 있다고 규정하고 있는바, 같은 법 제41조제1항제1호에 따른 재평가 대상은 ‘환경영향평가’를 의미한다고 보아야 할 것이고, 같은 호의 내용은 구 「환경영향평가법」[37] 제41조제1항으로 규정되어 있다가 2017년 11월 28일 법률 제15106호로 「환경영향평가법」을 일부개정하여 같은 법 제41조제1항에 제2호를 신설하면서, 현행과 같이 제1호로 이동하여 규정된 것으로서, 이처럼 같은 항 제1호 및 제2호의 규정체계 및 입법연혁에 비추어볼 때 같은 항 제1호 및 제2호에서 규정하고 있는 재평가의 대상은 동일하게 ‘환경영향평가’로 한정된다고 할 것입니다.

그리고 환경영향평가법령의 규정체계를 살펴보면, 제2장(제9조부터 제21조까지)은 ‘전략환경영향평가’를, 제3장(제22조부터 제42조까지)은 ‘환경영향평가’를, 제4장(제43조부터 제49조까지)은 ‘소규모 환경영향평가’를 각각 해당 장의 제목으로 하여 환경영향평가의 종류별로 구별하여 규정하고 있고, 다른 장에 있는 유사한 규정을 적용하려는 경우에는 같은

36) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

37) 2017. 11. 28. 법률 제15106호로 일부개정되어 2018. 11. 29. 시행되기 전의 것을 말함.

법 제25조제2항, 제45조제2항, 제46조제2항, 제46조의2제4항, 제47조제3항, 제48조, 제49조제2항과 같이 준용 규정을 명시적으로 두고 있는데, 제2장의 전략환경영향평가 및 제4장의 소규모 환경영향평가의 재평가에 관하여는 같은 법 제41조의 규정을 준용한다는 규정을 두고 있지 않고, 같은 법 제41조에서도 재평가의 대상이 전략환경영향평가·환경영향평가·소규모 환경영향평가임을 명시적으로 규정하고 있지도 않은바, 제3장의 환경영향평가에 포함되어 있는 같은 법 제41조의 '재평가' 규정은 '환경영향평가'에 대해서만 적용된다고 보는 것이 환경영향평가법령의 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 업무 위탁에 관해 규정하고 있는 「환경영향평가법」 제41조제4항을 살펴보면, '같은 조 제1항제2호에 해당하는 사업자'는 재평가기관에 환경영향평가대행업체의 선정 등 대행계약의 체결에 필요한 업무를 위탁하도록 규정하면서(전단), 이 경우 '사업자'는 환경영향평가서 작성 등에 필요한 비용을 부담하여야 한다고 규정하고 있는바(후단), 이때 '사업자'는 같은 법 제22조제1항에 따라 '환경영향평가 대상사업을 하려는 자'를 약칭한 것이라는 점[38], 비용 부담의 대상으로 '환경영향평가서'만을 예시로 들고 있다는 점에 비추어 볼 때, 같은 조 제1항제2호는 환경영향평가 대상사업을 하려는 '사업자'를 대상으로 하여 '환경영향평가'를 재평가하도록 하려는 규정으로 해석하는 것이 합리적입니다.

아울러 「환경영향평가법」 제41조제1항제2호가 신설될 당시 입법자료를 살펴보면, 2017년 1월 12일 의안번호 제2005054호로 발의된 환경영향평가법 일부개정법률안(대안반영폐기) 제17조제5항 및 제28조제5항에서 '환경부장관은 전략환경영향평가서 및 환경영향평가서를 검토한 결과 해당 평가서가 거짓 또는 상당한 정도로 부실하게 작성되었다고 판단되는 경우에는 주관 행정기관의 장 및 사업자에게 "재평가"를 요청·요구할 수 있다'고 각각 규정하고 있었으나, 국회 입법과정에서 '재평가'와 구분하기 위하여 '전략환경영향평가서 및 환경영향평가서가 거짓으로 작성되었다고 판단하는 경우'를 평가서의 '반려' 사유로 수정하여 같은 법 제17조제4항제2호 및 제28조제4항제2호로 규정한 것인바[39], 해당 일부개정법률안과 함께 대안반영되어 2017년 11월 28일 법률 제15106호로 일부개정된 「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 '전략환경영향평가'까지 포함하려는 입법의도가 있었다고 보기 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 따라 환경부장관이 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 '재평가'를 하도록 요청할 수 있는 '평가'는 '환경영향평가'로 한정됩니다.

---

38) 환경영향평가 대상사업을 하려는 자를 제3장에서는 "사업자"로 약칭함(「환경영향평가법」 제22조제1항 각 호 외의 부분 참조)

39) 2017. 1. 12. 의안번호 제2005054호로 발의된 환경영향평가법 일부개정법률안(대안반영폐기) 에 대한 국회 환경노동위원회 심사보고서 참조

**법령정비 권고사항**

「환경영향평가법」 제41조제1항제2호에 따라 환경부장관이 승인기관장등과의 협의를 거쳐 재평가기관에 재평가를 하도록 요청할 수 있는 평가는 환경영향평가로 한정된다는 점을 명확하게 규정할 필요가 있고, 아울러 전략환경영향평가 및 소규모 환경영향평가에 대해서도 재평가 도입의 필요성을 정책적으로 검토하여 별도로 규정을 마련할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**환경영향평가법**

제41조(재평가) ① 환경부장관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 승인기관장등과의 협의를 거쳐 한국환경연구원의 장 또는 관계 전문기관의 장(이하 "재평가기관"이라 한다)에게 재평가를 하도록 요청할 수 있다.

1. 환경영향평가 협의 당시 예측하지 못한 사정이 발생하여 주변 환경에 중대한 영향을 미치는 경우로서 제36조제2항 또는 제40조에 따른 조치나 조치명령으로는 환경보전방안을 마련하기 곤란한 경우
2. 제53조제5항제2호를 위반하여 환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 작성한 경우

② ~ ④ (생 략)

제53조(환경영향평가의 대행 등) ① 환경영향평가등을 하려는 자는 다음 각 호의 서류(이하 "환경영향평가서등"이라 한다)를 작성할 때에는 제54조제1항에 따라 환경영향평가업의 등록을 한 자(이하 "환경영향평가업자"라 한다)에게 그 작성을 대행하게 할 수 있다.

1. 환경영향평가등의 평가서 초안 및 평가서
2. 사후환경영향조사서
3. 약식평가서
4. 제33조에 따른 환경보전방안

② ~ ④ (생 략)

⑤ 환경영향평가등을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. (생 략)
2. 환경영향평가서등과 그 작성의 기초가 되는 자료를 거짓으로 또는 부실하게 작성하지 아니할 것
3. ~ 5. (생 략)

⑥ (생 략)

**질의제목 6** ▶ 안건번호 24-0296

민원인 – 환경전문공사를 하도급 받을 수 있는 자의 자격(「환경기술 및 환경산업 지원법」 제15조제1항 등 관련

## 01 질의요지

「환경기술 및 환경산업 지원법」(이하 "환경기술산업법"이라 함) 제2조제4호에서는 "환경전문공사"란 대기오염방지시설(가목), 소음·진동방지시설(나목), 수질오염방지시설(다목)을 설계·시공하는 공사를 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제1항 전단에서는 환경전문공사에 관한 영업(이하 "환경전문공사업"이라 함)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기술능력을 갖추어 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함)에게 등록하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「건설산업기본법」 제2조제2호에서는 "건설업"이란 건설공사[40]를 하는 업(業)을 말한다고 규정하고 있고, 같은 조 제7호에서는 "건설사업자"란 이 법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제9조제1항 본문에서는 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다고 규정하고 있는바,

환경기술산업법 제15조제1항에 따른 수질 분야 환경전문공사업의 등록을 한 자[41]가 환경기술산업법 제2조제4호에 따른 환경전문공사로서 「건설산업기본법」제2조제4호의 건설공사에 해당하는 수질오염방지시설 건설공사(이하 "이 사안 공사"라 함)를 발주자로부터 도급받은 경우, 해당 환경전문공사업자는 환경기술산업법 제15조제1항에 따른 환경전문공사업의 등록을 하지 않은 건설사업자[42]에게 이 사안 공사의 일부를 하도급 할 수 있는지[43]?

40) 「건설산업기본법」 제2조제4호에 따른 건설공사를 말하며, 이하 같음

41) 「건설산업기본법」 제9조제1항에 따른 건설업의 등록을 한 것을 전제로 함.

42) 하도급 받으려는 해당 건설업종에 대하여 「건설산업기본법」 제9조제1항에 따른 등록을 한 건설사업자를 전제로 함.

43) 질의요지에 따른 하도급인의 시공 자격요건 외에 「건설산업기본법」에 따른 다른 하도급 제한 사항에는 해당하지 않으며, 하수급인이 하도급받은 공사를 다른 사람에게 다시 하도급 하지 않는 것을 전제로 함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 환경전문공사업자는 환경기술산업법 제15조제1항에 따른 환경전문공사업의 등록을 하지 않은 건설사업자에게 이 사안 공사의 일부를 하도급 할 수 없습니다.

## 03 이유

입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 요건을 모두 갖추어야 할 것인데[44], 「건설산업기본법」 제4조 단서에서는 건설공사의 범위와 건설업 등록에 관한 사항에 대하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용한다고 규정하고 있으나, 이는 개별법에 의해 새로운 건설업이 생겨나 해당 업종의 등록이 「건설산업기본법」상의 건설업 등록과 혼란을 일으키는 경우를 방지하려는 취지의 규정이지[45], 같은 법에 따라 건설업 등록을 한 경우 다른 법률의 목적을 달성하기 위해 개별 법률에서 이에 부합하는 요건을 갖추도록 요구하는 것을 면제하려는 취지의 규정이라고 볼 수는 없다고 할 것입니다.[46]

그리고 환경기술산업법은 환경기술의 개발·지원 및 보급을 촉진하고 환경산업을 육성하는 것을 목적(제1조)으로 하는 반면, 「건설산업기본법」은 건설공사의 조사, 설계, 시공 등에 관한 기본적인 사항과 건설업의 등록 등에 필요한 사항을 정함으로써 건설공사의 적정한 시공과 건설산업의 건전한 발전을 도모함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서 두 법률의 입법목적이 서로 다르고, 환경기술산업법 제15조제1항 및 같은 법 시행령 제22조의4제1항에서 환경전문공사업의 등록기준으로서 대기 분야, 수질 분야, 소음·진동 분야의 구분에 따른 분야별 전담기술인력 등을 갖추도록 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제30조 및 별표 4 제1호에서는 전담기술인력으로 해당 분야별 전문 기술인력과 토목기사, 전기기사 등 건설 분야 기술인력을 모두 갖추도록 규정하고 있는 반면, 「건설산업기본법」 제10조의 위임에 따른 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 2에서는 건설업 중 산업·환경설비공사업의 등록기준으로 기술인력

44) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

45) 2010. 4. 2. 의안번호 제1808058호로 발의된 건설산업기본법 일부개정법률안에 대한 국토해양위원회 전문위원 검토보고서 참조

46) 법제처 2019. 9. 17. 회신 19-0360 해석례 및 법제처 2024. 4. 24. 회신 23-1105 해석례 참조

기준과 시설·장비 및 자본금에 관한 요건을 규정하면서 기술인력 기준으로 「건설기술진흥법」에 따른 초급 이상의 건설기술인 또는 「국가기술자격법」에 따른 일정 분야의 산업 기사 이상의 기술자격취득자를 갖추도록 규정하고 있을 뿐 대기 분야, 수질 분야 등 분야별 전문기술인력을 갖출 것은 요구하고 있지 않으므로[47] 환경기술산업법령에서 정한 환경전문공사업 등록 기준과 건설산업기본법령에서 정한 건설업의 등록 요건도 서로 다른바, 이 사안 공사에 대하여 「건설산업기본법」이 환경기술산업법에 우선하여 배타적으로 적용되는 관계에 있다고 할 수는 없으므로, 환경기술산업법 제2조제4호에 따른 환경전문공사로서 「건설산업기본법」 제2조제4호의 건설공사에 해당하는 이 사안 공사는 환경기술산업법 제15조제1항에 따른 환경전문공사업의 등록을 하지 않은 건설사업자에게는 하도급 할 수 없다고 보아야 합니다.

또한 건설산업기본법령에 따른 건설업 중 산업·환경설비공사는 소각장, 수처리설비 시공 등 일반적인 환경설비를 건설하는 공사(「건설산업기본법 시행령」 별표 1 제1호라목)인 반면, 환경기술산업법에 따른 환경전문공사는 세정집진시설, 방음터널시설 등 분야별 환경오염 방지시설을 설계·시공하는 환경 분야에 특화된 영역의 공사(환경기술산업법 제2조제4호)로서 환경기술산업법에서는 이러한 환경전문공사를 보다 전문적으로 수행할 수 있도록 특화된 기준을 마련하여 등록하도록 한 점을 고려하면, 이 사안 공사의 일부를 하도급 받아 하려는 자도 환경전문공사를 하려는 자로서 환경기술산업법 제15조제1항에 따라 환경전문공사업의 기술능력을 갖추어 등록을 해야 한다고 보는 것이 환경기술산업법령의 규정체계 및 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 환경전문공사업자는 환경기술산업법 제15조제1항에 따른 환경전문공사업의 등록을 하지 않은 건설사업자에게 이 사안 공사의 일부를 하도급 할 수 없습니다.

**관계법령**

**환경기술 및 환경산업 지원법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생 략)
4. "환경전문공사"란 다음 각 목의 시설을 설계·시공하는 공사를 말한다.
   가. 「대기환경보전법」 제2조제12호에 따른 대기오염방지시설
   나. 「소음·진동관리법」 제2조제4호에 따른 소음·진동방지시설

47) 법제처 2020. 1. 23. 회신 19-0587 해석례 참조

다. 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설

5. ~ 7. (생 략)

제15조(환경전문공사업의 등록) ① 환경전문공사에 관한 영업(이하 "환경전문공사업"이라 한다)을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기술능력을 갖추어 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록하여야 한다. 등록한 사항 중 대통령령으로 정하는 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑤ (생 략)

**건설산업기본법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "건설산업"이란 건설업과 건설용역업을 말한다.
2. "건설업"이란 건설공사를 하는 업(業)을 말한다.
3. (생 략)
4. "건설공사"란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭과 관계없이 시설물을 설치·유지·보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사는 포함하지 아니한다.
   가. 「전기공사업법」에 따른 전기공사
   나. 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사
   다. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사
   라. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사
5.·6. (생 략)
7. "건설사업자"란 이 법 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말한다.
8. ~ 15. (생 략)

제4조(다른 법률과의 관계) 건설산업에 관하여 다른 법률에서 정하고 있는 경우를 제외하고는 이 법을 적용한다. 다만, 건설공사의 범위와 건설업 등록에 관한 사항에 대하여는 다른 법률의 규정에도 불구하고 이 법을 우선 적용하고, 건설용역업에 대하여는 제6조 및 제26조와 제8장(제69조부터 제79조까지, 제79조의2 및 제80조)을 적용한다.

제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.

②·③ (생 략)

**질의제목 7** ▶ 안건번호 24-0307

충청북도 – 상수원보호구역에서 행하는 「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호의 행위가 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위'인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 「수도법」 제7조제3항제2호에 따른 금지행위에 해당하는지(「수도법」 제7조제3항제2호 등 관련)

## 01 질의요지

「수도법」 제7조제3항에서는 '상수원보호구역[48]에서는 같은 항 각 호의 행위를 할 수 없다'고 규정하면서, 같은 항 제2호에서 "그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위"를 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제1항에서는 "대통령령으로 정하는 금지행위"란 같은 항 각 호의 행위를 말한다고 규정하고 있는바,

상수원보호구역에서 행하는 「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위'에 해당하는지?[49]

## 02 회답

상수원보호구역에서 행하는 「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위'에 해당합니다.

48) 「수도법」 제7조제1항 및 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역을 말하며, 이하 같음.

49) 본 건에서는 개별 행위가 '「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호에 규정된 행위에 해당함'을 전제로 함

## 03 이유

먼저 「수도법」 제7조제3항제2호에서는 “그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위”를 상수원보호구역에서 할 수 없는 행위의 하나로 규정하고 있는데, “그”란 앞에서 이미 이야기한 대상을 가리킬 때 쓰는 말[50]이고, 같은 항 제1호 및 제2호는 상수원보호구역에서 금지되는 행위를 열거하여 정한 것이므로, 결국 같은 항 제2호는 상수원보호구역에서 금지되는 행위가 ‘상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위’라는 것을 전제로, 같은 항 제1호의 행위에 해당하지 않으나, 그 외에 추가적으로 금지되어야 하는 ‘상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위’를 대통령령에서 구체적으로 정하도록 위임하고 있는 규정으로 보아야 할 것[51]입니다.

그리고 입법기술적으로 “…하는 경우로서 대통령령(○○부령)으로 정하는 경우”와 같은 표현 방식으로 위임 규정을 두는 것은 일반적으로 어떠한 내용을 하위법령으로 정할 것인지 상위법령에서 예측할 수 있도록 하기 위한 것으로서[52], 하위법령에서 이러한 방식으로 위임된 사항을 정할 때에는 “…하는 경우로서”의 기준에 부합하는 사항을 규정해야 할 것인바, 「수도법」 제7조제3항제2호에서 위임 규정을 “그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위”와 같은 방식으로 규정한 것은 대통령령에서 구체적으로 정하게 될 금지행위의 기준을 ‘같은 항 제1호에서 규정한 행위 외에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위’로 제시한 것이고, 이러한 기준에 따라 같은 법 시행령 제12조제1항 각 호에서 규정하고 있는 행위는 이미 ‘상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위’라는 기준을 충족하고 있는 것으로 보아야 할 것[53]이므로, 상수원보호구역에서 행하는 행위가 같은 영 제12조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 행위가 ‘상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위’인지 여부를 개별·구체적으로 살펴볼 필요 없이 같은 법 제7조제3항제2호에 따라 상수원보호구역에서 할 수 없는 행위에 해당한다고 보아야 합니다.

또한 상수원보호구역에서의 금지행위에 관한 수도법령의 입법연혁을 살펴보면, 1991년 12월 14일 법률 제4429호로 전부개정된 「수도법」에서 상수원보호구역 안에서의 금지행위 중 ‘상수원을 직접 오염시킬 수 있는 금지행위’를 대통령령으로 정하도록 하기 위하여[54]

50) 국립국어원 표준국어대사전 참조

51) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례 참조

52) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.19, 20 참조

53) 법제처 2024. 4. 12. 회신 24-0160 해석례, 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례 및 법제처 2023. 7. 20. 회신 23-0441 해석례 등 참조

상수원보호구역 안에서 금지되는 행위 중 하나로 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위'(제5조제3항제2호)를 신설하였고, 같은 호의 위임에 따라 마련된 구 「수도법 시행령」[55] 제8조에서는 "대통령령으로 정하는 금지행위"로 행락·야영 또는 야외취사행위(제3호), 어·패류를 양식하는 행위(제4호) 등을 규정하였는데 이는 상수원의 보호를 위하여 상수원보호구역에서 같은 영 제8조 각 호의 행위를 할 수 없도록 한 취지인바[56], 구 「수도법 시행령」이 전부개정될 당시부터 이미 상수원보호구역에서 금지되는 행위 그 자체를 직접 규정하여 온 것으로 보이는 점에 비추어 볼 때에도, 현행 「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호에 규정된 행위는 개별 행위마다 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위'인지를 따로 살펴보지 않아도 그 자체로 현행 「수도법」 제7조제3항제2호에 따라 상수원보호구역 안에서 금지된다고 보는 것이 수도법령의 입법 연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 「수도법」 제3조제2호에서는 "상수원"이란 음용·공업용 등으로 제공하기 위하여 취수시설(取水施設)을 설치한 지역의 하천·호소(湖沼)·지하수·해수(海水) 등을 말한다고 정의하고 있고, 같은 법 제7조에서 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원보호구역으로 지정(제1항)하여, 상수원보호구역에서는 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위를 할 수 없도록(제3항) 하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 상수원보호구역에서 '건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축·이전·용도변경 또는 제거'(제1호), '입목 및 대나무의 재배 또는 벌채'(제2호) 등을 하려는 경우 시장·군수·구청장 등의 허가[57]를 받도록 하는 등 수도법령에서는 상수원의 경우 국민이 직접 마시는 물로 제공될 수 있는 점을 고려하여 상수원보호구역을 지정하고, 그 수질을 저하시킬 수 있는 행위를 엄격하게 제한하고 있는바, 상수원 보호와 관련된 수도법령의 전체적인 체계에 비추어 볼 때 상수원보호구역 안에서의 금지행위를 규정하고 있는 같은 법 제7조제3항제2호 및 같은 법 시행령 제12조제1항은 '상수원 보호'라는 입법목적을 충분히 달성할 수 있는 방향으로 해석해야 한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 상수원보호구역에서 행하는 「수도법 시행령」 제12조제1항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위'에 해당합니다.

---

54) 제156회 국회(정기회) 제14차 본회의('91.11.20.) 회의록 참조

55) 1992. 12. 9. 대통령령 제13771호로 전부개정되어 1992. 12. 15. 시행된 것을 말하며, 이하 같음

56) 1992. 12. 9. 대통령령 제13771호로 전부개정되어 1992. 12. 15. 시행된 「수도법시행령」 개정이유 참조

57) 대통령령으로 정하는 경미한 행위인 경우에는 신고하도록 함(「수도법」 제7조제4항 단서 참조).

## 관계법령

### 수도법

제7조(상수원보호구역 지정 등) ① 환경부장관은 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원 보호를 위한 구역(이하 "상수원보호구역"이라 한다)으로 지정하거나 변경할 수 있다.

② (생 략)

③ 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서는 다음 각 호의 행위를 할 수 없다.

1. 「물환경보전법」 제2조제7호 및 제8호에 따른 수질오염물질·특정수질유해물질, 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질, 「농약관리법」 제2조제1호에 따른 농약, 「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물, 「하수도법」 제2조제1호·제2호에 따른 오수·분뇨 또는 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 가축분뇨를 사용하거나 버리는 행위. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위는 제외한다.
   가. 취수시설, 정수시설, 「물환경보전법」 제2조제17호에 따른 공공폐수처리시설, 「하수도법」 제2조제9호에 따른 공공하수처리시설 또는 국가·지방자치단체에 소속된 시험·분석·연구기관에서 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 수처리제(「먹는물관리법」 제3조제5호에 따른 수처리제를 말한다), 중화제, 소독제 또는 시약으로 사용하는 행위
   나. 법률 제10976호 수도법 일부개정법률의 시행일(2012년 1월 29일을 말한다), 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질 고시일 또는 상수원보호구역 공고일 이전부터 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질을 사용하고 있는 사업장에서 그 유해화학물질이나 대체 유해화학물질을 사용하는 행위
2. 그 밖에 상수원을 오염시킬 명백한 위험이 있는 행위로서 대통령령으로 정하는 금지행위

④ ~ ⑥ (생 략)

### 수도법 시행령

제12조(상수원보호구역에서의 금지행위) ① 법 제7조제3항제2호에서 "대통령령으로 정하는 금지행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.

1. 가축을 놓아기르는 행위
2. 수영·목욕·세탁·선박운항(수질정화활동, 수질 및 수생태계 조사 등 환경부령으로 정하는 바에 따라 선박을 운항하는 경우는 제외한다) 또는 수면을 이용한 레저행위
3. 행락·야영 또는 야외 취사행위
4. 어패류를 잡거나 양식하는 행위. 다만, 환경부령으로 정하는 자가 하는 환경부령으로 정하는 어로행위는 제외한다.
5. 자동차를 세차하는 행위
6. 「하천법」 제2조제2호에 따른 하천구역에 해당하는 지역에서 농작물을 경작하는 행위. 다만, 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 친환경농수산물(수산물은 제외한다. 이하 같다)을 같은 법 제19조제2항 또는 제34조제2항에 따른 인증기준에 따라 경작하는 행위는 제외한다.

②·③ (생 략)

**질의제목 8** ▶ 안건번호 24-0326

민원인 – 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제10조제1항 후단에 따라 '환경부장관의 권한'으로 보는 범위(「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제10조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」(이하 "환경오염시설법"이라 함) 제10조제1항 각 호 외의 부분에서는 '같은 법 제6조에 따른 허가 또는 변경허가를 받거나 변경신고를 한 경우에는 그 허가, 변경허가 또는 변경신고가 같은 항 각 호의 구분에 따른 허가·변경허가 또는 승인·변경승인을 받거나 신고·변경신고를 한 것으로 보아 같은 항 각 호의 법률을 적용한다'(전단)고 규정하면서, '이 경우 해당 허가·변경허가, 승인·변경승인 또는 신고·변경신고에 따른 시·도지사[58] 등의 권한은 환경부장관의 권한으로 보아 해당 법률을 적용한다'(후단)고 규정하고 있고, 같은 항 제6호에서는 "「폐기물관리법」 제29조제2항·제3항에 따른 폐기물처리시설의 설치 승인·신고 및 변경승인·변경신고: 「폐기물관리법」"이라고 규정하고 있는바,

환경오염시설법 제6조제1항에 따라 환경부장관의 허가(이하 "통합허가"라 함)를 받아 설치한 폐기물처리시설[59](이하 "이 사안 폐기물처리시설"이라 함)을 폐쇄하려는 자가 사전에 「폐기물관리법」 제50조제1항 전단에 따라 폐쇄 신고하려는 경우[60], 해당 사전 폐쇄 신고에 대한 수리의 권한은 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 '환경부장관'의 권한인지, 아니면 「폐기물관리법」 제62조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제1항제4호사목에 따라 '시·도지사'의 권한인지?

58) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사를 말하며(「폐기물관리법 시행령」 제7조제1항제7호 단서 참조), 이하 같음.

59) 「폐기물관리법」 제29조제2항 본문에 따라 환경부장관의 승인을 받아 설치해야 하는 폐기물처리시설로서 같은 법 시행령 제37조제1항제3호에서 규정하고 있는 폐기물처리시설인 경우를 전제함.(참고로 환경오염시설법 제2조제2호에 따라 폐기물처리시설은 "배출시설등"에 해당함)

60) 환경오염시설법 제6조제2항 단서, 같은 법 시행령 제2조제3항 및 같은 영 별표 3 제2호바목에 따라 이 사안 폐기물처리시설을 폐쇄한 경우에 하는 사후신고가 아님을 전제함.

## 02 회답

이 사안 폐기물처리시설을 폐쇄하려는 자가 사전에 「폐기물관리법」 제50조제1항 전단에 따라 폐쇄 신고하려는 경우, 해당 사전 폐쇄 신고에 대한 수리의 권한은 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 환경부장관의 권한입니다.

## 03 이유

환경오염시설법 제6조제1항에서는 통합관리사업장[61]에서 배출시설등[62]을 설치·운영하려는 자는 환경부장관의 허가를 받도록 '통합허가'를 규정하면서, 같은 법 제10조제1항 각 호 외의 부분에서는 이러한 통합허가를 받은 경우 「폐기물관리법」 등과 같은 개별법에 따른 승인 등을 받은 것으로 보아 해당 개별법을 적용하되(전단), 이 경우 시·도지사 등의 권한을 환경부장관의 권한으로 보아 해당 개별법을 적용하도록(후단) 하는 '통합허가에 따른 법률 적용상의 특례'를 두고 있는바, 이 사안 폐기물처리시설을 폐쇄하려는 자가 「폐기물관리법」 제50조제1항 전단에 따라 사전 폐쇄 신고를 하려는 경우, 이 사안 폐기물처리시설이 환경오염시설법 제10조제1항제6호에 따라 「폐기물관리법」 제29조제2항에 따른 폐기물처리시설의 설치 승인을 받은 것으로 보아 「폐기물관리법」을 적용하여 같은 법 제62조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제1항제4호사목에 따라 폐쇄 신고의 수리 권한이 시·도지사에게 있는지, 아니면 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 「폐기물관리법」 제62조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제1항제4호사목에 따라 시·도지사에게 위임된 권한도 환경부장관의 권한으로 보아 폐쇄 신고의 수리 권한이 환경부장관에게 있는지가 문제됩니다.

먼저 환경오염시설법 제10조제1항에서는 통합허가에 대한 법률 적용상의 특례를 규정하고 있는데, '특례'는 원칙적 규정에 대해 특수하고 예외적인 내용을 규정하는 것이고, 본칙에 두는 특례는 특정한 경우에 지속적으로 적용되는 것으로써 일반 규정과의 관계를 명확히 하는 것인바[63], 비록 「폐기물관리법」 제62조제1항 및 같은 법 시행령 제37조제1항제4호사목에서 '같은 법 제50조에 따른 사전 폐쇄 신고의 수리'의 권한을 '시·도지사'에게 위임하고 있다고

61) 환경에 미치는 영향이 큰 업종으로서 대통령령으로 정하는 업종에 속하는 사업장 중 환경오염시설법 제6조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장을 말하며(같은 법 제6조제1항 참조), 이하 같음.

62) 환경오염시설법 제2조제2호에 따른 "배출시설등"을 말하며, 이하 같음.

63) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.656 참조

하더라도, 환경오염시설법 제6조제1항에 따라 통합허가를 받아 설치한 이 사안 폐기물처리시설에 대해서는 같은 법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따른 '특례'가 적용되므로, 「폐기물관리법」 제50조제1항 전단에 따라 이 사안 폐기물처리시설을 사전에 폐쇄 신고하려는 경우, 해당 사전 폐쇄 신고에 대한 수리의 권한은 환경부장관에게 있다고 보는 것이 통합허가와 그에 따른 특례의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 환경오염시설법은 일정 규모 이상의 사업장을 대상으로 종전의 「대기환경보전법」 등 '개별법'에 따라 분산·중복된 배출시설등에 대한 인·허가를 환경오염시설법에 따른 허가로 통합·간소화하기 위하여 제정된 법률로서[64], 사업장에서 발생하는 오염물질 등을 효과적으로 줄이기 위하여 배출시설등을 통합 관리하고, 최적의 환경관리기법을 각 사업장의 여건에 맞게 적용할 수 있는 체계를 구축함으로써 환경기술의 발전을 촉진하고 국민의 건강과 환경을 보호하는 것을 목적(제1조)으로 하는바, 환경오염시설법 제6조제1항에 따라 '환경부장관'의 통합허가를 받아 설치한 이 사안 폐기물처리시설에 대해서는 같은 법 제10조제1항 전단에 따라 「폐기물관리법」과 같은 개별법을 적용함에 있어서도 환경오염시설법 제10조제1항 후단에 따라 '당초 통합허가권자'인 '환경부장관'이 개별법에 따른 허가·변경허가, 승인·변경승인 또는 신고·변경신고에 따른 권한을 행사하도록 하는 것이 일관된 배출시설등의 통합관리가 가능하다는 점에서 법률의 입법목적에 부합하는 해석입니다.

또한 환경오염시설법 제10조에서 통합허가에 따른 법률 적용상의 특례를 규정한 취지는 같은 법 제6조에 따라 통합허가를 받은 경우 개별법의 인허가는 불필요함을 명확히 하여 법 집행 시 혼란을 방지하기 위한 것이므로[65], 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단의 규정은 통합허가를 받은 이후 개별법을 적용하는 경우 개별법령에서 시·도지사의 권한으로 규정하고 있는 사항이라고 하더라도 그 권한을 환경부장관의 권한으로 보아 법 집행의 일관성을 확보하고 혼란을 방지하려는 취지로 해석하는 것이 합리적인바, 폐기물관리법령에서 이 사안 폐기물처리설에 대한 사전 폐쇄 신고의 수리 권한을 '시·도지사'에게 위임하고 있다고 하더라도 통합허가를 받은 경우에는 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 폐기물관리법령에 따른 이 사안 폐기물처리시설에 대한 시·도지사의 권한은 환경부장관의 권한으로 보아 「폐기물관리법」을 적용해야 하는 것이 환경오염시설법 제10조제1항의 입법취지에도 부합합니다.

---

64) 2015. 12. 22. 법률 제13603호로 제정되어 2017. 1. 1. 시행된 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 제정이유 참조

65) 2015. 12. 22. 법률 제13603호로 제정되어 2017. 1. 1. 시행된 「환경오염시설의 통합관리에 관한 법률」 조문별 제정 이유서 참조

따라서 이 사안 폐기물처리시설을 폐쇄하려는 자가 사전에 「폐기물관리법」 제50조제1항 전단에 따라 폐쇄 신고하려는 경우, 해당 사전 폐쇄 신고에 대한 수리의 권한은 환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 '환경부장관'의 권한에 해당합니다.

**법령정비 권고사항**

환경오염시설법 제10조제1항 각 호 외의 부분 후단에 따라 환경부장관의 권한으로 보는 '허가·변경허가, 승인·변경승인 또는 신고·변경신고에 따른 시·도지사 등의 권한'의 범위를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**환경오염시설의 통합관리에 관한 법률**

제6조(통합허가) ① 환경에 미치는 영향이 큰 업종으로서 대통령령으로 정하는 업종에 속하는 사업장 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업장(이하 "통합관리사업장"이라 한다)에서 배출시설등(제10조제1항 각 호의 구분에 따른 허가 또는 승인을 받거나 신고를 하여야 하는 배출시설등만 해당한다)을 설치·운영하려는 자는 환경부장관의 허가를 받아야 한다. (후단 생략)

1.·2. (생 략)

② ~ ⑨ (생 략)

제10조(통합허가에 따른 법률 적용상의 특례) ① 제6조에 따른 허가 또는 변경허가를 받거나 변경신고를 한 경우에는 그 허가, 변경허가 또는 변경신고가 다음 각 호의 구분에 따른 허가·변경허가 또는 승인·변경승인을 받거나 신고·변경신고를 한 것으로 보아 다음 각 호의 법률을 적용한다. 이 경우 해당 허가·변경허가, 승인·변경승인 또는 신고·변경신고에 따른 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 등의 권한은 환경부장관의 권한으로 보아 해당 법률을 적용한다.

1.·5. (생 략)

6. 「폐기물관리법」 제29조제2항·제3항에 따른 폐기물처리시설의 설치 승인·신고 및 변경승인·변경신고: 「폐기물관리법」

② (생 략)

**폐기물관리법**

제50조(폐기물처리시설의 사후관리 등) ① 제29조제2항에 따른 설치승인을 받거나 설치신고를 한 후 폐기물처리시설을 설치한 자(제25조에 따라 폐기물처리업의 허가를 받은 자를 포함한다)는 그가 설치한 폐기물처리시설의 사용을 끝내거나 폐쇄하려면 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관에게

신고하여야 한다. (후단 생략)
② ~ ⑧ (생 략)

**폐기물관리법 시행령**

제37조(권한의 위임) ① 법 제62조제1항에 따라 환경부장관은 다음의 사항에 관한 권한을 시·도지사에게 위임한다.
1. ~ 3. (생 략)
4. 법 제25조제3항에 따른 폐기물처리업자(지정폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리업자는 제외한다)가 설치한 폐기물처리시설 및 제3호에 따른 폐기물처리시설에 관한 다음 각 목의 권한
 가. ~ 바. (생 략)
 사. 법 제50조에 따른 신고의 수리, 개선명령, 시정명령, 대행자의 지정 및 비용징수
 아. ~ 커. (생 략)
5.·6. (생 략)
②·③ (생 략)

**질의제목 9** ▶ 안건번호 24-0355

민원인 – 폐기물 중간재활용업자는 「폐기물관리법」 제25조제11항에 따른 변경신고를 통해 음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용 대상에 추가할 수 있는지(「폐기물관리법」 제25조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「폐기물관리법」 제25조제1항 전단에서는 폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업(이하 "폐기물처리업"이라 함)으로 하려는 자(음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자와 폐기물처리 신고자는 제외한다)는 폐기물 처리 사업계획서를 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 환경부장관이나 시·도지사는 제1항에 따라 제출된 폐기물처리사업계획서를 검토한 후 그 적합 여부를 폐기물처리사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항 전단에서는 제2항에 따라 적합통보를 받은 자는 그 통보를 받은 날부터 일정기한 이내에 환경부령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 업종, 영업대상 폐기물 및 처리분야별로 환경부장관 또는 시·도지사의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있는 한편,

「폐기물관리법」 제25조제11항에서는 같은 조 제3항에 따라 허가를 받은 자가 환경부령으로 정하는 중요사항을 변경하려면 변경허가를 받아야 하고, 그 밖의 사항 중 환경부령으로 정하는 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따른 같은 법 시행규칙 제33조제1항제6호에서는 폐기물처리업의 변경신고 대상으로서 "재활용 대상 폐기물의 변경(별표 4의2에 따른 재활용의 세부 유형은 변경하지 않고 재활용하려는 폐기물을 추가하는 경우만 해당한다)"을 규정하고 있는바,

「폐기물관리법」 제25조제3항에 따라 폐기물처리업 중 폐기물 중간재활용업[66]의 허가를 받은 자(이하 "폐기물 중간재활용업자"라 함)는 같은 조 제11항 및 같은 법 시행규칙 제33조제1항제6호에 따른 변경신고를 통해 '음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물'을 재활용 대상 폐기물에 추가[67]할 수 있는지?

66) 「폐기물관리법」 제25조제5항제5호에 따른 '폐기물 중간재활용업'을 말하며, 이하 같음

67) 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4의2에 따른 재활용의 세부 유형은 변경하지 않는 것을 전제로 함

## 02 회답

폐기물 중간재활용업자는 「폐기물관리법」 제25조제11항 및 같은 법 시행규칙 제33조제1항제6호에 따른 변경신고를 통해 '음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물'을 재활용 대상 폐기물에 추가할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 「폐기물관리법」 제25조제11항에 따르면, 같은 조 제3항에 따른 폐기물처리업 허가를 받은 자가 환경부령으로 정하는 일정 사항을 변경하려면 변경신고를 해야 하는데, 이 때 변경신고는 당초 폐기물처리업 허가를 받은 사항 중 일부를 변경하여 그 변경된 내용대로 '허가 대상 폐기물처리업'을 영위하기 위한 것인바, 이 사안과 같이 폐기물 중간재활용업의 허가를 받은 자가 변경신고를 통해 재활용 대상 폐기물을 추가하려는 경우에는 해당 폐기물을 재활용하는 영업이 같은 법 제25조제3항에 따른 허가 대상 폐기물처리업에 해당해야 할 것입니다.

그런데 「폐기물관리법」 제25조제1항 전단에서 폐기물 처리 사업계획서를 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 하는 "폐기물처리업을 하려는 자"에는 "음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자"는 제외한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 그 제출된 폐기물 처리사업계획서의 적합성을 통보하도록 규정하고 있는 한편, 같은 조 제3항에서는 "제2항에 따라 적합통보를 받은 자"에 한정하여 폐기물처리업의 허가를 받도록 규정하고 있으므로, "음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용"하는 것은 「폐기물관리법」 제25조제1항·제2항에 따른 폐기물 처리사업계획서 제출과 그 적합 통보 대상 및 같은 조 제3항에 따른 폐기물처리업 허가의 대상이 아니라고 해석하는 것이 관련 규정의 문언 및 체계에 부합하는 해석이라고 할 것인바, 같은 조 제11항에 따라 같은 조 제3항에 따른 허가 대상 폐기물처리업에 해당하지 않는 '음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물'의 재활용업을 변경신고할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 구 「폐기물관리법」[68] 제2조제6호에서는 같은 조 제7호에 따른 재활용을 포함한 중간처리와 최종처리를 "처리"로 정의하고, 같은 법 제25조제5항제2호에서는 폐기물

68) 2010. 7. 23. 법률 제10389호로 일부개정되기 전의 것을 말함.

중간처리업의 영업 내용을 규정하면서 “생활폐기물을 재활용하는 경우는 제외한다”고 규정하여 생활폐기물을 재활용하는 경우는 폐기물 중간처리업에 해당하지 않았었고, 2010년 7월 23일 법률 제10389호로 일부개정된 「폐기물관리법」에서는 허가 대상인 재활용 전문 중간처리업과 신고 대상인 재활용 신고자를 허가 대상인 폐기물 재활용업으로 통합하면서 폐기물 재활용업의 업종을 폐기물 중간재활용업, 폐기물 최종재활용업 및 폐기물 종합재활용업으로 세분화하여 현행과 같은 내용으로 개정하였는데, 이러한 개정을 통해 폐기물 재활용업을 체계적으로 구분하여 허가 대상으로 함으로써 폐기물 재활용업에 대한 관리를 강화하려는 것[69] 외에 「폐기물관리법」 제25조제3항에 따른 허가 대상 폐기물처리업에 생활폐기물을 재활용하는 경우를 포함하려는 취지가 있다고 보기는 어려운바, 이러한 폐기물관리법령의 입법연혁 및 개정취지에 비추어 보더라도 폐기물관리법령상 ‘음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물’의 재활용업은 인정되지 않는다고 할 것입니다.

한편 「폐기물관리법」 제25조제1항 전단에서 폐기물 처리 사업계획서 제출에 대하여 규정하면서 “음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자는 제외한다”고 규정하고 있는 것은 ‘음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물’의 재활용업을 허가 대상에서 제외하는 것이 아니라, 폐기물처리업 허가의 사전 절차인 폐기물 처리 사업계획서 제출 및 적합성 통보 대상에서만 제외하려는 것으로서 ‘음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물’의 재활용업 허가가 가능하므로 이 사안의 폐기물 중간재활용업자는 「폐기물관리법」 제25조제11항 및 같은 법 시행규칙 제33조제1항제6호에 따른 변경신고를 통해 ‘음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물’을 재활용 대상 폐기물에 추가할 수 있다는 의견이 있습니다.

그러나 2010년 7월 23일 법률 제10389호로 일부개정된 「폐기물관리법」 제25조제17항에서는 폐기물 재활용업을 허가제로 전환하는 데 따르는 부담을 완화하기 위하여 폐기물 재활용업을 하려는 자나 산업단지나 재활용단지에서 폐기물처리업을 하려는 자에 대한 사업계획서 사전 적합성 검토 절차를 생략하도록[70] 사업계획서 사전 적합성 검토 절차 생략 대상을 별도로 규정하였고, 이를 현재도 동일하게 유지하고 있는 사실에 비추어 볼 때, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 폐기물 중간재활용업자는 「폐기물관리법」 제25조제11항 및 같은 법 시행규칙 제33조제1항제6호에 따른 변경신고를 통해 음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용 대상 폐기물에 추가할 수 없습니다.

---

69) 2010. 7. 23. 법률 제10389호로 일부개정된 「폐기물관리법」 개정이유 참조

70) 2010. 7. 23. 법률 제10389호로 일부개정된 「폐기물관리법」 개정이유 참조

**법령정비 권고사항**

「폐기물관리법」 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가 대상에 음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물이 포함되지 않는 점을 법령에 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**폐기물관리법**

제25조(폐기물처리업) ①폐기물의 수집·운반, 재활용 또는 처분을 업(이하 "폐기물처리업"이라 한다)으로 하려는 자(음식물류 폐기물을 제외한 생활폐기물을 재활용하려는 자와 폐기물처리 신고자는 제외한다)는 환경부령으로 정하는 바에 따라 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 폐기물 처리 사업계획서를 환경부장관에게 제출하고, 그 밖의 폐기물을 대상으로 하는 경우에는 시·도지사에게 제출하여야 한다. 환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 때에도 또한 같다.

② 환경부장관이나 시·도지사는 제1항에 따라 제출된 폐기물 처리사업계획서를 다음 각 호의 사항에 관하여 검토한 후 그 적합 여부를 폐기물처리사업계획서를 제출한 자에게 통보하여야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

③ 제2항에 따라 적합통보를 받은 자는 그 통보를 받은 날부터 2년(제5항제1호에 따른 폐기물 수집·운반업의 경우에는 6개월, 폐기물처리업 중 소각시설과 매립시설의 설치가 필요한 경우에는 3년) 이내에 환경부령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 업종, 영업대상 폐기물 및 처리분야별로 지정폐기물을 대상으로 하는 경우에는 환경부장관의, 그 밖의 폐기물을 대상으로 하는 경우에는 시·도지사의 허가를 받아야 한다. 이 경우 환경부장관 또는 시·도지사는 제2항에 따라 적합통보를 받은 자가 그 적합통보를 받은 사업계획에 따라 시설·장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 허가신청을 한 때에는 지체 없이 허가하여야 한다.

④ ~ ⑩ (생 략)

⑪ 제3항에 따라 허가를 받은 자가 환경부령으로 정하는 중요사항을 변경하려면 변경허가를 받아야 하고, 그 밖의 사항 중 환경부령으로 정하는 사항을 변경하려면 변경신고를 하여야 한다.

⑫ ~ (17) (생 략)

**폐기물관리법 시행규칙**

제33조(폐기물처리업의 변경신고) ① 법 제25조제11항에 따라 폐기물처리업의 변경신고를 하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 5. (생 략)
6. 재활용 대상 폐기물의 변경(별표 4의2에 따른 재활용의 세부 유형은 변경하지 않고 재활용하려는 폐기물을 추가하는 경우만 해당한다)

7. 폐기물 재활용 유형의 변경(재활용 시설 또는 해당 시설의 소재지가 변경되지 않는 경우만 해당한다)
8. 별표 7에 따른 기술능력의 변경

② (생  략)

**질의제목 10** ▶ 안건번호 24-0367

환경부 – 법률 제8014호 「하수도법」 부칙 제6조제1항에 따라 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 받은 자로 보는 범위(법률 제8014호 「하수도법」 부칙 제6조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

2006년 9월 27일 법률 제8014호로 전부개정되어 2007년 9월 28일 시행된 「하수도법」(이하 "개정법률"이라 함) 제45조에서는 분뇨를 수집(개인하수처리시설의 내부청소를 포함함)·운반하는 영업(이하 "분뇨수집·운반업"이라 함)을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 부칙 제6조제1항에서는 개정법률 시행 당시 종전의 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」[71](이하 "구 오수분뇨법"이라 함) 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업 또는 정화조청소업의 허가를 받은 자는 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 받은 자로 본다고 규정하고 있는바,

개정법률 시행 당시 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가를 각각 받아 2개 업종을 함께 영위하고 있던 자는 개정법률 부칙 제6조제1항에 따라 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 2개 받은 자로 보아야 하는지?[72]

## 02 회답

개정법률 시행 당시 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가를 각각 받아 2개 업종을 함께 영위하고 있던 자는 개정법률 부칙 제6조제1항에 따라 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 2개 받은 자로 보아야 합니다.

---

71) 2006. 9. 27. 법률 제8014호로 전부개정되어 2007. 9. 28. 시행된 하수도법에 따라 타법폐지되기 전의 것을 말하며, 이하 같음.

72) 개정법률이 시행된 2007. 9. 28. 당시부터 2011. 4. 5. 법률 제10552호로 「하수도법」이 일부개정되어 2011. 10. 6. 시행되기 전까지 개정법률 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 2개 받은 자로 보는지에 관한 사항임을 전제로 함.

## 03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것인데,[73] 개정법률 제45조에서는 구 오수분뇨법 제35조에서 별개의 업종으로 구분하고 있던 분뇨등수집·운반업과 정화조청소업을 분뇨수집·운반업으로 통합하면서, 같은 법 부칙 제6조제1항에서는 개정법률 시행 당시 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업 또는 정화조청소업의 허가를 받은 자는 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 받은 자로 본다고 규정하는 한편, 개정법률 시행 당시 분뇨등수집·운반업 또는 정화조청소업에 대한 복수의 허가를 받은 자에 대해서는 별도의 명시적인 규정을 두고 있지 않습니다.

그런데 법령의 개정에 따라 부칙에 규정되는 경과조치는 구법질서에서 신법질서로의 이행과정에서 나타나는 제도변화와 법적 안정성을 적절히 조화시키는 기능을 수행하고, 특정 대상에 대한 신구법령의 적용관계를 분명하게 규정함으로써 종전의 규정에 따라 성립된 기득권을 보호하려는 성격을 가지는 것으로서[74], 개정법률에서 부칙 제6조제1항을 둔 취지도 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업 또는 정화조청소업의 허가를 받은 자에 대하여는 해당 업종이 개정법률에 따라 '분뇨수집·운반업'으로 통합된 이후에도 구 오수분뇨법에서 인정하고 있던 법적 지위를 그대로 인정하려는 것인바[75], 개정법률 시행 당시 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가를 각각 받아 2개 업종을 함께 영위하고 있던 자의 경우에는 개정법률 부칙 제6조제1항에 따라 분뇨수집·운반업의 허가를 2개 받은 자로 보는 것이 구 오수분뇨법령에 따라 성립된 기득권을 보호하고 그 법적 지위를 그대로 인정하려는 경과조치의 성격 및 같은 규정의 입법취지에 부합하는 해석일 것입니다.

또한 개정법률 부칙 제6조제3항에서는 "시장·군수·구청장[76]이 구 오수분뇨법에 따라 분뇨 등 관련 영업을 허가함에 있어서 그 영업구역 또는 영업대상을 정하거나 그 밖의 조건을 붙인

73) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

74) 법제처 2021. 6. 4. 회신 21-0070 해석례 참조

75) 법제처 2008. 2. 29. 회신 07-0470 해석례 참조

76) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.

경우에는 제45조제5항의 개정규정에 따라 그 영업구역 또는 영업대상을 정하거나 그 밖의 조건을 붙인 것으로 본다"고 규정하고 있는데, 이는 개정법률이 시행된 이후에도 구 오수분뇨법 제35조에 따라 허가받은 대로 분뇨등수집·운반업과 정화조청소업의 영업대상이 법률이 개정된 이후에도 그대로 유지될 수 있도록 한 것인바[77], 개정법률에 따라 업종이 통합되었다고 하더라도 통합된 업종간의 영업대상이 구분되는 이상 종전의 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가는 별개로 각각 인정된다고 보는 것이 개정법률 부칙 제6조제3항의 규정취지에도 부합하는 해석입니다.

그리고 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 될 것인데[78], 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가를 각각 받아 2개 업종을 함께 영위하고 있던 자를 개정법률 제45조에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 1개만 받은 자로 본다고 해석하게 된다면, 이는 법령의 명시적인 근거 없이 사업자가 허가권자로부터 받은 2개 허가 중 1개의 허가에 대한 효력만을 인정하는 것이고, 그에 따라 사업자는 개정법률 부칙 제6조제3항에 따라 각각 인정받은 영업대상 중 일부를 상실하게 됨은 물론, 2개 중 1개의 영업에 대해서는 그 사업을 양도할 수 없게 되어 향후 재산상의 손해가 발생하게 될 수도 있는바, 이는 법령의 명시적인 근거 없이 사업자에게 불리한 방향으로 확장·유추해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 개정법률 시행 당시 구 오수분뇨법 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업의 허가와 정화조청소업의 허가를 각각 받아 2개 업종을 함께 영위하고 있던 자는 개정법률 부칙 제6조제1항에 따라 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 2개 받은 자로 보아야 합니다.

77) 법제처 2008. 2. 29. 회신 07-0470 해석례 및 2011. 4. 5. 법률 제10552호로 전부개정되어 2011. 10. 6. 시행된 「하수도법」 개정이유 참조

78) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

## 관계법령

### 하수도법(2006년 9월 27일 법률 제8014호로 전부개정된 것)

제45조(분뇨수집·운반업) ① 분뇨를 수집(개인하수처리시설의 내부청소를 포함한다)·운반하는 영업(이하 "분뇨수집·운반업"이라 한다)을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술인력 등의 요건을 갖추어 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항 중 환경부령이 정하는 중요한 사항을 변경하고자 하는 때에는 시장·군수·구청장에게 변경신고를 하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

### 법률 제8014호 하수도법 부칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 폐지) 오수·분뇨및축산폐수의처리에관한법률은 이를 폐지한다.

제6조(분뇨 등 관련 영업에 관한 경과조치) ① 이 법 시행당시 종전의 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」 제35조의 규정에 따라 분뇨등수집·운반업 또는 정화조청소업의 허가를 받은 자는 제45조의 개정규정에 따른 분뇨수집·운반업의 허가를 받은 자로 본다.

② (생 략)

③ 시장·군수·구청장이 종전의 「오수·분뇨 및 축산폐수의 처리에 관한 법률」에 따라 분뇨 등 관련 영업을 허가함에 있어서 그 영업구역 또는 영업대상을 정하거나 그 밖의 조건을 붙인 경우에는 제45조제5항의 개정규정에 따라 그 영업구역 또는 영업대상을 정하거나 그 밖의 조건을 붙인 것으로 본다.

**질의제목 11** ▶ 안건번호 24-0465

민원인 – 법률 제19663호 「실내공기질 관리법」 시행일 전 사업계획승인을 받은 신축 공동주택의 시공자가 시행일 이후 실내공기질을 측정하는 경우 적용되는 실내공기질의 측정 방법(「실내공기질 관리법」 제9조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

구 「실내공기질 관리법」(2023년 8월 16일 법률 제19663호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 "구 실내공기질법"이라 함) 제9조제1항에서는 신축되는 공동주택[79]의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 "시장·군수등"이라 함)에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다고 규정하고 있던 것을, 2023년 8월 16일 법률 제19663호로 일부개정된 「실내공기질 관리법」(이하 "개정 실내공기질법"이라 함) 제9조제1항에서는 신축되는 공동주택의 시공자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 선정된 입주예정자의 입회하에 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 스스로 측정하거나 환경부령으로 정하는 자로 하여금 측정하도록 하여 그 측정결과를 시장·군수등에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 부칙에서는 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다고 규정하고 있고, 별도의 적용례나 경과조치는 두고 있지 않은바,

개정 실내공기질법 시행일 전에 사업계획승인[80]을 받은 신축 공동주택의 시공자가 시행일 이후 실내공기질을 측정하는 경우 입주예정자 입회하에 실내공기질을 측정하도록 한 개정 실내공기질법 제9조제1항이 적용되는지?

79) 「실내공기질 관리법」 제3조제2항 및 같은 법 시행령 제2조제3항에 따라 100세대 이상의 공동주택을 말하며, 이하 같음
80) 「주택법」 제15조에 따른 사업계획의 승인을 말하며, 이하 같음

## 02 회답

개정 실내공기질법 시행일 전에 사업계획승인을 받은 신축 공동주택의 시공자가 시행일 이후 실내공기질을 측정하는 경우 입주예정자 입회하에 실내공기질을 측정하도록 한 개정 실내공기질법 제9조제1항이 적용됩니다.

## 03 이유

먼저 법령은 일반적으로 장래 발생하는 법률관계를 규율하고자 제정·개정되는 것이어서, 법령이 개정되어 새로운 법질서가 마련된 경우에 구법과 신법의 적용상 혼란을 방지하고 제도의 변화와 법적 안정성을 조화시키기 위하여 신법 조항이 어떤 사람 또는 사항에 대하여 적용되는지 적용관계를 규정하는 적용례를 두거나 일정한 사람이나 사항에 대하여 구법의 규정을 적용하도록 하는 경과조치를 두는 경우가 있는데, 이러한 적용례나 경과조치를 두지 않았다면 신법은 그 시행 후에 발생하거나 시행 당시 진행 중인 사실관계나 법률관계에 대하여 적용되는 것이 원칙[81]인바, 이 사안과 같이 개정규정에 별도의 적용례나 경과조치를 두지 않고 시행일만을 규정한 경우에는 그 시행일 이후의 사실관계나 법률관계에 대해서는 원칙적으로 개정규정이 적용된다고 할 것이므로, 해당 규정의 시행일 전에 사업계획승인을 받은 공동주택의 시공자라 하더라도 개정규정의 시행일 이후에 실내공기질을 측정하려는 경우에는 개정 실내공기질법 제9조제1항이 적용되어 입주예정자 입회하에 실내공기질의 측정이 이루어져야 할 것입니다.

그리고 법령 부칙의 적용례 규정은 신·구 법령의 변경과정에 있어서 해석상 논란을 사전에 방지하기 위하여 신 법령의 적용시기 또는 적용대상 등을 구체적으로 규정하는 것으로서[82], 실내공기질법령상 신축 공동주택의 실내공기질 측정 의무 관련 개정에 대해 부칙에서 적용례를 둔 사례를 살펴보면, 2003년 5월 29일 법률 제6911호로 전부개정된 다중이용시설등의 실내공기질관리법 제9조에서 신축 공동주택의 실내공기질 측정 의무를 최초로 신설하면서 같은 법 부칙에서는 공동주택의 실내공기질 관리에 관한 제9조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 사업계획의 승인 또는 건축허가를 신청하는 분부터 적용한다고 규정하였고, 2016년 12월 22일 환경부령 제681호로 일부개정된 「실내공기질 관리법 시행규칙」 제7조제4항

81) 법제처 2010. 12. 23. 회신 10-0423 해석례, 법제처 2011. 3. 24. 회신 11-0008 해석례 참조

82) 법제처 2016. 7. 21. 회신 16-0248 해석례, 법제처 2015. 8. 3. 회신 15-0387 해석례 참조

제3호에서는 실내공기질 측정결과를 시공자의 인터넷 홈페이지에도 공고하도록 개정하여 공고 장소 등을 추가하면서 같은 규칙 부칙 제2조에서 이 규칙 시행 이후 신축 공동주택의 실내공기질 측정결과를 공고하는 경우부터 적용한다고 규정하였던바, 이와 같이 개정규정에 따라 적용례가 필요한 경우 그 적용시기 및 대상을 부칙에서 별도로 규정하였던 반면, 이 사안과 같이 개정 실내공기질법 제9조제1항의 개정에 관하여 별도의 적용례가 없는 경우에는 같은 법의 시행일 당시 사업계획승인 여부와는 관계없이 개정 실내공기질법 시행일 이후 실내공기질 측정을 실시하는 경우부터 적용한다고 해석하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

또한 개정 실내공기질법 제9조제1항은 실내공기질 측정에 대한 신뢰를 확보하고 측정의 공정성을 담보하기 위하여 신축되는 공동주택의 실내공기질 측정 시 입주예정자의 입회하에 측정하도록 개정된 것[83]으로서, 이러한 개정에 대하여 그 적용 대상이나 시기에 대하여 별도의 적용례를 두고 있지 않은 이 사안의 경우에는 같은 법의 시행일 당시 사업계획승인 여부와는 관계없이 개정규정의 시행 이후 실내공기질 측정을 실시하는 경우부터는 모두 개정규정을 적용하여 실내공기질 측정의 신뢰를 확보하는 것이 개정규정의 취지라고 할 것입니다.

따라서 개정 실내공기질법 시행일 전에 사업계획승인을 받은 신축 공동주택의 시공자가 시행일 이후 실내공기질을 측정하는 경우 입주예정자 입회하에 실내공기질을 측정하도록 한 개정 실내공기질법 제9조제1항이 적용됩니다.

**관계법령**

**구 실내공기질 관리법(2023. 8. 16. 법률 제19663호로 일부개정되기 전의 것)**

제9조(신축 공동주택의 실내공기질 관리) ① 신축되는 공동주택의 시공자는 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 측정하여 그 측정결과를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다.
② ~ ⑤ (생 략)

**실내공기질 관리법(2023. 8. 16. 법률 제19663호로 일부개정된 것)**

제9조(신축 공동주택의 실내공기질 관리) ① 신축되는 공동주택의 시공자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 선정된 입주예정자의 입회하에 시공이 완료된 공동주택의 실내공기질을 스스로 측정하거나 환경부령으로 정하는 자로 하여금 측정하도록 하여 그 측정결과를 특별자치시장·특별자치도지사·

83) 2020. 10. 5. 의안번호 제2104384호로 발의된 실내공기질 관리법 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서

시장·군수·구청장에게 제출하고, 입주 개시전에 입주민들이 잘 볼 수 있는 장소에 공고 하여야 한다.
② ~ ⑤ (생 략)

**법률 제19663호 실내공기질 관리법 일부개정법률 부칙**

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

**질의제목 12** ▶ 안건번호 24-0492, 24-0587

민원인 – 「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항에서 규정하고 있는 '20일 이상 40일 이내'의 공람기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하는지 등(「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

가. 「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항에서는 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 「환경영향평가법」 제12조제2항에 따라 전략환경영향평가서 초안을 제출한 날부터 10일 이내에 개발기본계획의 개요, 전략환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소 등의 사항을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 40일 이내의 범위에서 전략환경영향평가 대상지역의 주민 등이 공람할 수 있게 하여야 하되, 이 경우 공휴일 및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는바,

「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항에서 규정하고 있는 '20일 이상 40일 이내'의 공람기간(이하 "전략환경영향평가서 초안 공람기간"이라 함)을 계산할 때 기간의 초일을 산입하는지[84]?

나. 「환경영향평가법 시행령」 제36조제1항에서는 '주관 시장·군수·구청장[85]은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 같은 영 제35조제1항에 따라 환경영향평가서 초안이 접수된 날부터 10일 이내에 사업의 개요, 환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소 등의 사항을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 60일 이내의 범위에서 환경영향평가 대상지역의 주민 등이 공람할 수 있게 하여야 하되, 이 경우 공휴일 및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는바,

84) 그 공람기간이 오전 0시부터 시작하는 경우가 아님을 전제함.

85) 환경영향평가 대상사업의 사업지역을 관할하는 시장·군수·구청장(해당 사업지역이 둘 이상의 시·군·구에 걸치는 경우에는 해당 사업지역의 면적 또는 길이가 가장 많이 포함되는 지역을 관할하는 시장·군수·구청장)을 말하며(「환경영향평가법 시행령」 제35조제1항제2호 참조), 이하 같음.

「환경영향평가법 시행령」 제36조제1항에서 규정하고 있는 '20일 이상 60일 이내'의 공람기간(이하 "환경영향평가서 초안 공람기간"이라 함)을 계산할 때 기간의 초일을 산입하는지[86]?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않습니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항에서는 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 「환경영향평가법」 제12조제2항에 따라 전략환경영향평가서 초안을 제출한 날부터 10일 이내에 개발기본계획의 개요, 전략환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소 등의 사항을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 40일 이내의 범위에서 전략환경영향평가 대상지역의 주민 등이 공람할 수 있게 하여야 하되, 이 경우 공휴일 및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는데, 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 초일 산입 여부에 대해서는 환경영향평가법령에서 특별한 규정을 두고 있지 않습니다.

이와 관련하여 행정의 원칙과 기본사항을 규정하고 있는 「행정기본법」 제6조제1항에서는

86) 그 공람기간이 오전 0시부터 시작하는 경우가 아님을 전제함.

'행정에 관한 기간의 계산에 관하여는 같은 법 또는 다른 법령등[87]에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민법」을 준용한다'고 규정하고 있고, 「행정기본법」 제6조제2항제1호에서는 '법령등 또는 처분에서 국민의 권익을 제한하거나 의무를 부과하는 경우 권익이 제한되거나 의무가 지속되는 기간의 계산은 기간을 일로 정한 경우 기간의 첫날을 산입한다[88]'고 규정하고 있으며, 「민법」 제155조에서는 '기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 같은 법 제1편제6장(같은 법 제155조부터 제161조까지)의 규정에 의한다'고 규정하고 있습니다.

그런데 환경영향평가법령상 전략환경영향평가서 초안 공람기간은 전략환경영향평가 대상지역의 주민이 전략환경영향평가 초안의 내용을 보고 확인할 수 있는 기간으로서 「행정기본법」 제6조제2항에서 규정하고 있는 국민의 권익을 제한하거나 의무를 부과하는 경우 권익이 제한되거나 의무가 지속되는 기간으로 볼 수 없으므로 「행정기본법」 제6조제1항이 적용된다고 할 것이고, 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 초일 산입 여부에 대해서는 환경영향평가법령, 「행정기본법」 또는 다른 법령등에서 특별한 규정을 두고 있지 않으므로 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때에는 「민법」 제155조 및 제157조의 규정을 준용해야 할 것[89]인바, 같은 법 제157조 전단에서는 '기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다'고 규정하고 있고, 「환경영향평가법 시행령」 제13조제1항에서는 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 '20일 이상 40일 이내'로 규정하여 기간을 '일'로 정하고 있으므로 해당 기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않는다고 보아야 합니다[90].

따라서 전략환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

「환경영향평가법 시행령」 제36조제1항에서는 주관 시장·군수·구청장은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 같은 영 제35조제1항에 따라 환경영향평가서 초안이 접수된 날부터 10일 이내에 사업의 개요, 환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소 등을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 60일 이내의 범위에서 주민 등이 공람할 수

87) 「행정기본법」 제2조제1호에 따른 법령등을 말하며, 이하 같음.

88) 다만, 기간의 첫날을 산입하는 기준에 따르는 것이 국민에게 불리한 경우에는 그러하지 아니함(「행정기본법」 제6조제2항 단서 참조)

89) 대법원 2020. 3. 2. 선고 2019다243420 판결례 참조

90) 법제처 2020. 10. 6. 회신 20-0402 해석례 참조

있게 해야 하되, 이 경우 공휴일 및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는데, 환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 초일 산입 여부에 대해서는 환경영향평가법령에서 특별한 규정을 두고 있지 않습니다.

이와 관련하여 행정의 원칙과 기본사항을 규정하고 있는 「행정기본법」 제6조제1항에서는 '행정에 관한 기간의 계산에 관하여는 같은 법 또는 다른 법령등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민법」을 준용한다'고 규정하고 있고, 「행정기본법」 제6조제2항제1호 에서는 '법령등 또는 처분에서 국민의 권익을 제한하거나 의무를 부과하는 경우 권익이 제한되거나 의무가 지속되는 기간의 계산은 기간을 일로 정한 경우 기간의 첫날을 산입한다[91]'고 규정하고 있으며, 「민법」 제155조에서는 '기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 같은 법 제1편제6장(같은 법 제155조부터 제161조까지)의 규정에 의한다'고 규정하고 있습니다.

그런데 환경영향평가법령상 환경영향평가서 초안 공람기간은 환경영향평가 대상지역의 주민이 전략환경영향평가 초안의 내용을 보고 확인할 수 있는 기간으로서 「행정기본법」 제6조제2항에서 규정하고 있는 국민의 권익을 제한하거나 의무를 부과하는 경우 권익이 제한되거나 의무가 지속되는 기간으로 볼 수 없으므로 「행정기본법」 제6조제1항이 적용된다고 할 것이고, 환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 초일 산입 여부에 대해서는 환경영향평가법령, 「행정기본법」 또는 다른 법령등에서 특별한 규정을 두고 있지 않으므로 환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때는 「민법」 제155조 및 제157조의 규정을 준용해야 할 것[92]인바, 같은 법 제157조 전단에서는 '기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다'고 규정하고 있고, 「환경영향평가법 시행령」 제36조제1항에서는 환경영향평가서 초안 공람기간을 '20일 이상 60일 이내'로 규정하여 기간을 '일'로 정하고 있으므로 해당 기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않는다고 보아야 합니다[93].

따라서 환경영향평가서 초안 공람기간을 계산할 때 기간의 초일을 산입하지 않습니다.

---

91) 다만, 기간의 첫날을 산입하는 기준에 따르는 것이 국민에게 불리한 경우에는 그러하지 아니함(「행정기본법」 제6조제2항 각 호 외의 부분 단서)

92) 대법원 2020. 3. 2. 선고 2019다243420 판결례 참조

93) 법제처 2020. 10. 6. 회신 20-0402 해석례 참조

관계법령

**환경영향평가법**

제13조(주민 등의 의견 수렴) ① 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 개발기본계획에 대한 전략환경영향평가서 초안을 공고·공람하고 설명회를 개최하여 해당 평가 대상지역 주민의 의견을 들어야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 범위의 주민이 공청회의 개최를 요구하면 공청회를 개최하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항 및 제2항에 따른 공고·공람, 설명회 또는 공청회 개최, 그 밖에 의견 수렴 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제25조(주민 등의 의견 수렴) ① 사업자는 제24조에 따라 결정된 환경영향평가항목등에 따라 환경영향평가서 초안을 작성하여 주민 등의 의견을 수렴하여야 한다.

② 제1항에 따른 환경영향평가서 초안의 작성 및 주민 등의 의견 수렴 절차에 관하여는 제12조 및 제13조를 준용한다. 다만, 주민에 대한 공고 및 공람은 환경영향평가 대상사업의 사업지역을 관할하는 시장(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제11조제2항에 따른 행정시장을 포함한다)·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)이 하여야 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

⑥ 제1항에 따른 환경영향평가서 초안의 작성방법과 제2항 단서에 따른 공고·공람의 방법 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**환경영향평가법 시행령**

제13조(전략환경영향평가서 초안의 공고·공람 등) ① 개발기본계획을 수립하려는 행정기관의 장은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 법 제12조제2항에 따라 전략환경영향평가서 초안을 제출한 날부터 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 전국을 보급지역으로 하여 발행되는 일반일간신문(이하 "일간신문"이라 한다)과 전략환경영향평가 대상지역을 주된 보급지역으로 하여 발행되는 일반일간신문(이하 "지역신문"이라 한다)에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 40일 이내의 범위에서 전략환경영향평가 대상지역의 주민(이하 이 장에서 "주민"이라 한다) 등이 공람할 수 있게 하여야 한다. 이 경우 공휴일 및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다.

1. 개발기본계획의 개요
2. 전략환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소
3. 전략환경영향평가서 초안에 대한 의견(공청회 개최 여부에 대한 의견을 포함한다)의 제출시기 및 방법

②·③ (생 략)

제36조(환경영향평가서 초안의 공고·공람 등) ① 주관 시장·군수·구청장은 천재지변 등 특별한 사유가 없으면 제35조제1항에 따라 환경영향평가서 초안이 접수된 날부터 10일 이내에 다음 각 호의 사항을 일간신문과 지역신문에 각각 1회 이상 공고하고, 20일 이상 60일 이내의 범위에서 환경영향평가 대상지역의 주민(이하 이 장에서 "주민"이라 한다) 등이 공람할 수 있게 하여야 한다. 이 경우 공휴일

및 토요일은 공람기간에 산입하지 아니한다.
1. 사업의 개요
2. 환경영향평가서 초안에 대한 공람 기간 및 장소
3. 환경영향평가서 초안에 대한 의견(공청회 개최 여부에 대한 의견을 포함한다)의 제출 시기 및 방법
②·③ (생 략)

**질의제목 13** ▶ 안건번호 24-0523, 24-0589

환경부 – '폐기물 인계·인수에 관한 사항'과 '폐기물처리현장정보' 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우가 영업정지 명령 대상 등에 포함되는지 여부(「폐기물관리법」 제27조제2항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「폐기물관리법」 제18조제3항 본문에서는 환경부령으로 정하는 사업장폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자(이하 "사업장폐기물운반자등"이라 함)는 그 폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 환경부령으로 정하는 폐기물 처리 현장정보(이하 "폐기물처리현장정보"라 함)를 환경부령으로 정하는 바에 따라 같은 법 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다고 규정하면서,

「폐기물관리법」 제27조제2항제3호에서는 환경부장관이나 시·도지사가 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있는 경우로 '폐기물처리업자[94]가 같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램[95]에 입력하지 아니한 경우'를 규정하고 있고,

「폐기물관리법」 제48조제1항제5호에서는 부적정처리폐기물[96]이 발생하면 환경부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 기간을 정하여 폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입 정지 등 필요한 조치를 명할 수 있는 대상으로 '부적정처리폐기물과 관련하여 같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니하거나 거짓으로 입력한 자'를 규정하고 있는바,

94) 「폐기물관리법」 제25조제3항에 따른 폐기물처리업의 허가를 받은 자를 말하며(「폐기물관리법」 제25조제8항 참조), 이하 같음.

95) 「폐기물관리법」 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램을 말하며, 이하 같음.

96) 「폐기물관리법」 제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 같은 법 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 맞지 아니하게 처리되거나 같은 법 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 버려지거나 매립되는 폐기물을 말하며(「폐기물관리법」 제48조제1항 참조), 이하 같음.

가. 「폐기물관리법」 제27조제2항제3호에 따라 환경부장관 등이 허가취소 또는 영업정지 명령을 할 수 있는 경우에 '폐기물처리업자가 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우'가 포함되는지?[97]

나. 「폐기물관리법」 제48조제1항제5호에 따라 환경부장관 등이 조치명령을 할 수 있는 대상에 부적정처리폐기물과 관련하여 '폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 자'가 포함되는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

「폐기물관리법」 제27조제2항제3호에 따라 환경부장관 등이 허가취소 또는 영업정지 명령을 할 수 있는 경우에 폐기물처리업자가 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우가 포함됩니다.

### 나. 질의 나에 대해

「폐기물관리법」 제48조제1항제5호에 따라 환경부장관 등이 조치명령을 할 수 있는 대상에 부적정처리폐기물과 관련하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 자가 포함됩니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 「폐기물관리법」 제27조제2항에서는 환경부장관 등은 폐기물처리업자가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있다고 규정하면서 같은 항 제1호에서 '같은 법 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 사업장폐기물을 버리거나 매립 또는 소각한 경우'를, 같은 항

97) 질의 가·나 모두 「폐기물관리법」 제18조제3항에 따라 '폐기물 인계·인수에 관한 사항'과 '폐기물처리현장정보' 두 가지 모두를 전자정보처리프로그램에 입력할 의무가 있는 경우임을 전제함.

제2호에서 '같은 법 제13조 또는 제13조의2를 위반하여 폐기물을 처리한 경우'를 규정하는 등 '제○조제△항을 위반하여 ~한 경우'와 같은 형식으로 처분 사유를 규정하여, '제○조제△항 위반'에 덧붙여 위반한 조항(제○조제△항)에서 규정하고 있던 의무의 유형과 처분 대상이 무엇인지 알 수 있도록 '~한 경우'라는 문구를 함께 기재하고 있는 점에 비추어 보면, 같은 법 제27조제2항제3호에서 '같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우'를 규정한 것 역시 같은 법 제18조제3항을 위반하여 입력 대상 정보를 입력하지 않은 경우를 허가취소 또는 영업정지 명령 대상으로 정하면서 같은 법 제18조제3항의 문구를 그대로 인용한 것일 뿐, 허가취소 또는 영업정지 명령 대상에서 같은 법 제18조제3항을 위반한 자 중 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 입력하지 않은 경우를 제외하려는 것은 아니라고 할 것입니다.

그리고 폐기물관리법령에서는 사업장폐기물운반자등이 '폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우'만을 제재하는 규정을 별도로 두고 있지 않은바, 「폐기물관리법」 제27조제2항제3호에서 규정하고 있는 '같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우'라는 문언을 두 가지 정보를 모두 입력하지 않은 경우만 의미하는 것으로 해석할 경우, 같은 법 제18조제3항에서 사업장폐기물운반자등에게 '폐기물의 인계·인수에 관한 사항'에 추가하여 '폐기물처리현장정보'를 입력할 의무를 부과하면서도, '폐기물의 인계·인수에 관한 사항'만 입력하고 '폐기물처리현장정보'를 입력하지 않은 사안에 대해서는 제재할 수 없게 되어 실효성 있는 폐기물 관리가 이루어지기 어렵다고 할 것입니다.

위와 같은 점에 비추어 볼 때, 폐기물처리업자가 '폐기물의 인계·인수에 관한 사항'과 '폐기물처리현장정보' 중 하나만 입력한 경우에도 「폐기물관리법」 제18조제3항 위반에 해당하게 되어 환경부장관 등은 허가취소 또는 영업정지 명령을 할 수 있다고 보는 것이 폐기물관리법령의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 입법연혁적으로 구 「폐기물관리법」(2019년 11월 26일 법률 제16614호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제18조제3항에서는 사업장폐기물운반자등이 환경부령으로 정하는 바에 따라 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하는 사항을 '폐기물의 인계·인수에 관한 내용'으로만 규정하고 있었고, 같은 법 제27조제2항제3호에서도 허가취소 또는 영업정지 명령 대상으로 '같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 내용을 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우'로만 규정하고 있었으나, 2019년 11월 26일

법률 제16614호로 일부개정된 「폐기물관리법」에서는 사업장폐기물운반자등이 전자정보처리프로그램에 입력해야 하는 정보를 확대하여 폐기물 관리를 강화하려는 취지로 제18조제3항을 개정[98]하여 '폐기물의 인계·인수에 관한 사항'뿐만 아니라 '폐기물처리현장정보'도 전자정보처리프로그램에 입력하여야 하는 사항으로 추가하고, 같은 법 제27조제2항제3호도 함께 개정하여 허가취소 또는 영업정지 명령 대상을 '같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우'로 규정하게 된 것인데, 만약 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 두 가지 모두를 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우만 같은 법 제27조제2항제3호에 따른 허가취소 또는 영업정지 명령 대상에 해당한다고 해석한다면, '폐기물의 인계·인수에 관한 내용'을 입력하지 않은 경우 종전에는 그 자체로 허가취소 또는 영업정지 명령 대상에 해당하던 것이 오히려 법령 개정 이후에는 '폐기물처리현장정보'만 입력하면 허가취소 또는 영업정지 명령 대상에서 제외될 수 있어 폐기물 관리를 강화하려는 입법 취지에 부합하지 않게 됩니다.

따라서 「폐기물관리법」 제27조제2항제3호에 따라 환경부장관 등이 허가취소 또는 영업정지 명령을 할 수 있는 대상에 폐기물처리업자가 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우가 포함됩니다.

### 나. 질의 나에 대해

먼저 「폐기물관리법」 제48조제1항제5호에서는 환경부장관 등은 부적정처리폐기물이 발생하면 '부적정처리폐기물과 관련하여 같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니하거나 거짓으로 입력한 자'에게 기간을 정하여 폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입 정지 등 필요한 조치를 명할 수 있다고 규정하고 있는데, 질의 가에서 살펴본 바와 같이 '폐기물처리업자가 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우'도 같은 법 제27조제2항제3호에 따라 허가취소 또는 영업정지 명령을 할 수 있는 대상에 포함된다고 할 것이고, 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 하는 점[99]을 고려할 때, 부적정처리폐기물과 관련하여 '폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 경우'도 같은 법 제48조제1항제5호에 따라 조치명령을 할 수

98) 2019. 11. 26. 법률 제16614호로 일부개정된 「폐기물관리법」 개정이유 참조

99) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

있는 대상에 포함된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 입법연혁적으로 2019년 11월 26일 법률 제16614호로 「폐기물관리법」을 일부개정하여 같은 법 제48조제1항에 따라 환경부장관 등이 부적정처리폐기물 발생 시 폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입 정지 등 필요한 조치를 명할 수 있는 조치명령대상자의 범위를 확대하면서, 조치명령대상자의 하나로 '부적정처리폐기물과 관련하여 같은 법 제18조제3항을 위반하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니하거나 거짓으로 입력한 자'(제48조제1항제5호)가 추가된 것인데, 이처럼 조치명령대상자를 확대한 것은 부적정처리폐기물을 직접 발생시킨 자뿐만 아니라 부적정처리폐기물 배출·운반·재활용·처분 등의 일련의 과정에 관여되고 법령상 의무를 다하지 않은 자까지 부적정처리폐기물의 처리 책임자 범위에 포함시켜 부적정처리폐기물을 보다 신속하게 처리하려는 취지[100]인바, 사업장폐기물운반자등이 '폐기물의 인계·인수에 관한 사항'과 '폐기물처리현장정보' 중 하나만 입력하는 경우가 같은 법 제18조제3항 위반에 해당하는 이상 같은 법 제48조제1항에 따른 조치명령대상자에도 포함된다고 보는 것이 그 개정 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 「폐기물관리법」 제48조제1항제5호에 따라 환경부장관 등이 조치명령을 할 수 있는 대상에 부적정처리폐기물과 관련하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보 중 하나만 전자정보처리프로그램에 입력하지 않은 자가 포함됩니다.

**관계법령**

**폐기물관리법**

제18조(사업장폐기물의 처리) ①·② (생 략)

③ 환경부령으로 정하는 사업장폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분하는 자는 그 폐기물을 배출, 수집·운반, 재활용 또는 처분할 때마다 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 계량값, 위치정보, 영상정보 등 환경부령으로 정하는 폐기물 처리 현장정보(이하 "폐기물처리현장정보"라 한다)를 환경부령으로 정하는 바에 따라 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다. 다만, 의료폐기물은 환경부령으로 정하는 바에 따라 무선주파수인식방법을 이용하여 그 내용을 제45조제2항에 따른 전자정보처리프로그램에 입력하여야 한다.

④ ~ ⑥ (생 략)

100) 2019. 10. 29. 의안번호 제2023128호로 발의된 폐기물관리법 일부개정법률안(대안) 및 2020. 5. 25.자 환경부 보도자료 참조

제27조(허가의 취소 등) ① (생 략)

② 환경부장관이나 시·도지사는 폐기물처리업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 허가를 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명령할 수 있다.

1. ~ 2의3. (생 략)

3. 제18조제3항을 위반하여 폐기물의 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니한 경우

3의2. ~ 20. (생 략)

제48조(폐기물 처리에 대한 조치명령 등) ① 환경부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 부적정처리폐기물(제13조에 따른 폐기물의 처리 기준과 방법 또는 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 맞지 아니하게 처리되거나 제8조제1항 또는 제2항을 위반하여 버려지거나 매립되는 폐기물을 말한다. 이하 같다)이 발생하면 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "조치명령대상자"라 한다)에게 기간을 정하여 폐기물의 처리방법 변경, 폐기물의 처리 또는 반입 정지 등 필요한 조치를 명할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

5. 부적정처리폐기물과 관련하여 제18조제3항을 위반하여 폐기물 인계·인수에 관한 사항과 폐기물처리현장정보를 전자정보처리프로그램에 입력하지 아니하거나 거짓으로 입력한 자

6. ~ 9. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

**질의제목 14** ▶ 안건번호 24-0567

민원인 – 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장이 포함되는지(「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 등 관련)

## 01 질의요지

「수도법」 제7조의2제3항 전단에서는 '시장·군수·구청장은 같은 조 제1항에도 불구하고 공장설립이 제한되는 지역 중 상수원에 미치는 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 지역(이하 "공장설립승인지역"이라 함)에는 환경부령으로 정하는 공장의 설립을 승인할 수 있다'고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「수도법 시행규칙」[101] 제2조의3제2호에서는 공장설립승인지역 중 같은 법 시행령 제14조의3제2호 지역의 공장 승인요건으로 같은 법 시행규칙 별표 2에 따른 제조업을 영위하는 공장으로서 같은 규칙 제2조의3제2호가목부터 바목까지의 요건을 모두 갖춘 공장을 규정하고 있는 한편,

「수도법」 제7조의2제4항에서는 '같은 조 제3항에 따른 승인을 받아 공장을 설립한 자는 상수원 보호를 위하여 환경부령으로 정하는 준수사항을 지켜야 한다'고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제3조제1호나목에서는 공장설립승인지역 중 같은 법 시행령 제14조의3제1호 지역에 공장을 설립한 자의 준수사항으로 오염사고에 대비하여 오수 및 폐수의 외부 유출을 차단하는 시설 및 집수시설(이하 "오수차단시설등"이라 함)을 설치하도록 하되(본문), 같은 법 시행규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장으로서 폐수가 발생하지 않는 공장이라고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우에는 그렇지 않다고 규정하고 있는바(단서),

「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장이 포함되는지?

101) 2024. 8. 16. 환경부령 제1113호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

## 02 회답

「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장은 포함되지 않습니다.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[102]인데, 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목에서는 「수도법 시행령」 제14조의3제1호의 지역에 공장을 설립한 자의 준수사항 중 하나로 오수차단시설등을 설치하도록 하되(본문), '같은 규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장으로서 폐수가 발생하지 않는 공장이라고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우'에는 그렇지 않다고 규정하고 있는바(단서), 같은 규칙 제3조제1호나목 단서는 같은 규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장임을 전제로 그 공장에서 폐수가 발생하지 않는지를 시장·군수·구청장이 판단하도록 한 것으로, "해당"이란 '어떤 범위나 조건 따위에 바로 들어맞음'을 의미[103]하는 용어로서 문언상 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'은 같은 규칙 제2조의3제2호의 범위나 조건에 들어맞는 공장인 '같은 규칙 별표 2에 따른 제조업을 영위'하는 요건을 충족하는 공장으로 보아야 하고, 그 밖에 같은 규칙 제3조제1호나목 등에서 같은 규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장의 제조업 범위에 대하여 달리 정하고 있지도 않으므로, 같은 규칙 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장은 포함되지 않는다고 할 것입니다.

그리고 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 본문에 따라 「수도법 시행령」 제14조의3제1호의 지역에 설립하는 공장은 오수차단시설등을 설치하는 것이 원칙이나, 같은 규칙 제3조제1호나목 단서에 따라 같은 규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장으로서 폐수가 발생하지 않는 공장이라고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우에는 예외적으로 오수차단시설등을 설치하지 않을 수 있는데, 이는 상수원의 수질에 영향을 주는 폐수가 발생하지 않는 제조업을 영위하는 공장의 경우 예외적으로 오수차단시설등을 설치하지 않을 수 있도록 하려는 것으로서, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고

102) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

103) 국립국어원 표준국어대사전 참조

엄격하게 해석할 필요가 있는바[104], 같은 규칙 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'을 합리적인 이유 없이 확대해석하여 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장까지 포함되는 것으로 볼 수는 없습니다.

또한 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목의 입법연혁을 살펴보면, 종전에는 공장설립승인지역에 설치된 공장의 경우에는 예외 없이 오수차단시설등을 설치하도록 규정하고 있었으나, 이와 같이 오수차단시설등을 설치하도록 하는 것은 기업의 부담을 가중시킨다는 문제가 있어 공장설립승인지역에서의 공장 설립에 대한 규제를 합리적으로 개선하기 위하여[105] 2023년 1월 3일 환경부령 제1015호로 일부개정된 「수도법 시행규칙」에서 제3조제1호나목을 개정하여 공장설립승인지역에 설립된 공장 중 같은 규칙 제2조의3제2호에 해당하는 공장에 대해서는 폐수가 발생하지 않는 공장이라고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우 오수차단시설등을 설치하지 않을 수 있도록 한 것인바, 이러한 입법연혁 및 취지를 고려하면 오수차단시설등의 설치 의무가 면제되는 공장의 범위는 엄격히 해석해야 할 것이므로 같은 규칙 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장이 포함되는 것으로 보기는 어렵습니다.

따라서 「수도법 시행규칙」 제3조제1호나목 단서 중 '제2조의3제2호에 해당하는 공장'에 같은 규칙 별표 2에 따른 제조업 외의 업종을 영위하는 공장은 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**수도법 시행규칙(2024. 8. 16. 환경부령 제1113호로 일부개정되기 전의 것)**

제2조의3(공장설립승인지역에 설립하는 공장의 승인요건) 법 제7조의2제3항 전단에서 "환경부령으로 정하는 공장"이란 다음 각 호의 구분에 따라 어느 하나에 해당하는 공장을 말한다.

1. (생 략)
2. 영 제14조의3제2호의 지역: 별표 2에 따른 제조업을 영위하는 공장으로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 공장
   가. 「화학물질관리법」 제2조제2호·제4호 또는 제5호의 유독물질, 제한물질 또는 금지물질을 사용 및 발생시키지 아니하는 공장
   나. 「물환경보전법」제33조 또는 「대기환경보전법」 제23조에 따른 배출시설의 설치허가 또는 설치신고 대상이 아닌 공장

104) 법제처 2024. 3. 12. 회신 23-1094 해석례 참조

105) 2023. 1. 3. 환경부령 제1015호로 일부개정된 「수도법 시행규칙」 개정이유 등 참조

다. 광유류(석유 등 광물성원료로부터 얻어진 기름)가 포함되지 아니한 폐수를 「하수도법」 제2조제9호 또는 제13호의 공공하수처리시설 또는 개인하수처리시설로 유입하여 처리하는 공장

라. 공장에서 사용하는 연료가 전기 또는 가스인 공장

마. 공장으로 사용하는 건축물의 바닥면적 합계가 500제곱미터 미만인 공장

바. 공장 설립지역에 6개월 이상 실제 거주한 주민이 설립하여 운영하는 공장

제3조(공장설립승인지역에 설립하는 공장의 준수사항) 법 제7조의2제4항에 따른 공장을 설립한 자의 준수사항은 다음 각 호의 구분과 같다.

1. 영 제14조의3제1호의 지역

가. (생 략)

나. 오염사고에 대비하여 오수 및 폐수의 외부 유출을 차단하는 시설 및 집수시설(集水施設)을 설치할 것. 다만, 제2조의3제2호에 해당하는 공장으로서 폐수가 발생하지 않는 공장이라고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

다. (생 략)

2. (생 략)

**질의제목 15** ▶ 안건번호 24-0627, 24-0706

환경부·민원인 – 「주택법」에 따른 사업계획승인을 받은 주택건설사업이 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 도시개발사업에 포함되는지 여부(「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목 등 관련)

## 01 질의요지

「하수도법」 제61조제2항에서는 공공하수도관리청[106]은 대통령령으로 정하는 타공사[107] 또는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위(이하 "타행위"라 함)로 인하여 필요하게 된 공공하수도에 관한 공사에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 타공사 또는 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 부담시키거나 필요한 공사를 시행하게 할 수 있다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제2항제2호가목에서는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위로서 '도시개발사업(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「주택법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「택지개발촉진법」 및 「도시개발법」 등에 따른 개발사업 등)'의 수행을 같은 법 제61조제2항에 따른 타행위 중 하나로 규정하고 있는바,

「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인을 받아 시행하는 주택건설사업이 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 도시개발사업에 포함되는지?[108]

## 02 회답

「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인을 받아 시행하는 주택건설사업은 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 도시개발사업에 포함됩니다.

106) 공공하수도를 관할하는 지방자치단체의 장을 말하며(「하수도법」 제18조 참조), 이하 같음

107) 공공하수도 공사로 인하여 필요하게 되거나 공공하수도의 공사를 시행하기 위하여 필요하게 된 공공하수도 외의 공사를 말하며(「하수도법」 제14조 참조), 이하 같음

108) 이 사안에서는 특정 주택건설사업이 「하수도법」 제61조제2항에 따라 '타행위'에 해당하여 실제 원인자부담금 부과 대상이 되는지 여부에 대해서는 별도로 논의하지 않음

## 03 이유

먼저 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목에서는 「하수도법」 제61조제2항에 따라 하수도 원인자부담금 대상이 될 수 있는 사업 유형 중 하나로 '도시개발사업'을 규정하면서, 그 '도시개발사업' 뒤에 괄호를 두어 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「주택법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「택지개발촉진법」 및 「도시개발법」 등에 따른 개발사업 등"이라고 규정하고 있는데, 법령문에서 괄호를 두는 것은 일반적으로 그 괄호를 둔 대상을 보충하여 설명하거나 그 적용 범위를 분명하게 하기 위한 것으로서,[109] 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 괄호 부분은 '도시개발사업'에 포함될 수 있는 대표적인 개발사업 등의 근거 법령을 구체적으로 예시[110]하고 있습니다.

그런데 「주택법」은 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목 괄호 부분에서 명시적으로 예시하고 있는 도시개발사업의 근거 법령 중 하나에 해당하고, 이 사안의 주택건설사업은 「주택법」에 따른 주택건설사업계획의 승인(제15조), 사업계획의 이행(제16조), 사용검사(제49조) 등 같은 법에서 정하고 있는 절차에 따라 시행되는 사업이므로, 문언상 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획 승인을 받아 시행되는 주택건설사업은 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목에 따른 '도시개발사업'에 포함된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 「하수도법」 제61조제2항 및 같은 법 시행령 제35조제2항제2호에서 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위, 즉 '타행위'에 대하여 그 행위자로 하여금 공공하수도에 관한 공사에 필요한 비용의 전부 또는 일부를 부담하도록 한 것은 타행위에 해당하는 사업 등으로 발생할 것이 예상되는 하수를 처리하는 데 필요한 공공하수도 설치비용을 그 원인을 조성한 타행위자인 사업시행자로 하여금 부담하게 하려는데 그 취지가 있으므로[111], 개발사업의 토대가 된 법령을 구체적·개별적으로 살펴보아 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발사업이라면 이를 '도시개발사업'의 범위에 포함될 수 있도록 해석할 필요[112]가 있는데, 「주택법」에 따른 사업계획 승인을 받아 시행되는 주택건설사업은 일정 지역에서 건축하는 주택의 호수 또는 세대 수가 일정한 규모 이상인 경우를 예정[113]하고 있어 해당

109) 법제처 2024. 4. 30. 회신 24-0004 해석례 참조

110) 대법원 2012. 10. 11. 선고 2010두7604 판결례 참조

111) 대법원 2004. 9. 24. 선고 2003두6849 판결례 참조

112) 대법원 2012. 10. 11. 선고 2010두7604 판결례 참조

113) 30호 이상의 단독주택, 30세대 이상의 공동주택의 주택건설사업 등을 시행하려는 자는 주택건설사업계획의 승인을 받아야 함(「주택법」 제15조, 같은 법 시행령 제27조제1항제1호·제2호 참조)

사업을 완료하게 될 경우 종전보다 해당 사업지역에 더 많은 세대가 거주하게 되어 추가적인 하수가 발생할 가능성이 높으므로, 이러한 추가적인 하수를 처리하기 위해 공공하수도의 신설·증설 등이 수반될 수 있는 점을 고려하면, 이 사안의 주택건설사업은 별도의 특별한 사정이 없는 한 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 '도시개발사업'의 범위에 포함된다고 해석하는 것이 같은 법 제61조제2항에 따른 '타행위'에 대한 원인자부담금 부과 제도의 취지에도 부합합니다.

또한 「주택법」 제2조제16호 및 제17호에 따르면 주택단지 내에 설치되는 '기간시설' 및 '간선시설'의 범위에는 상하수도시설을 포함하고 있는데, 같은 법 제15조에 따라 사업주체가 주택건설사업계획 승인 신청 시 작성·제출하여야 하는 서류 중 하나로 같은 법 시행령 제27조제6항제1호카목 및 같은 법 시행규칙 제12조제4항제1호에서는 '간선시설 설치계획도'를 규정하고 있고, 같은 법 제28조제1항제1호에서는 주택건설사업의 사업주체가 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하는 경우 원칙적으로 지방자치단체가 '간선시설'로서 상하수도시설을 설치하도록 규정하고 있으며, 같은 법 제19조제1항제23호에서는 주택건설사업계획 승인 시에 관련 법령에 따른 인·허가 등을 받은 것으로 의제하는 사항 중 하나로 '「하수도법」 제16조에 따른 공공하수도에 관한 공사 시행의 허가'를 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 「주택법」에 따라 주택건설사업을 시행하는 경우에는 공공하수도의 신설·증설 등에 관한 공사가 밀접하게 연관되어 수행된다고 할 것이므로, 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위 중 하나로 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목에서 규정하고 있는 '도시개발사업'의 범위에 「주택법」에 따른 '주택건설사업'도 포함된다고 보는 것이 주택법령의 규정 체계에 비추어 타당합니다.

따라서 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획의 승인을 받아 시행하는 주택건설사업은 「하수도법 시행령」 제35조제2항제2호가목의 도시개발사업에 포함됩니다.

**관계법령**

**하수도법**

제61조(원인자부담금 등) ① 공공하수도관리청은 건축물 등을 신축·증축하거나 용도변경하여 오수가 대통령령으로 정하는 양 이상 증가되는 경우 해당 건축물 등의 소유자(건축 또는 건설 중인 경우에는 건축주 또는 건설주체를 말한다)에게 공공하수도 개축비용의 전부 또는 일부를 부담시킬 수 있다.
② 공공하수도관리청은 대통령령으로 정하는 타공사 또는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위(이하 "타행위"라 한다)로 인하여 필요하게 된 공공하수도에 관한 공사에 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 타공사 또는 타행위의 비용을 부담하여야 할 자에게 부담시키거나 필요한 공사를 시행하게 할 수 있다.
③ ~ ⑤ (생 략)

**하수도법 시행령**

제35조(원인자부담금 등) ① 법 제61조제1항에서 "대통령령으로 정하는 양 이상 증가되는 경우"란 하루에 10세제곱미터 이상 증가되는 경우를 말한다.
② 법 제61조제2항에서 "대통령령이 정하는 타공사 또는 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위"란 다음 각 호의 구분에 따른 것을 말한다.
1. 타공사
공공하수도를 이설·보수·개수하게 하는 원인을 제공한 공공하수도 외의 상수도관, 가스관, 통신관, 전주 및 도로·철도 등의 설치공사
2. 공공하수도의 신설·증설 등을 수반하는 개발행위로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
가. 도시개발사업(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「주택법」, 「도시 및 주거환경정비법」, 「택지개발촉진법」 및 「 도시개발법」 등에 따른 개발사업 등)의 수행
나 ~ 마. (생 략)

**주택법**

제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자(이하 "사업계획승인권자"라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1.·2. (생 략)
② ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 16** ▶ 안건번호 24-0656, 24-0779

민원인 – 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에 따른 변경협의의 주체인 사업자에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자가 포함되는지 여부(「환경영향평가법」 제46조의2제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「환경영향평가법」 제46조의2제1항에서는 사업자[114]는 같은 법 제43조부터 제45조까지의 규정에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우로서 원형대로 보전하도록 한 지역 또는 개발에서 제외하도록 한 지역을 추가로 개발하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하면 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제63조의2제1항제2호 본문에서는 환경보전방안을 마련하여 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 하는 경우 중 하나로 같은 법 제45조제1항에 따른 협의 내용에 포함된 사업 규모가 사업의 승인등[115]을 받은 날부터 10년 이내에 30퍼센트 이상 증가되는 경우[116] 또는 사업 규모의 증가로 사업의 승인등을 받은 날부터 10년 이내에 증가되는 부지면적이 별표 4에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업의 규모 이상인 경우를 규정하고 있는 한편,

「환경영향평가법 시행령」 별표 4에서는 소규모 환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위 등을 규정하면서, 비고 제11호 본문에서는 사업자가 10년 이내에 소규모 환경영향평가 대상 미만으로 승인등을 받은 지역의 경계로부터 직선거리 50미터 이내의 지역에서 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 추가로 승인등을 받으려는 경우에는 이미 승인등을 받은 면적[117]과 추가로 승인등을 받으려는 면적의 합이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적

114) 「환경영향평가법」 제43조제1항 각 호 모두에 해당하는 개발사업을 하려는 자를 말하며(「환경영향평가법」 제43조제1항 참조), 이하 같음

115) 실시계획·시행계획 등의 허가·인가·승인·면허 또는 결정 등을 말하며(「환경영향평가법 시행령」 제44조제1항 후단 참조), 이하 같음

116) 누적된 변경으로 증가한 규모가 「환경영향평가법」 제45조제1항에 따른 협의 및 같은 법 제46조의2에 따른 변경협의 내용에 포함된 규모보다 30퍼센트 이상인 경우를 포함하며, 이하 같음

117) 여러 번의 추가 승인 또는 변경등이 있는 경우에는 최소 소규모 환경영향평가 대상면적에 해당하기 직전의 면적을 말하며, 이하 같음

이상이고, 추가로 승인등을 받으려는 면적이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30퍼센트 이상인 경우[118] 이를 소규모 환경영향평가 대상에 포함한다고 규정하고 있고, 같은 호 나목에서는 사업자가 승인등을 받은 필지[119]와 동일한 필지에서 동일한 사업[120]의 승인등을 받으려는 자, 다목에서는 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제31호에 따라 필지가 분할된 후 3년 이내에 분할된 필지에서 동일한 사업의 승인등을 받으려는 자를 규정하고 있는바,

「환경영향평가법 시행령」 제63조의2제1항제2호 본문의 사유에 해당하여 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에 따라 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 하는 "사업자"에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자가 포함되는지[121]?

## 02 회답

「환경영향평가법 시행령」 제63조의2제1항제2호 본문의 사유에 해당하여 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에 따라 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 하는 "사업자"에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자는 포함되지 않습니다.

## 03 이유

「환경영향평가법」 제46조의2제1항에서는 사업자는 같은 법 제43조부터 제45조까지의 규정(소규모 환경영향평가의 대상, 소규모 환경영향평가서의 작성·검토 등)에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우로서 원형대로 보전하도록 한 지역 등을 추가로 개발하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하면 그 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하도록 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제63조의2제1항에서는 변경협의 대상사업을 판단하기 위한 기준을 정하고 있는데, 「환경

118) 여러 번의 추가승인 또는 변경으로 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30퍼센트 이상 증가하는 경우를 포함하며, 이하 같음
119) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 필지를 말하며, 이하 같음
120) 사업의 주된 목적이 같은 경우를 말하며, 이하 같음
121) 「환경영향평가법 시행령」 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자가 같은 호 가목에 해당하는 자가 아닌 경우를 전제함

영향평가법」 제43조제1항과 같은 법 시행령 제59조 및 별표 4에서는 소규모 환경영향평가를 실시하여야 하는 지역, 개발사업의 종류 및 범위를 정하고 있어 최초로 소규모 환경영향평가 대상사업을 판단하는 기준에 대하여 규정하고 있는바, 이 사안에서는 같은 법 제46조의2 제1항에 따른 변경협의의 주체인 "사업자"에 최초 소규모 환경영향평가 대상사업의 사업자를 판단하는 규정인 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호의 나목 및 다목에 해당하는 자가 포함되는지가 문제됩니다.

먼저 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 것이어서[122], 「환경영향평가법」 제46조의2에 따른 소규모 환경영향평가서의 변경협의 대상은 그 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것인데, 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에서는 사업자는 같은 법 제43조부터 제45조까지의 규정에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하면 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 한다고 규정하여, 변경협의의 주체를 소규모 환경영향평가에 대한 '협의를 완료한 사업자'로 한정하고 있는바, 협의를 완료한 지역과 연접하는 지역으로서 협의를 완료한 지역의 필지와 동일한 필지 또는 필지가 분할된 후 3년 이내에 분할된 필지에서 동일한 사업의 승인등을 받으려는 '제3자'가 '협의를 완료한 사업자'에 포함된다는 명시적인 규정을 두고 있지 않습니다.

더욱이 「환경영향평가법 시행령」 제63조의2제1항제2호 본문에서도 변경협의 사유로서 면적 증가에 대해 규정하면서 같은 법 제45조제1항에 따른 협의 내용에 포함된 사업규모가 일정 규모 이상 증가되는 경우라고만 규정하고 있을 뿐, 사업의 승인등을 받으려는 '제3자'가 실시하려는 사업의 면적을 '협의를 완료한 사업자'의 협의 내용에 포함된 사업규모의 증가로 보는 규정을 두고 있지 않은바, 이 사안의 경우 변경협의의 주체인 사업자에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 '제3자'가 포함된다고 보는 것은 명시적인 근거 없이 규제를 강화하는 해석이므로 타당하지 않습니다.

또한 소규모 환경영향평가의 규정체계를 살펴보면, 「환경영향평가법」 제43조(소규모 환경영향평가의 대상), 제44조(소규모 환경영향평가서의 작성 및 협의 요청 등), 제45조(소규모 환경영향평가서의 검토 등), 같은 법 시행령 제59조(소규모 환경영향평가 대상사업 및 범위) 및 별표 4(소규모 환경영향평가 대상사업의 종류, 범위 및 협의 요청시기) 등에서는 최초로 실시하는 소규모 환경영향평가와 그 평가서의 협의에 관하여 규정하고 있는 반면, 같은 법 제46조의2(변경협의)는 "제43조부터 제45조까지의 규정에 따라" 소규모 환경영향평가와

122) 「행정규제기본법」 제4조 참조

그 평가서의 협의가 완료된 이후 사업계획 등을 변경하는 경우에 관하여 규정하고 있는바, 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호는 별도의 준용 규정 등이 없는 이상 최초로 실시하는 소규모 환경영향평가 대상사업인지 여부를 판단할 때에 적용되고, 그 이후인 변경협의 때에는 적용되지 않는다고 보아야 할 것인데, 이미 같은 표 비고 제11호에 따라 최초로 실시하는 소규모 환경영향평가를 받아야 하는 주체인 "사업자"에서 제외된 같은 호 나목 및 다목에 해당하는 자를 최초 협의를 완료한 이후인 변경협의 시점에서 다시 같은 호를 적용하여 변경협의의 주체인 "사업자"에 포함된다고 보는 것은 소규모 환경영향평가의 규정체계에 부합하지 않는 해석이라 할 것입니다.

그리고 구 「환경영향평가법 시행령」[123] 별표 4 비고 제11호 본문에서는 사업자가 10년 이내에 승인등을 받은 지역에 "소규모 환경영향평가를 협의한 지역을 포함한다"고 규정하고 있었으나, 2017년 11월 28일 법률 제15106호로 「환경영향평가법」을 일부개정하여 소규모 환경영향평가 변경협의 제도가 도입됨[124]에 따라 2018년 11월 27일 대통령령 제29311호로 「환경영향평가법 시행령」을 일부개정하여 같은 영에 제63조의2(소규모 환경영향평가서 변경협의)를 신설하면서, 같은 영 별표 4 비고 제11호 본문의 "소규모 환경영향평가를 협의한 지역을 포함한다"는 내용을 삭제함과 동시에 같은 호의 적용대상을 "소규모 환경영향평가 대상 미만으로 승인등을 받은 지역"으로 한정하여 규정하였는바, 이는 변경협의 제도 신설에 따라 이미 소규모 환경영향평가를 협의한 지역에 대해서는 환경영향평가 변경협의 대상으로 보아 그 변경협의 대상사업 판단기준을 별도로 마련하되, 소규모 환경영향평가를 실시하지 않은 지역에 대해서는 종전의 소규모 환경영향평가 대상사업 판단기준을 적용하려는 것으로 보아야 할 것인데[125], 만약 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에 따른 변경협의의 주체인 "사업자"에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자가 포함된다고 본다면, 결과적으로 소규모 환경영향평가를 실시하지 않은 지역인 나목·다목에 해당하는 자의 사업 지역에 대하여 변경협의 대상사업 판단기준을 적용하는 것이어서 변경협의 제도 도입과 같은 영 별표 4 비고 제11호의 개정 취지에 부합하지 않는 해석이라 할 것입니다.

따라서 「환경영향평가법 시행령」 제63조의2제1항제2호 본문의 사유에 해당하여 「환경영향평가법」 제46조의2제1항에 따라 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 하는 "사업자"에 같은 법 시행령 별표 4 비고 제11호나목 및 다목에 해당하는 자는 포함되지 않습니다.

---

123) 2018. 11. 27. 대통령령 제29311호로 일부개정되기 전의 것을 말함

124) 2017. 11. 28. 법률 제15106호로 개정되어 2018. 11. 29. 시행된 「환경영향평가법」 개정이유 참조

125) 2018. 11. 27. 대통령령 제29311호로 일부개정된 「환경영향평가법 시행령」 조문별 개정이유서 참조

관계법령

### 환경영향평가법

제46조의2(변경협의) ① 사업자는 제43조부터 제45조까지의 규정에 따라 협의한 사업계획 등을 변경하는 경우로서 원형대로 보전하도록 한 지역 또는 개발에서 제외하도록 한 지역을 추가로 개발하는 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하면 사업계획 등의 변경에 따른 환경보전방안을 마련하여 이를 변경하는 사업계획 등에 반영하여야 한다.

②·③ (생 략)

④ 제1항에 따른 환경보전방안의 반영 여부에 대한 확인·통보에 관하여는 제30조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "협의 내용"은 "환경보전방안"으로 본다.

### 환경영향평가법 시행령

제63조의2(소규모 환경영향평가서의 변경협의) ① 법 제46조의2제1항에서 "원형대로 보전하도록 한 지역 또는 개발에서 제외하도록 한 지역을 추가로 개발하는 등 대통령령으로 정하는 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. (생 략)
2. 법 제45조제1항에 따른 협의 내용에 포함된 사업 규모가 사업의 승인등을 받은 날부터 10년 이내에 30퍼센트 이상 증가되는 경우(누적된 변경으로 증가한 규모가 법 제45조제1항에 따른 협의 및 법 제46조의2에 따른 변경협의 내용에 포함된 규모보다 30퍼센트 이상인 경우를 포함한다) 또는 사업 규모의 증가로 사업의 승인등을 받은 날부터 10년 이내에 증가되는 부지면적이 별표 4에 따른 소규모 환경영향평가 대상사업의 규모 이상인 경우. 다만, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제4호의2에 따른 지적확정측량에 따라 사업면적이 증가되거나 이미 협의한 사업계획 등에 따라 준공된 선형사업이 추가로 증가되는 경우 또는 선형사업이 최소 지역범위(평가항목별 영향을 받게 되는 지역 중 최소 지역범위를 말한다)에서 증가되는 경우는 제외한다.
3. ~ 5. (생 략)

②·③ (생 략)

[별표 4]

**소규모 환경영향평가 대상사업의 종류, 범위 및 협의 요청시기**

(제59조 및 제61조제2항 관련)

| 구분 | 소규모 환경영향평가 대상사업의 종류·규모 | 협의 요청시기 |
|---|---|---|
| (생 략) | (생 략) | (생 략) |

비고

1. ~ 10. (생 략)

11. 사업자가 10년 이내에 소규모 환경영향평가 대상 미만으로 승인등을 받은 지역의 경계로부터 직선거리 50미터 이내의 지역에서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자가 추가로 승인등을 받으려는 경우에는 이미 승인등을 받은 면적(여러 번의 추가 승인 또는 변경등이 있는 경우에는 최소 소규모 환경영향평가 대상면적에 해당하기 직전의 면적을 말한다)과 추가로 승인등을 받으려는 면적의 합이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적 이상이고, 추가로 승인등을 받으려는 면적이 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30퍼센트 이상인 경우(여러 번의 추가승인 또는 변경으로 최소 소규모 환경영향평가 대상면적의 30퍼센트 이상 증가하는 경우를 포함한다) 이를 소규모 환경영향평가 대상에 포함한다. (단서 생략)
   가. 사업자와 「은행법」 제2조제1항제8호에 따른 동일인(시장·군수·구청장이 사업자인 경우로서 이미 승인등을 받은 지역과 추가로 승인등을 받으려는 지역에서 시행하는 사업의 주된 목적이 서로 다른 경우는 제외한다)
   나. 사업자가 승인등을 받은 필지(「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 필지를 말한다. 이하 같다)와 동일한 필지에서 동일한 사업(사업의 주된 목적이 같은 경우를 말한다. 이하 이 표에서 같다)의 승인등을 받으려는 자
   다. 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제31호에 따라 필지가 분할된 후 3년 이내에 분할된 필지에서 동일한 사업의 승인등을 받으려는 자

11의2.·12. (생 략)

**질의제목 17** ▶ 안건번호 24-0694

서울특별시 마포구 – 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 8 제1호가목의 지역에 소재하는 사업장에서 홍보 등을 위해 영업시간 중에 사업장 건물 외벽 옆에 두고 사용하는 이동식확성기소음에 대한 규제기준(「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「소음·진동관리법」 제21조제1항에서는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 "시장등"이라 함)은 주민의 조용하고 평온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생하는 소음·진동[126](이하 "생활소음"이라 함)을 규제하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제20조제2항에서는 생활소음의 규제대상으로 제1호에서 확성기에 의한 소음[127](이하 "확성기소음"이라 함), 제4호에서 공장·공사장을 제외한 사업장(이하 "사업장"이라 함)에서 발생하는 소음(이하 "사업장소음"이라 함)을 규정하고 있으며, 같은 규칙 별표 8 제1호가목에서는 주거지역 등의 경우 소음원이 확성기(옥외설치)인 경우와 사업장(기타)인 경우를 구분하여 각각 생활소음 규제기준을 시간대별로 달리 규정하고 있는바,

「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 8 제1호가목의 지역에 소재하는 사업장에서 홍보 등을 위해 영업시간 중에만 사업장[128] 건물 외벽 옆에 두고 사용하는 이동이 자유로운 확성기(이하 "이동식확성기"라 함)에서 발생하는 소음(이하 "이 사안 이동식확성기소음"이라 함)에 대해 같은 규칙 제20조제2항제1호 및 별표 8 제1호에 따른 확성기소음(옥외설치) 규제기준이 적용되는지 아니면 같은 규칙 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음[129] 규제기준이 적용되는지?

126) 산업단지나 그 밖에 환경부령으로 정하는 지역에서 발생하는 소음과 진동은 제외하며, 이하 같음

127) 「집회 및 시위에 관한 법률」에 따른 소음과 국가비상훈련 및 공공기관의 대국민 홍보를 목적으로 하는 확성기 사용에 따른 소음의 경우는 제외하며, 이하 같음

128) 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 8 제1호가목에 해당하는 주거지역에 위치한 사업장을 전제함

129) 「소음·진동관리법 시행규칙」 별표 8 제1호 비고 8의 동일 건물에 해당하지 않은 경우를 전제함

## 02 회답

이 사안 이동식확성기소음에 대해서는 「소음진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음 규제기준이 적용됩니다.

## 03 이유

먼저 이 사안 이동식확성기소음이 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음에 해당하는지를 살펴보면, 「소음·진동관리법」 제21조제1항에서 시장등은 주민의 조용하고 평온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생하는 소음을 규제하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제20조제2항제4호에서는 공장·공사장을 제외한 사업장에서 발생하는 소음을 생활소음 규제대상으로 규정하고 있는데, "사업장"이란 일정한 장소를 바탕으로 유기적으로 단일하게 조직되어 행하는 경제적 활동단위로서[130], "사업장소음"이란 유기적이고 단일하게 조직되어 행하는 경제적 활동을 위한 장소에서 생겨나는 소음을 의미한다고 할 것인바, 해당 사업장의 사업활동을 보다 효율적으로 수행하기 위해서 행하는 홍보 활동을 영업시간 중에 사업장 건물 외벽 옆에 이동식확성기를 두고 함으로써 발생하는 이 사안 이동식확성기소음은 장소적 밀접성과 유기성을 고려할 때, 같은 규칙 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음 규제기준이 적용된다고 할 것입니다.

다음으로 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 및 별표 8 제1호에 따른 확성기소음(옥외설치) 규제기준과 같은 규칙 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음 규제기준 간의 관계를 살펴보면, 같은 규칙 제20조제2항에서는 생활소음 규제대상으로 제1호에서는 "확성기"라는 소음유발매체를 기준으로 하고 있는 반면, 같은 항 제4호에서는 "사업장"이라는 소음유발장소를 기준으로 하고 있고, 소음·진동관리법령에서는 규제대상이 중첩될 경우의 적용관계에 대해 특별히 규정하고 있지 않은바, 이와 같이 서로 다른 기준으로 규제대상을 구분하고 있는 경우 제시된 기준들을 적용할 때에는 해당 규정의 취지와 체계 등을 고려한 조화로운 해석이 필요하다고 할 것입니다.

그런데 ① 구 「환경보전법 시행령」[131] 제23조의2제2항에서 사업장소음을 "사업장의 작업

130) 대법원 2015. 3. 12. 선고 2012두5176 판결례 참조

소음"으로 한정하여 규정했던 것과 달리, 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제4호에서는 사업장소음을 "사업장에서 발생하는 소음"이라고 규정하여, 홍보 목적이든 작업으로 인한 소음이든 소음의 구체적 유발 원인을 구분하지 않고 사업장에서 나오는 모든 소음을 사업장소음에 포함하도록 하여 사업장소음의 범위를 확대한 점, ② 같은 규칙 별표 8 제1호에서 생활소음 규제기준을 정하면서 가목 및 나목의 지역 모두 확성기소음 중 옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우와 사업장소음(기타)의 경우에는 시간대별 소음 규제기준을 모두 동일하게 규정한 반면, 확성기소음 중 옥외설치된 경우에는 규제기준이 완화되어 있는 점, ③ 종전 「소음·진동규제법 시행규칙」(1991년 2월 2일 총리령 제378호로 제정된 것을 말함) 별표 15 제2호에서는 옥외에 설치한 확성기의 사용기준을 "1회 2분 이내, 15분 이상의 간격을 두도록" 제한한 바 있었다는 점[132] 등을 종합적으로 고려하면, 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 및 별표 8 제1호에 따른 확성기소음(옥외설치) 규제기준과 같은 규칙 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음 규제기준이 중첩되는 부분에 대해서는 국민이 보다 정온한 환경에서 생활할 수 있는 방향으로[133] 해석할 필요가 있습니다.

이 사안 이동식확성기소음이 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 및 별표 8 제1호에 따른 확성기소음(옥외설치) 규제기준의 적용을 받는지 살펴보면, 해당 기준은 확성기가 옥외에 설치되어 있을 것을 요건으로 하는데, "사업장"이란 앞서 살펴본 바와 같이 일정한 장소를 바탕으로 유기적으로 단일하게 조직되어 행하는 경제적 활동단위이므로, 같은 규칙 제20조제2항제4호에서의 "사업장"을 사업장이 소재한 건물내부만으로 한정하기 보다는 사업장 소재 건물을 포함하여 사업장 부지 등 사업장 영역에 해당하는 장소를 의미하는 것으로 보아 이러한 사업장(영역)에서 사업활동을 수행하면서 발생하는 소음인 사업장소음과 그 밖의 소음은 구별하여 규제할 필요가 있다는 점에서, 이 사안 이동식확성기소음과 같이 영업시간 중에만 사업장 건물 외벽 옆에 두고 사용하는 이동식확성기소음은 「소음·진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제1호 및 별표 8 제1호에 따른 확성기소음(옥외설치) 규제기준의 적용대상에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「대한민국 헌법」 제35조제1항에서 모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가진다고 규정하여 국민의 기본권으로서 환경권을 규정하고 있고, 「소음·진동관리법」은 환경권의 한 내용인 일상생활에서 소음을 제거·방지하여 정온한 환경에서 생활할 권리[134]를

131) 1991. 2. 2. 대통령령 제13303호로 타법폐지되기 전의 것을 말함

132) 해당 규정은 준수 및 단속의 실효성이 미흡한 점을 고려하여 2010. 6. 30. 환경부령 제374호로 일부개정된 「소음·진동관리법 시행규칙」에서 폐지됨(환경부령 제374호 소음·진동관리법 시행규칙 일부개정령(안)에 대한 입법예고 참조)

133) 헌법재판소 2008. 7. 31. 선고 2006헌마711 결정례 참조

보장하기 위하여(제1조) 제정된 법률로서, 같은 법 제21조제1항에서 사업장 및 공사장 등에서 발생하는 소음 등을 생활소음으로 규제하도록 하였고, 이를 위해 같은 법 시행규칙 제20조 및 별표 8 제1호에서 대상지역, 소음원 및 시간대를 세분하여 각각의 경우 허용되는 소음의 최대치를 규정하였으며, 이러한 규제기준을 위반하는 경우 소음 발생 행위 중지 등의 조치명령(제23조)이나 과태료 부과(제60조제3항제2호의2)의 대상이 될 뿐만 아니라 형벌부과도 가능하도록(제57조제4호 및 제58조제4호) 하고 있고, 같은 법 시행규칙 별표 8 제1호가목에서는 사업장소음의 규제기준을 확성기소음(옥외설치)의 규제기준보다 엄격히 규정하고 있는바, 환경권의 보장을 위하여 특정한 행위를 제한하는 취지의 법규의 내용을 해석할 때에 그 해석은 어디까지나 환경권에 관한 헌법과 환경 관련 법률의 이념에 합치되는 범위 안에서 합목적적으로 행해져야 하는 점[135]을 고려하면, 이 사안 이동식확성기소음에 대해서는 보다 엄격한 규제기준인 "사업장소음" 기준이 적용된다고 해석하는 것이 국민의 정온한 생활환경을 보장하고자 하는 소음·진동관리법령의 취지에 부합합니다.

따라서 이 사안 이동식확성기소음에 대해서는 「소음진동관리법 시행규칙」 제20조제2항제4호 및 별표 8 제1호에 따른 사업장소음 규제기준이 적용됩니다.

**법령정비 권고사항**

「소음·진동관리법 시행규칙」별표 8 제1호의 "옥외설치"의 의미 및 같은 규칙 제20조제2항에 따른 확성기에 의한 소음(제1호)과 공장·공사장을 제외한 사업장에서 발생하는 소음(제4호) 간의 적용 관계를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**소음·진동관리법**

제21조(생활소음과 진동의 규제) ① 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 주민의 조용하고 평온한 생활환경을 유지하기 위하여 사업장 및 공사장 등에서 발생하는 소음·진동(산업단지나 그 밖에 환경부령으로 정하는 지역에서 발생하는 소음과 진동은 제외하며, 이하 "생활소음·진동"이라 한다)을 규제하여야 한다.

134) 헌법재판소 2008. 7. 31. 선고 2006헌마711 결정례 참조

135) 대법원 1999. 8. 19. 선고 98두1857 전원합의체 판결례 참조

② 제1항에 따른 생활소음·진동의 규제대상 및 규제기준은 환경부령으로 정한다.

**소음·진동관리법 시행규칙**

제20조(생활소음·진동의 규제) ① (생 략)

② 법 제21조제2항에 따른 생활소음·진동의 규제 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 확성기에 의한 소음(「집회 및 시위에 관한 법률」에 따른 소음과 국가비상훈련 및 공공기관의 대국민 홍보를 목적으로 하는 확성기 사용에 따른 소음의 경우는 제외한다)
2. 배출시설이 설치되지 아니한 공장에서 발생하는 소음·진동
3. 제1항 각 호의 지역 외의 공사장에서 발생하는 소음·진동
4. 공장·공사장을 제외한 사업장에서 발생하는 소음·진동

③ 법 제21조제2항에 따른 생활소음·진동의 규제기준은 별표 8과 같다.

[별표 8]

**생활소음·진동의 규제기준**

(제20조제3항 관련)

1. 생활소음 규제기준

[단위 : dB(A)]

<table>
<tr><th rowspan="2">대상 지역</th><th colspan="2">시간대별<br>소음원</th><th>아침, 저녁<br>(05:00~07:00,<br>18:00~22:00)</th><th>주간<br>(07:00~18:00)</th><th>야간<br>(22:00~05:00)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구·주거개발진흥지구 및 관광·휴양개발진흥지구, 자연환경 보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교·종합병원·공공도서관</td><td rowspan="2">확성기</td><td>옥외설치</td><td>60이하</td><td>65 이하</td><td>60 이하</td></tr>
<tr><td>옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우</td><td>50 이하</td><td>55 이하</td><td>45 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">공장</td><td>50 이하</td><td>55 이하</td><td>45 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">사업장</td><td>동일 건물</td><td>45 이하</td><td>50 이하</td><td>40 이하</td></tr>
<tr><td>기타</td><td>50 이하</td><td>55 이하</td><td>45 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">공사장</td><td>60 이하</td><td>65 이하</td><td>50 이하</td></tr>
<tr><td>나. 그 밖의 지역</td><td colspan="5">(생 략)</td></tr>
</table>

**질의제목 18** ▶ 안건번호 24-0698

민원인 – 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8의 배출허용기준이 적용되지 않는 배출시설의 제3종 배출구에서 특정대기유해물질인 아세트알데히드가 0.01ppm 이상 배출되는 경우, 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 11 비고 제1호가 적용되는지 여부(「대기환경보전법」 제39조 등 관련)

## 01 질의요지

「대기환경보전법」 제39조에서는 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다고 규정하면서(제1항), 측정의 대상, 항목, 방법, 그 밖에 측정에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다고 규정하고 있고(제4항), 그 위임에 따라 마련된 「대기환경보전법 시행규칙」 제52조 제5항 및 별표 11에서는 자가측정의 대상·항목 및 방법을 정하면서, 같은 표 제2호가목에서는 제3종 배출구에 대하여 측정횟수는 2개월마다 1회 이상으로, 측정항목은 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 오염물질[136]로 규정하고 있으며, 별표 11 비고 제1호에서는 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 같은 규칙 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 배출되는 경우에는 위 표에도 불구하고 매월 2회 이상 해당 오염물질에 대하여 자가측정을 해야 한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 8의2에서는 「대기환경보전법」 제23조제1항에 따라 시·도지사의 허가를 받아 설치해야 하는 설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준으로 아세트알데히드의 경우 기준농도를 0.01ppm으로 규정하고 있는 한편,

「대기환경보전법」 제16조제1항에서는 대기오염물질배출시설(이하 "배출시설"이라 함)에서 나오는 대기오염물질(이하 "오염물질"이라 함)의 배출허용기준은 환경부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제15조 및 별표 8에서는 대기오염물질의 배출허용기준을 정하면서, 같은 표 제2호가목1)에서는 아세트알데히드[137]에 대하여 배출시설은 "석유정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물제조시설, 폐수·폐기물·폐가스 소각시설, 고형 및 기타연료제품 제조시설"로, 배출허용기준은 "10ppm 이하"로 규정하고 있는바,

136) 대기오염물질 중 비산먼지는 제외함

137) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 2 제23호에 따른 특정대기유해물질임

「대기환경보전법 시행규칙」 별표 8 제2호가목1)의 아세트알데히드 배출허용기준 10ppm 이하가 적용되는 배출시설에 해당하지 않는 배출시설의 제3종 배출구에서 특정대기유해물질인 아세트알데히드가 0.01ppm 이상 배출되는 경우, 「대기환경보전법」 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 별표 11 비고 제1호가 적용되어 매월 2회 이상 자가측정을 하여야 하는지?[138]

## 02 회답

이 사안의 경우, 「대기환경보전법」 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 별표 11 비고 제1호가 적용되어 매월 2회 이상 자가측정을 하여야 합니다.

## 03 이유

「대기환경보전법」 제39조제1항에서는 사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 11에서는 자가측정의 대상·항목 및 방법에 대해 정하면서 같은 표 제1호 및 제2호에서는 굴뚝 원격감시체계 관제센터[139]로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 및 굴뚝 원격감시체계 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기기가 미설치된 배출구의 경우에는 제1종부터 제5종까지의 배출구 모두 측정항목으로 "별표 8에 따라 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질"을 규정하고 있는바, 「대기환경보전법」 제39조제1항에 따른 자가측정은 원칙적으로 같은 법 시행규칙 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질에 대하여 실시하도록 하고 있습니다.

그런데 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 11 비고 제1호에서는 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 배출되는 경우에는 위 표(별표 11 비고 외의 부분 제1호 표 및 제2호 가목·나목 표)에도 불구하고 매월 2회 이상 해당

138) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 11 비고 제1의2호부터 제15호까지의 규정이 적용되지 않는 사업장으로 대기오염물질의 배출허용기준이 설정되어 있지 않은 사업장에서 특정대기유해물질인 아세트알데히드가 0.01ppm 이상 배출되는 것을 전제함

139) 「대기환경보전법 시행령」 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터를 말함

오염물질에 대하여 자가측정을 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 8의2에서는 설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준으로 아세트알데히드의 경우 0.01ppm으로 규정하고 있어, 예외적으로 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 배출되는 경우에는, 같은 규칙 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되지 않더라도, 매월 2회 이상 자가측정을 하도록 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 같은 규칙 별표 8의 배출허용기준이 적용되지 않는 배출시설로서 같은 규칙 별표 11 제2호가목의 제3종 배출구가 설치된 배출시설에서 특정대기유해물질인 아세트알데히드가 0.01ppm 이상 배출된다면, 별표 11 비고 제1호가 적용되어 매월 2회 이상 해당 오염물질에 대하여 자가측정을 해야할 것입니다.

그리고 「대기환경보전법」 제2조제9호에 따르면 특정대기유해물질은 유해성대기감시물질[140] 중에서도 저농도에서 장기적인 섭취나 노출에 의하여 사람의 건강이나 동식물의 생육에 직접 또는 간접으로 위해를 끼칠 수 있어 대기 배출에 대한 관리가 필요하다고 인정된 물질로서, 같은 법 제23조제8항에서는 환경부장관 또는 시·도지사는 배출시설로부터 나오는 특정대기유해물질로 인하여 환경기준의 유지가 곤란하거나 주민의 건강·재산, 동식물의 생육에 심각한 위해를 끼칠 우려가 있다고 인정되면 특정대기유해물질을 배출하는 배출시설의 설치를 제한할 수 있다고 규정하고 있어, 대기환경보전법령상 특정대기유해물질은 사람이나 동식물에 위해를 줄 수 있는 대기오염물질로서 다른 대기오염물질보다 더 엄격히 관리되고 있는 점에 비추어 보면, 같은 법 시행규칙 별표 8이 적용되는 배출시설이 아니더라도, 일정한 기준 이상으로 특정대기유해물질이 배출되는 배출시설의 제3종 배출구의 경우에는 같은 규칙 별표 11 비고 제1호가 적용되어 엄격히 관리하여야 한다고 보는 것이 법령의 체계에도 부합합니다.

아울러 입법 연혁적으로도 「대기환경보전법 시행규칙」 제정 당시[141]부터 특정대기유해물질에 대해서는 다른 대기오염물질에 비하여 자가측정의 횟수가 더 많도록 규정하여 강화된 기준에 따라 관리하여 왔다는 점, 「대기환경보전법」은 대기오염으로 인한 국민건강이나 환경에 관한 위해(危害)를 예방하고 대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리·보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하는 것을 목적으로 하는 법률로서 이러한 목적을 충분히 달성할 수 있도록 해석할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

---

140) 대기오염물질 중 「대기환경보전법」 제7조에 따른 심사·평가 결과 사람의 건강이나 동식물의 생육(生育)에 위해를 끼칠 수 있어 지속적인 측정이나 감시·관찰이 필요하다고 인정된 물질로서 환경부령으로 정하는 것을 말함(「대기환경보전법」 제2조제1호의2 참조)

141) 1991. 2. 2. 총리령 제377호로 제정된 「대기환경보전법시행규칙」 별표 9 비고 제1호 참조

따라서 이 사안의 경우, 「대기환경보전법」 제39조제1항 및 같은 법 시행규칙 별표 11 비고 제1호가 적용되어 매월 2회 이상 자가측정을 하여야 합니다.

**관계법령**

**대기환경보전법**

제16조(배출허용기준) ①대기오염물질배출시설(이하 "배출시설"이라 한다)에서 나오는 대기오염물질(이하 "오염물질"이라 한다)의 배출허용기준은 환경부령으로 정한다.
② ~ ⑦ (생 략)

제39조(자가측정) ①사업자가 그 배출시설을 운영할 때에는 나오는 오염물질을 자가측정하거나 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제16조에 따른 측정대행업자에게 측정하게 하여 그 결과를 사실대로 기록하고, 환경부령으로 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.
② (생 략)
③ 사업자는 제1항에 따라 측정한 결과를 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 제출하여야 한다.
④ 측정의 대상, 항목, 방법, 그 밖의 측정에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.

**대기환경보전법 시행규칙**

제15조(배출허용기준) 법 제16조제1항에 따른 대기오염물질의 배출허용기준은 별표 8과 같다.

[별표 8]

**대기오염물질의 배출허용기준**(제15조 및 제33조 관련)

2. 2020년 1월 1일부터 적용되는 배출허용기준
가. 가스형태의 물질
1) 일반적인 배출허용기준

| 대기오염물질 | 배출시설 | 배출허용기준 |
|---|---|---|
| (생 략) | | |
| 아세트알데히드 (ppm) | 석유정제품 제조시설 및 관련제품 저장시설, 기초유기화합물제조시설, 폐수·폐기물·폐가스 소각시설, 고형 및 기타연료제품 제조시설 | 10 이하 |
| (생 략) | | |

제24조의2(설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준) 영 제11조제1항제1호에서 "환경부령으로 정하는 기준"이란 별표 8의2에 따른 기준을 말한다.

[별표 8의2]

**설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준**(제24조의2 관련)

| 물질명 | 기준농도 |
|---|---|
| (생 략) | |
| 아세트알데히드 | 0.01ppm |
| (생 략) | |

제52조(자가측정의 대상 및 방법 등) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 법 제39조제4항에 따른 자가측정의 대상·항목 및 방법은 별표 11과 같다.

[별표 11]

**자가측정의 대상·항목 및 방법**(제52조제5항 관련)

1. (생 략)
2. 영 제19조제1항제1호의 굴뚝 원격감시체계 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기기가 미설치된 배출구

가. 방지시설 후단만 측정하는 경우

| 구 분 | 배출구별 규모 | 측정횟수 | 측정항목 |
|---|---|---|---|
| 제1종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 | 2주마다 1회 이상 | 별표 8에 따른 배출허용기준이 적용되는 대기오염물질. 다만, 비산먼지는 제외한다. |
| 제2종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 1회 이상 | |
| 제3종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | |
| 제4종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | |
| 제5종 배출구 | 먼지·황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | |

나. (생 략)

비고

1. 제3종부터 제5종까지의 배출구에서 별표 8의2에 따른 기준 이상의 특정대기유해물질이 배출되는 경우에는 위 표에도 불구하고 매월 2회 이상 해당 오염물질에 대하여 자가측정을 하여야 한다.

1의2. ~ 15. (생 략)

**질의제목 19** ▶ 안건번호 24-0718

민원인 – 환경정비구역에 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택이 「상수원관리규칙」 제15조제1호가목에 따라 신축을 허가할 수 있는 생활기반시설에 해당하는지(「상수원관리규칙」 제15조제1호가목 등 관련)

## 01 질의요지

「수도법」 제7조제4항 본문에서는 같은 조 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역[142]에서 건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 제거(제1호) 등의 행위를 하려는 자는 관할 시장·군수·구청장 등[143]의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제1항제1호나목에서는 시장·군수·구청장 등은 상수원보호구역에 거주하는 주민의 생활환경 개선 및 소득 향상에 필요한 환경부령으로 정하는 건축물이나 그 밖의 공작물의 건축 및 설치를 허가할 때에는 상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 허가할 수 있다고 규정하고 있으며, 「상수원관리규칙」 제15조제1호에서는 같은 규칙 제14조에 따라 지정·공고된 환경정비구역에서는 원거주민 또는 상수원보호구역에 6개월 이상 실제 거주하는 주민(이하 "원거주민등"이라 함)이 하는 연면적 200제곱미터 이하의 주택(가목) 등 생활기반시설의 신축을 허가할 수 있다고 규정하고 있는바,

환경정비구역에 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택은 「수도법」 제7조제4항제1호, 같은 법 시행령 제13조제1항제1호나목 및 「상수원관리규칙」 제15조제1호가목에 따라 신축을 허가할 수 있는 생활기반시설에 해당하는지[144]?

142) 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 말하며(「수도법」 제7조제1항 참조), 이하 같음

143) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음

144) 「수도법 시행령」 제13조제1항의 '상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우'인지에 관한 허가권자의 판단은 각 사안의 구체적인 사실관계에 따라 다를 수 있으므로 별론으로 함

## 02 회답

환경정비구역에 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택은「수도법」제7조제4항제1호, 같은 법 시행령 제13조제1항제1호나목 및「상수원관리규칙」제15조제1호가목에 따라 신축을 허가할 수 있는 생활기반시설에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

먼저「수도법」에서는 모든 국민은 국가가 추진하는 수도에 관한 시책에 협력하고 수돗물을 합리적으로 사용하도록 노력해야 한다고 규정하고 있고(제2조제5항), 환경부장관은 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원보호구역으로 지정할 수 있도록(제7조제1항) 규정하고 있는바, 상수원보호구역 안에서 어떠한 행위를 제한하거나 허가하는 기준에 관련된 규정의 취지나 목적은 어디까지나 '상수원의 확보와 수질보전'에 있으므로 상수원보호구역에서의 행위허가 기준은 그 지정 취지나 목적이 훼손되지 않는 범위 내에서 합리적으로 해석해야 할 것입니다[145].

그런데「수도법 시행령」제13조제1항제1호나목에서는 상수원보호구역에 거주하는 주민의 생활환경 개선 및 소득 향상에 필요한 건축물의 건축을 상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 허가할 수 있도록 한정하면서,「상수원관리규칙」제12조에서「수도법 시행령」제13조제1항제1호에 따른 허가할 수 있는 건축물을 공익상 필요한 건축물이나 그 밖의 공작물(제1호), 생활기반시설(제2호) 등으로 그 종류를 제한하고 있고,「상수원관리규칙」제12조 및 제15조에서는 신축 대상 농가주택 및 주택의 연면적을 100제곱미터 이하 및 200제곱미터 이하로 규정하는 등 같은 규칙에서 공공의 이익을 위한 건축물을 제외하고는 연면적이 일정 규모 이하인 소규모 건축물에 한하여 건축행위를 허용하고 있으며[146], 같은 규칙 제15조제1호에서는 주택을 신축할 수 있는 자를 원거주민[147]과 상수원보호구역에 6개월 이상 실제 거주하는 주민으로 제한하고 있는바, 수도법령에서는 환경정비구역에

145) 부산고등법원 2001. 6. 31. 선고 2001누458 판결례, 법제처 2008. 9. 19. 회신 08-0227 해석례, 법제처 2018. 10. 11. 회신 18-0388 해석례 참조

146) 법제처 2019. 5. 14. 회신 18-0657 해석례 참조

147) 상수원보호구역에 거주하고 있는 주민으로서 상수원보호구역지정 전부터 그 구역에 계속 거주한 사람 등을 말함(「상수원관리규칙」제2조제2호 참조)

건축할 수 있는 건축물의 종류, 연면적 및 건축 주체를 모두 제한하여 한정적인 경우에만 건축을 허가할 수 있도록 규정하고 있습니다.

이에 따라 원거주민등이 환경정비구역에 신축할 수 있는 주택은 상수원보호구역에 거주하는 주민의 생활환경 개선에 필요한 일정 규모 이하의 생활기반시설이어야 하는데[148], 환경정비구역에 거주하는 주민의 생활 불편을 줄여주기 위해 예외적으로 행위제한을 완화하고 있는 「상수원관리규칙」 제15조의 입법취지를 고려하면 환경정비구역에 신축할 수 있는 주택의 요건에 대해서는 제한적으로 해석할 필요가 있는바, 이미 해당 환경정비구역에 거주하는 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택은 생활기반시설에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 수도법령에서 규정하고 있는 환경정비구역 제도의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

또한 수도법령에서는 상수원보호구역 지정 전에 형성된 마을에 거주하고 있던 원거주민등의 생활 불편을 최소화하기 위하여 원거주민등의 생활환경 개선 등 제한된 경우에만 환경정비구역의 행위제한을 완화할 수 있도록 규정하고 있는데[149], 환경정비구역에 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택도 생활기반시설에 해당한다고 보아 원거주민등이 주택 소유 여부와 관계 없이 주택을 신축할 수 있다고 본다면, 「상수원관리규칙」 제15조제1호에서는 신축할 수 있는 주택 수를 제한하고 있지 않으므로 동일인이 해당 환경정비구역에 여러 채의 주택을 신축할 수 있게 되는바, 이는 환경정비구역에서는 건축 대상의 연면적을 제한하고 한정적인 경우에만 건축을 허가하여 건축물의 총량을 제한하려는 수도법령의 규정 체계에 비추어 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 「상수원관리규칙」 제12조제5호에서는 기존의 건축물이나 그 밖의 공작물의 용도와 규모의 범위에서의 개축·재축은 허가할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 규칙 제15조제1호나목에서는 기존 건축물의 면적을 포함한 연면적 200제곱미터 이하의 주택을 증축할 수 있도록 규정하여, 상수원보호구역에 거주하는 주민의 생활환경을 개선하기 위하여 제한적인 경우에 생활기반시설의 개축·재축·증축을 허가할 수 있도록 규정하고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 환경정비구역에 주택을 소유하고 있는 원거주민등이 추가로 신축하려는 주택은 「수도법」 제7조제4항제1호, 같은 법 시행령 제13조제1항제1호나목 및 「상수원관리규칙」 제15조제1호가목에 따라 신축을 허가할 수 있는 생활기반시설에 해당하지 않습니다.

148) 법제처 2008. 9. 19. 회신 08-0227 해석례 참조

149) 1992. 12. 15. 총리령 제413호로 제정된 「상수원관리규칙」 제정이유 참조

관계법령

**수도법**

제7조(상수원보호구역 지정 등) ① 환경부장관은 상수원의 확보와 수질 보전을 위하여 필요하다고 인정되는 지역을 상수원 보호를 위한 구역(이하 "상수원보호구역"이라 한다)으로 지정하거나 변경할 수 있다.
② (생 략)
③ 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서는 다음 각 호의 행위를 할 수 없다.
1.·2. (생 략)
④ 제1항과 제2항에 따라 지정·공고된 상수원보호구역에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 관할 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 행위인 경우에는 신고하여야 한다.
1. 건축물, 그 밖의 공작물의 신축·증축·개축·재축(再築)·이전·용도변경 또는 제거
2.·3. (생 략)
⑤ (생 략)
⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 상수원보호구역의 지정절차, 허가의 기준에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**수도법 시행령**

제13조(상수원보호구역에서의 행위허가기준) ① 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 상수원보호구역에서 법 제7조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 허가할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로서 상수원보호구역의 지정목적에 지장이 없다고 인정되는 경우에만 허가할 수 있다.
1. 다음에 해당하는 건축물이나 그 밖의 공작물의 건축 및 설치
가. 공익상 필요한 건축물이나 그 밖의 공작물의 건축 및 설치
나. 상수원보호구역에 거주하는 주민의 생활환경 개선 및 소득 향상에 필요한 환경부령으로 정하는 건축물이나 그 밖의 공작물의 건축 및 설치
다. ~ 자. (생 략)
2. ~ 5. (생 략)
② 제1항에 따른 건축물이나 그 밖의 공작물의 종류·규모 등 허가에 관한 세부기준 및 절차, 그 밖에 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
③ (생 략)

**상수원관리규칙**

제14조(환경정비구역의 지정 등) ① 관할 시장·군수·구청장은 보호구역지정 전에 형성되어 있는 자연마을로서 하수도의 정비 및 하수처리시설의 설치가 쉬운 보호구역의 일정 지역에 대하여 다음

각 호의 사항을 포함한 계획(이하 "환경정비계획"이라 한다)을 세워 시행할 수 있다. 이 경우 환경정비계획에 관하여 미리 시·도지사의 승인을 받아야 한다.

1. 공공하수도의 정비에 관한 사항
2. 공공하수처리시설 등 오수·폐수를 처리하기 위한 시설의 설치 및 유지관리에 관한 사항
3. 그 밖에 오염원관리에 관한 사항

② ~ ④ (생 략)

⑤ 시·도지사는 제4항에 따른 환경정비계획의 시행완료에 대하여 보고를 받으면 제1항제2호에 따른 시설에 의하여 오수 및 폐수를 처리할 수 있는 지역을 환경정비구역으로 지정할 수 있다.

⑥·⑦ (생 략)

제15조(행위제한의 완화) 제14조에 따라 지정·공고된 환경정비구역에서는 다음 각 호의 행위를 허가할 수 있다.

1. 생활기반시설의 신축·증축 또는 용도변경: 원거주민 또는 보호구역에 6개월 이상 실제 거주하는 주민이 하는 다음 각 목의 건축물의 신축이나 보호구역에 거주하는 주민이 하는 다음 각 목의 건축물의 증축 또는 용도변경

   가. 연면적 200제곱미터 이하의 주택 및 연면적 66제곱미터 이하의 부속건축물의 신축

   나. ~ 마. (생 략)

2. (생 략)

**질의제목 20** ▶ 안건번호 24-0725, 24-0763, 24-0938, 24-0939

민원인 – 수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 대여받은 양압기를 휴대한 채 국외에 체류하며 해당 기기를 사용한 경우 「국민건강보험법」 제54조제2호에 따라 국외 체류기간 동안의 보험급여가 정지되는지 등(「국민건강보험법」 제54조제2호 등 관련)

## 01 질의요지

「국민건강보험법」 제49조제1항에서는 공단은 가입자나 피부양자가 보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 요양기관과 비슷한 기능을 하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 기관(이하 "준요양기관"이라 함)에서 질병·부상·출산 등에 대하여 요양을 받는 경우 등에는 그 요양급여에 상당하는 금액을 가입자나 피부양자에게 요양비로 지급한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제23조제1항제7호에서는 "보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유" 중 하나로 "수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 양압기를 대여받아 사용하는 경우"를 규정하고 있으며, 같은 법 제49조제3항에서는 같은 조 제1항 등에도 불구하고 준요양기관은 요양을 받은 가입자나 피부양자의 위임이 있는 경우 공단에 요양비의 지급을 직접 청구할 수 있고(전단), 이 경우 공단은 지급이 청구된 내용의 적정성을 심사하여 준요양기관에 요양비를 지급할 수 있다(후단)고 규정하고 있는 한편,

「국민건강보험법」 제54조 각 호 외의 부분 본문에서는 보험급여를 받을 수 있는 사람이 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 기간에는 보험급여를 하지 아니한다고 규정하면서, 같은 조 제2호에서 "국외에 체류하는 경우"를 그 중 하나로 규정하고 있고, 같은 법 제57조제1항에서는 공단은 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험급여를 받은 사람·준요양기관 등에 대하여 그 보험급여나 보험급여 비용에 상당하는 금액을 징수한다고 규정하고 있는바,

가. 수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 대여받은 양압기를 휴대한 채 국외에 체류하며 해당 기기를 사용한 경우에도 「국민건강보험법」 제54조제2호에 따라 국외 체류기간 동안의 보험급여가 정지되는지?

나. 준요양기관으로부터 양압기를 대여받아 사용하는 수면무호흡증 환자가 「국민건강보험법」

제49조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제4항에 따라 준요양기관에 요양비 지급 청구를 위임하여 해당 환자의 요양비를 준요양기관이 공단으로부터 직접 지급받은 경우로서 국외에 체류하며 국외 체류기간 동안 보험급여를 지급받은 경우, 그 수면무호흡증 환자가 같은 법 제57조제1항에 따라 부당이득 징수금을 납부해야 하는지[150]?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 대여받은 양압기를 휴대한 채 국외에 체류하며 해당 기기를 사용한 경우에는 「국민건강보험법」 제54조제2호에 따라 국외 체류기간 동안의 보험급여가 정지됩니다.

### 나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 그 수면무호흡증 환자가 「국민건강보험법」 제57조제1항에 따라 부당이득 징수금을 납부해야 합니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[151], 「국민건강보험법」 제54조제2호에서는 보험급여를 받을 수 있는 사람이 국외에 체류하는 경우 그 기간에는 보험급여를 하지 아니한다고 규정하면서, 보험급여의 특성에 따라 해당 보험급여가 정지되지 않는 경우 등의 예외를 별도로 규정하고 있지는 않은바, 이 사안과 같이 수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 기간에 비례해서 요양비 지원을 받아 대여한 양압기를 휴대한

150) 준요양기관이 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 요양비를 지급받은 경우가 아닌 것을 전제함
151) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

채 국외에 체류하며 해당 기기를 사용한 경우에는 그 기간 동안에 계속해서 보험급여를 받은 것이므로, 해당 규정에 따라 국외 체류기간 동안의 보험급여는 정지되어야 한다고 해석하는 것이 문언상 명확합니다.

또한 「국민건강보험법」에 따른 국민건강보험(이하 "건강보험"이라 함) 제도는 보험가입자가 납부하는 보험료와 국고부담을 재원으로 하여 국민에게 발생하는 질병·부상 등 사회적 위험을 보험방식으로 대처하는 사회보험으로서, 건강보험 수급권의 구체적 내용인 수급요건, 수급권자의 범위, 급여금액 등은 법률에 따라 구체적으로 형성·확정되어야 할 것이므로[152], 수면무호흡증 환자가 국외에 체류하는 동안 양압기를 휴대·사용한 경우 그 비용의 부담을 누가 하는지에 대해서는 법률에서 규정하는 바에 따라야 할 것인바, 같은 법 제54조제2호에서는 보험급여를 받을 수 있는 사람이 "국외에 체류하는 경우" 보험급여를 정지하도록 하고 있으므로, 수면무호흡증 환자가 국외에 체류하는 경우에 해당하기만 하면 같은 법 제54조제2호에 따라 그 기간 동안의 보험급여가 정지되는 것으로 보험급여 제도를 형성·확정한 것으로 보아야 할 것입니다.

그리고 「국민건강보험법」 제74조제1항 본문에서는 같은 법 제54조제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 경우 보험료를 면제하도록 규정하면서도, "같은 법 제54조제2호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 경우" 뒤에 괄호를 두어 "같은 법 제54조제2호에 해당하는 경우에는 1개월 이상의 기간으로서 대통령령으로 정하는 기간 이상 국외에 체류하는 경우에 한정한다"고 규정하고 있는데, 건강보험의 보험료 및 보험급여는 사회정책적 관점에 따라 정해지는 것으로서 양자가 반드시 대칭 관계를 이루어야 하는 것은 아니라는 점을 고려할 때[153], 해당 규정은 보험급여 실시를 통한 국민보건 향상을 목적(제1조)으로, 건강보험 제도의 합리적인 운영 및 재정 건전성을 균형 있게 고려하여 보험료의 면제 기간과 보험급여의 정지 기간을 규정하고 있는 것으로 보이는바[154], 같은 법 제54조제2호를 해석할 때에는 문언에 따라 수면무호흡증 환자가 국외에 체류하는 동안 양압기를 휴대·사용한 경우 그 기간 동안의 보험급여가 정지된다고 해석하는 것이 건강보험 제도의 취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 대여받은 양압기를 휴대한 채 국외에 체류하며 해당 기기를 사용한 경우에는 「국민건강보험법」 제54조제2호에 따라 국외 체류기간 동안의 보험급여가 정지됩니다.

---

152) 대법원 2018. 11. 15. 선고 2016다258209 판결례 참조

153) 헌법재판소 2003. 10. 30. 선고 2000헌마801 결정례 및 법제처 2019. 10. 7. 회신 19-0037 해석례 참조

154) 2020. 4. 7. 법률 제17196호로 일부개정된 「국민건강보험법」 개정이유 및 주요내용 참조

**법령정비 권고사항**

준요양기관으로부터 양압기를 대여받아 사용하는 수면무호흡증 환자가 일시적으로 국외에 체류하는 경우 「국민건강보험법」 제54조제2호에 따른 보험급여의 정지에 예외를 인정할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

## 나. 질의 나에 대해

「국민건강보험법」 제5조제1항 본문에 따르면 국내에 거주하는 국민은 건강보험의 가입자 또는 피부양자가 되고, 같은 법 제41조제1항 및 제49조제1항에 따르면 요양급여 및 요양비 등의 보험급여를 받을 수 있는 사람은 가입자 또는 피부양자이며, 같은 법 제54조에 따라 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 그 기간 동안 보험급여가 정지되는 사람도 보험급여를 받을 수 있는 사람, 즉 가입자 또는 피부양자인데, 같은 법 제57조제1항에 따른 부당이득의 징수는 보험급여를 받은 사람 등이 보험급여 비용으로 지급받을 수 없는 비용을 지급받는 경우에 그 급여비용을 원상회복하려는 데 그 취지가 있다는 점에서[155], 준요양기관으로부터 양압기를 대여받은 수면무호흡증 환자가 국외에 체류하는 경우 같은 법 제54조제2호에 따라 그 기간 동안 보험급여가 정지됨에도 불구하고 해당 보험급여를 지급받았다면, 같은 법 제57조제1항에 따라 그 부당이득 징수금을 납부하여야 하는 사람은 해당 급여비용을 원상회복해야할 의무가 있는 가입자 또는 피부양자인 수면무호흡증 환자 본인이라 할 것입니다.

또한 「국민건강보험법」 제49조제3항 전단 및 같은 법 시행규칙 제23조제4항에서 요양비 지급의 청구를 준요양기관에 위임하고, 같은 법 제49조제3항 후단에서 공단이 청구된 내용의 적정성을 심사하여 해당 준요양기관에 요양비를 지급하도록 규정한 취지는, 공단이 요양비의 수급권자인 가입자 또는 피부양자에게 요양비를 지급한 후, 그 가입자나 피부양자가 다시 그 요양비를 양압기 대여 등의 명목으로 준요양기관에 지급하도록 하는 대신에, 공단이 직접 해당 요양비를 준요양기관에 지급함으로써 요양비 지급절차의 편의성을 도모하려는 것인바, 이 사안과 같이 준요양기관으로부터 양압기를 대여받아 사용하는 수면무호흡증 환자가 같은 법 제49조제3항 및 같은 법 시행규칙 제23조제4항에 따라 준요양기관에 요양비 지급 청구를 위임하여 해당 환자의 요양비를 준요양기관이 공단으로부터 직접 지급받은 경우이더라도, 요양비의 수급권자는 같은 법 제49조제1항에 따라 가입자 또는 피부양자인 수면무호흡증

155) 서울행정법원 2019. 5. 2. 선고 2018구합77906 판결례(확정) 참조

환자 본인인 것이지, 수급권자가 준요양기관으로 변경된 것이라고 볼 수는 없습니다.

따라서 이 사안의 경우, 그 수면무호흡증 환자가 「국민건강보험법」 제57조제1항에 따라 부당이득 징수금을 납부해야 합니다.

**관계법령**

**국민건강보험법**

제49조(요양비) ① 공단은 가입자나 피부양자가 보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유로 요양기관과 비슷한 기능을 하는 기관으로서 보건복지부령으로 정하는 기관(제98조제1항에 따라 업무정지기간 중인 요양기관을 포함한다. 이하 "준요양기관"이라 한다)에서 질병·부상·출산 등에 대하여 요양을 받거나 요양기관이 아닌 장소에서 출산한 경우에는 그 요양급여에 상당하는 금액을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 가입자나 피부양자에게 요양비로 지급한다.

② (생 략)

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 준요양기관은 요양을 받은 가입자나 피부양자의 위임이 있는 경우 공단에 요양비의 지급을 직접 청구할 수 있다. 이 경우 공단은 지급이 청구된 내용의 적정성을 심사하여 준요양기관에 요양비를 지급할 수 있다.

④ (생 략)

제54조(급여의 정지) 보험급여를 받을 수 있는 사람이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 기간에는 보험급여를 하지 아니한다. 다만, 제3호 및 제4호의 경우에는 제60조에 따른 요양급여를 실시한다.

1. (생 략)
2. 국외에 체류하는 경우
3. · 4. (생 략)

제57조(부당이득의 징수) ① 공단은 속임수나 그 밖의 부당한 방법으로 보험급여를 받은 사람·준요양기관 및 보조기기 판매업자나 보험급여 비용을 받은 요양기관에 대하여 그 보험급여나 보험급여 비용에 상당하는 금액을 징수한다.

② ~ ⑤ (생 략)

**국민건강보험법 시행규칙**

제23조(요양비) ① 법 제49조제1항에서 "보건복지부령으로 정하는 긴급하거나 그 밖의 부득이한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. ~ 6. (생 략)
7. 수면무호흡증 환자가 의사의 요양비처방전에 따라 양압기(수면 중 좁아진 기도에 지속적으로 공기를 불어 넣어 기도를 확보해 주는 기구를 말한다)를 대여받아 사용하는 경우

② · ③ (생 략)

④ 준요양기관이 법 제49조제3항에 따라 공단에 요양비의 지급을 직접 청구하는 경우에는 다음 각 호의 서류를 공단에 제출해야 한다.
1. 제3항 각 호의 구분에 따른 서류
2. 별지 제19호의6서식의 요양비 지급청구 위임장 1부
3. 가입자나 피부양자의 신분증 사본 1부
4. 삭제
⑤ ~ ⑨ (생 략)

**질의제목 21** ▶ 안건번호 24-0786

경상남도 김해시 – 대통령령 제22506호「수도법 시행령」부칙 제5조제1호의 "2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지면적의 범위"의 의미(대통령령 제22506호 수도법 시행령 일부개정령 부칙 제5조제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「수도법」 제7조의2제1항 및 제3항에서는 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설[156]의 상류·하류 일정지역으로서 대통령령으로 정하는 지역(이하 "공장설립제한지역"이라 함)에서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장을 설립할 수 없도록 하면서, 공장설립제한지역 중 대통령령으로 정하는 지역(이하 "공장설립승인지역"이라 함)에서는 환경부령으로 정하는 공장의 설립을 승인할 수 있도록 하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「수도법 시행령」 제14조의2 및 제14조의3에서는 각각 공장설립제한지역 및 공장설립승인지역의 범위를 규정하고 있는 한편,

2010년 11월 26일 대통령령 제22506호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「수도법 시행령」에서는 제14조의2 및 제14조의3을 신설하면서 부칙 제5조제1호에 이에 대한 경과조치를 두었고, 대통령령 제22506호 수도법 시행령 일부개정령 부칙(대통령령 제25309호 수도법 시행령 일부개정령에 따라 개정된 내용을 포함하며, 이하 "구 「수도법 시행령」 부칙"이라 함) 제5조제1호에서 2010년 11월 26일 당시 제14조의2의 개정규정에 따른 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장[157]에 대해서는 제14조의2 및 제14조의3의 개정규정에도 불구하고 "2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지면적의 범위에서 특정수질유해물질배출등공장[158] 외의 공장을 증설하는 행위"를 할 수 있도록 규정하고 있는바,

2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장에 대하여 구 「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호에 따라 허용되는 행위에 "2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지의 일부를 제외하고 새로운 부지를 공장 부지에 포함시켜 공장 부지면적의 규모를 유지하면서 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장을 증설하는 행위"가 포함되는지?

156) 광역상수도 및 지방상수도의 취수시설만을 말함

157) 기존 산업단지 밖에 있는 공장으로 한정하며, 이하 같음

158) 구 「수도법 시행령」 부칙 제4조의2제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 공장을 말하며, 이하 같음

## 02 회답

2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장에 대하여 구「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호에 따라 허용되는 행위에 "2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지의 일부를 제외하고 새로운 부지를 공장 부지에 포함시켜 공장 부지면적의 규모를 유지하면서 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장을 증설하는 행위"는 포함되지 않습니다.

## 03 이유

「수도법」 제7조의2제1항 및 같은 법 시행령 제14조의2에서는 상수원보호구역의 상류지역 등에 설립된 공장에서 발생하는 사고 등으로 인하여 상수원이 오염될 가능성을 예방하기 위해[159] 상수원보호구역의 상류지역 등을 공장설립제한지역으로 규정하여 공장설립을 원칙적으로 금지하는 한편, 구「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호에 경과조치를 두어 2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장에 대해서는, 해당 공장을 설립할 당시 예상하지 못한 손해를 방지하기 위해 상수원 수질오염에 미치는 영향이 크지 않은 일정한 범위 내의 행위를 허용하고자[160], 예외적으로 2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지면적의 범위에서 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장을 증설하는 행위를 할 수 있도록 하였는바, 예외적으로 한정된 범위에서 공장을 증설하는 행위를 허용하고 있는 수도법령의 입법취지를 고려할 때, 구「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호를 근거로 허용되는 행위의 범위는 상수원 수질오염의 위험이 증가할 여지가 있는지 여부를 기준으로 엄격하게 판단해야 할 것입니다[161].

먼저 공장설립제한지역의 범위 등에 대한 수도법령의 규정을 구체적으로 살펴보면,「수도법」 제7조의2제1항 및 같은 법 시행령 제14조의2에서 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10킬로미터 이내인 지역[162] 등을 공장설립제한지역으로 규정하면서, 같은 법 제7조의2제3항 및 같은 법 시행령 제14조의3에서는 같은 영 제14조의2제1호 및 제2호에 해당하는 공장설립제한지역 중 "취수시설(取水施設)로부터 상류로 유하거리 7킬로미터를 초과하는 지역" 및 "취수시설로부터 상류로 유하거리 4킬로미터 초과 7킬로미터

159) 법제처 2021. 6. 4. 회신 21-0197 해석례 및 2010. 5. 25. 법률 제10317호로 일부개정된「수도법」 개정이유 참조
160) 법제처 2019. 7. 19. 회신 18-0695 해석례 및 법제처 2014. 9. 11. 회신 14-0148 해석례 참조
161) 법제처 2021. 6. 4. 회신 21-0197 해석례 및 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조
162)「수도법 시행령」 제14조의2제1호가목 참조

이내인 지역으로서 「하천법」 제2조제1호에 따른 하천 또는 「물환경보전법」 제2조제14호에 따른 호소(湖沼)의 경계로부터 500미터 이내의 지역을 제외한 지역"을 예외적으로 공장[163]의 설립을 승인할 수 있는 공장설립승인지역으로 규정하고 있는바, 「수도법 시행령」 제14조의2 및 제14조의3에서 규제 대상 지역과 상수원보호구역 또는 취수시설 등으로부터의 거리를 세부적으로 구분하여 공장설립을 제한하는 수준을 달리 정하고 있는 점에 비추어 보면, 위와 같은 수도법령의 규정들은 상수원의 수질오염 위험성과 공장의 설립 위치 사이에 밀접한 관련성이 있음을 전제하고 있는 것으로 볼 수 있습니다.

그런데 2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장에 대하여 그 당시 공장 부지의 일부를 제외하고 새로운 부지를 공장 부지에 포함시켜 기존 공장 부지면적의 규모를 유지하면서 공장을 증설하는 것은 해당 공장의 설립 위치가 변경되어 상수원의 수질오염 위험성이 증가할 가능성이 있으므로, 이 사안과 같이 해당 공장 부지면적의 규모는 동일하게 유지되더라도 공장의 설립 위치가 변경되는 경우에는 구 「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호에 따라 허용되는 행위에 포함되지 않는다고 보는 것이 수도법령의 체계 및 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 경과조치는 구법질서에서 신법질서로의 이행과정에서 나타나는 제도변화와 법적 안정성을 조화시키고 구법에 대한 신뢰이익을 적절히 보호하기 위하여 규정하는 것인데[164], 「수도법 시행령」 제14조의2 및 제14조의3의 시행일인 2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장이라 하더라도, 해당 공장의 설립·운영자에게 그 공장의 기존 부지가 아닌 새로운 부지를 공장부지로 활용할 수 있는 신뢰이익이 있었다고 보기는 어렵고, "상수원"은 음용·공업용 등으로 제공하기 위하여 취수시설을 설치한 지역의 하천·호소·지하수·해수 등을 말하는 것[165]으로서 국민이 직접 마시는 물로 제공될 수 있으므로, 구 「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호는 상수원 보호라는 수도법령의 입법목적을 충분히 달성할 수 있는 방향으로 엄격히 해석할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

그렇다면 구 「수도법 시행령」 부칙 제5조제1호에서 "해당 공장 부지면적의 범위"는 해당 공장의 설립 위치와 결부되지 않은 공장 부지면적 규모(㎡)만을 의미하는 것이 아니라, 특정 장소에 위치한 해당 공장 부지면적의 경계를 의미하는 것으로 보아야 할 것입니다.

따라서 2010년 11월 26일 당시 공장설립제한지역에 이미 설립된 공장에 대하여 구 「수도법

163) 「수도법 시행규칙」 제2조의3에서 정하는 요건을 갖춘 공장을 말함

164) 법제처 2023. 11. 10. 회신 23-0971 해석례 및 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.661 참조

165) 「수도법」 제3조제2호 참조

시행령」 부칙 제5조제1호에 따라 허용되는 행위에 "2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지의 일부를 제외하고 새로운 부지를 공장 부지에 포함시켜 공장 부지면적의 규모를 유지하면서 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장을 증설하는 행위"는 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**수도법**

제7조의2(상수원보호구역 외의 지역에서의 공장설립의 제한) ① 상수원보호구역의 상류지역이나 취수시설(광역상수도 및 지방상수도의 취수시설만을 말한다)의 상류·하류 일정지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에서는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 공장을 설립할 수 없다.

② (생 략)

③ 시장·군수·구청장은 제1항에도 불구하고 공장설립이 제한되는 지역 중 상수원에 미치는 영향 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 지역에는 환경부령으로 정하는 공장의 설립을 승인할 수 있다. (후단 생략)

④ (생 략)

**수도법 시행령**

제14조의2(공장설립이 제한되는 지역의 범위) 법 제7조의2제1항에서 "대통령령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 지역을 말한다.

1. 상수원보호구역이 지정·공고된 경우
   가. 취수시설의 용량이 1일 20만세제곱미터 미만인 경우: 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리(流下距離) 10킬로미터 이내인 지역
   나. 취수시설의 용량이 1일 20만세제곱미터 이상인 경우: 상수원보호구역의 경계구역으로부터 상류로 유하거리 20킬로미터 이내인 지역. 다만, 환경부령으로 정하는 수원을 취수하여 광역상수원으로 공급하는 경우에는 가목에 따른 지역으로 한다.
2. 상수원보호구역이 지정·공고되지 않은 경우: 취수시설(환경부령으로 정하는 수원을 취수하여 광역상수원으로 공급하는 경우로서 환경부장관이 고시로 정하는 취수시설은 제외한다)로부터 상류로 유하거리 15킬로미터 이내인 지역 및 하류로 유하거리 1킬로미터 이내인 지역
3. 「지하수법」 제2조제1호에 따른 지하수를 원수로 취수(取水)하는 경우에는 취수시설로부터 1킬로미터 이내인 지역

제14조의3(공장설립 승인지역의 범위) 법 제7조의2제3항 전단에서 "대통령령으로 정하는 지역"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 말한다.

1. 제14조의2제1호 및 제2호에 해당하는 지역 중 취수시설로부터 상류로 유하거리 7킬로미터를 초과하는 지역

2. 제14조의2제1호 및 제2호에 해당하는 지역 중 취수시설로부터 상류로 유하거리 4킬로미터 초과 7킬로미터 이내인 지역으로서 「하천법」 제2조제1호에 따른 하천 또는 「물환경보전법」 제2조제14호에 따른 호소의 경계로부터 500미터 이내의 지역을 제외한 지역

**대통령령 제22506호 수도법 시행령 일부개정령 부칙**

제5조(공장설립이 제한되는 지역에 있는 기존 산업단지 밖에서의 공장 증설 또는 업종변경에 관한 경과조치) 2010년 11월 26일 당시 제14조의2의 개정규정에 따른 공장설립이 제한되는 지역에 이미 설립된 공장(기존 산업단지 밖에 있는 공장으로 한정한다)에 대해서는 제14조의2 및 제14조의3의 개정규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다.

1. 2010년 11월 26일 당시 해당 공장 부지면적의 범위에서 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장을 증설하는 행위
2. 폐수배출량이 증가하지 아니하는 범위에서 공장의 업종을 특정수질유해물질배출등공장 외의 공장으로 변경하는 행위

**질의제목 22** ▶ 안건번호 24-0792

민원인 – 행정관청은 「물환경보전법」 제61조의2제1항에 따른 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고를 받은 경우, 「하수도법」 제28조에 따른 공공하수도 유입제외 허가 여부를 심사하여 신고 수리 여부를 결정할 수 있는지(「물환경보전법」 제61조의2제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「물환경보전법」 제61조의2제1항 전단에서는 물놀이형 수경시설로서 같은 항 각 호의 시설을 설치·운영하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 신고하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제89조의2제1항에서는 물놀이형 수경시설을 설치·운영하려는 자는 해당 시설을 설치·운영하기 15일 전까지 물놀이형 수경시설 설치·운영 신고서에 물놀이형 수경시설의 설치명세서 및 그 도면 등을 첨부하여 제출하도록 규정하고 있는 한편,

「하수도법」 제27조제1항에서는 공공하수도의 사용이 개시된 때에는 배수구역 안의 토지의 소유자·관리자 또는 국·공유시설물의 관리자는 그 배수구역의 하수를 공공하수도에 유입시켜야 하며, 이에 필요한 배수설비를 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제28조에서는 같은 법 제27조제1항에도 불구하고 같은 법 제28조 각 호의 어느 하나에 해당하는 하수를 배출하는 자는 하수를 공공하수도에 유입시키지 아니할 수 있으며, 이 경우 환경부령으로 정하는 바에 따라 미리 공공하수도관리청의 허가를 받도록 규정하고 있고, 같은 조 제1호에서는 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수를 규정하고 있는바,

행정관청[166]은 「물환경보전법」 제61조의2제1항에 따른 물놀이형 수경시설(이하 "물놀이형 수경시설"이라 함)의 설치·운영 신고를 받은 경우, 「하수도법」 제28조에 따른 공공하수도 유입제외 허가 여부를 심사하여 신고 수리 여부를 결정할 수 있는지?[167]

166) 물놀이형 수경시설 설치·운영 신고관청과 공공하수도 유입제외 허가 관할 공공하수도관리청이 동일한 행정관청인 경우를 전제하며, 이하 같음

167) 물놀이형 수경시설에서 발생하는 물이 「하수도법」 제2조제1호에 따른 하수로서, 같은 법 제27조에 따라 배수설비를 설치하지 않고, 같은 법 제28조제1호에 따른 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수에 해당하여 공공하수도 유입제외 허가 대상인 경우를 전제로 함

## 02 회답

행정관청은 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고를 받은 경우, 「하수도법」 제28조에 따른 공공하수도 유입제외 허가 여부를 심사하여 신고 수리 여부를 결정할 수 있습니다.

## 03 이유

「물환경보전법」 제61조의2제1항에서는 물놀이형 수경시설을 설치·운영하려는 자는 신고하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 행정관청은 신고를 받은 날부터 10일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제89조의2제1항에서는 물놀이형 수경시설을 설치·운영하기 15일 전까지 별지 제40호의2서식의 신고서에 물놀이형 수경시설의 설치명세서 및 도면(제1호), 수질 기준 및 관리 기준의 준수를 위한 시설의 조치계획서(제2호), 수질의 검사주기가 포함된 수질 검사계획서(제3호)를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있습니다.

그런데 물놀이형 수경시설에서 발생하는 하수[168]가 공공하수도[169]에 유입되는 경우에는 「하수도법」 제27조제1항에 따라 배수설비를 설치하여 공공하수도에 유입시키거나 같은 법 제28조제1호에 따라 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수는 공공하수도 유입제외 허가를 받아 공공하수도에 유입시키지 않을 수 있는데, 물놀이형 수경시설에서 발생하는 하수를 같은 법 제27조제1항에 따라 배수설비를 통해 공공하수도에 유입시키지 않으려면 같은 법 제28조제1호에 따라 공공하수도 유입제외 허가를 받아야 하고, 이 경우 「하수도법 시행규칙」 제24조에 따라 공공하수도 유입제외 허가 신청서에 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수임을 증명하는 자료 등을 첨부하여 제출하여야 하고(제1항), 신청을 받은 행정관청은 별지 제11호서식의 허가증을 신청인에게 내주어야 하는바(제3항), 행정관청이 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고를 수리하면서 물환경보전법령에서 정한 사항 외에 「하수도법」 제28조에 따른 공공하수도 유입제외 허가 여부를 심사할 수 있는지 문제됩니다.

일반적으로 신고 사항이 관계 법령에서 정하고 있는 요건에 적합한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 신고를 수리해야 하고 관계 법령에서 정하고 있지 않은 이유를 들어 수리를 거부할

168) 「하수도법」 제2조제1호에 따른 하수를 말하며, 이하 같음

169) 「하수도법」 제2조제4호 따른 공공하수도를 말하며, 이하 같음

수 없는 것이 원칙이지만, 관련 법령에서 정하고 있는 요건을 위반한 신고의 경우 그 위반 행위를 신고 단계에서 심사함으로써 행정력 낭비 및 신청인의 불이익을 줄일 수 있거나 중대한 공익상 필요가 있는 경우에는 관련 법령에서 정한 요건이나 기준도 심사하여 신고 수리를 거부할 수 있다[170]고 할 것입니다.

먼저 「하수도법」 제27조제1항에서는 공공하수도의 사용이 개시된 때에는 그 배수구역의 하수는 공공하수도에 유입시키도록 배수설비를 설치하는 것을 원칙으로 하되, 같은 법 제28조제1호에서는 같은 법 제27조제1항에도 불구하고 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 하수를 배출하는 자는 미리 허가를 받아 하수를 공공하수도에 유입시키지 않을 수 있다고 규정하고 있는바, 물놀이형 수경시설은 그 성격상 하수가 발생할 수밖에 없고, 그 하수를 같은 법 제27조제1항에 따라 배수설비를 통해 공공하수도에 유입시키지 않으려면 같은 법 제28조제1호에 따라 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 않는 경우로서 공공하수도 유입제외 허가를 받아야 하는바, 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고 단계에서 행정관청이 필수적인 관계 법령인 「하수도법」 제28조에서 정한 요건을 갖추었는지 여부를 같이 심사함으로써 불필요한 행정력의 낭비 및 신청인의 불이익을 줄일 수 있습니다.

그리고 「하수도법」 제28조 및 같은 법 시행규칙 제24조제1항에서는 하수를 공공하수도에 유입시키지 않으려는 자는 공공하수도 유입제외 허가 신청서에 하수를 배출하는 건축물 등의 위치도(제1호), 최종 방류구 또는 하수가 도달하는 공공수역의 위치도(제2호), 방류수수질 기준을 초과하지 않는 하수임을 증명하는 자료(제3호)를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있어 행정관청은 공공하수도 유입제외 허가 신청을 받으면 이러한 서류를 확인하여야 하는데, 하수가 발생할 수밖에 없는 물놀이형 수경시설의 특성상 하수 처리에 관하여 이러한 공공하수도 유입제외 허가에 필요한 기준 등을 충족하여야 물놀이형 수경시설 설치·운영이 가능하다고 할 것이므로, 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고 단계에서 이에 대한 검토가 이루어지는 것이 합리적이라 할 것입니다.

아울러 물놀이형 수경시설은 환경부 지침으로 관리되어 오다가 국민들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고제를 도입하여 일정한 수질 기준 및 관리 기준을 준수하도록 의무를 부여하고 정기적으로 수질검사를 받을 것을 법제화한 것으로서[171], 「물환경보전법 시행규칙」 제89조의2제1항에서 물놀이형 수경시설의 설치명세서 및 도면

---

170) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2008두22631 판결례, 대법원 2009. 6. 11. 선고 2008두18021 판결례, 대법원 1998. 9. 25. 선고 98두7503 판결례 및 법제처 2020. 9. 1. 회신 20-0176 해석례 참조

171) 2016. 1. 27. 법률 제13879호로 일부개정되어 2017. 1. 28. 시행된 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 개정이유 및 주요내용, 2017. 5. 4. 환경부 보도자료 참조

등을 제출하도록 규정한 것은 물놀이형 수경시설의 수질 관리 외에도 건강하고 안전한 물놀이 공간인지를 심사하기 위한 것이므로, 행정관청은 물환경 보전과 수질오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해 예방[172] 등 공공성과 공익성 확보를 위해 관련 법령에 위반되는지에 대한 심사가 필요하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 행정관청은 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고를 받은 경우, 「하수도법」 제28조에 따른 공공하수도 유입제외 허가 여부를 심사하여 신고 수리 여부를 결정할 수 있습니다.

**법령정비 권고사항**

「물환경보전법」 제61조의2제1항에 따른 물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고 시 「하수도법」 제28조 준수 여부를 확인해야 한다면 이를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**물환경보전법**

제61조의2(물놀이형 수경시설의 신고 및 관리) ① 물놀이형 수경시설로서 다음 각 호의 시설을 설치·운영하려는 자는 환경부령으로 정하는 바에 따라 환경부장관 또는 시·도지사에게 신고하여야 한다. 환경부령으로 정하는 중요 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

1.·2. (생 략)

② 환경부장관 또는 시·도지사는 제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 신고를 받은 날부터 10일 이내, 같은 항 각 호 외의 부분 후단에 따른 변경신고를 받은 날부터 5일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

③ 환경부장관 또는 시·도지사가 제2항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

④ (생 략)

172) 「물환경보전법」 제1조 참조

**물환경보전법 시행규칙**

제89조의2(물놀이형 수경시설의 설치·운영 신고 등) ① 법 제61조의2제1항 전단에 따라 물놀이형 수경시설을 설치·운영하려는 자는 해당 시설을 설치·운영하기 15일 전까지 별지 제40호의2서식의 물놀이형 수경시설 설치·운영 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 국가 및 시·도지사가 설치·운영하는 경우에는 유역환경청장 또는 지방환경청장에게, 그 외의 자가 설치·운영하는 경우에는 시·도지사에게 제출하여야 한다.

1. 물놀이형 수경시설의 설치명세서 및 그 도면 각 1부
2. 수질 기준 및 관리 기준의 준수를 위한 시설의 조치계획서 1부
3. 수질의 검사주기가 포함된 수질 검사계획서 1부

② 유역환경청장·지방환경청장 또는 시·도지사는 제1항에 따른 신고를 수리한 경우에는 별지 제40호의3서식의 물놀이형 수경시설 신고증을 발급하여야 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

**하수도법**

제28조(공공하수도 유입제외) 제27조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 하수를 배출하는 자는 하수를 공공하수도에 유입시키지 아니할 수 있다. 이 경우 환경부령으로 정하는 바에 따라 미리 공공하수도관리청의 허가를 받아야 한다.

1. 공공하수처리시설의 방류수수질기준을 초과하지 아니하는 하수
2. 「물환경보전법」 제2조제17호에 따른 공공폐수처리시설의 방류수
3. 그 밖에 환경부령으로 정하는 하수

# 제2절 고용노동

**질의제목 1** ▶ 안건번호 24-0033

민원인 – 선택적 근로시간제를 실시하는 사업장에서 임신 중의 여성 근로자에게 금지되는 "시간외근로"의 의미(「근로기준법」 제52조제1항 및 제74조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제50조제1항에서는 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제52조제1항에서는 사용자는 취업규칙[173]에 따라 업무의 시작 및 종료 시각을 근로자의 결정에 맡기기로 한 근로자에 대하여 근로자대표와의 서면 합의에 따라 대상 근로자의 범위[174](제1호), 정산기간(제2호), 정산기간의 총 근로시간(제3호) 등을 정하면 1개월 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 같은 법 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주 간에 같은 법 제50조제1항의 근로시간을, 1일에 같은 법 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「근로기준법」 제74조제5항에서는 사용자는 임신 중의 여성 근로자(이하 "임신근로자"라 함)에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 규정하고 있는바,

'「근로기준법」 제52조제1항에 따라 1개월의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 40시간이 되도록 선택적 근로시간제를 실시하는 사업장(이하 "선택적근로시간제실시사업장"이라 함)에서 임신근로자가 특정일에 같은 법 제50조제2항의 근로시간(1일 8시간[175])을

173) 취업규칙에 준하는 것을 포함함.

174) 15세 이상 18세 미만의 근로자는 제외함.

175) 1주 40시간, 1일 8시간 등의 근로시간은 '휴게시간은 제외하고, 작업을 위하여 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래에 있는

초과하여 근로하는 것'이 같은 법 제74조제5항에 따라 임신근로자에게 금지되는 "시간외근로"에 포함되는지?[176]

## 02 회답

'선택적근로시간제실시사업장에서 임신근로자가 특정일에 「근로기준법」 제50조제2항의 근로시간(1일 8시간)을 초과하여 근로하는 것'은 같은 법 제74조제5항에 따라 임신근로자에게 금지되는 "시간외근로"에 포함됩니다.

## 03 이유

「근로기준법」 제74조제5항에서는 사용자는 임신근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 된다고 규정하면서 "시간외근로"의 구체적인 의미 및 시간외근로의 금지와 같은 법 제52조에 따른 선택적 근로시간제의 관계에 대해서는 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 같은 법 제74조제5항에 따라 임신근로자에게 금지되는 "시간외근로"에 '선택적근로시간제실시 사업장에서 임신근로자가 특정일에 1일 8시간을 초과하여 근로하는 것'이 포함되는지 여부는 같은 법 제50조, 제52조 및 제74조제5항의 문언과 취지, 다른 규정과의 관계 등을 종합적으로 고려하여 해석해야 합니다.

먼저 「근로기준법」 제74조제5항은 임신근로자와 태아의 건강을 보호하기 위하여 신체적·정신적 부담을 주는 '과중한 근로'를 제한하기 위한 취지의 규정으로 보아야 할 것[177]인데, 같은 규정에서는 '사용자가 임신근로자에게 시간외근로를 하게 해서는 안 된다'고 규정하면서, 이와 관련하여 별도의 예외를 두고 있지 않은 점을 고려하면, 임신근로자에 대한 시간외근로의 금지는 임신근로자들의 개별적인 사정이나 의사와 무관하게 동일하게 적용된다고 보아야 할 것인바, 「근로기준법」 제74조제5항은 소정근로시간[178]이나 선택적 근로시간제 적용 여부

---

대기시간 등은 포함한 시간'을 의미하며, 이하 같음.

176) 「근로기준법」 제50조가 적용되는 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장으로서, 해당 임신근로자는 15세 이상 18세 미만의 근로자에 해당하지 않으며, 실제 근로시간이 1개월의 정산기간을 평균하여 1주 40시간을 초과하지 않는 경우임을 전제함.

177) 법제처 2022. 4. 26. 회신 22-0186 해석례 참조

178) 「근로기준법」 제2조제1항제8호에 따른 "소정(所定)근로시간"을 말함.

등과 관계없이 모든 임신근로자에게 동일하게 적용되는 같은 법 제50조제1항 및 제2항에 따른 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)을 기준으로 하여 이를 초과하는 근로를 금지하는 것으로 보아야 합니다.

그리고 「근로기준법」에서는 같은 법 제50조에 따른 법정근로시간의 규제에 대하여 근로시간을 유연하고 효율적으로 운영할 수 있도록 같은 법 제4장(근로시간과 휴식)에 제52조를 두어 취업규칙과 근로자대표와의 합의에 따라 선택적 근로시간제를 적용할 수 있도록 하는 한편, '모성보호'를 위하여 같은 법 제5장(여성과 소년)에 제74조제5항을 두어 '임신근로자의 시간외근로 금지'를 규정하고 있는바, 같은 법 제52조와 제74조제5항은 그 입법취지를 달리하는 별개의 규정인 점, 만약 선택적근로시간제실시사업장의 임신근로자도 다른 일반 근로자와 마찬가지로 1일 8시간 및 1주 40시간을 초과하는 근로가 제한되지 않는다고 볼 경우 같은 법 제52조제1항에서는 정산기간을 평균하여 산정한 1주간 근로시간의 한도를 40시간으로 정하고 있을 뿐 특정일과 특정주의 근로시간 상한에 대해서는 최소한의 제한도 하고 있지 않아, 임신근로자의 장시간 근로 및 불규칙한 형태의 근로가 가능하게 되어 임신근로자와 태아의 건강을 보호하려는 같은 법 제74조제5항의 입법 취지가 몰각될 우려가 있는 점 등에 비추어 볼 때에도 같은 항에 따른 "시간외근로"는 선택적 근로시간제의 적용 여부와 관계없이 '같은 법 제50조제1항 및 제2항에 따른 법정근로시간(1일 8시간, 1주 40시간)을 초과하는 근로'를 의미하는 것으로 보는 것이 타당합니다.

아울러 ① 임신근로자에게 일률적으로 1일 8시간을 초과하는 시간외근로의 금지를 적용하지 않을 경우 사업장별 다양한 업무 여건에 따라 임신근로자가 자신의 의사나 건강 상태와 관계없이 사업장의 사정이나 업무 상황 등을 이유로 장시간 근로를 하게 될 가능성을 완전히 배제할 수 없는 점, ② 「근로기준법」 제74조제7항에서는 임신근로자에게 1일 8시간이 과도한 근로시간인 점을 고려[179]하여 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 여성 근로자가 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 사용자가 이를 의무적으로 허용하도록 하고 있는바, 임신근로자는 선택적 근로시간제 외에 근로시간 단축 제도 등 모성보호 제도를 활용하여 근로시간을 조정하는 것이 가능한 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 '선택적근로시간제실시사업장에서 임신근로자가 특정일에 「근로기준법」 제50조제2항의 근로시간(1일 8시간)을 초과하여 근로하는 것'은 같은 법 74조제5항에 따라 임신근로자에게 금지되는 "시간외근로"에 포함됩니다.

179) 2012. 8. 27. 의안번호 제1901326호로 발의된 근로기준법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 환경노동위원회 심사보고서 참조

관계법령

**근로기준법**

제50조(근로시간) ① 1주 간의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 40시간을 초과할 수 없다.
② 1일의 근로시간은 휴게시간을 제외하고 8시간을 초과할 수 없다.
③ (생 략)

제52조(선택적 근로시간제) ① 사용자는 취업규칙(취업규칙에 준하는 것을 포함한다)에 따라 업무의 시작 및 종료 시각을 근로자의 결정에 맡기기로 한 근로자에 대하여 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 1개월(신상품 또는 신기술의 연구개발 업무의 경우에는 3개월로 한다) 이내의 정산기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 제50조제1항의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 1주 간에 제50조제1항의 근로시간을, 1일에 제50조제2항의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다.
1. 대상 근로자의 범위(15세 이상 18세 미만의 근로자는 제외한다)
2. 정산기간
3. 정산기간의 총 근로시간
4. 반드시 근로하여야 할 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
5. 근로자가 그의 결정에 따라 근로할 수 있는 시간대를 정하는 경우에는 그 시작 및 종료 시각
6. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
② (생 략)

제74조(임산부의 보호) ① ~ ④ (생 략)
⑤ 사용자는 임신 중의 여성 근로자에게 시간외근로를 하게 하여서는 아니 되며, 그 근로자의 요구가 있는 경우에는 쉬운 종류의 근로로 전환하여야 한다.
⑥ ~ ⑩ (생 략)

**질의제목 2** ▶ 안건번호 24-0050

민원인 - 출산전후휴가의 일수 산정에 「근로기준법」 제55조에 따른 휴일 등이 제외되는지 여부 (「근로기준법」 제74조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제74조제1항 전단에서는 사용자[180]는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일[181]의 출산전후휴가를 주어야 한다고 규정하고 있는바,

「근로기준법」 제74조제1항 전단에 따른 출산전후휴가 일수인 90일을 산정할 때 같은 법 제55조에 따른 휴일 등 '소정근로일[182]이 아닌 날'(이하 "휴일등"이라 함)은 제외되는지?[183]

## 02 회답

이 사안의 경우, 「근로기준법」 제74조제1항 전단에 따른 출산전후휴가 일수인 90일을 산정할 때 휴일등이 제외되지 않습니다.

## 03 이유

먼저 「근로기준법」 제74조제1항 전단에서 사용자는 임신 중의 여성에게 "출산 전과 출산 후를 통하여" 90일의 출산전후휴가를 주어야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 후단에서는 이 경우 "휴가 기간"의 배정은 출산 후에 45일 이상이 되어야 한다고 규정하고 있는바, 같은 항에서는 90일의 출산전후휴가를 출산 전과 후를 통하여 연속하는 '기간'으로 부여하는

180) 「근로기준법」 제2조제1항제2호에 따른 사용자를 말하며, 이하 같음.

181) 한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일을 말하며, 이하 같음.

182) 법령에 위배되지 않는 범위에서 당사자가 근로하기로 정한 날을 말하며, 이하 같음.

183) 이 사안은 「근로기준법」 제55조제2항에 따른 휴일이 적용되는 사업장으로서, 그 취업규칙이나 관련 규정 등에 출산전후휴가 일수 산정 시 휴일등 제외 여부에 대하여 별도로 규정하고 있지 않은 경우를 전제함.

것으로 규정하고 있는 한편, 같은 조 제2항 전단에서는 '사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 같은 조 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 해야 한다'고 규정한 점에 비추어 볼 때, 「근로기준법」 제74조제1항 및 제2항은 유산의 경험 등과 같은 예외적인 사유가 없는 한 여성 근로자에게 '출산'을 기점으로 그 전과 후에 연속하여 90일의 출산전후휴가 "기간"이 보장되도록 사용자에게 의무를 부과하는 규정으로 보는 것이 그 문언 및 체계에 부합한다고 할 것이므로, 출산전후휴가 일수인 90일을 산정할 때에 휴일등을 제외한 나머지 일수만 합하여 계산해야 한다고 보기는 어렵습니다.

더욱이 「근로기준법」 제74조에 따른 출산전후휴가 제도의 취지는 출산 전후 일정한 기간 근로 제공 의무를 면제함으로써 산모와 태아의 건강을 보호하고 여성근로자가 임신·출산으로 소모한 체력을 회복하도록 돕기 위한 것인바, 여성 근로자의 기존 근로조건이나 근로형태 또는 출산시점에 따른 해당 월의 일수나 공휴일 수 등에 관계없이 모든 임신·출산 근로자에게 동등하게 같은 기간의 출산전후휴가를 보장하는 것이 합리적이라고 할 것이므로, 「근로기준법」 제74조에 따른 90일의 출산전후휴가는 근로자마다 상이할 수 있는 '소정근로일'에 대하여 부여하는 것이 아니라, 근로일과 관계없이 연속된 기간을 부여하는 것으로 보는 것이 그 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 ① 「근로기준법」 제3조에서는 같은 법에서 정하는 근로조건은 최저기준이라고 규정하고 있는바, 같은 법 제74조제1항 전단에서 규정한 "90일의 출산전후휴가"는 모든 임신·출산 근로자에게 보장되는 최소한의 휴가 기간이며, 사용자와 근로자 간 합의에 따라 취업규칙 등을 통해 '휴일등을 제외하고 계산한 일수가 90일 이상'이 되도록 출산전후휴가를 부여할 수도 있다는 점, ② 같은 법 제110조제1호에서는 같은 법 제74조제1항을 위반한 자에 대하여 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있는바, 형벌 부과의 근거가 되는 규정인 같은 법 제74조제1항은 당사자가 그 내용을 명확히 알 수 있는 범위로 엄격하게 해석할 필요가 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 「근로기준법」 제60조에 따른 연차 유급휴가의 경우 소정근로일의 근로제공 의무를 면제받는 것으로서 휴가의 시작일과 종료일 사이에 휴일등이 있으면 해당 휴일등을 제외하고 휴가 일수를 계산하는바, 같은 법 제74조제1항 전단에 따른 출산전후휴가의 경우에도 마찬가지로 휴일등을 제외하고 90일의 휴가 일수를 산정해야 한다는 의견이 있으나, 같은 법 제60조에 따른 연차 유급휴가의 경우 원칙적으로 근로자가 그 휴가의 시기를 선택하여 청구할 수 있고(제5항 본문), 근로자가 1년간 행사하지 아니하면 휴가가 소멸(제7항 본문)되는

반면, 같은 법 제74조제1항 전단에 따른 출산전후휴가의 경우 휴가의 시기가 출산 전후로 제한되고, 근로자가 법정 기간보다 짧은 휴가를 청구하더라도 사용자는 법정 기간(90일)의 휴가를 주어야 하는 등 '연차 유급휴가'와 '출산전후휴가'는 그 제도의 취지 및 그 부여 방법 등에서 차이가 있는 별개의 제도라는 점에서 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「근로기준법」 제74조제1항 전단에 따른 출산전후휴가 일수인 90일을 산정할 때 휴일등이 제외되지 않습니다.



**관계법령**

**근로기준법**

제74조(임산부의 보호) ① 사용자는 임신 중의 여성에게 출산 전과 출산 후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 출산전후휴가를 주어야 한다. 이 경우 휴가 기간의 배정은 출산 후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

② 사용자는 임신 중인 여성 근로자가 유산의 경험 등 대통령령으로 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전 어느 때 라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

③ (생 략)

④ 제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가 중 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일)은 유급으로 한다. 다만, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제18조에 따라 출산전후휴가급여 등이 지급된 경우에는 그 금액의 한도에서 지급의 책임을 면한다.

⑤ ~ ⑩ (생 략)

**질의제목 3** ▶ 안건번호 24-0114

민원인 – 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생하는지(「근로기준법」 제60조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제60조제1항에서는 "사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다"고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 "사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다"고 규정하고 있는바,

계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생하는지?

## 02 회답

계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생합니다.

## 03 이유

「근로기준법」 제60조에서는 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가(제1항)를, 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가(제2항)를 주도록 연차 유급휴가에 대해 규정하고 있는데, 연차 유급휴가는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자를 제외하고는 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당하는 것[184]이므로 전년도에 출근한 사실이 있다는 것을 전제로 전년도 1년간의 총

184) 대법원 2017. 5. 17. 선고 2014다232296, 232302 판결례 참조

소정근로일수[185] 중 근로자가 현실적으로 근로를 제공한 출근일수 비율을 산정하여 그 비율이 80퍼센트 이상인 경우와 80퍼센트 미만인 경우를 구분하여 연차 유급휴가 대상 근로자를 규정한 것[186]인바, 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생한다고 보는 것이 같은 법의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

또한 연차 유급휴가가 계속 근로에 대한 보상임에도 불구하고 구「근로기준법」[187]에는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 연차 유급휴가를 주어야 한다는 규정만 있고 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자의 경우에 대해서는 연차 유급휴가에 관한 규정이 없었는데, 계속하여 근로한 기간이 1년 이상이면서 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게도 연차 유급휴가를 주기 위하여 '사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다'고만 규정하고 있던 같은 법 제60조제2항에 '1년간 80퍼센트 미만을 출근한 근로자'를 추가하여 연차 유급휴가제도를 개선한 것[188]인바, 일정기간 출근한 근로자에게 일정기간 유급으로 근로의무를 면제함으로써 정신적·육체적 휴양의 기회를 제공하고 문화적 생활의 향상을 기하기 위한 연차 유급휴가제도의 목적[189]을 고려하면, 「근로기준법」 제60조제2항은 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생한다는 의미라고 보는 것이 입법연혁 및 취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 1년간 80퍼센트 미만 출근한 경우에도 해당 1년간 개근한 달마다 1일의 연차 유급휴가가 발생합니다.

---

185) 1년간의 총 역일(曆日)에서 법령·단체협약·취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 것으로 정해진 날을 뺀 일수를 말함(대법원 2017. 5. 17. 선고 2014다232296, 232302 판결례 참조).

186) 법제처 2020. 2. 20. 회신 19-0427 해석례 참조

187) 2012. 2. 1. 법률 제11270호로 개정되어 2012. 8. 2. 시행되기 전의 것을 말함.

188) 2012. 2. 1. 법률 제11270호로 일부개정되어 2012. 8. 2. 시행된 근로기준법 주요내용, 2011. 4. 14. 의안번호 제1811504호로 발의된 근로기준법 일부개정법률안(임기만료폐기)에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 및 헌법재판소 2020. 9. 24. 선고 전원재판부 2017헌바433 결정례 참조

189) 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결례 참조

관계법령

**근로기준법**

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 삭제

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

**질의제목 4** ▶ 안건번호 24-0345

민원인 – 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에 근로자에게 부여되는 유급휴가 일수(「근로기준법」 제60조 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제60조제1항에서는 '사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 '사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다'고 규정하고 있는바,

사용자는 최초 1년의 근로기간 동안 매월 개근하여 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 총 11일의 유급휴가를 부여받은 근로자[190](이하 "이 사안 근로자"라 함)에게 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에 추가로 15일의 유급휴가를 주어야 하는지, 아니면 추가로 4일의 유급휴가를 주어야 하는지?[191]

## 02 회답

사용자는 이 사안 근로자에게 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에 추가로 15일의 유급휴가를 주어야 합니다.

## 03 이유

먼저 「근로기준법」 제60조제1항에서는 '사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게

190) 「근로기준법」 제60조가 적용되는 '상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장'의 근로자로서 최초 1년 근로기간의 80퍼센트 이상을 출근하고, 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에도 근로관계가 유지되는 경우를 전제함.

191) 「근로기준법」에서 정하는 근로조건은 최저기준(같은 법 제3조)인바, 노사 합의에 따라 취업규칙 등을 통해 15일 이상의 연차 유급휴가를 부여하는 경우는 별론으로 함.

15일의 유급휴가를 주어야 한다'고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 '사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다'고 규정하고 있는바, 같은 조의 문언상 ①근로자의 최초 1년의 근로기간 동안에는 같은 조 제2항의 '계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자'에 해당하여 1개월 개근 시마다 1일의 유급휴가가 주어져 총 11일의 유급휴가가 부여되고, ②해당 근로자가 1년을 초과하여 근로하게 되는 시점에는 최초 1년의 근로기간 동안 80퍼센트 이상을 출근했다면 같은 조 제1항의 '1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자'에 해당하여 15일의 유급휴가가 추가로 부여될 것이며, 같은 법에서 '같은 조 제2항에 따라 이미 유급휴가를 부여받은 근로자에 대해서는 같은 조 제1항을 적용하지 않는다'거나 '같은 조 제1항에 따른 유급휴가 일수를 조정하여 적용한다'는 내용을 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안 근로자가 최초 1년의 근로기간 동안 같은 조 제2항에 따라 이미 총 11일의 유급휴가를 받았다고 하더라도 같은 조 제1항에 따라 최초 1년의 근로를 마친 다음 날 부여되는 15일의 유급휴가 일수에서 앞서 부여받은 11일을 공제해야 한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 입법연혁적으로도, 구 「근로기준법」(2017. 11. 28. 법률 제15108호로 개정되어 2018. 5. 29. 시행되기 전의 것)에서는 현행 「근로기준법」과 같이 사용자로 하여금 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주도록 하고(제60조제1항), 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주도록(제60조 제2항) 규정하고 있던 한편, 근로자의 최초 1년 간의 근로에 대하여 유급휴가를 주는 경우에는 같은 조 제2항에 따른 휴가를 포함하여 15일로 하고, 근로자가 같은 조 제2항에 따른 휴가를 이미 사용한 경우에는 그 사용한 휴가 일수를 15일에서 빼는 규정(제60조제3항)을 두었는데, 2017년 11월 28일 법률 제15108호로 「근로기준법」을 개정하면서 근속기간 2년 미만 근로자의 휴가권을 보다 강하게 보장하기 위해 1년차에 최대 11일, 2년차에 15일의 유급휴가를 "각각" 받을 수 있도록 같은 법 제60조제3항을 삭제하였는바[192], 이 사안 근로자에게 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에 기존에 부여한 11일의 유급휴가에 더하여 15일의 유급휴가를 주어야 함이 「근로기준법」 제60조의 입법연혁 및 취지상 명확하다고 할 것입니다.

또한 「근로기준법」 제60조제1항 및 제2항에 따른 유급휴가의 성격 및 취지 등을 살펴보면, 같은 조 제1항에 따라 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 부여하는 15일의 유급휴가는 '휴가를 사용할 해당 연도가 아닌 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가 또는 보상' 차원의 휴가인 반면[193], 같은 조 제2항에 따라 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게 1개월 개근

192) 2017. 11. 28. 법률 제15108호로 일부개정되어 2018. 5. 29. 시행된 「근로기준법」 개정이유서 참조

193) 대법원 2022. 9. 7. 선고 2022다245419 판결례, 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003다48549, 48556 판결례 및 헌법재판소

시 부여되는 총 11일의 유급휴가는 '단기계약직 근로자를 비롯하여 같은 조 제1항에 따른 연차 유급휴가를 취득하는데 필요한 요건(1년간 재직과 출근율 80퍼센트 이상)을 충족할 수 없는 1년차 근로자에게도 어느 정도의 휴가를 보장해주기 위한 취지'의 휴가[194]이고 1년간의 근로기간이 끝날 때까지 행사하지 않으면 소멸되는 것이 원칙(같은 조 제7항)인바, 같은 조 제1항 및 제2항에 따른 유급휴가는 그 성격, 취지 및 사용기한 등을 달리하는 별개의 휴가라 할 것이므로, 이 사안 근로자의 경우 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 적용하여 근로기간이 1년이 되기 전까지는 총 11일의 유급휴가(같은 조 제2항)를, 1년을 초과하여 근로하게 되는 시점에는 전년도 1년간 80퍼센트 이상을 근로하였음을 전제로 15일의 유급휴가(같은 조 제1항)를 각각 주어야 한다고 보는 것이 같은 법 제60조제1항 및 제2항에 따른 유급휴가의 성격 및 취지 등에도 부합하는 해석입니다.

따라서 사용자는 이 사안 근로자에게 최초 1년의 근로를 마친 다음 날에 추가로 15일의 유급휴가를 주어야 합니다.

**관계법령**

**근로기준법**

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

2020. 9. 24. 선고 전원재판부 2017헌바433 결정례 등 참조

194) 헌법재판소 2015. 5. 28. 선고 전원재판부 2013헌마619 결정례, 2002. 10. 17. 의안번호 제161823호로 발의된 근로기준법중개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국회 환경노동위원회 심사보고서 등 참조

**질의제목 5** ▶ 안건번호 24-0586, 24-0732

민원인 – 근로자가 주중에 있는 공휴일에 출근하지 않은 경우 「근로기준법 시행령」 제30조제1항의 "개근"을 하지 않은 것으로 보는지 여부(「근로기준법 시행령」 제30조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제55조제1항에서 "사용자는 근로자에게 1주[195]에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다"고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제30조제1항에서는 "법 제55조제1항에 따른 유급휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게 주어야 한다"고 규정하고 있는바,

근로자[196]가 주중에 있는 공휴일[197]에 출근하지 않은 경우, 「근로기준법 시행령」 제30조제1항의 "개근"을 하지 않은 것으로 보아 해당 근로자는 「근로기준법」 제55조제1항의 유급휴일 보장대상에서 제외되는지?[198]

## 02 회답

근로자가 주중에 있는 공휴일에 출근하지 않은 경우를 「근로기준법 시행령」 제30조제1항의 "개근"을 하지 않은 것으로 볼 수 없으므로 해당 근로자는 「근로기준법」 제55조제1항의 유급휴일 보장대상에서 제외되지 않습니다.

195) 휴일을 포함한 7일을 말하며(「근로기준법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음.

196) 「근로기준법」 제18조제3항에 따라 같은 법 제55조의 적용대상에서 제외되는 근로자가 아님을 전제함.

197) 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각 호(제1호는 제외함)에 따른 공휴일 및 같은 영 제3조에 따른 대체공휴일을 말하며(「근로기준법 시행령」 제30조제2항 참조), 이하 같음.

198) 해당 공휴일에 근로를 제공하는 것으로 사용자와 근로자(근로자 대표를 포함함)가 서로 합의한 바 없고, 취업규칙·단체협약 등 노사 간 특약이 없으며, 휴일 근로에 대한 그간의 관행이 인정되지 않는 경우이고, 「근로기준법」 제55조제2항 단서에 해당하지 않는 경우를 전제함.

## 03 이유

먼저 「근로기준법」 제55조제1항에서 "사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다"고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제30조제1항에서는 "법 제55조제1항에 따른 유급휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게 주어야 한다"고 규정하고 있는바, 같은 법 제55조제1항에 따른 유급휴일을 보장받기 위한 요건은 '1주 동안의 소정근로일을 개근할 것'이고, 같은 법 시행령 제30조제1항의 "개근"은 소정근로일에 모두 출근 또는 근무한다는 의미, 즉 소정근로일에 결근하지 않는다는 의미로 해석하여야 할 것입니다[199].

그런데 「근로기준법 시행령」 제30조제1항의 "1주 동안의 소정근로일"이란 근로자에게 근로제공의 의무가 있는 날을 전제로 하는 것인바, "1주 동안의 소정근로일"에는 공휴일은 당연히 포함되지 않는다고 보아야 할 것이므로[200], 해당 근로자가 주중에 있는 공휴일에 출근하지 않았다고 하여 이를 '결근'으로 볼 수는 없고[201], 해당 근로자가 주중에 있는 공휴일이 아닌 다른 소정근로일에 모두 출근 또는 근무하였다면, 해당 근로자는 1주 동안의 소정근로일에 개근한 것으로 보아 「근로기준법」 제55조제1항의 유급휴일을 보장해야 한다고 해석하는 것이 타당할 것입니다.

또한 ① 「근로기준법 시행령」 제30조제1항에서 1주 동안의 소정근로일을 '개근'한 자에게 유급휴일을 주도록 한 것은 근로자의 성실근로를 유도·보상하려는 데 그 목적이 있는바[202], 근로자에게 근로제공의 의무가 없는 날인 '공휴일'까지 근로자의 성실근로가 요구된다고 보기 어려운 점, ② 「근로기준법」 제55조제1항의 유급휴일 제도의 취지는 근로자의 피로를 회복시킴으로써 노동의 재생산을 꾀하고 생산성을 유지하기 위하여 정신적·육체적 휴식을 취하는 데서 그치지 않고, 근로자에게 여가의 활용을 통한 인간으로서의 사회적·문화적 생활의 향유를 위하여 마련된 것이라는 점[203], ③ 해당 유급휴일 제도에 따라 근로자에게 부여되는 '1주일 기준 1일의 휴일'은 사용자가 소정근로일을 개근한 근로자에게 보장해야 하는 '최소한'의 휴일이지[204] 최대한의 휴일은 아니라는 점 등을 종합해 볼 때, 근로자가 1주일

199) 수원지방법원 2023. 4. 24. 선고 2021노7013 판결 및 대법원 2023. 11. 30. 선고 2023도6112 판결례 참조

200) 대법원 2018. 6. 21. 선고 2011다112391 판결례

201) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002두2857 판결례 참조

202) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002두2857 판결례, 수원지방법원 2023. 4. 24. 선고 2021노7013 판결 및 대법원 2023. 11. 30. 선고 2023도6112 판결례 참조

203) 대법원 2004. 6. 25. 선고 2002두2857 판결례 및 대법원 2013. 11. 28. 선고 2011다39946 판결례 참조

204) 수원지방법원 2023. 4. 24. 선고 2021노7013 판결 및 대법원 2023. 11. 30. 선고 2023도6112 판결례 참조

가운데 주중에 있는 공휴일이 아닌 다른 소정근로일에 개근하였다면, 주중에 있는 공휴일과는 별개로 같은 법 제55조제1항에 따른 유급휴일을 보장해야 한다고 해석하는 것이 같은 법 시행령 제30조제1항의 입법목적 및 유급휴일 제도의 취지에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 근로자가 주중에 있는 공휴일에 출근하지 않은 경우를 「근로기준법 시행령」 제30조제1항의 "개근"을 하지 않은 것으로 볼 수 없으므로 해당 근로자는 「근로기준법」 제55조제1항의 유급휴일 보장대상에서 제외되지 않습니다.

**관계법령**

**근로기준법**

제55조(휴일) ① 사용자는 근로자에게 1주에 평균 1회 이상의 유급휴일을 보장하여야 한다.
② 사용자는 근로자에게 대통령령으로 정하는 휴일을 유급으로 보장하여야 한다. 다만, 근로자대표와 서면으로 합의한 경우 특정한 근로일로 대체할 수 있다.

**근로기준법 시행령**

제30조(휴일) ① 법 제55조제1항에 따른 유급휴일은 1주 동안의 소정근로일을 개근한 자에게 주어야 한다.
② 법 제55조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 휴일"이란 「관공서의 공휴일에 관한 규정」 제2조 각 호(제1호는 제외한다)에 따른 공휴일 및 같은 영 제3조에 따른 대체공휴일을 말한다.

**질의제목 6** ▶ 안건번호 24-0605

민원인 - 당사자 사이에 약정한 유급휴일을 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙」 제15조제5항제2호에 따라 퇴직공제 피공제자의 근로일수에 산입하기 위한 요건(「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙」 제15조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」(이하 "건설근로자법"이라 함) 제13조제1항에서는 "퇴직공제[205]에 가입한 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 피공제자의 근로일수(勤勞日數)를 매월 공제회[206]에 신고하고, 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 내야 한다"고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제15조제5항제2호에서는 근로일수의 산정기준으로 "고용기간 중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하되, 당사자 사이에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 당사자 사이의 약정내용에 따를 것"이라고 규정하고 있는바,

퇴직공제에 가입한 사업주가 건설근로자법 제13조제1항에 따라 매월 공제회에 신고해야 하는 퇴직공제 피공제자의 근로일수(이하 "피공제자의 근로일수"라 함)를 같은 법 시행규칙 제15조제5항제2호에 따라 산정하는 경우, 당사자 사이에 약정한 유급휴일(이하 "약정 유급휴일"이라 함)은 해당 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입한다는 당사자 사이의 별도의 약정내용이 없는 경우에도 피공제자의 근로일수에 반드시 산입해야 하는지?

## 02 회답

피공제자의 근로일수를 건설근로자법 시행규칙 제15조제5항제2호에 따라 산정하는 경우, 약정 유급휴일은 해당 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입한다는 당사자 사이의 별도의 약정내용이 없는 경우에는 피공제자의 근로일수에 반드시 산입해야 하는 것은 아닙니다.

---

205) 사업주가 건설근로자를 피공제자로 하여 건설근로자공제회에 공제부금을 내고 그 피공제자가 건설업에서 퇴직하는 등의 경우에 건설근로자공제회가 퇴직공제금을 지급하는 것을 말하며(건설근로자법 제2조제5호 참조), 이하 같음

206) 건설근로자법 제9조제1항에 따른 건설근로자공제회를 말하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[207], 건설근로자법 제13조제1항에서는 퇴직공제에 가입한 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 피공제자의 근로일수를 매월 공제회에 신고하고, 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 내야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제15조제5항제2호에서는 "고용기간 중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하되, 당사자 사이에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 당사자 사이의 약정내용에 따를 것"이라고 규정함으로써 퇴직공제와 관련하여 고용기간 중에서도 실제로 근로한 날에 대해서는 근로일수로 반드시 산정하도록 하면서, 약정 유급휴일에 대해서는 실제로 근로한 날과 달리 반드시 근로일수로 산정하도록 하지 않고 '당사자 사이의 약정내용에 따라' 피공제자의 근로일수로 산정하도록 규정하고 있어 '약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입한다'는 당사자 사이의 별도의 약정내용이 없는 경우에는 퇴직공제에 가입한 사업주는 해당 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 반드시 산입해야 하는 것은 아니라고 보는 것이 문언에 충실한 해석입니다.

더욱이 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데[208], 건설근로자법 시행규칙 제15조제5항제2호에서는 피공제자의 근로일수의 산정기준은 고용기간 중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하는 것을 원칙으로 하되, 당사자 사이에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 실제로 근로하지 않았더라도 당사자 사이의 약정내용에 따라 피공제자의 근로일수로 산정할 수 있도록 예외를 둔 것인바, 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수로 산정하도록 하는 명시적인 규정이 없음에도 불구하고 이를 반드시 근로일수에 산입해야 한다고 해석하는 것은 근로일수의 산정 방법에 대한 예외 규정을 합리적인 이유 없이 확대하여 해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

아울러 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 될

207) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
208) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

것인데[209], 건설근로자법 제26조제2항제7호에서는 같은 법 제13조제1항을 위반하여 공제부금을 내지 아니한 자에게 300만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는바, 같은 법 시행규칙 제15조제5항제2호에 따라 피공제자의 근로일수를 산정할 때 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입한다는 당사자 사이의 별도의 약정내용이 없는 경우에도 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입해야 한다고 해석하게 된다면, 그에 따라 공제부금을 내지 않은 사업주는 과태료 부과대상이 될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 피공제자의 근로일수를 건설근로자법 시행규칙 제15조제5항제2호에 따라 산정하는 경우, 약정 유급휴일은 해당 약정 유급휴일을 피공제자의 근로일수에 산입한다는 당사자 사이의 별도의 약정내용이 없는 경우에는 피공제자의 근로일수에 반드시 산입해야 하는 것은 아닙니다.

**관계법령**

**건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률**

제13조(피공제자의 근로일수 신고 및 공제부금의 납부) ① 퇴직공제에 가입한 사업주는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 피공제자의 근로일수(勤勞日數)를 매월 공제회에 신고하고, 이에 상응하는 공제부금을 공제회에 내야 한다.

② 공제부금은 피공제자에게 지급할 퇴직공제금과 공제회의 사업 및 운영 등에 필요한 비용인 부가금으로 한다.

③ ~ ⑤ (생 략)

**건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙**

제15조(공제부금 납부 및 피공제자의 근로일수의 신고 등) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 제3항 및 제4항에 따른 근로일수의 산정기준은 다음 각 호와 같다.

1. 1일에 소정근로시간을 근로했을 경우 1일을 근로한 것으로 할 것. 다만, 1일의 근로시간이 소정근로시간보다 적은 근로일의 경우에는 각 근로일의 근로시간을 합산하여 1일 소정근로시간에 달하면 근로일수 1일로 계산한다.
2. 고용기간 중 실제로 근로한 날을 근로일수로 산정하되, 당사자 사이에 약정한 유급휴일이 있는 경우에는 당사자 사이의 약정내용에 따를 것

⑥ (생 략)

209) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

**질의제목 7** ▶ 안건번호 24-0660

민원인 – 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제33조에 따라 사업주가 3년간 보존하여야 하는 관계 서류의 범위(「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제33조 등 관련)

## 01 질의요지

「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 "남녀고용평등법"이라 함) 제33조 전단에서는 "사업주는 이 법의 규정에 따른 사항에 관하여 대통령령으로 정하는 서류를 3년간 보존하여야 한다"고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제19조제1호에서는 같은 법 제33조에 따른 대통령령으로 정하는 서류 중 하나로 같은 법 제7조부터 제11조까지의 규정에 따른 모집과 채용, 임금, 임금 외의 금품 등, 교육·배치 및 승진, 정년·퇴직 및 해고에 관한 서류를 규정하고 있는바,

남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 사업주[210]가 3년간 보존하여야 하는 서류에 「채용절차의 공정화에 관한 법률」(이하 "채용절차법"이라 함) 제2조제6호에 따른 채용서류[211]가 포함되는지?

## 02 회답

남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 사업주가 3년간 보존하여야 하는 서류에 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류는 포함되지 않습니다.

---

210) 상시 30명 이상의 근로자를 사용하는 사업 또는 사업장(동거하는 친족만으로 이루어지는 사업 또는 사업장과 가사사용인, 국가 및 지방자치단체가 공무원을 채용하는 경우는 제외함)의 사업주임을 전제함(채용절차법 제3조 참조)

211) 채용절차법에 따라 구직자가 구인자에게 작성·제출하는 같은 법 제2조제6호에 따른 채용서류를 말하며, 이하 같음

## 03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 할 것[212]인데, 남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에서는 '채용에 관한 서류'를 사업주가 3년간 보존하여야 하는 서류 중 하나로 규정하면서도, 그 범위 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 같은 법 시행령 제19조제1호의 '채용에 관한 서류'에 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류가 포함되는지 여부에 대해서는 대상 서류의 성격, 남녀고용평등법과 채용절차법의 내용과 입법 취지 및 법률 체계 간의 조화 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다.

먼저 남녀고용평등법 제33조 전단에서는 사업주가 3년간 보존하여야 하는 서류를 '이 법의 규정에 따른 사항에 관하여' 대통령령으로 정하는 서류라고 규정하고 있어 같은 조에 따른 보존 대상 서류는 같은 법에 규정된 사항과 관련된 서류일 것을 전제하고 있는데, 남녀고용평등법은 고용에서 남녀의 평등한 기회와 대우를 보장하고 모성 보호와 여성 고용을 촉진하여 남녀고용평등을 실현하는 것 등을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제7조에서는 근로자의 모집·채용과 관련하여 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀를 차별하여서는 아니 된다(제1항)고 하는 등 사업주가 남녀고용평등과 관련하여 채용 과정 등에서 준수하여야 할 의무를 규정하고 있고, 같은 법 제31조제1항에서 사업주의 관련 규정 준수 여부의 확인 등 같은 법 시행을 위해 필요한 경우 고용노동부장관으로 하여금 사업주에게 관계 서류의 제출을 명령하거나 관계 공무원이 관계 서류를 검사할 수 있도록 하고 있으며, 같은 법 제30조에서 같은 법과 관련한 분쟁해결[213] 시의 입증책임은 사업주가 부담한다고 규정하고 있는 등 사업주가 관계 서류의 제출을 거부하거나 관련 분쟁에서 입증을 하지 못한 경우에는 벌칙[214] 등 불이익을 받게 되는바, 같은 법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 사업주가 3년간 보존하여야 하는 '채용에 관한 서류'란 원칙적으로 같은 법 제7조에 따라

212) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

213) 남녀고용평등법상 분쟁해결 제도는 분쟁의 자율적 해결(제25조), 차별적 처우등의 시정신청(제26조), 조사·심문(제27조), 조정·중재(제28조), 시정명령(제29조) 등이 있음

214) 남녀고용평등법 제37조제4항제1호, 제39조제4항제6호 등 참조

사업주가 근로자의 모집과 채용을 하는 과정에서 작성·관리하게 되는 서류로서 사업주의 남녀고용평등법상 관련 규정 준수 여부를 증빙하거나 확인할 목적으로 보존할 필요성이 인정되는 서류를 의미한다고 할 것입니다.

반면에 채용절차법 제1조에서는 법률의 목적을 '구직자[215]가 제출'하는 채용서류의 반환 등 채용절차에서의 최소한의 공정성을 확보하기 위한 사항을 정하는 것으로 규정하고 있고, 같은 법 제2조제6호에서는 채용서류를 기초심사자료, 입증자료, 심층심사자료로 정의하고 있으며, 같은 법 제2조제3호에서는 '기초심사자료'를 '응시원서, 이력서 및 자기소개서'라 규정하고 있는데, 해당 자료에 구체적으로 포함될 내용은 직종의 성격이나 구인의 목적 등에 따라 달라질 수 있으나 채용절차법 제5조에 따라 고용노동부장관이 정한 표준 이력서 및 자기소개서[216]의 내용을 살펴보면 지원자 개인정보, 주요 경력사항, 자격증 및 특기사항 등과 지원 직종에 맞는 능력, 연구실적, 특허·기술개발 실적 등 구인자[217]가 개별적으로 파악하기 어려운 구직자와 관계된 정보 등을 기재하도록 하고 있고, 같은 법 제2조제4호·제5호에서는 '입증자료' 및 '심층심사자료'를 각각 '기초심사자료'에 기재한 사항을 증명하는 모든 자료, 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료로 규정하고 있는바, 채용절차법의 적용 대상이 되는 채용서류는 구직자가 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하면서 작성·제출하는 서류로서 채용 과정에서 구인자가 채용하려는 직무에 적합한 학위나 자격, 능력 등을 구직자가 갖추고 있는지를 조사하여 판단하기 위한 자료라고 볼 수 있습니다.

그렇다면 남녀고용평등법 제33조에 따라 보존 의무가 발생하는 서류와 채용절차법에 따른 채용서류는 그 작성 주체, 수집 및 생성 목적이나 활용 분야 등이 서로 구별되는 서류라 할 것이므로, 남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 사업주가 보존할 의무가 있는 '채용에 관한 서류'에 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류가 포함된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 채용절차법 제11조에서는 구인자는 구직자의 채용여부가 확정된 이후에 구직자가 채용서류의 반환을 청구하는 경우 해당 채용서류를 반환하도록 하고 있고(제1항), 반환 청구기간[218]이 지난 경우 및 채용서류를 반환하지 아니한 경우 「개인정보 보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 한다(제4항)고 규정하고 있는바, 이는 구직자가 작성·제출한 채용

215) 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하는 사람을 말하며, 이하 같음(채용절차법 제2조제2호 참조)
216) 고용노동부장관은 기초심사자료의 표준양식을 정하여 구인자에게 그 사용을 권장할 수 있음(채용절차법 제5조 참조)
217) 구직자를 채용하려는 자를 말하며(채용절차법 제2조제1호 참조), 이하 같음
218) 구직자의 채용 여부가 확정된 날 이후 14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 구인자가 정한 기간을 말함(채용절차법 시행령 제4조 참조)

서류에 포함된 개인정보 침해, 채용서류의 보관·폐기·재발급 등에 불필요한 사회적 비용 등이 소요되는 문제 등 채용시장에서 발생하고 있는 불합리한 관행을 개선하여 구직자의 부담을 줄이고 권익을 보호하기 위한 채용절차법의 취지[219]에 따라 그 성격상 개인정보가 포함될 수 밖에 없는 응시원서, 이력서 등의 '채용서류'의 경우, 개인정보 등의 보호를 위하여 특별한 사정이 없는 한 해당 서류의 작성 및 제출 주체인 구직자에게 다시 반환하거나 일정 보관기간[220]이 지난 경우 사업주로 하여금 파기하도록 규정한 것이라 보아야 할 것인데, 만약 남녀고용평등법 제33조에 따른 보존 서류에 채용절차법 제2조제6호에 따른 '채용서류'가 포함된다고 본다면 사업주가 채용절차법에 따라 일정기간 보관 후에 반환 또는 파기하도록 한 서류에 대하여 3년간의 보존 의무를 부과한 것이 되어 남녀고용평등법 제33조와 채용절차법 제11조가 서로 모순될 뿐만 아니라, 채용서류의 반환 등에 관한 사항을 정하여 구직자의 권익을 보호하려는 채용절차법의 입법 취지를 저해할 수 있다는 점 등에 비추어 볼 때, 남녀고용평등법 제33조에 따른 보존서류에 채용절차법에 따른 '채용서류'는 포함되지 않는다고 보는 것이 채용절차법과 남녀고용평등법의 취지 및 체계에 부합하는 조화로운 해석이라 할 것입니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고 그 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것인데[221], 남녀고용평등법 제39조제4항제8호에서는 '같은 법 제33조를 위반하여 관계 서류를 3년간 보존하지 아니한 자'에 대해서는 300만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있는바, 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 사업주가 보존하여야 할 "채용에 관한 서류"에 그 입법 경위, 작성 주체, 사용목적, 처리방법 등이 상이한 채용절차법에 따른 '채용서류'까지 포함된다고 해석하는 것은 명문의 규정 없이 제재규정의 대상 범위를 확장하여 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따라 3년간 보존하여야 하는 서류에 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류는 포함되지 않습니다.

---

219) 2012. 9. 4. 의안번호 1901543호로 발의된 채용절차의 공정화에 관한 법률안 국회 환경노동위원회 심사보고서 참조

220) 채용절차법 시행령 제4조에 따른 구직자의 반환 청구기간 또는 구인자가 같은 영 제2조제1항에 따라 특수취급우편물을 발송하거나 전달한 시점까지의 기간을 말함(채용절차법 제11조제3항 및 같은 법 시행령 제3조 참조)

221) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

**법령정비 권고사항**

남녀고용평등법 제33조 및 같은 법 시행령 제19조제1호에 따른 "채용에 관한 서류"에 채용절차법 제2조제6호에 따른 채용서류가 제외되는지 여부를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률**

제7조(모집과 채용) ① 사업주는 근로자를 모집하거나 채용할 때 남녀를 차별하여서는 아니 된다.
② 사업주는 근로자를 모집·채용할 때 그 직무의 수행에 필요하지 아니한 용모·키·체중 등의 신체적 조건, 미혼 조건, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 조건을 제시하거나 요구하여서는 아니 된다.

제33조(관계 서류의 보존) 사업주는 이 법의 규정에 따른 사항에 관하여 대통령령으로 정하는 서류를 3년간 보존하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 서류는 「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서로 작성·보존할 수 있다.

**남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령**

제19조(보존서류의 종류) 법 제33조에서 "대통령령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 서류를 말한다.

1. 법 제7조부터 제11조까지의 규정에 따른 모집과 채용, 임금, 임금 외의 금품 등, 교육·배치 및 승진, 정년·퇴직 및 해고에 관한 서류
2. ~ 7. (생 략)

**채용절차의 공정화에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "구인자"란 구직자를 채용하려는 자를 말한다.
2. "구직자"란 직업을 구하기 위하여 구인자의 채용광고에 응시하는 사람을 말한다.
3. "기초심사자료"란 구직자의 응시원서, 이력서 및 자기소개서를 말한다.
4. "입증자료"란 학위증명서, 경력증명서, 자격증명서 등 기초심사자료에 기재한 사항을 증명하는 모든 자료를 말한다.
5. "심층심사자료"란 작품집, 연구실적물 등 구직자의 실력을 알아볼 수 있는 모든 물건 및 자료를 말한다.
6. "채용서류"란 기초심사자료, 입증자료, 심층심사자료를 말한다.

**질의제목 8** ▶ 안건번호 24-0674, 24-0778

민원인 – 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직이 아닌 약정육아휴직을 사용한 경우, 그 근로자에게 부여되는 연차 유급휴가의 산정방법 및 부여시기(「근로기준법」 제60조 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제60조제1항에서는 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다고 규정하고 있는바,

가. 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직(이하 "법정육아휴직"이라 함)이 아닌 육아휴직(이하 "약정육아휴직"이라 함)[222]을 10개월 동안 사용한 후 복직하여 2개월간 개근한 경우[223], 사용자는 그 근로자에게 「근로기준법」 제60조제1항에 따라 연차 유급휴가를 주어야 하는지 아니면 같은 조 제2항에 따라 연차 유급휴가를 주어야 하는지?

나. 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자로서 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 연차 유급휴가를 주는 경우, 사용자는 그 근로자에게 1개월 개근 시 주어지는 1일의 연차 유급휴가를 "즉시" 주어야 하는지, 아니면 "다음 연도"에 주어야 하는지?

222) 단체협약 및 근로계약서에 따라 사업주와 근로자 간에 근로자의 근로제공의무가 없는 것으로 협의한 육아휴직(무급인 육아휴직)으로서 연차 유급휴가에 관하여 단체협약, 취업규칙 또는 근로계약서 등에 따라 「근로기준법」 제60조와 달리 정한 사항이 없는 것을 말하며, 이하 같음

223) 상시 5명 이상의 근로자를 사용하는 사업장으로서 연차 유급휴가 산정단위기간이 1월 1일부터 12월 31일까지인 것을 전제하며, 이하 같음

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 약정육아휴직을 10개월 동안 사용한 후 복직하여 2개월간 개근한 경우, 사용자는 그 근로자에게 「근로기준법」 제60조제1항에 따라 연차 유급휴가를 주어야 합니다.

### 나. 질의 나에 대해

계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자로서 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 연차 유급휴가를 주는 경우, 사용자는 그 근로자에게 1개월 개근 시 주어지는 1일의 연차 유급휴가를 "다음 연도"에 주어야 합니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 「근로기준법」 제60조에서는 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가(제1항)를, 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가(제2항)를 주도록 규정하고 있는데, 연차 유급휴가는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자를 제외하고는 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가라고 볼 수 있고[224], 여기서 근로자가 1년간 80퍼센트 이상 출근하였는지 여부를 판단하기 위해서는 1년간의 총 역일(曆日)에서 법령, 단체협약, 취업규칙 등에 의하여 근로의무가 없는 날로 정하여진 날을 제외한 나머지 일수, 즉 연간 근로의무가 있는 일수(이하 "연간 소정근로일수"라 함)를 기준으로 그 중 근로자가 현실적으로 근로를 제공한 날이 얼마인지를 비율적으로 따져 판단하여야 할 것입니다[225].

그런데 근로자의 근로제공의무와 사용자의 임금지급의무가 면제되는 휴직[226]의 경우에는

224) 대법원 2017. 5. 17. 선고 2014다232296, 232302 판결례, 법제처 2024. 6. 3. 회신 24-0114 해석례 참조
225) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2011다4629 판결례 참조
226) 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015다66052 판결례 참조

「근로기준법」 제60조제6항제3호에서 규정한 바와 같이 법정육아휴직으로 휴업한 기간을 출근한 것으로 본다는 별도의 규정이 없는 한, 그 휴직 기간은 연차 유급휴가 일수 산정을 위한 연간 소정근로일수에서 제외하여야 하는바[227], 이 사안과 같이 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 10개월 동안 약정육아휴직을 한 후 복직하여 2개월간 근로한 경우에는 약정육아휴직 기간을 제외한 나머지 2개월만을 기준으로 80퍼센트 이상 근무를 하였는지를 판단하여야 하고, 해당 근로자가 나머지 2개월간 개근하였다면 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에 해당하여 「근로기준법」 제60조제1항에 따라 연차 유급휴가를 주어야 할 것입니다.

아울러 「근로기준법」 제60조에 따른 연차 유급휴가는 근로자가 사용자에게 근로를 제공하는 관계에 있다는 사정만으로 당연히 보장받을 수 있는 것이 아니라 1년간의 근로에 대한 대가[228]라는 점을 고려하면, 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자의 경우에는 지난 1년간 근로제공의무가 있는 일수를 기준으로 실제 근로를 제공한 출근일수를 고려하여 연차유급휴가를 주어야 하는 것이지, 약정육아휴직과 같이 근로제공의무가 없는 기간까지 모두 산입하여 출근율을 계산하는 것은 「근로기준법」에서 정하고 있는 연차 유급휴가의 체계에 부합하지 않는다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자가 약정육아휴직을 10개월 동안 사용한 후 복직하여 2개월간 개근한 경우, 사용자는 그 근로자에게 「근로기준법」 제60조제1항에 따라 연차 유급휴가를 주어야 합니다.

### 나. 질의 나에 대해

「근로기준법」 제60조에서는 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가(제1항)를, 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게는 1개월 개근 시 1일의 유급휴가(제2항)를 주도록 규정하고 있는데, 연차 유급휴가는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자를 제외하고는 그 전년도 1년간의 근로에 대한 대가에 해당하는 것으로서[229], 취업규칙이나 단체협약, 근로계약 등에 다른 특별한 정함이 없는 한 연차휴가를 사용할 권리는 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자에게는 그 전년도 1년간의 근로를 마친 다음 날 발생한다고 보아야 할 것입니다.[230]

227) 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015다66052 판결례 참조

228) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2011다4629 판결례 참조

229) 대법원 2017. 5. 17. 선고 2014다232296, 232302 판결례, 법제처 2024. 6. 3. 회신 24-0114 해석례 참조

230) 대법원 2018. 6. 28. 선고 2016다48297 판결례, 대법원 2021. 10. 14. 선고 2021다227100 판결례 참조

또한 「근로기준법」에 따른 연차 유급휴가 제도는 근로자의 정신적·육체적 휴양의 필요성에 기초한 것으로 기본적으로는 상당기간 계속되는 근로의무의 이행과 불가분의 관계에 있고, 직전 연도의 근속과 출근에 대한 근로 보상적인 성격을 가지고 있는바, 이에 대한 사용자의 금전적 부담은 전년도에 제공받은 근로에 대한 대가를 당해 연도에 지급하는 것으로서[231], 만약 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자로서 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 1개월 개근 시 주어지는 1일의 연차 유급휴가가 다음 연도가 아니라 당해 연도에 즉시 주어진다고 해석한다면, 과거의 근로에 대한 보상적 성격을 갖고 있는 연차 유급휴가의 성격에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 연차 유급휴가의 입법연혁을 살펴보면, 「근로기준법」 제정 당시에는 연차 유급휴가와 1개월에 1일의 유급휴가를 주는 월차 유급휴가가 함께 규정되어 있다가[232], 2003년 9월 15일 법률 제6974호로 일부개정된 「근로기준법」에서 월차 유급휴가를 폐지하면서 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자에게도 1개월 개근 시 1일의 휴가를 부여하는 유급휴가 제도를 신설하였는데[233], 이는 연차 유급휴가의 요건에서 배제되면 어떤 휴가도 받을 수 없는 근로자를 배려하기 위하여 근로 기간이 1년 미만인 근로자라 하더라도 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 보장하도록 한 것으로 볼 수 있고[234], 이후 연차 유급휴가는 계속 근로에 대한 보상임에도 불구하고 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에 대한 연차 유급휴가에 관한 규정이 미비한 문제를 해소하기 위하여 2012년 2월 1일 법률 제11270호로 「근로기준법」을 개정하여 1년간 80퍼센트 미만 근로한 근로자에게도 연차 유급휴가를 부여하도록 하는 내용을 신설[235]한 것인바, 이처럼 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 연차 유급휴가가 주어지는 경우가 각각 별도로 개정되면서 신설되었다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 계속하여 근로한 기간이 1년 이상인 근로자로서 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 「근로기준법」 제60조제2항에 따라 유급휴가를 주는 경우, 사용자는 그 근로자에게 1개월 개근 시 주어지는 1일의 연차 유급휴가를 "다음 연도"에 주어야 합니다.

---

231) 헌법재판소 2020. 9. 24. 선고 2017헌바433 결정례 참조

232) 1953. 5. 10. 법률 제286호로 제정된 근로기준법 제47조 및 제48조 참조

233) 2003. 9. 15. 법률 제6974호 근로기준법 일부개정법률 개정이유 및 주요내용 참조

234) 헌법재판소 2015. 5. 28. 선고 2013헌마619 결정례 참조

235) 2011. 4. 14. 의안번호 제1811504호로 발의된 근로기준법 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 및 2012. 2. 1. 법률 제11270호 근로기준법 일부개정법률 개정이유 및 주요내용 참조

## 관계법령

### 근로기준법

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 삭제 〈2017. 11. 28.〉

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 근로자가 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 제74조제1항부터 제3항까지의 규정에 따른 휴가로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑦ 제1항·제2항 및 제4항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 사용자의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

**질의제목 9** ▶ 안건번호 24-0700

민원인 – 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기술지도계약 체결 대상의 범위(「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「산업안전보건법」 제73조제1항에서는 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인[236]은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 같은 법 제74조에 따라 지정받은 전문기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약(이하 "기술지도계약"이라 함)을 체결하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 같은 법 제73조제1항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 공사금액 1억원 이상 120억원[237] 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말한다고 규정하고 있는바,

「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기술지도계약 체결 대상은 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사 중 어느 하나에 해당하는 경우를 의미하는지, 아니면 공사금액 1억원 이상 120억원 미만이면서 동시에 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사인 경우를 의미하는지?[238]

## 02 회답

「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기술지도계약 체결 대상은 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사 중 어느 하나에 해당하는 경우를 의미합니다.

---

236) 건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외하며(「산업안전보건법」 제69조제1항, 제73조제1항 참조), 이하 같음

237) 「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사업에 속하는 공사는 150억원

238) 건설공사의 종류가 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사가 아닌 경우를 전제함(「산업안전보건법 시행령」 제59조 참조)

## 03 이유

먼저 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항에서는 기술지도계약을 체결해야 하는 대상을 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말한다고 규정하여, “공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사”, “「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사”를 “와”로 연결하고 있는데, 일반적으로 “와(과)”는 둘 이상의 사물을 같은 자격으로 이어 주는 접속조사로서[239], 문장에서 “와(과)”가 같은 종류의 성분을 연결하는 경우에는 열거된 성분들 모두를 공동으로 언급하는 의미뿐만 아니라 단순히 열거된 성분들을 각자 나열하는 의미로 쓰일 수도 있으므로, 그 구체적 의미는 문장의 전체적인 문맥을 고려하여 개별적으로 판단할 필요가 있다고 할 것입니다[240].

그런데 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항에서는 기술지도계약 체결 대상에 해당하는 공사를 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사로 구분하여 나열하고 있을 뿐, 이를 ‘공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사로서 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사’와 같이 두 가지 공사 유형의 요건이 동시에 충족되어야 하는 것으로 규정하고 있지 않은 것에 비추어보면, 해당 규정에서는 접속조사 “와”를 기준으로 그 앞과 뒤에 위치하는 공사의 종류를 서로 대등하게 연결함으로써 기술지도계약 체결 대상을 각각 열거하고 있는 것으로 봄이 타당하다 할 것이고, 따라서 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 규정하고 있는 두 가지 공사 유형 중 어느 하나의 유형에 해당하기만 하면 다른 유형에 해당하는지 여부와 관계 없이 기술지도계약 체결 대상에 해당한다 할 것입니다.

또한 「산업안전보건법」 제73조 및 같은 법 시행령 제59조에서 건설공사발주자 또는 건설공사도급인이 일정 규모 이상의 건설공사를 착공하려는 경우 기술지도계약을 체결하도록 규정한 취지는, 건설업은 다른 공사 업종에 비해 사망사고 등 중대재해 위험이 높아 고용노동부 장관이 지정한 전문기관이 정기적으로 건설현장에 방문하여 현장의 위험요인을 확인하고 적절한 안전조치 등을 하려는 데 있는 것이라 할 것[241]인데, 만약 기술지도계약 체결 대상을 같은 법 시행령 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 규정하고 있는 두 가지 유형의 요건을 모두 갖춘 공사, 즉 ‘공사금액 1억원 이상 120억원 미만이면서 동시에 「건축법」 제11조에

239) 국립국어연구원 표준국어대사전 및 법제처 2023. 12. 21. 회신 23-0521 해석례 참조

240) 법제처 2023. 12. 21. 회신 23-0521 해석례 참조

241) 건설공사 산업재해 예방지도 지침(고용노동부. 2022) 참조

따른 건축허가의 대상이 되는 공사'로 한정하여 해석한다면, 공사금액이 1억원 이상 120억원 미만 규모의 공사이더라도 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 아닌 공사는 기술지도계약 체결 대상에서 제외되는바, 이는 안전에 관한 기술적인 사항에 대한 전문기관의 지도를 받아 산업재해를 줄이려는[242] 기술지도계약 제도의 취지 및 노무를 제공하는 사람의 안전과 보건을 유지·증진하려는 「산업안전보건법」의 목적(제1조)에도 부합하지 않습니다.

따라서 「산업안전보건법 시행령」 제59조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 기술지도계약 체결 대상은 공사금액 1억원 이상 120억원 미만인 공사 또는 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사 중 어느 하나에 해당하는 경우를 의미합니다.

**관계법령**

**산업안전보건법**

제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도) ① 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 해당 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 "건설재해예방전문지도기관"이라 한다)과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 한다.
②·③ (생 략)

**산업안전보건법 시행령**

제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기) ① 법 제73조제1항에서 "대통령령으로 정하는 건설공사"란 공사금액 1억원 이상 120억원(「건설산업기본법 시행령」 별표 1의 종합공사를 시공하는 업종의 건설업종란 제1호의 토목공사업에 속하는 공사는 150억원) 미만인 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사를 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사는 제외한다.
1. 공사기간이 1개월 미만인 공사
2. 육지와 연결되지 않은 섬 지역(제주특별자치도는 제외한다)에서 이루어지는 공사
3. 사업주가 별표 4에 따른 안전관리자의 자격을 가진 사람을 선임(같은 광역지방자치단체의 구역 내에서 같은 사업주가 시공하는 셋 이하의 공사에 대하여 공동으로 안전관리자의 자격을 가진 사람 1명을 선임한 경우를 포함한다)하여 제18조제1항 각 호에 따른 안전관리자의 업무만을 전담하도록 하는 공사
4. 법 제42조제1항에 따라 유해위험방지계획서를 제출해야 하는 공사

② (생 략)

242) 건설공사 산업재해 예방지도 지침(고용노동부. 2022) 참조

**질의제목 10** ▶ 안건번호 24-0775

민원인 – 근로자가 연차 유급휴가를 2시간 단위로 사용하는 경우 사용자는 「근로기준법」 제60조제5항 단서에서 정한 요건 외의 사유로 근로자가 청구한 휴가의 시기를 변경할 수 있는지 여부(「근로기준법」 제60조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「근로기준법」 제60조제5항에서는 사용자는 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다고 규정하고 있는바,

근로자[243]가 「근로기준법」 제60조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가(이하 "연차 유급휴가"라 함)를 1일 2시간(이하 "반반차"라 함) 단위로 사용하는 경우, 사용자는 같은 조 제5항 단서에서 정한 요건인 "근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우" 외의 사유로 근로자가 청구한 휴가의 시기를 변경할 수 있는지?

## 02 회답

근로자가 연차 유급휴가를 반반차 단위로 사용하는 경우, 사용자는 「근로기준법」 제60조제5항 단서에서 정한 요건인 "근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우" 외의 사유로 근로자가 청구한 휴가의 시기를 변경할 수 없습니다.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른

243) 1주 동안의 소정근로시간이 40시간, 1일 소정근로시간이 8시간인 경우를 전제함

해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[244], 「근로기준법」 제60조 제5항 본문에서 "사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다"고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 "다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다"고 규정하고 있는바, 근로자가 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 연차 유급휴가를 청구한 경우 사용자가 그 시기를 변경할 수 있는 요건은 "근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우" 외에 다른 요건은 규정하고 있지 않으므로, 같은 조 제5항 단서에 따른 사용자의 시기변경권 외의 별도의 사용자의 허가권(시기변경권)은 사용자에게 허용되지 않는다고 해석해야 할 것입니다[245].

또한 「근로기준법」 제60조제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 연차 유급휴가는 반드시 일 단위로만 사용하도록 규정되어 있지 않은바, 해당 연차 유급휴가는 반차(4시간)나 반반차 단위로 사용한다고 하여 같은 조 제5항의 적용이 배제된다고 보기는 어려우므로[246], 이 사안과 같이 근로자가 연차 유급휴가를 일 단위가 아닌 반반차 단위로 시기를 특정하여 신청한 경우에도 같은 항 본문에 따라 사용자는 해당 근로자가 청구한 시기에 연차 유급휴가를 보장해 주어야 할 것이고, 그렇다면 이 사안과 같이 연차 유급휴가를 반반차 단위로 신청한 경우에도 「근로기준법」 제60조제5항 단서에 따라 사용자는 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에 한해서만 그 시기를 변경할 수 있다고 보는 것이 타당할 것입니다[247].

그리고 「근로기준법」 제60조제1항부터 제4항까지에서는 사용자로 하여금 근로자에게 일정한 연차 유급휴가 일수를 보장해 주도록 규정하고 있고, 같은 조 제5항 본문에서는 근로자가 청구한 시기에 연차 유급휴가를 보장해 주도록 규정하고 있으며, 같은 항 단서에서는 예외적[248]으로 근로자가 청구한 연차 유급휴가의 사용 시기를 사용자가 변경할 수 있도록 규정하고 있는바, ① 「근로기준법」 제60조 규정은 근로자에게 일정한 일수의 연차 유급휴가와 그에 대한 사용 시기를 특정할 수 있도록 보장하기 위한 취지의 규정으로 보아야 하는 점[249], ② 같은 조 제5항 단서는 근로자의 연가 유급휴가 사용 시기 보장에 대한 예외규정으로써

244) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
245) 서울고등법원 2010. 9. 16. 선고 2010누6139 판결 참조
246) 서울고등법원 2010. 9. 16. 선고 2010누6139 판결 참조
247) 서울중앙지방법원 2015. 6. 11. 선고 2014나50820 판결 참조
248) 서울중앙지방법원 2015. 6. 11. 선고 2014나50820 판결 참조
249) 서울고등법원 2010. 9. 16. 선고 2010누6139 판결 참조

이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 엄격하게 해석할 필요가 있는 점[250], ③ 연차 유급휴가에 관한 같은 법 제60조의 규정에 어긋나는 취업규칙은 같은 법 제96조제2항에 따라 고용노동부장관이 변경을 명할 수 있고, 같은 법 제60조의 규정을 위반한 자는 같은 법 제110조제1호에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 「근로기준법」에서 규정하고 있다는 점 등을 종합해 볼 때, 근로자가 연차 유급휴가를 반반차 단위로 청구하는 경우에도 사용자는 같은 법 제60조제5항 단서에서 정한 요건인 "근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우"에만 근로자가 청구한 휴가의 시기를 변경할 수 있다고 해석하는 것이 같은 법 제60조의 규정취지, 연차 유급휴가 제도 및 관련 규정체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 근로자가 연차 유급휴가를 반반차 단위로 사용하는 경우, 사용자는 「근로기준법」 제60조제5항 단서에서 정한 요건인 "근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우" 외의 사유로 근로자가 청구한 휴가의 시기를 변경할 수 없습니다.

**관계법령**

**근로기준법**

제60조(연차 유급휴가) ① 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 유급휴가를 주어야 한다.

② 사용자는 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 근로자 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 근로자에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 삭 제

④ 사용자는 3년 이상 계속하여 근로한 근로자에게는 제1항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

⑤ 사용자는 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 휴가를 근로자가 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금 또는 평균임금을 지급하여야 한다. 다만, 근로자가 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 사업 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑥·⑦ (생 략)

250) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

**질의제목 11** ▶ 안건번호 24-0794

민원인 – 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력 포함 기준(「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」 제44조제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 (이하 "고용산재보험료징수법"이라 함) 제33조제1항 전단에서는 공인노무사, 세무사 등은 사업주로부터 위임을 받아 보험료 신고, 고용보험 피보험자에 관한 신고 등 사업주가 지방고용노동관서 또는 공단에 대하여 하여야 할 보험에 관한 사무(이하 "보험사무"라 함)를 대행할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제44조제3호에서는 같은 법 제33조제1항 전단에서 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 세무사란 「세무사법」 제6조에 따라 등록(이하 "세무사등록"이라 함)을 하고 같은 법 제2조에 따른 직무를 2년 이상 하고 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 교육을 이수한 사람을 말한다고 규정하고 있는바,

「세무사법」 제5조의 세무사 자격시험에 합격하여 세무사 자격이 있는 사람(이하 "세무사합격자"라 함)이 세무사등록을 하기 전에 같은 법 제2조에 따른 행위 또는 업무를 수행한 경력이 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력에 포함되는지?

## 02 회답

세무사합격자가 세무사등록을 하기 전에 「세무사법」 제2조에 따른 행위 또는 업무를 수행한 경력은 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력에 포함되지 않습니다.

## 03 이유

우선 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에서는 보험사무대행기관이 되기 위한 세무사의 자격으로 세무사등록을 하고 「세무사법」 제2조에 따른 직무를 2년 이상 하고 있는 사람이라고 규정하고 있고, 「세무사법」 제2조에서는 세무사는 납세자 등의 위임을 받아 같은 항 각 호의 행위 또는 업무(이하 "세무대리"라 함)를 수행하는 것을 그 직무로 한다고 규정하면서, 같은 법 제6조제1항에서 세무사합격자가 세무대리를 시작하려면 기획재정부에 비치하는 세무사등록부에 성명, 사무소명 및 해당 사무소 소재지, 자격증번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 등록하여야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 규정들을 종합해 보면, 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 해당하는 사람은 「세무사법」 제6조에 따라 세무사등록 이후에 현재까지 2년 이상의 기간 동안 해당 직무를 하고 있는 사람을 의미하는 것으로 보이므로, 세무사등록을 하기 전에 수행한 「세무사법」 제2조에 따른 행위 또는 업무는 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에서 규정하고 있는 경력에 포함되지 않는다고 보는 것이 타당합니다.

그리고 「세무사법」 제20조에서는 같은 법 제6조에 따른 등록을 한 사람이 아니면 세무대리를 할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조의2제2호에서는 이 법에 따라 세무대리를 할 수 있는 자로서 제6조를 위반하여 등록을 하지 아니하고 세무대리를 수행한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 「세무사법」에서는 세무사합격자로 하여금 세무사등록을 한 이후에 같은 법 제2조에 따른 직무인 세무대리를 할 수 있도록 하고 있으므로, 세무사합격자가 세무사등록을 하기 전에 같은 법 제2조에 따른 행위 또는 업무를 수행한 경력은 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력에 포함되지 않는다고 보는 것이 관련 법령의 규정 체계에 부합합니다.

또한 고용산재보험료징수법 제33조제1항 및 같은 법 시행령 제44조는 보험사무대행기관의 자격을 규정함으로써 보험사무대행업무의 품질을 유지하고 보험사무를 효율적으로 관리하며 사업주의 보험사무 관련 행정처리 부담을 효과적으로 덜어주기 위한 취지의 규정으로서[251], 세무사는 2014년 3월 24일 법률 제12526호로 고용산재보험료징수법이 일부개정되면서 보험사무대행기관에 새롭게 추가되었는데, 당시 상당수의 영세 사업주들이 세무사를 통하여 큰 수수료 부담 없이 보험사무를 처리하고 있어 이러한 현실을 반영하여 보험사무를 효율적으로 처리하기 위해 개정[252]된 것으로서, 세무사의 경우 고용보험 및 산재보험에 관한

251) 헌법재판소 2024. 2. 28. 선고 2020헌마139 결정례 참조

252) 헌법재판소 2024. 2. 28. 선고 2020헌마139 결정례, 2013. 11. 27. 의안번호 1908106호로 발의된 고용보험 및

전문성이 부족할 수 있는 점을 감안하여[253] 보험사무를 대행할 수 있는 세무사를 "세무사등록을 하고 「세무사법」 제2조에 따른 직무를 2년 이상 하고 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 교육을 이수한 사람"으로 한정한 것이므로, 세무사합격자가 세무사등록을 하기 전에 같은 법 제2조에 따른 행위 또는 업무를 수행한 경력은 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력에 포함되지 않는다고 해석하는 것이 보험사무대행기관이 될 수 있는 세무사를 보험사무대행에 적합한 전문성 있는 자로 한정하려는 입법취지에 부합할 것입니다.

따라서 세무사합격자가 세무사등록을 하기 전에 「세무사법」 제2조에 따른 행위 또는 업무를 수행한 경력은 고용산재보험료징수법 시행령 제44조제3호에 따른 보험사무대행기관이 되기 위한 경력에 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**고용산재보험료징수법**

제33조(보험사무대행기관) ① 사업주 등을 구성원으로 하는 단체로서 특별법에 따라 설립된 단체, 「민법」 제32조에 따라 고용노동부장관의 허가를 받아 설립된 법인 및 그 밖에 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 법인, 공인노무사 또는 세무사(이하 "법인등"이라 한다)는 사업주로부터 위임을 받아 보험료 신고, 고용보험 피보험자에 관한 신고 등 사업주가 지방고용노동관서 또는 공단에 대하여 하여야 할 보험에 관한 사무(이하 "보험사무"라 한다)를 대행할 수 있다. 이 경우 보험사무를 위임할 수 있는 사업주의 범위 및 법인등에 위임할 수 있는 업무의 범위는 대통령령으로 정한다.
② ~ ⑦ (생 략)

**고용산재보험료징수법 시행령**

제44조(보험사무대행기관) 법 제33조제1항 전단에서 "대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 법인, 공인노무사 또는 세무사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
1. 관계 법률에 따라 주무관청의 인가 또는 허가를 받거나 등록 등을 한 법인
2. 「공인노무사법」 제5조에 따라 등록한 사람으로서 같은 법 제2조에 따른 직무를 2년 이상 하고 있는 사람
3. 「세무사법」 제6조에 따라 등록을 하고 같은 법 제2조에 따른 직무를 2년 이상 하고 있는 사람으로서 고용노동부장관이 정하는 교육을 이수한 사람

산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

253) 2013. 11. 27. 의안번호 1908106호로 발의된 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 일부개정법률안에 대한 국회 환경노동위원회 검토보고서 참조

**세무사법**

제2조(세무사의 직무) 세무사는 납세자 등의 위임을 받아 다음 각 호의 행위 또는 업무(이하 "세무대리"라 한다)를 수행하는 것을 그 직무로 한다.

1. 조세에 관한 신고·신청·청구(과세전적부심사청구, 이의신청, 심사청구 및 심판청구를 포함한다) 등의 대리(「개발이익환수에 관한 법률」에 따른 개발부담금에 대한 행정심판청구의 대리를 포함한다)
2. 세무조정계산서와 그 밖의 세무 관련 서류의 작성
3. 조세에 관한 신고를 위한 장부 작성의 대행
4. 조세에 관한 상담 또는 자문
5. 세무관서의 조사 또는 처분 등과 관련된 납세자 의견진술의 대리
6. 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 개별공시지가 및 단독주택가격·공동주택가격의 공시에 관한 이의신청의 대리
7. 해당 세무사가 작성한 조세에 관한 신고서류의 확인. 다만, 신고서류를 납세자가 직접 작성하였거나 신고서류를 작성한 세무사가 휴업하거나 폐업하여 이를 확인할 수 없으면 그 납세자의 세무조정이나 장부 작성의 대행 또는 자문 업무를 수행하고 있는 세무사가 확인할 수 있다.
8. 「소득세법」 또는 「법인세법」에 따른 성실신고에 관한 확인
9. 그 밖에 제1호부터 제8호까지의 행위 또는 업무에 딸린 업무

제3조(세무사의 자격) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 세무사의 자격이 있다.

1. 제5조의 세무사 자격시험에 합격한 사람
2. 삭제 〈2012. 1. 26.〉
3. 삭제 〈2017. 12. 26.〉

제6조(등록) ① 제5조의 세무사 자격시험에 합격하여 세무사 자격이 있는 사람이 세무대리를 시작하려면 기획재정부에 비치하는 세무사등록부에 성명, 사무소명 및 해당 사무소 소재지, 「국세기본법」 제2조 제17호에 따른 세무공무원으로 근무하다가 퇴직한 사람(이하 "공직퇴임세무사"라 한다)인지 여부, 자격증번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 등록하여야 한다.

② (생 략)

③ 기획재정부장관은 제1항에 따라 등록을 신청한 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 등록을 거부하여야 한다.

1. 제4조 각 호의 결격사유 중 어느 하나에 해당하는 경우
2. 제12조의6제1항에 따른 실무교육을 받지 아니한 경우
3. 제16조를 위반하여 공무원을 겸하거나 영리 업무에 종사하는 경우

④·⑤ (생 략)

제20조(업무의 제한 등) ① 제6조에 따른 등록을 한 사람이 아니면 세무대리를 할 수 없다. 다만, 「변호사법」 제3조에 따라 변호사의 직무로서 행하는 경우와 제20조의2제1항에 따라 등록한 경우에는 그러하지 아니하다.

②·③ (생 략)




# 국토교통

제1절 국토개발·건축·건설
제2절 주택관리·부동산
제3절 도로·교통

# 제1절 국토개발·건축·건설

**질의제목 1** ▶ 안건번호 23-0751

민원인 - 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호에 따른 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'에 변경되는 다락의 면적이 산입되는지 여부(「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제16조제1항 본문에서는 건축주가 같은 법 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 허가권자[1]의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 같은 법 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고(이하 "일괄신고"라고 함)할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에서는 일괄신고 대상의 하나로 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'가 50제곱미터 이하인 경우로서 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우를 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제84조의 위임에 따라 건축물의 바닥면적 산정방법을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제119조제1항제3호라목에서는 다락[2] 등은 바닥면적에 산입하지 아니한다고 규정하고 있는바,

건축주가 「건축법」 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하는 경우로서 다락의 면적이 변경되는 경우, 그 '변경되는 다락의 면적'이 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'에 산입되는지?

---

1) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음.

2) 층고가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 것만 해당하며, 이하 같음.

## 02 회답

건축주가 「건축법」 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하는 경우로서 다락의 면적이 변경되는 경우, 그 '변경되는 다락의 면적'은 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'에 산입되지 않습니다.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[3], 「건축법」 제84조에서는 '건축물의 바닥면적'의 산정방법을 대통령령으로 정하도록 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제119조제1항제3호라목에서 '다락'은 바닥면적에 산입하지 않는다고 규정하고 있으므로, 건축법령에 따라 '건축물의 바닥면적'을 산정하는 경우 개별 규정에서 달리 정하지 않은 이상 '다락'의 면적은 바닥면적에 산입하지 않는다 할 것인바, 같은 영 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에서 건축허가를 받았거나 신고한 사항의 변경이 일괄신고 대상에 해당하기 위한 요건의 하나로 규정하고 있는 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우'에 대해서도 건축물의 변경되는 부분의 '바닥면적'의 합계에 변경되는 '다락의 면적'은 산입되지 않는다는 점은 문언상 명확합니다.

그리고 '건축물의 바닥면적'을 산정하는 방법에 따라 건축법상 건축허가·신고의 대상[4], 건축물의 용도[5] 등의 구분과 건축물의 안전·위생·방화에 필요한 용도 및 구조의 제한 등 각종 규제[6]의 적용 여부·기준 등이 달라질 수 있는데, 「건축법 시행령」 제119조제1항 제3호라목에서 예외적으로 다락 등을 바닥면적 산입대상에서 제외하도록 규정한 것은 다락 등은 일상적인 주거활동 등에 제공되어 사용되는 공간이 아니라 기능상 부수적인 부분이므로 이를 바닥면적 산입 대상에서 제외하여 건축주 등에 대한 건축법령상 규제를 완화하기 위한 것이고[7], 「건축법」 제16조제2항에 따른 일괄신고는 같은 법 제22조에 따른 건축물의

3) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

4) 「건축법」 제14조제1항 참조

5) 「건축법 시행령」 별표 1 참조

6) 「건축법 시행령」 제27조의2, 제34조부터 제36조까지, 제37조부터 제41조까지, 제46조, 제51조, 제56조, 제57조, 제61조, 제86조, 제87조, 제89조부터 제91조까지 등

7) 법제처 2023. 4. 28. 회신 23-0160 해석례 참조

사용승인 신청 시 변경사항을 일괄하여 신고할 수 있도록 하여 건축주의 부담을 완화하여 주는 규정인바, 같은 영 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따라 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'를 산정하는 경우에는 변경되는 다락의 면적을 산입하지 않는 것이 건축 관련 법령의 규정 체계 및 취지에도 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 건축주가 「건축법」 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하는 경우로서 다락의 면적이 변경되는 경우, 그 '변경되는 다락의 면적'은 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 '변경되는 부분의 바닥면적의 합계'에 산입되지 않습니다.



**관계법령**

**건축법**

제16조(허가와 신고사항의 변경) ① 건축주가 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고할 수 있다.

③·④ (생 략)

제84조(면적·높이 및 층수의 산정) 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

**건축법 시행령**

제12조(허가·신고사항의 변경 등) ①·② (생 략)

③ 법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우
   가. 변경되는 부분의 높이가 1미터 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것
   나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1미터 이내일 것
   다. 법 제14조제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것
2. ~ 5. (생 략)

④ (생 략)

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1.·2. (생 략)

3. 바닥면적: 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.

가. ~ 다. (생 략)

라. 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함한다), 계단탑, 장식탑, 다락[층고(層高)가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 것만 해당한다], 건축물의 내부에 설치하는 냉방설비 배기장치 전용 설치공간(각 세대나 실별로 외부 공기에 직접 닿는 곳에 설치하는 경우로서 1제곱미터 이하로 한정한다), 건축물의 외부 또는 내부에 설치하는 굴뚝, 더스트슈트, 설비덕트, 그 밖에 이와 비슷한 것과 옥상·옥외 또는 지하에 설치하는 물탱크, 기름탱크, 냉각탑, 정화조, 도시가스 정압기, 그 밖에 이와 비슷한 것을 설치하기 위한 구조물과 건축물 간에 화물의 이동에 이용되는 컨베이어벨트만을 설치하기 위한 구조물은 바닥면적에 산입하지 않는다.

마. ~ 너. (생 략)

**질의제목 2** ▶ 안건번호 23-0770

민원인 – 공장의 종업원을 위하여 사용하는 용도로 해당 공장부지 안에 공장과 분리된 기숙사를 건축하려는 경우 그 기숙사가 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목의 위임에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「기숙사 건축기준」의 적용대상에 해당되는지 여부(「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목 1) 및 2) 외의 부분에서는 '공동주택'의 세부 용도로 '기숙사'를 규정하면서 그 요건으로 "다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것[8]"을 규정하고 있고, 같은 목 1)에서는 그 중 '일반기숙사'를 "학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용하는 것으로서 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대 수[9]가 전체 세대 수의 50퍼센트 이상인 것[10]"으로 규정하고 있는 한편,

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "산업집적법"이라 함) 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제2조제2항제2호에서는 제조업을 하는 경우 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 부대시설로서 산업통상자원부령으로 정하는 것을 공장의 범위에 포함되는 것으로 규정하고 있고, 같은 영 제2조제2항제2호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제2조제6호의2에서는 부대시설 중 하나로 기숙사를 규정하고 있는바,

공장의 종업원을 위하여 사용하는 용도로 해당 공장부지 안에 공장과 분리된 기숙사[11][12](이하 "이 사안의 기숙사"라 함)를 건축하려는 경우 그 기숙사는 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사에 해당되어 같은 목의 위임에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「기숙사 건축기준」의 적용대상에 해당되는지?

---

8) 다만, 구분 소유된 개별 실(室)은 제외하며, 이하 같음.

9) 건축물의 일부를 기숙사로 사용하는 경우에는 기숙사로 사용하는 세대 수로 하며, 이하 같음.

10) 「교육기본법」 제27조제2항에 따른 학생복지주택을 포함하며, 이하 같음.

11) 구 건축법 시행령(2023. 2. 14. 대통령령 제33249호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것을 말함) 부칙 제2조에 따라 같은 영 시행 이후 같은 영 부칙 제2조 각 호의 신청이나 신고를 하는 경우를 전제하며, 이하 같음.

12) 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체 세대 수(건축물의 일부를 기숙사로 사용하는 경우에는 기숙사로 사용하는 세대 수로 하며, 이하 같음)의 50퍼센트 이상이고, 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목2)에 따른 "임대형기숙사"가 아닌 것을 전제함.

## 02 회답

이 사안의 기숙사는 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사에 해당되므로, 같은 목의 위임에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「기숙사 건축기준」의 적용대상에 해당됩니다.

## 03 이유

먼저 「건축법」 제2조제2항에서는 건축물의 용도를 공동주택(제2호), 공장(제17호) 등으로 구분하여 규정하면서, 각 용도에 속하는 건축물의 세부 용도는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조의5 및 별표 1 제2호라목에서는 '공동주택'의 세부 용도로 기숙사를 "다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것"으로, 같은 목 1)에서는 기숙사의 하나로 일반기숙사를 "학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용하는 것으로서 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체 세대수의 50퍼센트 이상인 것"으로 규정하고 있으며, 같은 목의 위임에 따라 마련된 「기숙사 건축기준」(국토교통부고시 제2023-151호)에서는 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사에 대한 건축기준을 규정하고 있는바, 이 사안의 기숙사가 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 기숙사에 해당한다면, 같은 목의 위임에 따라 고시된 「기숙사 건축기준」에 적합해야 할 것입니다.

그런데 「건축법 시행령」 제2조제13호라목에서는 건축물의 "부속용도"의 하나로 건축물의 주된 용도의 기능에 필수적인 용도로서 '관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로 설치할 수 있게 규정하고 있는 시설의 용도'를 규정하고 있는 한편, 산업집적법 제2조제1호, 같은 법 시행령 제2조제2항제2호 및 같은 법 시행규칙 제2조제6호에서는 공장의 범위에 포함되는 부대시설의 하나로 제조업 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 기숙사를 규정하고 있는바, 산업집적법령에 따라 공장의 범위에 포함되는 부대시설로서의 기숙사는 「건축법 시행령」 제2조제13호라목에 따른 "부속용도"에 해당[13]되고, 같은 영 별표 1 제2호라목1)에서는 일반기숙사에 대하여 그 용도가 건축물의 주된 용도인지 부속용도인지를 구분하지 않고 "공장 등의 종업원을 위하여 사용하는 것"으로 규정하고 있는바, 결과적으로

13) 법제처 2011. 11. 23. 회신 11-0608 해석례 참조.

이 사안의 기숙사 역시 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목1)에 따른 일반기숙사에 해당되므로, 그 공간의 구성과 규모 등에 관해서는 같은 목의 위임에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한 「기숙사 건축기준」이 적용된다고 할 것입니다.

그리고 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 요건을 모두 갖추어야 할 것인데[14], 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시키는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 시행령 별표 1 제2호라목에서 공동주택의 세부 용도 중 기숙사의 경우 「기숙사 건축기준」에 적합한 것으로 한정하여 규정한 것은 기숙사별 특성을 반영하여 안전·위생 및 방화(防火) 등을 위해 필요한 건축기준을 준수하도록 함으로써 기숙사 이용자들의 쾌적하고 안전한 주거환경을 확보하기 위한 것인 반면[15], 산업집적법령에서 제조업의 경우 종업원의 복지후생을 위하여 해당 공장부지 안에 설치하는 기숙사를 공장의 범위에 포함하도록 규정한 것은 종업원의 복지후생을 위한 기숙사를 같은 법령에 따른 '공장'의 부대시설로서 해당 부지 안에 설치할 수 있도록 하려는 취지이지, 건축법령에 따른 구조·설비 기준 및 용도 등의 규정의 적용을 배제하려는 취지는 아니므로, 건축법령상 일반기숙사인 이 사안의 기숙사에 대해서도 「건축법 시행령」 별표 1 제2호라목이 적용되고, 따라서 같은 목의 위임에 따라 마련된 「기숙사 건축기준」이 적용된다고 해석하는 것이 타당합니다.

한편 이 사안의 기숙사는 산업집적법령에 따라 '공장'의 부대시설로서 설치하는 것인바, 이는 「건축법 시행령」 제2조제13호라목에 따른 '관계 법령에서 주된 용도의 부수시설로 설치할 수 있게 규정하고 있는 시설의 용도'로서의 '부속용도'에 해당하므로, 이 사안의 기숙사는 같은 영 별표 1 제17호에 따른 '공장'의 부속용도에 해당하여 같은 표 제2호라목에 따른 '공동주택' 용도 중 하나인 '기숙사'의 공간의 구성과 규모 등에 관한 기준인 「기숙사 건축기준」의 적용 대상에 해당되지 않는다는 의견이 있습니다.

그러나 「건축법」 제2조제1항제3호에 따르면 "건축물의 용도"란 건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것으로서 건축물이 "주된 건축물"인지 "주된 건축물과 분리된 부속용도의 건축물인 부속건축물[16]"인지를 구분하지 않고 있고, 같은 법 시행령 제22조제13호 각 목 외의 본문에서는 "부속용도"를 규정하면서 "건축물의 주된 용도"의

14) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

15) 구 건축법 시행령(2023. 2. 14. 대통령령 제33249호로 일부개정되어 시행된 것을 말함) 개정이유 및 규제영향분석서 참조

16) 같은 대지에서 주된 건축물과 분리된 부속용도의 건축물로서 주된 건축물을 이용 또는 관리하는 데에 필요한 건축물을 말함.

기능에 필수적인 용도로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도를 말한다고 하여 "건축물의 용도"가 아닌 "건축물의 주된 용도"라는 용어를 사용하고 있으므로 건축법령에 따른 "건축물의 용도"에 "부속용도"는 제외된다고 보기 어려운바, 건축물의 부속용도에 대하여 같은 영 별표 1에 따른 용도구분의 적용이 배제되는 것은 아니라고 할 것이므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 기숙사는「건축법 시행령」별표 1 제2호라목에 따른 기숙사에 해당되므로, 같은 목의 위임에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한「기숙사 건축기준」의 적용대상에 해당됩니다.



**관계법령**

**건축법 시행령**

제3조의5(용도별 건축물의 종류) 법 제2조제2항 각 호의 용도에 속하는 건축물의 종류는 별표 1과 같다.

[별표 1]

**용도별 건축물의 종류**(제3조의5 관련)

1. (생 략)
2. 공동주택[공동주택의 형태를 갖춘 가정어린이집·공동생활가정·지역아동센터·공동육아나눔터·작은도서관·노인복지시설(노인복지주택은 제외한다) 및「주택법 시행령」제10조제1항제1호에 따른 소형 주택을 포함한다]. 다만, 가목이나 나목에서 층수를 산정할 때 1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외하고, 다목에서 층수를 산정할 때 1층의 전부 또는 일부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하고 나머지 부분을 주택(주거 목적으로 한정한다) 외의 용도로 쓰는 경우에는 해당 층을 주택의 층수에서 제외하며, 가목부터 라목까지의 규정에서 층수를 산정할 때 지하층을 주택의 층수에서 제외한다.
   가. ~ 다. (생 략)
   라. 기숙사: 다음의 어느 하나에 해당하는 건축물로서 공간의 구성과 규모 등에 관하여 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 적합한 것. 다만, 구분소유된 개별 실(室)은 제외한다.
      1) 일반기숙사: 학교 또는 공장 등의 학생 또는 종업원 등을 위하여 사용하는 것으로서 해당 기숙사의 공동취사시설 이용 세대 수가 전체 세대 수(건축물의 일부를 기숙사로 사용하는 경우에는 기숙사로 사용하는 세대 수로 한다. 이하 같다)의 50퍼센트 이상인 것(「교육기본법」제27조제2항에 따른 학생복지주택을 포함한다)
      2) (생 략)

3. ~ 16. (생 략)
17. 공장
물품의 제조·가공[염색·도장(塗裝)·표백·재봉·건조·인쇄 등을 포함한다] 또는 수리에 계속적으로 이용되는 건축물로서 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차 관련 시설, 자원순환 관련 시설 등으로 따로 분류되지 아니한 것
18. ~ 29. (생 략)

**질의제목 3** ▶ 안건번호 23-0782, 24-0056

국토교통부·충청남도 – 주택건설사업과 함께 시행되지 않는 「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업이 「경관법」 제27조제1항에 따른 경관 심의 대상인지 여부(「경관법 시행령」 별표 제1호자목 등 관련)

## 01 질의요지

「경관법」 제27조제1항에서는 「도시개발법」 제2조제1항제2호에 따른 도시개발사업 등 대통령령으로 정하는 개발사업을 시행하려는 자는 개발사업에 따른 지구의 지정이나 사업계획의 승인 등을 받기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 경관위원회의 심의(이하 "경관 심의"라 함)를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「경관법 시행령」 제19조제1항 각 호 외의 부분에서는 "법 제27조제1항에서 "도시개발사업 등 대통령령으로 정하는 개발사업"이란 별표의 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업을 말한다"고 규정하고 있으며, 같은 영 별표 제1호자목에서는 경관 심의 대상 개발사업의 하나로 "「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업"을 규정하고 있는바,

「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업으로서 주택건설사업과 함께 시행되지 않는 대지조성사업[17]이 「경관법」 제27조제1항에 따른 경관 심의를 거쳐야 하는 개발사업에 해당되는지?

## 02 회답

「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업으로서 주택건설사업과 함께 시행되지 않는 대지조성사업은 「경관법」 제27조제1항에 따른 경관 심의를 거쳐야 하는 개발사업에 해당됩니다.

## 03 이유

먼저 「경관법 시행령」 별표 제1호자목에서는 경관 심의 대상 개발사업의 하나로 "「주택법」

17) 「경관법 시행령」 제19조제1항제1호 및 제2호 중 어느 하나에 해당하는 사업임을 전제함.

제15조에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업"을 규정하고 있는데, "및"이란 "그리고", "그 밖에", "또"와 같은 뜻으로서 같은 종류의 성분을 연결할 때 쓰는 부사[18]이고, 「주택법」 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 '일정 규모 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자' 또는 '일정 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자'는 같은 항 각 호의 사업계획승인권자에게 사업계획승인을 받아야 한다고 규정하고 있는 등 같은 법에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업은 각각 독자적인 사업계획의 검토·심의·협의 등의 절차를 거쳐 승인·고시되는 사업으로서 별개의 독립된 사업으로 시행할 수 있는 사업인바[19], "「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업"이라는 문언은 같은 조에서 사업계획승인을 받도록 한 주택건설사업과 대지조성사업을 "및"으로 연결하여 두 사업 모두를 경관심의 대상 개발사업으로 규정한 것으로 해석해야 할 것이지, 그 문언과 달리 이를 '주택건설사업과 대지조성사업을 함께 하는 사업'으로 한정하여 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

더욱이 「경관법」은 국토의 경관을 체계적으로 관리하기 위하여 경관의 보전·관리 및 형성에 필요한 사항을 정함으로써 아름답고 쾌적하며 지역특성이 나타나는 국토환경과 지역환경을 조성하는 데 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제27조제1항에 따른 경관심의는 대규모 개발사업의 경우 국토경관에 미치는 영향이 큼에도 불구하고 이를 관리할 수 있는 법적 근거가 미흡하여 일부 지방자치단체에서 조례 등에 근거하여 경관 심의를 시행함에 따라, 이에 대한 경관 심의 제도의 법적 근거를 법률에 직접 마련한 것[20]으로, 같은 법 시행령 별표에 경관심의 대상 개발사업의 종류로 규정된 각각의 "개발사업"은 모두 경관 심의 대상으로 보는 것이 「경관법」의 입법목적에도 부합된다고 할 것입니다.

한편 「경관법」 제2조제1호에 따르면 "경관"이란 자연, 인공 요소 및 주민의 생활상 등으로 이루어진 일단의 지역환경적 특징을 나타내는 것으로서, 경관을 이루는 가장 중요한 인공요소인 건축물의 건축이 수반되지 않는 대지조성사업만을 시행하는 경우는 경관 심의의 대상으로 볼 수 없다는 의견이 있습니다.

그러나 「경관법」 제26조부터 제28조까지에서는 경관 심의의 대상을 '사회기반시설 사업', '개발사업' 및 '건축물의 건축' 등으로 각각 구분하여 규정하고 있는데, 이와 같이 경관 심의 대상을 구분하여 규정하고 있는 것은 종전의 개별 시설물 단위의 단편적인 경관 심의에서 벗어나 국토경관에 미치는 영향이 큰 사회기반시설 사업, 개발사업 및 중요 건축물에 대하여

18) 국립국어원 표준국어대사전 참조

19) 법제처 2016. 8. 18. 회신 16-0354 해석례 참조

20) 법제처 2015. 10. 20. 회신 15-0500 해석례 및 2012. 10. 18. 의안번호 제1902228호로 발의된 경관법 전부개정법률안 국토해양위원회 검토보고서 참조

각각 경관 심의를 거치도록 하여 공공 공간에서의 종합적인 경관 검토를 제고하려는 취지로서, 같은 법 제26조부터 제28조까지에 따른 각각의 경관 심의 대상은 서로 연계되어 있다고 보기 어렵고[21], 「경관법」 제27조제2항 및 제28조제2항 등의 위임에 따른 「경관 심의 운영 지침」(국토교통부고시 제2020-657호)에서는 개발사업의 경관 심의(제3장)와 건축물의 경관 심의(제4장)를 구별하여 규정하면서, 개발사업에 대해서는 공간의 골격 설정 및 각 공간별 계획방향, 건축물, 가로, 공원 및 녹지, 스카이라인 등의 계획방향, 야간경관, 색채, 공공시설물, 옥외광고물 등의 계획방향 등을 경관 심의 기준(제3장제3절)으로 규정하고 있는 한편, 건축물에 대해서는 주변 경관 및 인접 건축물을 고려한 건축물 배치, 규모, 형태, 입면 등 계획, 지형에 따른 배치 계획, 인접가로 특성에 적합한 외부공간 계획 등을 경관 심의 기준(제4장제2절)으로 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, 개발사업의 경관 심의와 건축물의 경관 심의는 그 심의 사항과 심의 기준이 구별된다[22]고 보아야 할 것이고, 개발사업에 대한 경관 심의에서 건축물에 관한 사항이 필수적인 요소는 아니라고 할 것인바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업으로서 주택건설사업과 함께 시행되지 않는 대지조성사업은 「경관법」 제27조제1항에 따른 경관 심의를 거쳐야 하는 개발사업에 해당됩니다.

**관계법령**

**경관법 시행령**

제19조(개발사업의 경관 심의 대상 등) ① 법 제27조제1항에서 "도시개발사업 등 대통령령으로 정하는 개발사업"이란 별표의 사업으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개발사업을 말한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제6조제1호에 따른 도시지역(이하 이 항에서 "도시지역"이라 한다)에서 시행하는 개발사업 대상지역 면적이 3만제곱미터 이상인 개발사업
2. 도시지역 외의 지역에서 시행하는 개발사업 대상지역 면적이 30만제곱미터 이상인 개발사업
3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 별표 제3호다목에 해당하는 개발사업의 경우에는 개발사업 대상지역 면적이 20만제곱미터 이상인 개발사업

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 개발사업에 대하여 경관위원회의 심의를 거치는 경우의 심의절차, 제출서류 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

21) 법제처 2021. 8. 2. 회신 21-0351 해석례 참조

22) 법제처 2021. 12. 7. 회신 21-0641 해석례 참조

[별표]

**경관 심의 대상 개발사업의 종류 및 심의 시기**(제19조제1항 및 제4항 관련)

| 구분 | 경관심의 대상 개발사업 | 심의 시기 |
|---|---|---|
| 1. 도시의 개발 | 가. ~ 아. (생 략) | |
| | 자. 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업 및 대지조성사업 | 「주택법」 제15조에 따른 사업계획의 승인 전 |
| | 차. (생 략) | |
| 2. ~ 6. (생 략) | | |

**질의제목 4** ▶ 안건번호 23-0835

민원인 – 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따른 숲길 조성·관리사업의 인력으로 이미 등록된 사람을 「건설산업기본법」에 따른 조경공사업의 기술인력으로 인정할 수 있는지 여부(「건설산업기본법 시행령」 제13조제1항제1호 및 별표 2 등 관련)

## 01 질의요지

「건설산업기본법」 제9조제1항 본문에 따르면, 건설업을 하려는 자는 같은 법 시행령 별표 1에 따른 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 해야 하는데, 같은 법 제10조에서는 같은 법 제9조제1항에 따른 건설업의 등록기준이 되는 기술능력, 자본금, 시설 및 장비 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 건설업의 등록기준을 정한 같은 법 시행령 제13조제1항제1호 및 별표 2에서는 건설업의 '기술능력'에 관한 등록기준으로 건설업종별로 '일정한 자격을 갖춘 기술인력의 수'를 정하고 있는바,

「건설산업기본법」 제9조에 따라 건설업 중 같은 법 시행령 별표 1 제1호마목에 따른 조경공사업(이하 "조경공사업"이라 함)의 등록을 하려는 경우, 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」(이하 "산림자원법"이라 함) 제24조제1항, 같은 법 시행령 제25조 및 별표 2에 따라 산림사업 중 숲길 조성·관리 사업(이하 "숲길 조성·관리사업"이라 함)을 시행하는 법인의 인력으로 등록된 사람을 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 제1호마목의 기술능력을 충족하기 위하여 요구되는 조경공사업의 기술인력으로 인정할 수 있는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 등록된 사람을 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 제1호마목의 기술능력을 충족하기 위하여 요구되는 조경공사업의 기술인력으로 인정할 수 없습니다.

## 03 이유

「건설산업기본법」 제9조제1항 본문에서는 건설업을 하려는 자는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조에서는 같은 법 제9조제1항에 따른 건설업의 등록기준이 되는 기술능력, 자본금, 시설 및 장비 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 건설업의 등록기준을 정한 같은 법 시행령 제13조제1항제1호 및 별표 2에서는 건설업의 '기술능력'에 관한 등록기준으로 건설업종별로 일정한 자격을 갖춘 기술인력의 수를 정하고 있는 한편, 산림자원법 제24조제1항에서는 산림사업을 하려는 자는 기술수준과 자본금 등 대통령령으로 정하는 요건(제2호) 등을 갖추어 산림사업의 종류별로 시·도지사에게 등록을 신청해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 산림사업을 할 수 있는 법인의 등록기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 제25조 및 별표 2에서는 '기술수준'에 관한 자격요건으로 산림사업의 종류별로 일정한 자격을 갖춘 인력의 수를 정하고 있는바, 이 사안에서는 산림자원법령에 따라 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 등록된 사람을 건설산업기본법령에 따른 건설업 중 조경공사업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「건설산업기본법 시행령」 제16조제1항에서는 건설사업자[23]가 다른 업종의 건설업 등록을 추가로 신청하는 경우에는 같은 항 각 호의 구분에 따라 같은 영 별표 2에 따른 등록기준을 이미 갖춘 것으로 본다고 규정하면서, 기술능력의 경우 추가로 등록하려는 업종의 기술능력이 같은 종류·등급으로서 공동으로 활용할 수 있는 경우에는 1개 업종에 한정하여 1명(일정한 경우에는 2명)의 기술능력을 이미 갖춘 것으로 인정(제2호)하도록 하는 특례를 두고 있고, 같은 표 비고 제1호마목에서도 토목공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 사람이 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 하·폐수처리수 재이용시설을 시공하려는 경우에는 공동으로 활용할 수 있는 토목기사 1명은 이미 갖춘 것으로 본다고 규정하여, 건설업 내의 세부 업종간은 물론 건설업 외의 다른 업종과 중복되는 기술인력을 인정하려는 경우에는 그 인정 여부 및 기준을 명시하여 규정하고 있는데, 이 사안의 조경공사업과 같이 「건설산업기본법 시행령」에서 산림자원법령에 따른 등록 법인의 인력과의 중복 인정 여부에 대하여 명시적인 규정을 두고 있지 않은 경우에는 원칙적으로 양 법령에 따른 업종간 기술인력의 중복은 허용되지 않는다고 보아야 할 것입니다[24].

---

23) 「건설산업기본법」 또는 다른 법률에 따라 등록 등을 하고 건설업을 하는 자를 말함(「건설산업기본법」 제2조제7호 참조)
24) 법제처 2022. 10. 28. 회신 22-0258 해석례 참조

그리고 건설업의 등록기준을 정하고 있는 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 비고 제1호가목에서는 등록기준 중 기술능력과 관련하여 "기술인력"에 해당하는 사람은 '상시 근무[25]하는 사람'이어야 한다고 규정하고 있고, 산림사업을 시행하는 법인의 등록기준을 정하고 있는 산림자원법 시행령 별표 2 비고 제3호에서는 같은 표에서 "인력"이란 '상시 근무하는 사람'을 말한다고 규정하여, 각각의 근거법령에서 그 등록기준 중 인력요건에 대해서는 해당 인력이 상시 근무하는 사람일 것을 요구하고 있는데, '상시 근무하는 사람'이란 '통상적으로 정해진 근무시간' 중에는 계속 근무하는 사람[26]을 의미한다고 할 것이고, 통상 근로자는 1일 8시간 근무하는 점[27]에 비추어 볼 때, 산림자원법령에 따라 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 이미 등록되어 통상적으로 정해진 근무시간 동안 숲길 조성·관리 업무를 수행하는 사람은 통상적으로 정해진 근무시간 동안 조경공사업무를 동시에 수행할 수 없으므로, 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 이미 등록된 사람은 조경공사업의 기술인력으로서의 상시 근무 요건을 충족할 수 없다고 할 것인바, 해당 인력을 조경공사업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수는 없다고 할 것입니다.

또한 건설산업기본법령에서 건설업의 등록기준으로 일정한 기술능력·자본금·시설 및 장비 등을 규정하고 있는 취지는 이러한 자격 요건을 갖추지 못한 자에게는 건설공사와 관련된 영업을 하지 못하도록 하여 건설공사의 적정한 시공을 담보함으로써 부실공사를 방지하고 국민의 건강과 생명, 재산을 보호하려는 것으로서[28], 「건설산업기본법 시행령」 제13조 및 별표 2에서 건설업종별로 정하고 있는 일정 인원 수 이상의 기술인력을 갖춘 경우에만 건설업 사업을 영위할 수 있는 최소한의 기술능력을 갖춘 것으로 인정된다고 할 것이므로, 명문의 근거 없이 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 이미 등록된 사람을 조경공사업의 기술인력으로 중복하여 등록할 수 있다고 해석하는 것은 부실공사를 방지하고 국민의 건강과 생명, 재산을 보호하려는 건설산업기본법령의 입법목적과 취지에도 부합하지 않습니다.

한편 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 비고 제1호가목에서는 건설업 기술인력에 해당하는 사람은 상시 근무하는 사람이어야 한다고 규정하면서, '상시 근무' 뒤에 괄호를 두어 '다른 사업을 영위하는 경우에는 상시 근무에 지장이 없는 경우로 한정한다'고 규정하고 있으므로, 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 이미 등록된 사람도 조경공사업무의 상시

---

25) 「건설산업기본법 시행령」 제13조제1항제1호 및 별표 2 비고 제1호가목에 따라 다른 사업을 영위하는 경우에는 상시 근무에 지장이 없는 경우로 한정하며, 이하 동일

26) 법제처 2022. 10. 28. 회신 22-0258 해석례 참조

27) 서울고등법원 2021. 12. 24. 선고 2021누48764 판결례 참조(상고가 있었으나 대법원이 심리불속행 기각 판결을 선고하여 해당 판결이 그대로 확정되었음)

28) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013두12386 판결례 참조

근무에 지장이 없을 경우 조경공사업의 기술인력으로 등록할 수 있다는 의견이 있으나, 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 비고 제1호가목의 괄호 부분은 2023년 5월 9일 대통령령 제33456호로 구 「건설산업기본법 시행령」을 일부개정하면서 건설업 기술인력의 상시 근무에 지장이 없는 경우에는 영업활동을 인정하기 위하여 신설된 것[29]으로, 기술인력으로서의 상시 근무에 지장이 없는 일과 후 영업활동을 허용하기 위한 규정일 뿐, 기술인력의 중복 등록을 허용하기 위한 취지의 규정으로 볼 수는 없으므로, 그러한 의견은 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 숲길 조성·관리사업을 시행하는 법인의 인력으로 등록된 사람을 「건설산업기본법 시행령」 별표 2 제1호마목의 기술능력을 충족하기 위하여 요구되는 조경공사업의 기술인력으로 인정할 수 없습니다.

**관계법령**

**건설산업기본법**

제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 건설업의 등록을 하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 신청하여야 한다.

③ (생 략)

제10조(건설업의 등록기준) 제9조제1항에 따른 건설업의 등록기준이 되는 다음 각 호의 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 기술능력
2. 자본금(개인인 경우에는 자산평가액을 말한다. 이하 같다)
3. 시설 및 장비
4. 그 밖에 필요한 사항

**건설산업기본법 시행령**

제13조(건설업의 등록기준) ①법 제10조에 따른 건설업의 등록기준은 다음 각 호와 같다.

1. 별표 2에 따른 기술능력·자본금(개인인 경우에는 건설업에 제공되는 자산의 평가액을 말한다. 이하 같다)·시설 및 장비(전문공사를 시공하는 업종의 경우에는 주력분야의 기술능력·자본금·시설 및 장비를 말한다)를 갖출 것

29) 건설산업기본법 시행령 일부개정령안 입법예고 자료(국토교통부공고 제2022-1233호) 및 통계기반정책예비평가 결과 통보서(관리번호 2022-1165) 참조

1의2. ~ 6. (생 략)
② (생 략)

[별표 2]

**건설업의 등록기준**(제13조 관련)

1. 종합공사를 시공하는 업종의 등록기준

| 건설업종 | 기술능력 | 시설·장비 | 자본금 | |
|---|---|---|---|---|
| 가. ~ 라. (생 략) | | | | |
| 마. 조경공사업 | 1) 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 중 2명을 포함한 「건설기술 진흥법」에 따른 조경 분야의 초급 이상 건설기술인 4명 이상<br>가) 「국가기술자격법」에 따른 조경기사<br>나) 「건설기술 진흥법」에 따른 조경 분야의 중급 이상 건설기술인<br>2) 「건설기술 진흥법」에 따른 토목 분야의 초급 건설기술인 1명 이상<br>3) 「건설기술 진흥법」에 따른 건축 분야의 초급 건설기술인 1명 이상 | | 법인 | 5억원 이상 |
| | | | 개인 | 10억원 이상 |

2. (생략)

비고
1. 기술능력
가. 기술인력에 해당하는 사람은 상시 근무(다른 사업을 영위하는 경우에는 상시 근무에 지장이 없는 경우로 한정한다)하는 사람이어야 하며, 「국가기술자격법」에 따라 그 자격이 정지된 사람과 「건설기술 진흥법」에 따라 업무정지처분을 받은 건설기술인은 제외한다.
나.·다. (생 략)
라. 토목공사업·건축공사업 또는 토목건축공사업의 등록기준으로서의 토목 또는 건축 분야 건설기술인(토목기사, 토목 분야의 중급기술인 이상의 기술인, 건축기사 및 건축 분야의 중급기술인 이상의 기술인은 제외한다) 중 1명은 기계 또는 안전관리 분야 초급 이상의 건설기술인으로 갈음할 수 있다.
마. 토목공사업 또는 토목건축공사업을 등록한 사람이 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 하·폐수처리수 재이용시설을 시공하려는 경우에는 공동으로 활용할 수 있는 기술인력인 「국가기술자격법」에 따른 토목기사 1명은 이미 갖춘 것으로 본다.
바. (생 략)

2.·3. (생 략)

**질의제목 5** ▶ 안건번호 23-0841

민원인 – 법률 제18828호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제2조제1항의 의미(법률 제18828호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제2조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법"이라 함) 제63조제1항에서는 손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급해야 한다고 규정(본문)하면서, 예외적으로 일정한 기준과 절차에 따라 공익사업[30]의 시행으로 조성한 토지로 보상(이하 "대토보상"이라 함)할 수 있다고 규정(단서)하고 있는데,

2022년 2월 3일 법률 제18828호로 일부개정되어 2022년 8월 4일 시행된 토지보상법(이하 "개정 토지보상법"이라 함)에서는 종전의 제63조제1항제1호를 개정하여 사업시행자는 토지의 보유기간 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자에게 대토보상할 수 있다고 규정하는 등 대토보상의 요건을 신설·강화하면서, 같은 법 부칙 제2조제1항에서는 '제63조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함함)에 따라 보상계획을 공고하거나 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 경우부터 적용한다'고 규정하고 있는바,

개정 토지보상법 시행 전에 「공공주택 특별법」 제6조 및 제12조에 따른 공공주택지구[31]의 지정 및 고시로 같은 법 제27조제2항에 따라 토지보상법 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 의제되어 토지보상법 제26조제1항 및 같은 항에 따라 준용되는 같은 법 제15조에 따라 해당 공공주택지구의 부지에 대한 보상계획(이하 "1차 보상계획"이라 함)이 공고 및 통지된 후, 개정 토지보상법 시행 후에 해당 공공주택지구의 부지를 확대하는 내용의 공공주택지구 변경지정 및 고시로 다시 토지보상법에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 의제되어 그 확대되는 부지에 대한 보상계획(이하 "2차 보상계획"이라 함)이 공고 및 통지되는 경우, 2차 보상계획은 개정 토지보상법 부칙 제2조제1항에 따른 '이

30) 토지보상법 세4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말하며(토지보상법 제2조제2호 참조), 이하 같음.
31) 「공공주택 특별법」 제2조제2호에 따른 공공주택지구를 말하며, 이하 같음.

법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함함)에 따라 공고하거나 통지하는 보상계획'에 해당하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 2차 보상계획은 개정토지보상법 부칙 제2조제1항에 따른 '이 법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함함)에 따라 공고하거나 통지하는 보상계획'에 해당합니다.

## 03 이유

토지보상법 제15조제1항에서는 사업시행자는 같은 법 제14조에 따라 협의에 의한 토지등[32]의 취득 또는 사용에 필요한 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고 토지소유자 및 관계인에게 각각 통지해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제26조제1항에서는 같은 법 제20조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하기 위해 사업인정을 받은 사업시행자는 보상계획의 공고·통지 등의 절차를 거쳐야 한다고 규정(전단)하면서, 이 경우 같은 법 제15조의 규정을 준용한다고 규정(후단)하고 있는데, 개정 토지보상법에서는 종전의 제63조제1항제1호를 개정하여 "토지의 보유기간 등 대통령령으로 정하는 요건"을 추가하는 등 대토보상의 요건을 강화하면서, 같은 법 부칙 제2조제1항에서 같은 법 제63조제1항의 개정규정은 '이 법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함함)에 따라 보상계획을 공고하거나 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 경우'부터 적용한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 개정 토지보상법 시행 후 이루어지는 2차 보상계획의 공고 및 통지를 같은 법 부칙 제2조제1항에 따른 '이 법 시행 후 최초로 보상계획을 공고하거나 통지하는 경우'에 해당한다고 보아 같은 법 제63조제1항의 개정규정을 적용할 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 적용례란 사실관계나 법률관계가 일련의 절차나 단계를 거쳐 진행되는 경우 새로 시행되는 규정의 구체적인 적용관계를 명확히 하기 위해 두는 규정[33]으로서, 개정 토지보상법

32) 토지보상법 제3조 각 호에 해당하는 토지·물건 및 권리를 말하며, 이하 같음(토지보상법 제2조제1호).

제63조제1항의 개정규정에 대한 적용례인 같은 법 부칙 제2조제1항은 같은 법 시행 후 공고되거나 통지된 보상계획에 대해서는 해당 개정규정을 적용한다는 의미인 동시에 같은 법 시행 전에 보상계획을 공고하거나 통지하여 보상절차가 진행 중인 경우에는 종전의 규정을 적용한다는 의미로 해석해야 할 것인바, 이 사안과 같이 개정 토지보상법 시행 전 종전의 규정에 따라 1차 보상계획을 공고하거나 통지한 후 공익사업에 추가로 편입된 부지에 대하여 개정 토지보상법 시행 후 공고하거나 통지하는 2차 보상계획이라는 이유로 개정규정의 적용에서 제외된다는 취지로 해석할 수는 없다고 할 것[34]입니다.

그리고 개정 토지보상법 부칙 제2조제1항에서는 같은 법 제63조제1항의 개정규정 적용 대상을 같은 법 시행 후 '최초로' 보상계획을 공고하거나 통지하는 경우로 규정하고 있는데, 이 사안의 '2차 보상계획'은 '1차 보상계획'의 내용을 변경하거나 수정하는 것이 아니라, 공익사업을 위한 사업인정의 고시가 이루어진 후 사업계획 변경 등으로 대상부지가 확대됨에 따라 종전의 1차 보상계획에 포함되지 아니한 '확대되는 부지'에 대해 토지보상법 제20조제1항 및 같은 법 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시로 수용할 목적물의 범위가 확정[35]된 후, 그에 따라 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등을 포함하여 새로이 작성한 보상계획이라 할 것인바, 이처럼 확대되는 부지에 대한 별도의 사업인정 고시에 따른 2차 보상계획은 해당 부지에 대해 '최초로' 공고하거나 통지하는 보상계획에 해당[36]되어 개정 토지보상법이 적용된다고 해석하는 것이 같은 법 시행 후 최초로 공고·통지되는 보상계획에는 신법을 적용하려는 같은 법 부칙 제2조제1항의 입법 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 2차 보상계획은 개정토지보상법 부칙 제2조제1항에 따른 "이 법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함함)에 따라 공고하거나 통지하는 보상계획"에 해당합니다.

---

33) 법제처 법령 입안·심사 기준(2022) p.639 참조

34) 법제처 2016. 3. 23. 회신 16-0038 해석례 참조

35) 대법원 2019. 12. 12. 선고 2019두47629 판결례 참조

36) 부지 확대를 내용으로 하는 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택지구 변경지정고시에서는 수용대상 토지의 대상에 기존 부지와 확대되는 부지를 모두 포함하여 고시하나, 확대되는 부지에 대한 토지보상법에 따른 보상계획에서는 보상대상에 확대되는 부지만 한정하여 공고하거나 통지하고 있음.

**관계법령**

**공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률**

제15조(보상계획의 열람 등) ① 사업시행자는 제14조에 따라 토지조서와 물건조서를 작성하였을 때에는 공익사업의 개요, 토지조서 및 물건조서의 내용과 보상의 시기·방법 및 절차 등이 포함된 보상계획을 전국을 보급지역으로 하는 일간신문에 공고하고, 토지소유자 및 관계인에게 각각 통지하여야 하며, 제2항 단서에 따라 열람을 의뢰하는 사업시행자를 제외하고는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장에게도 통지하여야 한다. 다만, 토지소유자와 관계인이 20인 이하인 경우에는 공고를 생략할 수 있다.

② ~ ④ (생 략)

제20조(사업인정) ① 사업시행자는 제19조에 따라 토지등을 수용하거나 사용하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다.

② (생 략)

제22조(사업인정의 고시) ① 국토교통부장관은 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 지체 없이 그 뜻을 사업시행자, 토지소유자 및 관계인, 관계 시·도지사에게 통지하고 사업시행자의 성명이나 명칭, 사업의 종류, 사업지역 및 수용하거나 사용할 토지의 세목을 관보에 고시하여야 한다.

② 제1항에 따라 사업인정의 사실을 통지받은 시·도지사(특별자치도지사는 제외한다)는 관계 시장·군수 및 구청장에게 이를 통지하여야 한다.

③ 사업인정은 제1항에 따라 고시한 날부터 그 효력이 발생한다.

제26조(협의 등 절차의 준용) ① 제20조에 따른 사업인정을 받은 사업시행자는 토지조서 및 물건조서의 작성, 보상계획의 공고·통지 및 열람, 보상액의 산정과 토지소유자 및 관계인과의 협의 절차를 거쳐야 한다. 이 경우 제14조부터 제16조까지 및 제68조를 준용한다.

② (생 략)

제63조(현금보상 등) ① 손실보상은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 현금으로 지급하여야 한다. 다만, 토지소유자가 원하는 경우로서 사업시행자가 해당 공익사업의 합리적인 토지이용계획과 사업계획 등을 고려하여 토지로 보상이 가능한 경우에는 토지소유자가 받을 보상금 중 본문에 따른 현금 또는 제7항 및 제8항에 따른 채권으로 보상받는 금액을 제외한 부분에 대하여 다음 각 호에서 정하는 기준과 절차에 따라 그 공익사업의 시행으로 조성한 토지로 보상할 수 있다.

1. 토지로 보상받을 수 있는 자: 토지의 보유기간 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 자로서 「건축법」 제57조제1항에 따른 대지의 분할 제한 면적 이상의 토지를 사업시행자에게 양도한 자(공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있은 날 당시 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관에 종사하는 자 및 종사하였던 날부터 10년이 경과하지 아니한 자는 제외한다)가 된다. 이 경우 대상자가 경합(競合)할 때에는 제7항제2호에 따른 부재부동산(不在不動産) 소유자가 아닌 자 중 해당 공익사업지구 내 거주하는 자로서 토지 보유기간이 오래된 자 순으로 토지로 보상하며, 그 밖의 우선순위 및 대상자 결정방법 등은 사업시행자가 정하여 공고한다.

 가. 국토교통부

 나. 사업시행자

다. 제21조제2항에 따라 협의하거나 의견을 들어야 하는 공익사업의 허가·인가·승인 등을 하는 기관

라. 공익사업을 위한 관계 법령에 따른 고시 등이 있기 전에 관계 법령에 따라 실시한 협의, 의견청취 등의 대상인 중앙행정기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 및 「지방공기업법」에 따른 지방공기업

2.·3. (생 략)

② ~ ⑨ (생 략)

**법률 제18828호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙**

제2조(토지로 보상받을 수 있는 자에 관한 적용례) ① 제63조제1항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제15조(제26조제1항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 보상계획을 공고하거나 토지소유자 및 관계인에게 보상계획을 통지하는 경우부터 적용한다.

② (생 략)

**질의제목 6** ▶ 안건번호 23-0935

민원인 – 발주청은 「건축사법」 제19조에 따라 건축사를 공사감리자로 지정하여 발주청이 건축주로서 발주하는 건축공사로서 「건설기술 진흥법」 제39조의2제1항의 건설공사에 해당하는 건축공사의 공사감리를 하게 할 수 있는지 여부(「건축사법」 제19조 등 관련)

## 01 질의요지

「건설기술 진흥법」 제39조의2제1항에서 발주청[37]은 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획(이하 "건설사업관리계획"이라 함)을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 수립해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제42조 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제63조에서는 같은 법 제39조제2항에 따른 건설사업관리를 시행하거나 건설사업관리 중 시공 단계의 건설사업관리 업무를 수행한 경우에는 「건축법」 제25조에 따른 공사감리[38]를 한 것으로 본다고 규정하고 있는 한편,

「건축사법」 제19조제1항에서 건축사[39]는 건축물의 설계와 공사감리에 관한 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서 건축사는 같은 조 제1항의 업무 외에 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리에 관한 사항(제3호) 등의 업무를 수행할 수 있다고 규정하고 있는바,

발주청이 건축주로서 건축물의 건축공사[40]를 발주하는 경우, 발주청은 「건축사법」 제19조에 따라 건설엔지니어링사업자[41]가 아닌 건축사(이하 "이 사안의 건축사"라 함)를 공사감리자[42]로 지정하여 해당 건축공사에 대한 공사감리를 하게 할 수 있는지?

---

37) 「건설기술 진흥법」 제2조제6호의 발주청을 말하며, 이하 같음.

38) 「건축법」 제25조제1항 및 같은 법 시행령 제19조제1항에서는 건축주는 건축물의 용도, 구조 등을 고려하여 건축사 또는 건설엔지니어링사업자를 구분하여 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 하도록 규정하고 있음.

39) 「건축사법」 제2조제1호에 따른 건축사를 말하며, 이하 같음.

40) 「건설기술 진흥법」 제39조제2항의 건설공사에 해당하지 않는 건설공사로서 같은 법 제39조의2제1항의 위임에 따라 국토교통부장관이 고시한 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제7조제1항에 따라 건설사업관리를 위탁하여 수행하는 방식이 배정된 건축물의 건축공사인 경우를 전제로 하며, 이하 같음.

41) 「건설기술 진흥법」 제2조제9호의 건설엔지니어링사업자를 말하며, 이하 같음.

42) 자기의 책임으로 「건축법」으로 정하는 바에 따라 건축물, 건축설비 또는 공작물이 설계도서의 내용대로 시공되는지를 확인하고, 품질관리·공사관리·안전관리 등에 대하여 지도·감독하는 자를 말함(「건축법」 제2조제1항제15호 참조).

## 02 회답

이 사안의 경우, 발주청은 이 사안의 건축사를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 「건설기술 진흥법」 제2조제3호 본문에서는 "건설엔지니어링"이란 다른 사람의 위탁을 받아 건설기술에 관한 업무를 수행하는 것을 말한다[43]고 규정하고 있고, 같은 조 제4호에서는 "건설사업관리"란 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리, 즉 건설공사에 관한 기획, 타당성 조사, 분석, 설계, 조달, 계약, 시공관리, "감리", 평가 또는 사후관리 등에 관한 관리를 수행하는 것으로 규정하고 있으며, 「건설기술 진흥법」 제2조제5호에서 "감리"란 건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 또는 그 밖의 관계 서류 등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 시공관리·품질관리·안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 "건설사업관리 업무"를 말한다고 규정하고 있는바, 이러한 규정들에 비추어 볼 때 같은 조 제4호에 따른 "건설사업관리" 중 건설공사 시공 단계의 건설사업관리 업무에는 "감리"에 관한 사항이 포함된다고 할 것입니다.

그리고 「건설기술 진흥법」 제26조제1항 본문에서는 발주청이 발주하는 건설엔지니어링 사업을 수행하려는 자는 전문분야별 요건을 갖추어 시·도지사[44]에게 등록해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제39조의2제1항 및 제2항에서는 발주청은 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리방식 등을 포함한 건설사업관리계획을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 수립해야 한다고 규정하고 있으며, 이에 따라 국토교통부장관은 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」[45]을 고시하고 있는 한편, 같은 법 제88조제1호에서는 같은 법 제26조제1항에 따른 등록을 하지 아니하고 '건설엔지니어링 업무'를 수행한 자에 대해서는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 이

43) 「건설기술 진흥법」 제2조제3호 단서에서 건설공사의 시공 및 시설물의 보수·철거 업무는 건설엔지니어링에서 제외한다고 규정하고 있음.

44) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말함.

45) 국토교통부고시 제2023-370호로서 2023. 6. 30. 일부개정되어 시행된 것을 말하며, 이하 같음.

사안과 같이 발주청이 건축주인 건축공사로서 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」[46] 제7조제1항에 따라 건설사업관리 방식이 배정되어 같은 법 제26조에 따라 등록한 건설엔지니어링사업자가 건설사업관리를 수행하는 건축물의 건축공사인 경우에는 「건설기술진흥법」 제39조의2에 따라 수립해야 하는 건설사업관리계획의 '시공단계의 건설사업관리' 업무에 '감리'에 대한 사항이 포함된다고 할 것이고, 이에 따라 발주청은 '시공단계의 건설사업관리 업무'를 위탁받아 수행할 수 있는 건설엔지니어링사업자로 하여금 '시공단계의 건설사업관리 업무'의 일부로서 공사감리를 하게 할 것[47]입니다.

한편 「건축사법」 제19조제1항에서 건축사는 건축물의 설계와 공사감리에 관한 업무를 수행한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항제3호에서는 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리에 관한 업무를 수행할 수 있다고 규정하고 있으므로, 이 사안의 경우 발주청은 이 사안의 건축사를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 할 수 있다는 의견이 있습니다.

그러나 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 이상 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 요건을 갖추어야 하므로[48], 발주청이 「건축사법」 제19조에 따라 건축사를 공사감리자로 지정하여 발주청이 건축주로서 발주하는 건축물의 건축공사에 대한 공사감리를 하게 할 수 있도록 하려면 「건설기술 진흥법」 제26조제1항에 따라 그 건축사는 건설엔지니어링사업자로서의 지위를 가져야 할 것이므로, 그러한 해석은 타당하지 않습니다.

아울러 「건설기술 진흥법」 제39조의2는 발주청에 시공단계에서의 건설사업관리계획을 수립·시행하게 하는 의무를 부여함으로써 건설공사장의 안전사고를 예방하고 견실시공을 도모[49]하기 위하여 2018년 12월 31일 법률 제16135호로 「건설기술 진흥법」을 일부개정하면서 신설한 규정으로, 같은 규정의 취지는 감리 부실로 인한 부실공사를 방지하기 위한 것[50]인 점을 고려하면, 발주청은 그가 발주하는 건축공사에 대하여 「건설기술 진흥법」 제39조의2에 따라 건설엔지니어링사업자로만 하여금 건축물의 공사감리가 포함된 건설사업관리를 하게 해야 한다고 해석하는 것이 같은 조의 입법취지에도 부합한다는 점도 이 사안을

46) 국토교통부고시 제2023-370호로서 2023. 6. 30. 일부개정되어 시행된 것을 말함.

47) 법제처 2023. 12. 20. 회신 23-0669 해석례 참조

48) 대법원 1995. 1. 12. 선고 94누3216 판결례 참조

49) 법률 제16135호 건설기술 진흥법 일부개정법률 제정·개정이유 참조

50) 2018. 10. 2. 의안번호 2015884로 발의된 건설기술 진흥법 일부개정법률에 대한 국회 국토교통위원회제2차회의록(2018년11월26일) 참조

해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 발주청은 이 사안의 건축사를 공사감리자로 지정하여 공사감리를 하게 할 수 없습니다.

**관계법령**

**건설기술 진흥법**

제39조의2(시공단계의 건설사업관리계획 등) ① 발주청은 건설공사의 부실시공 및 안전사고의 예방 등 건설공사의 시공을 관리하기 위하여 건설공사 착공 전까지 시공단계의 건설사업관리계획(이하 "건설사업관리계획"이라 한다)을 국토교통부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 수립하여야 한다.
② 건설사업관리계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.
1. 시공단계의 건설사업관리 방식
2. 건설사업관리 업무를 수행하는 건설기술인(이하 "건설사업관리기술인"이라 한다) 또는 공사감독자의 배치 계획
3. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 사항
③ ~ ⑤ (생 략)
⑥ 발주청은 제2항제2호에 따른 건설사업관리기술인 또는 공사감독자의 배치 등 건설사업관리계획을 준수할 수 없는 경우에는 건설공사를 착공하게 하거나 건설공사를 진행하게 하여서는 아니 된다.
⑦ 제1항부터 제5항까지에서 규정한 사항 외에 건설사업관리계획의 수립, 변경 또는 시행 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

제42조(다른 법률과의 관계) 제39조제2항에 따른 건설사업관리를 시행하거나 건설사업관리 중 대통령령으로 정하는 업무를 수행한 경우에는 「건축법」 제25조에 따른 공사감리 또는 「주택법」 제43조 및 제44조에 따른 감리를 한 것으로 본다.

**건설기술 진흥법 시행령**

제63조(다른 법률과의 관계) 법 제42조에서 "대통령령으로 정하는 업무"란 시공 단계의 건설사업관리 업무를 말한다.

**건축사법**

제19조(업무 내용) ① 건축사는 건축물의 설계와 공사감리에 관한 업무를 수행한다.
② 건축사는 제1항의 업무 외에 다음 각 호의 업무를 수행할 수 있다.
1.·2. (생 략)
3. 「건축물관리법」 제12조에 따른 건축물의 유지·관리 및 「건설산업기본법」 제2조제8호에 따른 건설사업관리에 관한 사항
4. ~ 8. (생 략)

**질의제목 7** ▶ 안건번호 23-0956

충청남도 천안시 – 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 전단의 “이 법 공포 당시”의 의미(법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련)

## 01 질의요지

법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률(2021년 12월 21일 공포되어 2022년 6월 22일 시행된 것을 말하며, 이하 같음)에서는 제11조의2를 신설하여 「도시개발법」 제11조제1항 제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 자(이하 “공공시행자”라 함)가 공공시행자 외의 출자자(이하 “민간참여자”라 함)와 같은 항 제11호에 따른 법인을 설립하여 도시개발사업을 시행하려는 경우 마련해야 하는 사업계획(제1항), 민간참여자의 선정 방식(제2항), 공공시행자와 민간참여자 간 협약의 체결(제3항) 등에 관한 사항을 규정하면서, 같은 법 부칙 제2조에서는 “제11조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 도시개발구역[51]을 지정하는 경우부터 적용한다”고 규정하였는데,

법률 제19561호 도시개발법 일부개정법률(2023년 7월 18일 공포된 것을 말하며, 이하 같음)에서는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙에 제3조를 신설하여 같은 부칙 제3조 전단에서는 “제2조에도 불구하고 이 법 공포 당시 제11조제1항제1호부터 제4호까지에 해당하는 자가 같은 항 제11호에 따른 법인을 설립하기 위하여 민간참여자를 공모의 방식으로 정한 경우[52]에는 제11조의2제2항 및 제7항의 민간참여자 선정에 관한 개정규정을 이 법 시행일부터 3년이 경과한 날 이후 최초로 도시개발구역을 지정하는 경우부터 적용한다”고 규정하였는바,

법률 제19561호 도시개발법 일부개정법률에 의하여 신설된 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 전단의 “이 법 공포 당시”는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 공포[53] 당시를 의미하는지, 아니면 법률 제19561호 도시개발법 일부개정법률의 공포[54] 당시를 의미하는지?

---

51) 「도시개발법」 제2조제1호의 도시개발구역을 말하며, 이하 같음.

52) 공고를 통하여 공모 절차를 거치고, 공모 결과를 공고 또는 공문으로 알린 경우로 한정하며, 이하 같음.

53) 2021. 12. 21. 공포

## 02 회답

법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 전단의 “이 법 공포 당시”는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 공포 당시를 의미합니다.

## 03 이유

먼저 법률 제19561호 도시개발법 일부개정법률에서는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 부칙에 제3조를 신설하였는데, 이는 법률 제19561호로 도시개발법을 일부개정하면서 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 부칙에 새로운 조문을 신설한 것으로서, 부칙이란 본칙에 부수하여 그 법령의 시행일과 그 법령의 시행에 따르는 과도적인 조치, 그리고 그 법령의 시행에 따라 필요한 다른 법령의 개정사항 등을 규정한 부분으로[55], 본칙과 독립하여 존재하는 것이 아닌데, 같은 법 부칙 제3조에 따른 적용례의 대상 규정인 “제11조의2 제2항 및 제7항의 민간참여자 선정에 관한 개정규정”은 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 개정규정에 해당하고, 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용[56]되어야 하므로 법률 제19561호로 도시개발법을 일부개정하면서 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 부칙에 제3조가 신설되었다고 하더라도, 해당 부칙은 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 부칙으로서 같은 부칙 제3조의 “이 법 공포 당시”는 ‘법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 공포 당시’로 해석해야 합니다.

그리고 법률 제19561호로 도시개발법을 일부개정하면서, 종전의 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 부칙에 제3조를 신설한 취지는 법률 제18630호로 도시개발법을 일부개정할 당시 민간참여자의 이익을 합리적으로 제한하고 도시개발사업의 절차적 투명성을 확보하기 위해 공공시행자와 민간참여자가 공동으로 출자하여 설립한 법인이 도시개발사업을 시행하려는 경우 민간참여자의 이윤율, 선정 방법, 사업시행을 위한 협약 체결 절차 등을 규제하는 규정인 제11조의2를 신설하면서, 같은 법 부칙 제2조에서는 법인의 설립과 사업시행 등에 과한 적용례를 두어 제11조의2의 개정규정은 같은 법률인 제18630호 도시개발법

54) 2023. 7. 18. 공포
55) 법제처 법령입안·심사기준(2022) p.608 참조
56) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

일부개정법률 시행 이후 최초로 도시개발구역을 지정하는 경우부터 적용하도록 규정하였으나, 같은 법 공포 당시인 2021년 12월 21일 당시 공모 방식으로 민간참여자를 이미 정하였으나 도시개발구역 지정이 되지 않은 경우에는 같은 법 제11조의2의 개정규정의 시행일 이후에 도시개발구역이 지정되면 다시 공모절차를 추진해야 되는 문제점이 발생함에 따라[57], 법률 제19561호로 도시개발법을 일부개정하면서 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제2조에 대한 예외규정[58]으로서 같은 법 부칙에 제3조(민간참여자 선정에 관한 적용례)를 신설하여 같은 법 부칙 제2조에도 불구하고 '같은 법 공포 당시 민간참여자를 공모 방식으로 이미 정한 경우'로서 같은 법 시행일부터 3년이 경과한 날 이후 도시개발구역을 지정하는 경우부터 제11조의2제2항 및 제7항의 개정규정을 적용하기 위한 것인바, 이러한 입법연혁 및 취지에 비추어 보더라도 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조에서의 "이 법 공포 당시"는 '법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 공포 당시'인 2021년 12월 21일 당시로 해석해야 할 것입니다.

따라서 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조 전단의 "이 법 공포 당시"는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률의 공포 당시를 의미합니다.

**관계법령**

**도시개발법**

제11조의2(법인의 설립과 사업시행 등) ① 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 규정에 해당하는 자(이하 이 조에서 "공공시행자"라 한다)가 공공시행자 외의 출자자(이하 "민간참여자"라 한다)와 같은 항 제11호에 따른 법인을 설립하여 도시개발사업을 시행하고자 하는 경우에는 총사업비, 예상 수익률, 민간참여자와의 역할 분담 등이 포함된 사업계획을 마련하여야 한다. 이 경우 민간참여자의 이윤율을 적정 수준으로 제한하기 위하여 그 상한은 사업의 특성, 민간참여자의 기여 정도 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

② 공공시행자는 제1항에 따른 법인을 설립하려는 경우 공모의 방식으로 민간참여자를 선정하여야 한다. 다만, 민간참여자가 공공시행자에게 사업을 제안하는 등 대통령령으로 정하는 경우에는 공모가

57) 2022. 9. 6. 의안번호 제2117273호로 발의된 도시개발법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

58) 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조에서 "제2조"를 "부칙 제2조"로 규정하고 있지는 않으나, ①「도시개발법」제2조에는 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조와 관련되는 내용이 없고, ② 2022. 9. 6. 의안번호 제2117273호로 발의된 도시개발법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서에서 '개정법률 부칙 제2조를 고려하여 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조를 신설한다'는 내용을 적시한 점을 고려할 때 법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙 제3조에서 "제2조"는 같은 법 부칙 제2조로 보아야 함.

아닌 다른 방식으로 민간참여자를 선정할 수 있다.

③ ~ ⑥ (생 략)

⑦ 제1항부터 제6항까지에서 규정한 사항 외에 이윤율·총사업비 산정방식, 민간참여자의 선정, 협약의 내용, 협약 체결 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**법률 제18630호 도시개발법 일부개정법률 부칙**

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(법인의 설립과 사업시행 등에 관한 적용례) 제11조의2의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 도시개발구역을 지정하는 경우부터 적용한다.

제3조(민간참여자 선정에 관한 적용례) 제2조에도 불구하고 이 법 공포 당시 제11조제1항제1호부터 제4호까지에 해당하는 자가 같은 항 제11호에 따른 법인을 설립하기 위하여 민간참여자를 공모의 방식으로 정한 경우(공고를 통하여 공모 절차를 거치고, 공모 결과를 공고 또는 공문으로 알린 경우에 한정한다)에는 제11조의2제2항 및 제7항의 민간참여자 선정에 관한 개정규정을 이 법 시행일부터 3년이 경과한 날 이후 최초로 도시개발구역을 지정하는 경우부터 적용한다. 이 경우 사업시행을 위한 협약은 제11조의2제1항 및 제3항부터 제7항까지의 개정규정에 따라 체결하여야 한다(이 법 공포일 이전에 이미 협약을 체결한 경우에도 또한 같다).

**질의제목 8** ▶ 안건번호 23-0982

강원도 고성군 – 「주택법」에 따른 대지조성사업으로 조성 완료된 대지의 용도 제한(「주택법」 제15조 등)

## 01 질의요지

「주택법」 제15조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 일정 규모 이상의 주택건설사업 또는 대지조성사업을 시행하려는 자는 같은 항 각 호의 사업계획승인권자(이하 "사업계획승인권자"라 함)에게 사업계획승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 따라 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받으려는 자는 사업계획승인신청서에 주택과 그 부대시설 및 복리시설의 배치도, 대지조성공사 설계도서 등 '대통령령으로 정하는 서류'를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출해야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조제6항제2호마목에서는 대지조성사업계획 승인신청의 경우 첨부해야 하는 서류의 하나로 '조성한 대지의 공급계획서'(이하 "대지공급계획서"라고 함)를 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제12조제6항제3호에서는 대지공급계획서에는 '대지의 용도'가 포함되어야 한다고 규정하고 있는 한편,

「주택법」 제15조제6항 전단에서는 사업계획승인권자는 같은 조 제1항에 따라 사업계획을 승인하였을 때에는 이에 관한 사항을 고시해야한다고 규정하고 있는바,

「주택법」 제15조제1항에 따른 대지조성사업(이하 "대지조성사업"이라 함) 완료 후 해당 대지조성사업에 따라 조성된 대지에 건축된 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 신축하려는 경우, 신축하려는 건축물의 용도는 같은 항 및 같은 조 제6항 전단에 따라 승인·고시된 '대지의 용도'[59]에 적합해야 하는지?

59) 해당 대지조성사업계획 승인 시 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제1항에 따른 지구단위계획구역 및 지구단위계획의 결정·고시가 의제되지 않았고, 대지조성사업계획 승인 후 고시된 사항의 변경이 없었으며, 그 이후에도 해당 대지에 대한 별도의 지구단위계획구역 및 지구단위계획의 결정 또는 변경이 없는 경우를 전제함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 신축하려는 건축물의 용도는 「주택법」 제15조제1항 및 같은 조 제6항 전단에 따라 승인·고시된 '대지의 용도'에 적합해야 합니다.

## 03 이유

법 해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법률의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 해야 할 것인데[60], 주택법령에서는 1만제곱미터 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 '대지의 용도'가 포함된 대지공급계획서를 첨부하여 사업계획승인을 받아 승인받은 사업계획대로 사업을 시행해야 한다고 규정(법 제15조 및 제16조)하고 있을 뿐, 대지조성사업으로 조성 완료된 대지의 용도가 그 사업계획 승인에 따라 고시된 '대지의 용도'로 한정되는지에 관해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 「주택법」에 따른 대지조성사업으로 조성된 대지에 건축된 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 신축하려는 경우, 그 건축물의 용도가 사업계획승인 및 고시된 '대지의 용도'에 적합해야 하는지를 판단하기 위해서는 대지조성사업계획 승인·고시의 법적 성격, 해당 조문의 입법 취지 및 관계 조문과의 관계 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 「주택법」은 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성에 필요한 주택의 건설·공급 등에 관한 사항을 정함으로써 국민의 주거안정과 주거수준의 향상에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제15조제1항 본문 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조 제2항에서는 1만제곱미터 이상의 대지조성사업을 시행하려는 경우 사업계획의 승인을 받도록 규정하면서, 그 사업계획승인을 받을 때 '대지의 용도'가 포함된 대지공급계획서를 제출하도록 하고 있고, 같은 법 시행규칙 제12조제6항에서는 대지조성사업계획 승인을 신청하는 경우 대지의 용도별·공급대상자별 분할도면을 첨부하도록 규정하고 있다는 점에 비추어 보면, 사업계획승인권자가 대지조성사업에 대하여 같은 법 제15조제1항 및 같은 조 제6항 전단에 따라 사업계획승인을 하고, 그 대지의 용도 등을 포함한 사업계획승인 관련

60) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

사항을 고시한 경우에는 그 대지는 '주택과 그 부대시설 및 복리시설'을 건설하기 위한 대지로 구체적 용도가 결정된 것[61]으로서, 해당 대지에 대해서는 그 결정된 용도에 맞는 주택 등을 건설해야 할 것입니다.

그렇다면 대지조성사업에 관한 사업계획승인 사항이 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정 등으로 변경되거나 다른 법률에 특별한 규정이 없는 이상, 해당 대지조성사업으로 조성된 대지에 건축하는 건축물의 용도는 사업계획승인을 받은 대지공급계획서에 포함되어 고시된 '대지의 용도'에 적합해야 할 것인바, 이 사안과 같이 대지조성사업으로 조성된 대지에 건축된 건축물을 철거하고 새로운 건축물을 건축하려는 경우에도 신축하려는 건축물의 용도 역시 대지공급계획서에 포함된 대지의 용도에 적합해야 한다고 보아야 할 것입니다.

만약 이와 달리 「주택법」에 따른 대지조성사업계획 승인 시 정해진 용도대로 건축된 건축물을 철거하고 당초 용도와는 다른 용도의 건축물을 자유롭게 신축하도록 허용한다면, 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성을 위하여 일정 규모 이상의 주택건설사업 및 대지조성사업에 관하여 미리 그 사업계획을 승인받도록 하여 주택 또는 대지로서의 안전성 및 주거 편의성 등을 확보하도록 함과 동시에, 그 사업계획을 승인받으면 같은 법 제19조제1항에 따라 미리 협의한 사항에 대해서는 다른 법률에 따른 각종 인·허가 등이 의제될 수 있도록 하여 효율적이고 신속한 사업 진행을 도모하려는 주택법령의 취지[62]가 몰각되는 한편[63], 명문의 근거 없이 승인받은 사업계획을 사후적으로 변경하는 결과에 이르게 될 뿐만 아니라, 승인받은 대지공급계획서에 따라 설치된 부대시설 및 복리시설의 이용에 지장이 생기는 등 쾌적한 주거생활 조성을 저해하는 결과가 초래될 수 있습니다.

아울러 「주택법」 제19조제1항에서는 효율적이고 신속한 사업 진행을 도모하기 위하여 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우 「농지법」 제34조에 따른 농지전용허가, 「산지관리법」 제14조에 따른 산지전용허가 등 다른 법률에 따른 각종 인·허가 등이 의제될 수 있도록 하고 있는데, 이 경우 「주택법」 제19조제3항에 따라 인·허가 의제 협의를 받은 관계 행정기관의 장은 해당 대지가 공급계획서에 포함된 대지의 용도로 조성되어 사용될 것을 전제로 하여 의제 대상 인·허가 근거 법률에 따른 인·허가 기준 등의 충족 여부를 판단하여 해당 인·허가의 의제 협의를 한 것이라는 점을 고려할 때, 대지조성사업으로 조성이 완료된

61) 대법원 2002. 3. 29. 선고 2000두1393 판결례 참조

62) 법제처 2012. 5. 11. 회신 12-0230 해석례 및 법제처 2023. 9. 12. 회신 23-0535 해석례 참조

63) 대법원 2002. 3. 29. 선고 2000두 1393 판결례 참조

대지에 건축된 건축물을 철거하고 신축하는 건축물은 사업계획승인 받은 대지공급계획서에 포함되어 고시된 '대지의 용도'에 적합하지 않아도 된다고 본다면, 관계 행정기관의 장이 당초에 인·허가 의제에 관하여 협의하여 인·허가 의제된 사항이 별도의 변경협의 등의 절차 없이 변경되는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 신축하려는 건축물의 용도는 「주택법」 제15조제1항 및 같은 조 제6항 전단에 따라 승인·고시된 '대지의 용도'에 적합해야 합니다.

**법령정비 권고사항**

「주택법」 제15조에 따라 승인·고시된 대지조성사업계획에 따라 조성이 완료된 대지의 용도 제한에 관한 법적 근거를 명시할 필요가 있고, 입법정책적으로 대지조성사업이 완료된 이후 대지의 용도 변경 절차 등을 마련할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**주택법**

제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자(이하 "사업계획승인권자"라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 〈단서 생략〉

1.·2. (생 략)

②·③ (생 략)

④ 제1항 또는 제3항에 따라 승인받은 사업계획을 변경하려면 사업계획승인권자로부터 변경승인을 받아야 한다. 〈단서 생략〉

⑤·⑥ (생 략)

**주택법 시행령**

제27조(사업계획의 승인) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 법 제15조제2항에서 "주택과 그 부대시설 및 복리시설의 배치도, 대지조성공사 설계도서 등 대통령령으로 정하는 서류"란 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 말한다.

1. (생 략)

2. 대지조성사업계획 승인신청의 경우: 다음 각 목의 서류
   가. ~ 라. (생 략)
   마. 조성한 대지의 공급계획서
   바. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류

**주택법 시행규칙**

제12조(사업계획의 승인신청 등) ① ~ ⑤ (생 략)
⑥ 영 제27조제6항제2호마목에 따른 공급계획서에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 하며, 대지의 용도별·공급대상자별 분할도면을 첨부하여야 한다.
1.·2. (생 략)
3. 대지의 용도
4. (생 략)
⑦ ~ ⑩ (생 략)

**질의제목 9** ▶ 안건번호 23-0983, 23-1093

민원인 – 「도시 및 주거환경정비법」 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 조합설립인가의 경미한 사항 변경에 관한 신고의 법적 성격(「도시 및 주거환경정비법」 제35조제5항 단서 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제35조제5항에서는 같은 조 제2항 및 제3항에 따라 설립된 조합(이하 "조합"이라 함)이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 같은 조 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등[64]의 인가를 받아야 한다고 규정(본문)하면서, 다만 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다고 규정(단서)하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제31조에서는 '토지 또는 건축물의 매매 등으로 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입(제3호)' 및 '현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우(제7호)' 등을 같은 법 제35조제5항 단서에 따른 경미한 사항으로 규정하고 있는바,

도시정비법 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 조합설립인가의 경미한 사항 변경에 관한 신고(이하 "변경신고"라 함)가 수리가 필요한 신고[65]인지?

## 02 회답

도시정비법 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 변경신고는 수리가 필요한 신고입니다.

---

64) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.

65) 행정청이 해당 신고와 관련하여 형식적·실질적 요건을 모두 심사한 후 수리해야만 효력이 발생하는 신고를 말하며(대법원 2019. 9. 10. 선고 2019다208953 판결례, 법제처 22-0448해석례 및 법제처 행정기본법 해설서 p.347 참조), 이하 같음.

## 03 이유

먼저 「행정기본법」 제34조에서는 법령 등으로 정하는 바에 따라 행정청에 일정한 사항을 통지해야 하는 신고로서 법률에 신고의 수리가 필요하다고 명시되어 있는 경우[66]에는 행정청이 수리해야 신고의 효력이 발생한다고 규정하고 있는데, 도시정비법 제35조제6항에서는 시장·군수등은 같은 조 제5항 단서에 따른 변경신고를 받은 경우 신고를 받은 날부터 20일 이내에 '신고수리' 여부를 신고인에게 통지해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제7항에서는 시장·군수등이 그 기간 내에 신고수리 여부 등을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다고 규정하여 수리가 필요한 신고에 대하여 일정기간 내 행정청이 수리를 하지 않는 경우 그 기간이 경과하면 수리의 법적 효과가 발생한 것으로 간주하는 '수리 간주 규정'을 두고 있는바[67], 같은 법 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 변경신고는 시장·군수등의 '신고수리'가 필요한 신고로서 그 수리를 한 때에 효력이 발생하는 '수리가 필요한 신고'로 보는 것이 관련규정의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 도시정비법 제35조제6항 및 제7항은 국민생활 및 기업활동과 밀접하게 관련되어 있는 인허가 및 신고 민원의 처리절차를 법령에서 명확하게 규정함으로써 관련 민원의 투명하고 신속한 처리와 일선 행정기관의 적극행정을 유도할 목적으로 2021년 3월 16일 법률 제17943호로 구 도시정비법을 일부개정하면서 신설된 규정으로, 같은 법 개정 당시의 입법자료에서 그 입법취지를 '정비사업 시행을 위한 조합설립인가 내용 중 대통령령에서 정한 조합원 변경 등의 경미한 사항에 대한 변경신고의 법적 성격이 수리가 필요한 신고임을 명시하기 위한 것'으로 설명하고 있는바,[68] 이러한 입법연혁 및 취지에 비추어 볼 때에도 도시정비법 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 변경신고는 '수리가 필요한 신고'로 보는 것이 타당합니다.

따라서 도시정비법 제35조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제31조제3호·제7호에 따른 변경신고는 수리가 필요한 신고입니다.

---

66) 행정기관의 내부 업무처리 절차로서 수리를 규정한 경우를 제외함

67) 법제처 법령 입안·심사 기준(2022) p.156-157 및 행정기본법 해설서(2021) p.348 참조

68) 2021. 3. 16. 법률 제17943호로 일부개정된 도시 및 주거환경정비법 일부개정법률 개정이유서 참조

관계법령

**도시 및 주거환경정비법**

제35조(조합설립인가 등) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 제2항 및 제3항에 따라 설립된 조합이 인가받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 총회에서 조합원의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하고, 제2항 각 호의 사항을 첨부하여 시장·군수등의 인가를 받아야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 총회의 의결 없이 시장·군수등에게 신고하고 변경할 수 있다.

⑥ 시장·군수등은 제5항 단서에 따른 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

⑦ 시장·군수등이 제6항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

⑧ ~ ⑩ (생 략)

**도시 및 주거환경정비법 시행령**

제31조(조합설립인가내용의 경미한 변경) 법 제35조제5항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1.·2. (생 략)

3. 토지 또는 건축물의 매매 등으로 조합원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 교체 또는 신규가입

4. ~ 6. (생 략)

7. 현금청산으로 인하여 정관에서 정하는 바에 따라 조합원이 변경되는 경우

8.·9. (생 략)

**질의제목 10** ▶ 안건번호 23-1067

민원인 – 「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따른 도시개발사업의 시행자 지정요건(「도시개발법」 제11조제1항제9호 등 관련)

## 01 질의요지

「도시개발법」 제11조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 도시개발사업의 시행자(이하 "사업시행자"라 함)는 같은 항 각 호의 자 중에서 지정권자가 지정한다고 규정하고 있고, 같은 항 제9호에서는 '「건설산업기본법」에 따른 토목공사업(이하 "토목공사업"이라 함) 또는 토목건축공사업(이하 "토목건축공사업"이라 함)의 면허를 받는 등 개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자'를 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「도시개발법 시행령」 제18조제5항에서는 같은 법 제11조제1항제9호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 함)에 따른 신탁업자 중 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 "외부감사법"이라 함) 제4조에 따른 외부감사의 대상이 되는 자(제2호)(이하 "외부감사 대상 신탁업자"라 함)로서 경영의 건전성이 국토교통부령으로 정하여 고시하는 기준 이상인 자[69]를 말한다고 규정하고 있는바,

외부감사 대상 신탁업자[70]가 「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따라 사업시행자로 지정되기 위해서는 반드시 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허가 있어야 하는지?[71]

69) 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 진행 중인 법인이 아닌 경우를 전제함(「도시개발법 시행령」 제18조제5항 각 호 외의 부분 단서 참조).

70) 경영의 건전성이 국토교통부령으로 정하여 고시하는 기준 이상인 경우를 전제함(「도시개발법 시행령」 제18조제5항 각 호 외의 부분 본문 및 「도시개발법 시행규칙」 제13조제2호 참조).

71) 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 도시개발사업이 아닌 것을 전제함(「도시개발법」 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서 참조).

## 02 회답

외부감사 대상 신탁업자가 「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따라 사업시행자로 지정되기 위해서는 반드시 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허가 있어야 하는 것은 아닙니다.

## 03 이유

먼저 「도시개발법」 제11조제1항제9호에서는 사업시행자로 지정될 수 있는 자의 하나로 '토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받는 등 개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자'를 규정하고 있는데, 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 "등"을 사용한 경우 특별한 사정이 없는 한 열거된 사항은 예시사항으로 해석해야 할 것이므로[72], '토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받는 등'은 '개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자'의 예시를 규정한 것으로 보아야 할 것인바, 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받은 자의 경우에만 '토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받는 등 개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자'에 해당한다고 볼 수는 없습니다.

그리고 「도시개발법」 제11조제1항제9호와 마찬가지로 개별 법령에 따른 면허나 등록 등의 보유 여부를 사업시행자의 자격요건으로 규정하고 있는 같은 항 제8호에서는 의존명사 '등' 대신 '중'을 사용하여 "「주택법」 제4조에 따라 등록한 자 중 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"를 규정함으로써, 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자의 범위를 「주택법」 제4조에 따라 등록한 자로 명확히 한정하고 있는 점에 비추어 볼 때에도, 「도시개발법」 제11조제1항제9호에서 '토목공사업이나 토목건축공사업의 면허를 받는 것'을 개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되기 위한 필수 요건으로 규정한 것으로 볼 수는 없습니다.

또한 「도시개발법」 제11조제1항제9호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제18조제5항 각 호 외의 부분 본문에서는 '같은 법 제11조제1항제9호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 경영의 건전성이 국토교통부령으로

72) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

정하여 고시하는 기준 이상인 자를 말한다'고 규정하면서, 제1호에서는 '「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업에 한함)에 등록한 자로서 공시된 시공능력 평가액이 당해 도시개발사업에 드는 연평균 사업비[73] 이상인 자'를, 제2호에서는 '외부감사 대상 신탁업자'를 각각 규정하고 있는데, 이 때 제1호에 따른 '「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 토목공사업 및 토목건축공사업에 등록한 자'는 「도시개발법」 제11조제1항제9호에서 규정하고 있는 '토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받은' 자를 의미하는바[74], 「도시개발법 시행령」 제18조제5항제1호에서는 '토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받은 자' 중 공시된 시공능력 평가액이 일정 규모 이상인 자를, 같은 항 제2호에서는 토목공사업 또는 토목건축공사업 면허 보유 여부와 관계 없이 '외부감사 대상 신탁업자'를 사업시행자로 지정될 수 있는 자의 요건으로 규정한 것으로서, 「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따라 사업시행자로 지정되기 위해서는 "개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"라면 반드시 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허가 있어야 하는 것은 아니라고 보는 것이 해당 규정의 문언과 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 「도시개발법」 제11조제1항제9호에서는 사업시행자의 요건으로 '개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력'이 있다고 인정되는 자를 규정하고 있을 뿐, 토목공사업이나 토목건축공사업의 면허를 직접 보유하여 시공능력을 갖출 것을 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 외부감사 대상 신탁업자는 자본시장법령에 따라 일정 기준 이상의 자산 또는 매출액 기준을 갖추어 금융위원회의 인가를 받은 자로서 토목공사업이나 토목건축공사업의 면허를 받은 경우가 아니더라도 도시개발사업의 개발계획에서 요구되는 전문인력, 자금조달 능력, 부동산개발사업 관련 업무수행실적 등을 갖추어 해당 도시개발사업을 원활하게 시행하는 데 필요한 종합적인 시행능력을 입증함으로써 사업시행자로 지정받을 수 있다고 보는 것이 도시개발에 대한 민간부문의 참여를 활성화함으로써 다양한 형태의 도시개발이 가능하도록 하기 위해 민간도 도시개발사업의 시행자가 될 수 있도록 한[75] 구 「도시개발법」(2000. 1. 28. 법률 제6242호로 제정되어 2000. 7. 1. 시행된 것을 말함) 제11조의 입법취지에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 외부감사 대상 신탁업자가 「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따라 사업시행자로

73) 보상비는 제외하며, 이하 같음(「도시개발법 시행령」 제18조제5항제1호 참조)

74) 1999. 4. 15. 법률 제5965호로 구 「건설산업기본법」이 일부개정되면서, 같은 법에 따른 '건설업 면허제'가 '건설업 등록제'로 변경됨.

75) 구 「도시개발법」 제정이유 및 주요내용 참조

지정되기 위해서는 반드시 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허가 있어야 하는 것은 아닙니다.

**법령정비 권고의견**

「도시개발법」 제11조제1항제9호에 따라 사업시행자로 지정될 수 있는 자의 요건을 정책적으로 토목공사업 또는 토목건축공사업으로 등록한 자로 제한할 필요가 있다면, 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**도시개발법**

제11조(시행자 등) ① 도시개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 한다)는 다음 각 호의 자 중에서 지정권자가 지정한다. 다만, 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 경우에는 제5호의 토지 소유자나 제6호의 조합을 시행자로 지정한다.

1. ~ 8. (생 략)
9. 「건설산업기본법」에 따른 토목공사업 또는 토목건축공사업의 면허를 받는 등 개발계획에 맞게 도시개발사업을 시행할 능력이 있다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자

9의2. (생 략)

10.·11. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

**도시개발법 시행령**

제18조(시행자) ① ~ ④ (생 략)

⑤ 법 제11조제1항제9호에서 "대통령령으로 정하는 요건에 해당하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 경영의 건전성이 국토교통부령으로 정하여 고시하는 기준 이상인 자를 말한다. 다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 진행 중인 법인은 제외한다.

1. 「건설산업기본법」에 따라 종합공사를 시공하는 업종(토목공사업 및 토목건축공사업에 한한다)에 등록한 자로서 같은 법 제23조에 따라 공시된 시공능력 평가액이 당해 도시개발사업에 드는 연평균 사업비(보상비는 제외한다) 이상인 자
2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 신탁업자 중 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제4조에 따른 외부감사의 대상이 되는 자

⑥ ~ ⑧ (생 략)

**질의제목 11** ▶ 안건번호 23-1132

민원인 – 「지하안전관리에 관한 특별법」 제24조제2항제4호에 따른 계약 분리 체결의 의미(「지하안전관리에 관한 특별법」 제24조 등)

## 01 질의요지

「지하안전관리에 관한 특별법」(이하 "지하안전법"이라 함) 제24조제1항에서는 지하안전평가, 착공후지하안전조사, 소규모 지하안전평가 및 지반침하위험도평가[76](이하 "지하안전평가등"이라 함)를 하려는 지하개발사업자 또는 지하시설물관리자(이하 "지하개발사업자등"이라 함)는 같은 법 제25조제1항에 따라 지하안전평가 전문기관으로 등록을 한 자(이하 "지하안전평가 전문기관"이라 함)에게 지하안전평가등을 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

지하안전법 제24조제2항제4호에서는 지하안전평가등을 하려는 지하개발사업자등이 지켜야 할 사항의 하나로 '지하안전평가 전문기관과 지하안전평가등에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당 지하안전평가등의 대상이 되는 계획이나 사업의 수립·시행과 관련되는 계약(이하 "평가대상사업 관련 계약"이라 함)과 분리하여 체결할 것'을 규정하고 있는바,

지하개발사업자등이 ① 지하안전평가등에 관한 대행계약과 ② 평가대상사업 관련 계약을 지하안전법 제24조제2항제4호에 따라 분리하여 체결하는 경우, 각각의 계약 상대방이 동일해도 되는지?

## 02 회답

지하개발사업자등이 ① 지하안전평가등에 관한 대행계약과 ② 평가대상사업 관련 계약을 지하안전법 제24조제2항제4호에 따라 분리하여 체결하는 경우, 각각의 계약 상대방은 동일해도 됩니다.

76) 각각 지하안전법 제14조제1항에 따른 지하안전평가, 제20조제1항에 따른 착공후지하안전공사, 제23조제1항 본문에 따른 소규모 지하안전평가 및 제35조제1항에 따른 지반침하위험도평가를 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

지하안전법 제24조제2항제4호에서는 지하안전평가등을 하려는 지하개발사업자등은 지하안전평가 전문기관과 지하안전평가등에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 그 대행계약을 평가대상사업 관련 계약과 분리하여 체결해야 한다고 규정하고 있는데, 이 사안에서는 같은 호에 따른 '지하안전평가등에 관한 대행계약'과 '평가대상사업 관련 계약'을 '분리하여 체결'해야 한다는 의미가 지하개발사업자등이 각각의 계약을 별개의 계약으로 체결하기만 하면 그 계약 상대방은 동일해도 된다는 의미인지, 아니면 각각의 계약 상대방까지 달리해야 한다는 의미인지가 문제됩니다.

먼저 지하안전법 제24조제1항에서는 지하안전평가등을 하려는 지하개발사업자등은 지하안전평가 전문기관에게 지하안전평가등을 대행하게 할 수 있다고 규정하여 같은 법에 따라 지하안전평가등의 실시 의무가 있는 지하개발사업자등이 지하안전평가등을 직접 실시하는 대신 다른 자에게 대행하게 할 수 있는 근거를 규정하면서 해당 지하안전평가등을 대행할 수 있는 자의 자격을 '지하안전평가 전문기관'으로 한정하여 규정하고 있는 한편, 같은 조 제2항에서는 지하안전평가서등의 작성 방법(제1호 및 제2호) 및 지하안전평가서등의 보존 의무(제3호) 등 지하안전평가등을 하려는 지하개발사업자등이 지켜야 할 사항을 규정하고 있는데, 같은 항 제4호에서는 지하개발사업자등이 지하안전평가등에 관한 대행계약을 체결하는 경우 그 계약의 구체적인 체결 방법에 관하여 '지하안전평가등에 관한 대행계약'과 '평가대상사업 관련 계약'을 '별개의 계약으로 체결'해야 할 것을 요구하면서 반드시 각각의 계약 상대방이 달라야 한다는 명문의 규정을 두지 않았는바, 같은 호에서 지하안전평가등을 대행할 수 있는 자를 '평가대상사업 관련 계약을 체결할 계약 상대방과 다른 자'일 것을 요구하고 있다고 해석하기는 어렵습니다.

그리고 법률 제13749호로 「지하안전관리에 관한 특별법」이 제정될 당시의 입법자료를 살펴보면, 같은 법 제24조제2항제4호는 「환경영향평가법」 제53조제5항제4호의 입법례를 따른 것[77]으로서, 같은 호는 계약의 '분리발주제도'를 도입하여 그간 사업자가 환경영향평가서 작성 대행계약을 환경영향평가 대상사업 관련 계약과 분리하지 않고 이에 포함하여 계약을 체결함에 따라 환경영향평가서 작성비용이 제대로 지급되지 않고, 이로 인해 환경영향평가서가 부실하게 작성되던 문제를 시정하기 위한 규정인바[78], 지하안전법 제24조제2항

77) 2015. 6. 5. 의안번호 제1915461호로 발의된 지하안전관리에 관한 특별법안 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

78) 법제처 2013. 6. 4. 회신 13-0120 해석례 및 2001. 11. 26. 의안번호 제161227호로 발의된 환경·교통·재해등에 관한

제4호도 「환경영향평가법」 제53조제5항제4호의 입법취지와 동일하게 지하안전평가등에 관한 대행계약과 평가대상사업 관련 계약을 각각 별개의 계약으로 분리하여 발주해야 한다는 계약의 '분리발주제도'를 규정한 것으로서 반드시 각각의 계약 상대방이 달라야 할 것까지를 요구한 것은 아니라고 보는 것이 그 입법취지에 적합한 해석이라 할 것입니다.

더욱이 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것[79]인데, 지하안전법 제56조제2항제4호에서는 같은 법 제24조제2항제4호를 위반하여 지하안전평가서등에 관한 대행계약을 평가대상사업 관련 계약과 분리하여 체결하지 아니한 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있는바, 지하안전법령에서 각각의 계약 상대방이 달라야 한다는 명문의 규정이 없음에도 불구하고 각각의 계약 상대방을 달리하여 계약을 분리 체결해야 한다는 의미로 해석하게 된다면, 과태료 부과처분의 상대방인 지하개발사업자등에게 불리한 방향으로 지하개발사업자등의 준수 의무를 확장해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

아울러 지하안전법에 따른 지하안전평가등은 원칙적으로 지하개발사업자등이 실시해야 하나 지하안전평가등에 관한 전문성을 갖춘[80] 지하안전평가 전문기관이 대행할 수 있도록 한 것이라는 점, 같은 법 제16조에서는 지하안전평가등을 대행하는 자는 같은 법령과 그 위임에 따른 구체적인 기준과 절차에 따라 정량적 지표 분석 결과 등을 지하안전평가서등으로 작성·제출할 수 있고, 국토교통부장관이 그 평가서등을 검토하여, 보완·조정 등을 요청할 수 있다는 점, 같은 법 제54조제1항제5호에서는 지하안전평가서등을 거짓으로 작성한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하여 부실평가에 대한 처벌규정을 두고 있는 점을 고려할 때, 같은 법 제24조제2항제4호에 따른 계약의 '분리' 체결은 계약의 분리 발주만을 의미한다고 해석하는 것이 지하안전평가등의 독립성과 공정성을 저해한다고 단정할 수 없다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 지하개발사업자등이 ① 지하안전평가등에 관한 대행계약과 ② 평가대상사업 관련 계약을 지하안전법 제24조제2항제4호에 따라 분리하여 체결하는 경우, 각각의 계약 상대방은 동일해도 됩니다.

---

영향평가법 일부개정법률안 국회 환경노동위원회 심사보고서 참조

79) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

80) 2016. 1. 1. 법률 제13749호로 제정된 지하안전관리에 관한 특별법 제정이유 및 주요내용 참조

관계법령

**지하안전관리에 관한 특별법**

제24조(지하안전평가 등의 대행) ① 지하안전평가, 착공후지하안전조사, 소규모 지하안전평가 및 제35조제1항에 따른 지반침하위험도평가(이하 "지하안전평가등"이라 한다)를 하려는 지하개발사업자 또는 지하시설물관리자는 제25조제1항에 따라 지하안전평가 전문기관으로 등록을 한 자(이하 "지하안전평가 전문기관"이라 한다)에게 지하안전평가등을 대행하게 할 수 있다.

② 지하안전평가등을 하려는 지하개발사업자 및 지하시설물관리자는 다음 각 호의 사항을 지켜야 한다.

1. ~ 3. (생 략)
4. 지하안전평가 전문기관과 지하안전평가등에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당 지하안전평가등의 대상이 되는 계획이나 사업의 수립·시행과 관련되는 계약과 분리하여 체결할 것
5. 지하안전평가 전문기관과 착공후지하안전조사에 관한 대행계약을 체결하는 경우에는 해당 사업의 지하안전평가 또는 소규모 지하안전평가 계약과 분리하여 체결할 것

③ (생 략)

**질의제목 12** ▶ 안건번호 23-1153, 23-1154

울산광역시 중구 – 개발제한구역에서 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 기존 주택을 취락지구로 이축하는 경우 취락지구 내 일정 입지기준에 적합한 자기 소유의 토지로만 이축허가가 가능한지 여부 등(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제2호·제3호의2 등 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제12조제1항 각 호 외의 부분에서는 개발제한구역에서는 건축물의 건축 등을 할 수 없으나(본문), 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장·군수·구청장[81]의 허가(이하 "행위허가"라 함)를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정하면서(단서), 같은 항 제1호마목에서는 행위허가 대상 중 하나로 "개발제한구역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축"을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목에서는 주택[82]의 경우 개발제한구역 지정 당시부터 지목(地目)이 대(垈)인 토지와 개발제한구역 지정 당시부터 있던 기존의 주택이 있는 토지에만 주택을 신축할 수 있으나[같은 목 가)], 기존 주택이 공익사업[83]의 시행으로 인하여 철거[84]되는 경우에는 그 기존 주택의 소유자[85]는 같은 목 가)에도 불구하고 국토교통부령으로 정하는 입지기준[86]에 적합한 자기 소유의 토지[87]에 신축할 수 있다[같은 목 다)①]고 규정하고 있는 한편,

개발제한구역법 제12조제1항제2호에서는 개발제한구역에서의 행위허가 대상 중 하나로

81) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장을 말하며, 이하 같음.

82) 「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택을 말하며, 이하 같음.

83) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업을 말하며, 이하 같음.

84) 시장·군수·구청장이 공익사업의 시행을 위하여 존치할 필요가 있다고 인정한 후 공익사업 시행자에게 소유권이 이전되는 경우를 포함하며, 이하 같음.

85) 해당 공익사업의 사업인정 고시 당시에 해당 주택을 소유하였는지 여부와 관계없이 보상금을 모두 지급받은 자를 말하며, 이하 같음.

86) 개발제한구역법 시행규칙 제6조에 따른 입지기준을 말하며, 이하 같음.

87) 「건축물관리법」 제30조제1항 및 제2항에 따라 건축물의 해체 허가를 받거나 신고를 한 날(해체예정일 3일 전까지 건축물의 해체 허가를 받거나 신고를 하지 않은 경우에는 실제 건축물을 해체한 날을 말한다) 당시 소유권을 확보한 토지를 말하되, 공익사업의 시행을 위하여 기존 주택을 존치하는 경우에는 기존 주택의 소유권 이전 당시 소유권을 확보한 토지를 말하며, 이하 같음.

‘개발제한구역의 건축물로서 같은 법 제15조에 따라 지정된 취락지구(이하 “취락지구”라 함)로의 이축(移築)’을, 같은 항 제3호의2에서는 ‘공익사업[88]의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위’를 규정하고 있는바,

가. 개발제한구역의 건축물로서 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제2호에 따라 취락지구로 이축[89]하려는 행위에 대해서도 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정이 적용되는지?

나. 개발제한구역에서 공익사업의 시행에 따라 철거되는 주택 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따라 취락지구가 아닌 지역으로 이축[90]하려는 행위에 대해서도 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정이 적용되는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

개발제한구역의 건축물로서 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제2호에 따라 취락지구로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정은 적용되지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

개발제한구역에서 공익사업의 시행에 따라 철거되는 주택 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따라 취락지구가 아닌 지역으로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정은 적용되지 않습니다.

---

88) 개발제한구역에서 시행하는 공익사업(개발제한구역법 제12조제1항제3호 괄호부분 참조)을 말하며, 이하 같음.

89) 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호다목가)에 따른 토지 외의 토지로 이축하는 경우를 전제함.

90) 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호다목가)에 따른 토지 외의 토지로 이축하는 경우를 전제함.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 개발제한구역법 제12조제1항제2호에서는 개발제한구역에서의 행위허가 대상으로 '개발제한구역의 건축물로서 취락지구로의 이축'을 규정하고 있고, 같은 조 제9항에서는 같은 조 제1항 단서에 따른 행위허가의 세부기준은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있는데, 이에 따라 개발제한구역에서의 행위허가의 세부기준을 정한 같은 법 시행령 제22조 및 별표 2에서는 같은 법 제12조제1항제2호에 따라 개발제한구역의 건축물을 취락지구로 이축하는 경우의 입지기준 또는 토지 소유 요건에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다.

한편 개발제한구역법 제12조제1항제1호마목에서는 개발제한구역에서의 행위허가 대상으로 '개발제한구역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경'을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 행위허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류와 건축 또는 설치의 범위를 정한 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1 제5호다목에서는 같은 법 제12조제1항제1호마목에 따른 개발제한구역 주민의 주거를 위한 시설로 "주택"을 규정하면서, 주택은 개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 개발제한구역 지정 당시부터 있던 기존의 주택이 있는 토지에만 신축할 수 있으나[같은 목 가)], 기존 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 입지기준에 적합한 '자기 소유의 토지'에 신축할 수 있다[같은 목 다)①]고 규정하여 공익사업의 시행으로 철거되는 주택의 신축 요건을 제한하고 있기는 하나, 같은 법 제12조제1항에서 '같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위'를 하려는 자는 행위허가를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정(같은 항 각 호 외의 부분 단서)하면서, 개발제한구역 내 행위허가의 대상 및 근거를 각각의 호로 구분하여 정하고 있는 규정체계에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 별표 1은 같은 법 제12조제1항제1호 각 목 외의 부분의 위임을 받아 같은 호에 따른 행위허가 대상 건축물의 종류 및 건축의 범위를 구체적으로 정한 규정이고, 같은 법 제12조제1항제2호는 같은 항 제1호에 따른 행위허가 대상과는 별개로 개발제한구역의 건축물을 개발제한구역 내 주민이 집단적으로 거주하는 취락으로 지정된 취락지구 안으로 이축하는 행위를 허용하는 규정이라 할 것이므로, 개발제한구역 내 기존 주택을 같은 항 제2호를 근거로 취락지구로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 항 제1호 각 목 외의 부분의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1이 그대로 적용된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 개발제한구역법 제12조제1항제2호에서는 개발제한구역의 건축물을 취락지구로 이축하는 경우의 행위허가에 대하여 규정하고 있고, 취락지구에 대한 특례를 규정하고 있는 같은 법 제15조제3항 및 같은 법 시행령 제26조에서는 취락지구의 건축물에 대해서는 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율에 대한 특례를 두고 있는데, 이는 개발제한구역의 건축물을 취락지구 내로 이축하도록 권장함으로써 개발제한구역 내 무분별한 입지로 인한 훼손을 최소화하고 개발제한구역을 효율적으로 관리하기 위한 것[91]임과 동시에 취락지구 내 주민생활의 편의를 제고하기 위한 것[92]이라는 점, 개발제한구역에서의 행위허가를 제한하는 요건은 국민의 기본권을 제한하는 규정이므로 그 제한요건은 법령에 구체적이고 명확한 근거가 필요하다는 점[93] 등에 비추어 볼 때, 만약 개발제한구역 내 기존 주택을 같은 법 제12조제1항제2호에 근거하여 취락지구로 이축하는 경우에도 같은 항 제1호 각 목 외의 부분의 위임에 따른 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1 제5호다목다)의 행위허가 기준이 적용된다는 명문의 규정이 없음에도 불구하고 같은 기준이 같은 법 제12조제1항제2호에 따른 취락지구 이축에도 그대로 적용된다고 보게 되면, 개발제한구역 내 기존 주택 소유자는 취락지구 내 일정한 입지기준에 적합한 자기 소유의 토지를 확보하지 못한 경우에는 취락지구로의 이축행위를 할 수 없게 되는바, 이는 구체적이고 명확한 근거 없이 규제의 범위를 확대하는 해석이고, 개발제한구역 내 건축물 이축을 취락지구로 유도하여 자연환경을 보전하고 개발제한구역 주민의 건전한 생활환경을 확보하도록 한 같은 호의 취지에도 부합하지 않습니다.

따라서 개발제한구역의 건축물로서 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제2호에 따라 취락지구로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정은 적용되지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

먼저 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에서는 개발제한구역에서의 행위허가 대상으로 '공익사업의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위'를 규정하고 있고, 같은 조 제9항에서는 같은 조 제1항 단서에 따른 행위허가의 세부

91) 2009. 12. 8. 의안번호 제1806909호로 발의된 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국토해양위원회 검토보고서 참조

92) 헌법재판소 2007. 8. 30. 선고 2006헌바9 결정례 참조

93) 법제처 2013. 6. 4. 회신 13-0199 해석례 및 「행정규제기본법」 제4조 참조

기준은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있는데, 이에 따라 개발제한구역에서의 행위허가의 세부기준을 정한 같은 법 시행령 제22조 및 별표 2에서는 같은 법 제12조제1항제3호의2에 따라 개발제한구역에서 시행하는 공익사업의 시행에 따라 철거되는 주택 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 경우의 입지기준 또는 토지 소유 요건에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않습니다.

한편 개발제한구역법 제12조제1항제1호마목에서는 개발제한구역에서의 행위허가 대상으로 '개발제한구역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경'을 규정하고 있고, 그 위임에 따라 행위허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류와 건축 또는 설치의 범위를 정한 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1 제5호다목에서는 같은 법 제12조제1항제1호마목에 따른 개발제한구역 주민의 주거를 위한 시설로 "주택"을 규정하면서, 주택은 개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지와 개발제한구역 지정 당시부터 있던 기존의 주택이 있는 토지에만 신축할 수 있으나[같은 목 가)], 기존 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 입지기준에 적합한 '자기 소유의 토지'에 신축할 수 있다[같은 목 다)①]고 규정하여 공익사업의 시행으로 철거되는 주택의 신축 요건을 제한하고 있기는 하나, 같은 법 제12조제1항에서 '같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위'를 하려는 자는 행위허가를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정(같은 항 각 호 외의 부분 단서)하면서, 개발제한구역 내 행위허가의 대상 및 근거를 각각의 호로 구분하여 정하고 있는 규정체계에 비추어 볼 때, 같은 법 시행령 별표 1은 같은 법 제12조제1항제1호 각 목 외의 부분의 위임을 받아 같은 호에 따른 행위허가 대상 건축물의 종류 및 건축의 범위를 구체적으로 정한 규정이고, 같은 법 제12조제1항제3호의2는 같은 항 제1호에 따른 행위허가 대상과는 별개로 공익사업의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택 등을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위를 허용하는 규정이라 할 것이므로, 개발제한구역에서 시행하는 공익사업의 시행에 따라 철거되는 주택 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택을 같은 항 제3호의2를 근거로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 항 제1호 각 목 외의 부분의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1이 그대로 적용된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 개발제한구역법 제12조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 행위허가 규정은 개발제한구역 내 주민들의 불편을 줄이고 재산권의 행사에 대한 규제를 완화[94]하기 위한 것으로, 구 개발제한구역법[95] 제12조제1항에서는 건축 행위와 관련한 허가대상을 제1호(주택,

근린생활시설 등으로서 대통령령으로 정하는 일정 건축물의 건축 등) 및 제2호(개발제한구역의 건축물의 취락지구로의 이축)로만 규정하여 오다가, 같은 법을 2011년 9월 16일 법률 제11054호로 일부개정하여 행위허가 대상으로 현행과 같이 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2를 신설하였는데, 이는 종전에 개발제한구역에서 도로 건설 등 공익사업의 추진으로 인해 철거되는 주택 등을 포함하여 개발제한구역 내 모든 건축물은 취락지구로만 이축할 수 있도록 허용하던 것을, 당초 건축주의 의사가 아닌 공익사업에 편입되어 철거된 건축물로서 사실상 취락지구로의 이축이 어려운 건축물에 대해서는 예외적으로 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택 등은 취락지구가 아닌 지역으로도 이축을 허용하기 위한 취지[96]인 점에 비추어 볼 때, 관할 시·군·구에 취락지구가 없거나 관할 지역의 취락지구에 해당 이축수요를 수용할 수 없는 경우 등 취락지구로 이축이 곤란하여 부득이하게 개발제한구역 내 취락지구가 아닌 지역으로 이축해야 하는 경우 그 이축대상지가 취락지구가 아니라는 이유만으로 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정이 그대로 적용된다고 보는 것은 기존 주택 소유자의 의사와 관계없이 취락지구 외의 지역으로 이축할 수밖에 없는 자에 대한 불합리한 규제일 뿐만 아니라, 공익사업으로 철거되는 주택 소유자의 주거 보장을 위해 마련된 해당 규정의 취지에도 부합하지 않습니다.

따라서 개발제한구역에서 공익사업의 시행에 따라 철거되는 주택 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택을 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따라 취락지구가 아닌 지역으로 이축하려는 행위에 대해서는 같은 법 시행령 별표 1 제5호다목다)①의 규정은 적용되지 않습니다.

**관계법령**

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·

94) 대법원 2021. 4. 29. 선고 2020두52917 판결례 참조

95) 2011. 9. 16. 법률 제11054호로 일부개정되어 2012. 3. 17. 시행되기 전의 것을 말함.

96) 구 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법(2011. 9. 16. 법률 제11054호로 일부개정되어 2012. 3. 17. 시행된 것) 개정이유 및 2009. 12. 8. 의안번호 제1806909호로 발의된 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국토해양위원회 검토보고서 참조

특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경
   가. ~ 라. (생 략)
   마. 개발제한구역 주민과 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 추진으로 인하여 개발제한구역이 해제된 지역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설

1의2. (생 략)

2. 개발제한구역의 건축물로서 제15조에 따라 지정된 취락지구로의 이축(移築)

3. (생 략)

3의2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위

4. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑧ (생 략)

⑨ 제1항 단서에 따른 허가 또는 신고의 대상이 되는 건축물이나 공작물의 규모·높이·입지기준, 대지 안의 조경, 건폐율, 용적률, 토지의 분할, 토지의 형질변경의 범위 등 허가나 신고의 세부 기준은 대통령령으로 정한다.

⑩·⑪ (생 략)

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령**

제13조(허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류 등) ① 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다.

②·③ (생 략)

제22조(허가 또는 신고의 기준) 법 제12조제9항에 따른 허가 또는 신고의 세부 기준은 별표 2와 같다.

[별표 1]

**건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위**(제13조제1항 관련)

| 시설의 종류 | 건축 또는 설치의 범위 |
|---|---|
| | |
| 5. 개발제한구역 주민의 주거·생활 편익 및 생업을 위한 시설 | 가) ~ 라) (생 략) |
| 다. 주택(「건축법 시행령」 별표 1 제1호가목에 따른 단독주택을 말한다. 이하 이 호에서 같다) | 신축할 수 있는 경우는 다음과 같다.<br>가) 개발제한구역 지정 당시부터 지목이 대인 토지(이축된 건축물이 있었던 토지의 경우에는 개발제한구역 지정 당시부터 그 토지의 소유자와 건축물의 |

| | |
|---|---|
| | 소유자가 다른 경우만 해당한다)와 개발제한구역 지정 당시부터 있던 기존의 주택[제24조에 따른 개발제한구역 건축물관리대장에 등재된 주택을 말한다. 이하 나) 및 다)에서 같다]이 있는 토지에만 주택을 신축할 수 있다.<br>나) (생 략)<br>다) 가)에도 불구하고 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있다.<br>① 기존 주택(공익사업의 시행으로 개발제한구역에서 해제된 지역의 기존 주택을 포함한다)이 공익사업의 시행으로 인하여 철거(시장·군수·구청장이 공익사업의 시행을 위하여 존치할 필요가 있다고 인정한 후 공익사업 시행자에게 소유권이 이전되는 경우를 포함한다)되는 경우에는 그 기존 주택의 소유자(해당 공익사업의 사업인정 고시 당시에 해당 주택을 소유하였는지 여부와 관계없이 같은 법에 따라 보상금을 모두 지급받은 자를 말한다)가 자기 소유의 토지[「건축물관리법」 제30조제1항 및 제2항에 따라 건축물의 해체 허가를 받거나 신고를 한 날(해체예정일 3일 전까지 건축물의 해체 허가를 받거나 신고를 하지 않은 경우에는 실제 건축물을 해체한 날을 말한다) 당시 소유권을 확보한 토지를 말하되, 공익사업의 시행을 위하여 기존 주택을 존치하는 경우에는 기존 주택의 소유권 이전 당시 소유권을 확보한 토지를 말한다]에 신축하는 경우<br>②·③ (생 략) |

**질의제목 13** ▶ 안건번호 23-1160

민원인 - 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"에 지방자치단체가 포함되는지 여부(「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제11조제1항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축서비스산업 진흥법」(이하 "건축서비스법"이라 함) 제13조제4항에서는 국가 및 지방자치단체는 건축서비스산업의 균형 있는 발전과 창의적인 디자인을 유도하기 위하여 역량 있는 건축사[97]가 공공사업에 참여할 수 있도록 공모의 방법으로 설계자를 선정하는 경우 대통령령으로 정하는 자격요건을 구비한 건축사로 공모 대상을 제한할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제11조제1항제3호에서는 그 자격요건의 하나로 "최근 10년간 우리나라 정부가 주최한 대회에서 건축 작품으로 입상한 실적이 있는 건축사"를 규정하고 있는바,

「건축서비스산업 진흥법 시행령」(이하 "건축서비스법 시행령"이라 함) 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"에 지방자치단체가 포함되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"에 지방자치단체는 포함되지 않습니다.

## 03 이유

우선 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호를 비롯한 건축서비스법령에서는 "우리나라 정부"의 구체적인 의미에 관하여 특별한 정의규정을 두고 있지는 않으나, 동일한 법령에서

97) 「건축사법」에 따른 건축사를 말하며, 이하 같음.

사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 할 것인데,[98] 건축서비스법 시행령 제11조제1항제1호에서는 건축서비스법 제13조제4항에 따른 "대통령령으로 정하는 자격요건을 구비한 건축사"로 "최근 10년간 우리나라 정부, 지방자치단체 또는 외국 정부가 발주한 설계공모에서 입상한 실적이 있는 건축사"를 규정하여 "우리나라 정부"와 "지방자치단체"라는 용어를 함께 나열하여 서로 구분되는 개념으로 사용하고 있으므로, 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"도 지방자치단체와는 구분되는 개념으로서 지방자치단체는 포함하지 않는다고 보는 것이 그 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호는 2019년 12월 17일 대통령령 제30249호로 건축서비스법 시행령이 일부개정되면서 최근 10년간 "우리나라 정부"가 주최한 대회에서 건축 작품으로 입상한 실적이 있는 건축사도 역량 있는 건축사의 범위에 포함시켜 창의적인 디자인과 품격 높은 공공건축물을 조성하기 위해[99] 신설되었는데, 이 때 같은 항 제1호도 함께 개정하여 입상 실적과 관련된 설계공모의 발주 주체를 종전의 "우리나라 또는 외국 정부"에서 "우리나라 정부, 지방자치단체 또는 외국 정부"로 변경하였는바, 이러한 입법연혁에 비추어 보더라도 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호에서는 같은 항 제1호와 달리 지방자치단체가 아닌 "우리나라 정부"가 주최한 대회에서 건축 작품으로 입상한 실적만을 자격요건으로 규정하려는 입법의도가 명확하다고 할 것이므로, 같은 항 제3호에 규정된 "우리나라 정부"에 지방자치단체는 포함되지 않는다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 연혁과 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 건축서비스법 제9조제1항·제3항, 제11조제1항, 제15조 등에서는 건축서비스산업의 연구·개발 사업 실시, 건축서비스의 지식재산권 보호, 관련 산업의 창업 촉진을 위한 각종 행정적·재정적 지원 등의 책임과 의무의 주체를 "정부"로 규정하고 있는데, 건축서비스법령에서는 이와 관련된 구체적인 업무는 "국토교통부장관"이 수행하도록 규정함으로써 "정부"와 국가를 동일 또는 유사한 의미로 사용하고 있는 것으로 보인다는 점[100]을 고려할 때에도 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"에 지방자치단체까지 포함된다고 볼 수는 없습니다.

따라서 이 사안의 경우, 건축서비스법 시행령 제11조제1항제3호에 따른 "우리나라 정부"에 지방자치단체는 포함되지 않습니다.

---

98) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

99) 2019. 12. 17. 대통령령 제30249호로 일부개정된 건축서비스산업 진흥법 시행령 개정이유서 참조

100) 법제처 2021. 6. 8. 회신 21-0244 해석례 참조

## 관계법령

### 건축서비스산업 진흥법

제13조(건축서비스 전문인력의 양성) ① ~ ③ (생 략)

④ 국가 및 지방자치단체는 건축서비스산업의 균형 있는 발전과 창의적인 디자인을 유도하기 위하여 역량 있는 건축사(「건축사법」에 따른 건축사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 공공사업에 참여할 수 있도록 공모의 방법으로 설계자를 선정하는 경우 대통령령으로 정하는 자격요건을 구비한 건축사로 공모 대상을 제한할 수 있다.

⑤ (생 략)

### 건축서비스산업 진흥법 시행령

제11조(역량 있는 건축사에 대한 지원 등) ① 법 제13조제4항에서 "대통령령 으로 정하는 자격요건을 구비한 건축사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축사(「건축사법」에 따른 건축사를 말한다. 이하 같다)를 말한다.

1. 최근 10년간 우리나라 정부, 지방자치단체 또는 외국 정부가 발주한 설계공모에서 입상한 실적이 있는 건축사
2. 국제건축가협회(UIA)에서 공인한 국제설계공모에서 입상한 실적이 있는 건축사
3. 최근 10년간 우리나라 정부가 주최한 대회에서 건축 작품으로 입상한 실적이 있는 건축사

② (생 략)

**질의제목 14** ▶ 안건번호 23-1168

전라남도 순천시 – 환매권의 발생 및 행사기간에 관한 적용례의 적용 범위(법률 제18386호 「공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률」 부칙 제3조 등)

## 01 질의요지

구 「공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률」(2021. 8. 10. 법률 제18386호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 "구 토지보상법"이라 함) 제91조제1항에서는 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 "취득일"이라 함)부터 10년 이내에 해당 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 취득일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인은 그 취득일부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자[101]에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다고 규정하고 있었는데, 헌법재판소에서는 2020년 11월 26일 해당 규정에 대하여 취득일부터 10년이 경과하였다는 사정만으로 환매권 행사를 배제하는 결과를 초래하는 것은 재산권을 과도하게 제한한다는 이유로 헌법불합치 결정[102]을 하였고,

이에 따라 2021년 8월 10일 법률 제18386호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "개정 토지보상법"이라 함) 제91조제1항에서는 환매권을 행사할 수 있는 기간(이하 "환매권 행사기간"이라 함)을 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우에는 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 같은 법 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날(제1호)부터 10년 이내로 규정하면서, 같은 법 부칙 제3조에서는 환매권 행사에 관한 적용례를 두어 같은 법 제91조제1항의 개정규정은 "이 법 시행 당시 환매권을 행사할 수 있는 경우에도 적용한다"고 규정하고 있는바,

헌법불합치 결정일인 2020년 11월 26일 전에 이미 취득일부터 10년이 경과한 경우[103], 개정 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권을 행사할 수 있는지?

---

101) 구 토지보상법 제2조제3호에 따른 사업시행자를 말하며, 이하 같음.

102) 헌법불합치 결정을 하면서 해당 규정의 적용을 중지하였음(헌법재판소 2020. 11. 26. 선고 2019헌바131 결정례 참조).

103) 헌법불합치결정에 따른 개선입법의 소급효가 미치는 사안(헌법재판소 2016. 12. 29. 선고, 2015헌바208 결정례 참조)에 해당하지 않으며, 개정 토지보상법 제91조제1항에 따른 환매권 행사기간이 도과하지 않은 경우를 전제함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 개정 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권을 행사할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 일반적으로 개정된 법령의 부칙에 두는 적용례는 신·구법령의 변경 과정에서 개정 법령의 적용대상 및 시기를 명확히 하기 위한 규정[104]으로서, 개정 토지보상법 부칙 제3조에서는 같은 법 제91조제1항의 개정규정은 "이 법 시행 당시 환매권을 행사할 수 있는 경우에도 적용한다"고 규정하여 같은 법 시행일인 2021년 8월 10일 당시 구 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권을 행사할 수 있는 경우에는 개정 토지보상법 제91조제1항의 개정규정에 따른 환매권 행사기간이 적용된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

그런데 구 토지보상법 제91조제1항에 따른 환매권 행사기간인 '취득일부터 10년'의 기간은 법률에 정하여진 권리의 존속기간으로서 해당 기간이 도과하면 권리가 소멸하게 되는 제척기간[105]에 해당하는바, 이 사안과 같이 헌법불합치 결정일인 2020년 11월 26일 전에 이미 취득일부터 10년이 경과한 경우에는 구 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권이 소멸하였다고 할 것인데, 개정 토지보상법에서는 이와 같이 종전의 규정에 따라 환매권을 행사할 수 없게 된 경우에도 같은 법 제91조제1항의 개정규정을 적용한다는 규정을 두고 있지 않으므로, 이 사안과 같이 2020년 11월 26일 전에 이미 취득일부터 10년이 경과한 경우에는 개정 토지보상법 제91조제1항을 적용할 수 없다고 보는 것이 관련 규정의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 어떠한 법률조항에 대하여 헌법재판소가 헌법불합치결정을 하여 입법자에게 그 법률조항을 합헌적으로 개정 또는 폐지하는 임무를 입법자의 형성 재량에 맡긴 이상, 그 개선 입법의 소급적용 여부와 소급적용의 범위는 원칙적으로 입법자의 재량에 달린 것으로서[106], 그 개선 입법이 소급하여 적용될 수 있는지 여부는 그와 같은 입법형성권 행사의 결과로 만들어진 개정 법률의 내용에 따라 결정되어야 할 것이므로, 개정 법률에 소급 적용에 관한

104) 법제처 2023. 9. 22. 회신 23-0760해석례 참조

105) 대법원 2017. 3. 15. 선고 2015다238963 판결례 등 참조

106) 대법원 2006. 3. 9. 선고 2003다52647 판결례 참조

명시적인 규정이 있는 경우에는 그에 따라야 할 것인 점[107]을 고려할 때, 개정 토지보상법 부칙 제3조에서 같은 법 제91조제1항의 개정규정을 "이 법 시행 당시 환매권을 행사할 수 있는 경우에도 적용한다"고만 규정하고 있을 뿐 이미 2020년 11월 26일 전에 구 토지보상법에 따른 환매권 행사기간이 도과하여 환매권이 소멸한 경우에도 개정 토지보상법 제91조제1항을 적용한다는 규정을 두고 있지 않은 이상, 그 소급 적용은 허용되지 않는다고 보아야 할 것입니다.

더욱이 개정 토지보상법의 국회 입법과정을 살펴보면, 구 토지보상법에 따른 환매권 행사기간인 '취득일부터 10년'을 경과하여 환매권이 소멸된 경우에도 소급적으로 개정 토지보상법에 따른 환매권 행사를 허용할 경우 형벌 규정을 제외한 모든 법률의 조항에 대해 위헌 결정의 장래효만을 인정하고 있는 「헌법재판소법」 제47조제2항 및 제3항의 취지와 부합하지 않을 수 있고, 개정 토지보상법에 따라 환매권을 행사할 수 있는 사례가 급증하여 재정부담이 가중될 우려가 있다는 지적[108]에 따라 현행과 같이 개정 토지보상법 제91조제1항 및 부칙 제3조가 규정된 것으로 보인다는 점을 고려할 때, 개정 토지보상법 부칙 제3조는 같은 법 시행 당시 구 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권을 행사할 수 있었던 경우에 대하여 그 환매권 행사기간에 관해서는 개정 토지보상법 제91조제1항을 적용한다는 의미로 해석하는 것이 그 입법연혁과 취지에 부합합니다.

따라서 이 사안의 경우, 개정 토지보상법 제91조제1항에 따라 환매권을 행사할 수 없습니다.

**관계법령**

**공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률(2021. 8. 10. 법률 제18386호로 일부개정되기 전의 것)**

제91조(환매권) ① 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 "취득일"이라 한다)부터 10년 이내에 해당 사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 취득일 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 "환매권자"라 한다)은 그 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 때부터 1년 또는 그 취득일부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.
② ~ ⑥ (생 략)

107) 대법원 2015. 5. 29. 선고 2014두35447 판결례 참조

108) 의안번호 2111314호로 발의된 공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률에 대한 국회 국토교통위원회 국토법안심사소위원회 회의록(2021. 7. 12. 개최) 참조

**공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률(2021. 8. 10. 법률 제18386호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것)**

제91조(환매권) ① 공익사업의 폐지·변경 또는 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우 토지의 협의취득일 또는 수용의 개시일(이하 이 조에서 "취득일"이라 한다) 당시의 토지소유자 또는 그 포괄승계인(이하 "환매권자"라 한다)은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 10년 이내에 그 토지에 대하여 받은 보상금에 상당하는 금액을 사업시행자에게 지급하고 그 토지를 환매할 수 있다.

1. 사업의 폐지·변경으로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 관계 법률에 따라 사업이 폐지·변경된 날 또는 제24조에 따른 사업의 폐지·변경 고시가 있는 날
2. 그 밖의 사유로 취득한 토지의 전부 또는 일부가 필요 없게 된 경우: 사업완료일

② ~ ⑥ (생 략)

**공익사업을 위한 토지의 취득 및 보상에 관한 법률(2021. 8. 10. 법률 제18386호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것) 부칙**

제3조(환매권의 발생 및 행사기간에 관한 적용례) 제91조제1항의 개정규정은 이 법 시행 당시 환매권을 행사할 수 있는 경우에도 적용한다.

**질의제목 15** ▶ 안건번호 23-1172

민원인 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제75조의2제1항에 따라 지정하려는 성장관리계획구역 내에 산지가 포함되는 경우 「산지관리법」 제8조제1항 전단 및 같은 법 시행령 별표 1 제1호에 따라 산림청장등과 협의해야 하는지 여부(「산지관리법」 제8조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「산지관리법」 제8조제1항 전단에서는 관계 행정기관의 장은 다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위하여 지역·지구 및 구역 등으로 지정하거나 결정하려면 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등[109]과 미리 협의해야 한다고 규정하고 있는바,

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제75조의2제1항에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(이하 "특별시장등"이라 함)가 성장관리계획구역을 지정하려는 경우로서 그 성장관리계획구역 안에 「산지관리법」 제2조제1호에 따른 산지(이하 "산지"라 함)가 포함되는 경우, 같은 법 제8조제1항 전단에 따라 산림청장등과 미리 협의해야 하는지?

## 02 회답

국토계획법 제75조의2제1항에 따라 특별시장등이 성장관리계획구역을 지정하려는 경우로서 그 성장관리계획구역 안에 산지가 포함되는 경우에는 「산지관리법」 제8조제1항 전단에 따라 산림청장등과 미리 협의해야 합니다.

109) 「산지관리법」 제3조의5제3항에 따른 산림청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

국토계획법 제2조제5호의3에서는 "성장관리계획"이란 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제75조의2제1항에서는 특별시장등은 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역(제1호), 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역(제2호), 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리가 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역(제5호) 등의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그리고 「산지관리법」 제8조에서는 관계 행정기관의 장은 다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위하여 지역·지구 및 구역 등으로 지정하거나 결정하려면 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등과 미리 협의해야 한다고 규정하면서(제1항 전단), 그 협의의 범위는 대통령령으로 정하도록 하고 있으며(제3항), 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 1에서는 산림청장등과 협의해야 하는 지역등[110]의 범위를 그 지정·결정의 목적에 따라 보전목적 및 개발목적(제1호), 보전목적(제2호) 및 개발목적(제3호)으로 지정·결정하는 지역 등으로 구분하여 규정하면서, 그 지역등에 해당하는 것을 다시 각 목에서 구체적으로 규정하고 있는데, '국토계획법 제75조의2에 따른 성장관리계획구역'은 같은 표에 명시적으로 규정되어 있지 아니한바[111], 이 사안에서는 '국토계획법 제75조의2에 따른 성장관리계획구역'이 「산지관리법」 제8조제1항 및 같은 법 시행령 별표 1에 따라 산림청장등과 협의해야 하는 지역등의 범위에 포함되는지가 문제됩니다.

먼저 국토계획법은 '국토의 이용·개발과 보전'을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 규정하고 있는 법률(제1조)로서, 같은 법 제2조제5호의3에 따르면 "성장관리계획"은 성장관리계획구역에서의 '난개발을 방지'하기 위해 수립하는 계획으로서 국토의 '보전목적'을 갖는다고 볼 수 있는 한편, 같은 법 제75조의3제1항에서는 특별시장등은 성장관리계획구역을 지정할 때에는 성장관리계획을 수립해야 한다고 규정하면서, 성장관리계획에 포함되어야 하는 사항으로 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항(제1호), 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률(제2호) 등을 규정하고 있고, 같은 조 제2항 및 제3항에서는

110) 다른 법률에 따라 특정 목적으로 보전 또는 이용하기 위한 지역·지구 및 구역 등을 의미하며(「산지관리법 시행령」 제4조제1항 참조), 이하 같음.

111) 국토계획법 제75조의2제1항에 따라 지정되는 성장관리계획구역은 「산지관리법 시행령」 별표 1 제1호가목에서 규정하고 있는 국토계획법 제2조제15호부터 제17호까지의 규정에 따른 용도지역, 용도지구 및 용도구역에는 해당하지 않음.

성장관리계획구역에서는 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 조례로 정하는 비율까지 건폐율, 용적률을 완화하여 적용할 수 있다고 규정하고 있는바, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 등 주로 비도시지역을 계획적으로 개발 및 관리하려는 '개발목적'도 갖는다고 할 것이므로, 성장관리계획구역은 그 대상 지역을 '보전' 및 '개발'하기 위해 지정하는 구역으로서 「산지관리법 시행령」 별표 1 제1호 각 목 외의 부분에 따른 '보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위해 지정·결정하는 지역등'에 해당한다고 볼 수 있습니다.

그리고 「산지관리법 시행령」 별표 1 제1호 각 목에서는 '보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위해 지정·결정하는 지역등'을 국토계획법 제2조제15호부터 제17호까지의 규정에 따른 용도지역, 용도지구 및 용도구역(가목), 「연안관리법」 제2조제3호에 따른 연안육역(나목) 및 그 밖에 다른 법률에 따라 보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위하여 지정 또는 결정되는 지역등(다목)으로 규정하고 있는데, 이러한 각 목의 규정은 그 모법 규정인 「산지관리법」 제8조제1항에서 협의 대상으로 규정하고 있는 "다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위하여 지역·지구 및 구역 등으로 지정하거나 결정"하는 것을 그 이용 목적 등을 구체화하여 규정한 것이고, 「산지관리법 시행령」 별표 1 제1호다목은 같은 호 가목과 나목에서 명시한 지역등 외에도 개별법에 따라 지정·결정되는 다양한 지역등을 협의 대상에 포함시키기 위한 규정인바, 같은 호 다목에서의 "다른 법률"은 「산지관리법」 제8조제1항에서 규정하고 있는 "다른 법률"과 같은 의미, 즉 특정 용도로 이용하기 위한 지역·지구·구역 등의 지정·결정에 관하여 규정하고 있는 「산지관리법」 외의 법률을 의미한다고 보아야 할 것입니다.

그렇다면 국토계획법 제75조의2제1항에 따라 특별시장등이 지정하는 성장관리계획구역은 「산지관리법 시행령」 별표 1 제1호 각 목 외의 부분에 따른 '보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위해 지정·결정하는 지역등'에 해당하는 것으로서, 같은 호 다목의 '그 밖에 다른 법률에 따라 보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위하여 지정 또는 결정되는 지역등'에 해당된다고 볼 수 있으므로, 해당 구역에 산지가 포함된다면 「산지관리법」 제8조제1항 및 같은 법 시행령 별표 1 제1호다목에 따라 산림청장등과 미리 협의를 해야 하는 지역등에 해당한다고 할 것입니다.

또한 「산지관리법」 제8조제1항 전단에 따른 산지를 포함하는 지역등의 지정·결정에 관한 협의제도는 산림청장과의 사전협의 없이 산지에 지역등을 지정할 경우 산지전용허가기준을 충족하지 못하는 산지가 해당 구역 등에 포함될 수 있고, 이 경우 전용허가가 불가능하게 되어 지역등의 지정에도 불구하고 개발을 할 수 없게 되는 문제가 발생하는 것을 사전에 방지하기 위한 것[112]인바, 산지를 포함한 지역을 성장관리계획구역으로 지정하여 체계적인 보전 및

개발을 하려는 경우에는 「산지관리법」 제8조제1항 전단에 따른 협의를 해야 한다고 보는 것이 해당 규정의 입법취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 국토계획법 제75조의2제1항에 따라 특별시장등이 성장관리계획구역을 지정하려는 경우로서 그 성장관리계획구역 안에 산지가 포함되는 경우에는 「산지관리법」 제8조제1항 전단에 따라 산림청장등과 미리 협의해야 합니다.

**관계법령**

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5의2. (생 략)

5의3. "성장관리계획"이란 성장관리계획구역에서의 난개발을 방지하고 계획적인 개발을 유도하기 위하여 수립하는 계획을 말한다.

6. ~ 14. (생 략)

15. "용도지역"이란 토지의 이용 및 건축물의 용도, 건폐율(「건축법」 제55조의 건폐율을 말한다. 이하 같다), 용적률(「건축법」 제56조의 용적률을 말한다. 이하 같다), 높이 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위하여 서로 중복되지 아니하게 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

16. "용도지구"란 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역의 제한을 강화하거나 완화하여 적용함으로써 용도지역의 기능을 증진시키고 경관·안전 등을 도모하기 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

17. "용도구역"이란 토지의 이용 및 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 대한 용도지역 및 용도지구의 제한을 강화하거나 완화하여 따로 정함으로써 시가지의 무질서한 확산방지, 계획적이고 단계적인 토지이용의 도모, 토지이용의 종합적 조정·관리 등을 위하여 도시·군관리계획으로 결정하는 지역을 말한다.

18. ~ 20. (생 략)

제75조의2(성장관리계획구역의 지정 등) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 녹지지역, 관리지역, 농림지역 및 자연환경보전지역 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 전부 또는 일부에 대하여 성장관리계획구역을 지정할 수 있다.

1. 개발수요가 많아 무질서한 개발이 진행되고 있거나 진행될 것으로 예상되는 지역
2. 주변의 토지이용이나 교통여건 변화 등으로 향후 시가화가 예상되는 지역
3. 주변지역과 연계하여 체계적인 관리가 필요한 지역

112) 2006. 5. 11. 의안번호 제174385호로 발의된 산지관리법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 농림해양수산위원회 검토보고서 참고

4. 「토지이용규제 기본법」 제2조제1호에 따른 지역·지구등의 변경으로 토지이용에 대한 행위제한이 완화되는 지역
5. 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리가 필요한 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역

② 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정하거나 이를 변경하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 주민과 해당 지방의회의 의견을 들어야 하며, 관계 행정기관과의 협의 및 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제75조의3(성장관리계획의 수립 등) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 성장관리계획구역을 지정할 때에는 다음 각 호의 사항 중 그 성장관리계획구역의 지정목적을 이루는 데 필요한 사항을 포함하여 성장관리계획을 수립하여야 한다.

1. 도로, 공원 등 기반시설의 배치와 규모에 관한 사항
2. 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률
3. 건축물의 배치, 형태, 색채 및 높이
4. 환경관리 및 경관계획
5. 그 밖에 난개발의 방지와 체계적인 관리에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 성장관리계획구역에서는 제77조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 건폐율을 완화하여 적용할 수 있다.

1. 계획관리지역: 50퍼센트 이하
2. 생산관리지역·농림지역 및 대통령령으로 정하는 녹지지역: 30퍼센트 이하

③ 성장관리계획구역 내 계획관리지역에서는 제78조제1항에도 불구하고 125퍼센트 이하의 범위에서 성장관리계획으로 정하는 바에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 조례로 정하는 비율까지 용적률을 완화하여 적용할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생 략)

**산지관리법**

제8조(산지에서의 구역 등의 지정 등) ① 관계 행정기관의 장은 다른 법률에 따라 산지를 특정 용도로 이용하기 위하여 지역·지구 및 구역 등으로 지정하거나 결정하려면 대통령령으로 정하는 산지의 종류 및 면적 등의 구분에 따라 산림청장등과 미리 협의하여야 한다. 협의한 사항(대통령령으로 정하는 경미한 사항은 제외한다)을 변경하려는 경우에도 같다.

② 산림청장등은 제1항에 따라 협의하는 경우에는 미리 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙산지관리위원회 또는 지방산지관리위원회의 심의를 거쳐야 한다.

③ 제1항에 따른 협의의 범위, 기준 및 절차 등에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ 국가나 지방자치단체는 불가피한 사유가 있는 경우가 아니면 산지를 산지의 보전과 관련되는 지역·지구·구역 등으로 중복하여 지정하거나 행위를 제한하여서는 아니 된다.

**산지관리법 시행령**

제7조(산지에서의 지역등의 지정·결정에 관한 협의 통보) ①관계 행정기관의 장이 법 제8조제1항에 따라 산림청장등과 협의하여야 하는 지역등의 범위는 별표 1과 같다.
② ~ ⑤ (생 략)

[별표 1]

**산림청장등과 협의하여야 하는 지역등의 범위**(제7조제1항 관련)

1. 보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위한 지역등의 지정 또는 결정
   가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제15호부터 제17호까지의 규정에 따른 용도지역, 용도지구 및 용도구역
   나. 「연안관리법」 제2조제3호에 따른 연안육역
   다. 그 밖에 다른 법률에 따라 보전목적 및 개발목적으로 이용하기 위하여 지정 또는 결정되는 지역등
2. 보전목적으로 이용하기 위한 지역등의 지정 또는 결정
   가. 「고도 보존 및 육성에 관한 특별법」 제10조에 따른 역사문화환경 보존육성지구 및 역사문화환경 특별보존지구
   나. 「문화재보호법」 제2조제5항에 따른 보호구역
   다. 「소하천정비법」 제2조제2호에 따른 소하천구역 및 같은 법 제4조에 따른 소하천 예정지
   라. 「수도법」 제7조에 따른 상수원보호구역
   마. 「습지보전법」 제8조에 따른 습지보호지역, 습지주변관리지역 및 습지개선지역
   바. 「전통사찰의 보존 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 전통사찰보존구역
   사. 「지하수법」 제2조제3호에 따른 지하수보전구역
   아. 「토양환경보전법」 제17조에 따른 토양보전대책지역
   자. 「환경정책기본법」 제38조에 따른 환경보전을 위한 특별대책지역
   차. 그 밖에 다른 법률에 따라 보전목적으로 이용하기 위하여 지정 또는 결정되는 지역등
3. 개발목적으로 이용하기 위한 지역등의 지정 또는 결정
   가. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 경제자유구역
   나. 「공항시설법」 제2조제6호에 따른 공항·비행장개발예정지역
   다. 「관광진흥법」 제2조제6호, 제7호 및 제11호에 따른 관광지, 관광단지 및 관광특구
   라. 「농어촌정비법」 제94조에 따른 한계농지등 정비지구
   마. 「댐건설·관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 제11조에 따른 댐건설기본계획에 포함된 사업시행지
   바. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제1호에 따른 정비구역
   사. 「도시개발법」 제2조제1항제1호에 따른 도시개발구역
   아. 「문화산업진흥 기본법」 제2조제18호에 따른 문화산업단지
   자. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 물류단지

차. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제8호에 따른 산업단지
카. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 지식기반산업집적지구
타. 「석탄산업법」 제39조의8에 따른 탄광지역진흥사업 추진대상지역
파. 「신항만건설 촉진법」 제5조에 따른 신항만건설 예정지역
하. 「유통산업발전법」 제29조에 따른 공동집배송센터
거. 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 자유무역지역
너. 「전원개발촉진법」 제11조에 따른 전원개발사업 예정구역
더. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 지역개발사업구역
러. 「청소년활동 진흥법」제47조에 따른 청소년수련지구
머. 「택지개발촉진법」 제2조제3호에 따른 택지개발지구
버. 「폐광지역 개발 지원에 관한 특별법」 제3조에 따른 폐광지역진흥지구
서. 「항만법」 제9조에 따른 항만개발사업을 시행하는 지역 및 같은 법 제45조에 따른 항만배후단지
어. 그 밖에 다른 법률에 따라 개발목적으로 이용하기 위하여 지정 또는 결정되는 지역등

**질의제목 16** ▶ 안건번호 24-0004

민원인 - 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호에 따른 각 층의 변경되는 바닥면적 산정 방법(「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제16조제1항 본문에서는 건축주가 같은 법 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자[113]의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 사용승인[114]을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고(이하 "일괄신고"라 함)할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제16조제2항의 위임에 따라 일괄신고할 수 있는 사항을 정하고 있는 같은 법 시행령 제12조제3항제2호 본문에서는 일괄신고 대상 중 하나로 '건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우'를 규정하면서 그 뒤에 괄호를 두어 '연면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다'고 규정하고 있는바,

연면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물의 한 층이 벽으로 구획되어 있는 경우로서, 그 구획된 각 부분 중 한 부분의 바닥면적은 증가하고 다른 한 부분의 바닥면적은 감소하는 경우[115]가 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 본문의 괄호 부분 중 "각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하의 범위에서 변경되는 경우"에 해당하는지를 판단[116]하기 위해 해당 층의 변경되는 바닥면적을 산정하려는 경우, 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계[117]를

113) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며(「건축법」 제4조의4제1항 참조), 이하 같음.

114) 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말하며, 이하 같음.

115) 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 바닥면적에 산입되는 부분의 변경이 있는 경우를 전제함.

116) 공동주택관리법 제35조제1항에 따른 행위허가 등 다른 법령에 따라 변경에 대하여 허가 또는 신고 등을 하지 않아도 되는 경우를 전제함.

117) 증가되는 부분의 바닥면적과 감소되는 부분의 바닥면적의 절대값의 합계를 말함.

기준으로 산정해야 하는지, 아니면 해당 층의 전체 바닥면적의 최종 증감 결과를 기준으로 산정해야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 층의 변경되는 바닥면적은 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계를 기준으로 산정해야 합니다.

## 03 이유

먼저 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 본문에서는 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 "변경되는 부분"이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우를 일괄신고 대상으로 규정하면서, 괄호를 두어 연면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물은 "각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하의 범위에서 변경되는 경우"만 해당한다고 규정하면서, '각 층의 변경되는 바닥면적'을 산정하는 기준이나 방법에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않으나, 법령문에서 괄호를 두는 것은 그 괄호를 둔 대상을 한정하거나 보충하여 설명하기 위한 것으로서, 같은 호 본문의 괄호 부분은 그 괄호 앞에 규정된 "건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우" 중 일부만 일괄신고 대상이 되도록 한정하는 내용인 점에 비추어 볼 때, 괄호 부분 중 '각 층의 변경되는 바닥면적'은 그 괄호 앞에 규정된 "변경되는 부분"의 바닥면적의 합계를 의미한다고 할 것인바, 이 사안의 경우 기존에 설계도서 등을 제출[118]하여 건축 허가를 받았거나 신고한 사항 중 실제로 "변경되는 부분", 즉 '구획된 각 부분'의 변경되는 바닥면적의 합계를 기준으로 각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하의 범위에서 변경되는지 여부를 판단하는 것이 해당 규정의 문언에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데[119], 일괄신고 제도는 건축

118) 「건축법 시행규칙」 제11조 및 제12조 참조

119) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려는 경우 사전에 그 변경사항에 대해 허가를 받거나 신고를 하는 것이 원칙이나, 건축물의 공사 과정에서 불가피하게 경미한 설계 변경 등이 발생하는 경우 공사를 중단해야 하는 불편을 개선[120]하기 위해 예외적으로 그 일괄신고 대상 변경사항을 공사가 완료된 후 일괄하여 신고할 수 있도록 하는 제도라는 점을 고려하면, 일괄신고의 대상과 관련하여 「건축법 시행령」 제12조제3항제2호 본문의 괄호 부분에 따라 '각 층의 변경되는 바닥면적'이 50제곱미터 이하인지 여부를 판단할 때 기존에 건축 허가를 받았거나 신고한 사항 중 변경되는 각 부분의 바닥면적을 모두 합산하여 산정하지 않고, 전체 바닥면적의 최종 증감 결과를 기준으로 산정해야 한다고 해석하는 것은 예외규정의 엄격해석 원칙에 비추어 타당하지 않습니다.

아울러 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제11조 및 제14조에 따른 건축허가 또는 신고 제도는 건축물의 안전을 위해 필요한 사항을 사전에 규제하기 위한 것으로, 건축 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려는 경우 원칙적으로는 그 변경 전에 미리 허가를 받거나 신고를 하여 그 설계변경의 안전성 등에 대한 판단을 사전에 받아야 하는 것이 원칙이라 할 것인데, 만약 이 사안과 같이 한 층의 구획된 두 부분 중 한 부분의 바닥면적은 증가하고 다른 한 부분의 바닥면적은 감소하는 경우 일괄신고 대상 여부를 한 층 전체의 바닥면적의 최종 증감 결과를 기준으로 판단해야 한다고 본다면, 건축허가를 받거나 신고를 한 설계도서 상 구획된 각 부분의 증가되는 면적과 감소되는 면적의 절대값이 동일한 경우에는 각 부분의 면적이 얼마나 변경되는지와 관계 없이 해당 층의 전체 바닥면적은 변동이 없다고 할 것인바, 이에 따라 해당 층의 구조가 대폭 변경[121]되어 건축물의 안전에 영향을 미칠 수 있는 경우에도 그 변경 사항을 일괄신고하면 된다는 결론에 도달하게 되는 것은 변경사항의 일괄신고를 제한적으로 허용하고 있는 건축법령의 취지에 반한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 층의 변경되는 바닥면적은 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계를 기준으로 산정해야 합니다.

---

120) 1991. 5. 31. 법률 제4381호로 공포되어 1992. 6. 1. 시행된 건축법 전부개정법률 개정이유 참조

121) 인천지방법원 2020. 12. 20. 선고 2019구합57064 판결례 및 서울북부지방법원 2017. 11. 2. 선고 2017노271 판결례 참조

관계법령

**건축법**

제16조(허가와 신고사항의 변경) ① 건축주가 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고할 수 있다.

③·④ (생 략)

**건축법 시행령**

제12조(허가·신고사항의 변경 등) ①·② (생 략)

③ 법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. (생 략)
2. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분이 연면적 합계의 10분의 1 이하인 경우(연면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물은 각 층의 바닥면적이 50제곱미터 이하의 범위에서 변경되는 경우만 해당한다). 다만, 제4호 본문 및 제5호 본문에 따른 범위의 변경인 경우만 해당한다.
3. ~ 5. (생 략)

④ (생 략)

**질의제목 17** ▶ 안건번호 24-0019

새만금개발청 – 새만금사업의 시행자로 지정하려는 외국인투자기업에 출자한 외국투자가의 회사채 평가 또는 기업신용평가 등급을 해당 외국인투자기업의 회사채 평가 또는 기업신용평가 등급으로 볼 수 있는지 여부(「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령」 제7조제1항제6호 등 관련)

## 01 질의요지

「새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법」(이하 "새만금사업법"이라 함) 제8조제1항제4호에서는 "자본금 등 대통령령으로 정하는 자격요건을 갖춘 민간투자자"를 새만금사업의 시행자로 지정될 수 있는 자의 하나로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제7조제1항제6호 각 목 외의 부분에서는 자격요건을 갖춘 민간투자자의 하나로 "새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 외국인투자기업(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 신용평가회사 또는 국제적으로 공인된 외국의 신용평가기관의 회사채 평가 또는 기업신용평가가 투자적정 등급 이상이고, 최근 연도의 자기자본이 해당 개발사업에 드는 총사업비의 100분의 10 이상이거나 총매출액이 해당 개발사업에 드는 총사업비의 100분의 30 이상인 경우로 한정함)으로서 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자"를 규정하고 있는바,

새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 외국인투자기업이 새만금사업법 시행령 제7조제1항제6호에 따른 새만금사업 시행자의 자격요건 중 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 신용평가회사 또는 국제적으로 공인된 외국의 신용평가기관의 회사채 평가 또는 기업신용평가(이하 "신용평가"라 함) 등급 요건(이하 "신용평가 등급 요건"이라 함)을 갖추었는지 여부를 판단할 때 해당 외국인투자기업에 출자한 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제5호에 따른 외국투자가(이하 "외국투자가"라 함)의 신용평가 등급을 기준으로 판단할 수 있는지?

## 02 회답

새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 외국인투자기업이 새만금사업법 시행령 제7조제1항제6호에 따른 새만금사업 시행자의 자격요건 중 신용평가 등급 요건을 갖추었는지 여부는 해당 외국인투자기업에 출자한 외국투자가의 신용평가 등급을 기준으로 판단할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 의미를 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[122], 새만금법 시행령 제7조제1항제6호 각 목 외의 부분에서는 새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 외국인투자기업(이하 "새만금사업 외국인투자기업"이라 함)으로서 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 새만금사업법 제8조제1항제4호에 따라 새만금사업의 시행자로 지정할 수 있는 민간투자자 중 하나로 규정하면서, '새만금사업 외국인투자기업'의 뒤에 괄호를 두어 '신용평가가 투자적정 등급 이상'인 경우 등 새만금사업의 시행자로 지정될 수 있는 새만금사업 외국인투자기업의 요건을 부기하여 규정하고 있는바, 괄호 안에 규정된 신용평가 등급 요건은 그 괄호 앞의 '새만금사업 외국인투자기업'이 갖추어야 하는 요건이라는 점은 그 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 새만금사업법 제2조에서는 같은 법에서 사용하는 용어의 뜻을 규정하면서, "외국인투자기업"을 "「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제6호에 따른 외국인투자기업"을 의미하는 것으로 규정(제7호)하고 있는데, 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항에서는 "외국투자가"를 같은 법에 따라 주식등[123]을 소유하고 있거나 출연을 한 외국인(제5호)으로, "외국인투자기업"을 외국투자가가 출자한 기업(제6호)으로 각각 구분하여 정의하고 있고, 새만금사업법령에서는 "외국인투자기업"과 "외국투자가"를 법상 동일한 것으로 취급하거나, 새만금사업 외국인투자기업의 신용평가 등급을 해당 외국인투자기업에 출자한 외국투자가의 신용평가 등급으로 평가하도록 하는 규정을 두고 있지도 않은바, 새만금사업법 시행령 제7조제1항제6호의 자격요건을 해석함에 있어 새만금사업 외국인투자기업의 신용평가 등급이 아닌, 그 외국인

122) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

123) 기업의 주식 또는 지분을 말함(「외국인투자 촉진법」 제2조제4호가목 참조).

투자기업에 출자한 외국투자가의 신용평가 등급에 따라 신용평가 등급 요건 충족 여부를 판단할 수 있다고 해석하는 것은 새만금사업법령 및 외국인투자 촉진법령의 체계에 부합하지 않습니다.

따라서 새만금사업 외국인투자기업이 새만금사업법 시행령 제7조제1항제6호에 따른 새만금사업 시행자의 자격요건 중 신용평가 등급 요건을 갖추었는지 여부는 해당 외국인투자기업에 출자한 외국투자가의 신용평가 등급을 기준으로 판단할 수 없습니다.



**관계법령**

**새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5. (생 략)
6. "외국인"이란 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제1호에 따른 외국인을 말한다.
7. "외국인투자기업"이란 「외국인투자 촉진법」 제2조제1항제6호에 따른 외국인투자기업을 말한다.
8.·9. (생 략)

제8조(사업시행자의 지정 등) ① 새만금청장은 다음 각 호의 자 중에서 새만금사업의 시행자를 지정한다. 이 경우 개발사업을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 경우에는 개발사업 중 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 공유수면매립사업의 시행자를 따로 지정할 수 있다.

1. 국가 및 지방자치단체
2. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
3. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업
4. 자본금 등 대통령령으로 정하는 자격요건을 갖춘 민간투자자
5. 새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 법인으로서 제1호부터 제4호까지의 어느 하나에 해당하는 자 하나 이상이 출자한 비율의 합이 100분의 50을 넘는 법인

②·③ (생 략)

**새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법 시행령**

제7조(사업시행자의 지정 등) ① 법 제8조제1항제4호에서 "자본금 등 대통령령으로 정하는 자격요건을 갖춘 민간투자자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로서 경영의 건전성이 국토교통부령으로 정하는 기준 이상인 자(제3호 및 제5호부터 제7호까지는 제외한다)를 말한다. 다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 진행 중인 법인은 제외한다.

1. ~ 5. (생 략)
6. 새만금사업을 시행할 목적으로 설립한 외국인투자기업(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 신용평가회사 또는 국제적으로 공인된 외국의

신용평가기관의 회사채 평가 또는 기업신용평가가 투자적정 등급 이상이고, 최근 연도의 자기자본이 해당 개발사업에 드는 총사업비의 100분의 10 이상이거나 총매출액이 해당 개발사업에 드는 총사업비의 100분의 30 이상인 경우로 한정한다)으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

가. 「외국인투자 촉진법」 제2조제5호에 따른 외국투자가의 외국인투자비율의 합이 100분의 50 이상일 것

나. 외국인투자금액이 해당 개발사업에 드는 총사업비의 100분의 5 이상일 것

7. (생 략)

② (생 략)

**질의제목 18** ▶ 안건번호 24-0023, 24-0244

민원인 – 법률 제11365호 「녹색건축물 조성 지원법」 시행일 전 사용승인을 받은 건축물의 용도변경 허가 신청 등을 하는 경우 에너지 절약계획서를 제출해야 하는지 여부(「녹색건축물 조성 지원법」 제14조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「녹색건축물 조성 지원법」(이하 "녹색건축법"이라 함) 제14조제1항에서는 대통령령으로 정하는 건축물(이하 "대상 건축물"이라 함)의 건축주가 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경 허가 또는 신고(제2호), 「건축법」 제19조제3항에 따른 건축물대장 기재내용 변경(제3호) 신청 등을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 에너지 절약계획서를 제출해야 한다고 규정하고 있는데,

2012년 2월 22일 법률 제11365호로 제정된 녹색건축법(이하 "제정 녹색건축법"이라 함)의 시행일인 2013년 2월 23일 전에 사용승인[124]을 받은 건축물[125]의 건축주가 2013년 2월 23일 이후 해당 건축물에 대하여 ① 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경 허가신청 또는 신고(이하 "용도변경 허가신청등"이라 함) 및 ② 같은 조 제3항에 따른 건축물대장 기재내용 변경의 신청(이하 "건축물대장 기재내용 변경신청"이라 함)을 하는 경우에도 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호[126]가 적용되는지?

## 02 회답

제정 녹색건축법의 시행일인 2013년 2월 23일 전에 사용승인을 받은 건축물의 건축주가 2013년 2월 23일 이후 해당 건축물에 대하여 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에도 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호가 적용됩니다.

124) 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말하며, 이하 같음.

125) 녹색건축법 시행령 제10조제1항에 규정된 대상 건축물 요건을 충족하는 건축물(연면적의 합계가 500제곱미터 이상이며, 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않는 건축물)임을 전제로 함.

126) 2017. 1. 20. 전에는 구 녹색건축법(2016. 1. 19. 법률 제13790호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제14조제1항을 의미하며, 이하 같음.

## 03 이유

녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호에서는 대상 건축물의 건축주가 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에는 에너지 절약계획서를 제출하도록 규정하고 있는 한편, 제정 녹색건축법 제14조제1항에서도 현행 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호와 같은 내용을 규정하고 있었는바, 이 사안에서는 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청 시 에너지 절약계획서를 제출하도록 하는 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호가 제정 녹색건축법 시행일인 2013년 2월 23일 전에 사용승인을 받은 대상 건축물에 대해서도 적용되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 일반적으로 제정 또는 개정되는 법령은 그 시행일부터 효력이 발생하게 되므로, 법령이 제정·개정되는 경우 구(舊) 법령과 신(新) 법령의 적용상 혼란을 방지하기 위하여 개정된 법령의 적용 대상과 시기를 명확히 하는 '적용례'나 제도의 변화와 법적 안정성을 조화시키기 위하여 일정한 사람이나 사항에 대하여 구 법령의 규정을 적용하도록 하는 '경과조치' 규정을 두지 않았다면 신 법령의 시행일 이후에는 원칙적으로 신 법령이 적용된다고 할 것인데,[127] 제정 녹색건축법은 제14조제1항에서 대상 건축물의 건축주가 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에는 에너지 절약계획서를 제출해야 한다고 규정하면서 해당 규정에 관한 별도의 적용례나 경과조치를 두지 않았는바, 대상 건축물에 해당하는 건축물이라면 같은 법 시행일인 2013년 2월 23일 전 사용승인을 받았다고 하더라도 2013년 2월 23일 이후 그 건축물에 대해 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에는 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호가 적용된다고 할 것입니다.

더욱이 녹색건축법은 녹색건축물 기본계획 수립, 건축물 에너지·온실가스 정보체계 구축, 건축물 에너지 소비 총량 설정 및 지원, 건축물의 에너지효율등급 인증제 도입, 녹색건축물에 대한 건축기준 완화 등 건축물과 환경에 미치는 영향을 최소화하고 동시에 쾌적하고 건강한 거주환경을 제공하는 녹색건축물의 조성에 필요한 사항을 정함으로써 저탄소 녹색성장 실현 및 국민의 복리향상에 기여하기 위해 제정된 법률[128]이라는 점에 비추어 볼 때, 제정 녹색건축법이 시행된 2013년 2월 23일 이후에 사용승인을 받은 건축물뿐만 아니라, 같은 법 시행일 전에 사용승인을 받은 건축물에 대해서도 그 시행일 이후 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에는 열손실 방지 등의 에너지절약과 건축물의

127) 법제처 2017. 3. 27. 회신 17-0087 해석례 참고

128) 2012. 2. 22 법률 제11365호로 제정되어 2013. 2. 23. 시행된 녹색건축물 조성 지원법 제정이유서 참조

효율적인 에너지 관리를 위해 에너지 절약계획서를 제출하도록 규정하고 있는 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호가 적용된다고 보는 것이 그 입법취지에도 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

한편 제정 녹색건축법의 시행일 전에 이미 사용승인을 받은 건축물에 대해 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호를 적용하는 것은 종전에 완성된 법률관계에 대하여 새로운 법령을 소급하여 적용하는 것이 되므로 허용되지 않는다는 의견이 있으나, 「건축법」 제19조제2항 및 제3항에 따르면, 용도변경 허가신청등 또는 건축물대장 기재내용 변경신청은 "사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경"하기 위한 것으로서, 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호는 이미 사용승인을 받은 건축물을 그 규율 대상으로 하는바, 이 사안과 같이 제정 녹색건축법 시행일 전에 사용승인을 받은 건축물에 대해 그 시행일 이후 해당 건축물의 용도를 변경하기 위한 신청·신고를 하는 경우에 대해 해당 규정을 적용하더라도 종전에 완성된 법률관계에 대하여 새로운 법령을 소급하여 적용하는 것으로 볼 수는 없다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 제정 녹색건축법의 시행일인 2013년 2월 23일 전에 사용승인을 받은 건축물의 건축주가 2013년 2월 23일 이후 해당 건축물에 대하여 용도변경 허가신청등 및 건축물대장 기재내용 변경신청을 하는 경우에도 녹색건축법 제14조제1항제2호 및 제3호가 적용됩니다.



**관계법령**

**녹색건축물 조성 지원법**

제14조(에너지 절약계획서 제출) ① 대통령령으로 정하는 건축물의 건축주가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 신청을 하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 에너지 절약계획서를 제출하여야 한다.

1. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(대수선은 제외한다)
2. 「건축법」 제19조제2항에 따른 용도변경 허가 또는 신고
3. 「건축법」 제19조제3항에 따른 건축물대장 기재내용 변경

② 제1항에 따라 허가신청 등을 받은 행정기관의 장은 에너지 절약계획서의 적절성 등을 검토하여야 한다. 이 경우 건축주에게 국토교통부령으로 정하는 에너지 관련 전문기관에 에너지 절약계획서의 검토 및 보완을 거치도록 할 수 있다.

③ ~ ⑥ (생 략)

**녹색건축물 조성 지원법 시행령**

제10조(에너지 절약계획서 제출 대상 등) ① 법 제14조제1항 각 호 외의 부분 에서 "대통령령으로 정하는 건축물"이란 연면적의 합계가 500제곱미터 이상인 건축물을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 건축하려는 건축주는 에너지 절약계획서를 제출하지 아니한다.

1. 「건축법 시행령」 별표 1 제1호에 따른 단독주택
2. 문화 및 집회시설 중 동·식물원
3. 「건축법 시행령」 별표 1 제17호부터 제23호까지, 제23호의2 및 제24호부터 제26호까지의 건축물 중 냉방 및 난방 설비를 모두 설치하지 아니하는 건축물
4. 그 밖에 국토교통부장관이 에너지 절약계획서를 첨부할 필요가 없다고 정하여 고시하는 건축물

② 제1항 각 호 외의 부분 본문에 해당하는 건축물을 건축하려는 건축주는 건축허가를 신청하거나 용도변경의 허가신청 또는 신고, 건축물대장 기재내용의 변경 시 국토교통부령으로 정하는 에너지 절약계획서(전자문서로 된 서류를 포함한다)를 「건축법」 제5조제1항에 따른 허가권자(「건축법」 외의 다른 법령에 따라 허가·신고 권한이 다른 행정기관의 장에게 속하는 경우에는 해당 행정기관의 장을 말하며, 이하 "허가권자"라 한다)에게 제출하여야 한다.

**질의제목 19** ▶ 안건번호 24-0032, 24-0242, 24-0243

민원인 – 일조 등의 확보를 위한 건축물 이격거리 기준의 예외 적용 범위(「건축법 시행령」 제86조제2항 등)

## 01 질의요지

「건축법」 제61조제1항에서는 전용주거지역과 일반주거지역[129](이하 "전용주거지역등"이라 함)에서 건축하는 건축물의 높이는 일조 등의 확보를 위하여 정북(正北)방향의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하로 해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에서는 전용주거지역등에서 건축물을 건축하는 경우에는 건축물의 각 부분을 정북방향으로의 인접 대지경계선으로부터 같은 항 각 호의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축해야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항제1호가목에서는 같은 조 제1항을 적용하지 아니하는 경우의 하나로 지구단위계획구역[130]에 해당하는 구역 안의 대지 상호 간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 너비 20미터 이상의 도로[131]를 접한 경우를 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제61조제3항제1호에서는 택지개발지구[132]에 해당하면 같은 조 제1항에도 불구하고 건축물의 높이를 정남(正南)방향의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하로 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제4항에서는 그 "대통령령으로 정하는 높이"란 같은 조 제1항에 따른 높이의 범위에서 시장등[133]이 고시하는 높이를 말한다고 규정하고 있는바,

「건축법」 제61조제3항제1호에 따라 '정남방향'의 인접 대지경계선으로부터의 거리를 기준으로 건축물의 높이 제한이 적용되는 택지개발지구에서 건축하는 건축물이 같은 법 시행령 제86조제2항제1호가목에 따라 같은 조 제1항에 따른 건축물의 정북 방향 이격거리

129) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제30조제1항제1호가목 및 나목에 따른 전용주거지역 및 일반주거지역을 말하며, 이하 같음.

130) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역을 말하며, 이하 같음.

131) 자동차·보행자·자전거 전용도로를 포함하고, 도로에 공공공지, 녹지, 광장, 그 밖에 건축미관에 지장이 없는 도시·군계획시설이 접한 경우 해당 시설을 포함하며, 이하 같음.

132) 「택지개발촉진법」 제3조에 따른 택지개발지구를 말하며, 이하 같음.

133) 「건축법 시행령」 제86조제4항에 따른 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하여, 이하 같음.

기준(이하 "정북방향 이격거리 기준"이라 함)이 적용되지 않는 '지구단위계획구역에 해당하는 구역 안의 대지 상호 간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 너비 20미터 이상의 도로에 접한 경우'에 해당하는 경우, 같은 조 제4항에 따른 건축물의 이격거리 기준[134](이하 "정남방향 이격거리 기준"이라 함)의 적용이 배제되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 「건축법 시행령」 제86조제2항제1호가목에 따라 정남방향 이격거리 기준의 적용이 배제됩니다.

## 03 이유

「건축법 시행령」 제86조제2항 각 호 외의 부분에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 같은 조 "제1항을 적용하지 아니한다"고 규정하고 있어, 같은 조 제2항은 일응 정북방향 이격거리 기준에 대해서만 적용되는 예외규정으로서 정남방향 이격거리 기준에 대해서는 적용되지 않는 것으로 볼 여지도 있으나, 법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 가능한 한 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서 법령의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 해야 하는바[135], 「건축법 시행령」 제86조제2항제1호가목이 정남방향 이격거리 기준에 대해서도 적용되는지 여부에 대해서는 해당 규정의 체계, 입법연혁 및 취지 등을 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다.

먼저 「건축법」 제61조는 전용주거지역등에서 건축하는 건축물의 일조 등의 확보를 위해 건축물 높이의 제한을 두는 규정으로서, 같은 조 제1항에서는 원칙적으로 '정북방향'의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따른 높이 제한을 두어, 건축물 높이에 비례하여 건축물의

134) 「건축법」 제61조제3항 및 「건축법 시행령」 제86조제4항에 따른 고시가 있는 경우를 전제로, 해당 고시에서 정하고 있는 이격거리 기준을 말하며, 이하 같음.

135) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

북쪽을 인접대지와 이격하도록 하면서, 같은 조 제3항에서는 예외적으로 정북방향이 아닌 '정남방향'의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따른 높이 제한을 둘 수 있는 경우를 규정하고 있는바, 같은 항은 개발사업이 시행되는 지구 등에서 건축하는 건축물의 경우에는 그 북쪽을 띄우는 대신 남쪽을 띄울 수 있도록 하여 건축규제를 국민의 편의 위주로 개선하기 위해 마련[136]된 것으로서, 같은 조 제1항과 구분되는 별개의 규제를 규정한 것이 아니라, 건축물을 이격하는 방향에 대한 특례를 둔 것이라 할 것입니다.

그렇다면 「건축법」 제61조제3항 및 같은 법 시행령 제86조제4항에 따른 '정남방향 이격거리 기준'은 같은 법 제61조제1항 및 같은 법 시행령 제86조제1항에 따른 '정북방향 이격거리 기준'이 적용되는 경우를 전제로 하는 특례로서, 같은 법 시행령 제86조제2항에 따라 같은 조 제1항에 따른 정북방향 이격거리 기준의 적용 자체가 배제되는 경우에는 정남방향 이격거리 기준도 적용되지 않는다고 보는 것이 해당 규정의 체계 및 취지에 부합하는 해석입니다.

그리고 「건축법 시행령」 제86조제2항제1호에서 '너비 20미터 이상의 도로에 접한 대지의 건축물'에 대해 정북방향 이격거리 기준의 적용을 배제하도록 규정한 것은, 일정 너비 이상의 넓은 도로에 연속하여 접한 대지의 건축물의 경우 건축물이 없는 도로 방향으로는 일조 등의 확보가 비교적 용이하다는 점을 고려하여 예외적으로 이격거리 적용을 제외하도록 한 것[137]인바, 이러한 예외 사유 적용의 필요성은 건축물의 이격 방향과는 관계가 없다는 점을 고려하면, 같은 규정은 정남방향 이격거리 기준에도 동일하게 적용된다고 보는 것이 합리적인 해석입니다.

더욱이 정남방향 이격거리 기준은 구 「건축법 시행령」(1992 5. 30. 대통령령 제13655호로 전부개정되어 1992. 6. 1. 시행된 것을 말하며, 이하 같음) 제86조에서 최초로 규정되었는데, 같은 조 제1호 본문에서는 정북방향 이격 기준을 규정하고, 같은 호 단서에서는 택지개발예정지구 등에서는 정남방향 이격을 할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제3호에서 '건축조례가 정하는 너비의 도로에 접한 대지 상호간에 건축하는 건축물의 경우 제1호의 규정에 적용하지 아니한다'고 규정하여 이격거리 기준 적용의 예외 규정을 정북방향 이격(제1호 본문) 뿐만 아니라 정남방향(제1호 단서) 이격에도 적용되도록 규정하고 있었는바, 해당 기준이 구 「건축법」[138] 제53조로 상향입법되면서 현행과 같은 체계로 규정된 것일 뿐, 이격거리 예외

136) 1999. 2. 8. 법률 제5895호로 일부개정되어 1999. 5. 9. 시행된 「건축법」 개정이유서 및 1998. 11. 26. 의안번호 제151450호로 발의된 건축법개정법률안에 대한 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

137) 2014. 11. 11. 대통령령 제25716호로 일부개정되어 2014. 11. 29. 시행된 건축법 시행령 일부개정령 개정이유 및 법제처 2022. 4. 20. 회신 22-0088 해석례 참조

138) 1999. 2. 8. 법률 제5895호로 일부개정되어 1999. 5. 9. 시행된 것을 말함.

규정을 정남방향 이격거리 기준에는 적용하지 않으려는 취지가 있었다고 보기는 어려우므로, 「건축법 시행령」 제86조제2항은 정남방향 이격거리 기준에도 적용된다고 보는 것이 그 입법연혁에 부합하는 해석입니다.

아울러 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 하고[139], 형벌법규를 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추 해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않으며, 이는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용되는데[140], 일조 등의 확보를 위해 건축물의 높이를 제한하는 것은 건축주 및 공사시공자 등에 대한 규제에 해당하고, 「건축법」 제108조제1항제1호 및 제110조제1호에 따라 같은 법 제61조를 위반하여 건축물을 건축한 건축주 등은 처벌 대상이 되는바, 정남방향 이격거리 기준의 경우에는 같은 법 시행령 제86조제2항이 적용되지 않는다고 보는 것은 합리적인 근거 없이 규제의 범위 및 처벌 대상을 확대하는 해석으로서 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「건축법 시행령」 제86조제2항제1호가목에 따라 정남방향 이격거리 기준의 적용이 배제됩니다.

**법령정비 권고사항**

「건축법」 제61조제3항 및 같은 법 시행령 제86조제4항에 따라 정남방향 이격거리 기준이 적용되는 경우에도 같은 영 제86조제2항이 적용된다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**건축법**

제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한) ① 전용주거지역과 일반주거지역 안에서 건축하는 건축물의 높이는 일조 등의 확보를 위하여 정북방향(正北方向)의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하로 하여야 한다.

139) 「행정규제기본법」 제4조 참조

140) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결 등 참조

② (생 략)
③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 제1항에도 불구하고 건축물의 높이를 정남(正南)방향의 인접 대지경계선으로부터의 거리에 따라 대통령령으로 정하는 높이 이하로 할 수 있다.
1. 「택지개발촉진법」 제3조에 따른 택지개발지구인 경우
2. 「주택법」 제15조에 따른 대지조성사업지구인 경우
3. 「지역 개발 및 지원에 관한 법률」 제11조에 따른 지역개발사업구역인 경우
4. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제6조, 제7조, 제7조의2 및 제8조에 따른 국가산업단지, 일반산업단지, 도시첨단산업단지 및 농공단지인 경우
5. 「도시개발법」 제2조제1항제1호에 따른 도시개발구역인 경우
6. 「도시 및 주거환경정비법」 제8조에 따른 정비구역인 경우
7. 정북방향으로 도로, 공원, 하천 등 건축이 금지된 공지에 접하는 대지인 경우
8. 정북방향으로 접하고 있는 대지의 소유자와 합의한 경우나 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우
④ (생 략)

**건축법 시행령**

제86조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한) ① 전용주거지역이나 일반주거지역에서 건축물을 건축하는 경우에는 법 제61조제1항에 따라 건축물의 각 부분을 정북(正北) 방향으로의 인접 대지경계선으로부터 다음 각 호의 범위에서 건축조례로 정하는 거리 이상을 띄어 건축하여야 한다.
1. 높이 10미터 이하인 부분: 인접 대지경계선으로부터 1.5미터 이상
2. 높이 10미터를 초과하는 부분: 인접 대지경계선으로부터 해당 건축물 각 부분 높이의 2분의 1 이상
② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.
1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 구역 안의 대지 상호간에 건축하는 건축물로서 해당 대지가 너비 20미터 이상의 도로(자동차·보행자·자전거 전용도로를 포함하며, 도로에 공공공지, 녹지, 광장, 그 밖에 건축미관에 지장이 없는 도시·군계획시설이 접한 경우 해당 시설을 포함한다)에 접한 경우
   가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따른 지구단위계획구역, 같은 법 제37조제1항제1호에 따른 경관지구
   나. 「경관법」 제9조제1항제4호에 따른 중점경관관리구역
   다. 법 제77조의2제1항에 따른 특별가로구역
   라. 도시미관 향상을 위하여 허가권자가 지정·공고하는 구역
2. 건축협정구역 안에서 대지 상호간에 건축하는 건축물(법 제77조의4제1항에 따른 건축협정에 일정 거리 이상을 띄어 건축하는 내용이 포함된 경우만 해당한다)의 경우
3. 건축물의 정북 방향의 인접 대지가 전용주거지역이나 일반주거지역이 아닌 용도지역에 해당하는 경우
③ (생 략)
④ 법 제61조제3항 각 호 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 높이"란 제1항에 따른 높이의 범위에서 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 정하여 고시하는 높이를 말한다.
⑤ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 20** ▶ 안건번호 24-0053

서울특별시 – 시·도지사가 자신의 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자 중 불법하도급 또는 부실시공 의심 건설사업자를 대상으로 「건설산업기본법」 제49조제1항에 따른 조사 등을 할 수 있는지 여부(「건설산업기본법」 제49조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「건설산업기본법」 제49조제1항에서는 "국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장(같은 법 제91조제1항에 따라 위임받은 사무를 처리하기 위하여 필요한 경우에만 해당함)은 등록기준에의 적합 여부, 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 필요하다고 인정하면 기간을 정하여 건설사업자로부터 그 업무, 재무관리 상태, 시공 상황 등에 관한 보고를 받을 수 있고, 소속 공무원으로 하여금 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설사업자의 경영실태를 조사하게 하거나 공사 시공에 필요한 자재 또는 시설을 검사하게 할 수 있다"고 규정하고 있는바,

「건설산업기본법」 제91조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에 따라 국토교통부장관의 건설사업자 등에 관한 권한을 위임받은 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 함)가 자신의 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자[141] 중 불법하도급 또는 부실시공 의심 건설사업자[142]를 대상으로 같은 법 제49조제1항에 따라 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 건설사업자로부터 보고를 받거나 소속 공무원으로 하여금 조사 또는 검사를 하게 할 수 있는지?[143]

## 02 회답

「건설산업기본법」 제91조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에

141) 해당 지방자치단체에 등록한 건설사업자를 전제로 하며, 이하 같음.

142) 등록관청이 처분대상으로 확정하기 전 단계로서, 국토교통부로부터 송부받은 의심대상 건설현장 목록 등을 통해 불법하도급 또는 부실시공의 정황이 있다고 의심되는 건설사업자를 말하며, 이하 같음.

143) 「행정조사기본법」에 따른 임의조사, 「행정절차법」에 따른 행정응원을 통한 조사 등이 가능한 점은 논외로 함.

따라 국토교통부장관의 건설사업자 등에 관한 권한을 위임받은 시·도지사는 자신의 관할 구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자 중 불법하도급 또는 부실시공 의심 건설사업자를 대상으로 같은 법 제49조제1항에 따라 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 건설사업자로부터 보고를 받거나 소속 공무원으로 하여금 조사 또는 검사를 하게 할 수 있습니다.

## 03 이유

「건설산업기본법」 제91조제1항에서는 같은 법에 따른 국토교통부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장[144]에게 위임할 수 있다고 규정하고 있는데, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에서는 시·도지사에게 위임하는 권한을 각 호로 규정하면서, 같은 법 제49조제1항에 따른 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사에 관한 권한을 명시적으로 규정하고 있지 않은 반면, 소속 기관인 지방국토관리청장에게 위임하는 권한을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제86조제2항제1호에서는 "같은 법 제49조제1항에 따른 하도급의 적정 여부 또는 성실시공 여부를 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사"에 관한 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다고 명시적으로 규정하고 있는바, 이 사안에서는 같은 법 제91조제1항 및 같은 법 시행령 제86조제1항에 따라 국토교통부장관의 건설사업자 등에 관한 권한을 위임받은 시·도지사가 자신의 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자 중 불법하도급 또는 부실시공 의심 건설사업자를 대상으로 같은 법 제49조제1항에 따른 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사를 할 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 「건설산업기본법」 제49조제1항에서는 지방자치단체의 장은 '같은 법 제91조제1항에 따라 위임받은 사무의 처리를 위하여 필요한 경우'에 한정하여 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 건설사업자로부터 보고를 받거나 소속 공무원으로 하여금 조사 또는 검사를 하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제91조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에서는 국토교통부장관의 건설사업자 등에 관한 권한 중 "같은 법 제81조의 규정에 의한 시정명령·지시"(제8호), "같은 법 제82조에 따른 영업정지 또는 과징금의 부과"(제9호) 등의 권한을 시·도지사에게 위임하고 있습니다.

144) 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.

그런데 「건설산업기본법 시행령」 제86조제1항제8호 및 제9호에 따라 시·도지사에게 위임된 '시정명령·지시 및 영업정지 또는 과징금의 부과'(이하 "제재처분등"이라 함)의 내용을 살펴보면, 시정명령·지시에 관하여 규정하고 있는 「건설산업기본법」 제81조에서는 ① 건설업자의 하도급대금 지급 등에 관한 의무인 '같은 법 제34조에 따른 건설업자로서의 의무'를 위반한 경우(제4호) ② '같은 법 제38조제2항을 위반'하여 하수급인에게 부당한 특약을 강요한 경우(제6호) ③ 설계도서, 시방서 및 도급계약의 내용 등에 따르지 아니하는 등 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실시공의 우려가 있는 경우(제10호) 등에 대해 시정명령·지시를 할 수 있다고 규정하고 있고, 영업정지 등에 관하여 규정하고 있는 같은 법 제82조에서는 건설사업자가 ④ 같은 법 제25조제2항 및 제29조제1항부터 제5항까지의 규정에 따른 하도급 제한을 위반한 경우(제2항제3호), ⑤ 고의나 과실로 건설공사를 부실하게 시공한 경우(제2항제5호) 등에는 영업정지 등을 명할 수 있다고 규정하고 있습니다.

그렇다면 시·도지사는 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자에 대하여 「건설산업기본법」 제91조제1항 및 같은 법 시행령 제86조제1항제8호·제9호에 따라 건설사업자의 '하도급 관련 규정의 위반' 또는 '건설공사의 부실시공'에 관한 제재처분등의 권한을 국토교통부장관으로부터 위임받았다고 할 것이고, 시·도지사가 해당 사무를 처리하기 위해서는 제재처분등의 원인행위로서 사실관계의 확인이 선행되어야 할 것인바, 그러한 사실관계의 확인이 필요한 대상의 범위에는 법 위반 여부가 확실한 건설사업자 뿐만 아니라 법 위반이 의심되어 조사 등이 필요한 건설사업자까지도 포함된다고 보아야 할 것으로, 시·도지사는 「건설산업기본법」 제91조제1항 및 같은 법 시행령 제86조제1항에 따라 위임된 사무를 처리하기 위한 범위에서 같은 법 제49조제1항에 따른 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사를 할 수 있습니다.

더욱이 「건설산업기본법 시행령」 제86조제2항은 2014년 11월 14일 대통령령 제25727호로 「건설산업기본법 시행령」을 일부개정하면서 신설되었는데, 같은 항에서 「건설산업기본법」 제49조제1항에 따른 하도급의 적정 여부 또는 성실시공 여부를 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다고 규정한 것은 기존에 지방국토관리청에 불공정하도급 해소센터를 설치하여 대금체불, 불공정하도급 등 불공정행위 등을 적발해 왔으나 지방국토관리청에 보고, 조사 및 검사 권한이 없어 일부 건설업체가 조사 등을 거부하는 사례가 발생함에 따라 불공정하도급 해소센터의 원활한 업무추진을 도모하기 위하여 해당 권한을 명시적으로 지방국토관리청에 위임하도록 규정한 것일 뿐, 시·도지사가 해당 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자에 대하여 같은 법 제49조제1항에 따라 권한을 부여받은 조사 등을 할 수 없도록 하려는 의도까지 있었던 것은 아니라는 점에 비추어 보더라도,

「건설산업기본법 시행령」 제86조제2항을 이유로 시·도지사의 경우 「건설산업기본법」 제49조제1항에 따른 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사를 수행할 수 없다고 보는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 「건설산업기본법」 제91조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제86조제1항에 따라 국토교통부장관의 건설사업자 등에 관한 권한을 위임받은 시·도지사는 자신의 관할구역에서 건설공사를 수행하는 건설사업자 중 불법하도급 또는 부실시공 의심 건설사업자를 대상으로 같은 법 제49조제1항에 따라 하도급의 적정성, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 건설사업자로부터 보고를 받거나 소속 공무원으로 하여금 조사 또는 검사를 하게 할 수 있습니다.

**관계법령**

**건설산업기본법**

제49조(건설업자의 실태조사 등) ① 국토교통부장관 또는 지방자치단체의 장(제91조제1항에 따라 위임받은 사무를 처리하기 위하여 필요한 경우에만 해당한다. 이하 이 조에서 같다)은 등록기준에의 적합 여부, 하도급의 적정 여부, 성실시공 여부 등을 판단하기 위하여 필요하다고 인정하면 기간을 정하여 건설업자로부터 그 업무, 재무관리 상태, 시공 상황 등에 관한 보고를 받을 수 있고, 소속 공무원으로 하여금 대통령령으로 정하는 바에 따라 건설업자의 경영실태를 조사하게 하거나 공사시공에 필요한 자재 또는 시설을 검사하게 할 수 있다.

② ~ ⑦ (생 략)

제91조(권한의 위임·위탁) ① 이 법에 따른 국토교통부장관의 권한은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 일부를 소속 기관의 장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다)에게 위임할 수 있다

②·③ (생 략)

**건설산업기본법 시행령**

제86조(권한의 위임 등) ①국토교통부장관은 법 제91조제1항에 따라 건설사업자 등에 관한 다음 각 호의 권한을 시·도지사에게 위임한다.

1. 전문공사를 시공하는 업종(국토교통부장관이 정하여 고시하는 업종은 제외한다)에 관한 다음 각 목의 확인

   가. 법 제9조에 따른 건설업 등록 신청의 접수 및 신청내용의 확인

   나.·다. (생 략)

2.·3. (생 략)

3의2. (생 략)
4. ~ 7. (생 략)
8. 법 제81조의 규정에 의한 시정명령·지시(제2항제2호에 따른 시정명령·지시는 제외한다)
9. 법 제82조에 따른 영업정지 또는 과징금의 부과. 다만, 법 제82조제2항제5호에 해당하는 경우로서 「건설기술 진흥법」 제67조제3항에 따른 중대건설현장사고가 발생한 경우에 대한 처분 권한은 제외한다.
9의2. 법 제82조의2에 따른 영업정지, 과징금의 부과 또는 건설업 등록말소
10. 법 제83조에 따른 건설업등록말소 또는 영업정지. 다만, 법 제83조제10호에 해당하는 경우로서 「건설기술 진흥법」 제67조제3항에 따른 중대건설현장사고가 발생한 경우에 대한 처분 권한은 제외한다.
10의2. 법 제85조의3에 따른 건설업등록말소 등의 공고 및 통지
11. 법 제86조의 규정에 의한 청문
12. 법 제101조의 규정에 의한 과태료의 부과·징수(이 조 제2항제3호 및 법 제99조제10호에 따른 과태료의 부과·징수는 제외한다)
12의2. ~ 14. (생 략)

② 국토교통부장관은 법 제91조제1항에 따라 건설사업자에 대한 다음 각 호의 권한을 지방국토관리청장에게 위임한다.
1. 법 제49조제1항에 따른 하도급의 적정 여부 또는 성실시공 여부를 판단하기 위한 보고, 조사 및 검사
2. 법 제81조제9호에 따른 시정명령·지시(제1호에 따라 위임받은 사무를 처리하기 위하여 필요한 경우로 한정한다)
3. 법 제101조에 따른 과태료의 부과·징수(제1호에 따라 위임받은 사무를 처리하기 위하여 필요한 경우로서 법 제99조제9호 및 제100조제3호에 따른 과태료의 부과·징수로 한정한다)

**질의제목 21** ▶ 안건번호 24-0109

국토교통부 – 2021년 11월 2일 전에 분양신고를 완료한 생활숙박시설인 건축물에 대하여 2021년 12월 31일 이후 사용승인을 신청하는 경우, 「건축물의 분양에 관한 법률 시행규칙」 별지 제2호의2 서식의 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 반드시 제출해야 하는지 여부(「건축법 시행규칙」 제16조 등 관련)

## 01 질의요지

2021년 11월 2일 대통령령 제32103호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」(이하 "개정 건축물분양법 시행령"이라 함)에서는 제9조제1항제9호의3을 신설하여 「건축물의 분양에 관한 법률」(이하 "건축물분양법"이라 함) 제6조제4항에 따라 분양계약서에 포함되어야 하는 사항 중 하나로 '생활숙박시설의 경우 분양받은 자가 생활숙박시설 관련 확인서[145]에 따라 같은 영 제8조제1항제5호의4의 사항을 확인했다는 내용'을 추가하면서, 같은 영 부칙 제3조에서는 "제9조제1항제9호의3의 개정규정은 이 영 시행 이후 분양사업자가 법 제5조에 따라 분양신고를 하는 경우부터 적용한다"고 규정하고 있는 한편,

2021년 12월 31일 국토교통부령 제935호로 일부개정되어 같은 날 시행된 「건축법 시행규칙」(이하 "개정 건축법 시행규칙"이라 함)에서는 제16조제1항제8호를 신설하여 「건축법」 제22조제1항[146]에 따라 건축물의 사용승인을 받으려는 자는 별지 제17호서식의 사용승인 신청서(이하 "사용승인신청서"라 함)에 사용승인을 신청할 건축물이 생활숙박시설[147]인 경우에는 건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3에 따른 내용(분양받은 자가 서명 또는 날인한 생활숙박시설 관련 확인서를 포함함)의 사본을 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다고 규정하면서, 같은 규칙 부칙 제3조에서는 "제16조제1항제8호의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 법 제22조제1항에 따라 사용승인을 신청하는 경우부터 적용한다"고 규정하고 있는바,

분양사업자[148]가 개정 건축물분양법 시행령의 시행일인 2021년 11월 2일 전 건축물분양법

145) 건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조제2항에 따른 별지 제2호의2 서식의 생활숙박시설 관련 확인서를 말하며, 이하 같음.

146) 법 제19조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함함.

147) 「건축법 시행령」 별표 1 제15호가목에 따른 생활숙박시설을 말하며, 30실 이상이거나 생활숙박시설 영업장의 면적이 해당 건축물 연면적의 3분의 1 이상인 것으로 한정함.

제5조에 따라 생활숙박시설[149]인 건축물의 분양신고를 완료하고, 개정 건축법 시행규칙의 시행일인 2021년 12월 31일 이후 「건축법」 제22조에 따라 해당 건축물의 사용승인을 신청하는 경우, 사용승인신청서에 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 반드시 첨부하여 제출해야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 사용승인신청서에 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 반드시 첨부하여 제출해야 하는 것은 아닙니다.

## 03 이유

「건축법」 제22조제1항에서는 건축주가 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제16조제1항에서는 사용승인신청서의 서식과 첨부해야 하는 공사완료도서의 종류를 규정하고 있는데, 개정 건축법 시행규칙에서는 제16조제1항에 제8호를 신설하여 사용승인을 신청할 건축물이 생활숙박시설인 경우에는 '건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3에 따른 내용(분양받은 자가 서명 또는 날인한 생활숙박시설 관련 확인서를 포함함)의 사본'을 첨부하도록 하면서, 같은 규칙 부칙 제3조에서는 "제16조제1항제8호의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 사용승인을 신청하는 경우부터 적용한다"고 규정하고 있습니다.

그런데 개정 건축법 시행규칙 제16조제1항제8호에서 인용하고 있는 '건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3'은 2021년 11월 2일 시행된 개정 건축물분양법 시행령에서 신설된 규정으로, 같은 영 부칙 제3조에서는 적용례를 두어 해당 개정규정을 '같은 영 시행 후 분양사업자가 건축물분양법 제5조에 따라 분양신고를 하는 경우부터 적용'한다고 규정하고 있는바, 같은 영 제9조제1항제9호의3의 개정규정에 따라 생활숙박시설의 분양계약서에

148) 「건축법」 제2조제1항제12호의 건축주로서 건축물을 분양하는 자를 말하며(건축물분양법 제2조제3호 참조), 이하 같음.

149) 「건축법 시행령」 별표 1 제15호가목에 따른 생활숙박시설로서, 30실 이상이거나 생활숙박시설 영업장의 면적이 해당 건축물 연면적의 3분의 1 이상인 경우를 전제함.

생활숙박시설 관련 확인서를 포함시켜야 하는 의무는 2021년 11월 2일 이후 생활숙박시설의 분양신고를 하는 경우부터 적용된다고 할 것이고, 2021년 11월 2일 전 생활숙박시설의 분양신고를 완료한 경우에는 그 분양계약서에 생활숙박시설 관련 확인서를 포함시켜야 할 의무가 없으므로 생활숙박시설 관련 확인서 작성 의무를 전제로 하여 그 사용승인 신청 시 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 첨부하여 제출하도록 규정하고 있는 개정 건축법 시행규칙 제16조제1항제8호의 개정규정도 적용되지 않는다고 보는 것이 관련 법령의 내용 및 입법연혁에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

그리고 부칙이란 본칙에 부수하여 그 시행일과 시행에 따르는 과도적 조치 등을 정한 것으로서, 부칙 규정을 해석함에 있어서는 부칙 규정의 문언적 의미의 한계를 벗어나지 아니하는 범위에서 본칙 규정의 개정 경위와 이유를 존중할 필요가 있다고 할 것인데,[150] 개정 건축법 시행규칙 제16조제1항제8호에서는 사용승인을 신청할 건축물이 생활숙박시설인 경우 사용승인신청서에 첨부하여 제출할 도서로서 건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3에 따른 내용(분양받은 자가 서명 또는 날인한 생활숙박시설 관련 확인서를 포함함)의 사본을 명시하고 있고, 이러한 개정 건축물분양법 시행령에 따른 생활숙박시설 관련 확인서에 관한 신설 규정은 같은 영 시행일인 2021년 11월 2일 이후 분양사업자가 분양신고를 하는 경우부터 적용되는 점 등을 고려하면, 개정 건축법 시행규칙 부칙 제3조에 따라 같은 규칙 제16조제1항제8호의 개정규정이 적용되는 경우인 사용승인을 신청하는 경우란 2021년 11월 2일 이후 분양신고를 한 분양사업자인 건축주가 생활숙박시설인 건축물의 사용승인을 신청하는 경우라고 해석해야 합니다.

더욱이 개정 건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3은 생활숙박시설의 불법 전용을 방지하기 위하여 해당 건축물은 건축법령에 따라 합법적으로 용도변경을 한 경우에만 주거용으로 사용할 수 있다는 점 등을 분양계약 시 생활숙박시설 관련 확인서를 통해 확인하도록 하려는 목적으로 신설된 것이고[151], 개정 건축법 시행규칙 제16조제1항제8호의 경우에도 '생활숙박시설의 주거용 건축물로의 사용 행위'를 사전에 차단하기 위하여 신설[152]된 것으로서, 건축물분양법령에 따른 생활숙박시설 관련 확인서 서식에는 "건축물분양법 시행령 제9조제1항제9호의3에 따라 위와 같이 '생활숙박시설 관련 확인서' 2부를 작성하여 1부는 분양계약서에 첨부하고, 다른 1부는 분양받은 건축물에 대한 사용승인 신청 전 승인권자에게 제출하는 것에 동의합니다"라는 내용을 규정하여, 해당 생활숙박시설 관련 확인서를 분양계약서에 첨부할

150) 서울행정법원 2019. 1. 23. 선고 2018구단55213 판결례(확정) 참조

151) 개정 건축물분양법 시행령 조문별 제개정 이유서 참조

152) 개정 건축법 시행규칙 조문별 제개정 이유서 참조

뿐만 아니라, 건축법령에 따른 건축물에 대한 사용승인 신청 시에도 제출한다는 점을 명시하고 있다는 점 등에 비추어 볼 때, 두 법령의 관련 조항은 결국 '생활숙박시설의 주거용 건축물로의 불법 전용 방지'라는 같은 입법 목적 아래 신설된 것으로서 생활숙박시설의 분양계약 단계에서는 '생활숙박시설 관련 확인서'를 분양계약서에 포함시키도록 하고(건축물분양법령), 생활숙박시설의 공사완료 후 사용승인 단계에서는 그 '생활숙박시설 관련 확인서'를 승인권자가 확인하도록 하려는 것(건축법령)으로서 서로 연관된 하나의 제도를 규정한 것으로 볼 수 있다고 할 것입니다.

그렇다면 개정 건축물분양법 시행령 부칙 제3조에서 같은 영 시행 이후 분양신고를 하는 분양사업자부터 분양계약서에 생활숙박시설 관련 확인서를 포함시키도록 규정한 이상, 개정 건축법 시행규칙 제16조제1항제8호에 따라 사용승인신청서에 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 첨부하여 제출할 의무가 있는 자 역시 '개정 건축물분양법 시행령 시행 이후 분양신고를 하였음을 전제로 개정 건축법 시행규칙 부칙 제3조에 따라 같은 규칙 시행 이후 사용승인을 신청한 자'로 한정된다고 해석하는 것이 그 입법 목적 및 관련 법령의 규정체계에 부합하는 조화로운 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 사용승인신청서에 생활숙박시설 관련 확인서의 사본을 반드시 첨부하여 제출해야 하는 것은 아닙니다.

**관계법령**

**건축물의 분양에 관한 법률**

제6조(분양방법 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 분양사업자는 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 하며, 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑤·⑥ (생 략)

**건축물의 분양에 관한 법률 시행령**

제9조(분양계약서) ① 법 제6조제4항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. ~ 9의2. (생 략)

9의3. 생활숙박시설의 경우 분양받은 자가 국토교통부령으로 정하는 서식에 따라 제8조제1항제5호의4의 사항을 확인했다는 내용

10. ~ 13. (생 략)
② (생 략)

**건축물의 분양에 관한 법률 시행령(2021. 11. 2. 대통령령 제32103호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것) 부칙**

제3조(분양계약서에 관한 적용례) 제9조제1항제9호의3의 개정규정은 이 영 시행 이후 분양사업자가 법 제5조에 따라 분양신고를 하는 경우부터 적용한다.

**건축물의 분양에 관한 법률 시행규칙**

제7조(분양계약서) ① (생 략)
② 영 제9조제1항제9호의3에서 "국토교통부령으로 정하는 서식"이란 별지 제2호의2서식의 생활숙박시설 관련 확인서를 말한다.

**건축법**

제22조(건축물의 사용승인) ① 건축주가 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받았거나 신고를 한 건축물의 건축공사를 완료[하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다]한 후 그 건축물을 사용하려면 제25조제6항에 따라 공사감리자가 작성한 감리완료보고서(같은 조 제1항에 따른 공사감리자를 지정한 경우만 해당된다)와 국토교통부령으로 정하는 공사완료도서를 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청하여야 한다.
② ~ ⑥ (생 략)

**건축법 시행규칙**

제16조(사용승인신청) ① 법 제22조제1항(법 제19조제5항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 건축물의 사용승인을 받으려는 자는 별지 제17호서식의 (임시)사용승인 신청서에 다음 각 호의 구분에 따른 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다.
1. ~ 7. (생 략)
8. 사용승인을 신청할 건축물이 영 별표 1 제15호가목에 따른 생활숙박시설(30실 이상이거나 생활숙박시설 영업장의 면적이 해당 건축물 연면적의 3분의 1 이상인 것으로 한정한다)인 경우에는 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제1항제9호의3에 따른 내용(분양받은 자가 서명 또는 날인한 「건축물의 분양에 관한 법률 시행규칙」 별지 제2호의2서식의 생활숙박시설 관련 확인서를 포함한다)의 사본
②·③ (생 략)

**건축법 시행규칙(2021. 12. 31. 국토교통부령 제935호로 일부개정되어 같은 날 시행된 것) 부칙**

제3조(사용승인신청서의 첨부서류에 관한 적용례) 제16조제1항제8호의 개정규정은 이 규칙 시행 이후 법 제22조제1항에 따라 사용승인을 신청하는 경우부터 적용한다.

**질의제목 22** ▶ 안건번호 24-0241

민원인 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제1항의 "기존의 건축물"의 의미(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제82조에서는 "법령의 제정·개정이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 기존 건축물이 이 법에 맞지 아니하게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 증축, 개축, 재축 또는 용도변경을 할 수 있다"고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제93조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 "기존의 건축물"이 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정[153]에 부적합하게 된 경우에도 재축[154] 또는 대수선[155]을 할 수 있도록 기존의 건축물에 대한 특례를 규정하고 있는바,

국토계획법 시행령 제71조에 따라 공장[156]을 건축할 수 있는 용도지역에서 「건축법」에 따른 건축허가 등을 받아 공장의 건축공사에 착수하였으나, 도시·군관리계획[157]의 결정에 따라 해당 용도지역이 공장을 건축할 수 없는 용도지역으로 변경된 후에 건축공사를 완료하여 사용승인을 받은 공장(이하 "이 사안의 공장"이라 함)이 국토계획법 시행령 제93조제1항의 "기존의 건축물"에 해당되는지?

153) 국토계획법 시행령 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정을 말하며, 이하 같음.

154) 「건축법」 제2조제1항제8호 및 같은 법 시행령 제2조제4호에 따른 재축(건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 일정 요건을 갖추어 다시 축조하는 것)을 말하며, 이하 같음.

155) 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선(건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것)을 말하고, 건폐율·용적률이 증가되지 아니하는 범위로 한정하며, 이하 같음.

156) 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장으로서 공장건축면적이 500㎡ 이상인 경우를 전제로 하며, 이하 같음.

157) 국토계획법 제2조제4호에 따른 도시·군관리계획(특별시 등의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획 등)을 말하며, 이하 같음.

## 02 회답

이 사안의 공장은 국토계획법 시행령 제93조제1항의 “기존의 건축물”에 해당되지 않습니다.

## 03 이유

먼저 국토계획법 시행령 제93조제1항에서는 법령 또는 도시·군계획조례의 제정·개정(제1호), 도시·군관리계획의 결정·변경 또는 행정구역의 변경(제2호) 등의 사유로 인하여 “기존의 건축물”이 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우에도 재축 또는 대수선을 할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 건축 당시 법령에 따라 ‘적법하게 건축된 기존의 건축물’이 법령의 제정·개정, 도시·군관리계획의 결정·변경 등의 사유로 인하여 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우까지도 법령 등에 위반된다고 볼 경우 국민들에게 예측하지 못한 부담을 줄 우려가 있어 재축 또는 대수선하는 것을 예외적으로 인정하려는 것이므로 해당 규정에 따른 특례는 이러한 입법취지를 훼손하지 않는 범위에서 적용해야 합니다[158].

그런데 건축물[159]의 건축·대수선 등 건축행위를 규율하는 「건축법」에 따르면, 건축물을 건축하려는 자는 허가권자[160]에게 허가를 받거나 신고를 해야 하고(제11조 및 제14조), 허가를 받거나 신고한 후 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 허가권자에게 공사계획을 신고해야 하며(제21조), 건축주가 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 공사완료도서 등을 첨부하여 허가권자에게 사용승인을 신청해야 하는데(제22조제1항), 이 때 허가권자는 사용승인을 신청한 건축물이 같은 법에 따라 허가 또는 신고한 설계도서대로 시공되었는지 여부 등에 대한 검사를 거쳐 사용승인서를 내주어야 하고(제22조제2항), 건축주가 사용승인을 받은 경우에는 관계 법령에 따른 사용승인·준공검사 또는 등록신청 등을 받거나 한 것으로 의제(제22조제4항)하고 있는바, 이러한 「건축법」의 규정들에 비추어 볼 때, 건축물은 허가권자의 사용승인이 있은 후에야 적법하게 건축된 것으로 볼 수 있을

158) 대법원 2022. 1. 27 선고 2021두38932 판결례, 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0052 해석례 참조

159) 「건축법」 제3조에 따라 같은 법의 적용이 제외되는 건축물은 제외하며, 이하 같음.

160) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(「건축법」 제4조의4제1항 참조)을 말하며, 이하 같음.

것이므로, 건축공사 진행 중인 건축물로서 사용승인을 받기 전의 건축물을 '적법하게 건축된 기존의 건축물'이라고 하기는 어렵습니다.

더욱이 이 사안은 공장 용도로 사용되는 건축물을 건축하는 경우로서, 공장건축면적이 500제곱미터 이상에 해당하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 "산업집적법"이라 함) 제13조제1항에 따른 공장설립등[161]의 승인 대상에 해당하는데, 같은 법 제15조제1항 및 같은 법 시행령 제20조제2항제1호에 따르면, 공장설립등의 승인을 받은 자가 공장건설을 완료하였을 때에는 최종 건축물의 사용승인을 받고 기계·장치의 설치를 완료한 날부터 2개월 이내에 시장·군수 또는 구청장에게 공장설립등의 완료신고를 해야 하며, 같은 법 제16조제1항에 따르면 공장설립등의 완료신고를 받았을 때에 공장등록대장에 등록해야 하는바, 공장의 경우 사용승인을 받은 다음에야 최종적으로 공장설립등의 완료신고 및 공장등록대장 등록이 가능하므로, 이러한 산업집적법령의 규정들에 비추어 볼 때에도 사용승인을 받기 전인 이 사안의 공장을 '적법하게 건축된 기존의 건축물'로 볼 수는 없습니다.

그렇다면 이 사안과 같이 용도지역 변경을 위한 도시·군관리계획의 결정 당시 건축 중인 공장으로서, 사용승인을 받지 않은 공장에 대해서 장래에 공사를 완료함으로써 사용승인을 받을 수 있는 가능성이 있다는 이유만으로 사용승인을 받은 건축물과 동일하게 취급하여 국토계획법 시행령 제93조제1항의 "기존의 건축물"에 해당한다고 보는 것은 예외규정의 적용대상을 불합리하게 확대해석하는 것[162]으로 타당하지 않습니다.

아울러 국토계획법 제31조제2항 본문에서는 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업이나 공사에 착수한 자는 그 도시·군관리계획 결정과 관계없이 그 사업이나 공사를 계속할 수 있다고 규정하여, 이 사안의 공장과 같이 도시·군관리계획 결정 당시 이미 사업이나 공사에 착수하였으나 사용승인을 받기 전의 건축물에 대해서는 "도시·군관리계획의 결정"과 관련한 사정변경이 있더라도 건축허가 등 관련 법령에 따른 허가·인가·승인 등을 받을 당시의 계획대로 그 사업이나 공사를 계속할 수 있도록 허용하는 규정을 별도로 두고 있다는 점을 고려할 때에도, 이 사안의 공장을 같은 법 제82조 및 같은 법 시행령 제93조제1항에 따라 향후 재축 또는 대수선까지도 가능한 "기존의 건축물"로 해석하는 것은 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 공장은 국토계획법 시행령 제93조제1항의 "기존의 건축물"에 해당되지 않습니다.

---

161) 공장의 신설·증설 또는 업종변경을 말하며, 이하 같음.

162) 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0052 해석례 참조

## 관계법령

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제82조(기존 건축물에 대한 특례) 법령의 제정·개정이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 기존 건축물이 이 법에 맞지 아니하게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 증축, 개축, 재축 또는 용도변경을 할 수 있다.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제93조(기존의 건축물에 대한 특례) ①다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 기존의 건축물이 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우에도 재축(「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 재축을 말한다) 또는 대수선(「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 말하며, 건폐율·용적률이 증가되지 아니하는 범위로 한정한다)을 할 수 있다.

1. 법령 또는 도시·군계획조례의 제정·개정
2. 도시·군관리계획의 결정·변경 또는 행정구역의 변경
3. 도시·군계획시설의 설치, 도시·군계획사업의 시행 또는 「도로법」에 의한 도로의 설치

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 23** ▶ 안건번호 24-0249, 24-0340

국토교통부, 행정안전부 – 옥외광고물법에 따라 설치 허가를 받은 광고탑의 경우 「건축법」에 따라 공작물 축조 신고를 해야 하는지(「건축법」 제83조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제83조제1항에서는 대지를 조성하기 위한 옹벽, 굴뚝, 광고탑, 고가수조(高架水槽), 지하 대피호, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 공작물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장등[163]에게 신고(이하 "공작물 축조 신고"라 함)하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제118조제1항제3호에서는 시장등에게 신고해야 하는 공작물로 높이 4미터를 넘는 장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것을 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제83조제3항에서는 같은 법 제14조(건축신고) 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 같은 조 제1항을 준용한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제118조제3항에서는 같은 조 제1항 각 호의 공작물에 관하여는 같은 법 제14조를 준용하되(본문), 같은 조 제1항제3호의 공작물로서 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」(이하 "옥외광고물법"이라 함)에 따라 허가를 받거나 신고를 한 공작물에 관하여는 「건축법」 제14조를 준용하지 않는다(단서)고 규정하고 있는바,

옥외광고물법 제3조제1항 각 호 외의 부분 전단에 따라 옥외광고물[164] 설치 허가를 받은 4미터 이상의 광고탑[165]을 설치하려는 경우 「건축법」 제83조제1항에 따라 공작물 축조 신고를 별도로 해야 하는지?

163) 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며, 이하 같음
164) 옥외광고물법 제2조제1호에 따른 옥외광고물을 말하며, 이하 같음
165) 옥외광고물법 제2조제2호에 따른 게시시설에 포함되는 광고탑으로 전제함

## 02 회답

이 사안의 경우, 「건축법」 제83조제1항에 따라 공작물 축조 신고를 별도로 해야 합니다.

## 03 이유

「건축법」 제83조제1항 및 같은 법 시행령 제118조제1항제3호에 따르면 높이 4미터를 넘는 광고탑을 축조하려는 자는 시장등에게 공작물 축조 신고를 하도록 규정하고 있는데, 같은 법 제83조제3항에서는 같은 법 제14조에 따른 건축신고는 같은 법 제83조제1항의 공작물 축조 신고를 준용하도록 하면서 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제118조제3항 단서에서는 같은 조 제1항제3호의 공작물로서 옥외광고물법에 따라 허가를 받거나 신고를 한 공작물에 관하여는 「건축법」 제14조를 준용하지 않는다고 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 옥외광고물법에 따라 옥외광고물 설치 허가를 받은 4미터 이상의 광고탑의 경우 「건축법」 제83조제1항 및 같은 법 시행령 제118조제1항제3호에 따라 공작물 축조 신고를 해야 하는지 아니면, 같은 법 제83조제3항 및 같은 법 시행령 제118조제3항 단서에 따라 같은 법 제14조를 준용하지 않는 경우에 해당하여 별도로 공작물 축조 신고를 하지 않아도 되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「건축법」 제83조제1항 및 같은 법 시행령 제118조제1항에 따르면 높이 4미터를 넘는 광고탑(제3호)과 같은 공작물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제118조에 따르면 공작물 축조 신고를 하려는 자는 공작물 축조신고서와 설계도서를 시장등에게 제출해야 하고(제2항), 공작물 축조 신고를 받은 시장등은 공작물 관리대장에 그 내용을 작성하고 관리해야 하도록(제5항) 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제41조제1항에서는 같은 법 제83조 및 같은 영 제118조에 따라 공작물 축조 신고를 하려는 자는 별지 제30호서식의 공작물축조신고서에 관련 서류 등을 첨부하여 시장등에게 제출하도록 규정하고 있는바, 이처럼 건축법령에서 공작물 축조에 관하여 별도의 신고 절차를 마련하여 운영하고 있는 점을 고려하면, 높이 4미터 이상의 광고탑을 설치하려는 경우에는 같은 법 제83조제1항에 따라 시장등에게 별도로 공작물 축조 신고를 해야 한다고 보는 것이 건축법령의 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

또한「건축법」은 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하고 있고, 공작물 역시 건축물에 준하는 안전 관리 등을 위하여 같은 법 제83조에서 공작물 축조 신고를 하도록 규정하고 있는 반면, 옥외광고물법은 옥외광고물의 표시·설치 등에 관한 사항과 옥외광고물의 질적 향상을 위한 기반 조성에 필요한 사항을 정함으로써 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하는 것(제1조)을 목적으로 하고 있는바,「건축법」에 따른 공작물 축조 신고와 옥외광고물법에 따른 옥외광고물에 대한 허가나 신고는 입법 목적과 제도의 취지가 서로 다른데, 이처럼 입법 목적을 달리하는 법률들이 관할 관청에 대한 허가·신고 사항을 각각 규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 해석되지 않는 한 각 법률에서 정한 기준을 충족하면 각 법률의 규정에 따른 허가·신고가 모두 가능하다고 보아야 하는 점[166]을 고려하면, 건축법령에서 옥외광고물법에 따라 설치 허가를 받은 공작물에 대하여 공작물 축조 신고 대상에서 제외된다고 명시적으로 규정하고 있지 않고, 옥외광고물법에서도 같은 법에 따른 설치 허가를 받은 경우 건축법령에 따른 공작물 축조 신고를 한 것으로 본다는 의제 규정을 두고 있지도 않으므로, 옥외광고물법에 따라 이미 옥외광고물 설치 허가를 받은 4미터 이상의 광고탑의 경우에도「건축법」에 따른 공작물 축조 신고를 별도로 해야 한다고 보는 것이 두 법령의 규정 체계에 비추어 봤을 때 타당한 해석입니다.

아울러「건축법」제83조제1항에서는 공작물의 축조 신고 의무를 규정하면서 같은 조 제3항에서 공작물 축조 신고의 경우 준용할 수 있는 규정으로 같은 법 제14조(건축신고)를 규정하고 있고, 같은 법 제14조에서는 건축신고 의무(제1항) 및 그 신고 절차 등에 관한 사항(제2항부터 제6항까지)을 규정하고 있는바, 같은 법 제83조제3항 및 같은 법 시행령 제118조제3항 본문에서 같은 법 제14조를 준용하도록 규정하고 있다고 하더라도, 같은 법 제83조제1항에서는 공작물 축조 신고 의무를, 같은 법 제14조제1항에서는 건축신고 의무를 각각 규정하고 있으므로, 그 준용의 범위는 같은 법 제14조제2항부터 제6항까지의 신고 절차 등에 관한 사항으로 한정된다고 해석하는 것이 합리적이고, 같은 법 시행령 제118조제3항 단서에서 옥외광고물법에 따라 허가를 받거나 신고를 한 공작물에 대하여 같은 법 제14조의 규정을 준용하지 않도록 규정하고 있는 경우에도 마찬가지로 같은 조 제2항부터 제6항까지의 신고 절차 등에 관한 규정만을 준용하지 않는 것으로 해석하는 것이 규정의 체계에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우,「건축법」제83조제1항에 따라 공작물 축조 신고를 별도로 해야 합니다.

166) 대법원 1989. 9. 12. 선고 88누6856 판결례 참조

**법령정비 권고사항**

옥외광고물법 제3조제1항에 따라 옥외광고물 설치 허가를 받은 높이 4미터 이상의 광고탑의 경우 「건축법 시행령」 제118조제1항에 따른 공작물 축조 신고를 하도록 하면서 같은 조 제3항에 따라 신고에 관한 일부 절차의 준용을 제외하고 있는바, 옥외광고물 제3조제1항에 따른 옥외광고물 설치 허가와 공작물 축조 신고 절차 간의 관계를 고려하여 준용의 범위 또는 인·허가의제 필요성 등을 명확하게 정비할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**건축법**

제83조(옹벽 등의 공작물에의 준용) ① 대지를 조성하기 위한 옹벽, 굴뚝, 광고탑, 고가수조(高架水槽), 지하 대피호, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 공작물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
② 삭 제
③ 제14조, 제21조제5항, 제29조, 제40조제4항, 제41조, 제47조, 제48조, 제55조, 제58조, 제60조, 제61조, 제79조, 제84조, 제85조, 제87조와 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조는 대통령령으로 정하는 바에 따라 제1항의 경우에 준용한다.

**건축법 시행령**

제118조(옹벽 등의 공작물에의 준용) ① 법 제83조제1항에 따라 공작물을 축조(건축물과 분리하여 축조하는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 해야 하는 공작물은 다음 각 호와 같다.
1. (생 략)
2. 삭 제
3. 높이 4미터를 넘는 장식탑, 기념탑, 첨탑, 광고탑, 광고판, 그 밖에 이와 비슷한 것
4. ~ 11. (생 략)
② (생 략)
③ 제1항 각 호의 공작물에 관하여는 법 제83조제3항에 따라 법 제14조, 제21조제5항, 제29조, 제40조제4항, 제41조, 제47조, 제48조, 제55조, 제58조, 제60조, 제61조, 제79조, 제84조, 제85조, 제87조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조를 준용한다. 다만, 제1항제3호의 공작물로서 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」에 따라 허가를 받거나 신고를 한 공작물에 관하여는 법 제14조를 준용하지 않고, 제1항제5호의 공작물에 관하여는 법 제58조를 준용하지 않으며, 제1항제8호의 공작물에 관하여는 법 제55조를 준용하지 않고, 제1항제3호·제8호의 공작물에 대해서만 법 제61조를 준용한다.
④ ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 24** ▶ 안건번호 24-0269

민원인 – 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2 제2호가목1)에 규정된 영업장의 '가장 긴 대각선 길이'의 의미(「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 별표 2 등 관련)

## 01 질의요지

「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(이하 "다중이용업소법"이라 함) 제9조제1항의 위임에 따라 다중이용업소의 영업장에 설치·유지해야 하는 안전시설등[167]의 설치·유지 기준을 규정하고 있는 같은 법 시행규칙 별표 2 제2호가목1) 본문에서는 안전시설등 종류가 "주된 출입구 및 비상구"인 경우 그 설치 위치의 공통기준에 관하여 비상구는 영업장[168] 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, '주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치'하도록 규정하면서, 같은 목 1) 단서에서는 건물구조로 인하여 주된 출입구의 반대방향에 설치할 수 없는 경우에는 '주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치'할 수 있다고 규정하고 있는바,

다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)에 규정된 '영업장의 가장 긴 대각선 길이'는 영업장 평면의 하나의 꼭짓점[169]으로부터 가장 멀리 위치한 이웃하지 않은 다른 꼭짓점까지의 직선 길이를 의미하는지, 아니면 주된 출입구 중심선으로부터 가장 멀리 위치한 꼭짓점까지의 직선 길이를 의미하는지?

## 02 회답

다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)에 규정된 '영업장의 가장 긴 대각선 길이'는

167) 다중이용업소법 제2조제1항제2호에 따른 안전시설등(소방시설, 비상구, 영업장 내부 피난통로, 그 밖의 안전시설로서 대통령령으로 정하는 것)을 말하며, 이하 같음.

168) 2개 이상의 층이 있는 경우에는 각각의 층별 영업장을 말하며, 이하 같음.

169) 영업장의 평면상 각을 이루고 있는 두 변이 만나는 점을 말하며, 이하 같음.

영업장 평면의 하나의 꼭짓점으로부터 가장 멀리 위치한 이웃하지 않은 다른 꼭짓점까지의 직선 길이를 의미합니다.

## 03 이유

다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1) 본문에서는 주된 출입구 및 비상구의 설치 위치에 관하여 비상구는 영업장 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, 이 경우 비상구의 위치는 '주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 곳'이 되도록 규정하고 있는데, ① 이 때 '주된 출입구 중심선으로부터의'라는 표현은 그 뒤의 '수평거리'를, '영업장의'는 그 뒤의 '가장 긴 대각선 길이'를 각각 직접 수식하는바, 해당 규정은 비상구를 설치할 때 '그 비상구의 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리(A)'와 '영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1(B)'을 비교하여 A가 B 이상이 되는 위치에 비상구를 설치해야 한다는 의미로서, '주된 출입구 중심선'은 '주된 출입구와 비상구 사이의 이격 거리를 산정할 때 적용되는 기준'을 의미하는 것이지, 영업장의 대각선 길이를 산정하는 기준은 아니라고 할 것인 점, ② 일반적으로 '대각선'이란 '서로 이웃하지 아니하는 두 꼭짓점을 잇는 선분'이란 뜻을 가지고 있으므로,[170] 영업장의 "가장 긴 대각선의 길이"를 산정하는 경우 대각선의 한쪽은 '주된 출입구 중심선'이 아닌 영업장 평면의 임의의 꼭짓점이 된다고 보는 것이 합리적인 점 등을 고려하면, 다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)의 '영업장의 가장 긴 대각선 길이'는 영업장 평면의 하나의 꼭짓점으로부터 가장 멀리 위치한 이웃하지 않은 다른 꼭짓점까지의 직선 길이를 의미한다고 보는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

더욱이 다중이용업소법은 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 다중이용업소의 안전시설등의 설치·유지 및 안전관리 등에 필요한 사항을 정함으로써 공공의 안전과 복리 증진에 이바지함을 목적(제1조)으로 제정된 법률로서, 같은 법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)에서 "영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상"으로 이격 거리의 기준을 규정한 취지는 주된 출입구와 비상구의 위치를 최대한 이격시켜 화재 등 재난이나 위급한 상황의 발생 시 국민의 생명·신체 등을 보호하기 위한 것인바,[171] 다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)의 "가장 긴

170) 국립국어원 표준국어대사전 참조

대각선 길이"의 의미는 영업장의 평면상 대각선의 최대 길이를 상정할 수 있는 이웃하지 않은 두 '꼭짓점'을 연결한 직선의 길이로 보는 것이 다중이용업소법령의 입법 목적 및 해당 규정의 취지에도 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)에 규정된 '영업장의 가장 긴 대각선 길이'는 영업장 평면의 하나의 꼭짓점으로부터 가장 멀리 위치한 이웃하지 않은 다른 꼭짓점까지의 직선 길이를 의미합니다.

**법령정비 권고사항**

다중이용업소법 시행규칙 별표 2 제2호가목1)에 따른 주된 출입구와 비상구 사이의 이격거리 산정 기준을 보다 이해하기 쉽게 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법**

제9조(다중이용업소의 안전관리기준 등) ① 다중이용업주 및 다중이용업을 하려는 자는 영업장에 대통령령으로 정하는 안전시설등을 행정안전부령으로 정하는 기준에 따라 설치·유지하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 영업장 중 대통령령으로 정하는 영업장에는 소방시설 중 간이스프링클러설비를 행정안전부령으로 정하는 기준에 따라 설치하여야 한다.

1. 숙박을 제공하는 형태의 다중이용업소의 영업장
2. 밀폐구조의 영업장

② ~ ⑥ (생 략)

**다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙**

제9조(안전시설등의 설치·유지 기준) 법 제9조제1항에 따라 다중이용업소의 영업장에 설치·유지하여야 하는 안전시설등(이하 "안전시설등"이라 한다)의 설치·유지 기준은 별표 2와 같다.

171) 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 업무처리지침(소방청, 2022. 12.) p.35 참조

[별표 2]

**안전시설등의 설치·유지 기준**(제9조 관련)

| 안전시설등 종류 | 설치·유지 기준 |
|---|---|
| 2. 주된 출입구 및 비상구(이하 이 표에서 "비상구등"이라 한다) | 가. 공통기준<br>1) 설치 위치: 비상구는 영업장(2개 이상의 층이 있는 경우에는 각각의 층별 영업장을 말한다. 이하 이 표에서 같다) 주된 출입구의 반대방향에 설치하되, 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 건물구조로 인하여 주된 출입구의 반대방향에 설치할 수 없는 경우에는 주된 출입구 중심선으로부터의 수평거리가 영업장의 가장 긴 대각선 길이, 가로 또는 세로 길이 중 가장 긴 길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치할 수 있다. |

**질의제목 25** ▶ 안건번호 24-0271

민원인 – 건축물의 최상층 계단실에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분의 바닥면적 산입 여부(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제84조에서는 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제119조제1항제3호 각 목 외의 부분 본문에서는 건축물의 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다고 규정하고 있는바,

건축물의 최상층 계단실[172]에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분이 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 최상층의 바닥면적에 산입되는지?

## 02 회답

건축물의 최상층 계단실에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분은 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 최상층의 바닥면적에 산입되지 않습니다.

## 03 이유

법 해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법률의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 하여야 할 것인데[173],

172) 옥상으로 올라가는 계단 및 계단탑은 없는 경우를 전제하며, 이하 같음.

「건축법 시행령」 제119조제1항제3호 각 목 외의 부분 본문에서는 건축물의 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다고만 규정하고 있을 뿐, 건축물의 계단실과 같이 수 개의 층을 서로 연결하는 구조로 되어 있는 경우 등에 대한 구체적인 바닥면적 산정 기준은 명시하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 최상층 계단실에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분도 최상층의 바닥면적에 산입되는지를 판단하기 위해서는 해당 법령 및 조문의 규율대상, 입법취지, 다른 법령과의 관계 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 「건축법 시행령」에서는 건축물의 바닥면적을 기준으로 피난계단(제35조 및 제36조), 지하층과 피난층 사이의 개방공간(제37조) 등의 규제를 적용하고 있고, 각 층 바닥면적의 합계인 연면적을 기준으로 방화구획(제46조), 방화벽(제57조) 설치 등의 규제를 적용하고 있는 등 '바닥면적'은 건축물의 안전·위생 및 방화(防火)에 관한 각종 규제를 적용하는 기준으로서 건축법령상의 적법 여부를 판단하는 중요 요소인바, 건축법령을 해석함에 있어서는 이러한 건축규제의 필요성 및 건축물의 안전성을 저해하지 않는 범위 내에서 건축주 등에게 불리하지 않은 방향으로 합리적인 해석을 할 필요가 있다고 할 것이고, 같은 법 시행령 제119조제1항제3호라목에서는 승강기탑[174], 계단탑, 장식탑, 다락[175] 등의 면적을, 같은 호 마목에서는 공동주택으로서 지상층에 설치한 기계실, 전기실 등의 면적을 바닥면적에 산입하지 않는다고 규정하고 있는데, 이와 같은 예외규정을 둔 취지도 해당 건축물에서 그 자체로 독자적으로 사용되는 것이 아닌 주된 사용목적에 부수적으로 사용되는 공간의 경우에는 바닥면적을 산정하는 기준에서 제외할 수 있도록 함으로써 건축주 등에 대한 건축법령상 규제를 완화하려는 취지[176]로 이해됩니다.

그런데 만약 건축물의 최상층 계단실 전체를 수평투영하여 최상층의 바닥면적에 산입한다면 그 아래층 계단실과 중복되는 부분(계단)을 최상층에서 한 번 더 바닥면적에 산입하게 되는 것이고, 이처럼 최상층과 그 아래층 계단실의 중복되는 부분을 바닥면적에 두 번 산입하여 건축법령상 각종 규제 적용 여부를 판단하는 것은 건축주 등에게 불합리한 측면이 있을 뿐만 아니라, 이 사안의 최상층 계단실과 같이 옥상으로 올라가는 계단이 존재하지 않는 경우는 옥상으로 올라가는 계단이 존재하는 경우에 비해 계단으로 사용되는 부분이 한 개 층 더 적음에도 불구하고 두 경우가 동일한 크기의 바닥면적을 갖는다고 보는 것은 형평성

173) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

174) 옥상 출입용 승강장을 포함함.

175) 층고(層高)가 1.5미터(경사진 형태의 지붕인 경우에는 1.8미터) 이하인 것만 해당함.

176) 법제처 2012. 4. 27. 회신 12-0207 해석례 참조

측면에서도 타당하지 않으므로, 옥상으로 올라가는 계단이 존재하지 않는 최상층 계단실의 경우에는 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분은 최상층의 바닥면적에 산입되지 않는다고 보는 것이 합리적인 해석이라 할 것입니다.

아울러 「건축법 시행령」 제119조제5항에서는 국토교통부장관은 같은 조 제1항부터 제4항까지에서 규정한 건축물의 면적, 높이 및 층수 등의 산정방법에 관한 구체적인 적용사례 및 적용방법 등[177]을 작성하여 공개할 수 있다고 규정하고 있는데, 해당 규정은 같은 영에서 건축물의 면적, 높이 및 층수 등의 산정방법이 '간략한 원칙으로만 규정'되어 있어 일반 국민이 이해하기 힘들고 관련 해석 요청 민원이 다수 발생하는 등의 문제가 발생하여 이에 관한 구체적인 적용사례 및 적용방법 등을 국토교통부장관이 작성하여 공개할 수 있도록 하기 위하여 신설된 것인바[178], 이러한 취지에 비추어보면 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에서는 바닥면적 산정에 관한 일반적인 원칙만을 규정한 것이므로, 건축물의 계단실의 경우에도 해당 부분이 실제 "바닥"으로 사용되는 부분인지 여부 등을 고려하여 바닥면적 산정에 관한 구체적 적용방법을 정할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 건축물의 최상층 계단실에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분은 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 최상층의 바닥면적에 산입되지 않습니다.

**법령정비 권고사항**

건축물의 최상층 계단실에서 최상층과 그 아래층을 연결하는 계단 부분은 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 최상층의 바닥면적에 산입되지 않는다는 점을 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

177) 「건축물 면적, 높이 등 세부 산정기준」(국토교통부고시 제2021-1422호)

178) 2021. 5. 4. 대통령령 제31668호로 일부개정되어 같은 날 시행된 건축법 시행령 조문별 개정이유서 참조

## 관계법령

**건축법**

제84조(면적·높이 및 층수의 산정) 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

**건축법 시행령**

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1. ~ 2. (생 략)
3. 바닥면적: 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.
   가. ~ 너. (생 략)
4. ~ 10. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

**질의제목 26** ▶ 안건번호 24-0286

민원인 – 「건축법 시행령」 제46조제4항에 따른 대피공간에 같은 조 제5항제3호에 따른 하향식 피난구를 설치하는 경우 건축물 바닥면적의 산정방법(「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목·너목 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제46조제4항 각 호 외의 부분 전단에서는 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니(발코니의 외부에 접하는 경우를 포함함)에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 일정한 요건을 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항제3호에서는 같은 조 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우에는 대피공간을 설치하지 않을 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목에서는 건축물의 바닥면적의 산정방법을 정하면서 건축물의 노대등[179]의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적(외벽의 중심선으로부터 노대등의 끝부분까지의 면적을 말하며, 이하 같음)에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다고 규정하고 있고, 같은 호 너목에서는 같은 영 제46조제5항제3호에 따른 구조 또는 시설(해당 세대 밖으로 대피할 수 있는 구조 또는 시설만 해당함)을 같은 조 제4항에 따른 대피공간에 설치하는 경우에는 해당 구조 또는 시설이 설치되는 대피공간의 면적 중 각 세대별로 설치하는 경우 3제곱미터까지를 바닥면적에 산입하지 않는다고 규정하고 있는바,

아파트의 4층 이상인 층에서 각 세대별로 「건축법 시행령」 제46조제4항에 따라 발코니 내부에 설치된 대피공간에 같은 조 제5항제3호에 따른 하향식 피난구를 설치하는 경우, 해당 대피공간에 대한 바닥면적 산정 시 같은 영 제119조제1항제3호나목 및 너목이 모두 적용되어야 하는지?

179) 「건축법 시행령」 제40조제1항에 따라 노대(露臺)나 그 밖에 이와 비슷한 것을 말하며, 이 사안에서는 같은 영 제119조제1항제3호나목에 따른 "노대등"에 같은 영 제2조제14호에 따른 "발코니"가 포함되는 것을 전제로 함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 대피공간에 대한 바닥면적 산정 시 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목은 적용되지 않고, 같은 호 너목만 적용됩니다.

## 03 이유

건축물의 "바닥면적"은 건축신고의 대상을 정하거나(「건축법」 제14조제1항제1호), 건축물의 용도를 구별(「건축법 시행령」 제3조의5 및 별표 1)하는 등 건축행정의 중요한 기준으로서, 그 구체적인 산정방법과 관련하여 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호나목에서는 건축물의 노대등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입하도록 규정하고 있는데, 이는 반 내부, 반 외부의 공간이면서 동시에 주택의 내부공간으로 편입될 수 있는 중립적인 공간인 발코니(노대등)의 특성을 고려하여 건축물의 바닥면적에 발코니(노대등)의 면적을 산입하는 방법에 대하여 규정한 것입니다.[180]

그리고 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호거목에서는 같은 영 제46조제4항제3호에 따른 대피공간의 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽의 내부선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다고 규정하면서, 같은 호 너목에서는 같은 영 제46조제5항제3호에 따른 하향식 피난구를 같은 조 제4항에 따른 대피공간에 설치하는 경우에는 해당 하향식 피난구가 설치되는 대피공간의 면적 중 각 세대별로 설치하는 경우 3제곱미터까지를 바닥면적에 산입하지 않는다고 규정하여, '대피공간'에 대한 건축물의 바닥면적 산정방법에 관하여 별도로 규정하고 있는데, 이 사안에서는 같은 영 제46조제4항에 따라 발코니 내부에 설치된 대피공간을 해당 발코니의 일부로 보아 '발코니(노대등)'에 대한 건축물의 바닥면적 산정방법에 관하여 규정한 같은 영 제119조제1항제3호나목이 '대피공간'에 대한 건축물의 바닥면적을 산정하는 경우에도 적용되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호거목에서는 대피공간의 면적을 '벽의 내부선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적'으로 규정하고 있는 반면, 같은 호 나목에서는 발코니(노대등)의 면적을 '외벽의 중심선으로부터 발코니(노대등)의 끝부분까지의 면적'으로 규정하여 그

180) 법제처 2019. 5. 14. 회신 19-0050 해석례 참조

면적의 산정방법을 대피공간과는 다르게 정하고 있고, 같은 영 제46조제4항에서는 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니에 일정 요건을 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치해야 한다고 규정하고 있는바, 이처럼 '대피공간'은 화재 등이 발생한 경우 건축물 사용자의 안전을 확보하기 위해 유사시 피난의 용도로 사용되는 공간[181]인 반면, '발코니'는 건축물의 내부와 외부를 연결하는 완충공간이자 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축물 외벽에 접하여 부가적으로 설치되는 공간(같은 영 제2조제14호)으로서 양자는 그 용도가 서로 다르다는 점을 종합적으로 고려하면, 「건축법 시행령」 제46조제4항에 따라 발코니 내부에 설치된 대피공간에 대해서는 같은 영 제119조제1항제3호나목에 따른 발코니(노대등)에 대한 바닥면적 산정방법이 적용되는 것이 아니라, 원칙적으로 같은 호 거목에 따른 바닥면적 산정방법이 적용되는 것으로 보아야 하고, 해당 대피공간에 같은 영 제46조제5항제3호에 따른 하향식 피난구를 설치하는 경우에는 해당 대피공간에 대하여 같은 호 나목이 아닌 같은 호 너목에 따른 건축물의 바닥면적 산정방법만이 적용된다고 해석하는 것이 문언 및 법령체계 등에 비추어 타당하다고 할 것입니다.

또한 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호너목에서는 같은 영 제46조제5항제4호에 따른 대체시설[182]의 설치 위치를 '대피공간' 또는 '발코니'로 각각 나누어 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제46조제6항에서도 요양병원 등에 설치하여야 하는 시설을 규정하면서 '각 층마다 별도로 방화구획된 대피공간'(제1호) 및 '거실에 접하여 설치된 노대등'(제2호)을 구분하여 규정하고 있으며, 같은 영 제2조제14호 및 제46조제4항제4호의 위임에 따라 마련된 「발코니 등의 구조변경절차 및 설치기준」(국토교통부고시)에서도 '발코니'와 '대피공간'을 별도로 구분하여 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 「건축법 시행령」 제46조제4항에 따라 발코니 내부에 설치된 '대피공간'을 '발코니'의 일부로 보아 해당 대피공간에 대해서도 같은 영 제119조제1항제3호나목의 규정을 적용하여 대피공간의 면적 중 대피공간이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값에 해당하는 면적을 바닥면적 산정에서 제외되는 것으로 해석하는 것은 건축법령의 규정 체계에 부합하지 않습니다.

더욱이 2023년 9월 12일 대통령령 제33717호로 「건축법 시행령」을 개정하면서 그 동안 아파트 화재에 대비한 피난로(직통계단)를 대신하여 설치하는 대피공간 등이 부적정한 규모로 설치되는 경향이 있어 적정 규모의 대피공간 등의 설치를 유도하기 위해 대피공간 면적 산정 시 벽면 사이의 거리인 안목 치수를 기준으로 최소면적을 확보하도록 하는 한편, 대피공간에

181) 법제처 2023. 2. 2 회신 22-1005 해석례 참조

182) 「건축법 시행령」 제46조제5항제4호에 따라 국토교통부장관이 같은 조 제4항에 따른 대피공간과 동일하거나 그 이상의 성능이 있다고 인정하여 고시하는 구조 또는 시설을 말함.

인접 세대로 피난할 수 있는 시설을 설치하는 경우에는 일정 면적을 바닥면적의 산입에서 제외하는 내용으로 같은 영 제119조제1항제3호거목 및 너목을 신설하였는바,[183] 같은 영 제46조제4항에 따라 설치된 대피공간에 같은 조 제5항제3호에 따른 하향식 피난구를 설치하는 경우에 있어서는 해당 대피공간에 대하여 같은 영 제119조제1항제3호너목의 규정만이 적용된다고 해석하는 것이 입법 연혁 및 취지에도 부합합니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 대피공간에 대한 바닥면적 산정 시 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호너목만 적용됩니다.

**관계법령**

**건축법**

제84조(면적·높이 및 층수의 산정) 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

**건축법 시행령**

제46조(방화구획 등의 설치) ① ~ ③ (생 략)

④ 공동주택 중 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우에는 발코니(발코니의 외부에 접하는 경우를 포함한다)에 인접 세대와 공동으로 또는 각 세대별로 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 대피공간을 하나 이상 설치해야 한다. 이 경우 인접 세대와 공동으로 설치하는 대피공간은 인접 세대를 통하여 2개 이상의 직통계단을 쓸 수 있는 위치에 우선 설치되어야 한다.

1. ~ 4. (생 략)

⑤ 제4항에도 불구하고 아파트의 4층 이상인 층에서 발코니(제4호의 경우에는 발코니의 외부에 접하는 경우를 포함한다)에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 구조 또는 시설을 갖춘 경우에는 대피공간을 설치하지 않을 수 있다.

1. · 2. (생 략)

3. 발코니의 바닥에 국토교통부령으로 정하는 하향식 피난구를 설치한 경우

4. (생 략)

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1. · 2. (생 략)

3. 바닥면적: 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽, 기둥, 그 밖에 이와 비슷한 구획의 중심선으로

183) 2023. 9. 12. 대통령령 제33717호로 개정되어 같은 날 시행된 건축법 시행령 일부개정령안 주요조문별 제개정이유서 참조

둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각 목에서 정하는 바에 따른다.

가. (생 략)

나. 건축물의 노대등의 바닥은 난간 등의 설치 여부에 관계없이 노대등의 면적(외벽의 중심선으로부터 노대등의 끝부분까지의 면적을 말한다)에서 노대등이 접한 가장 긴 외벽에 접한 길이에 1.5미터를 곱한 값을 뺀 면적을 바닥면적에 산입한다.

다. ~ 하. (생 략)

거. 제46조제4항제3호에 따른 대피공간의 바닥면적은 건축물의 각 층 또는 그 일부로서 벽의 내부선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다.

너. 제46조제5항제3호 또는 제4호에 따른 구조 또는 시설(해당 세대 밖으로 대피할 수 있는 구조 또는 시설만 해당한다)을 같은 조 제4항에 따른 대피공간에 설치하는 경우 또는 같은 조 제5항제4호에 따른 대체시설을 발코니(발코니의 외부에 접하는 경우를 포함한다. 이하 같다)에 설치하는 경우에는 해당 구조 또는 시설이 설치되는 대피공간 또는 발코니의 면적 중 다음의 구분에 따른 면적까지를 바닥면적에 산입하지 않는다.

1) 인접세대와 공동으로 설치하는 경우: 4제곱미터

2) 각 세대별로 설치하는 경우: 3제곱미터

**질의제목 27** ▶ 안건번호 24-0302

민원인 – 지구단위계획구역에서 다른 법률에 따라 의무적으로 설치하여 제공해야 하는 공공시설등을 건축하는 경우 건축물의 건폐율 등을 완화하여 적용할 수 있는지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제46조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제52조제3항에서는 지구단위계획구역[184]에서는 같은 법 제76조부터 제78조까지[185] 등의 규정을 대통령령으로 정하는 범위에서 지구단위계획[186]으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제52조제3항의 위임에 따라 지구단위계획구역에서 완화하여 적용할 수 있는 사항을 정한 같은 법 시행령 제46조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 지구단위계획구역에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설등[187]의 부지로 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우에는 그 건축물에 대하여 지구단위계획으로 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「도시교통정비 촉진법」(이하 "도시교통정비법"이라 함) 제22조제1항에서는 사업자는 대상사업[188]을 시행할 때 교통영향평가[189] 결과 해당 사업계획등[190]에 반영된 이행의무사항을 이행하여야 한다고 규정하고 있는바,

도시교통정비법에 따른 교통영향평가 결과에 따라 해당 지구단위계획구역에 도로와 같은 공공시설등을 설치하여 제공하도록 하는 이행의무사항[191]이 있는 경우로서 해당 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우가 국토계획법 시행령 제46조제1항에 따라 건폐율·용적률

184) 국토계획법 제51조제1항에 따라 지정된 지구단위계획구역을 말하며, 이하 같음
185) 건축물의 건축 제한(제76조), 용도지역의 건폐율(제77조), 용도지역에서의 용적률(제78조)
186) 국토계획법 제2조제5호에 따른 지구단위계획을 말하며, 이하 같음
187) 국토계획법 제52조의2제1항 각 호의 시설을 말하며, 이하 같음
188) 도시교통정비법 제15조제1항에 따른 대상사업을 말하며, 이하 같음
189) 도시교통정비법 제2조제5호에 따른 교통영향평가를 말하며, 이하 같음
190) 도시교통정비법 제16조제1항에 따른 사업계획등(대상사업 또는 그 사업계획)을 말하며, 이하 같음
191) 무상으로 기부채납하는 경우를 전제함

및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있는 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당[192] 하는지?

## 02 회답

이 사안과 같이 이행의무사항이 있는 경우로서 해당 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우는 국토계획법 시행령 제46조제1항에 따라 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있는 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

먼저, 국토계획법 시행령 제46조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 지구단위계획구역에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 공공시설등의 부지로 제공하거나 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에는 그 건축물에 대하여 지구단위계획으로 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다고 규정하고 있는데, "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"의 구체적 범위에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 경우 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당하는지 여부는 법률의 입법 취지와 목적, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 해야 합니다.[193]

그런데 국토계획법 제52조제3항 및 같은 법 시행령 제46조는 토지의 효율적 이용을 도모하고 고밀도개발에 따른 기반시설부족, 환경훼손 등을 방지할 수 있도록 하기 위하여 도입된 규정으로, 개발수요가 많은 지역에 대하여는 공공시설이나 기반시설을 무상으로 설치·제공하거나 부지만을 제공하는 경우에 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있도록 혜택을 부여하기 위한 것[194]인데, 혜택을 부여하려는 조문의 도입 목적을 고려하면 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당하기 위해서는 해당 공공시설등을 의무적으로

192) 해당 지구단위계획에서 대지 일부를 공공시설로 제공할 경우 국토계획법 시행령 제46조에 따라 용적률 완화를 받도록 허용할 수 있는 다른 요건을 충족한 것을 전제함

193) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

194) 2002. 2. 4. 법률 제6655호로 제정되어 2003. 1. 1. 시행된 국토의계획및이용에관한법률안 제정이유, 2011. 3. 9. 대통령령 제22703호로 일부개정되어 같은 날 시행된 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 일부개정령안 개정이유 등 참조

설치·제공할 필요가 없다는 점이 전제되어야 할 것인바, 이 사안과 같이 도시교통정비법에 따른 교통영향평가의 결과에 따라 공공시설등을 의무적으로 설치해야 하는 경우에는 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 그 입법 취지를 고려할 때 타당합니다.

그리고 국토계획법 시행령 제46조제3항에서는 지구단위계획구역에서 건축물을 건축하고자 하는 자가 「건축법」 제43조제1항에 따른 공개공지 또는 공개공간을 같은 항에 따른 의무면적을 초과하여 설치한 경우에는 국토계획법 제52조제3항에 따라 해당 건축물에 대하여 지구단위계획으로 용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다고 규정하고 있는바, 이 사안의 경우에도 이행의무사항이 아닌 공공시설등을 설치·제공하는 부분에 대해서만 국토계획법 제52조제3항에 따라 건폐율 등의 완화가 허용되는 것이 조문 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 도시교통정비법은 교통난을 해소하고, 교통수단 및 교통편의의 효율성을 높이기 위한 목적[195]의 법률로서, 이 법에서는 사업자에게 대상사업을 시행할 때 교통영향평가 결과 해당 사업계획등에 반영된 이행의무사항을 이행해야 하는 의무를 부과하는 한편, 승인관청[196]은 이행의무사항의 이행 여부를 확인(제23조제1항)하여 이행의무사항을 이행하지 않은 사업자에게 조치명령을 하도록 하고 있고(제24조제1항), 사업자가 조치명령을 이행하지 않은 경우 이행이 완료될 때까지 공사중지를 명하도록 하며(제24조제2항), 공사중지명령 또는 조치명령을 위반한 자에게 각각 행정형벌(제57조) 및 과태료(제60조)를 부과하도록 하고 있는바, 이는 교통영향평가 대상 사업으로 인하여 발생할 수 있는 교통상 문제점이 최소화되도록 사업시행자에게 공공시설등 설치·제공의 부담을 부과하는 것인데, 교통영향평가에 따라 공공시설등을 설치하여 제공해야 하는 의무를 부담하는 자에게 용적률 완화 등의 혜택을 부여하여야 한다고 해석하는 것은 규정의 체계상 합리적이지 않습니다.

따라서, 이 사안과 같이 이행의무사항이 있는 경우로서 해당 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우는 국토계획법 시행령 제46조제1항에 따라 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있는 "공공시설등을 설치하여 제공하는 경우"에 해당하지 않습니다.

195) 1986. 12. 31. 법률 제3911호로 제정되어 1987. 4. 1. 시행된 도시교통정비촉진법 제정이유 참조
196) 도시교통정비법 제16조제1항에 따른 승인관청을 말하며, 이하 같음

관계법령

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제52조(지구단위계획의 내용) ①·② (생 략)

③ 지구단위계획구역에서는 제76조부터 제78조까지의 규정과 「건축법」 제42조·제43조·제44조·제60조 및 제61조, 「주차장법」 제19조 및 제19조의2를 대통령령으로 정하는 범위에서 지구단위계획으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제46조(도시지역 내 지구단위계획구역에서의 건폐율 등의 완화적용) ①지구단위계획구역(도시지역 내에 지정하는 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)에서 건축물을 건축하려는 자가 그 대지의 일부를 법 제52조의2제1항 각 호의 시설(이하 이 조 및 제46조의2에서 "공공시설등"이라 한다)의 부지로 제공하거나 공공시설등을 설치하여 제공하는 경우[지구단위계획구역 밖의 「하수도법」 제2조제14호에 따른 배수구역에 공공하수처리시설을 설치하여 제공하는 경우(지구단위계획구역에 다른 공공시설 및 기반시설이 충분히 설치되어 있는 경우로 한정한다)를 포함한다]에는 법 제52조제3항에 따라 그 건축물에 대하여 지구단위계획으로 다음 각 호의 구분에 따라 건폐율·용적률 및 높이제한을 완화하여 적용할 수 있다. 이 경우 제공받은 공공시설등은 국유재산 또는 공유재산으로 관리한다.

1. ~ 3. (생 략)

② ~ ⑭ (생 략)

**도시교통정비 촉진법**

제22조(교통영향평가의 이행) ① 사업자는 대상사업을 시행할 때 교통영향평가 결과 해당 사업계획등에 반영된 이행의무사항(이하 "이행의무사항"이라 한다)을 이행하여야 한다.

② ~ ④

**질의제목 28** ▶ 안건번호 24-0333, 24-0539

민원인 – 기반시설 및 해당 기반시설로 진출입하기 위한 도로 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안을 위한 토지소유자의 동의 요건(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제26조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제26조제1항제1호에서 주민[197]은 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항에 대하여 같은 법 제24조에 따라 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다고 규정하고 있고, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」(이하 "국토계획법 시행령"이라 함) 제19조의2제2항제1호에서는 국토계획법 제26조제1항제1호의 사항에 대해 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 대상 토지 면적[198]의 5분의 4 이상의 토지소유자의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

주민이 국토계획법 제26조제1항제1호에 따라 특정 기반시설[199](이하 "기반시설 A"라 함) 및 해당 기반시설로 진출입하기 위한 도로[200](이하 "기반시설 B"라 함) 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 경우, 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제1호에 따라 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건인 "대상 토지 면적의 5분의 4 이상"은 도시·군관리계획으로 입안 제안하려는 기반시설 A 및 기반시설 B의 부지 면적별로 각각 5분의 4 이상을 의미하는지 아니면, 기반시설 A 및 기반시설 B의 부지를 합한 전체 면적의 5분의 4 이상을 의미하는지?

197) 이해관계자를 포함하며, 이하 같음.

198) 동의 대상 토지 면적에서 국·공유지는 제외하며(국토계획법 시행령 제19조의2제2항 참조), 이하 같음.

199) 기반시설의 종류가 교통시설(도로)이 아닌 경우를 전제함(국토계획법 제2조제6호가목 및 같은 법 시행령 제2조제1항제1호 참조).

200) 「건축법」 제44조 및 같은 법 시행령 제28조제2항에 따른 대지와 도로의 관계(접도요건)를 갖추기 위한 도로이면서, 기반시설의 종류 중 하나인 교통시설(도로)인 경우를 전제함(국토계획법 시행령 제2조제1항제1호 등 참조).

## 02 회답

이 사안의 경우, 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제1호에 따라 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건인 "대상 토지 면적의 5분의 4 이상"은 도시·군관리계획으로 입안 제안하려는 기반시설 A 및 기반시설 B의 부지 면적별로 각각 5분의 4 이상을 의미합니다.

## 03 이유

먼저 국토계획법 제2조제6호 및 같은 법 시행령 제2조제1항에서는 기반시설의 종류를 교통시설(제1호), 환경기초시설(제7호) 등으로 구분하여 규정하고 있고, 같은 법 제43조제1항 본문에서는 기반시설을 설치하려면 그 시설의 종류 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제25조제3항에서는 도시·군관리계획으로 결정하여야 하는 기반시설의 종류에 대하여 차등을 두어 입안하여야 한다고 규정하고 있는바, 이는 기반시설의 종류별로 기능·특성·주민에게 미치는 영향 등이 상이하여 서로 구분하여 취급하는 것으로 볼 수 있는 점에 비추어보면, 이 사안과 같이 주민이 기반시설 A 및 기반시설 B를 도시·군관리계획으로 입안 제안하려는 경우는 종류가 다른 별개의 기반시설을 대상으로 하는 것이어서, 입안 제안을 위해 필요한 토지소유자의 동의 요건인 같은 법 시행령 제19조의2제2항제1호에 따른 "대상 토지 면적 5분의 4 이상" 역시 기반시설의 종류별로 각각 갖추어야 하는 것으로 해석하는 것이 규정체계에 부합하는 해석이라 할 것이며, 이러한 해석은 주민이 기반시설 A의 설치에 관한 사항 및 기반시설 B의 설치에 관한 사항을 '동시에 입안 제안하는 경우'와 '각각 시기를 달리하여 입안 제안하는 경우' 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건을 다르게 취급할 특별한 이유가 없다는 점에서 더욱 그러합니다.

그리고 국토계획법 시행령 제19조의2제2항에서 도시·군관리계획의 입안 제안에 관하여 토지소유자의 동의 요건을 규정한 취지는, 소수의 제안자의 입안 제안에 따라 발생할 수 있는 도시·군관리계획과 관련한 다수 이해관계자의 재산권 침해를 최소화하고, 토지소유자의 반대를 사전에 예방하여 도시·군관리계획 입안 제안의 실효성을 높이려는 것인 점[201]을 고려할 때, 이 사안과 같이 기반시설 A 및 기반시설 B의 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안을 하려는 경우 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건은 각 기반시설의 부지별로 해당

201) 법제처 2022. 3. 22. 회신 21-0727 해석례 참조

토지 소유자의 의사가 충실히 반영될 수 있는 방향으로 해석하는 것이 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 국토계획법 제43조제1항 본문에서는 기반시설을 설치하려면 그 시설의 위치·규모 등을 미리 도시·군관리계획으로 결정하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제7호에서는 "도시·군계획시설"이란 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말한다고 규정하면서, 같은 조 제10호에서는 "도시·군계획시설사업"이란 도시·군계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업을 말한다고 규정하고 있는바, 기반시설과 도시·군관리계획, 도시·군계획시설 그리고 도시·군계획시설사업은 서로 밀접하게 연계되어 있고, 국토계획법령상 도시·군계획시설사업의 일련의 절차를 종합하면 기반시설의 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안은 추후 도시·군계획시설사업의 시행으로 연계될 수 있습니다.

그런데 도시·군관리계획으로 도시·군계획시설의 결정이 이루어지면 국토계획법 제88조에 따라 도시·군계획시설사업의 사업시행자는 도시·군계획시설을 구체화하여 실현하는 데에 필요한 실시계획을 작성하여 국토교통부장관 등에게 인가를 받아야 하며, 그 인가에 따라 사업시행자에게는 도시·군계획시설사업을 실시할 수 있는 권한과 사업에 필요한 토지 등을 수용할 수 있는 권한이 부여(제95조제1항)되는바[202], 도시·군계획시설사업은 그 자체로 공공복리의 실현과 밀접한 관련이 있는 공공성이 인정되는 사업[203]이기는 하지만, 주민의 기반시설의 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안이 궁극적으로 도시·군계획시설사업의 시행을 통하여 토지 수용 등 개인의 재산권 제한으로 이어질 수 있다는 점을 고려하면, 그 최초의 절차인 기반시설 설치에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안 요건은 엄격하게 보아야 할 필요가 있으므로, 이 사안과 같이 주민이 기반시설 A 및 기반시설 B의 설치에 관한 도시·군관리계획을 입안 제안하려는 경우 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건은 각 기반시설별로 구분하여 해석하는 것이 기반시설 및 도시·군계획시설의 성격, 도시·군계획시설사업의 절차 및 법적 효과 등에 비추어 타당하다 할 것입니다.

아울러 만약 주민이 이 사안과 같이 기반시설 A 및 기반시설 B의 설치에 관한 도시·군관리계획을 입안 제안하려는 경우 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제1호에 따라 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건인 "대상 토지 면적의 5분의 4 이상"을 기반시설 A 및 기반시설 B의 부지를 합한 '전체' 면적의 5분의 4 이상을 의미하는 것으로 본다면, 해당 입안 제안의 대상이 되는 기반시설 중 어느 일방의 시설 부지 면적이 나머지 시설의 부지 면적에 비해 현저할

202) 법제처 2021. 8. 25. 회신 21-0389 해석례 참조

203) 법제처 2022. 6. 10. 회신 21-0759 해석례 및 헌법재판소 2011. 6. 30. 선고 2008헌바166 결정례 참조

정도로 커서 일방의 부지 면적에 대한 토지소유자의 동의 요건을 갖추기만 하면 나머지 부지 면적에 대한 토지소유자의 동의 없이도 해당 입안 제안의 대상인 전체 부지 면적을 기준으로 한 토지소유자 5분의 4 이상의 동의요건을 갖출 수 있는 경우가 발생하여 주민의 도시·군관리계획 입안 제안에 대한 의사결정의 왜곡이 발생할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제1호에 따라 갖추어야 하는 토지소유자의 동의 요건인 "대상 토지 면적의 5분의 4 이상"은 도시·군관리계획으로 입안 제안하려는 기반시설 A 및 기반시설 B의 부지 면적별로 각각 5분의 4 이상을 의미합니다.

**관계법령**

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제26조(도시·군관리계획 입안의 제안) ① 주민(이해관계자를 포함한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 사항에 대하여 제24조에 따라 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

1. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 사항
2. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도지구의 지정 및 변경에 관한 사항
   가. 개발진흥지구 중 공업기능 또는 유통물류기능 등을 집중적으로 개발·정비하기 위한 개발진흥지구로서 대통령령으로 정하는 개발진흥지구
   나. 제37조에 따라 지정된 용도지구 중 해당 용도지구에 따른 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 지구단위계획으로 대체하기 위한 용도지구
4. 입지규제최소구역의 지정 및 변경과 입지규제최소구역계획의 수립 및 변경에 관한 사항

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에 규정된 사항 외에 도시·군관리계획의 제안, 제안을 위한 토지소유자의 동의 비율, 제안서의 처리 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제19조의2(도시·군관리계획 입안의 제안) ① (생 략)

② 법 제26조제1항에 따라 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의 대상 토지 면적에서 국·공유지는 제외한다.

1. 법 제26조제1항제1호의 사항에 대한 제안의 경우: 대상 토지 면적의 5분의 4 이상
2. 법 제26조제1항제2호부터 제4호까지의 사항에 대한 제안의 경우: 대상 토지 면적의 3분의 2 이상

③ ~ ⑤ (생 략)

**질의제목 29** ▶ 안건번호 24-0343

민원인 - 도시·군관리계획의 입안 제안 시 토지소유자의 동의를 받아야 하는 대상 토지의 범위 (「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제19조의2 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제26조제1항 각 호 외의 부분 전단에서는 주민(이해관계자를 포함하며, 이하 같음)은 다음 각 호의 사항에 대하여 같은 법 제24조에 따라 도시·군관리계획[204]을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 주민이 제안할 수 있는 도시·군관리계획 사항 중 하나로 지구단위계획구역[205]의 지정 및 변경과 지구단위계획[206]의 수립 및 변경에 관한 사항을 규정하고 있고, 같은 법 제26조제5항에서는 도시·군관리계획의 제안, 제안을 위한 토지소유자의 동의 비율 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 도시·군관리계획의 제안을 위해 필요한 사항을 정하고 있는 같은 법 시행령 제19조의2제2항 각 호 외의 부분 전단에서는 같은 법 제26조제1항에 따라 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 같은 법 제26조제1항제2호부터 제4호까지의 사항에 대한 제안의 경우에는 대상 토지 면적[207]의 3분의 2 이상의 동의를 받도록 규정하고 있는바,

지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 이해관계자(이하 "이해관계자"라 함)가 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제2호에 따라 토지소유자 3분의 2 이상의 동의를 받아야 하는 대상 토지는 지구단위계획구역 내의 토지만 해당하는지 아니면 지구단위계획구역 외의 토지[208]까지 해당하는지?

---

204) 국토계획법 제2조제4호의 도시·군관리계획을 말하며, 이하 같음

205) 국토계획법 제51조에 따라 지정된 지구단위계획구역을 말하며, 이하 같음

206) 국토계획법 제2조제5호의 지구단위계획을 말하며, 이하 같음

207) 대상 토지 면적에서 국·공유지는 제외(국토계획법 시행령 제19조의2제2항 각 호 외의 부분 후단)하며, 이하 같음

208) 지구단위계획구역에 포함되지 않은 토지 중에서도 지구단위계획의 용적률이나 건폐율, 높이제한 등에 따라 일조권, 교통환경 등에 있어서 다양한 영향을 받을 수 있는바, 이러한 영향을 받는 토지가 있는 경우를 전제함.

## 02 회답

지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 이해관계자가 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제2호에 따라 토지소유자 3분의 2 이상의 동의를 받아야 하는 대상 토지는 지구단위계획구역 내의 토지만 해당합니다.

## 03 이유

먼저 국토계획법 제26조제1항 각 호 외의 부분 전단 및 제2호에서는 이해관계자는 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제19조의2제2항제2호에 따르면 같은 법 제26조제1항제2호부터 제4호까지의 사항에 대한 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 "대상" 토지 면적의 토지소유자 3분의 2 이상의 동의를 받도록 하고 있는바, 이 때 "대상"이란 어떤 일의 상대 또는 목표나 목적이 되는 것을 가리키는 뜻[209]인 점을 고려하면 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항에 대하여 도시·군관리계획의 입안을 제안하는 경우 그 '대상 토지'에서의 "대상"은 지구단위계획의 수립 및 변경의 목적이 되는 지역, 즉 지구단위계획구역을 가리키는 것이므로, 이해관계자가 토지소유자의 동의를 받아야 하는 같은 법 시행령 제19조의2제2항제2호에 따른 대상 토지의 범위에는 지구단위계획구역 내의 토지만 포함된다고 보는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 국토계획법 시행령 제19조의2제2항에서 도시·군관리계획의 입안 제안에 관하여 토지소유자의 동의를 받도록 규정한 것은 주민이 제안한 도시·군관리계획에 따라 도시·군관리계획의 결정이 이루어지는 경우 발생할 수 있는 토지소유자의 재산권 침해 논란을 최소화하고, 도시·군관리계획 입안 제안의 실효성을 높이려는 취지[210]임을 고려하면, 지구단위계획의 수립이나 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안 제안시 받아야 하는 토지소유자의 동의 범위는 지구단위계획의 수립 및 변경에 따른 영향을 직접적으로 받게 되는[211] 지구단위계획구역 내의 토지로 한정하는 것으로 해석하는 것이 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

---

209) 국립국어원 표준국어대사전 참조

210) 법제처 2022. 3. 22. 회신 21-0727 해석례 참조

211) 국토계획법 제52조제3항 및 제54조 등 참조

아울러 지구단위계획의 수립이나 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안할 때 지구단위계획구역 외의 토지 소유자의 동의를 받도록 한다면 동의를 받아야 하는 지구단위계획구역 외의 토지 범위를 특정하기 어렵고 범위를 특정할 수 있는 기준도 명확하지 않으므로 집행상 혼란이 발생할 수 있는 점, 국토계획법 제28조제1항에서는 도시·군관리계획을 입안할 때 그 입안권자가 주민의 의견을 수렴하도록 하고 있고, 필요한 경우 토지소유자 등 이해당사자를 포함한 지역민을 대상으로 설문조사·주민설명회 등을 실시할 수 있도록 하여[212] 이해관계자의 의견이 반영될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 이해관계자가 국토계획법 시행령 제19조의2제2항제2호에 따라 토지소유자 3분의 2 이상의 동의를 받아야 하는 대상 토지는 지구단위계획구역 내의 토지만 해당합니다.

**관계법령**

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제26조(도시·군관리계획 입안의 제안) ① 주민(이해관계자를 포함한다. 이하 같다)은 다음 각 호의 사항에 대하여 제24조에 따라 도시·군관리계획을 입안할 수 있는 자에게 도시·군관리계획의 입안을 제안할 수 있다. 이 경우 제안서에는 도시·군관리계획도서와 계획설명서를 첨부하여야 한다.

1. (생 략)
2. 지구단위계획구역의 지정 및 변경과 지구단위계획의 수립 및 변경에 관한 사항
3.·4. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

⑤ 제1항부터 제4항까지에 규정된 사항 외에 도시·군관리계획의 제안, 제안을 위한 토지소유자의 동의 비율, 제안서의 처리 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제19조의2(도시·군관리계획 입안의 제안) ① (생 략)

② 법 제26조제1항에 따라 도시·군관리계획의 입안을 제안하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 토지소유자의 동의를 받아야 한다. 이 경우 동의 대상 토지 면적에서 국·공유지는 제외한다.

1. (생 략)
2. 법 제26조제1항제2호부터 제4호까지의 사항에 대한 제안의 경우: 대상 토지 면적의 3분의 2 이상

③ ~ ⑤ (생 략)

212) 지구단위계획수립지침(국토교통부훈령) 2-3-3 참조

**질의제목 30** ▶ 안건번호 24-0348, 24-0369

민원인 – 「건축법」 제2조제1항제11호에 따른 도로의 범위와 요건(「건축법」 제2조제1항제11호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제2조제1항제11호 각 목 외의 부분에서는 "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로[213]로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다고 규정하고 있고, 같은 호 가목에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함), 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로를, 같은 호 나목에서는 건축허가 또는 신고 시에 시·도지사[214] 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음)이 위치를 지정하여 공고한 도로를 규정하고 있는데,

가. 국토계획법 제30조제6항 및 제7항에서는 국토교통부장관이나 시·도지사, 시장 또는 군수[215]가 도시·군관리계획[216]을 결정한 경우 그 결정을 고시하도록 규정하고 있고, 같은 법 제32조제4항에서는 도시·군관리계획에 관한 지형도면을 고시하도록 규정하고 있는바,

도시·군관리계획에 따라 도로로 결정하여 국토계획법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따라 고시한 예정도로는 「건축법」 제2조제1항제11호에 따른 도로(이하 "「건축법」상 도로"라 함)에 해당하는지?

나. 「건축법」 제45조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 허가권자[217]는 같은 법 제2조

213) 지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 「건축법 시행령」 제3조의3에서 정하는 구조와 너비의 도로를 포함하며(「건축법」 제2조제1항제11호 참조), 이하 같음

214) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음

215) 광역시의 관할 구역에 있는 군의 군수는 제외함(국토계획법 제4조제4항 참조)

216) 국토계획법 제2조제4호에 따른 도시·군관리계획을 말하며, 이하 같음

217) 「건축법」 제4조의4제1항에 따른 허가권자(특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장)를 말하며, 이하 같음

제1항제11호나목에 따라 도로의 위치를 지정·공고하려면 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있는바,

「건축법」 제2조제1항제11호가목에 따른 도로는 같은 법 제45조제1항에 따라 이해관계인의 동의를 받아야 하는 도로에 해당하는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

도시·군관리계획에 따라 도로로 결정하여 국토계획법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따라 고시한 예정도로는 「건축법」상 도로에 해당합니다.

### 나. 질의 나에 대해

「건축법」 제2조제1항제11호가목에 따른 도로는 같은 법 제45조제1항에 따라 이해관계인의 동의를 받아야 하는 도로에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 「건축법」 제2조제1항제11호 각 목 외의 부분에서는 "도로"를 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 '그 예정도로'로 규정하고 있으므로, '그 예정도로'도 「건축법」상 도로에 해당한다고 할 것인데, '그 예정도로'에서 '그'란 앞에서 이미 이야기하였거나 듣는 이가 생각하고 있는 대상을 가리키는 지시관형사[218]로서 여기서는 바로 앞에 규정된 '다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로'를 가리키는 것으로 보아야 하고, "예정(豫定)"이란 앞으로 일어날 일이나 해야 할 일을 미리 정하거나 생각하는 것을 뜻하므로[219] "예정도로"란 앞으로 도로가 될 것으로 미리 정해진 구역을 의미한다고 볼 수 있는바, 이러한 문언의 의미를 종합하면 '그 예정도로'란 '국토계획법 등에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시(제2조제1항제11호가목)가

218) 국립국어원 표준국어대사전 참조
219) 국립국어원 표준국어대사전 참조

된 것으로서 도로가 될 것으로 미리 정해진 구역'을 의미한다고 할 것입니다.

그런데 국토계획법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따라 도시·군관리계획 결정 및 지형도면을 고시하면 도로 신설을 포함한 도시·군관리계획 결정의 효력이 발생하므로[220], 같은 법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따른 고시는 「건축법」 제2조제1항제11호 가목에서 규정하고 있는 '국토계획법에 따른 도로의 신설 또는 변경에 관한 고시'에 해당한다고 할 것인바, 이 사안과 같이 '국토계획법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따라 고시를 하여 도로가 될 것으로 미리 정해진 구역'은 '국토계획법에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 예정도로'에 해당하므로 별도의 요건이나 절차 없이도 「건축법」상 도로에 해당한다는 것이 관계 법령의 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 도로에 관한 「건축법」의 입법 연혁을 살펴보면, '예정도로'가 처음 규정된 구 「건축법」[221] 제2조제15호 전단 및 같은 호 가목에 따르면 '기타 관계 법령의 규정에 의하여 신설 또는 변경에 관한 고시'가 된 도로를 예정도로가 되기 위한 요건 중 하나로 규정하고 있었고, 예정도로에 해당하면 「건축법」상 도로에 포함되도록 규정하고 있었는바, 이러한 구 「건축법」 제2조제15호의 체계와 유사하게 현행 「건축법」 제2조제1항제11호에서 도로와 그 예정도로에 관하여 규정하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 도시·군관리계획에 따라 도로로 결정하여 국토계획법 제30조제6항·제7항 및 제32조제4항에 따라 고시한 예정도로는 「건축법」상 도로에 해당합니다.

### 나. 질의 나에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[222] 「건축법」 제45조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 허가권자가 같은 법 "제2조제1항제11호나목"에 따라 도로의 위치를 지정·공고하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다고 규정하고 있는데 반해, 같은 호 가목에 따른 도로에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 「건축법」 제45조제1항에 따라 이해관계인의 동의를 받아야 하는 도로는 같은 법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로만 해당하는 것이지, 같은 호 가목에 따른 도로는 아니라는 것이 문언상 명확합니다.

---

220) 국토계획법 제31조제1항에 따르면 도시·군관리계획 결정의 효력은 제32조제4항에 따라 지형도면을 고시한 날부터 발생함

221) 1967. 3. 30. 법률 제1942호로 일부개정되어 1967. 4. 30. 시행된 것을 말하며, 이하 같음.

222) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

그리고 「건축법」 제45조제1항에서 같은 법 제2조제1항제11호나목에 따른 도로에 대해 이해관계자의 동의를 받도록 한 취지는 이 법에 따른 도로 지정에 관하여 가지는 법률상 이익이 침해될 경우 이러한 직접적 이해관계를 가지는 사람을 이해관계인으로서 보호하기 위하여 절차를 마련한 것으로 볼 수 있는데[223], 같은 법 제2조제1항제11호가목에 따른 도로는 각 개별 법령에 규정된 별도의 절차를 거치게 되는 점을 고려하면, 같은 목에 따른 도로는 같은 법 제45조제1항에 따른 이해관계자의 동의 대상에 해당하지 않는다고 보는 것이 법령의 규정체계 및 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 「건축법」 제45조제1항에서 같은 법 제2조제1항제11호가목 및 나목에 해당하는 도로 전체를 이해관계인 동의 대상으로 하려고 했다면, 같은 법 제46조제1항 단서에서와 같이 "제2조제1항제11호"로 조문을 인용하여 규정하는 것이 입법기술적으로 타당한 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「건축법」 제2조제1항제11호가목에 따른 도로는 같은 법 제45조제1항에 따라 이해관계인의 동의를 받아야 하는 도로에 해당하지 않습니다.

**관계법령**

**건축법**

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 10. (생 략)
11. "도로"란 보행과 자동차 통행이 가능한 너비 4미터 이상의 도로(지형적으로 자동차 통행이 불가능한 경우와 막다른 도로의 경우에는 대통령령으로 정하는 구조와 너비의 도로)로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 도로나 그 예정도로를 말한다.
    가. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」, 「도로법」, 「사도법」, 그 밖의 관계 법령에 따라 신설 또는 변경에 관한 고시가 된 도로
    나. 건축허가 또는 신고 시에 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)이 위치를 지정하여 공고한 도로
12. ~ 21. (생 략)

② (생 략)

223) 광주고등법원 2023. 9. 20. 선고 (전주)2023누1540 판결례 참조

제45조(도로의 지정·폐지 또는 변경) ① 허가권자는 제2조제1항제11호나목에 따라 도로의 위치를 지정·공고하려면 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 그 도로에 대한 이해관계인의 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 이해관계인의 동의를 받지 아니하고 건축위원회의 심의를 거쳐 도로를 지정할 수 있다.

1. 허가권자가 이해관계인이 해외에 거주하는 등의 사유로 이해관계인의 동의를 받기가 곤란하다고 인정하는 경우
2. 주민이 오랫동안 통행로로 이용하고 있는 사실상의 통로로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 것인 경우

②·③ (생 략)

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제30조(도시·군관리계획의 결정) ① ~ ⑤ (생 략)

⑥ 국토교통부장관이나 시·도지사는 도시·군관리계획을 결정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 결정을 고시하고, 국토교통부장관이나 도지사는 관계 서류를 관계 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수에게 송부하여 일반이 열람할 수 있도록 하여야 하며, 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사는 관계 서류를 일반이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 시장 또는 군수가 도시·군관리계획을 결정하는 경우에는 제1항부터 제6항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "시·도지사"는 "시장 또는 군수"로, "시·도도시계획위원회"는 "제113조제2항에 따른 시·군·구도시계획위원회"로, "「건축법」 제4조에 따라 시·도에 두는 건축위원회"는 "「건축법」 제4조에 따라 시 또는 군에 두는 건축위원회"로, "특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사"는 "시장 또는 군수"로 본다.

제31조(도시·군관리계획 결정의 효력) ① 도시·군관리계획 결정의 효력은 제32조제4항에 따라 지형도면을 고시한 날부터 발생한다.

②·③ (생 략)

제32조(도시·군관리계획에 관한 지형도면의 고시 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 국토교통부장관, 시·도지사, 시장 또는 군수는 직접 지형도면을 작성하거나 지형도면을 승인한 경우에는 이를 고시하여야 한다.

⑤ (생 략)

**질의제목 31** ▶ 안건번호 24-0353

민원인 – 「건설산업기본법」 제2조제12호에 따른 “하도급”의 범위(「건설산업기본법」 제2조제12호 관련)

## 01 질의요지

「건설산업기본법」 제2조제12호에서는 “하도급”이란 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 수급인이 제3자와 체결하는 계약을 말한다고 규정하고 있는데,

「건설산업기본법」 제9조제1항에 따라 전문공사를 시공하는 업종의 등록을 한 자(이하 “전문공사업자”라 함)가 같은 항에 따라 종합공사를 시공하는 업종의 등록을 한 자(이하 “종합공사업자”라 함)에게 발주한 종합공사[224] 중 전문공사업자 자신이 등록한 업종의 전문공사를 그 종합공사업자로부터 다시 도급받는 계약이 같은 법 제2조제12호에 따른 “하도급”에 해당하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 전문공사업자가 종합공사업자에게 발주한 종합공사 중 전문공사업자 자신이 등록한 업종의 전문공사를 그 종합공사업자로부터 다시 도급받는 계약은 「건설산업기본법」 제2조제12호에 따른 “하도급”에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

먼저, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[225], 「건설산업

224) 해당 종합공사는 발주자인 전문공사업자가 등록한 업종의 전문공사 및 그 밖의 전문공사로 구성되어 있음을 전제함.
225) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

기본법」 제2조제12호에서는 “하도급”을 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 수급인이 ‘제3자’와 체결하는 계약이라고 규정하고 있고, “제3자”란 일정한 일에 직접 관계가 없는 사람 또는 법률 행위에 직접 관여하지 않는 사람을 의미[226]하는 용어로서, 일반적으로 법령에서 예정하고 있는 법률관계에 직접 참여하는 ‘당사자’ 이외의 자를 총칭하는 의미로 사용되는바,[227] 같은 호에 따른 하도급 계약의 상대방으로서의 ‘제3자’는 원도급계약의 당사자인 발주자와 수급인을 제외한 자를 의미하는 것으로 보아야 하고, 이 사안에서와 같이 발주자로서 종합공사 도급계약의 당사자인 전문공사업자는 이러한 ‘제3자’에 해당하지 않으므로 이 사안과 같이 발주자가 발주한 종합공사 중 일부인 전문공사를 발주자가 다시 도급받는 계약을 체결한 경우 이는 「건설산업기본법」 법 제2조제12호에서 정의하는 “하도급”에 해당하지 않음이 문언상 분명합니다.

그리고 「건설산업기본법」 제2조제11호에서는 “도급”을 정의하면서 계약상대방이 될 수 있는 자의 범위를 별도로 제한하지 않고 있는 것과 다르게 같은 조 제12호에서는 “하도급”의 의미를 “수급인이 제3자와 체결하는 계약”이라고 규정하여 하도급 계약의 상대방이 될 수 있는 자의 범위를 제3자로 제한한 점, 「건설산업기본법」에서는 도급받은 공사의 일부를 하도급한 건설사업자는 발주자에게 이를 통보하도록 하고 있고(제29조제6항 본문), 하수급인은 하도급받은 건설공사의 시공에 관하여는 발주자에 대하여 수급인과 같은 의무를 진다고 규정하고 있으며(제32조제1항), 발주자가 하수급인에게 하도급대금을 직접 지급할 수 있는 경우 또는 직접 지급해야 하는 경우(제35조제1항·제2항)를 규정하고 있는 등 발주자가 하수급인과 동일한 경우에까지 적용할 경우 불필요하거나 불합리한 결과가 되는 규정들을 두고 있다는 점을 고려하면, 이 사안의 경우와 같이 발주자 본인이 수급인에게 발주한 공사의 일부를 다시 도급받는 계약을 체결하는 경우는 같은 법 제2조제12호에 따른 “하도급”에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 「건설산업기본법」의 규정 체계에도 부합합니다.

따라서 이 사안의 경우, 전문공사업자가 종합공사업자에게 발주한 종합공사 중 전문공사업자 자신이 등록한 업종의 전문공사를 그 종합공사업자로부터 다시 도급받는 계약은 「건설산업기본법」 제2조제12호에 따른 “하도급”에 해당하지 않습니다.

226) 국립국어원 표준국어대사전 참조

227) 법제처 2018. 8. 29. 회신 18-0481 해석례 참조

**관계법령**

**건설산업기본법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 9. (생 략)
10. "발주자"란 건설공사를 건설사업자에게 도급하는 자를 말한다. 다만, 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자는 제외한다.
11. "도급"이란 원도급, 하도급, 위탁 등 명칭과 관계없이 건설공사를 완성할 것을 약정하고, 상대방이 그 공사의 결과에 대하여 대가를 지급할 것을 약정하는 계약을 말한다.
12. "하도급"이란 도급받은 건설공사의 전부 또는 일부를 다시 도급하기 위하여 수급인이 제3자와 체결하는 계약을 말한다.
13. ~ 15. (생 략)

**질의제목 32** ▶ 안건번호 24-0356

민원인 – 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 "변경되는 부분의 바닥면적의 합계"의 산정방법(「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제16조제2항에서는 같은 조 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 같은 법 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자[228]에게 일괄하여 신고(이하 "일괄신고"라고 함)할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에서는 일괄신고 대상 중 하나로 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우로서 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우를 규정하고 있는바,

건축주[229]가 「건축법」 제16조제1항 본문에 따라 같은 법 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려는 경우로서, 해당 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 벽으로 구획[230]된 한 층에서 그 구획된 각 부분 중 한 부분의 바닥면적은 증가하고 다른 부분의 바닥면적은 감소하는 경우[231]에 같은 법 시행령 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 "변경되는 부분의 바닥면적의 합계"는 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계[232]인지 아니면 해당 층의 전체 바닥면적의 최종 증감 결과인지?

228) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음.

229) 「건축법」 제2조제1항제12호에 따른 건축주를 말하며, 이하 같음.

230) 「건축법」 제11조제2항, 제14조제1항, 같은 법 시행규칙 별표 2 등에 따르면 건축허가 및 건축신고를 위해 설계도서(건축계획서, 배치도, 평면도 등 포함)를 제출하도록 하고 있고, 해당 자료를 통해 건축물의 용도별 면적, 주차장 규모 등 각 층별 구획이 명시됨.

231) 「건축법 시행령」 제119조제1항제3호에 따라 바닥면적에 산입되는 부분의 변경이 있는 경우를 전제함.

232) 증가되는 부분의 바닥면적과 감소되는 부분의 바닥면적의 절대값의 합계를 말함.

## 02 회답

이 사안의 경우, “변경되는 부분의 바닥면적의 합계”는 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계입니다.

## 03 이유

먼저 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에서는 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우로서 같은 호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우를 일괄신고 대상으로 규정하면서, “변경되는 부분의 바닥면적의 합계”를 산정하는 기준이나 방법에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않은바, 이에 관하여는 관련 규정의 내용 및 입법취지 등을 종합적으로 고려 해당 규정의 취지나 목적이 훼손되지 않는 범위에서 합리적으로 해석해야 합니다[233].

그런데 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데[234], 일괄신고 제도는 건축허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려는 경우 사전에 그 변경사항에 대해 허가를 받거나 신고를 하는 것이 원칙이나, 건축물의 공사 과정에서 불가피하게 경미한 설계 변경 등이 발생하는 경우 공사를 중단해야 하는 불편을 개선[235]하기 위해 예외적으로 그 일괄신고 대상 변경사항을 공사가 완료된 후 일괄하여 신고할 수 있도록 하는 제도라는 점을 고려하면[236], 일괄신고의 대상과 관련하여 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 벽으로 구획된 한 층에서 그 구획된 부분 중 한 부분의 바닥면적은 증가하고 다른 부분의 바닥면적은 감소하는 경우에 「건축법 시행령」 제12조제3항제1호 각 목 외의 부분에 따른 “변경되는 부분의 바닥면적의 합계”는 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계로 산정함으로써 기존에 허가를 받았거나 신고한 면적 중 실제로 변경이 이루어진 부분의 바닥면적의 합계를 기준으로 엄격하게 산정하는 것이 타당합니다.

---

233) 법제처 2018. 10. 11. 회신 18-0388 해석례 참조

234) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조

235) 1991. 5. 31. 법률 제4381호로 전부개정되어 1992. 6. 1. 시행된 「건축법」 개정이유 및 주요내용 참조

236) 법제처 2024. 4. 30. 회신 24-0004 해석례 참조

아울러 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제11조 및 제14조에 따른 건축허가 또는 신고 제도는 건축물의 안전을 위해 필요한 사항을 사전에 규제하기 위한 것으로, 건축 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려는 경우 원칙적으로는 그 변경 전에 미리 허가를 받거나 신고를 하여 그 설계변경의 안전성 등에 대한 판단을 사전에 받아야 하는 것이 원칙이라 할 것인데[237], 만약 이 사안과 같이 벽으로 구획된 한 층에서 그 구획된 각 부분 중 한 부분의 바닥면적은 증가하고 다른 부분의 바닥면적은 감소하는 경우 일괄신고 대상 여부를 해당 층 전체의 바닥면적의 최종 증감 결과를 기준으로 판단해야 한다고 본다면, 건축허가를 받거나 신고를 한 설계도서 상 구획된 각 부분의 증가되는 부분의 바닥면적과 감소되는 부분의 바닥면적의 절대값이 동일한 경우에는 각 부분의 바닥면적이 얼마나 변경되는지와 관계없이 해당 층의 전체 바닥면적은 변동이 없다고 할 것인바, 이에 따라 해당 층의 구조가 대폭 변경되어 건축물의 안전에 영향을 미칠 수 있는 경우에도 그 변경 사항을 공사 완료 후 일괄신고하면 된다는 결론에 도달하게 되는 것은 변경사항의 일괄신고를 제한적으로 허용하고 있는 건축법령의 취지에 반한다는 점[238]도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, "변경되는 부분의 바닥면적의 합계"는 그 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 바닥면적의 합계입니다.

**관계법령**

**건축법**

제16조(허가와 신고사항의 변경) ① 건축주가 제11조나 제14조에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항의 변경은 그러하지 아니하다.

② 제1항 본문에 따른 허가나 신고사항 중 대통령령으로 정하는 사항의 변경은 제22조에 따른 사용승인을 신청할 때 허가권자에게 일괄하여 신고할 수 있다.

③·④ (생 략)

237) 법제처 2024. 4. 30. 회신 24-0004 해석례 참조

238) 법제처 2024. 4. 30. 회신 24-0004 해석례 참조

**건축법 시행령**

제12조(허가·신고사항의 변경 등) ①·② (생 략)

③ 법 제16조제2항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

1. 건축물의 동수나 층수를 변경하지 아니하면서 변경되는 부분의 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우로서 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우
   가. 변경되는 부분의 높이가 1미터 이하이거나 전체 높이의 10분의 1 이하일 것
   나. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 중인 부분의 위치 변경범위가 1미터 이내일 것
   다. 법 제14조제1항에 따라 신고를 하면 법 제11조에 따른 건축허가를 받은 것으로 보는 규모에서 건축허가를 받아야 하는 규모로의 변경이 아닐 것
2. ~ 5. (생 략)

④ (생 략)

**질의제목 33** ▶ 안건번호 24-0378, 24-0472

국토교통부·민원인 – 강화된 직통계단의 설치기준이 적용되는 대상의 범위(국토교통부령 제641호 「건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙」 부칙 제2조 등 관련)

## 01 질의요지

2019년 8월 6일 국토교통부령 제641호로 일부개정된 「건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙」(이하 "건축물방화구조규칙"이라 함) 제8조제2항에서는 「건축법 시행령」 제34조제2항에 따라 2개소 이상의 직통계단을 설치하는 경우 가장 멀리 위치한 직통계단 2개소의 출입구 간의 가장 가까운 직선거리는 건축물 평면의 최대 대각선 거리의 2분의 1 이상으로 할 것(제1호 본문) 등의 기준에 적합해야 한다고 규정하여 직통계단의 설치기준을 개정하면서, 같은 규칙 부칙 제2조에서는 같은 규칙 제8조제2항의 개정규정은 해당 규정의 시행일(2019. 11. 7.) 이후 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(증축에 대한 건축허가는 같은 법 시행령 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는 경우에 대한 건축허가로 한정함)를 신청[239]하거나 같은 법 제14조에 따른 건축신고를 하는 경우부터 적용한다고 규정하고 있는바,

건축물방화구조규칙 제8조제2항의 시행일 이후 「건축법」 제11조에 따른 대수선허가를 신청하는 경우 같은 규칙 제8조제2항이 적용되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 건축물방화구조규칙 제8조제2항이 적용되지 않습니다.

239) 건축허가를 신청하기 위해 「건축법」 제4조의2제1항에 따라 건축위원회에 심의를 신청하는 경우를 포함하며, 이하 같음.

## 03 이유

2019년 8월 6일 국토교통부령 제641호로 일부개정되기 전의 「건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙」 제8조제1항에서는 직통계단의 설치기준으로 「건축법 시행령」 제34조에 따른 직통계단의 출입구는 피난에 지장이 없도록 일정한 간격을 두어 설치하도록 규정하고 있었는데, 화재 발생 시 원활한 피난이 이루어질 수 있도록 하려는 취지에 따라 해당 규정을 개정하여 건축물방화구조규칙 제8조제2항에서 직통계단 간 이격거리 기준을 명확하게 규정하여 직통계단의 설치와 관련한 규제를 강화하면서, 같은 규칙 부칙 제2조에서는 '같은 규칙 제8조제2항의 개정규정은 해당 규정의 시행일 이후 「건축법」 제11조에 따른 건축허가(증축에 대한 건축허가는 같은 법 시행령 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는 경우에 대한 건축허가로 한정함)를 신청하는 경우부터 적용한다'는 적용례를 두고 있습니다.

그런데 부칙의 적용례 규정은 법령이 개정된 경우 구법과 신법의 적용상 혼란을 방지하기 위하여 규정하는 것으로서[240] 이 사안과 같이 건축물방화구조규칙 부칙 제2조의 적용례에서 '같은 규칙 제8조제2항의 시행일 이후 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청하는 경우부터 적용한다'고 규정하고 있는 경우, '「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청하는 경우'에 같은 법 제11조에 따라 대수선허가를 신청하는 경우도 포함되는지 여부가 문제되는바, 부칙의 적용 대상을 판단하기 위해서는 해당 부칙 규정의 문언을 바탕으로 같은 규칙 제8조제2항의 개정에 따른 적용례를 둔 취지, 같은 규칙에서 규정하고 있는 다른 적용례 규정 및 같은 규칙 제8조제2항의 개정 과정 등을 종합적으로 고려하여야 할 것입니다.

먼저 건축물방화구조규칙 부칙 제2조의 규정체계를 살펴보면, '같은 규칙 제8조제2항의 개정규정은 해당 규정의 시행일 이후 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 신청하는 경우부터 적용한다'는 적용례를 두면서, '「건축법」 제11조에 따른 건축허가'에 괄호를 두어 '증축에 대한 건축허가는 같은 법 시행령 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는 경우에 대한 건축허가로 한정'한다고 규정하고 있는데, 같은 법 시행령 제2조제2호에서는 "증축"을 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다고 규정하고 있고, 같은 영 제119조제1항제2호에서는 "건축면적"을 건축물의 외벽[241]의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다고 규정하고 있는바, 같은 규칙 부칙 제2조에 따른 '건축면적을 늘리는 증축'은 건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의

240) 법제처 2021. 2. 24. 회신 20-0688 해석례 참조

241) 외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥으로 하며, 이하 같음.

수평투영면적이 증가하는 것인 반면, 건축법령상[242] "대수선"이란 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것으로서 증축·개축 또는 재축에 해당하지 아니하는 것을 말한다고 규정하고 있어, 대수선에는 건축면적을 늘리는 것이 포함되지 않습니다.

즉 건축물방화구조규칙 부칙 제2조에서 규정하고 있는 '「건축법」 제11조에 따른 건축허가'에 괄호 부분을 두어 '증축에 대한 건축허가는 같은 법 시행령 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는 경우에 대한 건축허가로 한정'한 것은 해당 증축으로 인해 건축면적이 늘어난 부분은 건축물 이용자들이 신속하게 피난층이나 건축물 밖으로 피난할 수 있도록 직통계단을 추가로 설치해야 할 필요성이 크고, 새로운 직통계단의 설치가 구조적으로 가능함에 따라 해당 경우를 강화된 직통계단의 이격거리를 준수하여야 하는 대상으로 규정한 것이라 볼 수 있는 반면, '대수선'의 경우는 건축면적의 늘어남이 없으므로 대수선 후 건축물 내 새로운 위치에 직통계단을 추가로 설치하는 것이 구조적으로 어려워 건축물에 이전부터 존재하던 직통계단까지 대상으로 하여 강화된 직통계단의 이격거리 기준을 준수하기 어려운 경우가 발생할 수 있는 점 등을 종합적으로 고려해보면, 같은 규칙 부칙 제2조에 따른 '법 제11조에 따른 건축허가(증축에 대한 건축허가는 같은 법 시행령 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는 경우에 대한 건축허가로 한정함)'를 신청하는 경우에는 '법 제11조에 따른 대수선허가'를 신청하는 경우는 포함되지 않는 것으로 보는 것이 규정체계 및 취지에 부합하는 해석입니다.

그리고 건축물방화구조규칙 부칙에서 규정하고 있는 다른 적용례의 규정을 살펴보면, 직통계단의 설치기준에 관한 적용례를 정하고 있는 같은 규칙 부칙 제2조 및 피난계단 및 특별피난계단의 구조에 관한 적용례를 정하고 있는 같은 규칙 부칙 제3조에서는 각각 같은 조에 따른 개정규정은 해당 규정의 시행일 이후 '법 제11조에 따른 건축허가를 신청하는 경우부터 적용한다'고 규정하고 있는 반면, 방화구획의 설치 기준에 관한 적용례를 정하고 있는 같은 규칙 부칙 제4조 및 방화문의 기준에 관한 적용례를 정하고 있는 같은 규칙 부칙 제5조에서는 각각 같은 조에 따른 개정규정은 해당 규정의 시행일 이후 '법 제11조에 따른 건축허가 또는 대수선허가를 신청하는 경우부터 적용한다'고 규정하여, '건축허가를 신청하는 경우'와 '대수선허가를 신청하는 경우'를 구분하여 적용대상을 규정하고 있는 점에 비추어보면, 같은 규칙 부칙 제2조에서 '대수선허가를 신청하는 경우'에 대하여 별도로 규정하지 않은 것은 해당 경우를 건축물방화구조규칙 제8조제2항의 개정규정의 적용 대상에서 제외하려는 취지로 볼 수 있는바, 같은 규칙 부칙 제2조에 따른 '법 제11조에 따른 건축허가를 신청하는

242) 「건축법」 제2조제1항제9호 및 같은 법 시행령 제3조의2 참조

경우'에는 '법 제11조에 따른 대수선허가를 신청하는 경우'는 포함되지 않는 것으로 해석하는 것이 적용례의 규정 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 건축물방화구조규칙 제8조제2항의 개정 당시 입법예고[243]에서는 같은 규칙 부칙 제2조에 따른 적용례의 적용대상으로 '「건축법」 제11조에 따른 건축(신축 또는 별개의 건축물로 증축하는 경우에 한한다)허가를 신청하는 경우부터 적용한다'고 규정하고 있어, 해당 적용례에 따라 규제가 강화된 직통계단의 설치기준과 관련한 개정규정의 적용을 받는 대상은 신축되거나 별개의 건축물로 증축하는 경우를 대상으로 하려고 했다는 점에 비추어 보면, 기존에 이미 있던 건축물로서 건축면적이 늘어나지 않는 대수선의 경우에는 그 대상에 해당하지 않는 것으로 보는 것이 합리적이라는 점, 이 사안과 같이 규제를 강화하거나 확대하는 내용으로 법령이 개정된 경우 해당 개정 법령의 적용례를 부칙에 두면서 일정한 사안에 대하여 명확하게 적용대상으로 규율하고 있지 않음에도 규제가 강화되거나 확대된 규정이 해당 사안에 적용된다고 보는 것은 불합리한 점[244]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 건축물방화구조규칙 제8조제2항이 적용되지 않습니다.

**관계법령**

**국토교통부령 제641호 건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙**

제8조(직통계단의 설치기준) ① (생 략)

② 영 제34조제2항에 따라 2개소 이상의 직통계단을 설치하는 경우 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 가장 멀리 위치한 직통계단 2개소의 출입구 간의 가장 가까운 직선거리(직통계단 간을 연결하는 복도가 건축물의 다른 부분과 방화구획으로 구획된 경우 출입구 간의 가장 가까운 보행거리를 말한다)는 건축물 평면의 최대 대각선 거리의 2분의 1 이상으로 할 것. 다만, 스프링클러 또는 그 밖에 이와 비슷한 자동식 소화설비를 설치한 경우에는 3분의 1이상으로 한다.
2. (생 략)

**국토교통부령 제641호 건축물의 피난·방화구조의 기준 등에 관한 규칙부칙**

제2조(직통계단의 설치기준에 관한 적용례) 제8조제2항의 개정규정은 부칙 제1조제1호에 따른 시행일 이후 법 제11조에 따른 건축허가(증축에 대한 건축허가는 영 제2조제2호의 증축 중 건축면적을 늘리는

243) 국토교통부공고 제2018-1290호로 입법예고된 건축물방화구조규칙 일부개정령안 부칙 제2조 참조

244) 법제처 2011. 12. 15. 회신 11-0707 해석례 참조

경우에 대한 건축허가로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청(건축허가를 신청하기 위해 법 제4조의2제1항에 따라 건축위원회에 심의를 신청하는 경우를 포함한다)하거나 법 제14조에 따른 건축신고를 하는 경우부터 적용한다.

**질의제목 34** ▶ 안건번호 24-0408

인천광역시교육청 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조 등에 따라 무상귀속의 대상이 되는 공공시설의 범위(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제99조 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제99조 전단에서는 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설[245]을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 제65조를 준용한다고 규정하고 있고, 같은 법 제65조제1항에서는 개발행위허가[246]를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」(이하 "국·공유재산법"이라 함)에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다고 규정하고 있는바,

행정청이 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하는 경우로서 그 행정청에 무상으로 귀속될 종래의 공공시설이 없는 경우, 새로 설치된 공공시설은 국토계획법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에 따라 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 새로 설치된 공공시설은 국토계획법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에 따라 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속됩니다.

245) 국토계획법 제2조제13호에 따른 공공시설을 말하며, 이하 같음

246) 다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가·허가·승인 등을 포함하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 국토계획법 제99조 전단에서는 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에 같은 법 제65조를 준용하도록 하고 있는바, 문언상 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설 없이 새로 공공시설만 설치하는 경우에도 같은 법 제99조의 적용 대상이 되고 있고, 같은 조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에서도 행정청이 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 국·공유재산법에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다고 규정하고 있어 종래의 공공시설의 유무에 따라 새로 설치한 공공시설의 무상귀속에 영향을 미치는지 여부에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않으므로, 이 사안의 경우 무상으로 귀속될 종래의 공공시설이 없더라도 새로 설치된 공공시설은 국토계획법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에 따라 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속된다고 할 것입니다.

특히 국토계획법 제65조제1항에서는 국·공유재산법에도 불구하고 새로 설치된 공공시설 및 종래의 공공시설이 귀속되는 요건으로 개발행위허가를 받은 자가 "새로 공공시설을 설치" 하거나 "기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치"한 경우를 규정하고 있는데, 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설의 설치를 규율하면서 새로운 공공시설의 설치까지 추가로 규정한 것은 해당 공공시설의 설치로 기존의 공공시설이 대체되지 않는 경우까지도 해당 규정의 적용을 받도록 하기 위한 것인 점을 고려하면, 새로 공공시설을 설치한 경우 그 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되도록 해석하는 것이 조문의 규정 체계를 고려할 때 타당합니다.

그리고 이 사안과 같이 행정청이 도시·군계획시설사업의 실시계획인가를 받아 개발사업의 시행자가 된 경우는 국토계획법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에 따른 '개발행위허가를 받은 자가 행정청인 경우'에 해당하는데,[247] 같은 법 제65조의 규정은 법률에서 별도의 규정을 두고 있지 않는 한 사업주체가 설치한 공공시설의 소유권을 바로 국가 또는 지방자치단체 등 관리청으로 귀속하게 함으로써 이를 보다 효율적으로 유지·관리하여 공공의 이익에 제공하기 위한 취지이고, 다만 새로 설치한 공공시설에 의해 대체되는 공공시설이 있는 경우에는 그 대체되는 공공시설을 사업시행자에게 무상귀속시킨다는 것[248]인바, 이

247) 대법원 2019. 8. 30. 선고 2016다252478 판결례 참조
248) 법제처 2011. 5. 12. 회신 11-0158 해석례 참조

사안에서와 같이 행정청이 도시·군계획시설사업으로 새로 공공시설을 설치하는 경우에는 새로 설치한 공공시설을 대체하는 종래의 공공시설이 있는지 여부와는 관계 없이 이를 관리할 관리청에 무상으로 귀속되도록 하는 것이 규정 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 새로 설치된 공공시설은 국토계획법 제99조에 따라 준용되는 같은 법 제65조제1항에 따라 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속됩니다.



**관계법령**

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제65조(개발행위에 따른 공공시설 등의 귀속) ① 개발행위허가(다른 법률에 따라 개발행위허가가 의제되는 협의를 거친 인가·허가·승인 등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)를 받은 자가 행정청인 경우 개발행위허가를 받은 자가 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 「국유재산법」과 「공유재산 및 물품 관리법」에도 불구하고 새로 설치된 공공시설은 그 시설을 관리할 관리청에 무상으로 귀속되고, 종래의 공공시설은 개발행위허가를 받은 자에게 무상으로 귀속된다.

② ~ ⑨ (생 략)

제99조(공공시설 등의 귀속) 도시·군계획시설사업에 의하여 새로 공공시설을 설치하거나 기존의 공공시설에 대체되는 공공시설을 설치한 경우에는 제65조를 준용한다. 이 경우 제65조제5항 중 "준공검사를 마친 때"는 "준공검사를 마친 때(시행자가 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장인 경우에는 제98조제4항에 따른 공사완료 공고를 한 때를 말한다)"로 보고, 같은 조 제7항 중 "제62조제1항에 따른 준공검사를 받았음을 증명하는 서면"은 "제98조제3항에 따른 준공검사증명서(시행자가 국토교통부장관, 시·도지사 또는 대도시 시장인 경우에는 같은 조 제4항에 따른 공사완료 공고를 하였음을 증명하는 서면을 말한다)"로 본다.

**질의제목 35** ▶ 안건번호 24-0424

민원인 – 높이가 3미터를 넘는 계단으로서 기타의 옥내계단에 설치하는 계단참의 유효너비 산정기준(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조 등)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제48조제1항에서는 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에 설치하는 계단 및 복도는 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙(이하 "건축물방화구조규칙"이라 함)」제15조제1항에서는 건축물[249]에 설치하는 계단은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터 이내마다 유효너비 120센티미터 이상의 계단참[250]을 설치할 것을 규정하고 있으며, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 전단에서는 제1항에 따라 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비(옥내계단에 한정함), 계단의 단높이 및 단너비의 칫수는 같은 항 각 호의 기준에 적합해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서 기타[251]의 계단[252](이하 "기타의 옥내계단"이라 함)인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비를 60센티미터 이상으로 할 것을 규정하고 있는바,

높이가 3미터를 넘는 계단으로서 기타의 옥내계단에 계단참을 설치하는 경우 해당 계단참의 유효너비는 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호에 따라 120센티미터 이상으로 설치하여야 하는지, 아니면 같은 조 제2항제5호에 따라 60센티미터 이상으로 설치할 수 있는지?

249) 「건축법 시행령」 제48조 규정에 의하여 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물을 말하며, 이하 같음.

250) "계단참"이란 층계의 중간에 있는 좀 넓은 곳으로서(표준국어대사전 참조), 이 사안에서 "계단참의 유효너비"란 "계단의 진행방향으로서의 길이"를 말하는 것으로 전제함.

251) 건축물방화구조규칙 제15조제2항제1호부터 제4호까지 및 제6호에 해당하지 않는 건축물을 말하며, 이하 같음.

252) "기타의 계단"은 옥내계단임을 전제함(건축물방화구조규칙 제15조제2항 각 호 외 부분 전단 참조)

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 계단참의 유효너비는 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호에 따라 120센티미터 이상으로 설치하여야 합니다.

## 03 이유

법 해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법률의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 하여야 할 것인데[253], 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호에서는 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터 이내마다 유효너비가 120센티미터 이상인 "계단참"을 설치하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 제1항에 따라 계단을 설치하는 경우로서 "계단 및 계단참"의 너비(옥내계단에 한정한다) 등은 각 호의 기준에 적합하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제5호에서 기타의 옥내계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비를 60센티미터 이상으로 하도록 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 높이가 3미터를 넘는 계단으로서 기타의 옥내계단에 계단참을 설치해야 하는 경우 "계단참"의 유효너비 부분에 대하여 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호 또는 같은 조 제2항제5호의 규정 중 어느 기준이 적용되어야 하는지 판단하기 위해서는 해당 법령의 입법 취지, 조문의 규정 체계 및 규율 대상 등을 종합적으로 살펴보아야 할 것입니다.

먼저 건축물방화구조규칙은 「건축법」 제49조 등의 위임에 따라 건축물의 피난·방화(防火) 등에 관한 기술적 기준을 정하는 것을 목적으로 하는 규칙으로서, 그 내용을 해석함에 있어서는 건축물의 피난이나 방화라는 위임 취지를 충실히 실현할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데[254], 계단은 일반적인 상황에서는 층간 이동을 위한 용도로 사용되고 유사시에는 피난의 통로로도 사용되므로 위급 상황의 발생 시 피난목적 달성을 위해 충분한 너비를 확보할 필요가 있는바[255], 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호는 이러한 계단의 용도를 실현할 수 있도록 건축물의 용도나 규모, 옥내외 등을 구분하지 않고 높이가 3미터를 넘는 계단이면

253) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

254) 법제처 2016. 7. 25. 회신 16-0133 해석례 참조

255) 법제처 2018. 12. 7. 회신 18-0702 해석례 참조

높이 3미터 이내마다 최소한 확보하여야 할 계단참의 유효너비를 120센티미터로 규정한 것으로서, 기타의 옥내계단이라 하더라도 높이가 3미터를 넘는 계단인 경우 해당 계단참의 유효너비는 120센티미터 이상으로 설치하는 것이 계단 이용자의 안전을 확보하기 위하여 그 유효너비에 대한 최소한의 기준을 정하고 있는 해당 규정의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

그리고 건축물방화구조규칙 제15조에서는 「건축법 시행령」 제48조제1항에 따라 연면적 200제곱미터를 초과하는 건축물에 설치하는 계단의 설치기준에 관해 규정하면서, 제1항에서는 계단의 높이(제1호 및 제2호)나 너비(제3호)에 따른 계단참 또는 난간의 설치 의무 및 계단의 유효높이(제4호)에 관한 설치기준을 규정하고 있는 한편, 제2항에서는 제1항에 따라 계단을 설치하는 경우를 전제로, 초등학교(제1호), 중·고등학교(제2호), 문화 및 집회시설·판매시설 등(제3호), 「산업안전보건법」에 따른 작업장(제6호) 등 각 계단이 설치되는 건축물의 용도나 규모[256]에 따른 계단 및 계단참의 유효너비, 계단의 단높이 및 단너비에 관한 설치기준을 규정하고 있는데, 이러한 규정 체계를 종합하면 건축물방화구조규칙 제15조제1항은 계단 그 자체의 높이나 너비에 따른 '계단참, 난간 등'의 설치기준을, 같은 조 제2항은 건축물의 용도나 규모에 따른 '계단 및 계단참의 유효너비 등'의 세부 설치기준을 정한 것으로 볼 수 있고, 높이가 3미터를 넘는 계단으로서 기타의 옥내계단인 경우 계단참의 유효너비에 대해서는 '건축물방화규칙 제15조제1항제1호에도 불구하고 같은 조 제2항제5호의 기준을 적용한다' 거나 같은 조 제1항제1호의 적용을 배제하는 등의 규정을 별도로 두고 있지 않은바, 조문의 규정 체계와 규율 대상을 고려하면 이 사안과 같이 높이가 3미터를 넘는 기타의 옥내계단인 경우 건축물방화규칙 제15조제1항제1호와 같은 조 제2항제5호의 기준을 동시에 충족할 수 있도록 해석하여 계단참의 유효너비는 120센티미터 이상으로 설치하도록 하는 것이 합리적인 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 계단참의 유효너비는 건축물방화구조규칙 제15조제1항제1호에 따라 120센티미터 이상으로 설치하여야 합니다.

**법령정비 권고사항**

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제15조제1항제1호 및 같은 조 제2항제5호에 따른 계단참의 유효너비 기준의 적용관계를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

256) 건축물방화구조규칙 제15조제2항제4호 참조

**관계법령**

**건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙**

제15조(계단의 설치기준) ① 영 제48조의 규정에 의하여 건축물에 설치하는 계단은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 높이가 3미터를 넘는 계단에는 높이 3미터이내마다 유효너비 120센티미터 이상의 계단참을 설치할 것
2. ~ 4. (생 략)

② 제1항에 따라 계단을 설치하는 경우 계단 및 계단참의 너비(옥내계단에 한정한다), 계단의 단높이 및 단너비의 칫수는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다. 이 경우 돌음계단의 단너비는 그 좁은 너비의 끝부분으로부터 30센티미터의 위치에서 측정한다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 기타의 계단인 경우에는 계단 및 계단참의 유효너비를 60센티미터 이상으로 할 것
6. 「산업안전보건법」에 의한 작업장에 설치하는 계단인 경우에는 「산업안전 기준에 관한 규칙」에서 정한 구조로 할 것

③ ~ ⑧ (생 략)

**질의제목 36** ▶ 안건번호 24-0428

민원인 – 단독주택 및 공동주택 중 「주택건설기준 등에 관한 규정」이 적용되는 주택의 부설주차장 설치기준을 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단을 적용하여 특별시 등의 조례로 강화 또는 완화하여 정할 수 있는지(「주차장법 시행령」 제6조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「주차장법 시행령」 제6조제1항 본문에서는 「주차장법」 제19조제3항에 따라 부설주차장을 설치하여야 할 시설물의 종류와 부설주차장의 설치기준은 별표 1과 같다고 규정하면서, 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단에서는 특별시·광역시·특별자치도·시 또는 군(이하 "특별시등"이라 함)은 주차수요의 특성 또는 증감에 효율적으로 대처하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 같은 영 별표 1의 부설주차장 설치기준의 2분의 1의 범위에서 그 설치기준을 해당 지방자치단체의 조례로 강화하거나 완화할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 영 별표 1 비고 제8호에서는 단독주택 및 공동주택 중 「주택건설기준 등에 관한 규정」(이하 "주택건설기준규정"이라 함)이 적용되는 주택[257](이하 "이 사안 대상주택"이라 함)에 대해서는 같은 규정에 따른 기준을 적용한다고 규정하고 있는바,

이 사안 대상주택의 부설주차장 설치기준은 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단을 적용하여 주택건설기준규정에 따른 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시등의 조례로 강화 또는 완화하여 정할 수 있는지?

## 02 회답

이 사안 대상주택의 부설주차장 설치기준은 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단을 적용하여 주택건설기준규정에 따른 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시등의 조례로 강화 또는 완화하여 정할 수 없습니다.

257) 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획 또는 대지조성사업계획의 승인을 받아 그 사업을 시행하는 사업주체가 건설하는 주택을 말함

## 03 이유

「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단에서는 특별시등은 주차수요의 특성 또는 증감에 효율적으로 대처하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 같은 영 별표 1의 부설주차장 설치기준의 2분의 1의 범위에서 그 설치기준을 해당 지방자치단체의 조례로 강화하거나 완화할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 영 별표 1에서는 부설주차장의 설치대상 시설물의 종류 및 설치기준을 정하면서, 같은 표 제4호에서는 단독주택(다가구주택은 제외함)의 부설주차장 설치기준을 시설면적에 따라 구분하여 주차대수를 정하고 있고, 같은 표 제5호에서는 다가구주택, 공동주택(기숙사는 제외함), 업무시설 중 오피스텔의 부설주차장 설치기준은 주택건설기준규정에 따라 산정된 주차대수로 정하고 있는데, 같은 표 비고 제8호에서는 단독주택 및 공동주택 중 주택건설기준규정에 적용되는 주택에 대해서는 같은 규정에 따른 기준을 적용한다고 규정하고 있는바, 이 사안 대상주택의 경우 그 부설주차장 설치기준에 대하여 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단의 "별표 1의 부설주차장 설치 기준"에 같은 표 비고 제8호에 따라 주택건설기준규정에 따른 부설주차장 설치기준이 포함되는 것으로 보아, 주택건설기준규정에 따른 부설주차장 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시등의 조례로 강화 또는 완화하여 정할 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「주차장법 시행령」 별표 1 제5호에서 다가구주택 등의 부설주차장 설치기준을 주택건설기준규정 '제27조제1항에 따라 산정된 주차대수'로 규정한 것은 부설주차장 설치기준으로서 '주차대수'만을 주택건설기준규정 제27조제1항에 따라 산정하도록 규정하고 있는 것인데[258], 이와 달리 같은 표 비고 제8호에서 "단독주택 및 공동주택 중 주택건설기준규정이 적용되는 주택에 대해서는 같은 규정에 따른 기준을 적용한다"고 규정한 것은 주택건설기준규정에 따라 산정된 주차대수 기준만을 적용하려는 것이 아니라 주택건설기준규정 자체를 적용하겠다는 취지로 보이는바, 같은 표 비고 제8호의 규정은 부설주차장의 설치기준을 정한 것이라기보다는 「주차장법 시행령」과 주택건설기준규정에 따른 주차장의 설치기준 간 적용관계에 관한 규정으로 보아야 하므로, 이를 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단의 '별표 1의 부설주차장 설치기준'으로 보아 특별시등의 조례로 그 기준을 강화하거나 완화할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 주택건설기준규정 제27조에서는 주차장 설치기준을 정하면서 주택단지의 주차장 설치기준은 지역별 차량보유율 등을 고려하여 설치기준의 5분의 1(세대당 전용면적이

258) 법제처 2013. 10. 25. 회신 13-0223 해석례 참조

60제곱미터 이하인 경우에는 2분의 1)의 범위에서 특별시등 또는 자치구의 조례로 '강화'하여 정할 수 있도록 하고(제1항제1호 단서), 소형 주택의 주차장 설치기준은 지역별 차량보유율 등을 고려하여 특별시등 또는 자치구의 조례로 설치기준의 10분의 7 범위에서 완화(제1항제2호가목)하거나 설치기준의 2분의 1 범위에서 강화 또는 완화(제1항제2호나목)할 수 있도록 하는 등 주택건설기준규정 자체에서 이미 조례로 강화 또는 완화할 수 있도록 하는 규정을 두고 있는데, 만약 「주차장법 시행령」 제6조제2항을 적용하여 이 사안 대상주택의 부설주차장 설치기준을 주택건설기준규정에 따른 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시등의 조례로 강화 또는 완화할 수 있다고 해석할 경우 주택건설기준규정에서 조례로 강화하는 것만을 예정한 경우[259]임에도 기준을 완화할 수 있게 되거나, 당초에 조례로 허용한 범위를 넘어서는 강화가 가능해지는 등 주택건설기준규정 제27조의 입법취지와 배치되는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점에서 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 대상주택의 부설주차장 설치기준은 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단을 적용하여 주택건설기준규정에 따른 설치기준의 2분의 1의 범위에서 특별시등의 조례로 강화 또는 완화하여 정할 수 없습니다.

**법령정비 권고의견**

「주차장법 시행령」 별표 1 비고 제8호에 따라 이 사안 대상주택의 부설주차장 설치에 관하여 적용되는 주택건설기준규정의 주차장 설치기준이 「주차장법 시행령」 제6조제2항 전단의 "별표 1의 부설주차장 설치기준"에 해당하지 않는다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**주차장법 시행령**

제6조(부설주차장의 설치기준) ① 법 제19조제3항에 따라 부설주차장을 설치하여야 할 시설물의 종류와 부설주차장의 설치기준은 별표 1과 같다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 특별시·광역시·특별자치도·시 또는 군(광역시의 군은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)의 조례로 시설물의 종류를 세분하거나 부설주차장의 설치기준을 따로 정할 수 있다.

1. ~ 7. (생 략)

② 특별시·광역시·특별자치도·시 또는 군은 주차수요의 특성 또는 증감에 효율적으로 대처하기

259) 주택건설기준규정 제27조제1항제1호 단서 참조

위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 별표 1의 부설주차장 설치기준의 2분의 1의 범위에서 그 설치기준을 해당 지방자치단체의 조례로 강화하거나 완화할 수 있다. 이 경우 별표 1의 시설물의 종류·규모를 세분하여 각 시설물의 종류 · 규모별로 강화 또는 완화의 정도를 다르게 정할 수 있다.
③·④ (생 략)

[별표 1]

**부설주차장의 설치대상 시설물 종류 및 설치기준**(제6조제1항 관련)

| 시설물 | 설치기준 |
|---|---|
| 1. ~ 3. (생 략) | (생 략) |
| 4. 단독주택(다가구주택은 제외한다) | ○ 시설면적 50㎡ 초과 150㎡ 이하: 1대<br>○ 시설면적 150㎡ 초과: 1대에 150㎡를 초과하는 100㎡당 1대를 더한 대수[1+{(시설면적-150㎡)/100㎡}] |
| 5. 다가구주택, 공동주택(기숙사는 제외한다), 업무시설 중 오피스텔 | ○ 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제27조제1항에 따라 산정된 주차대수. 이 경우 다가구주택 및 오피스텔의 전용면적은 공동주택의 전용면적 산정방법을 따른다. |
| 6. ~ 11. (생 략) | (생 략) |

비고

1. ~ 7. (생 략)
8. 단독주택 및 공동주택 중 「주택건설기준 등에 관한 규정」이 적용되는 주택에 대해서는 같은 규정에 따른 기준을 적용한다.
9. ~ 15. (생 략)

### 주택건설기준 등에 관한 규정

제27조(주차장) ① 주택단지에는 다음 각 호의 기준(소수점 이하의 끝수는 이를 한 대로 본다)에 따라 주차장을 설치해야 한다.

1. 주택단지에는 주택의 전용면적의 합계를 기준으로 하여 다음 표에서 정하는 면적당 대수의 비율로 산정한 주차대수 이상의 주차장을 설치하되, 세대당 주차대수가 1대(세대당 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 0.7대)이상이 되도록 해야 한다. 다만, 지역별 차량보유율 등을 고려하여 설치기준의 5분의 1(세대당 전용면적이 60제곱미터 이하인 경우에는 2분의 1)의 범위에서 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군 또는 자치구의 조례로 강화하여 정할 수 있다.

| 주택규모별(전용면적: 제곱미터) | 주차장설치기준(대/제곱미터) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 가. 특별시 | 나. 광역시·특별자치시 및 수도권 내의 시지역 | 다. 가목 및 나목 외의 시지역과 수도권 내의 군지역 | 라. 그 밖의 지역 |
| 85 이하 | 1/75 | 1/85 | 1/95 | 1/110 |
| 85 초과 | 1/65 | 1/70 | 1/75 | 1/85 |

2. 소형 주택은 제1호에도 불구하고 세대당 주차대수가 0.6대(세대당 전용면적이 30제곱미터 미만인 경우에는 0.5대) 이상이 되도록 주차장을 설치해야 한다. 다만, 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 소형 주택의 경우에는 세대당 주차대수가 0.4대 이상이 되도록 설치할 수 있다.
   가. 상업지역 또는 준주거지역에 건설하는 소형 주택으로서 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제13호가목에 해당하는 시설로부터 반경 500미터 이내에서 건설하는 소형 주택일 것
   나. 「주차장법」에 따른 주차단위구획의 총 수의 100분의 20 이상을 「도시교통정비 촉진법」 제33조제1항제4호에 따른 승용차 공동이용 지원(승용차공동이용을 위한 전용주차구획을 설치하고 공동이용을 위한 승용자동차를 상시 배치하는 것을 말한다)을 위해 사용할 것
3. 제2호에도 불구하고 소형 주택의 주차장 설치기준은 지역별 차량보유율 등을 고려하여 다음 각 목의 구분에 따라 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시·군 또는 자치구의 조례로 강화하거나 완화하여 정할 수 있다.
   가. 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제13호가목 및 나목에 해당하는 시설로부터 통행거리 500미터 이내에 건설하는 소형 주택으로서 다음의 요건을 모두 갖춘 경우: 설치기준의 10분의 7 범위에서 완화
      1) 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목의 공공임대주택일 것
      2) 임대기간 동안 자동차를 소유하지 않을 것을 임차인 자격요건으로 하여 임대할 것. 다만, 「장애인복지법」 제2조제2항에 따른 장애인 등에 대해서는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 조례로 자동차 소유 요건을 달리 정할 수 있다.
   나. 그 밖의 경우: 설치기준의 2분의 1 범위에서 강화 또는 완화

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 37** ▶ 안건번호 24-0432

경상남도 – 법률 제16138호 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 부칙 제3조의 적용 범위(법률 제16138호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙 제3조 등 관련)

## 01 질의요지

2018년 12월 31일 법률 제16138호로 일부개정된 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "개정 토지보상법"이라 함) 제21조제2항에서는 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하려는 경우, 종전에 중앙토지수용위원회의 의견을 듣도록 하던 것을 중앙토지수용위원회와 협의하도록 개정하면서, 같은 법 부칙 제3조에서는 제21조의 개정 규정은 이 법 시행 후 최초로 사업인정을 하거나 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우부터 적용한다는 적용례를 두는 한편,

「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」(이하 "경제자유구역법"이라 함) 제13조제1항에서는 개발사업시행자는 개발사업을 시행하기 위하여 필요한 경우에는 토지등[260]을 수용할 수 있도록 하면서, 같은 조 제2항 단서에서 경제자유구역개발계획(이하 "개발계획"이라 함)에 수용할 토지등의 세목이 포함되어 있는 경우에는 개발계획의 고시를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법"이라 함) 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시로 보며, 해당 토지등에 대한 재결의 신청은 개발계획에서 정하는 기간 내에 하여야 한다고 규정하고 있고, 경제자유구역법 제13조제4항에서는 같은 조 제1항에 따른 토지등의 수용에 관하여 같은 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법을 준용한다고 규정하고 있는바,

개정 토지보상법 제21조의 시행일인 2019년 7월 1일 전에 고시된 개발계획에 수용할 토지등의 세목이 포함되어 경제자유구역법 제13조제2항 단서에 따라 사업인정이 의제되었으나 해당 계획에서 토지등에 대한 재결 신청기간을 별도로 정하지 않은 경우로서, 해당 개발계획에서 정한 개발사업의 시행기간 내에 재결 신청을 하지 않은 채 2019년 7월

260) 토지보상법 제3조에 따른 토지·물건 및 권리를 말하며, 이하 같음.

1일 이후 개발사업의 시행기간이 경과되어 그 시행기간을 다시 연장하는 개발계획 변경고시(이하 “이 사안 변경고시”라 함)를 한 경우가 개정 토지보상법 부칙 제3조의 “이 법 시행 후 최초로 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우”에 해당하여 개정 토지보상법 제21조제2항에 따라 중앙토지수용위원회와 협의절차를 거쳐야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 개정 토지보상법 부칙 제3조의 “이 법 시행 후 최초로 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우”에 해당하여 개정 토지보상법 제21조제2항에 따라 중앙토지수용위원회와 협의절차를 거쳐야 합니다.

## 03 이유

경제자유구역법 제13조에서는 개발사업시행자는 개발사업을 시행하기 위하여 필요한 경우에는 토지등을 수용할 수 있고(제1항), 같은 법 제10조에 따른 경제자유구역개발사업 실시계획(이하 “실시계획”이라 한다) 승인의 고시가 있는 때에는 토지보상법 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 보며, 재결의 신청은 토지보상법 제23조 및 제28조에도 불구하고 실시계획에서 정하는 사업시행기간에 하여야 하되(제2항 본문), 개발계획에 수용할 토지등의 세목이 포함되어 있는 경우에는 경제자유구역법 제4조 제8항에 따른 개발계획의 고시를 토지보상법 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시로 보고, 해당 토지등에 대한 재결의 신청은 개발계획에서 정하는 기간 내에 하여야 하며(제2항 단서), 토지등의 수용에 관하여 경제자유구역법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법을 준용한다고 규정(제4항)하고 있고, 그 외에 경제자유구역법상 개발계획 및 사업인정의 효력의 상실에 관한 별도의 규정을 두고 있지는 않습니다.

한편 토지보상법 제20조제1항에서는 사업시행자는 토지등을 수용하려면 국토교통부장관의 사업인정을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제22조제1항에서는 국토교통부장관은 같은 법 제20조에 따른 사업인정을 하였을 때에는 사업인정을 고시하도록 하고 있으며, 같은 법 제23조제1항에서는 사업시행자가 같은 법 제22조제1항에 따른 사업인정의 고시(이하

“사업인정고시”라 한다)가 된 날부터 1년 이내에 같은 법 제28조제1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다고 규정하여, 사업인정의 효력상실과 사업인정의 실효기간에 대해 정하고 있습니다.

먼저 사업인정의 효력상실에 관하여 살펴보면, 경제자유구역법에서는 같은 법 제13조제2항 단서에 따라 의제되는 사업인정의 효력상실에 관해서는 별도의 규정을 두고 있지 않은데, 경제자유구역법 제13조제4항에 따라 토지등의 수용에 관하여 같은 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 토지보상법이 준용되므로, 경제자유구역법에 따라 의제된 사업인정의 효력상실에 대해서는 토지보상법상 사업인정의 효력상실에 관한 규정인 토지보상법 제23조제1항이 준용된다고 할 것이고, 다음으로 사업인정의 실효기간에 관해서는 경제자유구역법 제13조제2항에서 재결의 신청은 토지보상법 제23조 및 제28조에도 불구하고 실시계획에서 정하는 사업시행기간(경제자유구역법 제13조제2항 본문) 또는 개발계획에서 정하는 기간(경제자유구역법 제13조제2항 단서) 내에 하도록 규정하고 있는바, 경제자유구역법 제13조제2항 단서에 따라 사업인정이 의제되는 경우의 사업인정 실효기간에 대해서는 경제자유구역법 제13조제2항 단서가 토지보상법 제23조제1항의 특별한 규정이 되므로[261] 경제자유구역법 제13조제2항 단서가 적용된다고 할 것입니다.

그런데 개발계획에서 재결신청 기간을 정하고 있다면, 경제자유구역법 제13조제2항 단서를 근거로 그 재결신청 기간 내에 토지등에 대한 재결을 신청하지 않을 경우 재결신청 기간이 경과한 날의 다음 날에 의제된 사업인정의 효력이 상실된다 할 것인데, 이 사안과 같이 개발계획에서 토지등에 대한 재결신청 기간을 별도로 정하고 있지 않은 경우에는, 토지등의 수용은 개발사업 시행에 필요한 토지등을 확보하기 위하여 인정되는 절차라는 점에서 재결신청은 반드시 개발사업 기간 내에 이루어져야 할 것이라는 점을 고려하면, 개발계획에 재결신청 기간을 정할 때에도 개발사업의 시행기간 이후로 재결신청 기간을 정할 수는 없다고 할 것인바, 개발사업의 시행기간 내에 재결 신청을 하지 않은 채 개발사업의 시행기간이 경과한 경우라면 기존에 의제된 사업인정은 실효되었다고 보아야 할 것입니다.

그리고 이와 같이 종전에 의제된 사업인정이 실효되었다고 볼 경우 개정 토지보상법 시행일인 2019년 7월 1일 이후에 만료된 개발사업 시행기간을 다시 연장하는 개발계획 변경고시를 하게 되면, 실효된 사업인정의 효력이 소급적으로 유효하게 되는 것이 아니라 새로운 사업인정 의제의 요건을 갖춘 경우 새로운 사업인정이 의제되는 것[262]인바, 개정

261) 법제처 2021. 5. 21. 회신 21-0130 해석례 참조

토지보상법 부칙 제3조의 "이 법 시행 후 최초로 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우"에 해당하므로 개정 토지보상법 제21조제2항을 적용하여 중앙토지수용위원회와 협의절차를 거쳐야 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 개정 토지보상법 부칙 제3조의 "이 법 시행 후 최초로 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우"에 해당하여 개정 토지보상법 제21조제2항에 따라 중앙토지수용위원회와 협의절차를 거쳐야 합니다.

**관계법령**

**법률 제16138호 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 일부개정법률 부칙**

제3조(협의 및 의견청취 등에 관한 적용례) 제21조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 제20조에 따른 사업인정을 하거나 관계 법률에 따라 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하는 경우부터 적용한다.

**공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률**

제21조(협의 및 의견청취 등) ① 국토교통부장관은 사업인정을 하려면 관계 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 제49조에 따른 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 미리 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다.

② 별표에 규정된 법률에 따라 사업인정이 있는 것으로 의제되는 공익사업의 허가·인가·승인권자 등은 사업인정이 의제되는 지구지정·사업계획승인 등을 하려는 경우 제1항에 따라 제49조에 따른 중앙토지수용위원회와 협의하여야 하며, 대통령령으로 정하는 바에 따라 사업인정에 이해관계가 있는 자의 의견을 들어야 한다.

③ ~ ⑧ (생 략)

제23조(사업인정의 실효) ① 사업시행자가 제22조제1항에 따른 사업인정의 고시(이하 "사업인정고시"라 한다)가 된 날부터 1년 이내에 제28조제1항에 따른 재결신청을 하지 아니한 경우에는 사업인정고시가 된 날부터 1년이 되는 날의 다음 날에 사업인정은 그 효력을 상실한다.

②·③ (생 략)

**경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법**

제13조(토지수용) ① 개발사업시행자는 개발사업을 시행하기 위하여 필요한 경우에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 및 권리(이하 "토지등"이라 한다)를

262) 1991. 11. 26. 선고 90누9971 판결례 및 대법원 2005. 7. 28. 선고 2003두9312 판결례 참조

수용(사용을 포함한다. 이하 같다)할 수 있다.
② 제10조에 따른 실시계획 승인의 고시가 있는 때에는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시가 있는 것으로 보며, 재결(裁決)의 신청은 같은 법 제23조 및 제28조에도 불구하고 실시계획에서 정하는 사업시행기간에 하여야 한다. 다만, 경제자유구역개발계획에 수용할 토지등의 세목이 포함되어 있는 경우에는 제4조제8항에 따른 경제자유구역개발계획의 고시를 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제20조 및 제22조에 따른 사업인정 및 사업인정의 고시로 보며, 해당 토지등에 대한 재결의 신청은 경제자유구역개발계획에서 정하는 기간 내에 하여야 한다.
③ 제1항에 따른 토지등의 수용에 관한 재결의 관할 토지수용위원회는 중앙토지수용위원회로 한다.
④ 제1항에 따른 토지등의 수용에 관하여 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」을 준용한다.

**질의제목 38** ▶ 안건번호 24-0433

국토교통부 – 개발제한구역이 포함된 부지에 도시·군계획시설로 결정된 공항을 설치하는 내용의 국가시범지구 지정이 가능한지 여부(「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제56조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제12조제1항제1호에서는 개발제한구역에서 시장·군수·구청장[263]의 허가를 받아 할 수 있는 행위 중 하나로 개발제한구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지하여야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설(다목) 등에 해당하는 건축물이나 공작물의 건축 또는 설치를 규정하고 있고, 시장·군수·구청장의 허가를 받아 건축 또는 설치할 수 있는 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위를 정한 같은 법 시행령 별표 1 제3호가목에서는 개발제한구역에 입지해야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설 중 하나로 공항[264]을 규정하고 있는 한편,

「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」(이하 "도시재생법"이라 함) 제56조제1항에서는 국토교통부장관은 도시재생을 촉진하고 선도적 혁신지구를 구현하기 위하여 같은 법 제13조제4항의 요건[265] 중 2개 이상의 요건을 갖춘 같은 법 제56조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역을 전략계획수립권자[266]의 요청에 따라 국가시범지구로 지정할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제3항 전단에서는 국토교통부장관은 같은 조 제2항에 따른 국가시범지구계획(이하 "국가시범지구계획"이라 함)을 승인하여 국가시범지구를 지정할 수 있고, 같은 조 제4항에 따라 준용하는 같은 법 제41조제4항제7호에서는 혁신지구계획[267]의 내용 중 하나로 도로·철도·항만·공항·주차장 등 교통시설을 포함한 도시재생기반시설[268]의 설치·

263) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장을 말하며, 이하 같음

264) 도시·군계획시설[「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설을 말하며, 이하 같음]에만 한정되며, 항공표지시설을 포함함

265) 1. 인구가 현저히 감소하는 지역, 2. 총 사업체 수의 감소 등 산업의 이탈이 발생되는 지역, 3. 노후주택의 증가 등 주거환경이 악화되는 지역

266) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수(광역시 관할구역에 있는 군의 군수는 제외함)를 말하며(도시재생법 제2조제1항제4호 참조), 이하 같음

267) 도시재생법 제41조제1항에 따른 혁신지구계획을 말하며, 이하 같음

268) 도시재생법 제2조제10호에 따른 도시재생기반시설을 말하며, 이하 같음

정비에 관한 계획을 규정하고 있는바,

전략계획수립권자가 개발제한구역에 공항을 설치하는 내용을 포함하는 국가시범지구계획을 수립한 경우로서 해당 개발제한구역에 도시·군관리계획[269]에 따라 도시·군계획시설로 공항이 결정되어 있는 경우,[270] 국토교통부장관은 개발제한구역이 해제되지 않은 상태에서 도시재생법 제56조제3항에 따라 전략계획수립권자가 수립한 국가시범지구계획을 승인하여 국가시범지구로 지정할 수 있는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 국토교통부장관은 개발제한구역이 해제되지 않은 상태에서 도시재생법 제56조제3항에 따라 전략계획수립권자가 수립한 국가시범지구계획을 승인하여 국가시범지구로 지정할 수 있습니다.

## 03 이유

먼저 개발제한구역법 제12조제1항에 따르면 개발제한구역에서는 원칙적으로 건축물의 건축 및 용도변경, 도시·군계획사업[271]의 시행 등을 할 수 없으나(본문), 예외적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장·군수·구청장의 허가(이하 "행위허가"라 함)를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정(단서)하면서, 같은 항 제1호 각 목 외의 부분에서는 행위허가 대상 중 하나로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경을 규정하고 있고, 같은 호 다목 및 같은 법 시행령 별표 1 제3호가목에서는 개발제한 구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지하여야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설 중 하나로 '공항'을 규정하고 있는바, 개발제한구역법령의 규정체계에 따르면 개발제한구역에 위치한 토지에 공항이 들어설 수 있도록 허용하고 있습니다.

---

269) 국토계획법 제2조제4호에 따른 도시·군관리계획을 말하며, 이하 같음

270) 도시·군계획시설에 따른 공항이면서 동시에 국토계획법상 기반시설에 해당하는 공항을 설치하는 것으로서, 국가시범지구계획상 공항 외의 개발계획은 개발제한구역 외에 수립되는 것임을 전제함

271) 국토계획법 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업을 말하며, 이하 같음.

그리고 개발제한구역은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전함으로써 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 개발을 제한할 필요가 있는 경우에 지정되는 것이어서 원칙적으로 개발제한구역법 제12조에 따라 개발제한구역에서 건축물의 건축 등 같은 조 제1항 각 호의 행위(이하 "개발행위"라 함)가 제한되기는 하지만 개발제한구역의 지정목적에 위배되지 않는 범위 안에서는 일부 개발행위가 허용될 수 있고,[272] 도시·군계획사업의 시행이 전면적으로 금지되는 것도 아닌바,[273] 이미 도시·군관리계획에 따라 결정된 공항 등 도시재생기반시설의 설치에 관한 사항을 포함하여 도시재생법에 따른 국가시범지구계획을 수립하는 것까지 개발제한구역으로 지정한 목적에 반한다고 보기 어려운 점을 고려할 때 이 사안의 경우에는 개발제한구역을 해제하지 않은 상태에서 도시재생법 제56조제3항에 따라 공항을 설치하는 것을 포함한 국가시범지구계획을 승인하고 국가시범지구로 지정할 수 있다고 해석하는 것이 문언 및 조문 체계 등을 고려할 때 타당합니다.

아울러 개발제한구역법 제12조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 개발제한구역에서는 개발행위를 할 수 없다고 규정하고 있을 뿐 이미 도시·군계획시설에 해당하는 사항에 관한 개발계획까지 수립할 수 없도록 제한하고 있지 않고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 개발제한구역에서 도시·군계획사업을 시행하기 위해 필요한 경우 시장·군수·구청장의 행위허가를 받아 그 행위를 할 수 있도록 규정하고 있는바, 이는 도시·군계획시설을 설치하는 등의 행위에 관하여 규율하고 있는 것이지 각종 행정계획 단계에서부터 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받도록 하려는 취지로 보기 어려운 점[274]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 도시재생법 제56조제3항에 따라 국가시범지구계획을 승인하게 되면 해당 계획에 도시·군계획시설 등을 포함한 도시재생기반시설 등을 설치하기 위한 개발이 가능하게 되어 개발제한구역에서의 개발을 제한하여 도시의 무질서한 확산을 방지하려는 개발제한구역법의 입법 취지에 반하므로 이 사안의 경우 개발제한구역이 해제되지 않은 상태에서 국가시범지구계획을 승인할 수 없다는 의견이 있습니다.

그런데 이 사안은 개발제한구역법 제12조에 따라 행위허가를 받으면 개발제한구역에 설치할 수 있는 시설 중 하나인 공항이 도시·군계획시설사업의 시행을 통한 개발을 전제하고 있는 점, 입법목적을 달리하는 법률들이 일정한 행위를 관할관청의 허가사항으로 각각

272) 대법원 2007. 4. 12. 선고 2005두1893 판결례 참조
273) 대법원 1993. 10. 26. 선고 92다54135(반소), 54142(참가) 판결례 참조
274) 대법원 2007. 4. 12. 선고 2005두1893 판결례 참조

규정하고 있는 경우에는 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 규정되지 아니하는 이상은 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 허가를 받아야 한다고 할 것[275]이므로, 도시재생법에 따른 국가시범지구계획 승인을 받더라도 같은 법에 따른 시행계획인가와 개발제한구역법에 따른 행위허가를 각각 소관 법률에 따라 받아야 하고, 도시재생법 제56조제4항에 따라 준용되는 같은 법 제49조제1항에서는 국가시범지구계획 승인 및 시행계획인가에 관하여 개발제한구역법에 따른 행위허가가 의제되지 않고 있어, 개발제한구역법에 따른 행위허가를 받지 않으면 국가시범지구계획을 승인하더라도 개발이 바로 가능하다고 볼 수 없는 점을 고려할 때 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 국토교통부장관은 개발제한구역이 해제되지 않은 상태에서 도시재생법 제56조제3항에 따라 전략계획수립권자가 수립한 국가시범지구계획을 승인하여 국가시범지구로 지정할 수 있습니다.

**관계법령**

**도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법**

제56조(국가시범지구의 지정 등) ① 국토교통부장관은 제41조제1항에도 불구하고 도시재생을 촉진하고, 선도적 혁신지구를 구현하기 위하여 제13조제4항의 요건 중 2개 이상을 갖춘 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역(도시재생활성화지역을 포함한다)을 전략계획수립권자의 요청에 따라 국가시범지구로 지정할 수 있다.

1. ~ 4. (생 략)

② 전략계획수립권자는 제1항에 따라 국가시범지구 지정을 요청하려면 해당 국가시범지구에 대한 혁신지구계획(이하 "국가시범지구계획"이라고 한다)을 수립하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따른 국가시범지구계획을 승인하여 국가시범지구를 지정할 수 있다. 이 경우 국가시범지구계획의 승인에 대하여는 제33조제2항부터 제5항까지를 준용하며, 이 경우 "도시재생선도지역"은 "국가시범지구계획"으로 보고, "지정"은 "승인"으로 본다.

④ 그 밖에 국가시범지구계획의 승인 및 효력 등에 대하여는 제41조제3항부터 제7항까지, 제42조 및 제43조를 준용하며, 국가시범지구에서의 사업시행 등에 필요한 사항은 제44조부터 제55조까지 및 제55조의2부터 제55조의5까지의 규정을 준용한다.

⑤ ~ ⑦ (생 략)

275) 대법원 1989. 9. 12. 선고 88누6856 판결례 참조

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경
   가.·나. (생 략)
   다. 개발제한구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지하여야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설
   라.·마. (생 략)

1의2. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령**

[별표 1]

**건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위**(제13조제1항 관련)

| 시설의 종류 | 건축 또는 설치의 범위 |
|---|---|
| 3. 개발제한구역에 입지해야만 그 기능과 목적이 달성되는 시설 | 해당 시·군·구의 관할구역 중 개발제한구역이 아닌 지역에 입지가 곤란하여 개발제한구역 내에 입지해야 한다고 시장·군수·구청장이 인정하는 시설을 말하며, 이미 훼손된 지역에 우선 설치해야 한다. |
| 가. 공항(헬기장을 포함한다) | 도시·군계획시설에만 한정하며, 항공표지시설을 포함한다. |
| 나. ~ 터. (생 략) | (생 략) |

**질의제목 39** ▶ 안건번호 24-0486, 24-0565

충청남도 - 총세대수 300세대 미만인 주택단지를 건설하려는 경우 "기간도로의 폭"도 6미터 이상이어야 하는지(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제25조제1항 관련)

## 01 질의요지

「주택건설기준 등에 관한 규정」(이하 "주택건설기준규정"이라 함) 제25조제1항에서는 공동주택을 건설하는 주택단지는 기간도로와 접하거나 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 진입도로가 있어야 한다고 규정하면서(전단), 이 경우 기간도로와 접하는 폭 및 진입도로의 폭을 주택단지의 총세대수별로 구분하여 표로 규정하고 있고(후단), 이 중 주택단지의 총세대수가 300세대 미만인 경우에는 "기간도로와 접하는 폭 또는 진입도로의 폭"을 6미터 이상으로 규정하고 있는바,

기간도로[276]와 접하는 총세대수 300세대 미만인 주택단지 또는 기간도로와 접하지 않고 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 진입도로가 있어야 하는 총세대수 300세대 미만인 주택단지를 건설하려는 경우[277], 주택건설기준규정 제25조제1항에 따라 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"이 6미터 이상이어야 하는 것 외에 같은 항을 근거로 해당 "기간도로의 폭"도 6미터 이상이어야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 주택건설기준규정 제25조제1항에 따라 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"이 6미터 이상이어야 하는 것 외에 같은 항을 근거로 해당 "기간도로의 폭"도 6미터 이상이어야 하는 것은 아닙니다.

276) 주택건설기준규정 제2조제7호에 따른 기간도로를 말하며, 기간도로에 해당하는 도로와 관련된 근거법령에서 규정하고 있는 도로의 설치기준 등의 요건을 갖춘 도로인 것을 전제로 함.

277) 주택건설기준규정 제25조제4항의 적용 대상인 "도시지역외에서 공동주택을 건설하는 경우"가 아닌 경우를 전제로 함.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[278]인데, 주택건설기준규정 제25조제1항 전단에서는 공동주택을 건설하는 주택단지는 기간도로와 접하거나 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 진입도로가 있어야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 후단에서는 이 경우 "기간도로와 접하는 폭" 및 "진입도로의 폭"은 다음 표와 같다고 규정하면서 해당 표에서 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"을 주택단지의 총세대수별로 각각 규정하고 있으며, 이 중 주택단지의 총세대수가 300세대 미만인 경우에는 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"을 6미터 이상으로 규정하고 있는바, 같은 조 제1항에서 규정한 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"이 적용되는 것은 주택단지가 "기간도로와 접하는 폭" 또는 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 "진입도로의 폭"을 의미하는 것일 뿐 "기간도로의 폭" 그 자체는 아니라는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 뿐만 아니라[279], 형벌법규의 해석은 엄격해야 하고 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추 해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않으며, 이러한 법해석의 원리는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용된다고 할 것인데[280], 만약 주택건설기준규정 제25조제1항에 따른 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"을 주택단지와 접하거나 주택단지의 진입도로와 접하는 기간도로 자체의 폭으로 해석한다면 「주택법」 제15조제1항에 따라 일정 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자는 주택단지와 접하거나 주택단지의 진입도로와 접하는 기간도로의 폭이 일정한 요건을 갖춘 대지에 대해서만 주택단지를 건설할 수 있게 되는바, 이는 법령에 명확한 근거 없이 사업주체에 대하여 규제를 강화하는 결과를 초래하게 되고, 형벌법규의 적용대상을 규정한 행정법규 규정을 사업주체에게 불리한 방향으로 확장 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

아울러 주택건설기준규정 제2조제7호에서는 기간도로를 「주택법 시행령」 제5조에 따른 도로를 말한다고 정의하고 있고, 「주택법 시행령」 제5조에 따르면 기간도로는 보행자 및

278) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조.

279) 「행정규제기본법」 제4조 참조.

280) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결례 등 참조.

자동차의 통행이 가능한 도로로서 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제7호에 따른 도시·군계획시설인 도로로서 국토교통부령으로 정하는 도로(제1호), 「도로법」 제10조에 따른 일반국도·특별시도·광역시도 또는 지방도(제2호), 그 밖에 관계 법령에 따라 설치된 도로로서 제1호 및 제2호에 준하는 도로(제3호)가 이에 해당하고, 기간도로에 해당하는 각각의 도로와 관련하여 해당 도로의 설치 근거법령인 국토계획법령 또는 도로법령 등에서 도로의 폭 등 설치기준을 별도로 규정하여 그 기준에 맞추어 도로를 설치하도록 하고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 주택건설기준규정 제25조제1항에 따라 "기간도로와 접하는 폭" 또는 "진입도로의 폭"이 6미터 이상이어야 하는 것 외에 같은 항을 근거로 해당 "기간도로의 폭"도 6미터 이상이어야 하는 것은 아닙니다.

**관계법령**

**주택건설기준 등에 관한 규정**

제25조(진입도로) ①공동주택을 건설하는 주택단지는 기간도로와 접하거나 기간도로로부터 당해 단지에 이르는 진입도로가 있어야 한다. 이 경우 기간도로와 접하는 폭 및 진입도로의 폭은 다음 표와 같다.

(단위 : 미터)

| 주택단지의 총세대수 | 기간도로와 접하는 폭 또는 진입도로의 폭 |
|---|---|
| 300세대 미만 | 6 이상 |
| 300세대 이상 500세대 미만 | 8 이상 |
| 500세대 이상 1천세대 미만 | 12 이상 |
| 1천세대 이상 2천세대 미만 | 15 이상 |
| 2천세대 이상 | 20 이상 |

② 주택단지가 2 이상이면서 당해 주택단지의 진입도로가 하나인 경우 그 진입도로의 폭은 당해 진입도로를 이용하는 모든 주택단지의 세대수를 합한 총 세대수를 기준으로 하여 산정한다.

③ (생 략)

④ 도시지역외에서 공동주택을 건설하는 경우 그 주택단지와 접하는 기간도로의 폭 또는 그 주택단지의 진입도로와 연결되는 기간도로의 폭은 제1항의 규정에 의한 기간도로와 접하는 폭 또는 진입도로의 폭의 기준 이상이어야 하며, 주택단지의 진입도로가 2이상이 있는 경우에는 그 기간도로의 폭은 제3항의 기준에 의한 각각의 진입도로의 폭의 기준 이상이어야 한다.

**질의제목 40** ▶ 안건번호 24-0488

민원인 – 「주택법」 제14조의2제2항에 따라 개최한 총회에서 주택조합 사업의 진행을 결의한 경우, 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항이 포함되어 있어야 하는지 여부(「주택법」 제14조의2 제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「주택법」 제14조의2제2항에서는 주택조합[281]의 발기인은 같은 법 제11조의3제1항에 따른 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제25조의2제2항에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회에서 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하는 경우 사업의 종결 시 회계보고에 관한 사항(제1호), 청산 절차, 청산금의 징수·지급방법 및 지급절차 등 청산 계획에 관한 사항(제2호)을 포함해야 한다고 규정하고 있는바,

「주택법」 제14조의2제2항에 따라 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 사업의 진행을 결의한 경우, 해당 규정에 따른 총회 의결을 거친 것으로 보기 위해서는 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항이 포함되어 있어야 하는지?[282]

## 02 회답

이 사안의 경우, 「주택법」 제14조의2제2항에 따른 총회 의결을 거친 것으로 보기 위해서는 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항이 포함되어 있어야 합니다.

---

281) 「주택법」 제2조제11호에 따른 주택조합을 말하며, 이하 같음.

282) 이 사안에서는 「주택법 시행령」 제25조의2제2항 각 호의 사항을 주택조합 사업의 종결 여부에 관한 사항과 구분하여 별도의 안건으로 총회에 상정하여 그 의결을 거쳐야 하는지 여부는 별론으로 함.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석 방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[283], ① 「주택법」 제14조의2 제2항에서는 주택조합의 발기인은 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제25조의2제2항에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회에서 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하는 경우 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항을 포함해야 한다고 규정하여 같은 항 각 호의 사항을 포함해야 하는 경우를 총회의 결과 주택조합 사업의 종결을 결의한 경우에만 한정하고 있지 않은 점, ② 「주택법」 제14조의2 제4항·제5항 및 같은 법 시행령 제25조의2제4항에서는 같은 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회의 결과 주택조합 사업을 진행하지 않고 종결하기로 결의한 경우에 대하여는 "사업의 종결을 결의한 경우"로 규정하여 '주택조합 사업의 종결 여부를 결정하는 경우'와는 구별하여 다르게 표현하고 있는 점, ③ 주택법령에서는 해당 총회에서 주택조합 사업의 진행을 결의한 경우에 대하여 「주택법 시행령」 제25조의2제2항의 적용을 배제하도록 하는 내용의 규정을 별도로 두고 있지 않은 점 등을 고려하면, 「주택법」 제14조의2제2항에 따른 총회 의결을 거친 것으로 보기 위해서는 총회의 결과 주택조합 사업을 진행하기로 결의한 경우도 같은 법 시행령 제25조의2제2항의 '주택조합 사업의 종결 여부를 결정하는 경우'에 포함되는 것으로 보아 같은 항 각 호의 사항이 포함되어 있어야 하는 것으로 해석하는 것이 문언상 타당합니다.

그리고 주택조합의 해산에 관하여 규정하고 있는 「주택법」 제14조의2는 주택조합 사업이 장기간 지연될 경우 조합원 등이 탈퇴 및 납입금 환급을 원하더라도 광고비 등의 사용으로 그 비용 반환이 어렵고, 사업이 장기화될수록 운영비 충당 등으로 비용 환급의 가능성이 낮아지므로 조합원 모집신고 또는 조합설립인가 후 일정기간 사업이 지연될 경우 조합원 등의 피해를 최소화하기 위해 조기에 주택조합 사업을 종결하거나 주택조합을 해산할 수 있도록 할 필요가 있는 사정을 고려하여 2020년 1월 23일 법률 제16870호로 일부개정된 「주택법」에서 신설된 규정으로서[284], 주택조합 사업의 종결 여부는 조합원 또는 주택조합 가입 신청자의

283) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

284) 2019. 3. 15. 의안번호 2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 및 2020. 7. 24. 대통령령 제30864호로 일부개정된 「주택법 시행령」 조문별 제·개정이유서 참조

재산권과 관련된 중요한 사항이므로 조합원 등이 스스로 결정할 수 있어야 할 것인데[285], 조합원 등의 입장에서는 사업을 종결하는 경우와 진행하는 경우 각각의 상황에서 예상되는 이익 및 손실을 균형있게 검토하여 합리적인 결정을 내리기 위하여 사업의 종결 여부를 결정하기 위해 개최하는 총회에서 사업 종결 시 회계보고에 관한 사항 및 청산 계획에 관한 사항을 포함하여 논의할 필요가 있으므로 「주택법」 제14조의2제2항에 따라 개최한 총회에서 사업의 진행을 결의한 경우에도 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항이 포함되어야 한다고 해석하는 것이 입법 취지에도 부합합니다.

아울러 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하기 위하여 개최한 총회에서 주택조합 사업의 진행을 결의한 경우 「주택법 시행령」 제25조의2제2항 각 호의 사항이 반드시 포함되어 있어야 하는 것은 아니라고 해석하게 된다면, 「주택법」 제14조의2제2항에 따른 총회를 개최하기 전에 주택조합 사업의 진행 또는 종결 여부를 예상하여 총회 의결 과정에서 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항을 포함시킬지 여부를 미리 결정해야 하는 불합리한 결과가 초래될 수 있는 점, 주택조합 사업을 진행하기로 결의한 경우에는 해당 총회에 참석한 주택조합 가입 신청자들이 회계보고에 관한 사항 등 구체적이고 세부적인 자료에 근거하여 주택조합 사업의 종결 여부를 실질적으로 논의하기 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「주택법」 제14조의2제2항에 따른 총회 의결을 거친 것으로 보기 위해서는 같은 법 시행령 제25조의2제2항 각 호의 사항이 포함되어 있어야 합니다.

**관계법령**

**주택법**

제14조의2(주택조합의 해산 등) ① 주택조합은 제11조제1항에 따른 주택조합의 설립인가를 받은 날부터 3년이 되는 날까지 사업계획승인을 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 총회의 의결을 거쳐 해산 여부를 결정하여야 한다.

② 주택조합의 발기인은 제11조의3제1항에 따른 조합원 모집 신고가 수리된 날부터 2년이 되는 날까지 주택조합 설립인가를 받지 못하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 주택조합 가입 신청자 전원으로 구성되는 총회 의결을 거쳐 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하도록 하여야 한다.

③ 제1항 또는 제2항에 따라 총회를 소집하려는 주택조합의 임원 또는 발기인은 총회가 개최되기

285) 2019. 3. 15. 의안번호 2019224호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

7일 전까지 회의 목적, 안건, 일시 및 장소를 정하여 조합원 또는 주택조합 가입 신청자에게 통지하여야 한다.

④ 제1항에 따라 해산을 결의하거나 제2항에 따라 사업의 종결을 결의하는 경우 대통령령으로 정하는 바에 따라 청산인을 선임하여야 한다.

⑤ 주택조합의 발기인은 제2항에 따른 총회의 결과(사업의 종결을 결의한 경우에는 청산계획을 포함한다)를 관할 시장·군수·구청장에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 통지하여야 한다.

**주택법 시행령**

제25조의2(주택조합의 해산 등) ① (생 략)

② 법 제14조의2제2항에 따라 개최하는 총회에서 주택조합 사업의 종결 여부를 결정하는 경우 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

1. 사업의 종결 시 회계보고에 관한 사항
2. 청산 절차, 청산금의 징수·지급방법 및 지급절차 등 청산 계획에 관한 사항

③ ~ ④ (생 략)

**질의제목 41** ▶ 안건번호 24-0524

광주광역시 동구 – 분할납부할 수 없는 조정금을 기한까지 납부하지 않은 경우 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 있는지(「지적재조사에 관한 특별법」 제21조제6항 등)

## 01 질의요지

「지적재조사에 관한 특별법」(이하 "지적재조사법"이라 함) 제20조제1항에서는 지적소관청[286]은 같은 법 제18조에 따른 경계 확정으로 지적공부[287]상의 면적이 증감된 경우에는 필지별 면적 증감내역을 기준으로 조정금을 산정하여 징수하거나 지급하도록 규정하고 있고, 같은 법 제21조제5항에서는 같은 조 제3항에 따라 조정금의 납부고지를 받은 자는 그 부과일부터 6개월 이내에 조정금을 납부하여야 하되(본문), 지적소관청은 1년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 조정금을 분할납부하게 할 수 있다고 규정하고 있으며(단서), 같은 조 제6항에서는 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자가 기한까지 납부하지 아니할 때에는 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」(이하 "지방행정제재부과금법"이라 함)에 따라 징수할 수 있다고 규정하고 있는바,

조정금을 납부하여야 할 자가 지적재조사법 제21조제5항 본문에 따른 기한까지 조정금을 납부하지 않은 경우[288], 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예[289]할 수 있는지?

---

286) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제18호에 따른 지적소관청을 말하며(지적재조사법 제2조제5호 참조), 이하 같음

287) 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제19호에 따른 지적공부를 말하며(지적재조사법 제2조제1호 참조), 이하 같음

288) 지적재조사법 제21조제5항 단서 및 같은 법 시행령 제13조에 따라 분할납부 신청을 하지 않았거나, 1년의 기간 동안 분할납부할 수 있는 최소 기준금액 미만인 경우 등 분할납부를 신청하지 않았거나 분할납부를 할 수 없는 경우를 전제함

289) 지방행정제재부과금법 제17조제1항에서는 체납처분을 유예할 수 있도록 규정하고 있는바, 해당 규정에 따라 유예할 수 있는 경우가 아님을 전제함

## 02 회답

이 사안의 경우, 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 지적재조사법에 따른 지적재조사사업은 토지의 실제 현황과 일치하지 아니하는 지적공부의 등록사항을 바로 잡아 국토를 효율적으로 관리함과 아울러 국민의 재산권 보호에 기여함을 목적으로 하는 사업으로서, 이러한 지적공부의 등록사항을 바로잡는 과정에서 발생하는 지적공부상의 면적 증감에 따라 지적소관청이 지적공부상 면적이 증가된 토지소유자들로부터 조정금을 납부받아 지적공부상 면적이 감소한 토지소유자들에게 조정금을 지급하도록 한 것인데,[290] 이러한 조정금의 성격을 고려하면 조정금 납부의무자가 법률에서 정한 정당한 사유 없이 이를 납부하지 않는 경우에는 그 의무 이행을 확보해야 할 필요성이 있다고 할 것이고, 이는 법률에서 정한 강제징수 절차 등을 통해 가능하다고 할 것입니다.

그런데 지적재조사법 제21조제6항에서는 체납된 조정금을 징수할 때 지방행정제재부과금법에 따라 징수할 수 있도록 규정하고 있고, 지방행정제재부과금법 제2조제1호나목에서는 지방행정제재·부과금 중 하나로 지방자치단체의 장 및 그 소속 행정기관의 장이 행정목적을 달성하기 위하여 법률에 따라 부과·징수[291]하여 지방자치단체의 수입으로 하는 조세 외의 금전으로서 다른 법률에서 지방행정제재부과금법에 따라 징수하기로 한 금전을 규정하고 있으며, 같은 법 제3조에서는 지방행정제재부과금법은 지방행정제재·부과금 관계법[292]에서 납부의무자[293]가 지방행정제재·부과금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에 지방행정제재부과금법에 따라 징수하도록 한 지방행정제재·부과금에 대하여 적용한다고 규정하고 있는바, 이러한 규정을 종합하면 체납된 조정금은 지적재조사법에서 지방행정제재부과금법에 따라 징수하기로 한 조세 외의 금전으로서 지방행정제재·부과금에

290) 부산고등법원 2020. 4. 24. 선고 2020누20064 판결례 참조

291) 국가기관의 장으로부터 위임·위탁받아 부과 · 징수하는 경우를 포함함.

292) 지방행정제재·부과금의 부과·징수에 관한 근거를 규정한 법률로서 지방행정제재·부과금법을 제외한 법률을 말하며(지방행정제재부과금법 제2조제2호 참조), 이하 같음

293) 지방행정제재·부과금관계법에 따라 지방행정제재·부과금을 납부할 의무가 있는 자를 말하며(지방행정제재부과금법 제2조제4호 참조), 이하 같음

해당하므로, 조정금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에는 지적재조사법 제21조제6항을 근거로 지방행정제재부과금법에 따라 징수할 수 있게 됩니다.

이러한 조정금의 성격과 지적재조사법의 규정 체계를 종합하면, 지적재조사법 제21조제6항에서 지방행정제재부과금법에 따라 "징수할 수 있다"고 규정하고 있다고 하더라도, 이는 조정금 납부 의무의 이행을 확보하기 위하여 조정금 체납 시 지방행정제재부과금법에 따른 강제징수 절차를 따르도록 하기 위한 근거를 마련한 것으로 볼 수 있고, 지적재조사법에서는 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 강제징수를 하지 않거나 유예할 수 있다는 별도의 규정도 두고 있지 않으므로, 지적소관청은 체납된 조정금에 대하여 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수는 없다고 할 것입니다.

또한 지적재조사법에서는 국가 또는 지방자치단체 소유의 국유지·공유지 행정재산의 조정금은 징수하거나 지급하지 아니한다고 규정하고 있고(제20조제2항), 필요한 경우 1년의 범위에서 조정금을 분할납부할 수 있도록 규정하고 있어(제21조제5항 단서), 조정금 납부 의무를 면제하거나 분할납부할 수 있는 경우를 별도로 규정하고 있는데, 만약 조정금 납부 의무에 대한 이행을 하고 있지 않은 경우에도 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 있다고 해석한다면, 법률의 명확한 근거 없이 조정금의 납부 의무가 면제되거나 유예되는 결과가 초래되어 조정금 납부 의무 면제 및 분할납부 규정을 둔 실익이 없어지게 되는바, 체납된 조정금에 대하여 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 있다고 해석하는 것은 이러한 규정의 체계를 고려하면 타당하지 않습니다.

아울러 조정금 납부 의무자가 기한까지 조정금을 납부하지 않은 경우 지적소관청이 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 있다고 해석한다면, 체납된 조정금에 대한 의무이행을 확보하려는 지적재조사법 제21조제6항을 별도로 규정할 필요가 없었다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자의 경제적 어려움을 이유로 지방행정제재부과금법에 따른 징수를 하지 않거나 유예할 수 없습니다.

## 관계법령

### 지적재조사에 관한 특별법

제20조(조정금의 산정) ① 지적소관청은 제18조에 따른 경계 확정으로 지적공부상의 면적이 증감된 경우에는 필지별 면적 증감내역을 기준으로 조정금을 산정하여 징수하거나 지급한다.

② ~ ⑤ (생 략)

제21조(조정금의 지급·징수 또는 공탁) ① 조정금은 현금으로 지급하거나 납부하여야 한다.

② 지적소관청은 제20조제1항에 따라 조정금을 산정하였을 때에는 지체 없이 조정금조서를 작성하고, 토지소유자에게 개별적으로 조정금액을 통보하여야 한다.

③ 지적소관청은 제2항에 따라 조정금액을 통지한 날부터 10일 이내에 토지소유자에게 조정금의 수령통지 또는 납부고지를 하여야 한다.

④ (생 략)

⑤ 제3항에 따라 납부고지를 받은 자는 그 부과일부터 6개월 이내에 조정금을 납부하여야 한다. 다만, 지적소관청은 1년의 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 조정금을 분할납부하게 할 수 있다.

⑥ 지적소관청은 조정금을 납부하여야 할 자가 기한까지 납부하지 아니할 때에는 「지방행정제재·부과금의 징수 등에 관한 법률」에 따라 징수할 수 있다.

⑦·⑧ (생 략)

### 지방행정제재·부과금의 징수에 관한 법률

제3조(적용범위) 이 법은 지방행정제재·부과금관계법에서 납부의무자가 지방행정제재·부과금을 납부기한까지 납부하지 아니한 경우에 이 법에 따라 징수하도록 한 지방행정제재·부과금에 대하여 적용한다.

**질의제목 42** ▶ 안건번호 24-0527, 24-0667

민원인 – 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하려는 경우 「건축법」 제11조에 따른 건축허가 및 같은 법 제21조에 따른 착공신고 절차를 모두 거친 후 착공해야 하는지 등(「건축법」 제11조제1항 및 제21조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제11조제1항에서는 건축물을 건축하려는 자는 허가권자의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제21조제1항에서는 같은 법 제11조에 따라 건축허가를 받은 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제14조제1항 각 호 외의 부분에서는 착공신고를 하려는 자는 같은 규칙 제13호서식의 착공신고서[294](이하 "착공신고서"라 함)에 같은 항 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서 같은 규칙 별표 4의2의 설계도서(이하 "설계도서"라 함)를 그 중 하나로 규정하고 있는 한편,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 "국가계약법 시행령"이라 함) 제87조제5항에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 같은 조 제2항에 따른 낙찰자결정에 있어서 공사의 시급성 기타 특수한 사정으로 인하여 필요하다고 인정하는 경우에는 같은 조 제1항에 따른 실시설계적격자로 하여금 해당 공사를 공정별 우선순위에 따라 구분하여 실시설계서를 작성하게 할 수 있으며, 해당 실시설계서에 대하여 중앙건설기술심의위원회 또는 기술자문위원회로부터 실시설계적격통지를 받은 때에는 그 실시설계적격자를 낙찰자로 결정하고 우선순위에 따라 공사를 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 건축물[295]을 건축하기 위한 공사로서 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하려는 경우, 「건축법」 제11조제1항에 따른 건축허가(이하 "건축허가"라 함) 및 같은 법 제21조제1항에 따른 착공신고(이하 "착공신고"라 함) 절차를 모두 거친 후 착공해야 하는지?

294) 전자문서로 된 신고서를 포함하며, 이하 같음.

295) 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물로서, 「건축법」 제14조제1항 각 호에 따른 건축신고 대상에 해당하지 않는 건축물임을 전제로 하며, 이하 같음

나. (질의 가에서 건축허가 및 착공신고 절차를 모두 거친 후 착공해야 하는 경우) 건축물을 건축하기 위한 공사로서 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사(이하 "이 사안 공사"라 함)를 시행하려는 경우, 해당 공사의 건축주는 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부하여 착공신고를 해야 하는지[296]?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

이 사안 공사를 시행하려는 경우, 건축허가 및 착공신고 절차를 모두 거친 후 착공해야 합니다.

### 나. 질의 나에 대해

이 사안 공사를 시행하려는 경우, 해당 공사의 건축주는 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부하여 착공신고를 해야 합니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[297], 「건축법」 제11조제1항에서는 건축물을 건축하려는 자는 허가권자의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제21조제1항에서는 건축허가를 받은 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 허가권자에게 공사계획을 신고하도록 규정하고 있으며, 건축법령 및 국가계약법령에서 건축물 착공 시 건축허가 또는 착공신고 절차를 거치지 않아도 되는 경우에 대한 예외 규정을 별도로 두고 있지도 않은바, 건축물을 건축하는 이 사안 공사를 시행하기 위해서는 「건축법」 제11조제1항 및 같은 법 제21조제1항에 따라 건축허가 및 착공신고 절차를 모두 거쳐야 한다는 것이 문언상 명백합니다.

296) 「건축법」 제11조에 따라 건축허가를 할 때 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 제출하지 않았음을 전제로 하며, 이하 같음

297) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

그리고 건축허가는 행정청이 건축행정상 목적을 수행하기 위하여 건축주에게 행정청의 허가 없이는 건축행위를 해서는 안 된다는 상대적 금지를 관계 법령에 적합한 일정한 경우에 해제하여 주는 행정처분[298]에 해당하고, 착공신고는 건축허가를 받은 건축주로 하여금 공사 착수 전에 허가권자에게 공사계획을 신고하도록 하는 사전적 절차에 해당하는 것으로서, 이러한 건축허가 및 착공신고 절차를 거치지 않고 행해지는 건축물의 착공 행위는 「건축법」 제108조제1항제1호, 같은 법 제110조제1호 또는 같은 법 제111조제1호 등에 따른 형벌부과의 대상이 되는 등 엄격히 제한되고 있는바, 이와 같이 건축법령에서 건축물의 건축허가 및 착공신고 절차를 마련한 취지 및 건축물의 설계, 건축허가, 시공·감리 및 사용승인 등 일련의 과정을 규율하고 있는 건축법령의 전반적인 체계 등을 고려하면, 법령에 특별한 규정이 없는 한 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하는 경우에도 건축허가 및 착공신고 절차를 거쳐 착공해야 한다고 해석하는 것이 건축법령의 취지 및 체계에 부합하는 해석입니다.

한편 공사의 시급성이 요구되는 경우 등에는 신속하게 우선시공을 시행할 수 있도록 하려는 국가계약법 시행령 제87조제5항의 입법 취지 등을 고려할 때, 같은 규정에 따라 공사를 시행하는 경우에는 건축허가 및 착공신고 절차를 거치지 않고도 우선하여 착공할 수 있다고 보아야 한다는 의견이 있으나, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 계약업무를 원활하게 수행할 수 있도록 함을 목적(제1조)으로 하는 반면, 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적(제1조)으로 하는바, 두 법률은 입법 목적과 규율 대상 등을 달리하는 별개의 법률이고, 국가계약법 시행령 제87조제5항은 일괄입찰을 시행하는 경우 중 공정별 우선순위에 따른 공사 시행 시의 낙찰자 선정방법을 규정한 것으로서, 같은 조 제1항에 따른 실시설계적격자로 하여금 공정별 우선순위에 따라 구분한 실시설계서를 작성할 수 있도록 하고 해당 실시설계서에 대해 적격통지를 받은 때에는 그를 낙찰자로 결정하여 우선순위에 따른 공사를 시행하게 할 수 있다는 점을 규정한 것일 뿐, 「건축법」에 따른 건축허가 및 착공신고 절차를 배제하려는 취지의 규정은 아니라는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 공사를 시행하는 경우 건축허가 및 착공신고 절차를 모두 거친 후 착공해야 합니다.

298) 대법원 2002. 4. 26. 선고 2000다16350 판결례 참조

## 나. 질의 나에 대해

「건축법」 제21조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제14조제1항에 따르면 건축공사의 착공신고를 하려는 건축주는 착공신고서에 설계도서(제2호)[299] 등 같은 항 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 하는데, 건축법령에서는 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하는 경우 제출하지 않아도 되는 서류 등에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않고, 국가계약법령에서도 「건축법 시행규칙」 제14조제1항 각 호에 따른 제출 대상 서류에 대한 예외를 규정하고 있지 않으므로, 이 사안 공사를 시행하려는 경우에도 착공신고를 하려는 건축주는 같은 규칙 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부해야 하는 것이 문언상 명백합니다.

그리고 「건축법」 제24조에 따르면 공사시공자는 건축물의 공사현장에 설계도서를 갖추어 두어야 하고(제2항), 공사시공자는 설계도서가 같은 법과 같은 법에 따른 명령이나 처분, 그 밖의 관계 법령에 맞지 아니하거나 공사의 여건상 불합리하다고 인정되면 건축주와 공사감리자의 동의를 받아 설계의 변경을 요청할 수 있으며(제3항), 같은 법 제25조제3항에 따르면 공사감리자는 공사시공자가 설계도서대로 공사를 하지 아니하면 이를 건축주에게 알린 후 공사시공자에게 시정하거나 재시공하도록 요청하여야 하는 등 건축법령상 설계도서는 건축물의 착공 전에 작성·제출되어 이를 토대로 관련 법령 및 공사 여건에 적합한 공사를 시행할 수 있도록 하는 자료로서, 공사를 진행하는 과정에서 관계 법령 및 공사의 여건 등에 맞게 해당 설계도서를 변경할 수도 있는바, 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하는 경우에도 해당 공사의 건축주는 먼저 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부하여 착공신고를 하고, 이후 공사 진행 과정에서 보완·수정이 필요한 내용이 발생하는 경우 관련 법령에 따라 이를 설계도서에 다시 반영해야 할 것이지, 합리적 이유 없이 국가계약법령상 공정별 우선순위에 따른 공사라는 이유만으로 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부하지 않아도 된다고 해석할 수는 없을 것입니다.

따라서 국가계약법 시행령 제87조제5항에 따라 공정별 우선순위에 따른 공사를 시행하려는 경우에도 해당 공사의 건축주는 「건축법 시행규칙」 제14조제1항제2호에 따른 설계도서를 첨부하여 착공신고를 해야 합니다.

299) 변경사항이 있는 경우에는 변경사항을 반영한 설계도서를 제출하며, 이하 같음

관계법령

**건축법**

제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.
② ~ ⑪ (생 략)

제21조(착공신고 등) ① 제11조·제14조 또는 제20조제1항에 따라 허가를 받거나 신고를 한 건축물의 공사를 착수하려는 건축주는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 허가권자에게 공사계획을 신고하여야 한다.
② ~ ⑥ (생 략)

**건축법 시행규칙**

제14조(착공신고등) ①법 제21조제1항에 따른 건축공사의 착공신고를 하려는 자는 별지 제13호서식의 착공신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출해야 한다.
1. (생 략)
2. 별표 4의2의 설계도서. 다만, 법 제11조 또는 제14조에 따라 건축허가 또는 신고를 할 때 제출한 경우에는 제출하지 않으며, 변경사항이 있는 경우에는 변경사항을 반영한 설계도서를 제출한다.
3.·4. (생 략)
② ~ ⑥ (생 략)

**국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령**

제87조(일괄입찰의 낙찰자 선정) ① ~ ④ (생 략)
⑤ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제2항의 규정에 의한 낙찰자결정에 있어서 공사의 시급성 기타 특수한 사정으로 인하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항의 규정에 의한 실시설계적격자로 하여금 당해공사를 공정별 우선순위에 따라 구분하여 실시설계서를 작성하게 할 수 있으며, 당해 실시설계서에 대하여 중앙건설기술심의위원회 또는 기술자문위원회로부터 실시설계적격통지를 받은 때에는 그 실시설계적격자를 낙찰자로 결정하고 우선순위에 따라 공사를 시행하게 할 수 있다.
⑥ ~ ⑧ (생 략)

**질의제목 43** ▶ 안건번호 24-0533

민원인 – 사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 경우가 「건축법 시행령」 제8조제1항 본문의 “증축”에 포함되는지(「건축법 시행령」 제8조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제11조제1항 단서에서는 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조제1항 본문에서는 법 제11조제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함함)을 말한다고 규정하고 있는바,

사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경[300]을 하는 경우가 「건축법 시행령」 제8조제1항 본문 괄호 부분의 “증축”에 포함되는지?

## 02 회답

사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 경우는 「건축법 시행령」 제8조제1항 본문 괄호 부분의 “증축”에 포함되지 않습니다.

## 03 이유

법령의 정의 규정은 법령에서 쓰고 있는 용어 중 개념상 중요한 용어에 대하여 법령 자체에서

300) 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경 부분이 ‘층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 경우’가 아닌 경우를 전제로 함

그 의미를 명확하게 할 목적으로 두는 것으로 법령 전체에 효력을 미친다 할 것인바,[301] 「건축법 시행령」 제8조제1항 본문에서는 「건축법」 제11조제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물(연면적의 10분의 3 이상을 "증축"하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)의 건축을 말한다고 규정하면서, 괄호 부분에서 "증축"이라는 용어를 사용하고 있는데, 같은 법 시행령 제2조제2호에서는 "증축"이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다고 정의하고 있으므로, 건축법령상 증축은 "기존 건축물"을 전제로 하는 것이라고 할 것이고, 이는 같은 법 시행령 제8조제1항 본문 중 괄호 부분의 "증축"의 경우에도 동일하게 기존 건축물을 전제로 하는 것으로 해석된다고 할 것입니다.

이와 관련하여 "증축"에서 규정하고 있는 "기존 건축물"이라는 용어의 사용에 대해 살펴보면, 「건축법 시행령」 제2조에서는 "증축"(제2호) 외에도 신축(제1호), 재축(제4호)에 대해 정의하면서, 신축이란 건축물이 없는 대지(기존 건축물이 해체되거나 멸실된 대지를 포함함)에 새로 건축물을 축조하는 것을 말한다고 규정하고 있고, 재축이란 건축물이 천재지변이나 그 밖의 재해로 멸실된 경우 그 대지에 일정한 요건을 모두 갖추어 다시 축조하는 것을 말한다고 규정하고 있어, "기존 건축물"은 이미 건축된 건축물임을 전제로 규정하고 있는데, 「건축법」 제22조에 따르면 건축주가 건축물의 건축공사를 완료한 후 그 건축물을 사용하려면 허가권자에게 사용승인을 받아야 하고, 사용승인을 받은 후가 아니면 해당 건축물을 사용할 수 없도록 규정하고 있는바, 이를 종합적으로 고려하면 "기존 건축물"은 건축물의 건축공사가 완료된 후 사용승인을 받은 건축물이라 할 것이고, 사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 경우는 "증축"에 포함되지 않는다고 할 것입니다.

그리고 이 사안과 같이 사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 경우에 대해서는 「건축법」 제16조제1항에서 건축주가 같은 법 제11조(건축허가)나 제14조(건축신고)에 따라 허가를 받았거나 신고한 사항을 변경하려면 변경하기 전에 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가권자의 허가를 받거나 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있어, "증축"의 경우 거쳐야 하는 건축허가 또는 건축신고와는 구분되는 "허가와 신고사항의 변경"이라는 별도의 절차를 거치도록 하고 있는바, 이처럼 건축물의 "증축"과 "허가(신고)사항 변경"을 서로

301) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p. 57, 58 참조

구분하여 별개의 절차를 규정하고 있는 건축법령의 체계에 비추어보면, 이 사안과 같이 사용승인 전 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 것이 같은 법 제8조제1항 본문 괄호 부분의 "증축"에 포함된다고 해석하기는 어렵습니다.

따라서 사용승인 전 건축물의 허가사항을 변경하여 건축물의 연면적 또는 층수를 늘리는 변경을 하는 경우는 「건축법 시행령」 제8조제1항 본문 괄호 부분의 "증축"에 포함되지 않습니다.



**관계법령**

**건축법**

제11조(건축허가) ① 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다. 다만, 21층 이상의 건축물 등 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 특별시나 광역시에 건축하려면 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 한다.

② 시장·군수는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축을 허가하려면 미리 건축계획서와 국토교통부령으로 정하는 건축물의 용도, 규모 및 형태가 표시된 기본설계도서를 첨부하여 도지사의 승인을 받아야 한다.

1. 제1항 단서에 해당하는 건축물. 다만, 도시환경, 광역교통 등을 고려하여 해당 도의 조례로 정하는 건축물은 제외한다.
2. ~ 3. (생 략)

③ ~ ⑪ (생 략)

**건축법 시행령**

제2조(정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. (생 략)
2. "증축"이란 기존 건축물이 있는 대지에서 건축물의 건축면적, 연면적, 층수 또는 높이를 늘리는 것을 말한다.
3. ~ 19. (생 략)

제8조(건축허가) ① 법 제11조제1항 단서에 따라 특별시장 또는 광역시장의 허가를 받아야 하는 건축물의 건축은 층수가 21층 이상이거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물의 건축(연면적의 10분의 3 이상을 증축하여 층수가 21층 이상으로 되거나 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상으로 되는 경우를 포함한다)을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 건축은 제외한다.

1. ~ 3. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 44** ▶ 안건번호 24-0544

민원인 – 취락지구가 아닌 지역으로의 이축 대상 건축물의 범위(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제12조제1항제3호의2 등 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제12조제1항에서는 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경 등의 시행을 할 수 없으나(본문), 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장의 허가(이하 "행위허가"라 함)를 받아 그 행위를 할 수 있다(단서)고 규정하면서, 그 행위허가 대상으로 같은 항 제3호의2에서는 "「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법" 이라 함) 제4조에 따른 공익사업[302]의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위"를 규정하고 있는바,

개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따른 취락지구가 아닌 지역으로의 이축 대상 건축물은 '주택, 공장 또는 종교시설'로 한정되는지?

## 02 회답

개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따른 취락지구가 아닌 지역으로의 이축 대상 건축물은 '주택, 공장 또는 종교시설'로 한정됩니다.

302) 개발제한구역에서 시행하는 공익사업만 해당하며(개발제한구역법 제12조제1항제3호 참조), 이하 같음.

## 03 이유

개발제한구역법은 개발제한구역의 지정과 개발제한구역에서의 행위제한 등에 필요한 사항을 정함으로써 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제12조제1항에 따른 행위제한 규정은 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 하는 것을 원칙적으로 금지하되, 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에만 시장·군수·구청장의 허가를 받아 예외적으로 일정한 행위를 할 수 있도록 허용하고 있으므로, 같은 항 제3호의2에서 규정하고 있는 예외사유를 해석할 때에는 합리적 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 이러한 입법취지를 고려하여 보다 엄격하게 해석해야 합니다[303].

먼저 개발제한구역 내 행위제한의 예외를 규정한 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2의 문언을 살펴보면, 토지보상법 제4조에 따른 공익사업의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 “주택, 공장 또는 종교시설”을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위를 규정하고 있는바, 해당 규정에서는 이축 대상 건축물의 범위와 관련하여 ‘취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설’로 한정하여 규정하고 있을 뿐, “등”을 두거나 그 밖에 다른 건축물이 포함될 수 있도록 규정하고 있지 않으므로, 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따라 취락지구가 아닌 지역으로의 이축이 허용될 수 있는 건축물은 주택, 공장 또는 종교시설로 한정된다고 할 것입니다.

그리고 개발제한구역 내 행위제한의 예외를 규정한 개발제한구역법 제12조제1항 각 호의 규정을 살펴보면, 제12조제1항제2호에서는 개발제한구역의 “건축물”로서 같은 법 제15조에 따라 지정된 “취락지구”로의 이축행위를 규정하고 있는 반면, 제12조제1항제3호의2에서는 “주택, 공장 또는 종교시설”을 “취락지구가 아닌 지역”으로 이축하는 행위를 규정하고 있어, 같은 항에서 호를 구분하여 이축 대상 지역별로 이축 대상 건축물을 다르게 규정하고 있는 점, 제12조제1항제3호의2에 따른 행위허가의 세부기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 제22조 및 별표 2에서는 “같은 법 제12조제1항제3호의2에 따른 공장 또는 종교시설의 이축”과 관련한 세부기준만을 규정하고 있을 뿐(제5호), 다른 종류의 건축물의 이축과 관련한 세부기준은 규정하고 있지 않은 점 등을 종합적으로 고려해보면, 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따른 취락지구가 아닌 지역으로의 이축 대상 건축물은 주택, 공장 또는 종교시설로 한정된다고

303) 법제처 2023. 11. 1. 회신 23-0817 해석례 참조

보는 것이 개발제한구역법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 취락지구가 아닌 지역에 산재한 건축물에 대해 취락지구 안으로의 이축을 권장하고 개발제한구역의 훼손을 최소화하기 위하여[304] 구 개발제한구역법[305] 제12조제1항에서는 개발제한구역 내 건축 행위와 관련한 허가대상을 '주택, 근린생활시설 등의 건축물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 등'(제1호), '개발제한구역의 건축물로서 취락지구로의 이축(제2호)' 등으로 규정하여 오다가, 공익사업에 편입되어 철거된 건축물로서 사실상 취락지구로의 이축이 어려운 건축물에 대해서는 예외적으로 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설은 취락지구가 아닌 지역으로 이축을 허용하려는 취지에서[306] 2011년 9월 16일 법률 제11054호로 일부개정된 개발제한구역법 제12조제1항에서 제3호의2를 신설한 것인바, 이러한 해당 규정의 개정취지 및 입법연혁을 고려하면 취락지구가 아닌 지역으로 이축이 허용되는 건축물의 범위는 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에서 열거하고 있는 것으로만 제한적·한정적으로 해석하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서 개발제한구역법 제12조제1항제3호의2에 따른 취락지구가 아닌 지역으로의 이축 대상 건축물은 '주택, 공장 또는 종교시설'로 한정됩니다.

**관계법령**

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1.·1의2. (생 략)

2. 개발제한구역의 건축물로서 제15조에 따라 지정된 취락지구로의 이축(移築)

304) 2009. 12. 8. 의안번호 제1806909호로 발의된 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국토해양위원회 검토보고서 참조

305) 2011. 9. 16. 법률 제11054호로 일부개정되기 전의 것을 말함

306) 법제처 2024. 1. 26. 회신 23-1154 해석례, 2011. 9. 16. 법률 제11054호로 일부개정된 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 개정이유 및 2009. 12. 8. 의안번호 제1806909호로 발의된 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국토해양위원회 검토보고서 참조

3. (생 략)
3의2. 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 시행에 따라 철거되는 건축물 중 취락지구로 이축이 곤란한 건축물로서 개발제한구역 지정 당시부터 있던 주택, 공장 또는 종교시설을 취락지구가 아닌 지역으로 이축하는 행위
4. ~ 9. (생 략)
② ~ ⑧ (생 략)
⑨ 제1항 단서에 따른 허가 또는 신고의 대상이 되는 건축물이나 공작물의 규모·높이·입지기준, 대지 안의 조경, 건폐율, 용적률, 토지의 분할, 토지의 형질변경의 범위 등 허가나 신고의 세부 기준은 대통령령으로 정한다.
⑩·⑪ (생 략)

**질의제목 45** ▶ 안건번호 24-0550

경기도 과천시 – 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"의 범위(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 제5호사목 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」(이하 "개발제한구역법 시행령"이라 함) 별표 1 제5호사목가)에서는 개발제한구역 내 야영장 설치 허가 대상자의 하나로 "10년이상거주자"[307]를 규정하고 있는바,

허가신청일 현재 개발제한구역에 있는 근린생활시설 등 주거용이 아닌 건축물[308](이하 "비주거용 건축물"이라 함)에 10년 이상 계속 거주[309]하고 있는 사람이 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"에 포함되는지?

## 02 회답

허가신청일 현재 개발제한구역에 있는 비주거용 건축물에 10년 이상 계속 거주하고 있는 사람은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"에 포함되지 않습니다.

## 03 이유

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제12조에서는 개발제한구역에서의 행위제한에 대해 규정하면서, 같은 조 제1항 본문에서는 개발

307) 허가신청일 현재 해당 개발제한구역에서 10년 이상 계속 거주하고 있는 사람을 말하며[개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목10) 참조], 이하 같음

308) 주거용 건축물로의 용도변경이 허용되지 않는 경우임을 전제로 함

309) 해당 건축물에 「주민등록법」 제16조제1항에 따른 전입신고를 마치고 거주한 경우임을 전제로 함

제한구역에서는 원칙적으로 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경 등의 시행을 할 수 없다고 규정하면서, 같은 항 단서 및 같은 항 제1호마목에서는 개발제한구역 주민 등의 주거·생활편익·생업을 위한 시설에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경의 경우 예외적으로 시장·군수·구청장[310]의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있도록 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1에서는 같은 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위를 정하면서 같은 영 별표 1 제5호 사목가)에서 야영장은 마을공동, 10년이상거주자 또는 지정당시거주자만 설치할 수 있도록 규정하고 있는바, 이 사안의 경우 개발제한구역 내 야영장 설치 허가신청일 현재 비주거용 건축물에 10년 이상 계속 거주하고 있는 사람이 같은 영 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상 거주자"에 포함되는지 여부가 문제됩니다.

먼저 개발제한구역법 제12조제1항제1호마목 및 같은 법 시행령 제13조제1항에서 개발제한구역에서 예외적으로 일정한 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허용하는 것은 개발제한구역 지정으로 주거·생활 및 재산권 행사 등에 각종 제한을 받는 주민들을 보호하는 규정으로서, 특히 같은 법 시행령 별표 1 제5호사목가)에 따라 허가를 받아 개발제한구역 내에 야영장을 설치할 수 있게 한 것은 개발제한구역 내 주민의 소득증대에 기여하도록 하면서도 개발제한구역의 훼손을 최소화하기 위하여 제한적으로 설치할 수 있도록 한 것인데,[311] 이와 같이 예외적으로 야영장의 설치 허가를 받을 수 있는 자 중 하나인 "10년이상거주자"는 주거가 본래의 용도인 건축물에서 그 용도에 맞게 장기간 거주하는 것을 전제한다고 보는 것이 해당 규정의 입법취지에 비추어 타당하다고 할 것입니다.

그리고 개발제한구역법은 개발제한구역에서의 행위 제한, 주민에 대한 지원, 토지 매수 등 개발제한구역을 효율적으로 관리하는 데에 필요한 사항을 정함으로써 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 이 사안과 같이 개발제한구역에 있는 근린생활시설 등 비주거용 건축물을 주거 용도로 사용하기 위해서는 원칙적으로 개발제한구역법 제12조제1항제8호에 따라 용도변경 허가를 받아야 하고, 만일 용도변경 허가를 받지 않고 주거 용도로 사용하는 경우에는 개발제한구역법 제30조제1항제1호에 따른 행정처분 및 제32조제1호에 따른 벌칙의 부과 대상이 될 수 있는바, 이와 같이 용도변경을 하지 않고 다른 용도로 사용한 경우까지 모두 같은 법 시행령 별표 1 제5호사목가)에 따라 개발제한구역 내 야영장의 설치와

310) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장을 말하며(개발제한구역법 제12조제1항 참조), 이하 같음
311) 2014. 11. 24. 대통령령 제25774호로 일부개정된 개발제한구역법 시행령 조문별 개정이유서 참조

이에 따르는 토지의 형질변경 허가를 받을 수 있는 "10년이상거주자"에 포함된다고 해석하는 것은 개발제한구역법에서 제한하고 있는 행위를 한 것을 원인으로 같은 법에 따른 보호 또는 특혜를 받게 되는 결과가 되어 개발제한구역을 효율적으로 관리하고 도시의 무질서한 확산을 방지하려는 개발제한구역법의 입법목적에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

또한 개발제한구역법 제12조제1항에 따른 행위제한 규정은 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 하는 것을 원칙적으로 금지하되, 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에만 시장·군수·구청장의 허가를 받아 예외적으로 일정한 행위를 할 수 있도록 허용하고 있는 규정으로서, 이러한 예외사유를 해석할 때에는 그 입법취지를 고려하여 보다 엄격하게 해석해야 하고,[312] 특히 같은 법 시행령 제13조제1항 및 별표 1 제5호사목가)에서 야영장 설치 허가 대상으로 "10년이상거주자"를 규정한 것은 개발제한구역에서 장기간 거주한 주민에게 일종의 특혜를 부여하는 성격의 규정이라는 점을 고려하면 그 범위를 더욱 엄격하게 해석해야 할 것인바, 개발제한구역에 있는 비주거용 건축물에서 10년 이상 거주한 사람까지 같은 법 시행령 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"의 범위에 포함된다고 해석하기는 어렵습니다.

따라서 허가신청일 현재 해당 개발제한구역에 있는 비주거용 건축물에 10년 이상 계속 거주하고 있는 사람은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"에 포함되지 않습니다.

**법령정비 권고의견**

개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호사목가)의 "10년이상거주자"에 허가신청일 현재 해당 개발제한구역에 있는 비주거용 건축물에서 10년 이상 계속 거주하고 있는 사람이 포함되지 않는다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의

312) 법제처 2024. 8. 6. 회신 24-0544 해석례 참조

시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경
   가. ~ 라. (생 략)
   마. 개발제한구역 주민과 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 추진으로 인하여 개발제한구역이 해제된 지역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설

1의2. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑪ (생 략)

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령**

제13조(허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류 등) ① 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다.

②·③ (생 략)

[별표 1]

**건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위**(제13조제1항 관련)

| 시설의 종류 | 건축 또는 설치의 범위 |
|---|---|
| ~ 4. (생 략) | (생 략) |
| 5. 개발제한구역 주민의 주거·생활편익 및 생업을 위한 시설 | (생 략) |
| 가. ~ 바. (생 략) | (생 략) |
| 사. 야영장(제1호타목에 따른 야영장은 제외한다) | 가) 마을공동, 10년이상거주자 또는 지정당시거주자만 설치할 수 있으며, 각각 1회로 한정한다. 다만, 공공사업에 따라 철거되거나 기존 시설을 철거한 경우에는 그러하지 아니하다.<br>나) ~ 라) (생 략) |
| 아. (생 략) | (생 략) |

**질의제목 46** ▶ 안건번호 24-0551, 24-0801

민원인 – 특별피난계단의 구조가 적용되는 건축물 등의 범위(「건축법 시행령」 제35조 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제35조제1항에서는 「건축법」 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 건축물[313]의 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층[314] 또는 지하 3층 이하인 층[315]으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」(이하 "건축물방화구조규칙"이라 함) 제9조제2항에서는 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 같은 항 각 호의 기준에 적합해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조를, 제3호에서는 특별피난계단의 구조를 각각 규정하고 있는바,

가. 지하 3층 이하인 층[316]에 천장이 개방된 외부 공간(이하 "선큰"이라 함)[317]이 설치된 건축물[318]에 직통계단을 설치하는 경우, 지하 3층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 반드시 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 하는지, 아니면 같은 항 제2호에 따른 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 설치할 수 있는지?

나. 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층[319]으로 된 건축물[320]에 직통계단을 설치하는

313) 갓복도식 공동주택은 제외함

314) 바닥면적이 400제곱미터 미만인 층은 제외함

315) 바닥면적이 400제곱미터 미만인 층은 제외함

316) 해당 층의 바닥면적이 400제곱미터 이상인 경우임을 전제하며, 이하 같음

317) 「건축법 시행령」 제37조에서는 지하층과 피난층 사이에 천장이 개방된 외부 공간을 설치하도록 규정하고 있는데, 이를 참조하여 이 사안에서 "천장이 개방된 외부 공간"을 "선큰(sunken)"으로 약칭함

318) 갓복도식 공동주택이 아닌 경우임을 전제하며, 이하 같음.

319) 해당 층의 바닥면적이 400제곱미터 이상인 경우임을 전제하며, 이하 같음

경우, 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 반드시 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 하는지, 아니면 같은 항 제2호에 따른 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 설치할 수 있는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 지하 3층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 합니다.

### 나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 합니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 「건축법 시행령」 제35조제1항에서는 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 건축물(갓복도식 공동주택은 제외함)의 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400제곱미터 미만인 층은 제외함)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 같은 조 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하고 있는바, 갓복도식 건축물이거나 해당 층의 바닥면적이 400제곱미터 미만인 경우 외에는 해당 기준을 적용하지 않을 수 있는 명시적인 예외규정을 두고 있지 않으므로, 지하 3층 이하인 층에 선큰이 설치된 건축물에 직통계단을 설치하는 이 사안의 경우 「건축법

320) 갓복도식 공동주택이 아닌 경우임을 전제하며, 이하 같음

시행령」 제35조제2항에 따른 특별피난계단 설치 대상에 해당되어 그 직통계단의 구조는 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따라 특별피난계단으로 설치하여야 하는 것으로 보아야 할 것입니다.

또한 「건축법」 제49조제2항에 따르면 건축물방화구조규칙은 건축물의 안전·위생 및 방화(放火) 등을 위하여 필요한 용도 및 구조의 제한 등에 관한 사항을 정하는 규칙으로서, 해당 규칙의 내용을 해석함에 있어서는 그 위임 취지에 맞게 안전 및 방화 등의 목적을 충실히 실현할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데[321], 「건축법 시행령」 제35조에서 직통계단의 구조와 관련하여 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층은 피난계단 또는 특별피난계단으로(제1항), 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층 또는 지하 3층 이하인 층은 특별피난계단으로(제2항) 각각 구분하여 설치하도록 한 것은 건축물이 고층 또는 지하층일수록 화재 발생으로 인한 대피 시 소요되는 시간, 거리 등이 길어짐에 따라 안전확보를 위한 기준을 강화하여 직통계단이 위기 시 피난시설로서 제 기능을 할 수 있도록 하려는 취지[322]이고, 특히 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호가목에서 특별피난계단의 구조에 대해 건축물의 내부와 계단실은 노대 또는 부속실을 통하여 연결하도록 한 것은 지하 3층 이하의 층에서 피난하는 경우의 위험이나 어려움이 더욱 크다는 것을 고려하여 화염이나 연기의 유입을 차단할 수 있는 부속실 등으로 연결된 구조로 하여 보다 강화된 요건의 피난시설을 확보하도록 한 것이므로, 이러한 요건은 건축물의 피난·방화라는 규칙의 취지에 부합하도록 엄격히 해석해야 할 것인바, 선큰이 설치된 구조의 건축물이라고 하여 지하 3층 이하의 층에 설치하는 직통계단에 대해 명문의 규정 없이 특별피난계단 구조의 예외를 허용하여 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 할 수 있다고 해석할 수는 없습니다.

한편 지하 3층 이하의 층이라도 선큰이 설치된 건축물인 경우 해당 선큰이 외기(外氣)에 개방된 구조로서 화염 등의 영향을 비교적 적게 받으므로 직통계단을 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 설치하더라도 피난·방화 등의 목적을 충분히 실현할 수 있다는 의견이 있으나, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따르면 계단실 및 부속실 등은 창문등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획하도록 하는(나목) 등 특별피난계단의 계단은 '계단실'에 설치되는 것으로서 건축물의 내부에 설치되는 것을 전제로 한 것이고, 건축물방화구조규칙 제9조제2항에서 피난계단을 건축물 '내부'에 설치하는 피난계단의 구조(제1호)와 건축물의 '바깥쪽'에 설치하는 피난계단의 구조(제2호)로 구분한 것과는 달리, 특별피난계단의

321) 법제처 2016. 7. 25. 회신 16-0133 해석례 참조

322) 법제처 2020. 4. 27. 회신 20-0035 해석례, 법제처 2021. 9. 8. 회신 21-0432 해석례, 법제처 2023. 3. 24. 회신 22-0860 해석례 참조

경우에는 건축물의 '바깥쪽'에 설치하는 구조의 특별피난계단을 별도로 규정하고 있지 않은바, 이는 지하 3층 이하의 층에 설치하는 직통계단의 경우에는 내화구조의 벽으로 구획된 계단실을 통해 보다 안전하게 건축물 내에서 발생하는 화재 등으로부터 대피할 수 있도록 한 것으로, 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 특별피난계단의 구조를 대체할 수는 없다는 점에서 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 지하 3층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 합니다.

**법령정비 권고사항**

지하 3층 이하의 층에 선큰이 설치된 구조의 건축물인 경우 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 직통계단을 설치하는 것을 허용할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하여, 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

## 나. 질의 나에 대해

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석 방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[323], 「건축법 시행령」 제35조 제1항에서는 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 건축물(갓복도식 공동주택은 제외함)의 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층(바닥면적이 400제곱미터 미만인 층은 제외함)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 같은 조 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하고 있는바, 갓복도식 건축물이거나 해당 층의 바닥면적이 400제곱미터 미만인 경우 외에는 해당 기준을 적용하지 않을 수 있는 명시적인 예외규정을 두고 있지 않으므로, 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로 된 건축물에 직통계단을 설치하는 이 사안의 경우 「건축법 시행령」 제35조제2항에 따른 특별피난계단 설치 대상에 해당되어 그 직통계단의 구조는 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따라 특별피난계단으로 설치하여야 하는 것이 문언상 분명합니다.

323) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

또한 「건축법」 제49조제2항에 따르면 건축물방화구조규칙은 건축물의 안전·위생 및 방화(放火) 등을 위하여 필요한 용도 및 구조의 제한 등에 관한 사항을 정하는 규칙으로서, 해당 규칙의 내용을 해석함에 있어서는 그 위임 취지에 맞게 안전 및 방화 등의 목적을 충실히 실현할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것인데[324], 「건축법 시행령」 제35조에서 직통계단의 구조와 관련하여 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층은 피난계단 또는 특별피난계단으로(제1항), 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층 또는 지하 3층 이하인 층은 특별피난계단으로(제2항) 각각 구분하여 설치하도록 한 것은 건축물이 고층 또는 지하층일수록 화재 발생으로 인한 대피 시 소요되는 시간, 거리 등이 길어짐에 따라 안전확보를 위한 기준을 강화하여 직통계단이 위기 시 피난시설로서 제 기능을 할 수 있도록 하려는 취지[325]이고, 특히 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호가목에서 특별피난계단의 구조에 대해 건축물의 내부와 계단실은 노대 또는 부속실을 통하여 연결하도록 한 것은 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층에서 피난하는 경우의 위험이나 어려움이 더욱 크다는 것을 고려하여 화염이나 연기의 유입을 차단할 수 있는 부속실 등으로 연결된 구조로 하여 보다 강화된 요건의 피난시설을 확보하도록 한 것이므로, 이러한 요건은 건축물의 피난·방화라는 규칙의 취지에 부합하도록 엄격히 해석해야 할 것인바, 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단에 대해 명문의 규정 없이 특별피난계단 구조의 예외를 허용하여 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 할 수 있다고 해석할 수는 없습니다.

한편 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로부터 피난층으로 통하는 직통계단을 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 설치하더라도 외기(外氣)에 개방된 구조로서 화염 등의 영향을 비교적 적게 받으므로 피난·방화 등의 목적을 충분히 실현할 수 있다는 의견이 있으나, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따르면 계단실 및 부속실 등은 창문등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 구획하도록 하는(나목) 등 특별피난계단의 계단은 '계단실'에 설치되는 것으로서 건축물의 내부에 설치되는 것을 전제로 한 것이고, 건축물방화구조규칙 제9조제2항에서 피난계단을 건축물 '내부'에 설치하는 피난계단의 구조(제1호)와 건축물의 '바깥쪽'에 설치하는 피난계단의 구조(제2호)로 구분한 것과는 달리 특별피난계단의 경우에는 건축물의 바깥쪽에 설치하는 구조의 특별피난계단을 별도로 규정하고 있지 않은바, 이는 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층에 설치하는 직통계단의 경우에는 내화구조의 벽으로 구획된 계단실을 통해 보다 안전하게 건축물 내에서 발생하는 화재 등으로부터 대피할

324) 법제처 2016. 7. 25. 회신 16-0133 해석례 참조

325) 법제처 2020. 4. 27. 회신 20-0035 해석례, 법제처 2021. 9. 8. 회신 21-0432 해석례, 법제처 2023. 3. 24. 회신 22-0860 해석례 참조

수 있도록 한 것으로, 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조로 특별피난계단의 구조를 대체할 수는 없다는 점에서 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 11층(공동주택의 경우 16층) 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 건축물방화구조규칙 제9조제2항제3호에 따른 특별피난계단의 구조로 설치하여야 합니다.

**관계법령**

**건축법 시행령**

제34조(직통계단의 설치) ① 건축물의 피난층(직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 제3항과 제4항에 따른 피난안전구역을 말한다. 이하 같다) 외의 층에서는 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(경사로를 포함한다. 이하 같다)을 거실의 각 부분으로부터 계단(거실로부터 가장 가까운 거리에 있는 1개소의 계단을 말한다)에 이르는 보행거리가 30미터 이하가 되도록 설치해야 한다.
〈단서 생략〉
② ~ ⑤ (생 략)

제35조(피난계단의 설치) ① 법 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. ~ 2. (생 략)
② 건축물(갓복도식 공동주택은 제외한다)의 11층(공동주택의 경우에는 16층) 이상인 층(바닥면적이 400제곱미터 미만인 층은 제외한다) 또는 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400제곱미터미만인 층은 제외한다)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다.
③ ~ ⑥ (생 략)

**건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙**

제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ① 영 제35조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 건축물의 5층 이상 또는 지하 2층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건축물의 경우에는 5층 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하 1층의 계단을 포함한다)은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치해야 한다.
② 제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.
1. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조
가. ~ 사. (생 략)

2. 건축물의 바깥쪽에 설치하는 피난계단의 구조
   가. 계단은 그 계단으로 통하는 출입구외의 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터 이하인 것을 제외한다)으로부터 2미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
   나. 건축물의 내부에서 계단으로 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치할 것
   다. 계단의 유효너비는 0.9미터 이상으로 할 것
   라. 계단은 내화구조로 하고 지상까지 직접 연결되도록 할 것
3. 특별피난계단의 구조
   가. 건축물의 내부와 계단실은 노대를 통하여 연결하거나 외부를 향하여 열 수 있는 면적 1제곱미터 이상인 창문(바닥으로부터 1미터 이상의 높이에 설치한 것에 한한다) 또는 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제14조의 규정에 적합한 구조의 배연설비가 있는 면적 3제곱미터 이상인 부속실을 통하여 연결할 것
   나. 계단실·노대 및 부속실(「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제10조제2호 가목의 규정에 의하여 비상용승강기의 승강장을 겸용하는 부속실을 포함한다)은 창문등을 제외하고는 내화구조의 벽으로 각각 구획할 것
   다. 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것
   라. 계단실에는 예비전원에 의한 조명설비를 할 것
   마. 계단실·노대 또는 부속실에 설치하는 건축물의 바깥쪽에 접하는 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터이하인 것을 제외한다)은 계단실·노대 또는 부속실외의 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
   바. 계단실에는 노대 또는 부속실에 접하는 부분외에는 건축물의 내부와 접하는 창문등을 설치하지 아니할 것
   사. 계단실의 노대 또는 부속실에 접하는 창문등(출입구를 제외한다)은 망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적을 각각 1제곱미터 이하로 할 것
   아. 노대 및 부속실에는 계단실외의 건축물의 내부와 접하는 창문등(출입구를 제외한다)을 설치하지 아니할 것
   자. 건축물의 내부에서 노대 또는 부속실로 통하는 출입구에는 60+방화문 또는 60분방화문을 설치하고, 노대 또는 부속실로부터 계단실로 통하는 출입구에는 60+방화문, 60분방화문 또는 영 제64조제1항제3호의 30분 방화문을 설치할 것. 이 경우 방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기 또는 불꽃을 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 해야 하고, 연기 또는 불꽃으로 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 없는 경우에는 온도를 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 할 수 있다.
   차. 계단은 내화구조로 하되, 피난층 또는 지상까지 직접 연결되도록 할 것
   카. 출입구의 유효너비는 0.9미터 이상으로 하고 피난의 방향으로 열 수 있을 것

③ (생 략)

④ 영 제35조제2항에서 "갓복도식 공동주택"이라 함은 각 층의 계단실 및 승강기에서 각 세대로 통하는 복도의 한쪽 면이 외기에 개방된 구조의 공동주택을 말한다.

**질의제목 47** ▶ 안건번호 24-0557

민원인 – 피난계단실 등에 둘 이상의 내부마감재료가 사용되는 경우 불연재료로 해야 하는 내부마감재료의 범위(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조제2항제1호 및 제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제35조제1항 본문에서는 「건축법」 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」(이하 "건축물방화구조규칙"이라 함) 제9조제2항 각 호 외의 부분에서는 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 같은 항 각 호의 기준에 적합해야 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호나목에서는 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조의 경우 계단실의 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말함)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함함)은 불연재료로 하도록 규정하고 있고, 같은 항 제3호다목에서는 특별피난계단의 구조의 경우 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말함)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함함)은 불연재료로 하도록 규정하고 있는바,

건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 계단실 또는 부속실(이하 "피난계단실등"이라 함)에 둘 이상의 내부마감재료가 사용되는 경우, 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 '겉표면에 부착되는 내부마감재료'만을 불연재료로 하면 되는지 아니면 '그 외의 내부마감재료'도 불연재료로 해야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에 따라 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 겉표면에 부착되는 내부마감재료만을 불연재료로 하면 됩니다.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[326]인데, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에서는 피난계단실등의 "실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)"은 불연재료로 하도록 규정하고 있는바, ① 우선 "실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)"의 의미를 살펴보면, "면(面)"은 사전적으로 '사물의 겉으로 드러난 쪽의 평평한 곳[327]'을 의미하므로, 피난계단실등의 바닥 및 반자 등의 겉으로 드러난 쪽의 평평한 부분, 즉 해당 공간의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 "겉표면"을 의미한다고 할 것이고, ② 다음으로 "마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)"의 의미를 살펴보면, 건축공정상 "마감"이란 '표면을 덮거나 가공하는 작업[328]'을 의미하고 "마감을 위한 바탕"이란 '해당 마감을 고르게 하고 마감시공을 용이하게 하기 위해 사전에 처리하는 바탕면'을 의미하는 것이므로, 이를 종합적으로 고려해보면 해당 규정은 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 겉표면(실내에 접하는 부분)을 최종적으로 마무리(마감)하는데 사용되는 내부마감재료 및 그 바탕면(마감을 위한 바탕)을 불연재료로 하도록 규정한 것이 문언상 명확합니다.

그리고 건축물방화구조규칙 제24조제1항 본문에서는 일정 용도 및 규모의 건축물에 대하여는 그 거실의 벽 및 반자의 실내에 접하는 부분[329]의 마감재료는 불연재료·준불연재료 또는 난연재료를 사용해야 한다고 규정하면서 "마감재료" 뒤의 괄호 부분에서 "영 제61조제1항제4호에 해당하는 건축물의 경우에는 단열재를 포함한다"고 규정하고 있고, 같은 조 제6항 본문에서는 일정 용도 및 규모의 건축물의 외벽에는 불연재료 또는 준불연재료를 마감재료로 사용해야 한다고 규정하면서 "마감재료" 뒤의 괄호 부분에서 "단열재, 도장 등 코팅재료 및 그 밖에 마감재료를 구성하는 모든 재료를 포함한다"고 규정하고 있는 등 둘 이상의 마감재료가 사용된 경우 등에 대해 각각 불연재료 등을 사용해야 하는 범위를 괄호 부분에서 구체화하고 있는데 반해, 같은 규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에서는 불연재료로 해야 하는 마감을 규정하면서 괄호 부분에서 "마감을 위한 바탕을 포함한다"고만 규정하고 있을 뿐 불연재료 등을 사용해야 하는 범위에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이러한 규정 체계를

326) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

327) 국립국어원 표준국어대사전 참조

328) 대한건축협회 건축용어사전 참조

329) 반자돌림대·창대 기타 이와 유사한 것을 제외하며, 이하 건축물방화구조규칙 제24조에서 같음

고려해보면 같은 규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목의 규정은 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 겉표면에 부착되는 마감재료 및 그 바탕만을 불연재료로 하도록 규정한 것이지, 그 외의 내부마감재료까지 불연재료로 하도록 규정한 것은 아니라고 보는 것이 타당합니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규와 형벌법규는 엄격하게 해석·적용해야 하며 그 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석 하거나 유추해석해서는 안될 것인데[330], 「건축법」 제25조의2제2항 및 같은 조 제3항 등에 따라 허가권자는 같은 법 제49조를 위반한 설계자, 공사시공자, 공사감리자 등에게 업무정지명령 또는 시정명령 등을 할 수 있고, 같은 법 제110조제8호의2에 따라 같은 법 제49조를 위반한 건축주, 설계자, 공사시공자 또는 공사감리자는 형벌부과(2년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금)의 대상이 될 수 있으므로 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에 따라 불연재료로 해야 하는 내부마감재료의 범위는 엄격하게 해석해야 하는바, 건축법령상 명문의 근거 규정 없이 이를 확장해석하여 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 겉표면에 부착되는 내부마감재료 뿐만 아니라 그 외의 내부마감재료까지도 불연재료로 해야 한다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

한편 화재 발생시 계단실 등의 내부에서 불이 확산되는 것을 방지하고 화재로 인한 가스가 발생하는 것을 최소화[331]하는 등 화재안전성을 확보하기 위한 건축법령상 마감재료 관련 규정(「건축법」 제52조, 같은 법 시행령 제61조 및 건축물방화구조규칙 제24조 등)의 입법취지를 고려할 때, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에 따라 불연재료로 해야 하는 내부마감재료를 피난계단실등에 사용되는 모든 내부마감재료로 보아야 한다는 의견이 있으나, 같은 항 제1호가목 및 같은 항 제3호나목에 따르면 피난계단실등은 창문 등을 제외한 해당 건축물의 다른 부분과 내화구조의 벽으로 구획하여야 하고, 같은 항 제1호바목 및 같은 항 제3호자목에 따르면 피난계단실등의 출입구에는 일정 기준을 갖춘 방화문을 설치하여야 하는 등 마감재료 관련 규정 이외에도 피난계단실등의 구조와 관련된 별도의 규정을 두어 화재안전성을 확보하고 있으므로, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호나목 및 같은 항 제3호다목에 따라 피난계단실등의 실내에 접하는 바닥 및 반자 등의 겉표면에 부착되는 내부마감재료만을 불연재료로 하면 됩니다.

---

330) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례, 대법원 2005. 11. 24. 선고 2002도4758 판결례 등 참조

331) 법제처 2006. 10. 4. 회신 06-0247 해석례 참조

관계법령

**건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙**

제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ① (생 략)

② 제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조
   가. (생 략)
   나. 계단실의 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것
   다. ~ 사. (생 략)
2. (생 략)
3. 특별피난계단의 구조
   가.·나. (생 략)
   다. 계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분(바닥 및 반자 등 실내에 면한 모든 부분을 말한다)의 마감(마감을 위한 바탕을 포함한다)은 불연재료로 할 것
   라. ~ 카. (생 략)

③·④ (생 략)

**질의제목 48** ▶ 안건번호 24-0571

민원인 – 법률 제18631호 주택법 일부개정법률 부칙 제2조의 사업계획승인을 받은 경우의 의미(법률 제18631호 주택법 일부개정법률 부칙 제2조 등 관련)

## 01 질의요지

2021년 12월 21일 법률 제18631호로 일부개정된 「주택법」(이하 "개정 「주택법」"이라 함) 제2조제24호바목에서는 "공공택지"란 「도시개발법」에 따른 도시개발사업[같은 법 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 시행자 또는 같은 항 제11호에 해당하는 시행자(같은 법 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 시행자가 100분의 50을 초과하여 출자한 경우에 한정함)가 같은 법 제21조에 따른 수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용의 방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업만 해당함]에 의하여 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지를 말한다고 규정하여, 같은 목에 따른 도시개발사업의 범위에 국가나 지방자치단체(「도시개발법」 제11조제1항제1호), 대통령령으로 정하는 공공기관(「도시개발법」 제11조제1항제2호) 등이 100분의 50을 초과하여 출자한 법인이 시행자인 경우도 포함되도록 개정하면서, 개정 「주택법」 부칙 제2조에서는 같은 법 제2조제24호바목의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 사업계획승인을 받아 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지부터 적용한다고 규정하였는바,

개정 「주택법」 부칙 제2조의 사업계획승인을 받은 경우가 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우를 의미하는지, 아니면 「도시개발법」에 따른 도시개발구역이 지정·고시된 경우를 의미하는지?

## 02 회답

개정 「주택법」 부칙 제2조의 사업계획승인을 받은 경우는 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우를 의미합니다.

## 03 이유

개정 「주택법」에서는 공공택지의 정의 규정인 제2조제24호바목을 개정하면서, 같은 법 부칙 제2조에서는 이에 관한 적용례를 두어 같은 법 제2조제24호바목의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 '사업계획승인을 받아' 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지부터 적용한다고 규정하고 있는바, 이 사안에서는 개정 「주택법」 제2조제24호바목의 적용과 관련하여 같은 법 부칙 제2조의 '사업계획승인을 받은 경우'의 의미가 문제된다고 할 것입니다.

먼저 법령의 '부칙'이란 본칙에 부수하여 그 법령의 시행일과 그 법령의 시행에 따르는 과도적인 조치, 그리고 그 법령의 시행에 따라 필요한 다른 법령의 개정사항 등을 규정한 부분으로서,[332] 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 하고,[333] 이는 부칙에서도 적용되어야 할 것인데, 개정 「주택법」상의 '사업계획승인'에 관하여 같은 법 제15조에서는 "사업계획의 승인"이라는 조 제목 하에 같은 조 제1항 본문에서 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 등은 같은 항 각 호의 사업계획승인권자에게 사업계획승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제9호·제10호·제11호 등의 정의 규정 및 제16조, 제21조, 제29조, 제33조, 제49조 등에서는 일관되게 사업계획승인과 관련하여 '같은 법 제15조에 따른 사업계획승인'을 받은 경우를 전제하여 규정하고 있는 점을 고려하면, 개정 「주택법」 부칙 제2조에 규정된 '사업계획승인을 받은 경우'라 함은 본칙인 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우를 의미한다고 해석함이 문언상 타당합니다.

그리고 본칙 규정을 개정하면서 본칙 규정의 적용 범위를 정하기 위해 마련된 부칙 규정을 해석함에 있어서는 부칙 규정의 문언적 의미의 한계를 벗어나지 아니하는 범위에서 본칙 규정의 개정 경위와 이유를 존중할 필요가 있다고 할 것인데,[334] 2021년 12월 21일 법률 제18631호로 개정되기 전의 구 「주택법」에서는 국가, 지방자치단체 및 공공기관 등이 시행하는 도시개발사업을 통해 조성되는 공동주택 용지만 공공택지로 분류하여 같은 법 제57조에 따른 분양가상한제 및 분양가격 공시의무를 적용하고 있었으나, 국가, 지방자치단체 및 공공기관 등이 100분의 50을 초과하여 출자한 법인이 수용·사용 방식으로 시행하는 도시개발사업을 통해 조성되는 공동주택 용지 또한 수용·사용 방식을 사용한다는 점에서

332) 법제처 법령입안·심사기준(2022) p.608 참조
333) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조
334) 서울행정법원 2019. 1. 23. 선고 2018구단55213 판결례(확정) 참조

공익성이 있으므로 국가, 지방자치단체 및 공공기관 등이 직접 시행하는 경우와 동일하게 공공택지로 분류하여 분양가상한제 등을 적용함으로써 민간사업자가 과도한 이익을 누리는 것을 방지하고, 보다 저렴하게 주택을 공급하기 위하여 같은 법 제2조제24호바목을 개정한 것인바[335], 이러한 개정 취지를 고려하면 개정 「주택법」 부칙 제2조에 규정된 '사업계획승인을 받은 경우'는 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우를 의미한다고 해석하는 것이 입법 취지에도 부합한다고 할 것입니다.

아울러 개정 「주택법」이 개정된 과정을 살펴보면, 2021년 11월 17일 의안번호 제2113379호로 발의된 주택법 일부개정법률안 원안의 부칙 제2조에서는 "제2조제24호바목의 개정규정은 이 법 시행 이후 「도시개발법」에 따른 도시개발구역이 지정되는 경우부터 적용한다"고 규정하고 있었으나, 국민의 주거안정을 위하여 주택을 저렴한 가격에 공급하려는 입법 취지와 도시개발사업을 공공택지의 범위에 추가한 법률 제8383호 주택법 일부개정법률 부칙에서 개정규정을 '이 법 시행 후 최초로 사업계획 승인을 얻어 건설하는 공동주택부터 적용한다'고 규정한 입법례를 감안하여[336], 도시개발구역 지정이 되었으나 아직 주택공급에 관한 사업계획승인을 받지 못한 도시개발사업에 대해서도[337] 같은 법 제2조제24호바목의 개정규정을 적용하기 위하여 최종적으로 개정 「주택법」 부칙 제2조와 같이 규정된 것으로 보이는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 개정 「주택법」 부칙 제2조의 사업계획승인을 받은 경우는 같은 법 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 경우를 의미합니다.

**관계법령**

**주택법(2021. 12. 21. 법률 제18631호로 일부개정된 것)**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 23. (생 략)

24. "공공택지"란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공공사업에 의하여 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지를 말한다.

335) 2021. 12. 21. 법률 제18631호로 개정되어 같은 날 시행된 주택법 개정이유서 참조

336) 2021. 11. 17. 의안번호 제2113379호로 발의된 주택법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 심사보고서 참조

337) 도시개발사업의 경우 도시개발구역이 지정되고, 시행자가 지정된 후 시행자가 실시계획의 인가를 받았을 때 「주택법」 제15조에 따른 사업계획의 승인을 받은 것으로 의제됨

가. ~ 마. (생 략)

바. 「도시개발법」에 따른 도시개발사업[같은 법 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 시행자 또는 같은 항 제11호에 해당하는 시행자(같은 법 제11조제1항제1호부터 제4호까지의 시행자가 100분의 50을 초과하여 출자한 경우에 한정한다)가 같은 법 제21조에 따른 수용 또는 사용의 방식으로 시행하는 사업과 혼용방식 중 수용 또는 사용의 방식이 적용되는 구역에서 시행하는 사업만 해당한다]

사. ~ 차. (생 략)

**법률 제18631호 주택법 일부개정법률 부칙**

제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(공공택지의 정의에 관한 적용례) 제2조제24호바목의 개정규정은 이 법 시행 이후 최초로 사업계획승인을 받아 개발·조성되는 공동주택이 건설되는 용지부터 적용한다.

**질의제목 49** ▶ 안건번호 24-0592, 24-0663

국토교통부 – 2개 이상의 공개 공지(空地) 설치 대상 용도가 포함된 건축물의 경우 공개 공지 설치 대상인 “바닥면적의 합계 5천 제곱미터”의 의미(「건축법」 제43조제1항 등)

## 01 질의요지

「건축법」 제43조제1항에서는 일반주거지역, 준주거지역 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물은 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개 공지(空地: 공터) 또는 공개 공간(이하 “공개공지등”이라 함)을 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조의2제1항제1호에서는 공개공지등을 설치해야 하는 건축물의 종류 중 하나로 “문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설[338], 운수시설[339], 업무시설 및 숙박시설(이하 ”문화시설등“이라 함)로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물”을 규정하고 있는바,

「건축법 시행령」 제27조의2제1항제1호에 따른 건축물은 문화시설등의 용도(이하 “다중이용용도”라 함)로 사용되는 바닥면적을 모두 더한 면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물을 의미하는지 아니면 다중이용용도별 바닥면적의 합계 중 적어도 어느 하나가 5천 제곱미터 이상인 건축물을 의미하는지?

## 02 회답

「건축법 시행령」 제27조의2제1항제1호에 따른 건축물은 다중이용용도로 사용되는 바닥면적을 모두 더한 면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물을 의미합니다.

338) 「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물유통시설은 제외하며, 이하 같음

339) 여객용 시설만 해당하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 「건축법」 제43조제1항에서는 일반주거지역, 준주거지역, 상업지역, 준공업지역 등 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 '대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물'은 일반이 사용할 수 있도록 공개공지등을 설치하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제27조의2제1항제1호에서는 "바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물"이라고 명시하고 있어, 공개공지등을 설치해야 하는 의무 발생 여부는 "건축물"을 기준으로 판단하게 되는데, 어떤 대상의 "합계"라고 규정하고 있는 경우 앞의 것을 모두 더한 것을 의미한다는게 일반적인 해석인 점을 종합하여 보면, 같은 호에 따른 '문화시설등으로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계'란 대상 건축물에서 다중이용용도로 사용되는 바닥면적을 모두 더한 면적을 의미한다고 보는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 「건축법」 제43조제1항에서는 일반주거지역, 상업지역 등 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 공개공지등을 설치하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조의2제1항에서는 공개공지등을 설치해야 하는 건축물로 문화시설등으로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물(제1호), 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물(제2호)을 각각 규정하고 있는바, 이를 종합하면 공개공지등의 설치 의무를 부여하는 목적은 다중(多衆)이 이용하는 용도의 건축물을 짓게 되는 경우 발생할 수 있는 혼잡을 해소하고 주변 지역의 쾌적한 환경을 조성하기 위한 것이고, 특히 같은 항 제1호에서 그 규모에 따라 공개공지등을 설치하도록 규정한 것은 도심에서 불특정 다수인이 이용하는 대형 건축물에 일반 대중이 환경친화적으로 편리하게 이용할 수 있는 공간을 확보하기 위한 취지인 점에 비추어 볼 때,[340] 해당 건축물 에 대하여 불특정 다수인이 이용하는지 여부는 문화시설등의 용도별로 구분하기 어렵고, 다중이용용도에 해당하는 시설 전부를 대상으로 판단할 수밖에 없을 것인바, 같은 호에 따른 "해당 용도로 쓰는 바닥면적"의 의미는 다중이용용도로 쓰이는 바닥면적을 그 용도별로 구분하지 않고 그 바닥면적의 합계를 모두 더한 규모를 기준으로 해석하는 것이 공개공지등의 설치 의무를 규정한 취지 및 조문 체계 등에 부합하는 해석입니다.

아울러 「건축법 시행령」 제39조제1항제1호에서는 건축물 바깥쪽으로 나가는 출구를 설치해야 하는 건축물 중 하나로 "제2종 근린생활시설 중 공연장·종교집회장·인터넷 컴퓨터게임시설제공업소"를 규정하면서 괄호를 두어 "해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가

340) 법제처 2021. 11. 18. 회신 21-0640 해석례 참조

각각 300제곱미터 이상인 경우만 해당한다"라고 규정하는 등[341] 같은 영에서 각 용도별 바닥면적의 합계를 가리키려는 경우에는 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 "각각" 일정 규모 이상인 경우라는 것을 명시하여 규정하고 있는데, 이처럼 규정하고 있지 않은 같은 영 제27조의2제1항제1호에 따른 바닥면적의 합계는 다중이용용도로 사용되는 바닥면적을 모두 더한 면적을 의미한다고 보는 것이 다른 조문의 규정 방식 및 입법 체계 등을 고려할 때 합리적이라는 점, 각 다중이용용도별 바닥면적의 합계 중 어느 하나의 용도가 5천 제곱미터 이상인 경우에만 공개공지등을 설치해야 한다는 의미로 본다면 건축물을 건축할 때 다중이용용도별로 각각 5천 제곱미터 미만으로 나누어 건축함으로써 공개공지등의 설치 의무 적용을 회피할 우려가 있는 점[342]도 이 사안을 해석할 때 함께 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「건축법 시행령」 제27조의2제1항제1호에 따른 건축물은 다중이용용도로 사용되는 바닥면적을 모두 더한 면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물을 의미합니다.

**법령정비 권고사항**

바닥면적의 합계를 기준으로 공개공지등의 설치 의무를 규정하고 있는 「건축법 시행령」 제27조의2 제1항제1호의 경우 다중이용용도로 쓰는 바닥면적의 합계의 의미가 무엇인지 명확히 알 수 있도록 해당 규정을 정비할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**건축법**

제43조(공개 공지 등의 확보) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역의 환경을 쾌적하게 조성하기 위하여 대통령령으로 정하는 용도와 규모의 건축물은 일반이 사용할 수 있도록 대통령령으로 정하는 기준에 따라 소규모 휴식시설 등의 공개 공지(空地: 공터) 또는 공개 공간(이하 "공개공지등"이라 한다)을 설치하여야 한다.

1. 일반주거지역, 준주거지역
2. 상업지역
3. 준공업지역

341) 「건축법 시행령」 제51조제2항제1호가목 등 참조

342) 대법원 2017. 10. 12. 선고 2017두48956 판결례 참조

4. 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장이 도시화의 가능성이 크거나 노후 산업단지의 정비가 필요하다고 인정하여 지정·공고하는 지역

② ~ ⑤ (생 략)

**건축법 시행령**

제27조의2(공개 공지 등의 확보) ① 법 제43조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물의 대지에는 공개 공지 또는 공개 공간(이하 이 조에서 "공개공지등"이라 한다)을 설치해야 한다. 이 경우 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 있다.

1. 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설(「농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률」에 따른 농수산물 유통시설은 제외한다), 운수시설(여객용 시설만 해당한다), 업무시설 및 숙박시설로서 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 5천 제곱미터 이상인 건축물
2. 그 밖에 다중이 이용하는 시설로서 건축조례로 정하는 건축물

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 50** ▶ 안건번호 24-0614

민원인 - 「건축법」상 신고 대상인 가설건축물을 건축할 때 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조의 적용을 받는지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조 등)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제64조제1항에서는 시장 등[343]은 도시·군계획시설[344]의 설치 장소로 결정된 지상·수상·공중·수중 또는 지하는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니되나(본문), 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다고(단서) 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제61조 각 호에서는 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가할 수 있는 사유를 규정하고 있는 한편,

「건축법」 제20조제1항에서는 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다고 규정하고 있는바,

도시·군계획시설 중 주차장을 설치하기로 결정된 지상 또는 지하에 「건축법」 제20조제3항에 따른 용도의 가설건축물을 축조하기 위하여 국토계획법에 따른 개발행위허가를 받으려는 경우,[345] 같은 법 제64조제1항 단서에 따라 같은 법 시행령 제61조 각 호에 따른 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 개발행위허가 사유에 해당해야 하는지?

343) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수를 말하며, 이하 같음

344) 기반시설 중 도시·군관리계획으로 결정된 시설을 말하며(국토계획법 제2조제7호 참조), 이하 같음

345) 이 사안의 경우에는 국토계획법 제64조제2항을 적용할 수 있는 경우가 아님을 전제함

## 02 회답

이 사안의 경우, 국토계획법 제64조제1항 단서에 따라 같은 법 시행령 제61조 각 호에 따른 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 개발행위허가 사유에 해당해야 합니다.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[346] 국토계획법 제64조제1항에서는 시장등은 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상·수상·공중·수중 또는 지하는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니 된다고 규정하면서(본문), 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고(단서), 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제61조에서는 각 호로 도시·군계획시설 부지에서 허가받을 수 있는 개발행위를 정하고 있을 뿐, 국토계획법령에서 이 사안 가설건축물에 대한 개발행위의 허가에 관하여 별도로 규정하고 있지 않은바, 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상 또는 지하에 가설건축물을 건축하려는 경우에도 국토계획법 제64조제1항 단서에 따라 같은 법 시행령 제61조 각 호에 따른 허가 사유에 해당해야 개발행위의 허가를 받을 수 있음이 문언상 명확합니다.

그리고 입법목적 등을 달리하는 법률들이 일정한 행위에 관한 요건을 각기 정하고 있는 경우 어느 법률이 다른 법률에 우선하여 배타적으로 적용된다고 풀이되지 아니하는 한 그 행위에 관하여 각 법률의 규정에 따른 허가를 받아야 하는데,[347] 국토계획법은 국토의 이용·개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등에 필요한 사항을 정하여 공공복리를 증진시키고 국민의 삶의 질을 향상시키는 것을 목적으로 하는 법률로서, 같은 법에 따른 개발행위의 허가는 개발행위가 각종 계획과 상충할 수 있는 문제점을 사전에 예방하고 계획적 개발을 유도하려는 것인데 반해,[348] 「건축법」은 건축물의 대지·구조·설비 기준 및 용도 등을 정하여 건축물의 안전·기능·환경 및 미관을 향상시킴으로써 공공복리의 증진에 이바지하는 것을 목적으로 하는 법률로서, 같은 법 제20조제3항에 따른 가설건축물 축조신고는 건축물에 준하여 위험을

346) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
347) 대법원 1998. 3. 27. 선고 96누19772 판결례 등 참조
348) 헌법재판소 2013. 10. 24. 선고 2012헌바241 결정례, 법제처 2019. 2. 8. 회신 18-0584 해석례 참조

통제할 필요가 있는 일정한 용도의 가설건축물을 축조신고 대상으로 규율하기 위한 것인바[349], 국토계획법에 따른 개발행위의 허가와 「건축법」 제20조제3항에 따른 가설건축물 축조신고는 그 법률의 목적과 제도의 내용이 서로 다르므로, 이 사안과 같이 도시·군계획시설이나 그 예정지에 「건축법」 제20조제3항에 따른 축조신고 대상 가설건축물을 축조하려는 경우에는 국토계획법에 따른 개발행위의 허가와 「건축법」에 따른 가설건축물 축조신고는 각각 적용해야 할 것이고, 「건축법」 제20조제3항에 따른 용도의 가설건축물이라 하더라도 국토계획법령에서 규율하고 있는 요건을 갖추어 개발행위에 대한 허가를 받아야 할 것입니다.

또한 국토계획법령에 따른 개발행위허가는 사적인 개발행위가 도시계획사업과 같은 각종 계획과 상충할 수 있으므로 이러한 문제점을 사전에 예방하고 계획적 개발을 유도하기 위하여 국민이 개별적으로 행위허가를 받아 재산권을 행사할 수 있도록 규정한 것으로,[350] 국토계획법 제64조제1항 본문에서는 도시·군계획시설이 예정되어 있는 경우에는 이를 결정한 도시·군관리계획과 상충되는 개발행위가 이루어지지 않도록 하기 위해 도시·군계획시설을 설치하는 것 외의 개발행위를 금지하는 것을 원칙으로 하되, 같은 항 단서 및 같은 법 시행령 제61조 각 호에서는 도시·군관리계획과 상충되지 않는 범위에서 예외적으로 개발행위를 허가할 수 있는 사유를 규정하고 있는 것인바, 도시·군계획시설 중 주차장을 설치하기로 결정된 지상 또는 지하에 주차장 설치 외의 개발행위를 하는 것은 금지하되, 예외적으로 같은 조 각 호의 사유에 해당하는 경우에만 가설건축물의 건축 등 개발행위를 할 수 있다고 해석하는 것이 도시·군관리계획과 상충되는 개발행위가 이루어지지 않도록 하려는 입법 취지 및 조문 체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 도시계획법 제64조제1항 단서에 따라 같은 법 시행령 제61조 각 호에 따른 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 개발행위허가가 사유에 해당해야 합니다.

---

349) 서울행정법원 2016. 7. 14. 선고 2016구합62863 판결례 등 참조

350) 헌법재판소 2013. 10. 24. 선고 2012헌바241 결정례, 법제처 2019. 2. 8. 회신 18-0584 해석례 참조

관계법령

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제64조(도시·군계획시설 부지에서의 개발행위) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수는 도시·군계획시설의 설치 장소로 결정된 지상·수상·공중·수중 또는 지하는 그 도시·군계획시설이 아닌 건축물의 건축이나 공작물의 설치를 허가하여서는 아니 된다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② ~ ④ (생 략)

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제61조(도시·군계획시설부지에서의 개발행위) 법 제64조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 지상·수상·공중·수중 또는 지하에 일정한 공간적 범위를 정하여 도시·군계획시설이 결정되어 있고, 그 도시·군계획시설의 설치·이용 및 장래의 확장 가능성에 지장이 없는 범위에서 도시·군계획시설이 아닌 건축물 또는 공작물을 그 도시·군계획시설인 건축물 또는 공작물의 부지에 설치하는 경우
2. 도시·군계획시설과 도시·군계획시설이 아닌 시설을 같은 건축물안에 설치한 경우(법률 제6243호 도시계획법개정법률에 의하여 개정되기 전에 설치한 경우를 말한다)로서 법 제88조의 규정에 의한 실시계획인가를 받아 다음 각목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 건폐율이 증가하지 아니하는 범위 안에서 당해 건축물을 증축 또는 대수선하여 도시·군계획시설이 아닌 시설을 설치하는 경우
   나. 도시·군계획시설의 설치·이용 및 장래의 확장 가능성에 지장이 없는 범위 안에서 도시·군계획시설을 도시·군계획시설이 아닌 시설로 변경하는 경우
3. 「도로법」등 도시·군계획시설의 설치 및 관리에 관하여 규정하고 있는 다른 법률에 의하여 점용허가를 받아 건축물 또는 공작물을 설치하는 경우
4. 도시·군계획시설의 설치·이용 및 장래의 확장 가능성에 지장이 없는 범위에서 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 신·재생에너지 설비 중 태양에너지 설비 또는 연료전지 설비를 설치하는 경우
5. 도시·군계획시설의 설치·이용이나 장래의 확장 가능성에 지장이 없는 범위에서 재해복구 또는 재난수습을 위한 응급조치로서 가설건축물 또는 공작물을 설치하는 경우

**건축법**

제20조(가설건축물) ① 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 한다.

② 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장은 해당 가설건축물의 건축이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우가 아니면 제1항에 따른 허가를 하여야 한다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제64조에 위배되는 경우
2. 4층 이상인 경우
3. 구조, 존치기간, 설치목적 및 다른 시설 설치 필요성 등에 관하여 대통령령으로 정하는 기준의 범위에서 조례로 정하는 바에 따르지 아니한 경우
4. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따른 제한규정을 위반하는 경우

③ 제1항에도 불구하고 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 존치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 한다.

④ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 51** ▶ 안건번호 24-0616, 24-0916, 24-0917

민원인 – 개발제한구역에 설치할 수 있는 농어촌체험·휴양마을사업 시설의 설치 범위인 2,000제곱미터를 초과할 수 없는 "시설의 전체 면적"의 의미(「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」 별표 1 등 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제12조제1항 본문에서는 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경 등[351]을 할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장등"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령」(이하 "개발제한구역법 시행령"이라 함) 제13조제1항에서는 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다고 규정하고 있고, 같은 영 별표 1 제5호마목13)에서는 주민 공동이용시설 중 하나로 "농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설[352]"을 규정하면서, 설치할 수 있는 시설의 전체 면적은 2,000제곱미터를 초과할 수 없다고 규정하고 있는바,

개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 범위인 2,000제곱미터를 초과할 수 없는 "시설의 전체 면적"의 산정과 관련하여,

가. 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물을 건축하는 경우, "시설의 전체 면적"에 포함되는 면적은 건축물의 연면적[353]인지, 건축면적[354]인지?

---

351) 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업의 시행을 말하며, 이하 같음

352) 「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」(이하 "도농교류법"이라 함) 제2조제5호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업에 필요한 체험관, 휴양시설, 판매시설, 숙박시설, 음식점 등의 시설을 말하며, 이하 같음

353) 건축법 시행령 제119조제1항제4호에 따른 연면적(건축물 각 층의 바닥면적의 합계)을 말하며, 이하 같음

354) 건축법 시행령 제119조제1항제2호에 따른 건축면적(건축물의 외벽의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적)을

나. 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지의 형질변경을 수반하는 건축물을 건축하는 경우, 그 토지 형질변경 전체 면적[355]이 “시설의 전체 면적”에 포함되는지?

다. 건축물의 건축을 수반하지 않고 토지 형질변경으로 설치되는 시설[356]의 경우, 그 토지 형질변경 면적이 “시설의 전체 면적”에 포함되는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물을 건축하는 경우, “시설의 전체 면적”에 포함되는 면적은 건축물의 연면적입니다.

### 나. 질의 나에 대해

개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지의 형질변경을 수반하는 건축물을 건축하는 경우, 그 토지 형질변경 전체 면적은 “시설의 전체 면적”에 포함됩니다.

### 다. 질의 다에 대해

개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물의 건축을 수반하지 않고 토지 형질변경으로 설치되는 시설의 경우, 그 토지 형질변경 면적은 “시설의 전체 면적”에 포함됩니다.

---

말하며, 이하 같음

355) 건축물 면적과 중복되는 면적을 제외한 면적임을 전제로 하며, 이하 같음

356) 개발제한구역법 제12조제1항제4호에 따른 건축물의 건축을 수반하지 아니하는 토지의 형질변경으로서 대통령령으로 정하는 토지의 형질변경에 해당하지 않는 경우임을 전제로 하며, 이하 같음

## 03 이유

### 가. 질의 가, 나 및 다의 공통사항

개발제한구역법 제12조제1항에서는 개발제한구역에서 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치 등을 원칙적으로 금지하면서(본문), 예외적으로 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 시장등의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다고 규정하고 있고(단서), 같은 항 제1호마목에서는 개발제한구역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경을 개발제한구역에서 허용되는 행위의 하나로 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 개발제한구역법 시행령 제13조제1항에서는 같은 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다고 규정하면서, 같은 법 시행령 별표 1 제5호마목13)에서는 주민 공동이용시설 중 하나로 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설을 규정하고 있고, 설치할 수 있는 시설의 전체 면적은 2,000제곱미터를 초과할 수 없다고 규정하고 있습니다.

한편 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목13)에서 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설이란 「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」(이하 "도농교류법"이라 함) 제2조제5호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업에 필요한 체험관, 휴양시설, 판매시설, 숙박시설, 음식점 등의 시설을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조에 따라 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받은 자가 같은 조에 따라 제출한 사업계획서에 따라 설치하는 것이어야 한다고 규정하고 있으며, 이와 관련하여 도농교류법 제2조제5호에서는 "농어촌체험·휴양마을사업"이란 마을협의회 또는 어촌계가 마을의 자연환경, 전통문화 등 부존자원(賦存資源)을 활용하여 도시민에게 생활체험·휴양공간 프로그램을 제공하고 이와 함께 지역 농림수산물 등을 판매하거나 숙박 또는 음식 등의 서비스를 제공하는 업(業)을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제5조제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조제1항에 따라 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받으려는 자가 제출하여야 하는 농어촌체험·휴양마을사업자 지정신청서(별지 제1호서식)에서는 그 시설내용을 생활편의시설, 농어촌체험 기반시설, 마을공동시설 중 숙박서비스시설, 음식 제공 및 즉석식품 제조·판매·가공시설로 구분하고 있습니다.

이와 같은 개발제한구역법령 및 도농교류법령에 따르면 농어촌체험·휴양마을사업 및 그 시설은 마을의 부존자원의 종류, 위치 등을 고려하여 결정되는 것으로서, 건축물이나 공작물 중 한 가지 종류의 시설이 한 곳에 설치되는 경우로만 한정되는 것이 아니라, 여러 종류의 시설이

여러 곳에 설치되는 경우도 포함되므로, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설은 그 시설의 종류 및 개수가 하나 이상 설치되는 시설이라고 할 것인데, 이 사안은 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목13)에 따라 개발제한구역 내 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설을 설치하는 경우 그 설치 범위로서 2,000제곱미터를 초과할 수 없는 "시설의 전체 면적"의 의미 및 이에 포함되는 면적의 범위에 관한 것이라 하겠습니다.

## 나. 질의 가에 대해

먼저 개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목13)에서는 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 범위로 "시설의 전체 면적"은 2,000제곱미터를 초과할 수 없다고 규정하고 있는데, 앞서 살펴본 바와 같이 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설은 여러 종류의 시설이 여러 곳에 설치될 수 있으므로, "시설의 전체 면적"으로 규정함으로써 이러한 시설 설치로 인해 개발제한구역에서 개발행위가 일어나는 면적 전체를 포함하려는 취지로 볼 수 있고, 일반적으로 "전체"[357]는 개개 또는 부분의 집합으로 구성된 것을 몰아서 하나의 대상으로 삼는 경우에 바로 그 대상을 의미하는 것으로서, 같은 표 제5호마목13)에서 시설의 "전체" 면적은 농어촌체험·휴양마을사업의 특성상 여러 개의 시설이 설치되는 경우를 전제로 각 개별 시설의 면적을 모두 더하는 것 이외에도 개별 시설 자체, 즉 해당 건축물의 전체 면적을 의미한다고 할 것입니다.

그런데 개발제한구역법 시행령 별표 1에서는 개발제한구역 내 설치할 수 있는 시설의 종류와 그 설치 범위를 규정하면서, 건축물을 건축하는 경우로서 건축물 자체[358]에 대한 면적을 제한하려는 경우에는 "건축 연면적"을 기준으로 하여 그 설치 범위를 규정하고 있는 반면, 건축물을 건축하는 경우로서 그 건축물이 차지하는 토지면적만 포함하려는 경우에는, 같은 표의 다른 시설에서 "부지면적"을 기준으로 하여 해당 시설이 설치되는 부지인 평면 면적으로 제한하여 그 설치 범위를 규정한 바와 같이[359] 별도의 기준을 마련하여 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축하는 건축물도 건축물에 대한 면적을 제한할 필요가 있는 경우라면 "건축 연면적"을 기준으로 하여 해석하는 것이 별표 1의 규정 체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

---

357) 국립국어원 표준국어대사전 참조

358) 실외체육시설의 부대시설(제1호라목), 실내체육관(제1호바목), 지역공공시설 중 도서관(제3호바목), 공판장 및 화훼전시판매시설(제5호마목) 등

359) 자동차 천연가스 공급시설(제3호자목) 등

그리고 개발제한구역법은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적으로 하는 법으로서(제1조), 같은 법 제12조제1항에 따른 행위제한규정은 이러한 개발제한구역법의 취지에 따라 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 원칙적으로 금지하면서 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에만 예외적이고 제한적으로 허용하고 있는 점에 비추어 볼 때[360], 그 허용되는 행위의 요건과 기준은 법령상 특별한 사유가 없는 한 문언의 취지대로 제한적으로 해석해야 할 것이고 이를 확대하거나 유추해석하는 것은 허용되기 어렵다고 할 것인데[361], 건축물의 실질적인 이용 가능 면적인 건축 연면적이 증가할수록 그 주변의 개발제한구역이 훼손될 가능성도 커진다고 할 것이므로, 건축물의 건축으로 개발제한구역에 미치는 영향을 고려하면, 이 사안과 같이 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 "건축물"을 건축하는 경우에는 시설의 전체 면적에 포함되는 면적은 "건축 연면적"이라고 보는 것이 개발제한구역의 훼손을 최소화하려는 입법취지에도 부합합니다.

또한 개발제한구역법 제12조제6항에서는 시장등이 같은 조 제1항 각 호의 행위 중 대통령령으로 정하는 규모 이상으로 건축물을 건축하거나 토지의 형질을 변경하는 행위 등을 허가하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 주민의 의견을 듣고 관계 행정기관의 장과 협의한 후 도시계획위원회[362]의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제20조제1항 각 호에서는 연면적[363]이 1천500제곱미터 이상인 건축물의 건축(제1호), 면적[364]이 5천제곱미터 이상인 토지의 형질변경(제2호)을 각각 규정하고 있는바, 개발제한구역법 제12조제1항제1호에 따라 예외적으로 허용되는 시설의 설치라 하더라도, 그 시설로서 건축물을 건축하는 경우에는 "연면적"을 기준으로 하여 1천500제곱미터 이상의 규모에 대하여는 주민의견 청취 및 관계 행정기관의 장과의 협의 등 추가적인 규제를 두고 있는 점에 비추어 볼 때, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 "건축물"을 건축하는 경우에는 2,000제곱미터를 초과할 수 없는 시설의 전체 면적에 포함되는 면적은 "건축 연면적"이라고 보아야 할 것입니다.

따라서 개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물을 건축하는 경우, "시설의 전체 면적"에 포함되는 면적은 건축 연면적입니다.

---

360) 대법원 2001. 2. 9. 선고 98두17593 판결례 참조

361) 법제처 2015. 6. 17. 회신 15-0211 해석례, 법제처 2015. 9. 30. 회신 15-0513 해석례, 법제처 2016. 7. 27. 회신 16-0359 해석례 참조

362) 특별자치시·특별자치도·시·군·구 도시계획위원회를 말함

363) 하나의 필지를 분할하여 각각의 필지에 건축물을 건축하는 경우에는 각 필지에 건축하는 건축물의 연면적을 합한 총면적을 말함

364) 하나의 필지를 분할하여 토지의 형질을 변경하는 경우에는 각 필지의 형질변경면적을 합한 총면적을 말함

### 다. 질의 나에 대해

개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목13)에서 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 범위에 대하여 “시설의 전체 면적”을 기준으로 2,000제곱미터를 초과할 수 없도록 규정하고 있는데, 이 사안과 같이 그 시설로서 토지 형질변경이 수반되는 건축물을 건축하는 경우, 토지 형질변경 면적이 제외되는 “건축면적” 등의 용어를 사용하여 그 면적을 제한하는 대신에 “시설의 전체 면적”으로 규정한 것은 이러한 시설 설치로 인해 개발제한구역에서 개발행위가 일어나는 면적 전체를 포함하려는 취지로 볼 수 있고, 이러한 취지를 고려하면, 이 사안의 경우 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 기준인 “시설의 전체 면적”은 토지 형질변경 면적을 포함한 건축 연면적을 모두 제한하려는 것으로 볼 수 있으므로, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지의 형질변경이 수반되는 건축물을 건축하는 경우에는 그 토지 형질변경 면적 또한 시설의 전체 면적에 포함된다고 해석하여야 할 것입니다.

그리고 개발제한구역법은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적으로 하는 법으로서(제1조), 같은 법 제12조제1항에 따른 행위제한규정은 이러한 개발제한구역법의 취지에 따라 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 원칙적으로 금지하면서 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에만 예외적이고 제한적으로 허용하고 있는 점에 비추어 볼 때, 그 허용되는 행위의 요건과 기준은 법령상 특별한 사유가 없는 한 문언의 취지대로 제한적으로 해석해야 할 것이고 이를 확대하거나 유추해석하는 것은 허용되기 어렵다고 할 것인데, 농어촌체험·휴양마을사업이란 마을의 자연환경 등 부존자원을 활용하여 도시민에게 관련 프로그램 및 서비스를 제공하는 업으로서, 개발제한구역 내에서 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치를 허용하면서 그 시설의 전체 면적을 2,000제곱미터까지로 제한한 것은 이러한 농어촌체험·휴양마을사업의 특성에 따라 기존 건축물을 활용하거나 이미 대지화 되어 있는 토지 등에 시설 등을 설치하는 등 마을 본래의 형상을 그대로 활용하도록 함[365]으로써 추가적인 토지 형질변경 등의 개발행위는 필요최소한의 범위에서만 이루어지도록 한 것이므로, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지 형질변경을 수반하는 건축물을 건축하는 경우 시설의 전체 면적인 2,000제곱미터에 그 토지 형질변경 면적도 포함된다고 보는 것이 농어촌체험·휴양마을사업 및 개발제한구역제도의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

한편 개발제한구역법 시행령 제22조 및 별표 2 제3호에서는 토지의 형질변경에 대한 허가

365) 추가적인 개발행위 없이 농어촌체험·휴양마을사업 시설을 설치하는 경우, 그 면적은 설치 범위로서의 “시설의 전체 면적”에 포함되지 않음

또는 신고의 세부기준을 규정하면서, 같은 호 가목 본문에서는 토지의 형질변경 면적은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배 이하로 한다고 규정하고 있는바, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물을 건축하는 경우 이에 따르는 토지 형질변경 면적은 별표 1 제5호마목과는 별도의 기준인 별표 2 제3호가목의 기준이 적용되어 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적 2배 이하까지 할 수 있다는 의견이 있습니다.

그러나 개발제한구역법 시행령 별표 2 제3호가목 본문의 규정은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적 대비 허용 가능한 토지 형질변경 면적에 대한 기준으로서, 설치하려는 시설에 비해 과도하게 개발제한구역을 훼손하지 않도록 토지 형질변경이 건축물 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배를 초과할 수 없도록 제한한 기준인바, 같은 영 별표 2 제3호가목 본문에서 토지의 형질변경 면적은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배 이하로 한다고 규정하고 있다고 하더라도, 이는 같은 영 별표 1 제5호마목에서 규정하고 있는 시설 설치 범위 내에서만 적용될 수 있는 것이고, 만약 건축물 건축에 따르는 토지 형질변경 면적이 "시설의 전체 면적"에 포함되지 않는다면, 같은 영 별표 2에 따라 건축면적의 2배 이하까지 허용되게 되어, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 1층 이하의 건축물 1개동만을 건축하는 경우에는 건축물의 건축에 수반되는 토지 형질변경 면적은 4,000제곱미터까지 가능한 결과가 초래되어 개발제한구역을 과도하게 훼손할 우려가 있는바, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지의 형질변경을 수반하는 건축물을 건축하는 경우, 그 토지 형질변경 전체 면적은 "시설의 전체 면적"에 포함됩니다.

### 라. 질의 다에 대해

개발제한구역법 시행령 별표 1 제5호마목13)에서는 개발제한구역 내 설치할 수 있는 시설의 종류 중 하나로 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설을 규정하고 있고, 같은 표에서 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설이란 도농교류법에 따른 시설을 말한다고 규정하면서, 같은 법 제5조에 따라 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받은 자가 같은 조에 따라 제출한 사업계획서에 따라 설치하는 것이어야 한다고 규정하고 있는바, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설이란 도농교류법에 따라 제출된 사업계획서에 포함된 시설로서 개발제한구역법 제12조제1항 단서에 따른 허가를 받고 설치하여야 하는 시설이라면 모두 그 설치 범위인 "시설의 전체 면적"에 산정되어야 할 것인데, 개발제한구역법령 및 도농교류법령에 따르면

농어촌체험·휴양마을사업의 내용 및 그 시설은 마을의 부존자원의 종류, 위치 등을 고려하여 결정되는 것이므로, 이러한 농어촌체험·휴양마을사업의 특성상 "관련 시설"이란 반드시 건축물이나 공작물로 국한되지 않고, 토지 형질변경만으로 설치되는 시설이 있을 수 있는바, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설에는 토지 형질변경만으로 설치되는 시설도 포함될 수 있으므로, "시설의 전체 면적"에는 그 토지 형질변경 면적도 포함된다고 볼 것입니다.

그리고 개발제한구역법 시행령 별표 1에서는 시설의 종류와 관련하여 실외체육시설로서 건축물의 건축을 수반하지 아니하는 운동시설(제1호라목, 제5호아목), 주차장(제3호라목), 마을 진입로(제5호마목) 등을 규정하고 있는바, 같은 표에서 이러한 시설을 규정한 사례를 고려하면, 개발제한구역법 제12조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제13조에 따라 설치할 수 있는 시설의 범위에 반드시 건축물 또는 공작물만이 해당한다고 보기 보다는, 토지 형질변경만으로 그 시설의 주된 기능을 수행할 수 있어 형질변경한 토지 그 자체를 하나의 시설로 볼 수 있는 경우에는 그 토지 형질변경한 면적을 시설 면적으로 보아 그 설치 범위를 제한할 수 있다고 할 것이므로, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지 형질변경만으로 설치되는 시설의 경우 그 토지 형질변경 면적은 "시설의 전체 면적"에 포함된다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 개발제한구역법 시행령 제22조 및 별표 2 제3호가목에서는 토지의 형질변경에 대한 허가 또는 신고의 세부기준으로 토지의 형질변경 면적은 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배 이하로 한다고 규정하고 있는데, 농어촌체험·휴양마을사업 시설로서 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 수반하지 않고 토지 형질변경만으로 설치되는 시설의 경우에는 그 설치 범위를 건축물의 건축면적 또는 공작물의 바닥면적을 기준으로 할 수 없어, 별표 2 제3호가목의 기준을 적용할 수 없는바, 이 경우 토지 형질변경만으로 설치되는 시설에 대해 별표 1 제5호마목13)에 따른 "시설의 전체 면적"에도 포함되지 않는다고 해석한다면, 농어촌체험·휴양마을사업 시설로서 토지 형질변경만으로 설치되는 시설에 대해서는 사실상 그 설치 범위에 제한이 없는 것이 되는 불합리한 결과가 초래될 수 있는바, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 범위와 관련하여 하나 이상의 시설이 설치되는 경우를 예정하여 그 시설의 면적을 모두 더하여 2,000제곱미터까지로 제한하려는 규정의 취지에 비추어 보면, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지 형질변경만으로 설치되는 시설의 경우 그 토지 형질변경 면적은 "시설의 전체 면적"에 포함된다고 보아야 할 것입니다.

더욱이 개발제한구역법은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하는 것을 목적으로 하는 법으로서(제1조), 같은

법 제12조제1항에 따른 행위제한규정은 이러한 개발제한구역법의 취지에 따라 개발제한구역에서의 건축행위 및 용도변경 등의 행위를 원칙적으로 금지하면서 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에만 예외적이고 제한적으로 허용하고 있는 점에 비추어 볼 때[366], 그 허용되는 행위의 요건과 기준은 법령상 특별한 사유가 없는 한 문언의 취지대로 제한적으로 해석해야지, 이를 확대하거나 유추해석하는 것은 허용되기 어렵다고 할 것이고[367], 비록 2015년 9월 8일 대통령령 제26512호로 일부개정된 개발제한구역법 시행령 별표 1에서 주민의 소득증대 및 생활편익 향상을 위해 개발제한구역 내 시설입지 관련 규제를 완화하여 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설을 추가한 취지[368]를 고려하더라도 개발제한구역을 지정하고 해당 구역에서의 행위제한을 정한 개발제한구역제도 본래의 취지를 해치지 않는 범위 내에서 그 설치가 허용되는 것이므로, 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 토지 형질변경만으로 설치되는 시설의 그 토지 형질변경 면적 또한 설치 범위에 포함된다고 해석하는 것이, 개발제한구역의 훼손을 최소화하고자 한 입법취지에 부합한다고 할 것입니다.

따라서 개발제한구역법 시행령 별표 1에 따른 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설로서 건축물의 건축 등을 수반하지 않고 토지 형질변경만으로 설치되는 시설의 경우, 그 토지 형질변경 면적은 "시설의 전체 면적"에 포함됩니다.

**법령정비 권고사항**

농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설의 설치 양태가 다양함에 따라 "시설의 전체 면적"만을 기준으로 시설의 적정 설치 범위를 제한하기 어려우므로, 제한하고자 하는 면적의 범위와 그 적정 규모를 정책적으로 검토하여 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

366) 대법원 2001. 2. 9. 선고 98두17593 판결례 참조

367) 법제처 2015. 6. 17. 회신 15-0211 해석례, 법제처 2015. 9. 30. 회신 15-0513 해석례, 법제처 2016. 7. 27. 회신 16-0359 해석례 참조

368) 2015. 9. 8. 대통령령 제26512호로 일부개정된 개발제한구역법 시행령 조문별 제개정이유서 참조

관계법령

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제12조(개발제한구역에서의 행위제한) ① 개발제한구역에서는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목(竹木)의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 도시·군계획사업(이하 "도시·군계획사업"이라 한다)의 시행을 할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)의 허가를 받아 그 행위를 할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물이나 공작물로서 대통령령으로 정하는 건축물의 건축 또는 공작물의 설치와 이에 따르는 토지의 형질변경

가. ~ 라. (생 략)

마. 개발제한구역 주민과 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제4조에 따른 공익사업의 추진으로 인하여 개발제한구역이 해제된 지역 주민의 주거·생활편익·생업을 위한 시설

1의2. ~ 9. (생 략)

② ~ ⑧ (생 략)

⑨ 제1항 단서에 따른 허가 또는 신고의 대상이 되는 건축물이나 공작물의 규모·높이·입지기준, 대지 안의 조경, 건폐율, 용적률, 토지의 분할, 토지의 형질변경의 범위 등 허가나 신고의 세부 기준은 대통령령으로 정한다.

⑩·⑪ (생 략)

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령**

제13조(허가 대상 건축물 또는 공작물의 종류 등) ① 법 제12조제1항제1호에 따른 건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위는 별표 1과 같다.

②·③ (생 략)

제22조(허가 또는 신고의 기준) 법 제12조제9항에 따른 허가 또는 신고의 세부 기준은 별표 2와 같다.

[별표 1]

**건축물 또는 공작물의 종류, 건축 또는 설치의 범위**(제13조제1항 관련)

| 시설의 종류 | 건축 또는 설치의 범위 |
|---|---|
| ~ 4. (생 략) | (생 략) |
| 5. 개발제한구역 주민의 주거·생활편익 및 생업을 위한 시설 | (생 략) |
| 가. ~ 라. | (생 략) |

| | |
|---|---|
| 마. 주민 공동이용시설 | |
| 1) ~ 12) | (생 략) |
| 13) 농어촌체험·휴양마을사업 관련 시설 | 가) 「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 농어촌체험·휴양마을사업에 필요한 체험관, 휴양시설, 판매시설, 숙박시설, 음식점 등의 시설을 말한다.<br>나) 「도시와 농어촌 간의 교류촉진에 관한 법률」 제5조에 따라 농어촌체험·휴양마을사업자로 지정받은 자가 같은 조에 따라 제출한 사업계획서에 따라 설치하는 것이어야 한다.<br>다) 설치할 수 있는 시설의 전체 면적은 2,000제곱미터를 초과할 수 없다.<br>라) 1회로 한정한다.<br>마) 「하수도법」 제2조제15호에 따른 하수처리구역으로 포함된 경우만 해당한다.<br>바) 임야인 토지에는 설치할 수 없다. |
| 14) (생 략) | (생 략) |
| 바. ~ 아. | (생 략) |

**질의제목 52** ▶ 안건번호 24-0629

민원인 – 토지 양도에 관한 법인세를 잔금 청산 전에 미리 납부한 경우, 개발부담금 부과 시 해당 법인세를 개발비용에 계상할 수 있는지(「개발이익 환수에 관한 법률」 제12조 등)

## 01 질의요지

「개발이익 환수에 관한 법률」(이하 "개발이익환수법"이라 함) 제11조제1항에서는 개발비용[369]은 순(純) 공사비, 조사비, 해당 토지의 개량비, 각종 세금과 공과금 등 같은 항 각 호의 금액을 합하여 산출하도록 하되, 같은 법 제12조에서는 부과 개시 시점 후 개발부담금[370]을 부과하기 전에 개발부담금 부과 대상 토지를 양도하여 발생한 소득에 대하여 양도소득세 또는 법인세가 부과된 경우에는 같은 법 제11조에도 불구하고 해당 세액 중 부과 개시 시점부터 양도 시점까지에 상당하는 세액을 같은 법 제11조에 따른 개발비용에 계상할 수 있다고 하면서(제1항), 그 개발비용으로 계상되는 세액의 범위 등은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고(제2항), 그 위임에 따라 개발비용으로 계상되는 세액의 범위 등을 정한 같은 법 시행령 제13조에서는 같은 법 제12조에 따라 개발비용으로 계상되는 양도소득세 또는 법인세의 세액 범위는 부과 종료 시점 이전에 토지가 양도된 때에는 해당 세액 중 부과 개시 시점부터 양도시까지, 부과 종료 시점 이후에 토지가 양도된 때에는 부과 개시 시점부터 부과 종료 시점까지에 상당하는 세액으로 하며(전단), 이 경우 개발비용으로 계상되는 세액의 산정은 양도소득세 또는 법인세를 일(日) 단위로 똑같이 나누어 산정한다고 규정(후단)하고 있는바,

공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지에 대해 해당 사업을 시행한 법인이 그 토지 양도(분양)로 인한 소득에 대해 법인세법령에 따라 법인세를 납부[371]하였으나, 분양된 토지의 잔금 청산이 이루어지지 않은 시점에서 시장등[372]이 개발이익환수법 제14조제1항에 따라 개발부담금을 결정·부과할 때, 그 분양된 토지의 양도소득에 대해 이미 납부한 법인세액 중 잔금청산이 이루어지지 않은 부분에 상당하는 세액은 같은 법 제12조제1항을 근거로 개발비용에 계상할 수 있는지?

369) 개발사업의 시행과 관련하여 지출된 비용을 말하며, 이하 같음

370) 개발이익 중 개발이익환수법에 따라 시장·군수·구청장이 부과·징수하는 금액을 말하며, 이하 같음

371) 실무적으로는 실제 분양에 따라 잔금청산이 되지 않더라도 공동주택의 준공일이 속한 사업연도까지 양도에 따른 법인세를 모두 납부하게 됨(「법인세법」 제13조제1항, 제14조제1항 및 같은 법 시행령 제69조제1항 등 참조)

372) 시장·군수 및 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

## 02 회답

이 사안의 경우, 공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지의 양도소득에 대해 이미 납부한 법인세액 중 잔금청산이 이루어지지 않은 부분에 상당하는 세액은 개발이익환수법 제12조제1항을 근거로 개발비용에 계상할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 개발이익환수법 제12조제1항에서는 부과 개시 시점 후 개발부담금을 부과하기 전에 개발부담금 부과 대상 토지를 양도하여 발생한 소득에 대하여 양도소득세 또는 법인세가 부과된 경우에 부과개시 시점부터 "양도시점"까지에 상당하는 세액을 개발비용에 계상할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제13조에서는 개발비용으로 계상되는 법인세의 세액 범위를 "부과 종료 시점 이전에 토지가 양도된 때에는 해당 세액 중 부과 개시 시점부터 양도시까지, 부과 종료 시점 이후에 토지가 양도된 때에는 부과 개시 시점부터 부과 종료 시점까지에 상당하는 세액"으로 정하여 "토지가 양도된 시점"을 개발비용에 계상되는 법인세액 산정 기준의 하나로 규정하고 있는바, 토지의 양도소득에 대한 법인세액에 대하여 같은 법 제12조제1항이 적용되려면 문언상 개발부담금 부과를 하기 전에 토지가 양도된 경우여야 할 것입니다.

그런데 양도란 일반적으로 재산, 물건, 법률상 권리를 남에게 넘겨주는 것으로서[373], 부동산의 매매계약이 체결된 경우에는 매도인의 소유권등기의무, 인도의무와 매수인의 잔대금 지급의무는 동시이행의 관계에 있는 것이 원칙이므로[374] 토지 양도의 경우 대금지급의무를 이행한 잔금 청산일을 양도시점으로 볼 수 있고, 「법인세법」 등 세법상의 양도는 행위 또는 거래의 명칭과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용해야 한다는 실질과세의 원칙[375] 등을 고려하여 자산이 유상으로 사실상 이전되는 경우를 의미한다고 보고 있는데,[376] 자산이 유상으로 사실상 이전되는 경우란 일반적으로 토지 등 자산의 대가가 사회통념상 거의 전부 지급되었다고 볼 만한 정도의 지급이 이행되었는지 여부[377], 즉 양도에 관한 대금의 지급

373) 국립국어원 표준국어대사전 참조

374) 대법원 2000. 11. 28. 선고 2000다8533 판결례 등 참조

375) 세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식에 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용하도록 하고 있음(「법인세법」 제14조 등 참조)

376) 서울고등법원 2014. 10. 17. 선고 2013누51291 판결례 등 참조

377) 대법원 1984. 2. 14. 선고 82누286 판결례 등 참조

여부를 기준으로 판단하고 있습니다.

그리고 개발이익환수법 제12조제1항에서는 법인세 뿐만 아니라 개인이 개발부담금 부과 대상 토지를 양도하여 발생한 소득에 대하여 양도소득세를 부과한 경우에도 개발비용에 계상할 수 있도록 규정하고 있고, 양도소득세에 관한 사항을 규정하고 있는 「소득세법」 제98조 전단에서는 양도시기는 원칙적으로 "해당 자산의 대금을 청산한 날"로 하도록 하고 있으며, 개발이익환수법 시행령 제10조제2항제1호에서는 토지만을 개발하는 개발사업의 경우로서 사실상 개발이 끝난 토지를 타인에게 "양도"하는 경우에는 「소득세법 시행령」 제162조에 따른 시기에 해당하는 날, 즉 소득세법령상의 양도시점을 따르도록 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면 양도시점에 관한 「소득세법」 등 관계 법령과 개발이익환수법상의 관계 규정 등을 고려할 때 개발이익환수법 제12조에 따른 토지의 양도시점은 잔금을 청산한 날을 기준으로 보는 것이 합리적입니다.

그렇다면 개발이익환수법 제12조제1항에서는 부과 개시 시점 후 개발부담금을 부과하기 전에 개발부담금 부과 대상 토지를 양도하여 발생한 소득에 대하여 양도소득세 또는 법인세가 부과된 경우에 해당 세액의 일부를 개발비용에 계상할 수 있도록 규정하고 있는데, 이 사안에서와 같이 공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지로 인한 소득에 대해 법인세법령에 따라 법인세를 납부하였다고 하더라도, 공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지의 잔금 청산이 모두 이루어지지 않은 시점에 개발부담금을 부과한다면, 공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지의 양도소득에 대해 이미 납부한 법인세액 중 잔금 청산이 이루어진 부분에 상당하는 세액에 관하여는 개발이익환수법 제12조제1항에 따라 개발비용에 계상할 수 있으나, 잔금청산이 이루어지지 않은 부분에 상당하는 세액에 관하여는 개발비용에 계상할 수는 없다고 할 것입니다.

한편, 토지의 양도소득에 대해 법인세가 부과되었다면 그 법인세가 부과되기 전에 이미 양도가 있었다고 보아야 하고, 이 때 기간과세라는 법인세의 특성상 해당 토지의 양도소득에 대해 법인세가 부과된 마지막 사업연도의 손익귀속시기를 토지의 양도시기로 보아 이 사안에서의 법인세를 개발비용에 포함시켜야 한다는 의견이 있으나, 조세나 부담금에 관한 법률은 그 부과요건 또는 감면요건을 막론하고 특별한 사정이 없는 한 법문대로 해석할 것이고 합리적 이유 없이 확장해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것[378]인데, 법인세의 경우에만 법인세의 손익귀속시기인 해당 사업연도의 말일을 양도시점으로 보는 것은 양도의 일반적인 의미나 관계 법령에서 규정하고 있는 양도시점과는 차이가 있고, 개발이익환수법령과

378) 법제처 2023. 6. 7. 회신 23-0086 해석례 등 참조

법인세법령 간의 관계 등을 종합해 보면 이중과세 방지를 위하여 양도소득세나 법인세가 개발부담금보다 먼저 부과되는 경우에는 개발부담금 산정 시 이를 개발비용으로 계상하고, 개발부담금이 양도소득세나 법인세보다 먼저 부과되는 경우에는 양도소득세나 법인세 산정 시 개발부담금을 필요경비 내지 손금으로 계상하게 되는바,[379] 결과적으로 이 사안의 법인세가 개발비용으로 계상되지 않더라도 차후 법인세 산정 시 해당 개발부담금을 손금으로 계상하여 최종적으로 법인세가 감소될 수 있는 점 등을 고려할 때 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 공동주택 건설사업과 관련하여 분양된 토지의 양도소득에 대해 이미 납부한 법인세액 중 잔금청산이 이루어지지 않은 부분에 상당하는 세액은 개발이익환수법 제12조제1항을 근거로 개발비용에 계상할 수 없습니다.

**법령정비 권고의견**

토지를 아직 양도하지 않은 경우로서 미리 토지의 양도로 발생할 소득을 예상하여 개발부담금 부과 대상 토지의 양도 소득에 대한 법인세가 부과·납부된 경우에는 예외적으로 납부한 법인세를 개발비용에 계상할 필요가 있는지를 정책적으로 검토하여 법인세를 개발비용에 계상할 수 있는 합리적 범위를 개발이익환수법 제12조제1항에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**개발이익 환수에 관한 법률**

제12조(양도소득세액 등의 개발비용 인정) ① 부과 개시 시점 후 개발부담금을 부과하기 전에 개발부담금 부과 대상 토지를 양도하여 발생한 소득에 대하여 양도소득세 또는 법인세가 부과된 경우에는 제11조에도 불구하고 해당 세액 중 부과 개시 시점부터 양도시점까지에 상당하는 세액을 같은 조에 따른 개발비용에 계상할 수 있다.
② 제1항에 따라 개발비용으로 계상되는 세액의 범위 등은 대통령령으로 정한다.
③·④ (생 략)

379) 대법원 2009. 3. 12. 선고 2008두19321 판결례, 인천지방법원 2024. 2. 8. 선고 2021구합56309 판결례, 서울행정법원 2017. 8. 17. 선고 2017구합60260 판결례 등 참조

**개발이익 환수에 관한 법률 시행령**

제13조(양도소득세액 등의 개발비용 인정) 법 제12조에 따라 개발비용으로 계상되는 양도소득세 또는 법인세의 세액 범위는 부과 종료 시점 이전에 토지가 양도된 때에는 해당 세액 중 부과 개시 시점부터 양도시까지, 부과 종료 시점 이후에 토지가 양도된 때에는 부과 개시 시점부터 부과 종료 시점까지에 상당하는 세액으로 한다. 이 경우 개발비용으로 계상되는 세액의 산정은 양도소득세 또는 법인세를 일(日) 단위로 똑같이 나누어 산정한다.

**질의제목 53** ▶ 안건번호 24-0638

서울특별시 강남구 – 「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제12조제1호바목에 따른 "허가구역의 지정 당시"의 의미(「부동산 거래신고 등에 관한 법률」 제12조제1호바목 등 관련)

## 01 질의요지

「부동산 거래신고 등에 관한 법률」(이하 "부동산거래신고법"이라 함) 제10조제1항 전단에서는 국토교통부장관 또는 시·도지사는 국토의 이용 및 관리에 관한 계획의 원활한 수립과 집행, 합리적인 토지 이용 등을 위하여 토지의 투기적인 거래가 성행하거나 지가(地價)가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에 대해서는 5년 이내의 기간을 정하여 같은 법 제11조제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역(이하 "허가구역"이라 함)으로 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제11조제1항 전단에서는 허가구역에 있는 토지에 관한 소유권·지상권[380]을 이전하거나 설정[381]하는 계약[382](이하 "토지거래계약"이라 함)을 체결하려는 당사자는 공동으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제12조에서는 시장·군수 또는 구청장은 같은 법 제11조에 따른 허가신청이 같은 조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 허가하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제1호바목에서는 토지거래계약을 체결하는 자의 토지이용목적이 허가구역의 지정 당시 그 구역이 속한 특별시·광역시·특별자치시·시[383]·군 또는 인접한 특별시·광역시·특별자치시·시·군에서 사업을 시행하고 있는 자가 그 사업에 이용하려는 경우에 해당되지 않는 경우를 규정하고 있는바,

부동산거래신고법 제10조제1항에 따라 허가구역으로 지정(이하 "허가구역의 신규 지정"이라 함)하고 그 지정기간이 끝나기 전 동일한 지역을 계속하여 다시 허가구역으로 지정(이하 "허가구역의 재지정"이라 함)한 경우, 같은 법 제12조제1호바목에 따른 "허가구역의 지정 당시"는 "허가구역의 신규 지정 당시"를 의미하는 것인지 아니면 "허가구역의 재지정 당시[384]"를 의미하는 것인지?

---

380) 소유권·지상권의 취득을 목적으로 하는 권리를 포함하며, 이하 같음

381) 대가를 받고 이전하거나 설정하는 경우만 해당하며, 이하 같음

382) 예약을 포함하며, 이하 같음

383) 「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함하며, 이하 이 조에서 같음

## 02 회답

이 사안의 경우, 부동산거래신고법 제12조제1호바목에 따른 “허가구역의 지정 당시”는 “허가구역의 재지정 당시”를 의미합니다.

## 03 이유

먼저 토지거래허가구역의 지정에 관한 사항을 규율하고 있는 부동산거래신고법 제10조를 살펴보면, 같은 조 제1항 전단에서는 국토교통부장관 또는 시·도지사는 일정한 지역에 대하여 5년 이내의 기간을 정하여 허가구역으로 지정할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 허가구역을 지정하려면 중앙도시계획위원회 또는 시·도도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하되(본문), 지정기간이 끝나는 허가구역을 계속하여 다시 허가구역으로 지정하려면 중앙도시계획위원회 또는 시·도도시계획위원회의 심의 전에 미리 시·도지사[385] 및 시장·군수 또는 구청장의 의견을 들어야 한다(단서)고 규정하여, 이미 허가구역으로 지정된 지역을 계속하여 다시 허가구역으로 지정하는 것, 즉 “허가구역의 재지정”에 관한 사항을 규정하고 있으면서도, 같은 조 제1항에 따른 허가구역의 지정, 같은 조 제3항에 따른 허가구역 지정 공고, 같은 조 제4항에 따른 허가구역 공고 내용의 통지 및 일반의 열람, 같은 조 제5항에 따른 허가구역 지정의 효력, 같은 조 제6항에 따른 허가구역의 지정 해제 또는 축소에 관한 사항 등을 규정함에 있어서는 그 지정이 허가구역의 신규 지정인지 아니면 허가구역의 재지정인지를 구분하지 않고 모두 “지정”이라는 용어를 사용하고 있는바, 해당 조문의 규율대상이 허가구역의 신규 지정만인지 아니면 허가구역의 재지정까지 포함하는 것인지를 검토할 필요가 있습니다.

그런데 부동산거래신고법 제10조제1항 후단에 따르면 국토교통부장관 또는 시·도지사는 투기우려가 있다고 인정되는 허가대상자, 허가대상 용도와 지목 등을 특정하여 허가구역을 지정할 수 있고, 같은 법 제11조제2항제1호 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제1항 단서에 따르면 국토교통부장관 또는 시·도지사는 허가구역을 지정할 당시 해당 지역에서의 거래실태 등을 고려하여 토지거래계약허가 면제 대상 토지면적을 해당 기준 면적의 10퍼센트 이상 300퍼센트 이하의 범위에서 따로 정할 수 있는바, 허가구역의 신규 지정 이후 동일한 지역을 다시 허가구역으로 지정하는 것이라고 하더라도 신규 지정 시와 비교

384) 허가구역의 재지정이 두 차례 이상 이루어지는 경우에는 가장 나중에 이루어진 재지정을 의미하는 것으로 전제함
385) 국토교통부장관이 허가구역을 지정하는 경우만 해당함.

하여 사회적·경제적 상황이 달라진 경우에는 허가대상자, 허가대상 용도와 지목, 토지거래계약허가 면제 대상 토지면적 등을 달리할 수 있다고 보는 것이 타당하므로, 허가구역의 재지정은 단순히 허가구역의 신규 지정에 대한 기간 연장이 아니라 새로운 지정 행위에 해당한다고 할 것이고, 그렇다면 허가구역을 재지정하는 경우에도 새로운 지정 행위로서 같은 법 제10조제1항부터 제7항까지의 규정에 따른 지정 절차와 효력, 지정 해제 등에 관한 사항이 동일하게 적용되는 것으로 보아야 하는바, 같은 법 제10조에 따른 허가구역의 지정은 허가구역의 재지정을 포함하는 것이므로 이 사안과 같이 허가구역의 재지정이 있는 경우 같은 법 제12조제1호바목에 따른 "허가구역의 지정 당시"는 "허가구역의 재지정 당시"를 의미한다고 해석하는 것이 해당 법령의 규정 체계에 부합합니다.

그리고 부동산거래신고법 제11조 및 제12조에서 토지거래 허가제도를 규정한 것은 지가가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역에 대한 토지의 투기적인 거래를 방지하여 정상적인 거래질서를 형성하려는 것[386]으로서, 이는 「대한민국헌법」상 자유경제체제의 기본원리인 계약자유의 원칙에 대한 중대한 제한에 해당하는바[387], 그 불허가 사유를 해석함에 있어서는 이러한 허가제도의 도입 필요성을 저해하지 않는 범위 내에서 토지거래계약을 체결하려는 당사자에게 과도한 제한이 되지 않는 방향으로 합리적인 해석을 할 필요가 있다고 할 것인데, 만일 이 사안에서 부동산거래신고법 제12조제1호바목에 따른 "허가구역의 지정 당시"를 "허가구역의 신규 지정 당시"로 해석하여 허가구역의 재지정 당시에 그 구역이 속한 지역 등에서 사업을 시행하고 있는 자가 그 사업에 이용하려는 목적으로 토지거래에 대한 허가신청을 한 경우라고 하더라도 이를 같은 법 제12조제1호바목에 해당하지 않는 것으로 보아 시장·군수 또는 구청장이 이를 허가하지 않게 된다면, 허가구역 신규 지정 당시에 사업을 시행하지 않고 그 이후에 해당 지역에서 사업을 시작했다는 이유만으로 투기적 목적이 없는 토지거래계약을 체결하려는 당사자에 대해서도 해당 거래계약으로 달성하려 했던 사적자치의 실현을 저해하는 결과를 가져올 수 있는바, 이는 토지거래 허가제도의 입법 취지에 비추어 과도한 제한이 될 수 있다는 점에서 해당 규정에 따른 "허가구역의 지정 당시"는 "허가구역의 재지정 당시"를 의미한다고 보는 것이 합리적인 해석이라 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 부동산거래신고법 제12조제1호바목에 따른 "허가구역의 지정 당시"는 "허가구역의 재지정 당시"를 의미합니다.

386) 대법원 2013. 12. 26. 선고 2012다1863 판결례 참조
387) 서울행정법원 2017. 8. 10. 선고 2017구합794 판결례(확정) 참조

**법령정비 권고사항**

허가구역의 재지정이 있는 경우 부동산거래신고법 제12조제1호바목에 따른 “허가구역의 지정 당시”는 “허가구역의 재지정 당시”를 의미한다는 점을 명확히 할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**부동산 거래신고 등에 관한 법률**

제10조(토지거래허가구역의 지정) ① 국토교통부장관 또는 시·도지사는 국토의 이용 및 관리에 관한 계획의 원활한 수립과 집행, 합리적인 토지 이용 등을 위하여 토지의 투기적인 거래가 성행하거나 지가(地價)가 급격히 상승하는 지역과 그러한 우려가 있는 지역으로서 대통령령으로 정하는 지역에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따라 5년 이내의 기간을 정하여 제11조제1항에 따른 토지거래계약에 관한 허가구역(이하 “허가구역”이라 한다)으로 지정할 수 있다. 이 경우 국토교통부장관 또는 시·도지사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가대상자(외국인등을 포함한다. 이하 이 조에서 같다), 허가대상 용도와 지목 등을 특정하여 허가구역을 지정할 수 있다.

1. · 2. (생 략)

② ~ ⑦ (생 략)

제11조(허가구역 내 토지거래에 대한 허가) ① 허가구역에 있는 토지에 관한 소유권·지상권(소유권·지상권의 취득을 목적으로 하는 권리를 포함한다)을 이전하거나 설정(대가를 받고 이전하거나 설정하는 경우만 해당한다)하는 계약(예약을 포함한다. 이하 “토지거래계약”이라 한다)을 체결하려는 당사자는 공동으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수 또는 구청장의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

② ~ ⑦ (생 략)

제12조(허가기준) 시장·군수 또는 구청장은 제11조에 따른 허가신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 허가하여야 한다.

1. 토지거래계약을 체결하려는 자의 토지이용목적이 다음 각 목의 어느 하나에 해당되지 아니하는 경우

가. ~ 마. (생 략)

바. 허가구역의 지정 당시 그 구역이 속한 특별시·광역시·특별자치시·시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제10조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)·군 또는 인접한 특별시·광역시·특별자치시·시·군에서 사업을 시행하고 있는 자가 그 사업에 이용하려는 경우나 그 자의 사업과 밀접한 관련이 있는 사업을 하는 자가 그 사업에 이용하려는 경우

사. (생 략)

2. ~ 3. (생 략)

**질의제목 54** ▶ 안건번호 24-0644

민원인 - 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호에 따른 축조신고 대상인 공작물의 범위(「건축법 시행령」 제118조제1항제11호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제83조제1항에서는 대지를 조성하기 위한 옹벽, 굴뚝, 광고탑, 고가수조(高架水槽), 지하 대피호, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 공작물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제118조제1항에서는 같은 법 제83조제1항에 따라 공작물을 축조(건축물과 분리하여 축조하는 것을 말하며, 이하 이 조에서 같음)할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 해야 하는 공작물은 같은 항 각 호와 같다고 규정하면서, 같은 항 제11호에서는 "높이 5미터를 넘는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하는 발전설비(이하 "태양광 발전설비"라 함)와 그 밖에 이와 비슷한 것"으로 규정하고 있는바,

높이 5미터를 넘지 않는 태양광 발전설비가 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호의 "그 밖에 이와 비슷한 것"에 포함되는지?

## 02 회답

높이 5미터를 넘지 않는 태양광 발전설비는 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호의 "그 밖에 이와 비슷한 것"에 포함되지 않습니다.

## 03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을

찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 합니다.[388]

먼저 「건축법 시행령」 제118조제1항에서는 「건축법」 제83조제1항에 따라 공작물을 축조할 때 특별자치시장 또는 시장 등에게 신고를 해야 하는 공작물의 종류에 관해 규정하고 있는데, 같은 법 시행령 제118조제1항제11호에서는 이러한 공작물의 하나로 "높이 5미터를 넘는 태양광 발전설비와 그 밖에 이와 비슷한 것"을 규정하고 있는바, 태양광 발전설비에 관해서는 높이를 기준으로 5미터를 넘는 경우에 한정하여 축조신고의 대상으로 규정하고 있는 점, 같은 호의 문언을 살펴보면 접속 조사인 "와"[389]를 기준으로 그 앞에서는 높이 5미터를 넘는 태양광 발전설비를 규정하고 있고, 그 뒤에서는 그 밖에 "이와 비슷한 것"을 규정하고 있는데, 이 때 "이"는 바로 앞에서 이야기한 대상을 가리키는 지시 대명사로서[390] 여기서는 바로 앞에 규정된 "높이 5미터를 넘는 태양광 발전설비"를 의미하므로 "그 밖에 이와 비슷한 것"에는 높이 요건까지 포함되어 있는 점, 만약 높이 5미터를 넘지 않는 태양광 발전설비를 "그 밖에 이와 비슷한 것"에 포함된다고 해석하게 되면 같은 호에서 축조신고 대상인 공작물을 규정함에 있어 별도로 높이 기준을 둔 의미가 없게 되는 점 등을 고려하면, 높이 5미터를 넘지 않는 태양광 발전설비는 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호의 "그 밖에 이와 비슷한 것"에 포함되지 않는다고 해석하는 것이 문언상 타당합니다.

그리고 입법연혁을 살펴보면, 2016년 1월 19일 대통령령 제26909호로 일부개정된 「건축법 시행령」에서 제118조제1항제11호가 신설되었는데, 그 취지는 같은 영 개정 당시 일정 규모의 구조물은 공작물로 관리하고 있었으나, 태양광 발전시설에 대하여는 별도 기준이 없어 지방자치단체별로 태양광 발전시설을 건축물의 설비로 보거나 공작물 등으로 달리 적용하는 등의 문제가 있어 시설물의 성격을 명확히 하고, 일정 규모 이상의 시설에 대해서는 안전 확보 등을 위하여 제도적으로 관리할 필요가 있어 '높이 5미터를 초과하는' 태양광 발전시설을 공작물 범위에 포함시키도록 개정한 점[391]에 비추어 보면, "그 밖에 이와 비슷한 것"은 높이를 비롯하여 규격, 기능 등의 면에서 태양광 발전설비와 유사한 특성을 가진 공작물을 의미하는 것으로 보아야 하며, 여기에 높이 요건을 충족하지 못한 '높이 5미터를 넘지 않은 태양광

388) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

389) 둘 이상의 사물이나 사람을 같은 자격으로 이어 주는 접속 조사를 말함(국립국어원 표준국어대사전 참조)

390) 국립국어원 표준국어대사전 참조

391) 2016. 1. 19. 대통령령 제26909호로 일부개정된 「건축법 시행령」 일부개정령안 조문별 제·개정이유서 참조

발전설비'는 포함되지 않는다고 해석하는 것이 법령 개정의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

아울러 축조신고의 대상이 되는 공작물을 규정하고 있는 「건축법 시행령」 제118조제1항에서는 같은 항 제11호 외에도 같은 항 제3호·제4호·제7호·제9호에서 공작물의 종류를 나열하면서 마지막에 "그 밖에 이와 비슷한 것"을 덧붙이는 방식으로 규정하고 있는데, 통상적으로 이러한 규정 형식은 법령의 개정 등으로 새롭게 추가되는 공작물의 종류가 있다면 그와 같은 공작물도 해당 규정의 규율대상에 포함시키려는 데에 그 취지가 있는 점[392]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 높이 5미터를 넘지 않는 태양광 발전설비는 「건축법 시행령」 제118조제1항제11호의 "그 밖에 이와 비슷한 것"에 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**건축법**

제83조(옹벽 등의 공작물에의 준용) ① 대지를 조성하기 위한 옹벽, 굴뚝, 광고탑, 고가수조(高架水槽), 지하 대피호, 그 밖에 이와 유사한 것으로서 대통령령으로 정하는 공작물을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
② ~ ③ (생 략)

**건축법 시행령**

제118조(옹벽 등의 공작물에의 준용) ① 법 제83조제1항에 따라 공작물을 축조(건축물과 분리하여 축조하는 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)할 때 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고를 해야 하는 공작물은 다음 각 호와 같다.
1. ~ 10. (생 략)
11. 높이 5미터를 넘는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제2호가목에 따른 태양에너지를 이용하는 발전설비와 그 밖에 이와 비슷한 것
② ~ ⑥ (생 략)

392) 법제처 2015. 4. 14. 회신 15-0146 해석례 참조

**질의제목 55** ▶ 안건번호 24-0646, 24-0780

민원인 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조제2항의 특례를 적용받아 증축이 이루어진 건축물을 대상으로 같은 영 제93조제1항 또는 제2항을 다시 적용받아 대수선 또는 개축을 할 수 있는지(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제93조 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제82조에서는 법령의 제정·개정이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 기존 건축물이 이 법에 맞지 아니하게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 증축, 개축, 재축 또는 용도변경을 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제93조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 기존의 건축물이 같은 영 제71조부터 제80조까지 등[393]에 따른 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우에도 재축[394] 또는 대수선[395]을 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 영 제93조제2항에서는 기존의 건축물이 같은 조 제1항 각 호의 사유로 같은 영 제71조부터 제80조까지 등[396]에 따른 건축제한 또는 건폐율 규정에 부적합하게 된 경우에도 기존 부지 내에서 증축 또는 개축[397]하려는 부분이 같은 영 제71조부터 제80조까지, 제82조, 제83조, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축제한 및 용적률 규정에 적합한 경우에는 같은 영 제93조제2항 각 호의 구분에 따라 증축 또는 개축을 할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 기존의 건축물에 대하여 기존 부지 내에서 연면적 및 층수를 늘리는 증축을 완료한 경우[398], 그 건축물을 기존 용도로 계속 사용하기 위해 같은 조 제1항의 특례를 다시 적용받아 대수선할 수 있는지?

---

393) 국토계획법 시행령 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항을 말함

394) 「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 재축을 말하며, 이하 같음

395) 「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 말하고, 건폐율·용적률이 증가되지 아니하는 범위로 한정하며, 이하 같음

396) 국토계획법 시행령 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제86조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항을 말함

397) 「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 증축 또는 개축을 말하며, 이하 같음

398) 기존의 건축물이 국토계획법 시행령 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준에 부적합하게 된 경우로서 건폐율이 증가하지 아니하는 범위에서 증축이 이루어진 것을 전제하며, 질의 나의 경우에도 같음(국토계획법 시행령 제93조제2항제1호 참조)

나. 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 기존의 건축물에 대하여 기존 부지 내에서 연면적 및 층수를 늘리는 증축을 완료한 경우, 그 건축물을 기존 용도로 계속 사용하기 위해 같은 항의 특례를 다시 적용받아 개축할 수 있는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 기존의 건축물에 대하여 기존 부지 내에서 연면적 및 층수를 늘리는 증축을 완료한 경우, 그 건축물을 기존 용도로 계속 사용하기 위해 같은 조 제1항의 특례를 다시 적용받아 대수선할 수 없습니다.

### 나. 질의 나에 대해

국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 기존의 건축물에 대하여 기존 부지 내에서 연면적 및 층수를 늘리는 증축을 완료한 경우, 그 건축물을 기존 용도로 계속 사용하기 위해 같은 항의 특례를 다시 적용받아 개축할 수 없습니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

국토계획법 시행령 제93조제1항에서는 법령 또는 도시·군계획조례의 제정·개정(제1호), 도시·군관리계획의 결정·변경 또는 행정구역의 변경(제2호) 등의 사유로 인하여 “기존의 건축물”이 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우에도 재축 또는 대수선을 할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 건축 당시 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 건축물이 법령 개정이나 도시·군관리계획의 결정·변경 등 수범자의 귀책사유가 아닌 사유로 인해 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우까지도 법령 등에 위반된다고 볼 경우, 국민들에게 예측하지 못한 부담을 줄 우려가 있어 재축 또는 대수선하는 것을 예외적으로 인정하려는 것이므로 해당 규정에 따른 특례는 이러한 입법취지를 훼손하지 않는 범위에서 엄격하게 해석할 필요가 있습니다.[399)]

그렇다면 특례 적용 대상인 국토계획법 시행령 제93조제1항에 따른 "기존의 건축물"은 건축 당시 국토계획법령 등 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 건축물이었으나 특례 적용 요건에 해당하는 같은 항 각 호의 사유가 발생하여 비로소 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 건축물을 의미하는 것이라 할 것인데, 이와 관련하여 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 기존의 건축물에 대하여 기존 부지 내에서 연면적 및 층수를 늘리는 증축을 완료한 건축물(이하 "이 사안 건축물"이라 함)은 특례 적용 사유가 발생하기 이전에 이미 축조가 완료된 부분과 특례 적용 사유가 발생한 이후 같은 영 제93조제2항에 따라 특례를 적용받아 증축을 통해 새롭게 축조된 부분을 합하여 하나의 건축물이 된 경우로서[400], 이러한 건축물은 더 이상 특례 적용 사유가 발생하기 이전에 존재하던 상태인 기존의 건축물이라 보기 어렵다는 점에서, 해당 건축물은 더 이상 "건축 당시 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 건축물"인 "기존의 건축물"[401]에 해당하지 않는바, 이미 같은 영 제93조제2항의 특례를 적용받아 증축한 이 사안 건축물의 경우 다시 특례 적용을 통해 대수선할 수 있는 대상으로 보기는 어렵습니다.

또한 국토계획법령에서는 토지의 이용 및 건축물의 용도·종류 및 규모, 건폐율, 용적률 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위해 용도지역·용도지구·용도구역 제도를 두고 있는바, 만약 이 사안 건축물과 같이 현행 건폐율 규정 등에는 부합하지 않으나 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 예외적으로 증축이 이루어진 경우까지 다시 같은 조 제1항의 특례를 적용하여 대수선하는 것도 가능한 것으로 본다면, 개별 용도지역·용도지구·용도구역 별로 예정하고 있는 건폐율 등을 초과하는 건축물의 존속이 장기화되어 용도지역제도 등의 체계가 훼손될 우려가 있으므로[402], 용도지역제도 등을 두어 국토를 체계적으로 관리하고 이용하려는 국토계획법령의 취지 및 체계에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 국토계획법 시행령 제93조제2항에 따른 특례를 적용받아 증축이 이루어진 건축물도 다시 같은 조 제1항에 따른 특례를 적용하여 대수선할 수 있다고 본다면, 같은 조 제1항 각 호의 사유로 건축제한 등에 부적합하게 된 "기존의 건축물"에 대하여 대수선(제1항) 외에도 기존 부지 내에서의 증축(제2항), 추가편입부지에서의 증축(제3항) 등의 행위까지 할 수 있도록 하는 특례도 모두 적용될 수 있는 것으로 보아야 하는데[403], 이러한 경우 국토계획법령에서

399) 대법원 2022. 1. 27 선고 2021두38932 판결례, 법제처 2024. 4. 18. 회신 24-0241 해석례 참조
400) 법제처 2014. 5. 16. 회신 14-0171 해석례 참조
401) 법제처 2024. 4. 18. 회신 24-0241 해석례 참조
402) 법제처 2013. 8. 7. 회신 13-0246 해석례 참조

규정하고 있는 용도지역이나 용도지구별 건폐율 기준 등에 부적합한 건축물의 존속이 고착화되어 사실상 특혜를 부여하는 결과를 초래하는 경우가 생길 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 건축물은 기존 용도로 계속 사용하기 위해 국토계획법 시행령 제93조제1항의 특례를 다시 적용받아 대수선할 수 없습니다.

### 나. 질의 나에 대해

국토계획법 시행령 제93조제2항에서는 기존의 건축물이 법령의 제정·개정 등 같은 조 제1항 각 호의 사유로 건축제한 또는 건폐율 규정에 부적합하게 된 경우에도 기존 부지 내에서 증축 또는 개축하려는 부분이 건축제한 및 용적률 규정에 적합한 경우로서 ① 기존 건축물이 같은 영 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준에 부적합하게 된 경우에는 건폐율이 증가하지 않는 범위에서 증축 또는 개축을 할 수 있고(제1호), ② 기존의 건축물이 같은 영 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준에 적합한 경우에는 같은 조에 따른 건폐율 기준을 초과하지 않는 범위에서 증축 또는 개축을 할 수 있다고 규정(제2호)하고 있습니다.

이와 같이 현행 법령에 부적합하게 된 기존 건축물에 대해 예외적으로 일정한 범위에서의 증축 또는 개축을 허용하는 것은, 건축 당시 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 기존의 건축물이 법령 개정이나 도시·군관리계획의 결정·변경 등 수범자의 귀책사유가 아닌 사유로 건축제한 또는 건폐율 규정에 부적합하게 된 경우, 기존 건축물의 현상을 인정하면서 증축 또는 개축하려는 부분이 현행 규정에 따른 건축제한 및 용적률 규정에 적합한 경우에 한하여 일정한 범위 내에서 증축 또는 개축을 허용함으로써 국토의 계획적이고 체계적인 이용과 국민의 재산권을 조화롭게 보호하기 위해 특례를 규정한 것으로, 이러한 특례는 이러한 입법취지를 훼손하지 않는 범위에서 엄격하게 해석할 필요가 있습니다.[404]

그렇다면 특례 적용 대상인 국토계획법 시행령 제93조제2항에 따른 "기존의 건축물"은 건축 당시 국토계획법령 등 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 건축물이었으나 특례 적용 요건에 해당하는 같은 조 제1항 각 호의 사유가 발생하여 비로소 건축제한 또는 건폐율 규정에 부적합하게 된 건축물을 의미하는 것이라 할 것인데, 이와 관련하여 이 사안 건축물은 특례 적용 사유가 발생하기 이전에 이미 축조가 완료된 부분과 특례 적용 사유가 발생한 이후 같은 영 제93조제2항에 따라 특례를 적용받아 증축을 통해 새롭게 축조된 부분을

403) 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0156 해석례 참조
404) 법제처 2020. 11. 30. 회신 20-0535 해석례 참조

모두 합하여 하나의 건축물이 된 경우로서[405], 이러한 건축물은 더 이상 특례 적용 사유가 발생하기 이전에 존재하던 상태인 기존의 건축물이라 보기 어렵다는 점에서, 해당 건축물은 더 이상 "건축 당시 관계 법령에 따른 요건을 모두 갖추어 적법하게 건축된 건축물"인 "기존의 건축물"[406]에 해당하지 않는바, 이미 같은 영 제93조제2항의 특례를 적용받아 증축한 이 사안 건축물의 경우 다시 특례 적용을 통해 개축할 수 있는 대상으로 보기는 어렵습니다.

또한 국토계획법령에서는 토지의 이용 및 건축물의 용도·종류 및 규모, 건폐율, 용적률 등을 제한함으로써 토지를 경제적·효율적으로 이용하고 공공복리의 증진을 도모하기 위해 용도지역·용도지구·용도구역 제도를 두고 있는바, 만약 이 사안 건축물과 같이 현행 건폐율 규정 등에는 부합하지 않으나 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 적용받아 예외적으로 증축이 이루어진 경우까지 다시 같은 조 제2항의 특례를 적용하여 개축하는 것도 가능한 것으로 본다면, 개별 용도지역·용도지구·용도구역 별로 예정하고 있는 건폐율 등을 초과하는 건축물의 존속이 장기화되어 용도지역제도 등의 체계가 훼손될 우려가 있으므로, 용도지역제도 등을 두어 국토를 체계적으로 관리하고 이용하려는 국토계획법령의 취지 및 체계에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

아울러 국토계획법 시행령 제93조제2항에 따른 특례를 적용받아 증축이 이루어진 건축물도 다시 같은 조 제2항에 따른 특례를 적용하여 개축할 수 있다고 본다면, 같은 조 제1항 각 호의 사유로 건축제한 등에 부적합하게 된 "기존의 건축물"에 대하여 개축(제2항) 외에도 기존 부지 내에서의 증축(제2항), 추가편입부지에서의 증축(제3항) 등의 행위까지 할 수 있도록 하는 특례도 모두 적용될 수 있는 것으로 보아야 하는데[407], 이러한 경우 국토계획법령에서 규정하고 있는 용도지역이나 용도지구별 건폐율 기준 등에 부적합한 건축물의 존속이 고착화되어 사실상 특혜를 부여하는 결과를 초래하는 경우가 생길 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 건축물은 기존 용도로 계속 사용하기 위해 국토계획법 시행령 제93조제2항의 특례를 다시 적용받아 개축할 수 없습니다.

405) 법제처 2014. 5. 16. 회신 14-0171 해석례 참조
406) 법제처 2024. 4. 18. 회신 24-0241 해석례 참조
407) 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0156 해석례 참조

관계법령

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제82조(기존 건축물에 대한 특례) 법령의 제정·개정이나 그 밖에 대통령령으로 정하는 사유로 기존 건축물이 이 법에 맞지 아니하게 된 경우에는 대통령령으로 정하는 범위에서 증축, 개축, 재축 또는 용도변경을 할 수 있다.

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령**

제93조(기존의 건축물에 대한 특례) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 기존의 건축물이 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축제한·건폐율 또는 용적률 규정에 부적합하게 된 경우에도 재축(「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 재축을 말한다) 또는 대수선(「건축법」 제2조제1항제9호에 따른 대수선을 말하며, 건폐율·용적률이 증가되지 아니하는 범위로 한정한다)을 할 수 있다.

1. 법령 또는 도시·군계획조례의 제정·개정
2. 도시·군관리계획의 결정·변경 또는 행정구역의 변경
3. 도시·군계획시설의 설치, 도시·군계획사업의 시행 또는 「도로법」에 의한 도로의 설치

② 기존의 건축물이 제1항 각 호의 사유로 제71조부터 제80조까지, 제82조부터 제84조까지, 제84조의2, 제86조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축제한 또는 건폐율 규정에 부적합하게 된 경우에도 기존 부지 내에서 증축 또는 개축(「건축법」 제2조제1항제8호에 따른 증축 또는 개축을 말한다. 이하 이 조 및 제93조의3에서 같다)하려는 부분이 제71조부터 제80조까지, 제82조, 제83조, 제85조부터 제89조까지 및 「수산자원관리법 시행령」 제40조제1항에 따른 건축 제한 및 용적률 규정에 적합한 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 증축 또는 개축을 할 수 있다.

1. 기존의 건축물이 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준에 부적합하게 된 경우: 건폐율이 증가하지 아니하는 범위에서의 증축 또는 개축
2. 기존의 건축물이 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준에 적합한 경우: 제84조 및 제84조의2에 따른 건폐율 기준을 초과하지 아니하는 범위에서의 증축 또는 개축

③ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 56** ▶ 안건번호 24-0647

민원인 - 「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따른 건축물의 층수 산정 방법(「건축법 시행령」 제119조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에서는 건축물의 층수는 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함함), 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑, 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1(「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인 대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85제곱미터 이하인 경우에는 6분의 1) 이하인 것과 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니하고, 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정하며, 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다고 규정하고 있는바,

층의 구분이 명확한 건축물의 경우에도 높이 4미터마다 하나의 층으로 보는지?

## 02 회답

층의 구분이 명확한 건축물의 경우에는 그 층고에 관계없이 각 층을 하나의 층으로 보아야 합니다.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인바[408], 「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에서는 건축물의 층수 산정과 관련하여 지하층 등 층수에 산입하지 않는

408) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

경우를 규정하고 있는 외에 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정하며, 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다고 규정하고 있으므로, 층의 구분이 명확하지 않은 건축물의 경우에만 건축물의 높이 4미터를 기준으로 하나의 층수를 산정하는 것이 문언상 분명합니다.

그렇다면 층의 구분이 명확한 건축물의 경우에는 다른 기준을 적용하지 않고 각 층으로써 층수를 산정한다고 볼 것인바, 「건축법 시행령」 제119조제1항제8호에서 층고의 산정과 관련하여 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다고 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때, '층'이란 바닥과 그 위층의 바닥으로 구분되는 것이므로, 하나의 층의 '층고'에 대해 그 높이를 제한하는 것은 별론으로 하더라도, 결국 바닥과 위층 바닥으로 층이 명확하게 구분되는 건축물의 경우 그 층수는 층고에 관계없이 각 층을 하나의 층으로 보아 층의 개수를 산정하는 것이라고 볼 것입니다.

한편 층의 구분이 명확한 경우 그 층고에 관계없이 각 층을 하나의 층으로 본다고 해석한다면, 층수를 늘리지 않더라도 층고를 높여 건축하는 경우 건축법령 및 국토계획법령 등에서 정하고 있는 층수 제한이나 용적률 제한을 회피하여 높이를 과도하게 높인 건축물이 무분별하게 난립되는 문제가 발생할 수 있으므로 건축물의 층수는 층의 구분에 관계없이 높이 4미터마다 하나의 층으로 보아야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 건축법령에서는 일조, 통풍, 채광 등 도시 환경을 위한 건축규제로서 건축물의 높이 제한 규정을 두고 있고[409], 국토계획법령에서는 용도지구 등 토지환경에 따라 조례 또는 도시·군관리계획 등으로 건축물의 높이제한을 두도록 규정하고 있어[410], 건축물의 높이 그 자체에 대한 규제를 둠으로써 합리적인 토지이용과 건축질서 확립을 도모하고 있는 점을 고려하면, 국토계획법령 등에 따라 층수 제한만을 두는 경우[411]에 건축물의 높이에 관한 규제를 추가로 마련할 필요가 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 건축물의 층의 구분이 명확한 경우에도 「건축법 시행령」 제119조제1항제9호에 따른 층수를 높이 4미터마다 하나의 층으로 산정하여야 한다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

---

409) 「건축법」 제60조(건축물의 높이 제한)·제61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한) 등 참조

410) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조(용도지구의 지정)·제52조(지구단위계획의 내용)·제78조(용도지역에서의 용적률), 같은 법 시행령 제72조(경관지구안에서의 건축제한)·제74조(고도지구안에서의 건축제한) 등 참조

411) 예컨대, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제71조제1항에 따른 용도지역안에서의 규모 제한과 관련하여 제1종일반주거지역(별표 4), 제2종일반주거지역(별표 5), 보전녹지지역(별표 15), 생산녹지지역(별표 16) 등의 경우 층수 제한만 규정하고 있음.

따라서 층의 구분이 명확한 건축물의 경우에는 그 층고에 관계없이 각 층을 하나의 층으로 보아야 합니다.

**관계법령**

**건축법**

제84조(면적·높이 및 층수의 산정) 건축물의 대지면적, 연면적, 바닥면적, 높이, 처마, 천장, 바닥 및 층수의 산정방법은 대통령령으로 정한다.

**건축법 시행령**

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1. ~ 7. (생 략)
8. 층고: 방의 바닥구조체 윗면으로부터 위층 바닥구조체의 윗면까지의 높이로 한다. 다만, 한 방에서 층의 높이가 다른 부분이 있는 경우에는 그 각 부분 높이에 따른 면적에 따라 가중평균한 높이로 한다.
9. 층수: 승강기탑(옥상 출입용 승강장을 포함한다), 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑, 그 밖에 이와 비슷한 건축물의 옥상 부분으로서 그 수평투영면적의 합계가 해당 건축물 건축면적의 8분의 1(「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인 대상인 공동주택 중 세대별 전용면적이 85제곱미터 이하인 경우에는 6분의 1) 이하인 것과 지하층은 건축물의 층수에 산입하지 아니하고, 층의 구분이 명확하지 아니한 건축물은 그 건축물의 높이 4미터마다 하나의 층으로 보고 그 층수를 산정하며, 건축물이 부분에 따라 그 층수가 다른 경우에는 그 중 가장 많은 층수를 그 건축물의 층수로 본다.
10. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

**질의제목 57** ▶ 안건번호 24-0680

서울특별시 – 근린재생형 활성화계획이 고시된 때에 용도지역·용도지구를 변경하는 내용이 포함된 「도시 및 주거환경정비법」상 정비계획의 결정이 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제21조제3항에 따라 의제되는지(「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제21조제3항 등)

## 01 질의요지

「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」(이하 "도시재생법"이라 함) 제21조제3항에서는 같은 법 제20조에 따라 도시재생활성화계획[412]이 고시된 때에는 같은 법 제21조제3항 각 호의 인허가[413]를 받은 것으로 본다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 의제될 수 있는 인허가 중 하나로 "「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제30조에 따른 도시·군관리계획[같은 법 제2조제4호가목(근린재생형 활성화계획[414]의 경우는 제외한다), 다목 및 마목의 경우만 해당한다]의 결정 또는 변경"을 규정하고 있고, 국토계획법 제2조제4호가목에서는 도시·군관리계획 중 하나로 "용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획"을 규정하고 있는 한편,

도시재생법 제21조제3항제4호에서는 도시재생활성화계획이 고시된 때에 의제될 수 있는 인허가 중 하나로 "「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제2조제2호에 따른 정비사업에 대한 같은 법 제16조에 따른 정비계획의 결정 및 정비구역의 지정"을 규정하고 있고, 도시정비법 제9조제1항제11호에서는 같은 법 제16조에 따른 정비계획(이하 "정비계획"이라 함)에 포함되어야 하는 사항 중 하나로 국토계획법 제52조제1항 각 호의 사항에 관한 계획을 규정하고 있으며, 같은 항 제1호에서는 "용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항"을 규정하고 있는바,

용도지역·용도지구를 국토계획법 제52조제1항제1호의 범위에서 변경하는 내용이 포함된

412) 도시재생전략계획에 부합하도록 도시재생활성화지역에 대하여 국가, 지방자치단체, 공공기관 및 지역주민 등이 지역발전과 도시재생을 위하여 추진하는 다양한 도시재생사업을 연계하여 종합적으로 수립하는 실행계획을 말하며,(도시재생법 제2조제1항제6호 참조) 이하 같음

413) 도시재생법 제21조제3항 각 호의 결정·변경·지정·수립 또는 인가 등을 말하며, 이하 같음

414) 생활권 단위의 생활환경 개선, 기초생활인프라 확충, 공동체 활성화, 골목경제 살리기 등을 위한 도시재생활성화계획을 말하며(도시재생법 제2조제1항제6호나목 참조), 이하 같음

도시정비법상 정비계획(이하 “이 사안 정비계획”이라 함)의 결정은 도시재생활성화계획 중 근린재생형 활성화계획이 고시된 때 도시재생법 제21조제3항에 따라 의제되는지?

## 02 회답

이 사안 정비계획의 결정은 도시재생활성화계획 중 근린재생형 활성화계획이 고시된 때 도시재생법 제21조제3항제4호에 따라 의제됩니다.

## 03 이유

먼저 도시재생활성화계획이 고시된 때 의제될 수 있는 인허가를 규정하고 있는 도시재생법 제21조제3항의 규정을 살펴보면, 같은 항에서는 각 호로 의제 대상이 되는 관련 인허가를 그 종류별로 각각 병렬적으로 나열하고 있는바, 같은 항 제1호에서 도시재생활성화계획 중 근린재생형 활성화계획을 고시한 때 의제되는 도시·군관리계획의 결정·변경에 관하여 별도의 규정을 두고 있다고 하더라도, 해당 규정이 같은 항 제2호부터 제9호까지에 규정된 다른 관련 인허가보다 우선 적용되는 것으로 보기는 어렵다고 할 것이고, 같은 항 제1호에 따라 근린재생형 활성화계획을 고시할 때 의제되지 않는 국토계획법 제2조제4호가목의 도시·군관리계획은 용도지역이나 용도지구의 변경에 관한 일반적인 계획인 반면, 도시재생법 제21조제3항제4호에 따라 근린재생형 활성화계획을 고시할 때 의제될 수 있는 이 사안 정비계획은 지구단위계획의 내용으로서의 용도지역이나 용도지구의 변경, 즉 같은 용도지역과 같은 용도구역 안에서 세부 용도지역 및 세부 용도구역을 변경하는 경우 등으로 제한되어 있어[415] 같은 항 제1호 및 제4호에 따라 의제할 수 있는 계획 변경의 내용인 용도지역 및 용도지구의 변경의 범위가 동일하지도 않으며, 도시재생법 제21조제3항제1호에서 근린재생형 활성화계획을 고시한 때 용도지역이나 용도지구를 변경하는 내용의 도시·군관리계획의 결정·변경을 의제될 수 없도록 규정한 것이 근린재생형 활성화계획에 용도지역이나 용도지구를 변경하는 내용을 포함할 수 없다는 의미는 아니라는 점 등을 고려할 때, 이 사안 정비계획의 결정은 도시재생법 제21조제3항제4호에 따라 의제된다고 해석하는 것이 같은 법 제21조제3항의 규정의 체계에 비추어볼 때 타당하다고 할 것입니다.

415) 도시정비법 제9조제1항제11호, 국토계획법 제52조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제45조제2항 참조

또한「행정기본법」제24조제1항에 따르면 인허가의제는 하나의 인허가(이하 "주된 인허가"라 함)를 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 여러 인허가(이하 "관련 인허가"라 함)를 받은 것으로 보는 것인데, 이는 주된 인허가의 관할 행정청으로 창구를 단일화하고 절차를 간소화하며 비용과 시간을 절감함으로써 국민의 권익을 보호하려는 것으로서,[416] 주된 인허가를 원활하게 시행하기 위해 필요한 관련 인허가를 보다 쉽게 받을 수 있도록 절차를 간소화해 준 것이고, 인허가의제 대상이 되더라도 목적사업이 관계 법령상 인허가의 실체적 요건을 충족하였는지에 관한 심사를 배제하려는 것은 아닌바[417], 만약 근린재생형 활성화계획 추진 시 국토계획법 제52조제1항제1호에 따른 용도지역이나 용도지구의 변경이 필요하다면 개별적으로 관련 인허가 절차를 거치는 것보다는 인허가의제 대상으로 보아 창구를 단일화하고 절차를 간소화하는 것이 도시재생법 제21조제3항에서 인허가의제를 두고 있는 취지에도 부합합니다.

그리고 도시재생법은 도시의 경제적·사회적·문화적 활력 회복을 위하여 공공의 역할과 지원을 강화함으로써 도시의 자생적 성장기반을 확충하고 도시의 경쟁력을 제고하며 지역 공동체를 회복하는 등 국민의 삶의 질 향상에 이바지함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 2013년 6월 4일 법률 제11868호로 제정된 도시재생법 제21조제3항에서는 도시재생활성화계획을 고시한 때 국토계획법 제2조제4호가목(용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획) 및 다목(기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획)에 관한 도시·군관리계획, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자 지정에 대해서만 의제되도록 규정하고 있었으나, 도시재생활성화계획을 수립한 후에도 도시재생사업시행자가 다른 법률에 따른 인가나 구역지정 등을 받기 위해 각각의 절차를 이행해야 하므로 많은 시간과 비용을 감수하여야 하는 문제가 있어 2017년 12월 26일 법률 제15317호로 일부개정된 도시재생법 제21조제3항에 각 호를 신설하여 도시재생활성화계획을 고시한 때 도시재생사업과 관계된 정비계획의 결정 등 더 많은 인허가가 의제될 수 있도록 하여 신속한 사업의 추진이 이루어질 수 있도록 한 것인바,[418] 정비계획에 용도지역이나 용도지구를 변경하는 내용이 포함되어 있다고 하더라도 도시재생활성화계획의 원활한 시행 및 도시재생사업의 효율적인 추진을 위해서 도시재생법 제21조제3항제4호에 따라 이 사안 정비계획의 결정이 의제된다고 보는 것이 그 입법 연혁 및 개정 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

---

416) 대법원 2011. 1. 29. 선고 2010두14954 전원합의체 판결례 참조

417) 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두42569 판결례 등 참조

418) 2017. 9. 1. 의안번호 제2008986호로 발의된 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

아울러 도시재생법 제19조제3항제2호에서는 도시재생활성화계획에 도시재생사업의 계획에 관한 사항이 포함되도록 규정하고 있고, 같은 법 제20조제1항 및 제2항에서는 도시재생활성화계획을 수립하거나 변경하려면 지방도시재생위원회[419]의 심의를 거치도록 규정하고 있으며, 같은 법 제8조제1항 및 같은 법 시행령 제10조제3항제3호에 따라 지방도시재생위원회 위원으로 건축, 주거, 교통, 도시설계 및 지역계획 등의 분야에 학식과 경험이 풍부한 사람 등을 임명하도록 하고 있는바, 도시재생활성화계획을 수립·변경하는 과정에서 의제되는 개별법상 각종 계획 등에 대해서 전문성을 갖추고 있는 지방도시재생위원회의 심의가 이루어지고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 정비계획의 결정은 도시재생활성화계획 중 근린재생형 활성화계획이 고시된 때 도시재생법 제21조제3항제4호에 따라 의제됩니다.

**법령정비 권고의견**

도시재생법 제21조제3항에 따라 근린재생형 활성화계획이 고시된 때 의제될 수 있는 같은 항 각 호의 인허가 중 용도지역이나 용도지구를 변경하는 내용이 포함된 인허가가 의제될 수 있는지를 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법**

제21조(도시재생활성화계획의 효력) ①·② (생 략)

③ 제20조에 따라 도시재생활성화계획이 고시된 때에는 다음 각 호의 결정·변경·지정·수립 또는 인가 등(이하 "인가등"이라 한다)을 받은 것으로 보며, 이에 대한 고시나 공고를 한 것으로 본다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획[「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제4호가목(근린재생형 활성화계획의 경우는 제외한다), 다목 및 마목의 경우만 해당한다]의 결정 또는 변경 및 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자 지정
2. ·3. (생 략)
4. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호에 따른 정비사업에 대한 같은 법 제16조에 따른 정비계획의 결정 및 정비구역의 지정
5. ~ 9. (생 략)

419) 지방자치단체의 도시재생 관련 주요 시책, 도시재생전략계획 및 도시재생활성화계획 등을 심의하거나 자문에 응하게 하기 위해 지방자치단체에 두는 지방도시재생위원회를 의미함(도시재생법 제8조제1항 참조)

**도시 및 주거환경정비법**

제9조(정비계획의 내용) ① 정비계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. ~ 10. (생 략)
11. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조제1항 각 호의 사항에 관한 계획(필요한 경우로 한정한다)
12. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

**국토의 계획 및 이용에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생 략)
4. "도시·군관리계획"이란 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도·시 또는 군의 개발·정비 및 보전을 위하여 수립하는 토지 이용, 교통, 환경, 경관, 안전, 산업, 정보통신, 보건, 복지, 안보, 문화 등에 관한 다음 각 목의 계획을 말한다.
   가. 용도지역·용도지구의 지정 또는 변경에 관한 계획
   나. 개발제한구역, 도시자연공원구역, 시가화조정구역(市街化調整區域), 수산자원보호구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
   다. 기반시설의 설치·정비 또는 개량에 관한 계획
   라. 도시개발사업이나 정비사업에 관한 계획
   마. 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구단위계획
   바. 삭 제
   사. 도시혁신구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 도시혁신계획
   아. 복합용도구역의 지정 또는 변경에 관한 계획과 복합용도계획
   자. 도시·군계획시설입체복합구역의 지정 또는 변경에 관한 계획
5. ~ 20. (생 략)

제52조(지구단위계획의 내용) ① 지구단위계획구역의 지정목적을 이루기 위하여 지구단위계획에는 다음 각 호의 사항 중 제2호와 제4호의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제1호의2를 내용으로 하는 지구단위계획의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항

1의2. ~ 8. (생 략)

②·③ (생 략)

**질의제목 58** ▶ 안건번호 24-0696, 24-0729

민원인 – 장애인용 승강기의 이용을 위해 설치한 승강장은 건축물의 건축면적에 산입하지 않는 시설에 포함되는지[「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8) 등]

## 01 질의요지

「건축법 시행령」 제119조제1항제2호에서는 건축면적은 건축물의 외벽[420]의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 하되(본문), 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 목에서 정하는 기준에 따라 산정한다고 규정하고 있고(단서), 같은 호 다목8)에서는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」(이하 "장애인등편의법 시행령"이라 함) 별표 2의 기준에 따라 설치하는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로의 경우에는 건축면적에 산입하지 않는다고 규정하고 있는바,

장애인용 승강기의 이용을 위해 승강장을 설치한 경우, 해당 승강장은 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8)에 따라 건축면적에 산입하지 않는 시설에 포함되는지?

## 02 회답

장애인용 승강기의 이용을 위해 승강장을 설치한 경우, 해당 승강장은 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8)에 따라 건축면적에 산입하지 않는 시설에 포함되지 않습니다.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[421] 「건축법 시행령」

420) 외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥으로 하며, 이하 같음

421) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

제119조제1항제2호다목8)에서는 건축면적에 산입하지 않는 시설로 장애인등편의법 시행령 별표 2의 기준에 따라 설치하는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로를 열거하고 있을 뿐, "승강장"에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않음이 문언상 분명한 점, 「건축법 시행령」 제119조제5항에서는 국토교통부장관은 같은 조 제1항부터 제4항까지에서 규정한 건축물의 면적, 높이 및 층수 등의 산정방법에 관한 구체적인 적용사례 및 적용방법 등을 작성하여 공개할 수 있다고 규정하고 있고, 이에 따라 건축물의 면적 등을 산정하는 방법을 정하고 있는 「건축물 면적, 높이 등 세부 산정기준」(국토교통부 고시)[422]에서는 일반 승강기와 장애인용 승강기를 겸용으로 설치하는 경우에도 건축면적 산입에서 제외하되, 장애인용 승강기의 "승강장"은 건축면적에 산입(겸용으로 설치한 경우에도 동일하게 적용)하도록 규정하고 있는 점을 종합하여 볼 때 장애인용 승강기의 이용을 위해 설치한 승강장은 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8)에 따라 건축면적에 산입하지 않는 시설에 해당하지 않는다고 보는 것이 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 장애인등편의법 시행령 별표 2에서는 장애인 등이 보다 안전하고 편리하게 도로·공원, 공동이용시설 등을 이용할 수 있도록 하기 위해 공중이용시설 등에 설치해야 하는 편의시설의 종류 및 설치기준을 규율하고 있고,[423] 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8)은 이러한 입법취지에 맞추어 장애인 등을 위한 편의시설의 설치로 인한 건축주 등의 부담을 완화하기 위해 건축물의 건축면적에 해당 장애인 등의 편의시설의 면적을 산입하지 않도록 규정한 것인바,[424] 이에 따르면 건축면적에 산입하지 않는 대상은 장애인등편의법령상 기준에 따라 설치되는 편의시설로 한정된다고 할 것인데, 장애인등편의법 시행령 별표 2에서는 공공건물, 공중이용시설[제3호가목(6)] 및 공동주택[제4호가목(6)]에 설치해야 하는 편의시설의 종류로 "장애인 등의 통행이 가능한 계단·장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로"를 규정하고 있고 "승강장"은 편의시설로 규정하고 있지 않고 있으므로, 장애인용 승강기의 "승강장"은 건축면적에 산입해야 하는 시설에 해당한다고 할 것입니다.

따라서 장애인용 승강기의 이용을 위해 승강장을 설치한 경우, 해당 승강장은 「건축법 시행령」 제119조제1항제2호다목8)에 따라 건축면적에 산입하지 않는 시설에 포함되지 않습니다.

---

422) 「건축물 면적, 높이 등 세부 산정기준」(국토교통부 고시 제2021-1422호) 제2장 2.2.2. 4) (4) 참조

423) 1998. 2. 28. 대통령령 제15675호로 제정된 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 제정이유서

424) 법제처 2016. 7. 27. 회신 16-0129 해석례 참조



**관계법령**

**건축법 시행령**

제119조(면적 등의 산정방법) ① 법 제84조에 따라 건축물의 면적·높이 및 층수 등은 다음 각 호의 방법에 따라 산정한다.

1. (생 략)
2. 건축면적: 건축물의 외벽(외벽이 없는 경우에는 외곽 부분의 기둥으로 한다. 이하 이 호에서 같다)의 중심선으로 둘러싸인 부분의 수평투영면적으로 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 목에서 정하는 기준에 따라 산정한다.

가.·나. (생 략)

다. 다음의 경우에는 건축면적에 산입하지 않는다.

1) ~ 7) (생 략)

8) 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 별표 2의 기준에 따라 설치하는 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로

9) ~ 12) (생 략)

3. ~ 10. (생 략)

② ~ ⑤ (생 략)

**질의제목 59** ▶ 안건번호 24-0743

민원인 - 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 제2조제1호라목에 따른 음식물류 폐기물에 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호에 규정된 중간가공음식물류폐기물이 포함되는지(「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」 제2조제1호라목 등 관련)

## 01 질의요지

「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법」(이하 "바이오가스법"이라 함) 제2조제1호에서는 "유기성 폐자원"이란 같은 호 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다고 규정하면서, 같은 호 라목에서 "「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물 중 음식물류 폐기물"을 그 중 하나로 규정하고 있는 한편,

「폐기물관리법」 제2조제1호에서는 "폐기물"이란 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조의2에서는 폐기물의 종류 및 재활용 유형에 관한 세부분류는 폐기물의 발생원, 구성성분 및 유해성 등을 고려하여 환경부령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제4조의2 제1항에서는 같은 법 제2조의2에 따른 폐기물의 종류별 세부분류는 별표 4와 같다고 규정하고 있고, 같은 규칙 별표 4 제2호에서는 음식물류폐기물 및 처리물(51-38)을 규정하면서 그 하위 분류로 음식물류폐기물(51-38-01)과 중간가공음식물류폐기물(51-38-02) 등을 규정하고 있는바,

바이오가스법 제2조제1호라목에 따른 음식물류 폐기물에 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 51-38-02란의 중간가공음식물류폐기물이 포함되는지[425]?

425) 중간가공음식물류폐기물은 '사업장일반폐기물'의 세부분류에서만 규정하고 있는 개념인바(「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 참조), 이하에서는 '사업장일반폐기물'인 음식물류폐기물에 한정하여 논의함.

## 02 회답

바이오가스법 제2조제1호라목에 따른 음식물류 폐기물에는 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 51-38-02란의 중간가공음식물류폐기물이 포함되지 않습니다.

## 03 이유

먼저 바이오가스법 제2조제1호라목에서는 유기성 폐자원 중 하나로 "「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물 중 음식물류 폐기물"을 규정하고 있으므로, 해당 규정의 음식물류 폐기물에 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 51-38-02란의 중간가공음식물류폐기물(이하 "중간가공음식물류폐기물"이라 함)이 포함되는지 여부를 판단하기 위해서는 「폐기물관리법」에 따른 음식물류 폐기물에 중간가공음식물류폐기물이 포함되는지 여부를 우선 검토해야 할 것인데, 「폐기물관리법」 제2조제1호부터 제3호까지의 규정에 따르면 폐기물은 생활폐기물과 사업장폐기물로 구분되고, 같은 법 제2조의2의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제4조의2제1항 및 같은 규칙 별표 4에서는 이러한 생활폐기물 및 사업장폐기물(지정폐기물 및 사업장일반폐기물)의 종류별 세부분류를 규정하면서, 같은 별표 제2호에서 사업장일반폐기물의 세부분류로서 "음식물류폐기물 및 처리물(51-38)"을 규정하고 있으며, 그 하위분류로 음식물류폐기물(51-38-01), 중간가공음식물류폐기물(51-38-02), 음식물류폐기물처리잔재물(51-38-03) 및 그 밖의 음식물류폐기물처리잔재물(51-38-99)을 규정하고 있는 것인바, 폐기물관리법령에 따르면 음식물류폐기물과 중간가공음식물류폐기물은 각각의 분류번호를 가진 별개의 폐기물이라고 보아야 합니다.

그리고 「폐기물관리법」 제14조의3제1항에 따르면 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장·군수·구청장은 관할 구역의 음식물류 폐기물의 발생을 최대한 줄이고 발생한 음식물류폐기물을 적정하게 처리하기 위해 음식물류 폐기물의 발생 및 처리 현황(제1호), 음식물류 폐기물의 향후 발생 예상량 및 적정 처리 계획(제2호), 음식물류 폐기물의 발생 억제 목표 및 목표 달성 방안(제3호) 등을 포함한 음식물류 폐기물 발생 억제 계획을 수립·시행하고, 매년 그 추진 성과를 평가해야 하고, 같은 법 제15조의2에 따르면 음식물류 폐기물을 다량으로 배출하는 자로서 대통령령으로 정하는 자에게는 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 적정 처리를 위한 조례 준수 의무(제1항), 음식물류 폐기물의 발생 억제 및 처리 계획의 신고 의무(제2항), 음식물류 폐기물의 수집·운반 또는 재활용에 관한 의무(제3항) 등이 부과되는데, 같은 법 제13조

제1항에 따르면 “중간가공 폐기물”이란 “같은 법 제13조의2에 따른 폐기물의 재활용 원칙 및 준수사항에 따라 재활용을 하기 쉬운 상태로 만든 폐기물”을 말하는 것인 점을 고려하면, 중간가공음식물류폐기물은 같은 법 제14조의3제1항에 따라 발생 억제 계획을 수립·시행하고 같은 법 제15조의2에 따른 의무를 부과해야 하는 대상인 음식물류 폐기물에 해당하는 것이 아니라, 발생 억제 계획에 따라 적정하게 최종처리(재활용)하기 위해 중간처리(가공)를 거친 폐기물에 해당하여 음식물류 폐기물과는 별개의 분류로 보는 것이 폐기물관리법령의 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

또한 「폐기물관리법 시행규칙」의 입법연혁을 살펴보면, 2015년 3월 3일 환경부령 제595호로 일부개정된 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호에서 51-38-00란을 신설하여 “음식물류 폐기물 및 처리물”을 새로운 분류번호로 규정하고 그 하위분류로서 음식물류 폐기물(58-38-01), 음식물류 폐기물의 중간가공 폐기물(51-38-02), 음식물류 폐기물 처리 잔재물(51-38-03), 그 밖의 음식물류 폐기물 처리 잔재물(51-38-04)을 규정하였는데, 이는 음식물류 폐기물과 음식물류 폐기물을 재활용하는 과정에서 발생되는 잔재물의 적정한 관리를 위해 해당 폐기물을 명확하게 분류하고 새로운 분류번호를 부여한 것[426]으로서, 2016년 7월 21일 환경부령 제664호로 일부개정된 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 51-38-02란에서 그 명칭을 종전의 “음식물류 폐기물의 중간가공 폐기물”에서 현행과 같은 “중간가공음식물류폐기물”로 개정한 것인바, 폐기물관리법령상 음식물류 폐기물과 중간가공음식물류폐기물은 폐기물의 적정한 관리를 위해 별도로 분류해야 할 필요성이 있는 별개의 개념이라고 해석하는 것이 해당 규정의 입법연혁 및 취지에 부합합니다.

더욱이 바이오가스법은 유기성 폐자원의 친환경적 활용을 촉진하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 같은 법 제5조제1항에서는 바이오가스 공공의무생산자 및 민간의무생산자(이하 “바이오가스 의무생산자”라 함)를 대상으로 매년 바이오가스 생산목표를 설정·관리하도록 의무를 부과하고 있고, 같은 법 제9조제1항에서는 바이오가스 의무생산자로 하여금 매년 유기성 폐자원의 배출량, 처리량 및 바이오가스 생산량을 환경부장관에게 보고하도록 하고 있는 등 유기성 폐자원의 배출량과 바이오가스 생산량을 엄격히 관리하고 있는 점을 고려할 때, 같은 법 제2조제1호에 따른 유기성 폐자원에는 재활용하기 쉬운 상태로 가공된 중간가공음식물류폐기물은 포함되지 않고, 처리되기 이전 상태의 음식물류 폐기물(원물)만이 포함된다고 해석하는 것이 ‘폐자원’의 활용을 촉진하기 위해 바이오가스 의무생산자를 규정하고 각종 의무를 부과한 해당 법률의 입법 목적에 더욱 부합한다고 보아야 할 것입니다.

426) 2015. 3. 3. 환경부령 제595호로 일부개정된 「폐기물관리법 시행규칙」 조문별 개정이유서 참조

따라서 바이오가스법 제2조제1호라목에 따른 음식물류 폐기물에는 「폐기물관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 51-38-02란의 중간가공음식물류폐기물이 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**폐기물관리법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "폐기물"이란 쓰레기, 연소재(燃燒滓), 오니(汚泥), 폐유(廢油), 폐산(廢酸), 폐알칼리 및 동물의 사체(死體) 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말한다.

2. ~ 9. (생 략)

제2조의2(폐기물의 세부분류) 폐기물의 종류 및 재활용 유형에 관한 세부분류는 폐기물의 발생원, 구성성분 및 유해성 등을 고려하여 환경부령으로 정한다.

**폐기물관리법 시행규칙**

제4조의2(폐기물의 종류 및 재활용 유형) ① 법 제2조의2에 따른 폐기물의 종류별 세부분류는 별표 4와 같다.

②·③ (생 략)

[별표 4]

**폐기물의 종류별 세부분류**(제4조의2제1항 관련)

1. (생 략)
2. 사업장일반폐기물의 세부분류 및 분류번호
   51-01 ~ 51-37 (생 략)
   51-38 음식물류폐기물 및 처리물
      51-38-01 음식물류폐기물
      51-38-02 중간가공음식물류폐기물
      51-38-03 음식물류폐기물처리잔재물(액상의 경우만 해당한다)
      51-38-99 그 밖의 음식물류폐기물처리잔재물
   51-39-00 ~ 51-99-00 (생 략)

**유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "유기성 폐자원"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
   가. 「하수도법」 제2조제1호에 따른 하수를 공공하수처리시설에서 처리하는 과정에서 발생하는 하수찌꺼기

나. 「하수도법」 제2조제2호에 따른 분뇨
다. 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 가축분뇨
라. 「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물 중 음식물류 폐기물
마. 「폐기물관리법」 제2조제1호에 따른 폐기물 중 동·식물성 잔재물
바. 그 밖에 대통령령으로 정하는 유기성 물질

2. ~ 6. (생 략)

**질의제목 60** ▶ 안건번호 24-0764, 24-0947

강원특별자치도 속초시 – 「공동주택관리법」에 따라 용도폐지가 된 공동주택은 「건축법」 제19조에 따라 다른 용도로 변경할 수 있는 대상인지(「건축법」 제19조 등)

## 01 질의요지

「건축법」 제19조제2항에서는 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 같은 항 각 호의 구분에 따라 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호에서는 허가 대상으로 같은 조 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말하며, 이하 "상위군"이라 함)에 해당하는 용도로 변경하는 경우를 규정하고 있는 한편,

「공동주택관리법」 제2조제1항제1호가목에서는 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택[427]을 「공동주택관리법」에 따른 공동주택 중 하나로 규정하고 있고, 같은 법 제35조제1항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제4호에서는 공동주택의 입주자등 또는 관리주체가 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제2항제1호에서는 그 허가 대상 행위 중 하나로 공동주택의 용도폐지를 규정[428]하고 있는바,

「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택[429] 전체에 대해 「공동주택관리법」 제35조제1항 제4호 및 같은 법 시행령 제35조제2항제1호에 따라 용도폐지에 관한 허가를 받은 경우[430],

427) 건축물의 벽·복도·계단이나 그 밖의 설비 등의 전부 또는 일부를 공동으로 사용하는 각 세대가 하나의 건축물 안에서 각각 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 주택

428) 「공동주택관리법 시행령」 별표 3에 따르면 공동주택의 용도폐지는 행위허가 대상임

429) 완공되어 주택법에 따른 사용검사까지 완료한 공동주택임을 전제함

430) 「공동주택관리법 시행령」 별표 3의 기준을 갖추어 용도폐지에 관한 행위 허가를 받은 경우를 전제함

해당 공동주택은「건축법」제19조제2항제1호에 따른 허가를 받아 상위군에 해당하는 용도로 변경할 수 있는 대상에 해당하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 공동주택은「건축법」제19조제2항제1호에 따른 허가를 받아 상위군에 해당하는 용도로 변경할 수 있는 대상에 해당합니다.

## 03 이유

먼저「건축법」제19조제2항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호에서는 건축물의 용도를 변경하려는 자는 같은 조 제4항에 따른 시설군(이하 "시설군"이라 한다)에 속하는 건축물의 용도를 상위군에 해당하는 용도로 변경하는 경우 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받도록 규정하고 있고, 시설군에 관하여 규정하고 있는「건축법」제19조제4항제8호 및 같은 법 시행령 제14조제5항제8호나목에서는 주거업무시설군 중 하나로 공동주택을 규정하고 있는바, 건축법령에서는 공동주택의 경우 주거업무시설군에 속하는 건축물로서「건축법」제19조제2항에 따른 허가를 받거나 신고를 하면 용도변경을 할 수 있음을 예정하고 있고,「건축법」제19조에 따른 용도변경 허가에서의 "용도"란 건축물의 종류를 유사한 구조, 이용 목적 및 형태별로 묶어 분류한 것[431]으로서 원칙적으로 건축물 전체에 대하여 부여되는 것인 반면,「공동주택관리법」제35조에 따른 행위허가 대상이 되는 같은 법 시행령 제35조제2항제1호의 용도폐지에서의 "용도"란 주택법령에 따른 "사업계획에 따른 용도", 즉 주택법령에 따라 작성된 공사설계도서에 따른 공동주택 내부 구조의 객관적 용도[432]를 가리키는 것이어서,「공동주택관리법」과 달리「건축법」에 따른 용도에 관하여는 같은 법 제19조에 따라 용도변경을 할 수 있도록 하고 있을 뿐 건축법령에서 용도폐지에 관하여 규정하고 있지 않은 점 등을 종합하여 보면, 이 사안에서와 같이「공동주택관리법」제35조제1항 및 같은 법 시행령 제35조제2항제1호에 따라 공동주택 전체에 대해 용도폐지에 관한 허가를 받은 건축물의「건축법」상 용도는 별도의 절차를 거치지 않는 한 같은 법 제2조제2항제2호에 따른 공동주택에 해당하므로, 이 사안의 공동주택은「건축법」제19조제2항제1호에

431)「건축법」제2조제1항제3호

432) 대법원 2016. 5. 27. 선고 2015다77212 판결례, 법제처 2018. 12. 14. 회신 18-0522 해석례 등 참조

따른 허가를 받아 상위군에 해당하는 용도로 변경할 수 있는 대상에 해당합니다.

그리고 건축법령에서 건축물의 용도를 구분하여 각각 건축기준을 정하는 등 규제를 하는 것은 용도에 따른 건축물의 안정성 및 기능 확보를 위한 것[433]으로, 건축물의 용도를 임의로 변경할 수 있도록 허용하는 경우 건축법령상 건축허가 등의 규정을 둔 취지를 훼손하게 될 우려가 있을 뿐만 아니라 건축물의 안전·기능 등을 담보할 수 없는 점을 고려하여 용도변경에 관한 허가를 받도록 하고 있는바,[434] 제반 환경의 변화에 따라 건축물의 용도를 당초 건축 당시와 다르게 사용해야 할 필요성이 있는 경우에는 변경하려는 용도에 적합한지, 관계법령 등에 부합하는지 등을 확인하여 용도변경을 허용해주고 있는 건축법령의 체계 및 용도변경 제도의 도입 목적 등을 고려할 때, 공동주택관리법령 및 건축법령에 별도의 규정이 없는 한 「공동주택관리법」 제35조에 따라 공동주택 전체에 대하여 용도폐지에 관한 행위허가를 받은 건축물의 경우에는 「건축법」 제19조에 따른 용도변경을 할 수 있는 대상이라고 해석하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

한편 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제35조제2항제1호에 따라 공동주택 전체에 대하여 용도폐지에 관한 행위허가를 받았다고 하더라도 당초 공동주택을 건설할 당시의 사업계획 등을 고려할 때 해당 건축물은 공동주택으로만 사용해야 하므로 「건축법」 제19조의 규정에도 불구하고 공동주택은 그 상위군에 해당하는 용도로 변경할 수 있는 대상이 아니라는 의견이 있으나, 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호 및 같은 법 시행령 제35조제2항제1호에 따라 공동주택 전체에 대하여 용도폐지에 관한 행위허가를 받았다면 이는 사실상 기능적 측면에서 사업계획에 따른 객관적 용도로 사용하지 않는다는 점을 분명하게 한 것임에도 불구하고, 당초 공동주택이었다는 이유로 공동주택 외의 용도로는 사용이 금지된다고 보는 것과 마찬가지여서 공동주택의 사업주체 등에게 과도한 부담을 지우게 되는 점, 나아가 관련 법령상 용도변경 요건을 갖추었는지는 별론으로 하더라도 공동주택이라는 이유로 용도변경 대상 자체에서 제외하는 것은 사정 변경을 고려하지 않는 것이어서 건축물의 효율적인 이용을 제한하게 되는 점 등을 고려할 때, 이러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 공동주택은 「건축법」 제19조제2항제1호에 따른 허가를 받아 상위군에 해당하는 용도로 변경할 수 있는 대상에 해당합니다.

---

433) 법제처 2010. 12. 23. 회신 10-0447 해석례 참조

434) 광주고등법원 2018. 6. 25. 선고 (전주)2017누1891 판결례 참조

관계법령

**공동주택관리법**

제35조(행위허가 기준 등) ① 공동주택(일반인에게 분양되는 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 입주자등 또는 관리주체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다.

1. 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위
2. 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위(「주택법」에 따른 리모델링은 제외한다)
3. 공동주택을 파손하거나 해당 시설의 전부 또는 일부를 철거하는 행위(국토교통부령으로 정하는 경미한 행위는 제외한다)

3의2. 「주택법」 제2조제19호에 따른 세대구분형 공동주택을 설치하는 행위

4. 그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② ~ ⑥ (생 략)

**공동주택관리법 시행령**

제35조(행위허가 등의 기준 등) ① 법 제35조제1항 각 호의 행위에 대한 허가 또는 신고의 기준은 별표 3과 같다.

② 법 제35조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.

1. 공동주택의 용도폐지
2. (생 략)

③·④ (생 략)

**건축법**

제19조(용도변경) ① (생 략)

② 제22조에 따라 사용승인을 받은 건축물의 용도를 변경하려는 자는 다음 각 호의 구분에 따라 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고를 하여야 한다.

1. 허가 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군(施設群)에 속하는 건축물의 용도를 상위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 작은 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우
2. 신고 대상: 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 시설군에 속하는 건축물의 용도를 하위군(제4항 각 호의 번호가 용도변경하려는 건축물이 속하는 시설군보다 큰 시설군을 말한다)에 해당하는 용도로 변경하는 경우

③ (생 략)

④ 시설군은 다음 각 호와 같고 각 시설군에 속하는 건축물의 세부 용도는 대통령령으로 정한다.
1. ~ 4. (생 략)
5. 영업시설군
6.·7. (생 략)
8. 주거업무시설군
9. (생 략)
⑤ ~ ⑦ (생 략)

**건축법 시행령**

제14조(용도변경) ① 삭 제
② 삭 제
③·④ (생 략)
⑤ 법 제19조제4항 각 호의 시설군에 속하는 건축물의 용도는 다음 각 호와 같다.
1. ~ 7. (생 략)
8. 주거업무시설군
가. (생 략)
나. 공동주택
다. ~ 마. (생 략)
9. (생 략)
⑥·⑦ (생 략)

**질의제목 61** ▶ 안건번호 24-0835

민원인 – 「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조에 따라 압류대상에서 제외되는 임금에 상당하는 금액의 범위(「건설산업기본법」 제88조 등 관련)

## 01 질의요지

「건설산업기본법」 제88조제1항에서는 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함함)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액은 압류할 수 없다고 규정하면서, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항의 임금에 상당하는 금액의 범위와 산정방법은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제84조제1항에서는 같은 법 제88조제2항에 따른 임금에 상당하는 금액은 해당 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 적힌 임금을 합산하여 산정한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제84조제2항에서는 건설공사의 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함함)는 같은 조 제1항에 따른 임금을 도급계약서 또는 하도급계약서에 분명하게 적어야 한다고 규정하고 있는바,

「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조제1항에 따라 압류대상에서 제외되는 '임금에 상당하는 금액'의 범위에 도급받은 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액이 포함되는지?[435]

## 02 회답

「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조제1항에 따라 압류대상에서 제외되는 '임금에 상당하는 금액'의 범위에 도급받은 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액이 포함됩니다.

---

435) 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서상의 노무비(직접·간접 노무비) 항목에 기재된 금액이 관계 법령 등에 따른 '노무비(직접·간접 노무비)'의 요건을 충족하며, 「건설산업기본법 시행령」 제84조제2항에 따라 건설공사의 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함함)가 같은 조 제1항에 따른 임금을 도급계약서 또는 하도급계약서에 분명하게 적은 경우임을 전제함.

## 03 이유

「건설산업기본법」 제88조에서는 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액은 압류할 수 없도록 규정하면서(제1항), 그 임금에 상당하는 금액의 범위와 산정방법은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고(제2항), 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제84조제1항에서는 같은 법 제88조제2항에 따른 '임금에 상당하는 금액'은 해당 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 적힌 임금을 합산하여 산정한다고 규정하고 있을 뿐, 이 사안의 경우와 같이 압류대상에서 제외되는 '임금에 상당하는 금액'의 범위에 도급받은 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액이 포함되는지 여부에 관하여는 명시적인 규정을 두고 있지 않은바, 이는 건설산업기본법령의 문언, 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 및 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다.[436]

먼저 건설산업기본법령에서는 임금 및 노무비(직접·간접노무비)의 정의에 관한 규정은 별도로 두고 있지 않으나, 「건설산업기본법」 제88조에서는 압류대상에서 제외되는 임금에 대하여 도급받은 건설공사의 근로자에게 지급하여야 할 임금으로 규정하면서 그 임금에 상당하는 금액의 범위를 대통령령으로 정하도록 하고 있고, 같은 법 시행령 제84조에서는 압류대상에서 제외되는 임금의 범위를 해당 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 적힌 임금을 합산한 것으로서, 해당 건설공사의 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함함)가 도급계약서 또는 하도급계약서에 명시한 금액으로 국한하고 있는데,[437] 이와 관련하여 「민간건설공사 표준도급계약서」(국토교통부고시)에서는 해당 계약서의 기재사항 중 하나인 노무비에 관하여 '「건설산업기본법」 제88조제2항, 같은 법 시행령 제84제1항 규정에 의하여 산출한 노임[438]'이라고 규정하고 있습니다.

그리고 근로조건의 기준을 정하고 있는 법률인 「근로기준법」 제2조제1항제5호에서는 '임금'을 '사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품'으로 정의하고 있고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조에서는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 같은 조 제1항 각 호의 가격을 기준으로 하여 예정가격을 결정하여야 하고(제1항), 그 외에 예정가격의 결정에 관하여 필요한 사항은

436) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

437) 대법원 2005. 6. 24. 선고 2005다10173 판결례 참조

438) 2011. 5. 24. 법률 제10719호로 일부개정된 「건설산업기본법」에서 기존의 '노임'이란 용어가 현행과 같이 '임금'으로 변경됨

기획재정부장관이 정하도록 규정하고 있으며(제4항), 그 위임에 따라 마련된 「예정가격작성기준」(기획재정부계약예규) 제10조·제18조 등에서는 '노무비'에 관하여 이를 '직접노무비'와 '간접노무비'로 구분하면서, 이중 '직접노무비'는 제조(공사)현장에서 계약목적물을 완성하기 위하여 직접작업에 종사하는 종업원 및 노무자에 의하여 제공되는 노동력의 대가로서 기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로, '간접노무비'는 작업현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 기본급과 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액으로 각각 규정하고 있는 점 등을 고려하면, '임금'과 '노무비'는 모두 본질적으로 관련 법령에 따라 근로 또는 노동력의 대가로서 이를 제공한 근로자 등에게 지급되는 금전의 성격을 갖는다고 할 것이고, 이러한 성격은 노무비의 일종인 간접노무비도 마찬가지로서[439] 직접노무비와 간접노무비를 구분하여 달리 보아야 하는 것은 아닌바, 「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조제1항에 따라 압류대상에서 제외되는 '임금에 상당하는 금액'의 범위에 도급받은 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액이 포함된다고 해석하는 것이 문언 및 관련 법령과의 체계에 부합합니다.

더욱이 「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조에서 건설업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 해당 공사의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액에 대하여 압류를 금지한 것은 근로자의 생존권을 최소한도로 보장하려는 헌법상의 사회보장적 요구에서 비롯된 점[440]에 비추어 보면, 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액도 건설공사와 관련하여 해당 노동력을 제공한 근로자들에게 안정적으로 지급되도록 함으로써 그들의 생활 안정을 실질적으로 보장한다는 차원에서 압류대상에서 제외되는 임금에 상당하는 금액의 범위에 포함된다고 해석하는 것이 입법 목적 및 취지에 부합한다고 할 것입니다.

따라서 「건설산업기본법」 제88조 및 같은 법 시행령 제84조제1항에 따라 압류대상에서 제외되는 '임금에 상당하는 금액'의 범위에 도급받은 건설공사의 도급금액 산출내역서에 기재된 노무비 중 간접노무비 항목에 기재된 금액이 포함됩니다.

439) 서울중앙지방법원 2015. 5. 27. 선고 2014가단76616 판결례(확정) 참조
440) 대법원 2005. 6. 24. 선고 2005다10173 판결례 참조

**관계법령**

**건설산업기본법**

제88조(임금에 대한 압류의 금지) ① 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액은 압류할 수 없다.
② 제1항의 임금에 상당하는 금액의 범위와 산정방법은 대통령령으로 정한다.

**건설산업기본법 시행령**

제84조(압류대상에서 제외되는 임금의 산정방법 등) ① 법 제88조제2항에 따른 임금에 상당하는 금액은 해당 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 적힌 임금을 합산하여 산정한다.
② 건설공사의 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)는 제1항에 따른 임금을 도급계약서 또는 하도급계약서에 분명하게 적어야 한다.

**질의제목 62** ▶ 안건번호 24-0844

민원인 – 「건축법 시행령」 별표 15 제13호에 따라 부과하는 이행강제금의 산정 기준(「건축법 시행령」 별표 15 제13호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제80조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 허가권자[441]는 같은 법 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등[442]에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 같은 법 제80조제1항 각 호의 이행강제금을 부과한다고 규정하면서, 같은 항 제2호에서는 건축물이 같은 항 제1호[443] 외의 위반 건축물에 해당하는 경우에는 「지방세법」에 따라 그 건축물에 적용되는 시가표준액에 해당하는 금액의 100분의 10의 범위에서 위반내용에 따라 대통령령으로 정하는 금액을 이행강제금으로 부과하도록 규정하고 있고, 「건축법」 제80조제1항제2호의 위임에 따라 이행강제금 금액에 관하여 규정한 같은 법 시행령 제115조의2제2항에서는 같은 법 제80조제1항제2호에 따른 이행강제금의 산정기준은 별표 15와 같다고 규정하고 있으며, 같은 별표 제13호에서는 그 밖에 「건축법」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 건축물에 대해서는 시가표준액의 100분의 3 이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례로 정하는 금액(건축조례로 규정하지 아니한 경우에는 100분의 3으로 한다)을 이행강제금으로 규정하고 있는바,

「건축법 시행령」 별표 15 제13호에 해당하는 위반 건축물에 대한 이행강제금의 산정기준이 되는 "시가표준액"은 그 건축물 전체에 대한 시가표준액을 의미하는지, 아니면 그 건축물 중 위반면적의 시가표준액[444]을 의미하는지?[445]

441) 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장을 말하며, 이하 같음
442) 건축주·공사시공자·현장관리인·소유자·관리자 또는 점유자를 말하며, 이하 같음
443) 건폐율이나 용적률을 초과하여 건축된 건축물 또는 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축된 건축물을 말함
444) 해당 건축물의 시가표준액을 1제곱미터당 시가표준액으로 환산하여 위반부분의 면적을 곱한 금액을 말함
445) 건축 조례에서 이 사안과 관련하여 이행강제금 산정기준에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않음을 전제함

## 02 회답

「건축법 시행령」 별표 15 제13호에 해당하는 위반 건축물에 대한 이행강제금의 산정기준이 되는 “시가표준액”은 그 건축물 전체에 대한 시가표준액을 의미합니다.

## 03 이유

먼저 「건축법」 제80조제1항제2호에서는 시정명령을 이행하지 않은 건축주등에 대해 부과하는 이행강제금의 산정기준을 “그 건축물에 적용되는 시가표준액”으로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 이행강제금의 구체적인 산정기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 별표 15 제13호에서는 그 밖에 「건축법」 또는 같은 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 건축물의 경우 “시가표준액의 100분의 3 이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례로 정하는 금액(건축조례로 규정하지 아니한 경우에는 100분의 3으로 한다)”을 이행강제금으로 부과한다고 규정하고 있는데, 하위법령에서 「건축법」에서 규정하고 있는 “시가표준액”이라는 용어를 사용하면서 그 의미나 범위를 특별히 한정하고 있지 않으므로, 이 경우의 시가표준액은 법률에서 규정한 바와 같이 건축물 전체에 대한 시가표준액을 의미한다고 보는 것이 건축법령의 문언 및 체계에 부합하는 해석[446]입니다.

그리고 「건축법 시행령」 별표 15 제1호의2 이행강제금의 금액란에서는 허가를 받지 않거나 신고를 하지 않고 용도변경을 한 건축물에 대해서는 “허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 용도변경을 한 부분”의 시가표준액의 100분의 10에 해당하는 금액을, 같은 별표 제3호 이행강제금의 금액란에서는 대지의 조경에 관한 사항을 위반한 건축물에 대해서는 “조경의무를 위반한 면적에 해당하는 바닥면적”의 시가표준액 100분의 10에 해당하는 금액을 각각 이행강제금으로 산정하도록 규정하여 이행강제금의 부과 대상을 전체 건축물 중 위반행위가 존재하는 부분으로 한정하고 있는 반면, 같은 별표 제1호, 제2호, 제4호부터 제12호까지의 이행강제금의 금액란에서는 계단, 거실의 반자 높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령등의 기준에 적합하지 아니한 건축물(제6호)이나 법령등에 적합하지 않은 마감재료를 사용한 건축물(제9호) 등에 대해서는 위반행위가 존재하는 부분으로 한정하지 않고 “시가표준액”의 일정 비율에 해당하는 금액을 각각 이행강제금으로 산정하도록 규정하고 있습니다.

446) 법제처 2021. 6. 8. 회신 21-0233 해석례 참조

이를 종합하여 보면 「건축법 시행령」 별표 15는 전체 건축물을 이행강제금 산정기준으로 하지 않고 위반행위가 존재하는 부분으로 이행강제금 산정기준을 한정할 필요가 있는 경우에 이를 명시하는 방식으로 규율하고 있다고 할 것인데,[447] 같은 별표 제13호에서는 "그 밖에 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 건축물"에 대하여 이행강제금을 "시가표준액의 100분의 3 이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례로 정하는 금액(건축조례로 규정하지 아니한 경우에는 100분의 3으로 한다)"으로 규정하고 있는바, 같은 별표 제13호는 같은 별표의 다른 호들에서 특정된 위반행위 외의 법 위반 건축물에 대한 이행강제금의 산정기준을 정한 것으로서, 앞서 살펴본 입법 체계를 고려할 때 위반행위가 존재하는 부분만이 아니라 건축물 전체에 대해서 시가표준액을 기준으로 이행강제금을 산정해야 할 것입니다.

따라서 「건축법 시행령」 별표 15 제13호에 해당하는 건축물에 대한 이행강제금의 산정기준이 되는 "시가표준액"은 그 건축물 전체에 대한 시가표준액을 의미합니다.

**관계법령**

**건축법**

제80조(이행강제금) ① 허가권자는 제79조제1항에 따라 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 시정명령을 이행하지 아니한 건축주등에 대하여는 그 시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기한을 정하여 그 기한까지 시정명령을 이행하지 아니하면 다음 각 호의 이행강제금을 부과한다. 다만, 연면적(공동주택의 경우에는 세대 면적을 기준으로 한다)이 60제곱미터 이하인 주거용 건축물과 제2호 중 주거용 건축물로서 대통령령으로 정하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금액의 2분의 1의 범위에서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 금액을 부과한다.

1. 건축물이 제55조와 제56조에 따른 건폐율이나 용적률을 초과하여 건축된 경우 또는 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축된 경우에는 「지방세법」에 따라 해당 건축물에 적용되는 1제곱미터의 시가표준액의 100분의 50에 해당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액 이하의 범위에서 위반 내용에 따라 대통령령으로 정하는 비율을 곱한 금액
2. 건축물이 제1호 외의 위반 건축물에 해당하는 경우에는 「지방세법」에 따라 그 건축물에 적용되는 시가표준액에 해당하는 금액의 100분의 10의 범위에서 위반내용에 따라 대통령령으로 정하는 금액

447) 법제처 2019. 1. 16. 회신 18-0714 해석례, 법제처 2016. 6. 23. 회신 16-0088 해석례 등 참조

**건축법 시행령**

제115조의2(이행강제금의 부과 및 징수) ① (생 략)

② 법 제80조제1항제2호에 따른 이행강제금의 산정기준은 별표 15와 같다.

③ (생 략)

[별표 15]

**이행강제금의 산정기준**(제115조의2제2항 관련)

| 위반건축물 | 해당 법조문 | 이행강제금의 금액 |
|---|---|---|
| 1. ~ 12. (생 략)<br>13. 그 밖에 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 건축물 | | 시가표준액의 100분의 3 이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례로 정하는 금액(건축조례로 규정하지 아니한 경우에는 100분의 3으로 한다) |

**질의제목 63** ▶ 안건번호 24-0879

민원인 – 하나의 대지가 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」 제15조제1항에 따른 취락지구와 해당 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐 있는 경우에 해당 대지에서의 건축제한 등에 관하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제84조제1항이 적용되는지 여부(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제84조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」(이하 "개발제한구역법"이라 함) 제15조제1항에서는 시·도지사는 개발제한구역에서 주민이 집단적으로 거주하는 취락(같은 법 제12조제1항제3호에 따른 이주단지를 포함함)을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제37조제1항제8호에 따른 취락지구(이하 "취락지구"라 함)로 지정할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 취락지구에서의 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율에 관하여는 같은 법 제12조제9항에도 불구하고 따로 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조제1항 각 호 외의 부분에서는 취락지구 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율은 같은 항 각 호의 경우를 제외하고는 취락지구 밖의 개발제한구역에 적용되는 기준에 따른다고 규정하여 같은 항 각 호로 취락지구 건축물의 용도·규모 등에 관한 특례를 규정하고 있는 한편,

국토계획법 제84조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역(이하 이 항에서 "용도지역등"이라 함)에 걸치는 경우로서 각 용도지역 등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 같은 항 각 호의 구분에 따라 각 용도지역등별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축 제한 등에 관한 사항은 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있는바,

하나의 대지가 개발제한구역법 제15조제1항에 따른 취락지구와 해당 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐 있는 경우[448]에 해당 대지에서의 건축제한 등에 관하여 국토계획법

448) 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 330제곱미터 이하인 경우를 전제함(국토계획법 시행령 제94조

제84조제1항이 적용되는지?

## 02 회답

하나의 대지가 개발제한구역법 제15조제1항에 따른 취락지구와 해당 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐 있는 경우에 해당 대지에서의 건축제한 등에 관하여 국토계획법 제84조제1항은 적용되지 않습니다.

## 03 이유

국토계획법 제84조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역등에 걸치는 경우로서 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 같은 항 각 호의 구분에 따라 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축제한 등에 관한 사항은 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용한다고 규정하고 있고, 같은 법 제37조제1항제6호에서는 녹지지역·관리지역·농림지역·자연환경보전지역·개발제한구역 또는 도시자연공원구역의 취락을 정비하기 위한 지구인 취락지구를 용도지구의 하나로 규정하고 있으며, 같은 법 제38조제1항에서는 국토교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위하여 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되면 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시·군관리계획으로 결정할 수 있다고 규정하여 용도구역의 하나로 개발제한구역을 규정하고 있으며, 같은 법 제80조에서는 개발제한구역에서의 행위 제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다고 규정하고 있습니다.

이에 따라 개발제한구역법 제12조제1항에서는 개발제한구역에서 건축물의 건축 및 용도변경 등 일정한 행위를 원칙적으로 금지(본문)하면서 법령에서 정한 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에는 시장·군수·구청장의 허가를 받아 할 수 있도록(단서) 제한적으로 허용하고 있고[449], 

---

본문 참조)

449) 법제처 2020. 3. 4. 회신 19-0709 해석례 참조

같은 조 제9항에서는 같은 조 제1항 단서에 따른 허가 등의 대상이 되는 건축물의 규모·높이·건폐율·용적률 등의 세부기준에 대하여 대통령령으로 정하도록 하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 별표 2에서는 개발제한구역에서의 일반적인 건축제한 등에 관한 세부기준을 규정하고 있고, 같은 법 제15조제1항에서는 시·도지사는 개발제한구역에서 주민이 집단적으로 거주하는 취락을 취락지구로 지정할 수 있다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 취락지구에서의 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율에 관하여는 같은 법 제12조제9항에도 불구하고 따로 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조제1항에서는 취락지구 내 주민생활의 편의를 제고하기 위하여 취락지구 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 특례를 정하고 있습니다.

이러한 국토계획법과 개발제한구역법 규정의 체계와 내용 등을 종합하여 보면, 개발제한구역에서의 행위제한에 관하여는 개발제한구역법이 국토계획법에 대하여 특별법의 관계에 있다할 것이고[450], 개발제한구역법 시행령 제13조제2항에서는 개발제한구역 지정 당시부터 개발제한구역의 경계선이 건축물 또는 공작물을 관통하는 경우 그 건축물 또는 공작물의 부지(제1호) 및 개발제한구역 지정 당시부터 해당 필지의 2분의 1 미만이 개발제한구역에 편입된 토지로서 지목(地目)이 대(垈)인 토지(제2호)에 대하여는 인접한 용도지역에서 허용되는 건축물 또는 공작물을 건축하거나 설치할 수 있다고 규정하여 개발제한구역과 개발제한구역 밖의 용도지역에 걸치는 대지에서의 건축 등에 대한 적용기준 등을 특별히 정하고 있는 점, 국토개발법 제76조의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제78조제2항에서는 집단취락지구 안에서의 건축제한에 관하여는 개발제한구역법령이 정하는 바에 의한다고 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 개발제한구역에서의 행위제한에 관하여는 특별한 사정이 없는 한 국토계획법 제84조제1항이 아닌 개발제한구역법령이 적용된다고 보아야 할 것입니다.

그리고 도시의 무질서한 확장을 방지하고 도시주변 자연환경을 보전하기 위해 개발제한구역법 제12조에서는 개발제한구역에서 건축물의 건축 및 용도변경 등 일정한 행위를 원칙적으로 금지(본문)하면서 법령에서 정한 일정한 요건과 기준을 충족하는 경우에는 시장·군수·구청장의 허가를 받아 할 수 있도록(단서) 제한적으로 허용하고 있는데, 같은 법 제15조 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제26조에서는 주민이 집단적으로 거주하는 취락에 대하여 엄격한 행위규제가 획일적으로 적용됨에 따라 주민생활의 불편을 야기해온 점을 개선하고 취락지구 내 주민생활의 편의를 제고하기 위하여[451] 개발제한구역 내 취락지구에 대하여는 특례를 두어 개발제한구역에서 적용되는 일반적인 건축제한 등에 관한 규정보다 예외적으로 완화된

450) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2013두4590 판결례 참조
451) 헌법재판소 2007. 8. 30. 선고 2006헌바9 결정례 참조

기준을 적용하도록 한 것인바, 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것이므로[452], 개발제한구역 내에서 취락지구에 대한 특례는 해당 대지가 모두 취락지구에 포함되는 경우에만 적용받을 수 있다고 보아야 할 것이고, 취락지구와 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐있는 대지에 대하여는 같은 법 시행령 별표 2에 규정된 개발제한구역에서의 일반적인 건축제한 등에 관한 규정이 적용되어야 할 것입니다.

나아가 만약 하나의 대지가 개발제한구역법 제15조제1항에 따른 취락지구와 해당 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐 있는 경우에 해당 대지에 대하여 국토계획법 제84조제1항이 적용된다고 본다면 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등이 취락지구이기만 하면 해당 대지 전부에 대하여 건폐율·용적률 외의 건축제한 등[453]에 관한 사항에 관하여 개발제한구역법 시행령 제26조에 따른 취락지구에서의 특례가 적용되어 용도변경, 연면적 등의 규제가 완화되게 되는데, 이에 따라 주택 또는 신축이 금지된 건축물을 노래연습장, 액화가스 판매소, 세차장, 병원, 치과병원 또는 한방병원으로 용도변경하는 것이 추가로 허용되게 되고(제1항제1호), 주택 또는 근린생활시설의 연면적 제한의 상한이 증가하게 되며(제1항제2호가목), 연면적 제한 없이 주택 또는 근린생활시설을 건축할 수 있는 건폐율의 상한이 20퍼센트에서 40퍼센트로 증가하게 되는바(제1항제2호나목), 이러한 경우 당초 취락지구가 아니었던 일반 개발제한구역인 대지까지도 취락지구에 준하여 위와 같이 규제가 완화되게 되어 개발제한구역이 훼손될 가능성이 커지게 되므로, 이는 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하고자 하는(제1조) 개발제한구역법의 입법목적에도 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 하나의 대지가 개발제한구역법 제15조제1항에 따른 취락지구와 해당 취락지구 밖의 개발제한구역에 걸쳐 있는 경우에 해당 대지에서의 건축제한 등에 관하여 국토계획법 제84조제1항은 적용되지 않습니다.

452) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

453) 국토계획법 제84조제1항에 따르면 건폐율 및 용적률의 경우에는 각 부분이 전체 대지면적에서 차지하는 비율을 고려하여 같은 항 각 호에 따라 각 용도지역등별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하도록 하고 있음

관계법령

**계획 및 이용에 관한 법률**

제80조(개발제한구역에서의 행위 제한 등) 개발제한구역에서의 행위 제한이나 그 밖에 개발제한구역의 관리에 필요한 사항은 따로 법률로 정한다.

제84조(둘 이상의 용도지역·용도지구·용도구역에 걸치는 대지에 대한 적용 기준) ① 하나의 대지가 둘 이상의 용도지역·용도지구 또는 용도구역(이하 이 항에서 "용도지역등"이라 한다)에 걸치는 경우로서 각 용도지역등에 걸치는 부분 중 가장 작은 부분의 규모가 대통령령으로 정하는 규모 이하인 경우에는 전체 대지의 건폐율 및 용적률은 각 부분이 전체 대지 면적에서 차지하는 비율을 고려하여 다음 각 호의 구분에 따라 각 용도지역등별 건폐율 및 용적률을 가중평균한 값을 적용하고, 그 밖의 건축 제한 등에 관한 사항은 그 대지 중 가장 넓은 면적이 속하는 용도지역등에 관한 규정을 적용한다. 다만, 건축물이 고도지구에 걸쳐 있는 경우에는 그 건축물 및 대지의 전부에 대하여 고도지구의 건축물 및 대지에 관한 규정을 적용한다.

1. 가중평균한 건폐율 = (f1x1 + f2x2 + … + fnxn) / 전체 대지 면적. 이 경우 f1부터 fn까지는 각 용도지역등에 속하는 토지 부분의 면적을 말하고, x1부터 xn까지는 해당 토지 부분이 속하는 각 용도지역등의 건폐율을 말하며, n은 용도지역등에 걸치는 각 토지 부분의 총 개수를 말한다.
2. 가중평균한 용적률 = (f1x1 + f2x2 + … + fnxn) / 전체 대지 면적. 이 경우 f1부터 fn까지는 각 용도지역등에 속하는 토지 부분의 면적을 말하고, x1부터 xn까지는 해당 토지 부분이 속하는 각 용도지역등의 용적률을 말하며, n은 용도지역등에 걸치는 각 토지 부분의 총 개수를 말한다.

②·③ (생 략)

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법**

제15조(취락지구에 대한 특례) ① 시·도지사는 개발제한구역에서 주민이 집단적으로 거주하는 취락(제12조제1항제3호에 따른 이주단지를 포함한다)을 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제37조제1항제8호에 따른 취락지구(이하 "취락지구"라 한다)로 지정할 수 있다.

② 취락을 구성하는 주택의 수, 단위면적당 주택의 수, 취락지구의 경계설정 기준 등 취락지구의 지정기준 및 정비에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.

③ 취락지구에서의 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율에 관하여는 제12조제9항에도 불구하고 따로 대통령령으로 정한다.

**개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령**

제26조(취락지구 건축물의 용도 및 규모 등에 관한 특례) ① 취락지구 건축물의 용도·높이·연면적 및 건폐율은 다음 각 호의 경우를 제외하고는 취락지구 밖의 개발제한구역에 적용되는 기준에 따른다.

1. (생 략)
2. 별표 1 제5호다목에 따른 주택 또는 같은 표 제5호라목에 따른 근린생활시설을 다음 각 목의 기준에 따라 건축하는 경우

가. 건폐율 100분의 60 이내로 건축하는 경우: 높이 3층 이하, 용적률 300퍼센트 이하로서 기존 면적을 포함하여 연면적 300제곱미터 이하

나. (생 략)

② (생 략)

**질의제목 64** ▶ 안건번호 24-0887

민원인 - 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호에 따라 건축협정을 체결할 수 있는 자는 같은 호의 위임에 따라 정한 건축조례에 포함된 자로 한정되는지(「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제77조의4제1항 각 호 외의 부분에서는 토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자(이하 "소유자등"이라 함)는 전원의 합의로 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정(이하 "건축협정"이라 함)을 체결할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제110조의3제1항에서는 같은 법 제77조의4제1항 각 호 외의 부분에서 "토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자"란 같은 항 각 호의 자를 말한다고 규정하면서, 같은 항 각 호에서 토지 또는 건축물의 소유자·공유자(제1호), 지상권자(제2호), 그 밖에 해당 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자로서 건축조례로 정하는 자 중 그 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자(제3호)를 각각 규정하고 있는바,

「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호의 위임에 따라 규정된 건축조례에 포함되지 않은 자로서 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자는 같은 호에 따른 토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자(이하 "소유자등"이라 함)로 볼 수 있는지?

## 02 회답

「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호의 위임에 따라 규정한 건축조례에 포함되지 않은 자로서 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자는 같은 호에 따른 소유자등으로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[454] 「건축법」 제77조의4 제1항 각 호 외의 부분에서는 건축협정을 체결할 수 있는 자인 소유자등을 "토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자"로 규정하고 있고, 그 위임에 따라 소유자등의 범위를 정한 같은 법 시행령 제110조의3제1항제3호에서는 "그 밖에 해당 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자로서 건축조례로 정하는 자" 중 그 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자를 소유자등 중 하나로 규정하고 있는바, 건축조례에서 규정하고 있지 않는 자라면 토지 또는 건축물 소유자의 동의와 관계없이 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호에 해당할 수 없다는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 입법기술적으로 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호와 같이 "…한 자로서 건축조례로 정하는 자"와 같은 표현 방식으로 위임 규정을 두는 것은 일반적으로 어떠한 내용을 자치법규 등의 하위법령으로 정할 것인지를 상위법령에서 예측할 수 있도록 하기 위한 것이고, 자치법규 등 하위법령에서 위임된 사항을 정할 때에는 "…한 자로서"의 기준에 부합하는 사항을 규정해야 할 것인바,[455] 이에 따르면 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호에서 "해당 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자"를 규정한 것은 건축협정 체결의 주체가 될 수 있는 자의 요건을 직접 정한 것이 아니라 건축조례로 구체적으로 정하게 될 소유자등의 범위에 대한 기준을 제시한 것임을 고려할 때, 일반적으로 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자에 해당할 여지가 있다고 하더라도 건축조례로 정하지 않은 자라면 같은 호에 해당하는 자가 아니라는 것이 해당 조문의 규정 방식에도 부합하는 해석입니다.

따라서 「건축법 시행령」 제110조의3제1항제3호의 위임에 따라 규정한 건축조례에 포함되지 않은 자로서 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자는 같은 호에 따른 소유자등으로 볼 수 없습니다.

454) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례, 법제처 2024. 7. 2. 선고 24-0451 해석례 등 참조
455) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례 등 참조

관계법령

**건축법**

제77조의4(건축협정의 체결) ① 토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자(이하 "소유자등"이라 한다)는 전원의 합의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역 또는 구역에서 건축물의 건축·대수선 또는 리모델링에 관한 협정(이하 "건축협정"이라 한다)을 체결할 수 있다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조에 따라 지정된 지구단위계획구역
2. 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호가목에 따른 주거환경개선사업을 시행하기 위하여 같은 법 제8조에 따라 지정·고시된 정비구역
3. 「도시재정비 촉진을 위한 특별법」 제2조제6호에 따른 존치지역
4. 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」 제2조제1항제5호에 따른 도시재생활성화지역
5. 그 밖에 시·도지사 및 시장·군수·구청장(이하 "건축협정인가권자"라 한다)이 도시 및 주거환경 개선이 필요하다고 인정하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 구역

② ~ ⑥ (생 략)

**건축법 시행령**

제110조의3(건축협정의 체결) ① 법 제77조의4제1항 각 호 외의 부분에서 "토지 또는 건축물의 소유자, 지상권자 등 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 토지 또는 건축물의 소유자(공유자를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)
2. 토지 또는 건축물의 지상권자
3. 그 밖에 해당 토지 또는 건축물에 이해관계가 있는 자로서 건축조례로 정하는 자 중 그 토지 또는 건축물 소유자의 동의를 받은 자

② (생 략)

# 제2절 주택관리·부동산

**질의제목 1** ▶ 안건번호 23-0847

민원인 – 입주자대표회의 구성원 중 사용자인 동별대표자가 과반수가 아닌 경우의 장기수선계획 조정에 관한 의결방법(「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에서는 입주자대표회의[456]와 관리주체[457]는 장기수선계획[458]을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조제2항에서는 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다고 규정하고 있는 한편,

「공동주택관리법」 제14조제12항에서는 같은 조 제10항 및 제11항에도 불구하고 입주자대표회의의 구성원 중 사용자[459]인 동별 대표자[460]가 과반수인 경우에는 대통령령으로 그 의결방법 및 의결사항을 달리 정할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제14조제3항에서는 같은 조 제1항 및 제2항에도 불구하고 입주자대표회의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우에는 같은 법 제14조제12항에 따라 공동주택 공용부분의 담보책임 종료확인에 관한 사항은 의결사항에서 제외하고, 장기수선계획의 수립 또는 조정[461]에 관한 사항은 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결한다고 규정하고 있는바,

456) 「공동주택관리법」 제2조제1항제8호에 따른 입주자대표회의를 말하며, 이하 같음.
457) 「공동주택관리법」 제2조제1항제10호에 따른 관리주체를 말하며, 이하 같음.
458) 「공동주택관리법」 제2조제1항제18호에 따른 장기수선계획을 말하며, 이하 같음.
459) 「공동주택관리법」 제2조제6호에 따른 사용자를 말하며, 이하 같음.
460) 동별 세대수에 비례하여 관리규약으로 정한 선거구에 따라 선출된 대표자를 말하며, 이하 같음.
461) 비용지출을 수반하는 경우로 한정하며(「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제14호 참조), 이하 같음.

입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수가 아닌 경우로서 「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에 따른 장기수선계획의 조정[462](이하 "장기수선계획의 정기조정"이라 함)에 관한 사항을 입주자대표회가 의결하는 경우, 같은 법 시행령 제14조제3항에 따른 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결하는 방법이 적용되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항에 따른 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결하는 방법이 적용되지 않습니다.

## 03 이유

「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에서는 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정해야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제7조제2항에서는 장기수선계획의 정기조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, '입주자대표회의가 의결하는 방법'으로 해야 한다고 규정하여 장기수선계획의 정기조정은 입주자대표회의의 의결을 거쳐야 하는데, 같은 법 제14조에서는 '입주자대표회의의 의결방법'을 대통령령으로 정한다고 규정(제10항)하면서, '입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우'에는 대통령령으로 그 의결방법을 달리 정할 수 있다고 규정(제12항)하고 있습니다.

그렇다면 장기수선계획의 정기조정에 대한 입주자대표회의의 의결에 대해서는 그 '입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수'인지 여부에 따라 「공동주택관리법」 제14조제10항 또는 제12항에 따른 의결방법이 적용된다고 할 것인데, 같은 법 시행령 제14조제1항에서는 '같은 법 제14조제10항에 따라' 입주자대표회의는 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제14조제3항에서는 같은 조 제1항에도 불구하고 입주자대표회의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우에는 '같은 법 제14조제12항에 따라' 같은 영 제14조제2항제14호 중 장기수선계획의 수립 또는 조정에 관한 사항은 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결한다고 규정하고

462) 비용지출을 수반하는 경우로 한정하며, 이하 같음.

있는바, 이 사안과 같이 입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수가 아닌 경우로서 장기수선계획의 정기조정을 입주자대표회의가 의결하는 경우에는 「공동주택관리법」 제14조제10항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제14조제1항에 따른 의결방법이 적용되는 것이지, 같은 법 제14조제12항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제14조제3항에 따른 의결방법이 적용되는 것은 아니라고 해석하는 것이 공동주택관리법령의 문언 및 규정체계에 부합합니다.

또한 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항은 2020년 4월 24일 대통령령 제30630호로 「공동주택관리법 시행령」이 일부개정되면서 신설된 규정으로, 개정 당시의 입법자료[463]에 따르면 입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우에 소유권 침해 우려를 줄이기 위해 입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항을 다르게 정하기 위한 것이라고 그 개정이유를 설명하고 있는바, 이러한 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항의 입법취지에 비추어 보더라도 입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수가 아닌 경우까지도 장기수선계획의 정기조정 시 같은 규정에 따라 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결해야 한다고 해석하는 것은 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공동주택관리법 시행령」 제14조제3항에 따른 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결하는 방법이 적용되지 않습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제14조(입주자대표회의의 구성 등) ① ~ ⑨ (생 략)

⑩ 동별 대표자의 임기나 그 제한에 관한 사항, 동별 대표자 또는 입주자대표회의 임원의 선출이나 해임 방법 등 입주자대표회의의 구성 및 운영에 필요한 사항과 입주자대표회의의 의결 방법은 대통령령으로 정한다.

⑪ 입주자대표회의의 의결사항은 관리규약, 관리비, 시설의 운영에 관한 사항 등으로 하며, 그 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다.

⑫ 제10항 및 제11항에도 불구하고 입주자대표회의의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우에는 대통령령으로 그 의결방법 및 의결사항을 달리 정할 수 있다.

463) 2020. 4. 24. 대통령령 제30630호로 일부개정된 공동주택관리법 시행령 일부개정령 개정이유·주요내용 및 조문별 개정이유서 참조

제29조(장기수선계획) ① (생 략)
② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.
③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다.
④ (생 략)

**공동주택관리법 시행령**

제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등) ① 법 제14조제10항에 따라 입주자대표회의는 입주자대표회의 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.
② 법 제14조제11항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다.
1. ~ 11. (생 략)
12. 제39조제5항 및 제6항에 따른 공동주택 공용부분의 담보책임 종료 확인
13.·13의2. (생 략)
14. 장기수선계획 및 안전관리계획의 수립 또는 조정(비용지출을 수반하는 경우로 한정한다)
15. ~ 17. (생 략)
③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 입주자대표회의 구성원 중 사용자인 동별 대표자가 과반수인 경우에는 법 제14조제12항에 따라 제2항제12호에 관한 사항은 의결사항에서 제외하고, 같은 항 제14호 중 장기수선계획의 수립 또는 조정에 관한 사항은 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아 그 동의 내용대로 의결한다.
④ ~ ⑥ (생 략)

**공동주택관리법 시행규칙**

제7조(장기수선계획의 수립기준 등) ① (생 략)
② 법 제29조제2항에 따른 장기수선계획 조정은 관리주체가 조정안을 작성하고, 입주자대표회의가 의결하는 방법으로 한다.
③ ~ ⑤ (생 략)

**질의제목 2** ▶ 안건번호 23-0888

민원인 – 공공건설임대주택을 제3자에게 매각하려는 경우 우선 분양전환 가격 산정을 위한 감정평가와 별도로 매각 가격 산정을 위한 감정평가를 반드시 시행해야 하는지 여부(「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문 등 관련)

## 01 질의요지

「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 각 호 외의 부분 전단에서 공공주택사업자는 임대 후 분양전환을 할 목적으로 건설한 공공건설임대주택[464]을 임대의무기간이 지난 후 분양전환[465]하는 경우에는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 우선 분양전환(이하 "우선 분양전환"이라 함)해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서 공공주택사업자는 같은 조 제1항에 따른 우선 분양전환 자격을 갖춘 자가 존재하지 아니하는 경우(제1호) 등에는 해당 임대주택을 같은 조 제2항에 따라 통보한 분양전환 가격 이하의 가격으로 제3자에게 매각할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제5항 본문에서 같은 조 제1항에 따른 우선 분양전환 가격 및 같은 조 제4항에 따른 매각(이하 "제3자 매각"이라 함) 가격 산정을 위한 감정평가는 공공주택사업자가 비용을 부담하는 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장이 감정평가법인을 선정하여 시행한다고 규정하고 있는바,

「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문에 따라 우선 분양전환 가격 산정을 위한 감정평가가 시행된 경우로서 같은 조 제4항에 따라 공공건설임대주택[466]을 제3자에게 매각하려는 경우, 같은 조 제5항 본문에 따라 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가를 반드시 별도로 시행해야 하는지?

464) 공공주택사업자가 직접 건설하여 공급하는 공공임대주택을 말하며(「공공주택특별법」 제2조제1호의2 참조), 이하 같음.

465) 공공임대주택을 「공공주택특별법」 제4조제1항 각 호에 규정된 자가 아닌 자에게 매각하는 것을 말하며(「공공주택특별법」 제2조제4호 참조), 이하 같음.

466) 「공공주택특별법 시행령」 제54조제1항제7호에 따른 임대의무기간이 10년인 주택을 전제함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문에 따라 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가를 반드시 별도로 시행하지 않아도 됩니다.

## 03 이유

먼저 「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문에서는 같은 조 제1항에 따른 우선 분양전환 가격 및 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가는 공공주택사업자가 비용을 부담하는 조건으로 시장·군수·구청장이 감정평가법인을 선정하여 시행한다고 규정하고 있는데, 같은 법 제50조의3 및 같은 법 시행령 제56조제7항의 위임에 따라 공공건설임대주택의 분양전환가격 산정기준을 규정하고 있는 같은 법 시행규칙 별표 7 제1호가목에서는 임대의무기간이 10년인 경우 분양전환 가격은 감정평가금액을 초과할 수 없다고 규정하고 있고, 같은 호 나목에서는 임대의무기간이 5년인 경우 분양전환 가격은 건설원가와 감정평가금액을 산술평균한 가액으로 하도록 규정하고 있는바, 공공건설임대주택은 임대의무기간이 10년인 경우와 5년인 경우 모두 감정평가금액을 기준으로 하여 분양전환 가격을 산정하게 되므로, 공공주택사업자는 「공공주택 특별법」 제50조의3제2항 전단에 따라 공공건설임대주택의 임차인에게 우선 분양전환 가격을 통보하기 위해서는 반드시 감정평가를 시행해야 하는 반면, 같은 조 제4항에 따르면 공공주택사업자는 '우선 분양전환 가격 이하의 가격'으로 해당 임대주택을 제3자에게 매각할 수 있고, 이 때 '우선 분양전환 가격'은 이미 같은 조 제5항에 따라 감정평가를 시행하여 산정한 가격인바, 같은 조 제5항 본문 중 "우선 분양전환 가격 및 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가"라는 문언은 감정평가를 통해 가격을 산정해야 하는 우선 분양전환 가격과 제3자 매각 가격을 "및"이라는 부사로 연결하여 두 가격 모두를 감정평가 대상으로 규정한 것으로 해석하는 것이 그 문언 및 관련 규정의 체계에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

만약 이와 달리 「공공주택 특별법」 제50조의3제4항에 따라 공공건설임대주택을 제3자에게 매각하려는 경우 같은 조 제5항 본문에 따라 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가를 반드시 별도로 시행해야 한다고 해석할 경우, 공공주택사업자는 같은 조 제4항에 따라 '감정평가를 시행하여 산정한 우선 분양전환 가격 이하의 가격'으로 해당 임대주택을 제3자에게 매각할 수 있음에도 불구하고, 공공주택사업자에게 추가적인 비용을 부담하여 동일한 절차를 다시 거치게 하는 불합리한 결과가 초래됩니다.

아울러 「공공주택 특별법」 제50조의3제6항에서는 공공주택사업자는 같은 조 제5항에도 불구하고 제3자 매각을 하려는 경우 그 매각 시점이 같은 조 제5항에 따른 감정평가가 완료된 날부터 1년이 지난 때에는 같은 항에 따라 매각가격을 재산정할 수 있다고 규정하여, 같은 항에 따라 '우선 분양전환 가격 및 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가'를 실시한 후 「공공주택 특별법」 제50조의3제2항 전단에 따른 우선 분양전환에 관한 사항 통보, 같은 항 후단에 따른 우선 분양전환 계약, 같은 조 제3항에 따른 임차인 거주 여부 확인 등의 절차를 거쳐 감정평가가 완료된 날부터 1년이 지난 시점에 제3자 매각을 하게 되는 경우에는 해당 공공건설임대주택의 경제적 가치 변동 등을 반영하여 매각가격을 재산정하기 위한 감정평가를 다시 시행할 수 있는 근거를 별도로 규정하고 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공공주택 특별법」 제50조의3제5항 본문에 따라 제3자 매각 가격 산정을 위한 감정평가를 반드시 별도로 시행하지 않아도 됩니다.

**관계법령**

**공공주택 특별법**

제50조의3(공공임대주택의 우선 분양전환 등) ① 공공주택사업자는 임대 후 분양전환을 할 목적으로 건설한 공공건설임대주택을 임대의무기간이 지난 후 분양전환하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 우선 분양전환(이하 "우선 분양전환"이라 한다)하여야 한다. 이 경우 우선 분양전환의 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1.·2. (생 략)

② 공공주택사업자는 공공건설임대주택의 임대의무기간이 지난 후 해당 주택의 임차인에게 제1항에 따른 우선 분양전환 자격, 우선 분양전환 가격 등 우선 분양전환에 관한 사항을 통보하여야 한다. 이 경우 우선 분양전환 자격이 있다고 통보받은 임차인이 우선 분양전환에 응하려는 경우에는 그 통보를 받은 후 6개월(임대의무기간이 10년인 공공건설임대주택의 경우에는 12개월을 말한다) 이내에 우선 분양전환 계약을 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 우선 분양전환에 응하려는 임차인은 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 거주 여부를 확인할 수 있는 서류를 공공주택사업자에게 제출하여야 한다. 이 경우 공공주택사업자는 임차인이 제출한 서류를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 확인하여야 한다.

④ 공공주택사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 해당 임대주택을 제2항에 따라 통보한 분양전환 가격 이하의 가격으로 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 제3자에게 매각할 수 있다.

1. 제1항에 따른 우선 분양전환 자격을 갖춘 자가 존재하지 아니하는 경우
2. 제2항에 따라 공공주택사업자가 임차인에게 우선 분양전환에 관한 사항을 통보한 날부터 6개월(임대의무기간이 10년인 공공건설임대주택의 경우에는 12개월을 말한다) 이내에 임차인이 우선 분양전환 계약을 하지 아니한 경우

⑤ 제1항에 따른 우선 분양전환 가격 및 제4항에 따른 매각 가격 산정을 위한 감정평가는 공공주택사업자가 비용을 부담하는 조건으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장이 감정평가법인을 선정하여 시행한다. 다만, 감정평가에 대하여 대통령령으로 정하는 사항에 해당하여 공공주택사업자 또는 임차인 과반수 이상의 동의를 받은 임차인(임차인대표회의가 구성된 경우 임차인대표회의를 말한다)이 이의신청을 하는 경우 시장·군수·구청장은 이의신청을 한 자가 비용을 부담하는 조건 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 한 차례만 재평가하게 할 수 있다.

⑥ 공공주택사업자는 제5항에도 불구하고 제4항에 따라 제3자에게 공공건설임대주택을 매각하려는 경우 그 매각 시점이 제5항에 따른 감정평가가 완료된 날부터 1년이 지난 때에는 같은 항에 따라 매각가격을 재산정할 수 있다.

**공공주택 특별법 시행규칙**

[별표 7]

**공공건설임대주택 분양전환가격의 산정기준**(제26조제1호, 제29조, 제40조 관련)

1. 분양전환가격의 산정
   가. 임대의무기간이 10년인 경우 분양전환가격은 감정평가금액을 초과할 수 없다.
   나. 임대의무기간이 5년인 경우 분양전환가격은 건설원가와 감정평가금액을 산술평균한 가액으로 하되, 공공임대주택의 건축비 및 택지비를 기준으로 분양전환 당시에 산정한 해당 주택의 가격(이하 "산정가격"이라 한다)에서 임대기간 중의 감가상각비(최초 입주자 모집 공고 당시의 주택가격을 기준으로 산정한다)를 뺀 금액을 초과할 수 없다.
2. (생 략)

**질의제목 3** ▶ 안건번호 23-0905

민원인 – 지방자치단체인 택지개발사업 시행자 는 「외국인투자 촉진법」에 따른 외국인투자기업 등에 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 있는지 여부(「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항 제11호 등 관련)

## 01 질의요지

「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제2항 전단에서 시행자[467]는 「택지개발촉진법」 제18조 제1항에 따라 택지[468]를 공급하는 경우에는 미리 가격을 정한 후 공급받을 자를 선정하여 분양하거나 임대해야 한다고 규정하고 있고, 같은 영 제13조의2제3항부터 제5항까지에서는 같은 조 제2항에 따라 공급받을 자를 선정하는 절차 및 방법을 규정하고 있으며, 같은 조 제7항 각 호 외의 부분 본문에서는 '시행자는 같은 조 제3항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약의 방법으로 공급할 수 있다'고 규정하면서, 같은 조 제7항제11호에서는 "그 밖에 관계 법령에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우"를 규정하고 있는 한편,

「외국인투자 촉진법」(이하 "외국인투자법"이라 함) 제13조의3제1항에서는 국가·지방자치단체·공공기관 또는 지방공기업은 토지·공장 또는 그 밖의 재산을 같은 법 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률[469]의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업 또는 외국인투자환경 개선시설 운영자(이하 "외국인투자기업등"이라 함)에 매각할 수 있다고 규정하고 있는바,

지방자치단체인 시행자는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항제11호에 따라 외국인투자법에 따른 외국인투자기업등에 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 있는지?

---

467) 「택지개발촉진법」 제7조제1항에 따라 같은 항 각 호의 자 중에서 지정권자가 택지개발사업을 시행하는 자로 지정하는 자를 말하며, 이하 같음.

468) 「택지개발촉진법」에서 정하는 바에 따라 개발·공급되는 주택건설용지 및 공공시설용지를 말하며(「택지개발촉진법」 제2조 제1호 참조), 이하 같음.

469) 「국유재산법」(제1호), 「공유재산 및 물품 관리법」(제2호), 「공공기관의 운영에 관한 법률」(제3호), 「도시개발법」(제4호), 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」(제5호), 「어촌·어항법」(제6호), 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」(제7호)

## 02 회답

지방자치단체인 시행자는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항제11호에 따라 외국인투자법에 따른 외국인투자기업등에 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 없습니다.

## 03 이유

법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인바[470], 「택지개발촉진법」 제18조제1항 및 제2항의 위임에 따라 택지 공급의 절차 및 방법 등을 규정하고 있는 같은 법 시행령 제13조의2에서는 시행자는 원칙적으로 추첨 또는 경쟁입찰의 방법에 의하여 택지를 공급하되[471](제2항부터 제5항까지), 예외적으로 같은 조 제7항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 있도록 규정하고 있으므로, 같은 항에 따라 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 있는 예외 사유는 엄격하게 해석해야 합니다.

그렇다면 「택지개발촉진법」에 따른 택지는 '같은 법에서 정하는 바에 따라 개발·공급되는 주택건설용지 및 공공시설용지'로서, 같은 법 제18조제1항·제2항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제13조의2에서는 택지의 공급방법 등을 구체적으로 규정하면서 같은 조 제7항에서 예외적으로 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 있는 경우를 각 호로 열거하여 규정하고 있는바, 같은 항 제11호에 따른 "그 밖에 관계 법령에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우"는 같은 항 제1호부터 제10호까지에서 규정하고 있는 사유 외에 다른 법령에서 택지를 수의계약으로 공급할 수 있는 특례를 규정하고 있는 경우[472]를 의미하는 것으로서, 이 때의 "관계 법령"은 「택지개발촉진법」에 따라 개발된 택지를 수의계약의 방법으로 공급할 수 있도록 구체적으로 명시하고 있는 법령[473]으로 한정하여 해석해야 할 것입니다.

그런데 외국인투자법 제13조의3제1항에서는 국가, 지방자치단체 등이 소유하는 '토지,

470) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 및 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조
471) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2006두19068 판결례 및 수원지방법원 2021. 1. 14. 선고 2019구합73094 판결례 참조
472) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제18조제2항 및 「군인복지기본법」 제10조제2항 본문 등 참조
473) 법제처 2021. 11. 18. 회신 21-0632 해석례 참조

공장 또는 그 밖의 재산'을 외국인투자기업등에 수의계약으로 매각할 수 있다고 규정하여, 수의계약으로 매각할 수 있는 재산을 국가나 지방자치단체 소유의 국·공유재산 등으로 폭넓게 규정하고 있을 뿐만 아니라, 그 특례의 대상이 되는 법률을 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품 관리법」, 「공공기관의 운영에 관한 법률」, 「도시개발법」, 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」, 「어촌·어항법」 및 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」로 한정하여 열거(외국인투자법 제13조제1항 각 호)하고 있는바, 외국인투자법 제13조의3제1항을 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항제11호에 따라 택지를 수의계약으로 공급할 수 있는 "관계 법령"의 규정으로 볼 수는 없습니다.

따라서 지방자치단체인 시행자는 「택지개발촉진법 시행령」 제13조의2제7항제11호에 따라 외국인투자법에 따른 외국인투자기업등에 수의계약의 방법으로 택지를 공급할 수 없습니다.

**관계법령**

**택지개발촉진법**

제18조(택지의 공급) ① 택지를 공급하려는 자는 실시계획에서 정한 바에 따라 택지를 공급하여야 한다.
② 제1항에 따라 공급하는 택지의 용도, 공급의 절차·방법 및 대상자, 그 밖에 공급조건에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.
③ (생 략)

**택지개발촉진법 시행령**

제13조의2(택지의 공급방법 등) ① 시행자는 그가 개발한 택지를 「주택법」 제2조제6호에 따른 국민주택규모의 주택(임대주택을 포함한다) 건설용지(이하 "국민주택규모의 주택건설용지"라 한다)와 그 밖의 주택건설용지 및 법 제2조제2호의 공공시설용지로 구분하여 공급하되, 공공시설용지를 제외하고는 국민주택규모의 주택건설용지로 우선 공급하여야 한다.
② 시행자는 법 제18조제1항에 따라 택지를 공급하는 경우에는 미리 가격을 정한 후 공급받을 자를 선정하여 분양하거나 임대해야 한다. 이 경우 도시의 발전과 택지공급의 원활한 수급을 위하여 용도별·지역별·공급대상자별로 그 가격을 달리 정할 수 있으며, 제3항제2호의 조건을 붙여 제5항제1호의 택지를 공급하는 경우에는 미리 가격을 정하지 않을 수 있다.
③ 시행자는 제2항에 따라 공급받을 자를 선정하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조건을 붙여 경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 택지의 용도 및 공급 대상자 등을 고려하여 필요한 경우에는 추첨의 방법으로 공급할 수 있다.

1. 공동주택 건설용지를 공급하는 경우 해당 토지에 건설되는 주택의 일부를 시행자에게 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목의 공공임대주택의 용도로 매각할 것
2. 「부동산투자회사법」 제49조의3에 따른 공모부동산투자회사(같은 법 제14조의8제1항 및 제2항에 따라 주식 공모가 예정된 부동산투자회사를 포함한다) 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제229조제2호에 따른 부동산집합투자기구(같은 법 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구는 제외한다)를 설립하여 토지를 개발할 것

④ 시행자는 제3항 본문에 따라 공급받을 자를 선정하는 경우 국토교통부장관이 정하는 절차와 방법에 따라야 한다.

⑤ 시행자는 제2항부터 제4항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 택지는 경쟁입찰의 방법으로 공급할 수 있다.

1. 판매시설용지 등 국토교통부장관이 정하여 고시하는 영리행위에 사용될 택지
2. 「주택법」 제15조에 따라 사업계획의 승인을 받아 건설하는 공동주택의 건설용지 외의 택지. 다만, 토지가격의 안정과 공공목적을 위하여 필요한 경우는 제외한다.

⑥ (생 략)

⑦ 시행자는 제3항부터 제5항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약의 방법으로 공급할 수 있다. 다만, 제4호에 따라 택지를 공급할 때 택지의 공급신청량이 개발계획에서 계획된 수량을 초과하는 경우에는 추첨의 방법으로 공급하며, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」에 따른 개발제한구역(이하 "개발제한구역"이라 한다)에 지정된 택지개발지구에 개발제한구역 지정 이전부터 소유하거나 개발제한구역 지정 이후에 상속에 의하여 취득한 토지를 양도하는 자에게 공급하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 우선 공급할 수 있다.

1. ~ 10. (생 략)
11. 그 밖에 관계 법령에 따라 수의계약으로 공급할 수 있는 경우

⑧·⑨ (생 략)

**외국인투자 촉진법**

제13조의3(국유·공유재산의 매각) ① 국가등은 소유하는 토지등을 제13조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 법률의 관련 규정에도 불구하고 수의계약으로 외국인투자기업등에 매각할 수 있다.

②·③ (생 략)

**질의제목 4** ▶ 안건번호 23-0926

민원인 – 지방자치단체의 장이 「공동주택관리법」 제93조제5항에 따라 감사에 참여하는 외부전문가에게 같은 조 제1항 전단에 따른 보고 및 자료 제출등 명령 권한을 부여할 수 있는지 여부(「공동주택관리법」 제93조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제93조제1항 전단에서는 지방자치단체의 장은 공동주택관리의 효율화와 입주자등[474]의 보호를 위하여 '같은 조 제3항 또는 제4항에 따른 감사에 필요한 경우'(제1호) 등에는 입주자등, 입주자대표회의[475]나 그 구성원, 관리주체(의무관리대상 공동주택이 아닌 경우에는 관리인을 말함), 관리사무소장 또는 선거관리위원회나 그 위원 등에게 관리비등[476]의 사용내역 등 대통령령으로 정하는 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 자료의 제출이나 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있으며, 소속 공무원으로 하여금 영업소·관리사무소 등에 출입하여 공동주택의 시설·장부·서류 등을 조사 또는 검사하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 지방자치단체의 장은 같은 조 제3항 또는 제4항에 따라 감사를 실시할 경우 변호사·공인회계사 등의 전문가에게 자문하거나 해당 전문가와 함께 영업소·관리사무소 등을 조사할 수 있다고 규정하고 있는바,

지방자치단체의 장이 「공동주택관리법」 제93조제3항 또는 제4항에 따른 감사(이하 "감사"라 함)를 실시하는 경우, 같은 조 제5항에 따라 영업소·관리사무소 등의 조사에 참여하는 변호사·공인회계사 등의 전문가[477](이하 "외부전문가"라 함)에게 같은 조 제1항 전단에 따른 보고 및 자료 제출이나 그 밖에 필요한 명령(이하 "보고 및 자료 제출등 명령"이라 함) 권한을 부여할 수 있는지?[478]

474) 입주자와 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음.

475) 공동주택의 입주자등을 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 「공동주택관리법」 제14조에 따라 구성하는 자치의결기구를 말하며(같은 법 제2조제1항제8호 참조), 이하 같음.

476) 「공동주택관리법」 제23조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 금전 또는 같은 법 제38조제1항에 따른 하자보수보증금과 그 밖에 해당 공동주택단지에서 발생하는 모든 수입에 따른 금전을 말하며(「공동주택관리법」 제25조제1항 참조), 이하 같음.

477) 지방자치단체의 장이 '위촉'한 자로서, 공무원 신분으로 임용되지 않은 자를 전제함.

478) 지방자치단체의 장이 관계 법령 및 조례 등에 따라 보고 및 자료 제출등 명령 권한을 감사 담당 소속 공무원에게 위임 또는

## 02 회답

이 사안의 경우, 지방자치단체의 장은 「공동주택관리법」 제93조제5항에 따라 영업소·관리사무소 등의 조사에 참여하는 외부전문가에게 같은 조 제1항 전단에 따른 보고 및 자료 제출등 명령 권한을 부여할 수는 없습니다.

## 03 이유

먼저 「공동주택관리법」 제93조제1항 각 호 외의 부분 전단 및 같은 항 제1호에서는 '지방자치단체의 장'은 감사에 필요한 경우 보고 및 자료 제출등 명령을 하거나 '소속 공무원으로 하여금' 영업소·관리사무소 등에 출입하여 공동주택의 시설·장부·서류 등을 조사 또는 검사(이하 "출입·검사"라 함)하게 할 수 있다고 규정하여 감사에 필요한 '보고 및 자료 제출등 명령'을 할 수 있는 권한의 주체를 '지방자치단체의 장'으로 명시하면서, 감사에 필요한 '출입·검사' 권한은 소속 공무원에게 부여할 수 있도록 규정하고 있는데, 같은 조 제5항에서는 지방자치단체의 장은 감사를 실시할 경우 '외부전문가와 함께 영업소·관리사무소 등을 조사'할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, '보고 및 자료 제출등 명령'에 관해서는 규정하고 있지 않은바, 같은 조 제5항은 외부전문가에게 같은 조 제1항에 따른 '보고 및 자료 제출등 명령' 권한을 부여할 수 있는 근거가 될 수 없다고 보는 것이 관련 규정의 문언 및 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 행정조사에 관한 기본원칙·행정조사의 방법 및 절차 등에 관한 공통적인 사항을 규정[479]하고 있는 「행정조사기본법」에서는 "행정조사"를 행정기관이 정책을 결정하거나 직무를 수행하는 데 필요한 정보나 자료를 수집하기 위하여 현장조사·문서열람·시료채취 등을 하거나 '조사대상자에게 보고요구·자료제출요구' 등을 행하는 활동으로 정의(제2조 제1호)하면서, 조사대상자의 자발적인 협조를 얻어 실시하는 행정조사(이하 "임의조사"라 함)를 제외한 행정조사는 법령 등에 근거가 있는 경우에 한하여 실시할 수 있다고 규정하고 있는바(제5조), 임의조사가 아닌 행정조사는 그 주체 및 대상, 방법 등이 법령에 명시되어 있어야 할 것인데, 「공동주택관리법」에서는 지방자치단체의 장이 '보고 및 자료 제출등

---

내부위임할 수 있음을 전제로 감사에 참여하는 외부전문가의 경우에는 필요 시 감사대상자를 상대로 해당 소속 공무원을 통해 보고 및 자료 제출등이 이루어지게 하거나, 감사대상자에게 보고 및 자료 제출등에 관한 임의적·자발적 형태의 협조를 요청할 수 있는지 여부는 별론으로 함.

479) 「행정조사기본법」 제1조

명령'을 할 수 있다고 규정(제93조제1항)하면서, 그 권한을 영업소·관리사무소 등의 조사에 참여하는 외부전문가에게 직접 부여하거나 위탁하는 내용의 규정을 별도로 마련해 두고 있지 않으므로, 지방자치단체의 장이 '영업소·관리사무소 등의 조사'를 외부전문가와 함께 수행할 수 있다고 규정하고 있는 같은 법 제93조제5항을 근거로 해당 외부전문가에게 보고 및 자료 제출등 명령 권한까지 부여할 수 있다고 해석하는 것은 명시적인 법률의 근거규정 없이 외부전문가에게 '보고요구·자료제출요구' 등의 행정조사 권한을 부여하는 것으로서 타당하지 않습니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고 그 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것인데,[480] 「공동주택관리법」 제53조제1항제10호에서는 시장·군수·구청장은 주택관리업자가 같은 법 제93조제1항에 따른 보고, 자료의 제출, 조사 또는 검사를 거부·방해 또는 기피하거나 거짓으로 보고를 한 경우에는 그 등록을 말소하거나 1년 이내의 기간을 정하여 영업의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제102조제2항제7호에서는 같은 법 제93조제1항에 따른 보고 또는 자료 제출 등의 명령을 위반한 자에게는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제93조제1항 전단에 따른 '보고 및 자료 제출등 명령'을 할 수 있는 주체를 확장해석하는 것은 이러한 엄격해석의 원칙에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 지방자치단체의 장은 「공동주택관리법」 제93조제5항에 따라 영업소·관리사무소 등의 조사에 참여하는 외부전문가에게 같은 조 제1항 전단에 따른 보고 및 자료 제출등 명령 권한을 부여할 수는 없습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제93조(공동주택관리에 관한 감독) ① 지방자치단체의 장은 공동주택관리의 효율화와 입주자등의 보호를 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 입주자등, 입주자대표회의나 그 구성원, 관리주체(의무관리대상 공동주택이 아닌 경우에는 관리인을 말한다. 이하 이 조에서 같다), 관리사무소장 또는 선거관리위원회나 그 위원 등에게 관리비등의 사용내역 등 대통령령으로 정하는 업무에 관한 사항을 보고하게 하거나 자료의 제출이나 그 밖에 필요한 명령을 할 수 있으며, 소속 공무원으로

480) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

하여금 영업소·관리사무소 등에 출입하여 공동주택의 시설·장부·서류 등을 조사 또는 검사하게 할 수 있다. 이 경우 출입·검사 등을 하는 공무원은 그 권한을 나타내는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

1. 제3항 또는 제4항에 따른 감사에 필요한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반하여 조치가 필요한 경우
3. 공동주택단지 내 분쟁의 조정이 필요한 경우
4. 공동주택 시설물의 안전관리를 위하여 필요한 경우
5. 입주자대표회의 등이 공동주택 관리규약을 위반한 경우
6. 그 밖에 공동주택관리에 관한 감독을 위하여 필요한 경우

② 공동주택의 입주자등은 제1항제2호, 제3호 또는 제5호에 해당하는 경우 전체 입주자등의 10분의 3 이상의 동의를 받아 지방자치단체의 장에게 입주자대표회의나 그 구성원, 관리주체, 관리사무소장 또는 선거관리위원회나 그 위원 등의 업무에 대하여 감사를 요청할 수 있다. 이 경우 감사 요청은 그 사유를 소명하고 이를 뒷받침할 수 있는 자료를 첨부하여 서면으로 하여야 한다.

③ 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 감사 요청이 이유가 있다고 인정하는 경우에는 감사를 실시한 후 감사를 요청한 입주자등에게 그 결과를 통보하여야 한다.

④ 지방자치단체의 장은 제2항에 따른 감사 요청이 없더라도 공동주택관리의 효율화와 입주자등의 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 제2항의 감사 대상이 되는 업무에 대하여 감사를 실시할 수 있다.

⑤ 지방자치단체의 장은 제3항 또는 제4항에 따라 감사를 실시할 경우 변호사·공인회계사 등의 전문가에게 자문하거나 해당 전문가와 함께 영업소·관리사무소 등을 조사할 수 있다.

⑥ 제2항부터 제5항까지의 감사 요청 및 감사 실시에 필요한 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다.

⑦·⑧ (생 략)

**질의제목 5** ▶ 안건번호 23-0946

민원인 – 사업시행자로 지정·고시된 신탁업자가 지정 요건을 충족하지 못하게 된 경우, 사업시행자 지정·고시의 효력 상실 여부(「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제23조 등)

## 01 질의요지

「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」(이하 "소규모주택정비법"이라 함) 제19조제1항에서는 시장·군수등[481]은 가로주택정비사업, 소규모재건축사업 또는 소규모재개발사업(이하 "가로주택정비사업등"이라 함)의 조합설립을 위하여 같은 법 제23조에 따른 조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자가 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자[482](이하 "지정개발자"라 함)를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때에는 지정개발자를 사업시행자로 지정하여 해당 사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제17조에서는 같은 법 제19조제1항에서 "대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자"란 사업시행구역 면적의 3분의 1 이상의 토지를 신탁받은 신탁업자를 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제19조제2항 전단에서는 같은 조 제1항에 따라 지정개발자를 사업시행자로 지정하는 때에는 14일 이상 주민 공람을 거쳐 의견을 수렴하고 사업시행구역 등을 해당 지방자치단체의 공보에 고시해야 한다고 규정하고 있는바,

소규모주택정비법 제19조제1항 및 제2항에 따라 사업시행자로 지정·고시된 지정개발자[483]가 그 지정·고시가 있은 후에 같은 법 시행령 제17조에 따른 요건(이하 "토지 신탁요건"이라 함)을 갖추지 못하게 된 경우, 그 사유만으로 해당 사업시행자 지정·고시의 효력이 상실되는지?

## 02 회답

소규모주택정비법 제19조제1항 및 제2항에 따라 사업시행자로 지정·고시된 지정개발자가

481) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음.

482) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항에 따른 신탁업자를 말하며, 이하 같음.

483) 사업시행자 지정 요건을 모두 갖추어 적법하게 지정·고시된 경우를 전제함.

그 지정·고시가 있은 후에 토지 신탁요건을 갖추지 못하게 된 경우, 그 사유만으로 해당 사업시행자 지정·고시의 효력이 상실되지는 않습니다.

## 03 이유

먼저 소규모주택정비법 제19제1항에서는 시장·군수등은 가로주택정비사업등의 조합설립을 위하여 같은 법 제23조에 따른 조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자가 토지 신탁요건을 갖춘 지정개발자를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때에는 지정개발자를 사업시행자로 지정하여 해당 사업을 시행하게 할 수 있다고 규정하고 있는바, 이러한 사업시행자 지정의 법적 성격은 소규모주택정비법령이 정하는 바에 따라 지정개발자에게 '가로주택정비사업등을 시행할 수 있는 권한을 부여하는 처분'[484]이라 할 것인데, 소규모주택정비법령에서는 지정개발자가 갖추어야 하는 토지 신탁요건을 사업시행자 지정 요건의 하나로 규정하고 있을 뿐, 해당 요건 등을 갖춘 지정개발자를 사업시행자로 지정·고시한 이후에 사업시행자가 토지 신탁요건을 충족하지 못하게 된 경우 그 사업시행자 지정·고시의 효력이 상실되도록 하는 규정을 두고 있지 않습니다.

그리고 「행정기본법」 제15조 본문에서는 처분은 권한이 있는 기관이 취소 또는 철회하거나 기간의 경과 등으로 소멸되기 전까지는 유효한 것으로 통용된다고 규정하고 있고, 같은 법 제19조제1항에서는 행정청은 '적법한 처분'이 법령등의 변경이나 사정변경으로 처분을 더 이상 존속시킬 필요가 없게 된 경우(제2호), 중대한 공익을 위하여 필요한 경우(제3호) 등에는 그 처분의 전부 또는 일부를 장래를 향하여 철회할 수 있다고 규정하고 있는바, 소규모주택정비법 제19조에 따라 사업시행자 지정요건을 갖춘 신탁업자에 대하여 적법한 사업시행자 지정·고시가 있은 후 해당 사업시행자가 사업시행구역의 일부 토지에 대한 신탁계약 해지 등 사정변경에 따라 토지 신탁요건을 충족하지 못하게 된 경우, 「행정기본법」 제19조제1항제2호 또는 제3호에 따라 사업시행자 지정 처분을 존속시킬 필요가 없게 된 사정변경 또는 중대한 공익상의 필요에 따라 별도의 행정행위로 사업시행자 지정을 장래를 향하여 철회할 수 있음은 별론으로 하고[485], 그러한 사정변경만으로 명문의 근거 없이 종전의 사업시행자 지정·고시의 효력이 당연히 상실되는 것은 아니라고 할 것[486]입니다.

---

484) 법제처 2023. 8. 28. 회신 23-0508 해석례 및 대법원 2023. 8. 18. 선고 2022두51901 판결례 참조

485) 대법원 1995. 5. 26. 선고 94누8266 판결례 참조

486) 법제처 2015. 7. 28. 회신 15-0416 해석례 참조

아울러 소규모주택정비법 제19조제1항에서는 신탁업자가 가로주택정비사업등의 사업시행자로 지정되기 위한 요건으로 토지 신탁요건 외에 '조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자의 동의'가 있을 것을 요구하고 있는데, 같은 법 제25조제1항제2호 및 같은 법 제56조제1항에 따라 준용되는 도시정비법 제36조 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제33조제2항제1호에 따르면, 지정개발자의 사업시행자 지정에 대한 동의의 철회 또는 반대의사의 표시는 해당 동의에 따른 인·허가 등을 신청하기 전까지만 할 수 있는바, 이는 사업시행자 지정 신청 후 일부 토지등소유자의 일방적인 동의 철회에 의해 정비사업의 시행이 무산되어 그로 인한 경제적 손실이 발생하는 것을 방지하고, 사업시행의 안정성을 확보하는 데 그 목적이 있다고 할 것인바, 이러한 관련 규정의 취지에 비추어 볼 때, 사업시행자 지정 후 신탁계약 해지 등에 따라 토지 신탁요건을 충족하지 못하게 되었다고 하여 사업시행자 지정·고시의 효력이 당연히 상실된다고 보는 것은 불합리하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 소규모주택정비법 제19조제1항 및 제2항에 따라 사업시행자로 지정·고시된 지정개발자가 그 지정·고시가 있은 후에 토지 신탁요건을 갖추지 못하게 된 경우, 그 사유만으로 해당 사업시행자 지정·고시의 효력이 상실되지는 않습니다.

**관계법령**

**빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법**

제19조(소규모주택정비사업의 지정개발자 지정) ① 시장·군수등은 가로주택정비사업, 소규모재건축사업 또는 소규모재개발사업의 조합설립을 위하여 제23조에 따른 조합설립 동의요건 이상에 해당하는 자가 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자(이하 "지정개발자"라 한다)를 사업시행자로 지정하는 것에 동의하는 때에는 지정개발자를 사업시행자로 지정하여 해당 사업을 시행하게 할 수 있다.
②·③ (생 략)
④ 제2항에 따른 사업시행자의 지정·고시가 있은 때에는 그 고시일 다음 날에 주민합의체의 신고 또는 조합설립인가가 취소된 것으로 본다.

**빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법 시행령**

제17조(지정개발자의 요건) 법 제19조제1항에서 "대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 신탁업자"란 사업시행구역 면적의 3분의 1 이상의 토지를 신탁받은 신탁업자를 말한다.

**질의제목 6** ▶ 안건번호 23-1056

민원인 – 한국토지주택공사에 대한 거주의무 주택 매입 신청 대상의 범위(「주택법」 제57조의2제3항 등 관련)

## 01 질의요지

「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 같은 항 각 호의 주택(이하 "거주의무주택"이라 함)의 입주자[487](이하 "거주의무자"라 함)는 해당 주택의 최초 입주가능일부터 3년 이내[488]에 입주해야 하고, 해당 주택의 분양가격과 인근지역 주택매매가격의 비율에 따라 5년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간(이하 "거주의무기간"이라 한다) 동안 계속하여 해당 주택에 거주해야 한다고 규정하면서, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간은 해당 주택에 거주한 것으로 본다고 규정하고 있는 한편,

「주택법」 제57조의2제2항에서는 거주의무자는 같은 조 제1항에 따른 거주의무를 이행하지 아니한 경우 해당 주택을 양도[489]할 수 없으나(본문), 거주의무자가 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 단서 이외의 사유(이하 "부득이한 사유 외의 사유"라 함)로 거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우 거주의무자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국토지주택공사[490]에 해당 주택의 매입을 신청해야 한다(단서)고 규정하고 있는바,

거주의무자는 「주택법」 제57조의2제2항 단서를 근거로 한국토지주택공사에 '거주의무기간이 시작되기 전의 거주의무주택'의 매입을 신청할 수 있는지?

487) 주택을 공급받는 자를 말하며(「주택법」 제2조제27호가목 참고), 상속받은 자는 제외함.
488) 토지임대부 분양주택의 경우에는 최초 입주가능일을 말하며, 이하 같음.
489) 매매·증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외하며, 이하 같음.
490) 사업주체가 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자인 경우에는 공공주택사업자를 말하며, 이하 같음.

## 02 회답

거주의무자는 「주택법」 제57조의2제2항 단서를 근거로 한국토지주택공사에 '거주의무기간이 시작되기 전의 거주의무주택'의 매입을 신청할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 「주택법」 제57조의2제1항에서는 거주의무자에게 해당 주택의 '최초 입주가능일'부터 3년 이내에 입주해야 하고, 거주의무기간 동안 계속하여 해당 주택에 거주해야 한다고 규정하면서, 같은 조 제2항 본문에서는 거주의무를 이행하지 않은 경우 해당 주택의 양도를 금지하고 있는데, 같은 항 단서에서는 거주의무자가 부득이한 사유 외의 사유로 "거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우"에는 한국토지주택공사에 해당 주택의 매입을 신청해야 한다고 규정하고 있는바, 이는 같은 항 본문에 따라 거주의무자가 거주의무를 이행하지 않은 경우에는 거주의무주택의 양도가 금지되나, 부득이한 사유 외의 사유로 "거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우", 즉 '거주의무주택에 입주한 후 거주의무기간 중에 해당 주택에 거주한 것으로 간주되는 부득이한 사유 외의 사유로 거주를 이전하려는 경우'에는 한국토지주택공사에 해당 주택의 매입을 신청하는 방법으로 거주의무주택을 양도하도록 하려는 것으로서, 거주의무자가 거주의무주택에 실제로 '입주'하여 거주의무기간이 시작된 이후 거주를 다른 곳으로 '이전'하려는 경우 적용되는 규정으로 보는 것이 그 문언의 의미에 충실한 해석이라 할 것입니다.

그리고 「주택법」 제57조의2제2항 단서에 따른 주택 매입의 신청은 부득이한 사유 외의 사유로 거주를 이전하려는 경우를 전제하는 것으로서, 그 부득이한 사유는 거주의무기간 중에 발생[491]하는 것인 점, 같은 조 제3항에서는 한국토지주택공사가 같은 조 제2항 단서에 따라 매입신청을 받은 경우 일정한 절차를 거쳐 특별한 사유가 없으면 해당 주택을 매입하도록 규정하고 있는 점 등을 고려하면, 「주택법」 제57조의2제2항 단서에 따른 "거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우"의 의미를 거주의무기간이 시작되기 전에 '거주의무주택에 입주하지 않고 다른 주택에 거주하려는 경우'까지 포함된다고 확대해석하는 것은 타당하지 않습니다.

491) 법제처 2024. 2. 14. 회신 23-1136 해석례 참조. 다만, 「주택법 시행령」 제60조의2제2항제7호에 따라 「주택법」 제64조 제2항에 따른 전매제한이 적용되지 않는 경우는 별론으로 함.

또한「주택법」제57조의2를 신설할 당시 입법자료[492]에서는 같은 조 제2항 단서의 입법취지를 거주의무자가 거주의무기간 이내에 부득이한 사유 없이 거주를 이전하려는 경우에는 한국토지주택공사에 분양받은 주택의 매입을 신청하도록 하려는 것임을 명시하고 있는바, 거주의무에 반하여 거주를 이전하는 경우 한국토지주택공사가 해당 주택의 매입이 가능한 기간은 거주의무기간이 시작된 이후로 한정되고, 거주의무기간이 시작되기 전에는 거주의무주택의 매입 절차를 진행할 수 없다고 할 것이므로,「주택법」제57조의2제2항 단서를 근거로 거주의무기간이 시작되기 전의 거주의무주택의 매입을 신청할 수는 없다고 보는 것이 해당 조문의 입법취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 거주의무자는「주택법」제57조의2제2항 단서를 근거로 한국토지주택공사에 '거주의무기간이 시작되기 전의 거주의무주택'의 매입을 신청할 수 없습니다.

**관계법령**

**주택법**

제57조의2(분양가상한제 적용주택 등의 입주자의 거주의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택의 입주자(상속받은 자는 제외한다. 이하 이 조 및 제57조의3에서 "거주의무자"라 한다)는 해당 주택의 최초 입주가능일부터 3년 이내(제4호에 따른 토지임대부 분양주택의 경우에는 최초 입주가능일을 말한다)에 입주하여야 하고, 해당 주택의 분양가격과 국토교통부장관이 고시한 방법으로 결정된 인근지역 주택매매가격의 비율에 따라 5년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간(이하 "거주의무기간"이라 한다) 동안 계속하여 해당 주택에 거주하여야 한다. 다만, 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간은 해당 주택에 거주한 것으로 본다.

1. 사업주체가「수도권정비계획법」제2조제1호에 따른 수도권(이하 "수도권"이라 한다)에서 건설·공급하는 분양가상한제 적용주택

2.·3. 삭제 〈2024. 3. 19.〉

4. 토지임대부 분양주택

② 거주의무자는 제1항에 따른 거주의무를 이행하지 아니한 경우 해당 주택을 양도(매매·증여나 그 밖에 권리 변동을 수반하는 모든 행위를 포함하되, 상속의 경우는 제외한다. 이하 이 조 및 제101조에서 같다)할 수 없다. 다만, 거주의무자가 제1항 각 호 외의 부분 단서 이외의 사유로 거주의무기간 이내에 거주를 이전하려는 경우 거주의무자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국토지주택공사(사업주체가「공공주택 특별법」제4조에 따른 공공주택사업자인 경우에는 공공주택사업자를 말한다. 이하 이 조, 제64조, 제78조의2 및 제106조에서 같다)에 해당 주택의 매입을 신청하여야 한다.

492) 2020. 8. 18. 법률 제17486호로 일부개정되어 2021. 2. 19. 시행된 주택법 일부개정법률 개정이유 참조

③ 한국토지주택공사는 제2항 단서 또는 제8항에 따라 매입신청을 받거나 거주의무자 및 제7항에 따라 주택을 공급받은 사람(이하 “거주의무자등”이라 한다)이 제1항 또는 제7항을 위반하였다는 사실을 알게 된 경우 위반사실에 대한 의견청취를 하는 등 대통령령으로 정하는 절차를 거쳐 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 해당 주택을 매입하여야 한다.
④ ~ ⑨ (생 략)

**질의제목 7** ▶ 안건번호 23-1095, 23-1136

민원인 – 해당 주택건설지역 외 지역에 거주하면서 수도권 분양가상한제 적용주택의 특별공급을 받은 군인에 대한 거주의무 예외의 인정 범위(「주택법 시행령」 제60조의2제2항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 사업주체가 수도권[493]에서 건설·공급[494]하는 분양가상한제 적용주택[495](제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택(이하 "거주의무대상주택"이라 함)의 입주자[496](이하 "거주의무자"라 함)는 해당 주택의 최초 입주가능일(이하 "최초 입주가능일"이라 함)부터 5년 이내의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간(이하 "거주의무기간"이라 함) 동안 계속하여 해당 주택에 거주해야 한다고 규정하면서, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간은 해당 주택에 거주한 것으로 본다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에서는 거주의무기간 동안 거주한 것으로 보는 부득이한 사유로 "거주의무자가 주택의 특별공급을 받은 군인[497]으로서 인사발령에 따라 거주의무기간 중 해당 주택건설지역[498]이 아닌 지역에 거주하는 경우"를 규정하고 있는바,

거주의무대상주택의 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하면서 해당 주택의 특별공급을 받은 군인인 거주의무자가 최초 입주가능일 전 인사발령[499]에 따라 최초 입주가능일 전부터 해당 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하는 경우[500][501], 해당 거주의무자는 「주택법」

493) 서울특별시 및 인천광역시 그리고 경기도를 말하며(「수도권정비계획법」 제2조제1호 및 같은 법 시행령 제2조 참조), 이하 같음.

494) 「주택법」 제54조의 적용대상이 되는 주택 및 복리시설을 분양 또는 임대하는 것을 말하며(「주택공급에 관한 규칙」 제2조제1호 참조), 이하 같음.

495) 「주택법」 제57조제1항에 따른 "분양가상한제 적용주택"을 말하며, 이하 같음.

496) 상속 외의 방법으로 주택을 공급받는 자를 말하며, 이하 같음.

497) 「주택공급에 관한 규칙」 제35조제1항제7호 및 같은 규칙 제36조제8호에 해당하는 자가 같은 규칙 제35조제1항에 따른 국민주택 및 같은 규칙 제36조 각 호 외의 부분에 따른 85제곱미터 이하의 민영주택을 특별공급 받은 경우를 전제함.

498) 주택을 건설하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군의 행정구역을 말하며(「주택법 시행령」 제60조의2제2항제3호 참조), 이하 같음.

499) 특별공급을 받은 군인인 거주의무자에게 거주의무대상주택의 최초 입주가능일 전에 '수도권 내 해당 주택건설지역이 아닌 지역'에서 '수도권 내 해당 주택건설지역이 아닌 지역'으로 인사발령이 이루어진 경우를 전제함.

제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에 따른 부득이한 사유가 있는 경우에 해당하여 그 기간 동안 해당 주택에 거주한 것으로 볼 수 있는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 거주의무자는 「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에 따른 부득이한 사유가 있는 경우에 해당하지 않아, 그 기간 동안 거주의무대상주택에 거주한 것으로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 거주의무대상주택을 공급받는 입주자에게 해당 주택의 '최초 입주가능일부터 거주의무기간 동안' 계속하여 해당 주택에 거주하도록 의무를 부여하고 있고, 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서는 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 '그 기간'은 해당 주택에 거주한 것으로 본다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에서는 "부득이한 사유" 중 하나로 "거주의무자가 주택의 특별공급을 받은 군인으로서 인사발령에 따라 거주의무기간 중 해당 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하는 경우"를 규정하고 있는데, 그 기간 동안 거주의무가 면제되는 경우인 "부득이한 사유"가 있는 경우는 거주의무기간에 대하여 인정되는 예외사유로서 입주자의 "거주의무기간 중"에 발생한 경우에 인정되는 것으로 보아야 할 것[502]인데, 이 사안과 같이 거주의무대상주택의 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하면서 해당 주택의 특별공급을 받은 군인인 거주의무자가 '인사발령에 따라 해당 주택건설지역이 아닌 지역에 거주해야 하는 사정'이 최초 입주가능일 전에 발생하여 최초 입주가능일 이후에도 지속되는 경우를 해당 거주의무자에게 '같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에서 규정하고 있는 부득이한 사유가 있는 경우'로 볼 수 있는지 여부에 대해서는 관련 규정의 체계 및 입법취지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 합니다.

---

500) 거주의무대상주택에 입주하기 위하여 준비기간이 필요한 경우가 아닌 것을 전제함(「주택법 시행령」 제60조의2제2항제1호 참조).

501) 거주의무자가 거주의무대상주택의 입주자모집공고일부터 최초 입주가능일까지 해당 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하는 주택의 특별공급을 받은 군인인 경우를 전제함.

502) 법제처 2022. 9. 30. 22-0284 해석례 참조

먼저 「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 본문에서 거주의무대상주택의 입주자에게 일정기간 동안 거주의무를 부여하고 있는 취지는 수도권에서 주변시세보다 저렴하게 공급하는 분양가상한제 적용주택 등에 대한 투기수요를 차단하고 실수요자 중심으로 주택을 공급하려는 것[503]으로서, 예외적으로 같은 항 각 호 외의 부분 단서에서 '부득이한 사유가 있는 경우'에 그 기간을 거주한 것으로 본다고 규정한 것은 거주의무를 이행할 수 없는 부득이한 사유가 있는 '실수요자'에게까지 거주의무를 부담하게 하는 것은 과도하다는 정책적인 고려를 반영한 것인바, 이러한 예외 규정은 그 취지를 고려하여 엄격한 기준에 따라 인정된 실수요자에게만 한정하여 적용해야 할 것입니다[504].

그런데 「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서의 위임에 따라 "부득이한 사유"가 있는 경우 중 하나를 규정하고 있는 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호의 "거주의무자가 주택의 특별공급을 받은 군인으로서 인사발령에 따라 거주의무기간 중 해당 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하는 경우"는 군인에 대한 사회적·정책적 배려로 거주의무대상주택을 특별공급 받은 군인의 경우에는 전국 각지의 부대로 인사발령될 가능성이 있을 뿐만 아니라, 비상대기 및 작전수행 등의 이유로 복무하고 있는 부대나 그 인근에 거주하는 것이 일반적이라는 점 등 군인 복무의 특수성을 고려하여 거주의무대상주택에 최초 입주가능일 이후부터 거주의무기간 동안 계속하여 거주할 의사가 있음에도 불구하고, '인사발령'으로 해당 주택건설지역이 아닌 곳에 거주하게 되어 거주의무를 이행할 수 없는 경우를 "부득이한 사유"가 있는 경우로 인정하기 위한 것이라 보아야 할 것인데, 이 사안과 같이 군인이 거주의무대상주택의 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하면서 특별공급을 받은 경우로서, 계속하여 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하던 중 다시 주택건설지역이 아닌 지역의 근무지로 인사발령되어 해당 주택건설지역에 한 번도 거주하지 않은 채 거주의무기간 동안 거주의무대상주택에 거주하지 않게 되는 경우에는 해당 거주의무자를 해당 주택의 실수요자로 보아 예외적으로 부득이한 사유가 있는 경우로서 그 기간 동안 해당 주택에 거주한 것으로 판단하기는 어렵다고 할 것입니다.

아울러 만약 이 사안과 같이 거주의무대상주택의 주택건설지역이 아닌 지역에 거주하면서 해당 주택의 특별공급을 받은 군인인 거주의무자가 최초 입주가능일 전 인사발령에 따라 최초 입주가능일부터 해당 주택건설지역에서 거주하지 않는 경우에도 「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에 따른 부득이한 사유가 있는 경우에 해당하는 것으로 보아 그 기간 동안 거주의무의 예외를 인정한다면, 경우에 따라서는 해당 주택건설지역에 한 번도 거주하지 않은 채 거주의무대상주택을 공급받는 것이 가능하게

503) 구 「주택법」(2020. 8. 18. 법률 제17486호로 일부개정되어 2021. 2. 19. 시행된 것) 개정이유 및 주요내용 참조
504) 법제처 2022. 9. 30. 22-0284 해석례 참조

되어, 해당 거주의무대상주택에 실거주가 가능한 다른 10년 이상 장기복무 군인의 당첨기회가 축소된다는 점[505]도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 거주의무자는 「주택법」 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 법 시행령 제60조의2제2항제3호에 따른 부득이한 사유가 있는 경우에 해당하지 않아, 그 기간 동안 거주의무대상주택에 거주한 것으로 볼 수 없습니다.

**관계법령**

**주택법**

제57조의2(분양가상한제 적용주택 등의 입주자의 거주의무 등) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 주택의 입주자(상속받은 자는 제외한다. 이하 이 조 및 제57조의3에서 "거주의무자"라 한다)는 해당 주택의 최초 입주가능일부터 5년 이내의 범위에서 해당 주택의 분양가격과 국토교통부장관이 고시한 방법으로 결정된 인근지역 주택매매가격의 비율에 따라 대통령령으로 정하는 기간(이하 "거주의무기간"이라 한다) 동안 계속하여 해당 주택에 거주하여야 한다. 다만, 해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유가 있는 경우 그 기간은 해당 주택에 거주한 것으로 본다.

1. 사업주체가 「수도권정비계획법」 제2조제1호에 따른 수도권(이하 "수도권"이라 한다)에서 건설·공급하는 분양가상한제 적용주택

2.·3. (생 략)

② ~ ⑧ (생 략)

**주택법 시행령**

제60조의2(분양가상한제 적용주택 등의 입주자의 거주의무기간 등) ① (생 략)

② 법 제57조의2제1항 각 호 외의 부분 단서에서 "해외 체류 등 대통령령으로 정하는 부득이한 사유"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 말한다. 이 경우 제2호부터 제8호까지의 규정에 해당하는지는 한국토지주택공사(사업주체가 「공공주택 특별법」 제4조의 공공주택사업자인 경우에는 공공주택사업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)의 확인을 받아야 한다.

1.·2. (생 략)

3. 거주의무자가 주택의 특별공급을 받은 군인으로서 인사발령에 따라 거주의무기간 중 해당 주택건설지역(주택을 건설하는 특별시·광역시·특별자치시·특별자치도 또는 시·군의 행정구역을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 아닌 지역에 거주하는 경우

4. ~ 8. (생 략)

③ ~ ⑦ (생 략)

505) 법제처 2022. 9. 30. 22-0284 해석례 참조

**질의제목 8** ▶ 안건번호 23-1096, 24-0144

민원인 – 공공지원민간임대주택 개발사업 시행자 지정 요건 중 토지 소유 요건 판단 기준(「민간임대주택에 관한 특별법」 제23조제1항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제23조제1항 각 호 외의 부분에서는 지정권자[506]는 같은 항 각 호의 자 중에서 공공지원민간임대주택[507] 개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 함)를 지정한다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호에서는 "촉진지구[508]에서 국유지·공유지를 제외한 토지 면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지를 소유한 임대사업자"를 시행자로 지정될 수 있는 자 중 하나로 규정하고 있는바,

가. 추후 임대사업자에게 토지[509]를 매각한다는 내용의 계약이 체결된 경우로서 해당 토지의 소유권이 임대사업자에게 아직 이전되지 않은 경우, 해당 토지를 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 있는지?

나. 민간임대협동조합[510]이 임대사업자인 경우, 그 조합원이 소유한 토지[511]를 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 있는지?

506) 민간임대주택법 제22조에 따라 공공지원민간임대주택 공급촉진지구를 지정할 수 있는 자를 말하며, 이하 같음.

507) 민간임대주택법 제2조제4호에 따른 공공지원민간임대주택을 말하며, 이하 같음.

508) 민간임대주택법 제2조제12호에 따른 공공지원민간임대주택 공급촉진지구를 말하며, 이하 같음.

509) 촉진지구의 토지를 말하며, 이하 같음.

510) 조합원에게 공급하는 민간건설임대주택을 포함하여 30호 이상으로서 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택을 공급할 목적으로 설립된 「협동조합 기본법」에 따른 협동조합 또는 사회적협동조합을 말하며(민간임대주택법 제5조의3제1항 참조), 이하 같음.

511) 법률 또는 정관에 따라 조합에 정상적인 절차를 거쳐 자금을 출자하여 조합원이 된 자가 소유한 토지로서, 법률 또는 정관에 따라 자기가 소유한 토지를 조합에 현물로 출자하지 않은 경우를 전제로 함.

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

추후 임대사업자에게 토지를 매각한다는 내용의 계약이 체결된 경우로서 해당 토지의 소유권이 임대사업자에게 아직 이전되지 않은 경우, 해당 토지는 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 없습니다.

### 나. 질의 나에 대해

민간임대협동조합이 임대사업자인 경우, 그 조합원이 소유한 토지는 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[512], 민간임대주택법 제23조제1항제1호에서는 시행자로 지정될 수 있는 자를 촉진지구에서 국유지·공유지를 제외한 토지 면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지(이하 "일정비율 이상의 토지"라 함)를 '소유한' 임대사업자로 규정하고 있는바, 같은 호에 따라 시행자로 지정될 수 있는 자는 일정비율 이상의 토지에 대한 '소유권을 이미 가지고 있는' 임대사업자여야 한다는 점이 그 문언상 명확하다 할 것이고, 민간임대주택법령에서는 토지의 소유권을 가지고 있지는 않으나 토지를 소유한 것으로 볼 수 있는 경우 등을 달리 규정하고 있지도 않으므로, 민간임대주택법 제23조제1항제1호를 적용할 때 이 사안의 토지와 같이 추후 임대사업자에게 토지를 매각한다는 내용의 계약만 체결되었을 뿐, 원 토지 소유자로부터 임대사업자에게 토지 소유권이 아직 이전되지 않은 토지를 해당 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수는 없습니다.

그리고 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 할 것[513]인데, 민간임대주택법 제34조제1항 본문에서는

512) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

시행자는 촉진지구 토지 면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고 '토지 소유자' 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 받은 경우 나머지 토지등[514]을 수용 또는 사용할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항의 위임에 따라 토지 소유자의 동의에 관한 사항을 규정한 같은 법 시행령 제30조의2제2항 각 호 외의 부분에서는 동의를 받아야 하는 '토지 소유자'를 '「부동산등기법」 제14조제1항에 따른 토지등기부(土地登記簿)에 등재'된 토지 소유자를 기준으로 한다고 규정하여, 토지 소유자 해당 여부를 토지등기부에 실제로 소유권[515]이 등재되었는지를 기준으로 판단하도록 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때에도, 이 사안과 같이 임대사업자에게 그 소유권이 이전되지 않은 토지를 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수는 없습니다.

따라서 추후 임대사업자에게 토지를 매각한다는 내용의 계약이 체결된 경우로서 해당 토지의 소유권이 임대사업자에게 아직 이전되지 않은 경우, 해당 토지는 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 없습니다.

### 나. 질의 나

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[516]인데, 민간임대주택법 제23조제1항제1호에서는 시행자로 지정될 수 있는 자를 일정비율 이상의 토지를 '소유한' 임대사업자로 규정하고 있는바, 같은 호에 따라 시행자로 지정될 수 있는 자는 일정비율 이상의 토지에 대한 '소유권을 이미 가지고 있는' 임대사업자여야 한다는 점이 그 문언상 명확하다 할 것입니다.

그런데 「협동조합 기본법」 제4조제1항 및 제2항에서는 민간임대협동조합이 될 수 있는 협동조합 및 사회적협동조합(이하 "협동조합등"이라 함)은 법인 또는 비영리법인으로 한다고 규정하고 있는바, 법인인 조합은 그 구성원인 조합원과 독립하여 별개로 권리·의무의 주체가 된다고 할 것이고[517], 같은 법에 따르면 협동조합등은 조합원의 권익 증진을 위한 활동을 적극적으로 수행해야 하고(제7조), 협동조합등의 정관에는 조합원의 권리와 의무에 관한 사항

513) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

514) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 및 권리를 말하며(민간임대주택법 제26조제1항 참조), 이하 같음.

515) 「부동산등기법」 제3조제1호 참조

516) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

517) 대법원 2007. 6. 29. 선고 2005다48888 판결례 참조

및 출자 1좌의 금액과 출자방법, 출자좌수 한도 등을 명시해야 하며(제16조 및 제86조), 협동조합에 대해서는 「상법」상 유한책임회사에 관한 규정이, 사회적협동조합에 대해서는 「민법」 제1편제3장 법인에 관한 규정이 각각 준용(제14조)되는데, 유한책임회사 및 법인과 그 사원간의 관계, 의무 등[518]을 고려할 때 협동조합등과 그 조합원은 각각의 권리 및 의무가 명확히 구분된다고 할 것이므로, 이를 동일한 것으로 간주하는 등의 특별한 규정이 없는 한 그 조합원이 소유한 토지를 협동조합등이 소유한 토지로 볼 수는 없습니다.

그리고 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는 등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 할 것[519]인데, 민간임대주택법 제34조제1항 본문에서는 시행자는 촉진지구 토지 면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지를 소유하고 '토지 소유자' 총수의 2분의 1 이상에 해당하는 자의 동의를 받은 경우 나머지 토지등[520]을 수용 또는 사용할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항의 위임에 따라 토지 소유자의 동의에 관한 사항을 규정한 같은 법 시행령 제30조의2제2항 각 호 외의 부분에서는 동의를 받아야 하는 '토지 소유자'를 '「부동산등기법」 제14조제1항에 따른 토지등기부(土地登記簿)에 등재'된 토지 소유자를 기준으로 한다고 규정하여, 토지 소유자 해당 여부를 토지등기부에 실제로 소유권[521]이 등재되었는지를 기준으로 판단하도록 규정하고 있는 점에 비추어 볼 때에도, 이 사안과 같이 임대사업자인 민간임대협동조합의 조합원이 소유한 토지로서 그 조합에 소유권이 이전되지 않은 토지를 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수는 없습니다.

따라서 민간임대협동조합이 임대사업자인 경우, 그 조합원이 소유한 토지는 민간임대주택법 제23조제1항제1호에 따른 임대사업자가 소유한 토지로 볼 수 없습니다.

---

518) 유한책임회사의 경우 그 사원은 출자금액만큼 책임을 지는(상법 제287조의7) 한편, 「민법」상 법인의 경우 그 사원은 일반적으로 회비납부 등의 일반의무를 지며, 본인의 의무를 전제로 하는 특별 의무를 부담할 수 있음(「민법강의」 제19판, 홍문사, 지원림, 2022.1., p.143).

519) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

520) 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조에 따른 토지·물건 및 권리를 말하며(민간임대주택법 제26조제1항 참조), 이하 같음.

521) 「부동산등기법」 제3조제1호 참조

관계법령

**민간임대주택에 관한 특별법**

제23조(시행자) ① 제22조에 따라 촉진지구를 지정할 수 있는 자(이하 "지정권자"라 한다)는 다음 각 호의 자 중에서 공공지원민간임대주택 개발사업의 시행자(이하 "시행자"라 한다)를 지정한다.

1. 촉진지구에서 국유지·공유지를 제외한 토지 면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지를 소유한 임대사업자
2. (생 략)

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 9** ▶ 안건번호 23-1161

민원인 – 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 단서에 따른 남은 주택 수 산정 방식(「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」(이하 "소규모주택정비법"이라 함) 제49조제2항에서는 사업시행자가 공공임대주택[522]을 임대주택 비율이 100분의 10 이상이 되도록 건설하고 같은 조 제1항에 따라 용적률을 완화받은 경우 그 공공임대주택을 국토교통부장관, 시·도지사, 시장·군수등, 토지주택공사등[523] 등에 공급해야 한다고 규정하고 있는 한편,

「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 각 호 외의 부분 본문 및 같은 항 제7호가목에서는 소규모주택정비법에 따른 가로주택정비사업[524]으로 건설되는 주택으로서 같은 법 제29조에 따른 사업시행계획에 따라 토지등소유자[525] 또는 조합원[526]에게 공급하는 주택은 「주택공급에 관한 규칙」 제22조 및 제57조만 적용하도록 규정하면서, 같은 규칙 제3조제2항 각 호 외의 부분 단서에서는 같은 항 제7호의 주택을 해당자에게 공급하고 남은 주택이 「주택법」 제15조제1항에 따른 호수(이하 "기준주택수"라 함) 이상인 경우 그 남은 주택을 공급하는 경우에는 그렇지 않다고 규정하고 있는바,

가로주택정비사업으로 공공임대주택[527]을 건설한 경우로서 '토지등소유자 또는 조합원'에게 공급하고 남은 주택 수는 기준주택수 이상이지만, 소규모주택정비법 제49조제2항에 따라 '토지주택공사등'에 공급한 주택까지 제외하고 남은 주택 수는 기준주택수 미만인 경우, 해당

522) 「공공주택 특별법」 제2조제1호가목에 따른 공공임대주택을 말하며(소규모주택정비법 제17조제2항 참조), 이하 같음.

523) 「한국토지주택공사법」에 따라 설립된 한국토지주택공사 또는 「지방공기업법」에 따라 주택사업을 시행하기 위하여 설립된 지방공사(소규모주택정비법 제10조제1항제1호 및 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제10호 참조)를 말하며, 이하 같음.

524) 가로구역에서 종전의 가로를 유지하면서 소규모로 주거환경을 개선하기 위한 사업을 말하며(소규모주택정비법 제2조제1항제3호 참조), 이하 같음.

525) 소규모주택정비법 제2조제1항제6호 및 「도시 및 주거환경정비법」 제2조제9호에 따른 토지등소유자를 말하며, 이하 같음.

526) 소규모주택정비법 제24조제1항에 따른 조합원 및 「도시 및 주거환경정비법」 제25조에 따른 정비사업의 조합원(제39조제1항)을 말하며, 이하 같음.

527) 소규모주택정비법 제49조에 따라 용적률을 완화받은 공공임대주택을 전제함.

주택에 대해 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항제7호 각 목 외의 부분 본문 및 같은 호 가목에 따라 같은 규칙 제22조 및 제57조만 적용되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 「주택공급에 관한 규칙」 제22조 및 제57조만 적용되는 것은 아닙니다.

## 03 이유

먼저 「주택공급에 관한 규칙」 제3조에서는 같은 규칙의 적용대상을 규정하면서, 같은 조 제2항제7호 각 목 외의 부분 본문 및 같은 호 가목에서는 가로주택정비사업으로 건설되는 주택으로서 소규모주택정비법 제29조에 따른 사업시행계획에 따라 토지등소유자 또는 조합원에게 공급하는 주택에 대해서는 「주택공급에 관한 규칙」 제22조 및 제57조만 적용한다고 규정하고, 같은 규칙 제3조제2항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제7호가목에서는 '토지등소유자 또는 조합원에게 공급하고 남은 주택'이 기준주택수 이상인 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있을 뿐, 소규모주택정비법 제49조제2항에 따라 '토지주택공사등'에 공급한 주택을 그 남은 주택 수 산정 시 고려하도록 명시하고 있지 않습니다.

그리고 소규모주택정비법 제30조제1항제10호에서는 사업시행자가 작성하는 사업시행계획서에 '관리처분계획'을 포함하도록 규정하고 있는데, 같은 법 제33조제1항제3호 및 제4호에서는 관리처분계획에 '분양대상자별' 분양예정 대지 또는 건축물에 관한 사항과 보류지 중 일반분양분, 임대주택 및 그 밖의 부대시설 · 복리시설의 명세와 추산액, 처분방법을 각각 명시하도록 규정하고 있는바, 관리처분계획을 포함하는 사업시행계획은 '토지등소유자 또는 조합원'에게 공급하는 주택과 '토지주택공사등'에 공급하는 주택이 각각 구분되어 작성된다는 점을 고려하면, 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항제7호가목에 따른 '사업시행계획에 따라 토지등소유자 또는 조합원에게 공급하는 주택'에 '토지주택공사등에 공급하는 주택'은 포함되지 않는다는 점은 명확하므로, 이 사안과 같이 사업시행계획에 따라 공급하는 주택 중 토지등소유자 및 조합원에게 공급하고 남은 주택이 기준주택수 이상이라면 그 남은 주택을 공급할 때 「주택공급에 관한 규칙」에 따른 규정 중 제22조 및 제57조만 적용되는 것은 아닙니다.

또한 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항제6호, 제18조제1호 및 제33조제2항제5호나목 등에서는 '토지주택공사등'을 '토지등소유자' 및 '조합원'과 구분되는 별개의 주체로 각각 규정하고 있고, 같은 규칙 제60조제6항에서는 사업주체 뒤에 괄호를 두어 토지주택공사등인 사업주체는 제외한다고 규정함으로써 사업주체에서 토지주택공사등을 제외하여 규정할 필요가 있는 경우에는 이를 명시적으로 규정하고 있는 있는 점 등을 고려할 때, 토지등소유자 또는 조합원의 범위에 토지주택공사등이 포함된다는 명시적인 규정이 없음에도 불구하고 토지주택공사등에 공급한 주택까지 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항 각 호 외의 부분 단서 및 같은 항 제7호가목에 따른 '토지등소유자 또는 조합원에게 공급하는 주택'에 포함되는 것으로 해석하는 것은 같은 규칙의 규정 체계에 부합하지 않습니다.

더욱이 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 그 원칙에 대한 예외 규정을 두는 경우 이러한 예외 규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 안되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데,[528] 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제1항에서는 '이 규칙은 사업주체가 「주택법」 제15조에 따라 사업계획 승인을 받아 건설하는 주택 및 복리시설의 공급에 대하여 적용한다'고 규정하고 있고, 「주택공급에 관한 규칙」 제3조제2항은 같은 조 제1항의 원칙에 대한 예외로서 "제1항에도 불구하고" 같은 규칙의 일부 규정만을 적용하는 주택을 각 호로 열거하여 규정하고 있는바, 국민의 주거안정을 위해 주택공급에 관한 조건·방법 및 절차 등에 관한 사항을 규정[529]하고 있는 「주택공급에 관한 규칙」의 일부 규정만을 적용하여 사업시행자의 주택공급 방법 및 절차를 완화해주는 예외적인 경우를 문언상 명확한 근거 없이 확대해석하는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「주택공급에 관한 규칙」 제22조 및 제57조만 적용되는 것은 아닙니다.

528) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 및 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조
529) 「주택공급에 관한 규칙」 제1조 참조

관계법령

**주택공급에 관한 규칙**

제3조(적용대상) ① (생 략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 주택을 공급하는 경우에는 해당 호에서 정하는 규정만을 적용한다. 다만, 다음 각 호의 주택을 해당자에게 공급하고 남은 주택(제4호, 제6호 및 제6호의2는 제외한다)이 법 제15조제1항에 따른 호수 이상인 경우 그 남은 주택을 공급하는 경우에는 그렇지 않다.

1. ~ 6. (생 략)

7. 다음 각 목의 주택: 제22조, 제57조

가. 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(주거환경개선사업은 제외한다) 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 가로주택정비사업, 소규모재건축사업으로 건설되는 주택으로서 「도시 및 주거환경정비법」 제74조에 따른 관리처분계획 또는 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조에 따른 사업시행계획에 따라 토지등소유자 또는 조합원에게 공급하는 주택

나. (생 략)

8.·9. (생 략)

③ (생 략)

**질의제목 10** ▶ 안건번호 24-0005

민원인 – 신탁계약에 따른 신탁을 등기하는 방식으로 주택담보노후연금보증을 받은 사람이 「공동주택관리법」 제14조제3항의 입주자에 해당되는지 여부(「공동주택관리법」 제14조제3항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제2조제1항제5호에서는 "입주자"란 공동주택[530]의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제14조제3항 각 호 외의 부분 본문에서는 동별 대표자[531]는 동별 대표자 선출공고에서 정한 각종 서류 제출 마감일(이하 "서류 제출 마감일"이라 함)을 기준으로 같은 항 각 호의 요건을 갖춘 입주자[532] 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 선거구 입주자등[533]의 보통·평등·직접·비밀선거를 통하여 선출한다고 규정하고 있는데,

공동주택을 소유하던 중 신탁계약[534]에 따른 신탁을 등기하는 방식으로 「한국주택금융공사법」 제2조제8호의2에 따른 주택담보노후연금보증을 받은 사람[535](이하 "신탁방식 주택연금 가입자"라 함)이 「공동주택관리법」 제14조제3항의 입주자에 해당되는지?

## 02 회답

신탁방식 주택연금 가입자는 「공동주택관리법」 제14조제3항의 입주자에 해당됩니다.

---

530) 「공동주택관리법」 제2조제1항제1호에 따른 공동주택을 말하며, 이하 같음.

531) 동별 세대수에 비례하여 관리규약으로 정한 선거구에 따라 선출된 대표자를 말하며(「공동주택관리법」 제14조제1항 참조), 이하 같음.

532) 입주자가 법인인 경우에는 그 대표자를 말하며, 이하 같음.

533) 입주자와 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제7호 참조), 이하 같음.

534) 주택소유자 또는 주택소유자의 배우자를 수익자로 하되, 공사를 공동수익자로 하는 계약을 말하며, 이하 같음.

535) 「공동주택관리법」 제14조제3항 각 호의 요건을 갖춘 자임을 전제함.

## 03 이유

「공동주택관리법」 제14조제3항 각 호 외의 부분 본문에서는 동별 대표자는 서류 제출 마감일을 기준으로 같은 항 각 호의 요건을 갖춘 입주자 중에서 선거구 입주자등의 보통·평등·직접·비밀선거를 통하여 선출한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제1항제5호에서는 같은 법에서 사용하는 용어 중 "입주자"의 뜻을 "공동주택의 소유자" 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속을 말한다고 규정하고 있는 한편, 「한국주택금융공사법」 제2조제8호의2 전단에서는 "주택담보노후연금보증"이란 주택소유자가 주택[536]에 저당권 설정 또는 주택소유자와 공사가 체결하는 신탁계약에 따른 신탁을 등기하고 금융기관[537]으로부터 연금 방식으로 노후생활자금을 대출받음으로써 부담하는 금전채무를 공사[538]가 계정의 부담으로 보증하는 행위를 말한다고 규정하고 있는데, "공동주택의 소유자"가 그 주택에 신탁계약에 따른 신탁을 등기하는 방식으로 주택담보노후연금보증을 받은 경우, 해당 공동주택은 「신탁법」에 따른 신탁재산으로서 그 소유권이 수탁자인 공사에게 귀속되는바, 이 사안에서는 신탁방식 주택연금 가입자가 「공동주택관리법」 제14조제3항에 따라 동별 대표자가 될 수 있는 입주자로서 공동주택의 소유자에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「신탁법」에 따른 신탁재산은 대내외적으로 소유권이 수탁자에게 완전히 귀속되고, 위탁자와의 내부관계에서 그 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니나, 같은 법에서는 수탁자는 누구의 명의(名義)로도 신탁재산을 고유재산으로 하거나 신탁재산에 관한 권리를 고유재산에 귀속시키는 행위를 하지 못하며(제34조제1항제1호), 신탁재산을 수탁자의 고유재산과 분별하여 관리(제37조제1항)하도록 하는 등 신탁재산의 권리·의무관계에 관하여 수탁자의 고유재산과 구분하고 있어, 비록 신탁재산이 수탁자의 소유에 속한다 하더라도 그에 관한 권리·의무관계를 수탁자의 고유재산과 마찬가지로 취급할 수는 없다고 할 것입니다.[539]

그리고 「공동주택관리법」은 공동주택의 관리에 관한 사항을 정함으로써 공동주택을 투명하고 안전하며 효율적으로 관리할 수 있게 하여 국민의 주거수준 향상에 이바지함을 목적으로 하는 법률로서(제1조), 같은 법에 따른 '입주자'는 공동주택에서 주거생활을 영위하는 주체로서 공동체 생활의 질서가 유지될 수 있도록 이웃을 배려하고 관리주체의 업무에

536) 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택(「소득세법」 제89조제1항제3호에 따른 고가주택의 기준에 해당하는 주택은 제외함)을 말하며(「한국주택금융공사법」 제2조제3호 참조), 이하 같음.

537) 「한국주택금융공사법」 제2조제11호에 따른 금융기관을 말하며, 이하 같음.

538) 한국주택금융공사를 말하며(「한국주택금융공사법」 제2조제1호가목), 이하 같음.

539) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 및 법제처 2020. 5. 4. 회신 20-0008 해석례 등 참조

협조해야 하는 의무를 지며(제3조), 일정 요건을 갖춘 경우 공동주택의 관리에 관한 주요사항을 결정하는 자치 의결기구인 입주자대표회의를 구성하는 "동별 대표자"가 될 수 있는바(제14조제1항), 이러한 「공동주택관리법」에 따른 '공동주택 소유자'로서의 입주자의 권리·의무 관계에 대하여 「신탁법」 등 일반적 사법에 따른 소유관계가 그대로 적용된다고 보아야 하는 것은 아니므로,[540] 신탁방식 주택연금 가입자가 「공동주택관리법」 제14조제3항의 입주자에 해당하는지 여부는 해당 공동주택에 대한 사법상 소유권과 함께 「공동주택관리법」 및 「한국주택금융공사법」의 규정 내용 및 취지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것입니다.[541]

그런데 「공동주택관리법」 제14조제1항에 따르면, 동별 대표자는 공동주택의 관리에 관한 주요사항을 결정하는 자치 의결기구인 입주자대표회의를 구성하는 자로서, 동별 대표자로 선출되는 것은 공동주택의 소유권을 외부에 행사하는 것이라기보다는 '공동주택의 관리·감독'을 위한 입주자등의 대표자로 선출되는 것이라 할 것이고[542], 같은 조 제3항 각 호에서는 동별 대표자로 선출될 수 있는 입주자의 요건으로 해당 공동주택단지 안에서 주민등록을 마친 후 계속하여 일정 기간 이상 거주하고 있을 것(제1호)과 해당 선거구에 주민등록을 마친 후 거주하고 있을 것(제2호)을 요구하는 등 실제로 주택에 거주하고 있을 것을 요구하고 있는바, 이 사안에서 동별 대표자로서 해당 공동주택의 관리·감독을 실질적으로 수행할 수 있는 자는 수탁자인 공사가 아니라 해당 공동주택단지의 선거구에 주민등록을 마친 후 거주하고 있는 신탁방식 주택연금 가입자라고 할 것입니다.

또한 주택담보노후연금은 고령자가 자신이 소유한 주택을 '담보'로 제공하고 종신동안 연금 형식으로 노후생활자금을 지급받는 제도로서[543], 「한국주택금융공사법」에서는 주택담보노후연금의 이용을 활성화하기 위해 공사가 고령자의 주택담보노후연금 대출채무를 '보증'하는 주택담보노후연금보증제도를 두고 있는데, 같은 법 제2조제8호의2 전단에서 고령자 소유 주택을 '담보'로 제공하는 방법 중 하나로 '신탁방식'을 설정한 것은 해당 주택에 임차권 등이 설정되어 있어 저당권 설정이 어려운 경우에도 주택담보노후연금의 가입이 가능하도록 하고, 가입자 사망 시 배우자의 자동승계가 가능하도록 하기 위한 것[544]이지, 수탁자인 공사로 하여금 신탁 대상 주택에 대한 소유자로서 「공동주택관리법」에 따른 입주자로서의 권리·의무를

540) 대법원 2015. 6. 11. 선고 2013두15262 판결례 및 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0538 해석례 등 참조

541) 법제처 2018. 11. 2. 회신 18-0378 해석례 참조

542) 법제처 2013. 1. 14. 회신 12-0549 해석례 참조

543) 2007. 4. 12. 법률 제8236호로 일부개정되어 2007. 4. 12. 시행된 한국주택금융공사법 일부개정법률 개정이유 및 주요내용 참조

544) 2020. 12. 8. 법률 제17637호로 일부개정되어 2021. 6. 9. 시행된 한국주택금융공사법 일부개정법률 개정이유 및 주요내용 참조

행사하도록 하려는 것은 아니라는 점, 신탁방식 주택연금 가입자는 특별한 사정이 없는 한 주택담보노후연금보증 대상 주택에 종신 거주(「한국주택금융공사법」 제43조의3제1항)하게 되는 한편, 신탁방식 주택연금 가입자가 주택담보노후연금채무를 상환하고 신탁계약을 해지하면 신탁계약은 종료되고 수탁자인 공사는 해당 주택의 소유권을 다시 신탁방식 주택연금 가입자에게 이전해야 한다는 점 등을 고려할 때에도 신탁방식 주택연금 가입자는 「공동주택관리법」 제14조제3항에 따른 입주자에 해당한다고 보아야 할 것입니다.

따라서 신탁방식 주택연금 가입자는 「공동주택관리법」 제14조제3항의 입주자에 해당됩니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제2조(정의) ① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 4. (생 략)
5. "입주자"란 공동주택의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속(直系尊卑屬)을 말한다.
6. ~ 21. (생 략)

② (생 략)

제14조(입주자대표회의의 구성 등) ①·② (생 략)

③ 동별 대표자는 동별 대표자 선출공고에서 정한 각종 서류 제출 마감일(이하 이 조에서 "서류 제출 마감일"이라 한다)을 기준으로 다음 각 호의 요건을 갖춘 입주자(입주자가 법인인 경우에는 그 대표자를 말한다) 중에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 선거구 입주자등의 보통·평등·직접·비밀선거를 통하여 선출한다. 다만, 입주자인 동별 대표자 후보자가 없는 선거구에서는 다음 각 호 및 대통령령으로 정하는 요건을 갖춘 사용자도 동별 대표자로 선출될 수 있다. 〈개정 2019. 4. 23.〉

1. 해당 공동주택단지 안에서 주민등록을 마친 후 계속하여 대통령령으로 정하는 기간 이상 거주하고 있을 것(최초의 입주자대표회의를 구성하거나 제2항 단서에 따른 입주자대표회의를 구성하기 위하여 동별 대표자를 선출하는 경우는 제외한다)
2. 해당 선거구에 주민등록을 마친 후 거주하고 있을 것

④ ~ ⑫ (생 략)

**한국주택금융공사법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 8. (생 략)

8의2. “주택담보노후연금보증”이란 주택소유자가 주택에 저당권 설정 또는 주택소유자와 공사가 체결하는 신탁계약(주택소유자 또는 주택소유자의 배우자를 수익자로 하되, 공사를 공동수익자로 하는 계약을 말한다)에 따른 신탁을 등기하고 금융기관으로부터 대통령령으로 정하는 연금 방식으로 노후생활자금을 대출받음으로써 부담하는 금전채무를 공사가 계정의 부담으로 보증하는 행위를 말한다. 이 경우 주택소유자 또는 주택소유자의 배우자가 대통령령으로 정하는 연령 이상이어야 하며, 그 연령은 공사의 보증을 받기 위하여 최초로 주택에 저당권 설정 등기 또는 신탁 등기를 하는 시점을 기준으로 한다.

8의3. “주택담보노후연금채권”이란 금융기관이 주택담보노후연금보증을 받은 사람에게 대출한 자금에 대한 채권을 말한다.

**질의제목 11** ▶ 안건번호 24-0011

민원인 – 「공인중개사법」 제33조제1항제3호에서 규정하고 있는 금지행위인 '제32조에 따른 보수를 초과하여 금품을 받는 행위'의 의미(「공인중개사법」 제33조제1항제3호 등 관련)

## 01 질의요지

「공인중개사법」 제32조제1항 본문에서는 개업공인중개사[545]는 중개[546]업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받는다고 규정하고 있고, 같은 법 제33조제1항에서는 개업공인중개사등[547]이 하여서는 아니되는 행위(이하 "금지행위"라 함)를 규정하면서 같은 항 제3호에서 "사례·증여 그 밖의 어떠한 명목으로도 제32조에 따른 보수 또는 실비를 초과하여 금품을 받는 행위"를 규정하고 있는바,

같은 법 제33조제1항제3호에 따른 금지행위인 '제32조에 따른 보수를 초과하여 금품을 받는 행위'가 '공인중개사법령[548]에서 정하는 중개에 대한 보수의 한도(이하 "중개보수 한도"라 함)를 초과하여 금품을 받는 행위'인지, 아니면 '개업공인중개사가 중개의뢰인과 서로 협의하여 결정한 약정 보수(이하 "약정 보수"라 함)를 초과하여 금품을 받는 행위'인지?

## 02 회답

「공인중개사법」 제33조제1항제3호에 따른 금지행위인 '제32조에 따른 보수를 초과하여 금품을 받는 행위'는 중개보수 한도를 초과하여 금품을 받는 행위를 의미합니다.

---

545) 「공인중개사법」 제2조제2호에 따라 같은 법에 의하여 중개사무소의 개설등록을 한 자를 말하며, 이하 같음

546) 「공인중개사법」 제2조제1항에 따라 토지, 건축물 그 밖의 토지의 정착물 등 중개대상물에 대하여 거래당사자간의 매매·교환·임대차 그 밖의 권리의 득실변경에 관한 행위를 알선하는 것을 말하며, 이하 같음

547) 「공인중개사법」 제10조제3항에 따라 개업공인중개사·소속공인중개사·중개보조원 및 개업공인중개사인 법인의 사원·임원을 의미하며, 이하 같음

548) 「공인중개사법」 제32조제4항의 위임에 따라 마련된 조례를 포함하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 공인중개사법령에서 개업공인중개사가 받는 중개보수에 관한 규정을 살펴보면, 「공인중개사법」 제32조제4항에서는 같은 조 제1항 본문에 따라 개업공인중개사가 받는 주택의 중개에 대한 보수의 한도 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하는 범위 안에서 시·도[549]의 조례로, 주택 외의 중개대상물의 중개에 대한 보수는 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제20조제1항에서는 주택의 중개에 대한 보수는 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 그 일방으로부터 받을 수 있는 한도(별표 1)를 정하면서, 그 금액은 시·도의 조례로 정하는 요율한도 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정한다고 규정하고 있고, 같은 규칙 제20조제4항 각 호 외의 부분에서는 주택 외의 중개대상물에 대한 중개보수를 정하면서 오피스텔[550]의 경우 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 별표 2의 요율 범위에서 중개보수를 결정하고(제1호), 오피스텔 외의 경우 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 거래금액의 1천분의 9 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정하도록(제2호) 규정하고 있습니다.

이러한 「공인중개사법」 제32조 및 같은 법 시행규칙 제20조의 규정 체계와 문언을 종합하면, 개업공인중개사는 중개업무에 관하여 중개의뢰인과 서로 협의하여 결정한 약정 보수를 지급받을 수 있는데 이러한 약정 보수는 공인중개사법령에 따른 중개보수 한도 내에서 결정하도록 규정하고 있는바, 개업공인중개사는 공인중개사법령에 따른 '중개보수 한도'를 초과하는 약정 보수를 지급받을 수 없으므로, 같은 법 제33조제1항제3호에 따른 개업공인중개사등의 금지행위인 "사례·증여 그 밖의 어떠한 명목으로도 '제32조에 따른 보수'를 초과하여 금품을 받는 행위"에서 '제32조에 따른 보수'는 공인중개사법령에 따른 '중개보수 한도'를 의미한다고 보는 것이 타당합니다.

그리고 「공인중개사법」은 부동산중개업을 건전하게 육성하여 국민경제에 이바지함을 목적으로 하고 있는 법률로서(제1조), 부동산중개업이 국민 경제에 미치는 영향이 크고 대다수의 국민이 부동산중개업소를 통하여 주거지를 구하고 있는 부동산거래실정을 고려하여 부동산 시장에 접근할 기회를 보다 많은 국민에게 폭넓게 부여하기 위해 '중개보수 한도'에 관한 규정을 두고[551] 그 한도 내에서 약정 보수를 결정하도록 한 것인데, 이러한 법률의 목적과

549) 특별시·광역시·도 또는 특별자치도를 말하며(「공인중개사법」 제32조제4항 참조), 이하 같음

550) 「건축법 시행령」 별표 1 제14호나목2)에 따른 오피스텔로서, 「공인중개사법 시행규칙」 제20조제4항제1호 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우로 한정하며(「공인중개사법 시행규칙」 제20조제4항제1호 참조), 이하 같음

551) 헌법재판소 2024. 1. 25. 선고 2021헌마1446 결정례 참조

'중개보수 한도' 제도의 취지를 고려하면, 같은 법 제33조제1항제3호에서 금지행위로 규정하고 있는 '제32조에 따른 보수'를 초과하여 금품을 받는 행위는 '중개보수 한도'를 초과하여 금품을 받는 행위이고, '중개보수 한도'를 초과하여 금품을 받는 행위를 한 경우 공인중개사 자격의 정지(제36조제1항제7호), 중개사무소의 개설등록 취소(제38조제2항제9호) 및 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(제49조제1항제10호) 등 행정처분 및 형사처벌 규정을 통해 중개보수 한도의 실효성을 확보하고 있다고 보는 것이 중개보수 한도를 규정한 취지와 체계에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

아울러 「공인중개사법」 제33조제1항제3호의 '제32조에 따른 보수'가 '중개보수 한도'가 아니라 '약정 보수'를 의미한다고 해석하면, 공인중개사법령에서 기준을 정하고 있는 '중개보수 한도'와 달리 당사자 사이에서 협의하여 결정된 '약정 보수'를 행정처분 및 형사처벌의 기준으로 삼게 되어 법적안정성과 예측가능성을 저해할 우려가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때에 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「공인중개사법」 제33조제1항제3호에 따른 금지행위인 '제32조에 따른 보수를 초과하여 금품을 받는 행위'는 중개보수 한도를 초과하여 금품을 받는 행위를 의미합니다.



**관계법령**

**공인중개사법**

제32조(중개보수 등) ① 개업공인중개사는 중개업무에 관하여 중개의뢰인으로부터 소정의 보수를 받는다. 다만, 개업공인중개사의 고의 또는 과실로 인하여 중개의뢰인간의 거래행위가 무효·취소 또는 해제된 경우에는 그러하지 아니하다.

② 개업공인중개사는 중개의뢰인으로부터 제25조제1항에 따른 중개대상물의 권리관계 등의 확인 또는 제31조에 따른 계약금등의 반환채무이행 보장에 소요되는 실비를 받을 수 있다.

③ 제1항에 따른 보수의 지급시기는 대통령령으로 정한다.

④ 주택(부속토지를 포함한다. 이하 이 항에서 같다)의 중개에 대한 보수와 제2항에 따른 실비의 한도 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정하는 범위 안에서 특별시·광역시·도 또는 특별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 조례로 정하고, 주택 외의 중개대상물의 중개에 대한 보수는 국토교통부령으로 정한다.

제33조(금지행위) ① 개업공인중개사등은 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니된다.

1.·2. (생 략)

3. 사례·증여 그 밖의 어떠한 명목으로도 제32조에 따른 보수 또는 실비를 초과하여 금품을 받는 행위

4. ~ 9. (생 략)
② (생 략)

**공인중개사법 시행규칙**

제20조(중개보수 및 실비의 한도 등) ① 법 제32조제4항에 따른 주택의 중개에 대한 보수는 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 그 일방으로부터 받을 수 있는 한도는 별표 1과 같으며, 그 금액은 법 제32조제4항에 따라 시·도의 조례로 정하는 요율한도 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정한다.
②·③ (생 략)
④ 법 제32조제4항에 따라 주택 외의 중개대상물에 대한 중개보수는 다음 각 호의 구분에 따른다.
1. 「건축법 시행령」 별표 1 제14호나목2)에 따른 오피스텔(다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 경우에 한정한다) : 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 별표 2의 요율 범위에서 중개보수를 결정한다.
 가·나. (생 략)
2. 제1호 외의 경우: 중개의뢰인 쌍방으로부터 각각 받되, 거래금액의 1천분의 9 이내에서 중개의뢰인과 개업공인중개사가 서로 협의하여 결정한다.
⑤ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 12** ▶ 안건번호 24-0087

민원인 – 선착순의 방법으로 분양전환공공건설임대주택에 입주자로 선정된 임차인의 우선 분양전환 요건(「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 각 호 외의 부분 전단에서는 공공주택사업자는 임대 후 분양전환을 할 목적으로 건설한 공공건설임대주택[552](이하 "분양전환공공건설임대주택"이라 한다)을 임대의무기간이 지난 후 분양전환하는 경우에는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 우선 분양전환(이하 "우선 분양전환"이라 함)해야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 제1호라목에서는 분양전환 시점에 해당 임대주택에 거주하고 있는 임차인으로서 선착순의 방법으로 해당 임대주택의 입주자로 선정되어 입주일부터 분양전환할 때까지 계속하여 거주하면서 분양전환하는 시점에 '해당 임대주택 입주 시 자격요건 중 주택소유기준'을 충족하고 있는 경우를 규정하고 있는바,

선착순의 방법으로 분양전환공공건설임대주택의 입주자로 선정된 임차인으로서, 입주 시 입주자모집공고문[553] 등에서 '추후 분양전환 시점에 임차인 본인이 무주택자일 것'을 우선 분양전환의 요건으로 명시한 경우[554], 그 요건이 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항 제1호라목에 따른 "해당 임대주택 입주 시 자격요건 중 주택소유기준"에 해당하여 해당 임차인이 같은 목에 따라 우선 분양전환을 받기 위해서는 분양전환하는 시점에 반드시 임차인 본인이 무주택자여야 하는지?[555]

---

552) 「공공주택 특별법」 제4조에 따른 공공주택사업자가 직접 건설하여 공급하는 공공임대주택을 말하며(제2조제1호의2 참조), 이하 같음.

553) 「공공주택 특별법 시행규칙」 제26조에 따른 공고문을 말하며, 이하 같음.

554) 선착순의 방법으로 분양전환공공건설임대주택의 입주자를 모집하는 입주자모집공고문에 해당 임대주택을 분양전환할 때 '임차인이 속한 세대구성원'의 주택 소유 여부와는 관계 없이 '임차인 본인'이 무주택자인 경우 해당 임차인에게 우선 분양전환 자격이 부여된다는 내용이 포함된 경우로서, 그 임대차계약서에서 이와 달리 정하지 않은 경우를 의미함.

555) 선착순의 방법으로 분양전환공공건설임대주택의 입주자로 선정된 임차인이 ① 입주일부터 분양전환할 때까지 계속하여 해당 임대주택에 거주하는 경우 및 ② 해당 임대주택의 전용면적이 85제곱미터 이하인 경우를 전제함(「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목 및 마목 참조).

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 임차인이 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따라 우선 분양전환을 받기 위해서는 분양전환하는 시점에 반드시 임차인 본인이 무주택자여야 합니다.

## 03 이유

「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에서는 분양전환공공건설임대주택의 우선 분양전환 자격과 관련하여 선착순의 방법으로 해당 임대주택의 입주자로 선정된 자의 경우에는 분양전환하는 시점에 "해당 임대주택 입주 시 자격요건 중 주택소유기준"을 충족하고 있을 것을 규정하면서 그 입주 시 자격요건의 구체적인 의미나 범위에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은데, 분양전환공공건설임대주택은 일정기간 임차인에게 임대한 후 분양전환을 할 목적으로 공급하는 주택으로서, 이 사안과 같이 선착순의 방법으로 공급한 분양전환공공건설임대주택의 입주자모집공고문 등에서 그 임대주택에 임차인으로서 입주할 수 있는 자격요건 뿐만 아니라 추후 해당 임대주택을 분양전환할 때 우선 분양전환을 받을 수 있는 요건으로 '분양전환 시점에 임차인 본인이 무주택자일 것'을 명시한 경우, 이러한 입주자모집공고문 등에 명시된 우선 분양전환 요건을 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따른 '입주 시 자격요건 중 주택소유기준'으로 볼 수 있는지 여부가 문제됩니다.

먼저 「공공주택 특별법」 제48조제1항에서는 분양전환공공건설임대주택을 포함하는 공공주택의 공급에 관하여 "공공주택의 입주자의 자격, 선정 방법 및 입주자 관리에 관한 사항은 국토교통부령으로 정한다"고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제13조부터 제26조까지에서는 그 위임에 따라 공공주택의 입주자의 자격, 선정 방법 및 입주자 관리에 관한 사항을 정하면서, 같은 규칙에서 정하지 아니한 사항은 「주택공급에 관한 규칙」이 정하는 바에 따른다고 규정(제13조제1항)하고 있는데, 「공공주택 특별법 시행규칙」 제19조제1항 본문에 따라 '분양전환공공임대주택의 입주자 자격'을 규정하고 있는 같은 규칙 별표 6 제1호 각 목 외의 부분에서는 입주자 모집공고일부터 입주할 때까지 무주택세대구성원인 사람에게 1세대 1주택의 기준으로 「주택공급에 관한 규칙」 제27조에 따라 공급해야 한다고 규정(전단)하면서, 이 경우 '아래 요건'(가목 및 나목)을 충족해야 한다고 규정(후단)하고 있습니다.

이와 관련하여 「공공주택 특별법 시행규칙」 별표 6 제1호가목에서는 '분양전환공공임대

주택의 입주요건'으로 자산요건[가목1)]과 소득요건[가목2)]만을 규정하고 있는 한편, 같은 호 나목에서는 '분양전환공공임대주택의 입주자 선정방법'으로 ① 같은 목 1)에서 일반공급하는 주택 수의 80퍼센트를 '「주택공급에 관한 규칙」 제27조제1항제1호에 해당하는 사람', 즉 국민주택에 입주할 수 있는 제1순위에 해당하는 사람에게 우선 공급하고, ② 같은 목 2)에서는 같은 목 1)에 따라 공급하고 남은 주택에 대해서는 '무주택세대구성원인 사람과 같은 목 1)에 따라 입주자로 선정되지 않은 사람'을 대상으로 추첨의 방법으로 공급하도록 규정하면서도, ③ 같은 목 3)에서는 같은 목 2)에 따라 공급하고 남은 주택(이하 "잔여주택"이라 함)에 대해서는 「주택공급에 관한 규칙」 제27조제5항에 따라 같은 규칙 제4조에도 불구하고 선착순의 방법으로 입주자를 선정할 수 있다고 규정하고 있는바, 결국 「공공주택 특별법 시행규칙」 및 「주택공급에 관한 규칙」에서는 분양전환공공임대주택 중 잔여주택에 대해서는 '입주자 선정방법'만을 선착순의 방법으로 정하고 있을 뿐, 그 '입주자 자격'과 관련한 사항은 별도로 규정하고 있지 않으므로, 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따른 "입주 시 자격요건"은 공공주택 특별법령 및 주택법령의 범위 내에서 정한 입주자모집공고문이나 임대차계약의 내용에 따라 결정되는 것이라 할 것입니다.

그리고 「공공주택 특별법」 제48조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제26조에서는 공공주택사업자는 분양전환공공임대주택[556]의 입주자모집공고를 할 때에는 공고문에 분양전환 시기(같은 규칙 제26조제2호), 분양전환가격의 산정기준(같은 조 제3호 본문) 등 분양전환에 관한 사항을 포함시켜야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제49조의2제2항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제32조제2항제1호에서는 '공공임대주택에 대한 임대차계약 체결 시 사용해야 하는 표준임대차계약서'에 분양전환공공임대주택의 분양전환 시기 및 분양전환가격 산정기준 등 분양전환에 관한 사항을 포함시키도록 규정하는 등 공공주택 특별법령에서는 분양전환공공건설임대주택을 포함한 분양전환공공임대주택의 입주자모집공고문과 표준임대차계약서에 임대차에 관한 사항뿐만 아니라 임대차 종료 후 이루어지는 분양전환에 관한 사항까지 포함하도록 규정하고 있는 점에 비추어보면, 같은 법 제50조의3제1항제1호라목에 따른 '입주 시 자격요건'에는 입주자모집공고문 등에서 정한 분양전환공공건설임대주택의 입주자가 임차인으로 '입주하기 위한 자격요건' 뿐만 아니라 임대차계약 종료 후 '분양전환하는 시점에 해당 임대주택을 분양전환 받기 위한 자격요건'까지 함께 포함된다고 해석해야 합니다.

그렇다면 이 사안과 같이 선착순의 방법으로 입주자를 선정하는 분양전환공공건설임대주택의

556) 일정 기간 임대 후 분양전환할 목적으로 공급하는 '공공임대주택'을 말하며(「공공주택 특별법 시행령」 제2조제5호 및 「공공주택 특별법 시행규칙」 제19조제1항 참조), 이하 같음.

입주자모집공고문 등에서 '추후 분양전환 시점에 임차인 본인이 무주택자일 것'을 우선 분양전환 요건으로 명시한 경우, 해당 요건은 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따라 분양전환하는 시점에 충족해야 하는 "해당 임대주택 입주 시 자격요건 중 주택소유기준"에 해당하므로, 임차인이 같은 목에 따라 우선 분양전환을 받기 위해서는 해당 요건을 갖추어야 할 것입니다.

아울러 선착순의 방법으로 분양전환공공건설임대주택의 입주자로 선정된 임차인의 우선 분양전환 자격과 관련된 입법연혁을 살펴보면, 구 「공공주택 특별법 시행령」(2021. 3. 23. 대통령령 제31549호로 일부개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제55조제1항제4호에서는 우선 분양전환을 받을 수 있는 임차인의 유형으로 "선착순의 방법으로 입주자로 선정된 경우에는 분양전환 당시 무주택자인 임차인"을 규정하여 분양전환 당시 무주택자일 것을 우선 분양전환의 요건으로 명시하고 있었는데, 이와 관련하여 "무주택자인 임차인"에 해당하기 위해서는 분양전환 당시 임차인 본인만 무주택자이면 되는지, 아니면 세대원 전원이 무주택자여야 하는지 여부에 대한 해석상 논란이 발생함에 따라 분양전환 당시 본인만 무주택자이면 세대원의 주택소유 여부와는 관계없이 우선 분양전환을 받을 수 있다고 명시한 '모집공고문 등'을 바탕으로 분양전환공공건설임대주택에 선착순의 방법으로 입주한 임차인의 신뢰를 보호하기 위해[557], 2020년 12월 22일 법률 제17734호로 「공공주택 특별법」을 일부개정하면서 해당 규정을 "무주택자인 임차인"이라는 문언 대신 "입주 시 자격요건 중 주택소유기준을 충족하고 있는 경우"라는 문언을 사용하여 같은 법 제50조의3제1항제1호라목으로 상향입법한 것으로서, 이 사안의 경우 입주자모집공고문 등에서 '분양전환 시점에 임차인 본인이 무주택자일 것'을 우선 분양전환의 요건으로 명시한 경우라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 임차인이 「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따라 우선 분양전환을 받기 위해서는 분양전환하는 시점에 반드시 임차인 본인이 무주택자여야 합니다.

557) 2020. 12. 22. 법률 제17734호로 일부개정된 공공주택 특별법 일부개정법률 개정이유·주요내용 및 2020. 8. 5. 의안번호 제2102715호로 발의된 공공주택 특별법 일부개정법률안(대안반영 폐기)에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

**법령정비 권고의견**

「공공주택 특별법」 제50조의3제1항제1호라목에 따른 "입주 시 자격요건"에 임대차계약 종료 후 '분양전환하는 시점에 해당 임대주택을 분양전환 받기 위한 자격요건'이 포함된다는 점을 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**공공주택 특별법**

제50조의3(공공임대주택의 우선 분양전환 등) ① 공공주택사업자는 임대 후 분양전환을 할 목적으로 건설한 공공건설임대주택을 임대의무기간이 지난 후 분양전환하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 우선 분양전환(이하 "우선 분양전환"이라 한다)하여야 한다. 이 경우 우선 분양전환의 방법·절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 분양전환 시점에 해당 임대주택에 거주하고 있는 임차인으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 입주한 후부터 분양전환할 때까지 해당 임대주택에 계속하여 거주한 무주택자인 경우
   나. 공공건설임대주택에 입주한 후 상속이나 판결 또는 혼인으로 다른 주택을 소유하게 되었으나 입주한 후부터 분양전환할 때까지 해당 임대주택에 계속하여 거주하면서 분양전환 이전까지 다른 주택을 처분한 무주택자인 경우
   다. 제49조의4 단서에 따라 임차권을 양도받은 자로서 양도일부터 분양전환할 때까지 해당 임대주택에 거주한 무주택자인 경우
   라. 선착순의 방법으로 해당 임대주택의 입주자로 선정된 자로서 입주일부터 분양전환할 때까지 계속하여 거주하면서 분양전환하는 시점에 해당 임대주택 입주 시 자격요건 중 주택소유기준을 충족하고 있는 경우
   마. 분양전환 당시에 거주하고 있는 해당 임대주택이 전용면적 85제곱미터를 초과하는 경우
2. 분양전환 시점에 해당 임대주택의 임차인인 국가기관이나 법인

② ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 13** ▶ 안건번호 24-0088

민원인 – 토지를 담보신탁한 위탁자가 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제1호에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족하는지 여부(「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령」 제7조제1항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」(이하 "부동산개발업법"이라 함) 제4조제4항 전단에서는 토지소유자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자[558]와 공동으로 부동산개발[559]을 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제7조제1항제1호에서는 등록사업자와 공동으로 부동산개발을 하려는 토지소유자가 갖추어야 하는 요건 중 하나로 "부동산개발의 대상이 되는 토지의 소유권을 확보하고 있을 것"을 규정하고 있는바,

부동산개발의 대상이 되는 토지를 담보신탁한 위탁자가 부동산개발업법 시행령 제7조제1항제1호에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족한 것으로 볼 수 있는지?

## 02 회답

부동산개발의 대상이 되는 토지를 담보신탁한 위탁자는 부동산개발업법 시행령 제7조제1항제1호에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족한 것으로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

부동산개발업법 제4조제1항에서는 타인에게 공급할 목적으로 일정 규모 이상의 부동산개발(이하 "부동산개발"이라 함)을 업으로 영위하려는 자[560]는 시·도지사[561]에게 등록을

558) 부동산개발업법 제2조제4호에 따른 등록사업자를 말하며, 이하 같음.

559) 부동산개발업법 제2조제1호에 따른 부동산개발을 말하며, 이하 같음.

560) 국가·지방자치단체(제1호), 한국토지주택공사, 그 밖의 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 대통령령으로

해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 이에 대한 예외로서 "토지소유자"는 같은 조 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 부동산개발을 할 수 있다고 규정(전단)하면서, 그 경우 토지소유자와 등록사업자를 '공동사업주체'로 본다고 규정(후단)하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제7조제1항제1호에서는 등록사업자와 공동으로 부동산개발을 하려는 토지소유자가 갖추어야 하는 요건 중 하나로 "부동산개발의 대상이 되는 토지의 소유권을 확보하고 있을 것"을 규정하고 있는데, 이는 부동산개발이 원활하고 안정적으로 시행되도록 하면서 해당 개발사업으로 조성·건축되는 부동산을 공급받는 자를 보호하기 위한 취지의 규정[562]인바, 등록사업자가 아닌 자로서 예외적으로 공동사업주체로서 부동산개발을 할 수 있는 토지소유자의 토지의 소유권 확보 요건은 해당 규정의 취지에 반하지 않도록 엄격하게 해석해야 합니다.

그런데 일반적으로 '부동산 담보신탁'은 위탁자가 금전채권을 담보하기 위하여 그 금전채권자를 우선수익자로, 위탁자를 수익자로 하여 위탁자 소유의 부동산을 「신탁법」에 따라 수탁자에게 이전하면서 채무불이행 시에는 신탁 부동산을 처분하여 우선수익자의 채권 변제 등에 충당하고 나머지를 위탁자에게 반환하기로 하는 내용의 부동산 신탁[563]으로서, 「신탁법」에 따라 토지를 담보신탁하여 수탁자 앞으로 소유권이전등기를 마치게 되면 대내외적으로 '소유권이 수탁자에게 완전히 이전'되고, 위탁자와의 내부관계에서 소유권이 위탁자에게 유보되어 있는 것은 아니라고 할 것이며[564], 해당 토지에 관하여는 수탁자만이 배타적인 처분·관리권을 갖는다고 할 것인바[565], 위탁자에게는 해당 토지에 대한 법적 소유권이 없다고 할 것이므로, 부동산개발의 대상이 되는 토지를 담보신탁한 위탁자는 부동산개발업법 시행령 제7조제1항제1호에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족한 것으로 볼 수 없습니다.

그리고 부동산개발업법 제4조에 따른 부동산개발업 등록제도는 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 일정한 등록기준을 갖추어 등록하도록 함으로써[566] 개발업자의 난립으로 인한 소비자 피해를 방지하고, 등록사업자 정보·사업자실적 등 부동산개발업에 관한 정보를 종합적으로 관리하여 이를 소비자에게 제공하기 위한 제도라고 할 것인데[567], 부동산개발의

---

정하는 자(제2호), 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단(제3호), 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는 대지조성사업자(제4호), 다른 법률에 따라 해당 부동산개발을 시행할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자(제5호)는 그러하지 아니함.

561) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

562) 법제처 2019. 2. 8. 회신 18-0620 해석례 참조

563) 대법원 2017. 5. 22. 선고 2014다225809 판결례 참조

564) 대법원 2002. 4. 12. 선고 2000다70460 판결례 참조

565) 대법원 2003. 1. 27.자 2000마2997 결정례 참조

566) 2007. 11. 18. 법률 제8480호로 제정된 부동산개발업법 제정이유 및 주요내용 참조

대상이 되는 토지의 등기부상 명의자가 아닌 담보신탁의 위탁자가 같은 법 시행령 제7조제1항에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족하는 것으로 볼 경우, 같은 법 제4조제4항 전단에 따라 등록사업자가 아님에도 불구하고 부동산개발을 할 수 있는 자의 범위가 명문의 근거 없이 확대됨으로써, 부동산개발업을 종합적·체계적으로 관리하여 소비자의 피해를 방지하려는 부동산개발업 등록제도의 입법취지를 훼손하는 결과가 초래될 수도 있습니다.

따라서 부동산개발의 대상이 되는 토지를 담보신탁한 위탁자는 부동산개발업법 시행령 제7조제1항제1호에 따른 '토지의 소유권 확보' 요건을 충족한 것으로 볼 수 없습니다.

**관계법령**

**부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률**

제4조(부동산개발업의 등록 등) ① 타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적(「건축법」 제84조에 따른 연면적을 말한다)이 2천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터 이상이거나 토지의 면적이 3천제곱미터 또는 연간 1만제곱미터 이상으로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 5. (생 략)

②·③ (생 략)

④ 토지소유자는 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 바에 따라 등록사업자와 공동으로 부동산개발을 할 수 있다. 이 경우 토지소유자와 등록사업자를 공동사업주체로 보며, 공동사업주체 간의 구체적인 업무·비용 및 책임의 분담 등에 관하여는 대통령령으로 정한다.

⑤·⑥ (생 략)

**부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령**

제7조(공동사업주체의 부동산개발) ① 법 제4조제4항에 따라 등록사업자와 공동으로 부동산개발을 하려는 토지소유자는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 부동산개발의 대상이 되는 토지의 소유권을 확보하고 있을 것
2. 제1호의 토지가 저당권·가등기담보권·가압류 등(이하 이 호에서 "저당권등"이라 한다)의 목적으로 되어 있는 경우에는 해당 부동산의 판매 전까지 그 저당권등을 말소할 것. 다만, 저당권등의 권리자로부터 해당 사업의 시행에 대한 동의를 받은 때에는 그러하지 아니하다.

②·③ (생 략)

567) 2007. 11. 18. 법률 제8480호로 제정된 부동산개발업법에 대한 국회심사보고서 참조

**질의제목 14** ▶ 안건번호 24-0201

민원인 – 전매행위가 제한되는 건축물의 분양계약이 해제된 경우 분양사업자가 해당 건축물을 수의계약으로 분양할 수 있는지 여부(「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축물의 분양에 관한 법률」(이하 "건축물분양법"이라 함) 제6조제5항 전단에서는 '같은 조 제3항에 따라 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나 같은 조 제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정할 때에는 대통령령으로 정하는 방법으로 한다'고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제2항에서는 '같은 법 제6조제5항 전단에 따라 분양사업자는 분양계약 등을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 수의계약으로 분양할 수 있다'고 규정하고 있는 한편,

건축물분양법 제6조의3제1항 전단에서는 투기과열지구[568] 또는 조정대상지역[569]에서 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물을 분양받은 자[570] 또는 소유자는 분양계약을 체결한 날부터 사용승인 후 1년의 범위에서 대통령령으로 정하는 기간에는 분양받은 자의 지위 또는 건축물을 전매[571]하거나 이의 전매를 알선할 수 없다고 규정하고 있는바,

분양사업자와 분양받은 자가 건축물분양법 제6조의3제1항 전단에 따라 전매가 제한되는 건축물[572]을 대상으로 같은 법 제6조제4항에 따라 분양계약을 체결하였으나 해당 분양계약이 해제된 경우, 분양사업자는 분양계약이 해제된 건축물을 같은 법 제6조제5항 전단 및 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있는지?

---

568) 「주택법」 제63조제1항에 따라 지정된 투기과열지구를 말하며(건축물분양법 제6조의3제1항 전단 참조), 이하 같음.

569) 「주택법」 제63조의2제1항제1호에 따라 지정된 조정대상지역을 말하며(건축물분양법 제6조의3제1항 전단 참조), 이하 같음.

570) 건축물분양법 제6조제3항부터 제5항까지에 따라 분양사업자와 건축물의 분양계약을 체결한 자를 말하며(건축물분양법 제2조제4호 참조), 이하 같음.

571) 매매, 증여, 그 밖에 권리가 변동되는 모든 행위를 포함하되, 상속은 제외하며(건축물분양법 제6조의3제1항 전단 참조), 이하 같음.

572) 분양사업자와 분양받은 자가 체결한 분양계약의 목적물이 투기과열지구 또는 조정대상지역에 소재한 100실 이상인 오피스텔 중 일부인 경우를 전제함.

## 02 회답

이 사안의 경우, 분양사업자는 분양계약이 해제된 건축물을 건축물분양법 제6조제5항 전단 및 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있습니다.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[573], 건축물분양법 제5조에서는 분양사업자는 건축물을 분양하려는 경우에는 허가권자[574]에게 신고해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조에서는 건축물의 분양방법 등을 정하면서, 분양사업자는 분양신고 수리 사실을 통보받은 후 분양 광고에 따라 분양받을 자를 공개모집해야 하고(제1항), 그 분양광고에 따라 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정해야 하며(제3항), 그 '선정된 자와 분양계약을 체결'해야 한다고 규정(제4항)하고 있는 한편, 같은 조 제5항 전단 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제2항에서는 '건축물분양법 제6조제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우' 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정할 때에는 수의계약으로 분양할 수 있다고 규정하고 있는바, 건축물분양법령에서는 분양사업자가 건축물을 공개추첨의 방법이 아닌 수의계약으로 분양할 수 있는 요건으로 '건축물분양법 제6조제4항에 따라 공개추첨의 방법으로 선정된 자와 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우'일 것을 규정하고 있을 뿐, 어떠한 경위로 분양계약을 체결하고 남은 부분인지에 대해서는 별도의 제한을 두고 있지 않으므로, 분양사업자가 같은 법 제5조에 따라 신고한 분양 물량에 대하여 같은 법 제6조제1항부터 제4항까지에 따른 일련의 분양 절차를 거친 후 잔여 물량이 존재하는 경우라면 그 자체로 "분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우"에 해당한다고 할 것입니다.

그리고 건축물분양법 제6조의3제1항 전단은 주택가격의 안정과 주택 분양의 과열 조정 등을 위해 지정하는 투기과열지구 및 조정대상지역[575]에 대해 일정 기간 동안 건축물을 분양받은 자 또는 소유자가 '분양받은 자의 지위 또는 건축물'을 전매하거나 전매를 알선하는

573) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

574) 「건축법」 제11조에 따른 허가권자를 말하며, 이하 같음.

575) 「주택법」 제63조제1항 및 제63조의2제1항 참조

행위를 금지하고 있을 뿐, 분양대상자의 선정, 분양계약의 체결 등 건축물을 분양하기까지의 일련의 절차 및 방법을 규제하고 있지 않으며, 금지되는 '전매' 행위의 주체로 "분양사업자"를 규정하고 있지도 않은바, 같은 규정에 따라 전매가 제한되는 투기과열지구 및 조정대상지역의 건축물이라는 이유로 같은 법 제6조제1항부터 제4항까지에 따른 일련의 분양 절차를 거친 후 분양계약이 해제된 건축물을 같은 조 제5항 전단 및 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양하는 것이 금지된다고 볼 수 없습니다.

또한 규제의 대상 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 할 뿐만 아니라[576], 형벌법규의 해석은 엄격해야 하고 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추 해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서 허용되지 않으며, 이러한 법해석의 원리는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용된다고 할 것인데,[577] 건축물분양법 제10조제2항제5호에서는 같은 법 제6조의3제1항부터 제3항까지의 규정을 위반하여 전매한 자는 1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 투기과열지구 또는 조정대상지역에 소재하는 건축물의 분양계약이 해제된 경우에 대하여 만약 그 분양계약이 해제되지 않았더라면 해당 건축물의 전매가 제한되었을 것이라는 사정만으로 분양사업자가 분양계약이 해제된 해당 건축물을 수의계약으로 분양하는 행위를 전매에 준하는 것으로 보아 같은 법 제6조의3제1항 전단에 따라 금지된다고 해석하는 것은 형벌법규의 적용대상을 규정한 행정법규 규정을 유추·확장 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 분양사업자는 분양계약이 해제된 건축물을 건축물분양법 제6조 제5항 전단 및 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있습니다.

576) 「행정규제기본법」 제4조 참조

577) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 판결례 참조

**관계법령**

**건축물의 분양에 관한 법률**

제6조(분양방법 등) ① 분양사업자는 제5조제3항에 따른 분양신고의 수리 사실을 통보받은 후에 분양광고에 따라 분양받을 자를 공개모집하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물에 대해서는 인터넷을 활용하여 분양받을 자를 공개모집하여야 한다.

② 제1항에 따른 분양 광고에는 건축물의 위치·용도·규모 및 내진설계 등 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

③ 분양사업자는 제1항에 따른 분양 광고에 따라 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하여야 한다.

④ 분양사업자는 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 하며, 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑤ 제3항에 따라 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나 제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정할 때에는 대통령령으로 정하는 방법으로 한다. 이 경우 분양받을 자로 선정된 자와의 분양계약 체결에 관하여는 제4항을 적용한다.

⑥ 제1항에 따른 공개모집의 절차, 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**건축물의 분양에 관한 법률 시행령**

제9조(분양계약서) ① (생 략)

② 법 제6조제5항 전단에 따라 분양사업자는 분양계약 등을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 수의계약(隨意契約)으로 분양할 수 있다.

**질의제목 15** ▶ 안건번호 24-0253

민원인 – 「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 '주택건설사업을 하는 경우'의 의미(「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」 제4조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률」(이하 "부동산개발업법"이라 함) 제4조제1항에서는 타인에게 공급할 목적으로 일정 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 시·도지사[578]에게 등록해야 한다고 규정하면서, 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고, 같은 항 제4호에서는 '「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는 대지조성사업자(주택건설사업 또는 대지조성사업을 하는 경우에 한정한다)'를 규정하고 있는바,

부동산개발업법 제4조제1항제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 '주택건설사업을 하는 경우'에 주택[579]과 주택 외의 시설[580]을 동일 건축물로 공급[581]하는 경우가 포함되는지?

## 02 회답

부동산개발업법 제4조제1항제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 "주택건설사업을 하는 경우"에 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 공급하는 경우가 포함됩니다.

---

578) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말하며(부동산개발업법 제4조제1항 각 호 외의 부분 본문 참조), 이하 같음.

579) 세대(世帶)의 구성원이 장기간 독립된 주거생활을 할 수 있는 구조로 된 건축물의 전부 또는 일부 및 그 부속토지를 말하며, 단독주택과 공동주택으로 구분되며(「주택법」 제2조제1호 참조), 이하 같음.

580) 주택 외의 시설의 범위가 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설 또는 업무시설(오피스텔)인 경우를 전제함(「건축법 시행령」 별표 1 제3호·제4호·제14호 등 참조).

581) 부동산개발을 수행하여 그 행위로 조성·건축·대수선·리모델링·용도변경 또는 설치되거나 될 예정인 부동산, 그 부동산의 이용권으로서 대통령령으로 정하는 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 판매 또는 임대하는 행위를 말하며(부동산개발업법 제2조제5호 참조), 이하 같음.

## 03 이유

부동산개발업법 제4조제1항에서는 타인에게 공급할 목적으로 일정 규모 이상의 부동산 개발을 업으로 영위하려는 자는 시·도지사에게 등록하도록 하면서, 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 부동산개발업의 등록 의무를 면제하고 있고, 같은 항 제4호에서는 '「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는 대지조성사업자(주택건설사업 또는 대지조성사업을 하는 경우에 한정한다)'를 규정하고 있는데, 부동산개발업법 제4조제1항 제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 '주택건설사업'에 관하여 부동산개발업법령이나 주택법령에서는 별도로 정의하거나 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 공급하는 경우가 '주택건설사업'에 포함되는지 여부는 관계 법령의 규정 및 체계를 종합적으로 고려하여 해석해야 할 것입니다.

먼저 「주택법」 제15조제1항에서는 일정 호수 이상의 '주택건설사업'을 시행하려는 자는 사업계획승인권자에게 사업계획승인을 받도록 하면서(본문), 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 사업계획승인을 받지 않아도 된다고(단서) 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조제4항제1호에서는 ①준주거지역 또는 상업지역에서 300세대 미만의 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물[582]로 건축하는 경우로서(가목) ②해당 건축물의 연면적에서 주택의 연면적이 차지하는 비율이 90퍼센트 미만인 경우(나목)를 주택건설사업계획승인 대상에서 제외하도록 규정하고 있는바, 이를 반대해석하면 ①준주거지역 또는 상업지역에서 300세대 이상의 '주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 건축하는 경우' 또는 ②300세대 미만의 '주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물'로 건축하면서 전체 건축물의 연면적에서 주택의 연면적이 차지하는 비율이 90퍼센트 이상인 경우는 주택건설사업계획의 승인대상에 해당한다고 할 것이므로, '주택건설사업'에는 주택만을 공급하는 경우뿐만 아니라 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 공급하는 경우까지 포함된다고 보는 것이 주택법령의 규정 및 체계에 부합하는 해석입니다.

또한 「주택법」 제54조에서는 사업주체가 주택을 건설·공급하는 방법과 절차를 규정하면서, 같은 조 제1항 전단에서는 '사업주체'에 '「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 하여 「주택법」 제15조제1항에 따른 일정 호수 이상으로 건설·공급하는 건축주'를 포함하여 규정하고 있는데, 이러한 건축주를 같은 법 제54조제1항 전단에

582) 해당 유형의 건축물을 2003. 6. 30. 대통령령 제18046호로 일부개정되어 2003. 7. 1. 시행된 주택건설촉진법시행령 개정이유 및 주요내용에서는 '주상복합건축물'이라 함.

따른 사업주체에 포함한 취지는 「주택법」상 사업계획승인을 받지 않고 「건축법」에 따른 건축허가만으로 '주택건설사업'을 추진할 수 있도록 규제를 완화한 주상복합건축물에 대해서도 주택건설사업계획의 승인대상인 주상복합건축물을 공급하는 경우와 동일하게 입주자 자격 및 공급절차를 적용하려는 것으로서[583], 이처럼 일정 호수 이상의 '주상복합건축물'의 건설·공급도 주택법령의 적용을 받아야 하는 점에 비추어보면, 주상복합건축물과 같이 '주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물'로 건설하여 공급하는 경우는 주택법령에 따른 '주택건설사업'에 포함되는 것으로 볼 수 있을 것이므로, 부동산개발업법 제4조제1항제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 '주택건설사업을 하는 경우'에는 주택만을 공급하는 경우뿐만 아니라 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 공급하는 경우도 포함되는 것으로 봄이 타당합니다.

아울러 「주택법」 제2조제12호에서는 "주택단지"란 같은 법 제15조에 따른 주택건설사업 계획승인을 받아 '주택과 그 부대시설 및 복리시설'을 건설하는데 사용되는 일단의 토지라고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제2항에서는 같은 조 제1항에 따라 주택사업계획승인을 받으려는 자는 '주택과 그 부대시설 및 복리시설'의 배치도를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있어, 주택건설사업계획승인의 대상 단위를 주택단지로 하면서, 주택 및 부대시설·복리시설을 하나의 주택단지를 구성하는 불가분의 관계로 규정하고 있는데[584], 같은 법 제2조제14호 및 같은 법 시행령 제7조에서는 복리시설의 유형으로 「건축법 시행령」 별표 1 제3호에 따른 제1종 근린생활시설, 「건축법 시행령」 별표 1 제4호에 따른 제2종 근린생활시설 등을 규정하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해보면, 주택건설사업을 통해 공급될 수 있는 건축물의 종류에는 복리시설도 포함되어 있으므로 주택건설사업으로 공급되는 대상이 반드시 주택으로만 한정되는 것은 아니라는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 부동산개발업법 제4조제1항제4호 괄호 부분에서 규정하고 있는 "주택건설사업을 하는 경우"에 주택과 주택 외의 시설을 동일 건축물로 공급하는 경우가 포함됩니다.

583) 2004. 1. 29. 법률 제7156호로 일부개정되어 2004. 3. 30. 시행된 주택법 개정이유 및 주요내용 및 법제처 2012. 4. 10. 회신 12-0126 해석례 참조

584) 법제처 2022. 9. 29. 회신 22-0563 해석례 참조

**관계법령**

**부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률**

제4조(부동산개발업의 등록 등) ① 타인에게 공급할 목적으로 건축물의 연면적(「건축법」 제84조에 따른 연면적을 말한다)이 2천제곱미터 또는 연간 5천제곱미터 이상이거나 토지의 면적이 3천제곱미터 또는 연간 1만제곱미터 이상으로서 대통령령으로 정하는 규모 이상의 부동산개발을 업으로 영위하려는 자는 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 등록을 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 국가·지방자치단체
2. 한국토지주택공사, 그 밖의 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 자
3. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단(이하 "지방공기업"이라 한다)
4. 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자 또는 대지조성사업자(주택건설사업 또는 대지조성사업을 하는 경우에 한정한다)
5. 다른 법률에 따라 해당 부동산개발을 시행할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

② ~ ⑥ (생 략)

**부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률 시행령**

제3조(부동산개발업의 등록 대상 등) ①·② (생 략)

③ 법 제4조제1항제5호에서 "다른 법률에 따라 해당 부동산개발을 시행할 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 해당 법률에서 정하고 있는 부동산개발에 한정한다.

1.·2. (생 략)

3. 「주택법」 제4조에 따른 등록을 하지 아니하는 주택건설사업 또는 대지조성사업의 시행자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 규모의 주택건설사업 또는 대지조성사업을 시행할 수 있는 자
   가. 주택건설사업: 단독주택 20호 또는 공동주택 20세대 미만(「주택법 시행령」 제10조제1항에 따른 도시형 생활주택의 경우와 같은 조 제2항제1호의 경우에는 30세대 미만)
   나. 대지조성사업: 토지의 면적이 1만 제곱미터 미만

**질의제목 16** ▶ 안건번호 24-0318

민원인 – 사업시행자가 모든 토지를 소유한 경우 사업시행계획인가에 관한 일반인 공람을 해야 하는지 (「도시 및 주거환경정비법」 제56조 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제56조제1항 본문에서는 시장·군수등[585]은 사업시행계획인가[586]를 하거나 사업시행계획서[587]를 작성하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제49조에서는 시장·군수등은 사업시행계획인가 또는 사업시행계획서 작성과 관계된 서류(이하 "사업시행계획인가 등의 관계 서류"라 함)를 일반인에게 공람하게 하려는 때에는 그 요지와 공람장소를 해당 지방자치단체의 공보등[588]에 공고하고, 토지등소유자에게 공고내용을 통지하도록 규정하고 있는바,

토지등소유자 1인[589]이 시행하는 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우에도 시장·군수등이 도시정비법 제56조제1항 본문에 따라 사업시행계획인가 등의 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 해야 하는지?

## 02 회답

토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우에도 시장·

585) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며[도시정비법 제2조제2호나목1) 참조], 이하 같음

586) 도시정비법 제50조제1항에 따른 사업시행인가를 말하며, 이하 같음

587) 도시정비법 제52조제1항에 따른 사업시행계획서를 말하며, 이하 같음

588) 공보 및 인터넷을 말하며(도시정비법 시행령 제6조제1항 참조), 이하 같음.

589) 도시정비법 제2조제9호가목에서는 토지등소유자란 개발사업의 경우 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자로 정의하고 있는바, 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권을 여러 명이 공유하는 경우라면 공유자들 역시 토지등소유자의 수에 포함되므로, 이 사안은 공유자 없이 구역 내 토지등소유자가 1인인 경우를 전제함(법제처 2022. 9. 8. 회신 22-0379 해석례 참조)

군수등은 도시정비법 제56조제1항 본문에 따라 사업시행계획인가 등의 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 해야 합니다.

## 03 이유

먼저 도시정비법 제56조제1항 본문에서는 시장·군수등은 사업시행계획인가를 하려는 경우에는 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제49조에서는 시장·군수등은 사업시행계획인가와 관계된 서류를 일반인에게 공람하게 하려는 때에는 그 요지와 공람장소를 해당 지방자치단체의 공보등에 공고하고 토지등소유자에게 공고내용을 통지하도록 규정하고 있을뿐, 토지등소유자 1인이 시행하는 사업의 사업시행계획인가에 관하여 공람을 하지 않아도 된다는 예외 사유를 별도로 규정하고 있지 아니하므로, 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우 그 사업시행계획인가를 받으려는 자가 토지등소유자 1인이더라도 시장·군수등이 도시정비법 제56조제1항 본문에 따라 사업시행계획인가 등의 관계 서류의 사본을 일반인에게 공람할 수 있게 해야 한다는 것이 문언상 명확합니다.

그리고 도시정비법 제56조제1항의 위임에 따라 관계 서류의 공람에 관한 사항을 정하고 있는 같은 법 시행령 제49조에서는 사업시행계획인가 등의 관계 서류를 일반인에게 공람하게 하려는 때에는 그 요지와 공람장소를 지방자치단체의 공보등에 공고하는 것을 원칙으로 하되, 토지등소유자에게는 공고내용에 관하여 통지를 하도록 규정하고 있는바, 관계 서류를 볼 수 있게 하는 대상을 토지등소유자 및 그 밖의 일반인으로 구분하고 그 안내 방식을 통지 및 공람으로 각각 다르게 규정하고 있는 점에 비추어보면, 같은 법 제56조제1항에 따른 공람은 토지등소유자 외에 다른 이해관계자 등의 일반인에게 공람을 해야 한다는 것을 전제하고 있으므로, 토지등소유자 1인이 사업을 시행하는 경우에도 사업시행계획인가 등과 관련하여 의견을 수렴할 수 있도록 공람을 하는 것이 법령의 규정 체계상 타당한 해석입니다.

특히 도시정비법 제52조제1항에 따르면 사업시행자는 정비계획에 따라 정비기반시설[590]의 설치계획(제2호), 세입자의 주거 및 이주 대책(제4호), 사업시행기간 동안 정비구역 내 가로등 설치, 폐쇄회로 텔레비전 설치 등 범죄예방대책(제5호), 임대주택의 건설계획(제6호), 국민

590) 도시정비법 제2조제4호에 따른 정비기반시설[도로·상하수도·구거(溝渠: 도랑)·공원·공용주차장·공동구(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제9호에 따른 공동구를 말한다. 이하 같다), 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로서 대통령령으로 정하는 시설]을 말함

주택규모 주택의 건설계획(제7호), 공공지원민간임대주택 또는 임대관리 위탁주택의 건설계획(제8호), 교육시설의 교육환경 보호에 관한 계획(제11호) 등 정비사업에 대해 직접적인 권리·의무가 있지 않은 제3자에게도 영향을 미칠 수 있는 사항을 사업시행계획에 포함하여 작성하도록 규정하고 있고, 같은 법 제56조제2항에서는 사업시행계획의 대상이 되는 정비구역의 토지등소유자 및 조합원 외에 "그 밖에 정비사업과 관련하여 이해관계를 가지는 자"에게도 의견을 제출할 수 있도록 하고 있는바, 이러한 규정의 내용을 종합적으로 고려하면 토지등소유자 1인이 사업을 시행하는 경우에도 토지등소유자 외에 해당 사업시행계획과 관련하여 영향을 받는 제3자가 있을 수 있으므로 공람 등의 방식으로 정비사업에 관한 자료를 일반인이 알 수 있게 해야 한다고 보는 것이 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서, 토지등소유자 1인이 시행하는 재개발사업의 사업시행계획인가를 하는 경우에도 시장·군수등은 도시정비법 제56조제1항 본문에 따라 사업시행계획인가 등의 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 해야 합니다.

**관계법령**

**도시 및 주거환경정비법**

제56조(관계 서류의 공람과 의견청취) ① 시장·군수등은 사업시행계획인가를 하거나 사업시행계획서를 작성하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있게 하여야 한다. 다만, 제50조제1항 단서에 따른 경미한 사항을 변경하려는 경우에는 그러하지 아니하다.

②·③ (생 략)

**질의제목 17** ▶ 안건번호 24-0319

민원인 - 승강기가 설치되지 않은 동의 공동주택 소유자에 대한 월간 세대별 장기수선충당금의 산정방법(「공동주택관리법」 제30조 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제30조제1항에서는 관리주체[591]는 장기수선계획[592]에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제31조제3항에서는 장기수선충당금의 산정 계산식을 "월간 세대별 장기수선충당금 = [장기수선계획기간 중의 수선비총액 ÷ (총공급면적 × 12 × 계획기간(년))] × 세대당 주택공급면적"으로 규정하고 있는바,

관리주체가 「공동주택관리법」 제30조제1항에 따라 승강기[593]가 설치되지 않은 동의 공동주택[594] 소유자로부터 월간 세대별 장기수선충당금(이하 "장기수선충당금"이라 함)을 징수하는 경우, 같은 법 제18조제2항에 따라 입주자등[595]이 정하는 관리규약(이하 "관리규약"이라 함)으로 같은 법 시행령 제31조제3항과 다르게 승강기 교체·보수 관련 비용을 제외하고 장기수선충당금을 산정할 수 있는지?

591) 「공동주택관리법」 제2조제1항제10호에 따른 관리주체를 말하며, 이하 같음.

592) 「공동주택관리법」 제2조제1항제18호에 따른 장기수선계획을 말하며, 이하 같음.

593) 참고로 「공동주택관리법 시행규칙」 제9조 및 별표 1에서는 공동주택 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법을 정하고 있는데, 같은 표 제3호마목에서는 공동주택의 주요 시설인 '승강기'에 대하여 공사종별, 수선방법, 수선주기 등을 규정하고 있음

594) 「공동주택관리법」 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택으로서, 동별 층수에 따라 승강기가 설치된 동과 승강기가 설치되지 않은 동으로 구성된 경우를 전제로 함.

595) 「공동주택관리법」 제2조제1항제5호에 따른 입주자와 같은 항 제6호에 따른 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음.

## 02 회답

이 사안의 경우, 관리규약으로 「공동주택관리법 시행령」 제31조제3항과 다르게 승강기 교체·보수 관련 비용을 제외하고 장기수선충당금을 산정할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 관리규약은 공동주택의 입주자등을 보호하고 주거생활의 질서를 유지하기 위해 「공동주택관리법」 제18조제2항에 따라 "입주자등이 정하는 자치규약"으로서(같은 법 제2조제1항제9호), 원칙적으로 사적자치 등 사법상의 원리가 적용되는 사인간의 규범이라 할 것이나, 법령에서 공공의 이익, 사회적 질서의 유지 등 특정 입법목적을 달성하기 위해 그러한 사적자치 영역에 대해 일정한 제한을 두거나 일률적으로 적용되어야 할 기준을 설정한 경우에는 그 법령의 범위 내에서 관리규약이 정해져야 할 것입니다.[596]

그런데 「공동주택관리법」 제30조제1항에서 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다고 규정하고 있고, 이와 관련하여 같은 조 제4항의 위임에 따라 장기수선충당금의 산정방법에 관한 사항을 정하고 있는 같은 법 시행령 제31조제3항에서는 각 세대가 매월 부담하는 '월간 세대별 장기수선충당금'은 '세대당 주택공급면적'에 비례하여 산정하도록 계산식을 두어 일률적으로 규정하면서, '세대당 주택공급면적' 이외에 주요 시설에 대한 사용 여부 및 빈도 등 공동주택 소유자 간에 장기수선충당금을 차등하여 산정할 수 있는 내용의 규정이나 이를 관리규약으로 달리 정할 수 있다는 규정을 별도로 두고 있지 않으므로, 이 사안의 경우, 관리규약으로 세대별로 같은 법 시행령 제31조제3항과 다르게 승강기 교체·보수 관련 비용을 제외하고 장기수선충당금을 산정할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

그리고 관리주체는 「공동주택관리법」 제30조제1항에 따라 장기수선충당금을 징수하는 경우 장기수선계획에 따라야 하고, 이러한 장기수선계획의 수립기준과 관련하여 같은 법 시행규칙 제7조제1항 및 별표 1에서는 공동주택의 주요 시설로서 건물외부(제1호), 건물내부(제2호), 전기·소화·승강기(제3호), 옥외 부대시설 및 옥외 복리시설(제6호) 등을 규정하면서 각 시설별로 공사종별, 수선방법, 수선주기, 수선율 등에 관하여 규정하고 있는데,

596) 법제처 2023. 8. 28. 회신 23-0540 해석례 참조

같은 법 시행령 제31조제3항에서는 '월간 세대별 장기수선충당금'의 산정 시 '장기수선계획 기간 중의 수선비총액'을 대상으로 산정하도록 규정하고 있는바, 이처럼 장기수선충당금의 경우에는 장기수선계획에 포함되어 있는 공동주택 안의 주요 시설 전체를 대상으로 하며, 각각의 주요 시설이나 공사별로 구분해서 부과·징수되는 금원이 아닌 점[597] 등을 고려하면, 승강기가 설치되지 않은 동의 공동주택 소유자에 대해서도 같은 법 시행령 제31조제3항에 따라 승강기 교체·보수 관련 비용을 포함하여 장기수선충당금을 산정해야 하며, 관리규약으로 같은 법 시행령 제31조제3항과 다르게 승강기 교체·보수 관련 비용을 제외하고 장기수선충당금을 산정할 수는 없다고 할 것입니다.

또한 구 「공동주택관리법 시행령」[598]에서는 「공동주택관리법」 제30조제4항에서 장기수선충당금의 산정방법을 대통령령으로 정하도록 위임하였음에도 불구하고 그 위임사항을 규정 하지 않은 채 구 「공동주택관리법 시행규칙」[599] 별표 1 제7호에서 같은 법 제29조제1항 및 제30조제3항에 따른 '장기수선계획의 수립기준'의 하나로 세대별 장기수선충당금 산정방법을 규정하고 있다가, '월간 세대별 장기수선충당금'의 산정방법을 둘러싼 기존의 해석상 논란을 해소하고 위임입법의 적정성을 확보하기 위하여 2021년 10월 19일 대통령령 제32076호로 「공동주택관리법 시행령」을 일부개정하면서 현행과 같이 제31조제3항을 신설하여 '월간 세대별 장기수선충당금' 산정방법을 대통령령으로 직접 규정하였는바, 같은 영 제31조제3항은 「공동주택관리법」 제30조제4항의 위임에 따라 공동주택 소유자에게 일률적으로 적용되는 장기수선충당금의 산정방법을 정한 것이라는 점에서[600] 특정 동의 승강기 설치 여부에 관계없이 같은 공동주택 소유자 전부에 대해서는 같은 법 시행령 제31조제3항에 따른 산정방법으로 장기수선충당금을 산정해야 하며, 이를 관리규약을 통해 해당 규정과 달리 산정할 수는 없다고 보는 것이 입법연혁 및 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 「공동주택관리법」 제30조에 따른 장기수선충당금의 경우에는 공동주택의 자산적 가치를 유지·개선하기 위해 장기수선계획에서 정하는 공동주택의 주요 시설을 그 수선주기에 따라 장래에 교체·보수하는 데 소요될 총공사비 등을 고려하여 매월 공동주택의 소유자들에게 부과·적립하는 금원으로서, 그 비용은 수선주기가 도래하는 시설 순으로 순차적으로 지출하게 되는데, 이 경우 장기수선계획의 수립기준 대상 시설 중 어린이가 없는 세대에 대한 어린이 놀이시설 관련, 자전거가 없는 세대에 대한 자전거보관소 교체 관련 등 세대별 특성에 따라

597) 법제처 2019. 5. 2. 회신 18-0581 해석례 참조

598) 2021. 10. 19. 대통령령 제32076호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말함

599) 2021. 10. 22. 국토교통부령 제905호로 개정되어 같은 날 시행되기 전의 것을 말함

600) 법제처 2023. 8. 28. 회신 23-0540 해석례 참조

주요 시설 중 특정 시설의 사용 여부, 빈도 등이 상이할 수 있고 이러한 다양한 특성 및 이해관계를 모두 반영하여 산정방법을 정하는 데 어려움이 있으므로 같은 법 시행령 제31조제3항에서 세대별 장기수선충당금의 산정방법을 세대당 주택공급면적에 비례하여 산정하도록 규정한 것으로 볼 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.[601]

따라서 이 사안의 경우, 관리규약으로 「공동주택관리법 시행령」 제31조제3항과 다르게 승강기 교체·보수 관련 비용을 제외하고 장기수선충당금을 산정할 수 없습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제30조(장기수선충당금의 적립) ① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.
② 장기수선충당금의 사용은 장기수선계획에 따른다. 다만, 해당 공동주택의 입주자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 다음 각 호의 용도로 사용할 수 있다.
1. 제45조에 따른 조정등의 비용
2. 제48조에 따른 하자진단 및 감정에 드는 비용
3. 제1호 또는 제2호의 비용을 청구하는 데 드는 비용
③ 제1항에 따른 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등에 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다.
④ 장기수선충당금의 요율·산정방법·적립방법 및 사용절차와 사후관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**공동주택관리법 시행령**

제31조(장기수선충당금의 적립 등) ① ~ ② (생 략)
③ 장기수선충당금은 다음의 계산식에 따라 산정한다.
월간 세대별 장기수선충당금 = [장기수선계획기간 중의 수선비총액 ÷ (총공급면적 × 12 × 계획기간(년))] × 세대당 주택공급면적
④ ~ ⑨ (생 략)

**공동주택관리법 시행규칙**

제9조(장기수선충당금의 적립) 법 제30조제3항에 따른 공동주택 주요 시설의 범위, 교체·보수의 시기 및 방법 등은 별표 1에 따른다.

601) 법제처 2023. 8. 28. 회신 23-0540 해석례 참조

[별표 1]

**장기수선계획의 수립기준**(제7조제1항 및 제9조 관련)

1.·2. (생 략)

3. 전기·소화·승강기 및 지능형 홈네트워크 설비

| 구분 | 공사종별 | 수선방법 | 수선주기(년) | 수선율(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마. 승강기 및 인양기 | 1) 기계장치 | 전면교체 | 15 | 100 | |
| | 2) 와이어로프, 쉬브(도르레) | 전면교체 | 5 | 100 | |
| | 3) 제어반 | 전면교체 | 15 | 100 | |
| | 4) 조속기(과속조절기) | 전면교체 | 15 | 100 | |
| | 5) 도어개폐장치 | 전면교체 | 15 | 100 | |

**질의제목 18** ▶ 안건번호 24-0327

민원인 – 토지등소유자가 1인인 사업시행자의 경우 세입자 등에게 정비사업 관련 자료를 공개해야 하는지(「도시 및 주거환경정비법」 제124조 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제50조제1항에 따르면 사업시행자[602]는 정비사업을 시행하려는 경우 시장·군수등[603]에게 사업시행계획인가를 받아야 하고, 같은 조 제9항 본문에 따라 시장·군수등은 사업시행계획인가를 한 경우에는 국토 교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시해야 하며, 같은 법 제124조제1항 각 호 외의 부분에서는 추진위원장[604], 사업시행자(토지등소유자[605]가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말함)는 정비사업[606]의 시행에 관한 사업시행계획서, 관리처분계획서 등 같은 항 각 호에서 정하는 서류 및 관련 자료(이하 "서류 및 관련 자료"라 함)가 작성되거나 변경된 후 15일 이내에 이를 조합원, 토지등소유자 또는 세입자가 알 수 있도록 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개하여야 한다고 규정하고 있는바,

토지등소유자 1인[607]이 재개발사업의 사업시행자인 경우로서 사업시행계획인가 고시 전까지 세입자가 있었으나 사업시행계획인가 고시 시점에 세입자가 없게 된 경우, 토지등소유자인 사업시행자는 도시정비법 제124조제1항에 따라 서류 및 관련 자료를 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개해야 하는지?

602) 도시정비법 제2조제8호에 따른 사업시행자로서, 도시정비법 제25조제1항 및 제2항에 따른 공동시행의 경우를 포함하되, 사업시행자가 시장 · 군수등인 경우는 제외하며, 이하 같음

603) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

604) 도시정비법 제31조제1항제1호에 따른 추진위원장(조합설립추진위원회 위원장)을 말하며, 이하 같음

605) 도시정비법 제2조제9호에 따른 토지등소유자를 말하며, 이하 같음

606) 도시정비법 제2조제2호에 따른 정비사업을 말하며, 이하 같음

607) 도시정비법 제2조제9호가목에서는 토지등소유자란 개발사업의 경우 정비구역에 위치한 토지 또는 건축물의 소유자 또는 그 지상권자로 정의하고 있는바, 토지 또는 건축물의 소유권과 지상권을 여러 명이 공유하는 경우라면 공유자들 역시 토지등소유자의 수에 포함되므로, 이 사안은 공유자 없이 구역 내 토지등소유자가 1인인 경우를 전제함(법제처 2022. 9. 8. 회신 22-0379 해석례 참조)

## 02 회답

이 사안의 경우, 토지등소유자인 사업시행자는 도시정비법 제124조제1항에 따라 서류 및 관련 자료를 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개해야 합니다.

## 03 이유

먼저 도시정비법 제124조제1항에서는 추진위원장 또는 사업시행자는 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료를 조합원, 토지등소유자 또는 세입자가 알 수 있도록 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개해야 한다고 규정하고 있을 뿐, 그 공개에 관하여 세입자가 없는 경우에는 공개하지 않아도 된다는 등의 예외 사유에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 토지등소유자인 사업시행자는 사업시행계획인가 고시 시점에 세입자가 없게 된 경우에도 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료를 공개해야 한다고 보아야 합니다.

그리고 도시정비법 제124조는 사업시행자에게 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료가 작성 또는 변경한 날부터 15일 이내에 이를 공개하도록 의무를 부과하고 있는데, 이는 적시에 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료를 확인할 수 있도록 하여[608] 정비사업의 투명성 및 공공성을 확보하기 위한 것인바,[609] 같은 법 제124조제1항에 따라 공개해야 하는 서류인 사업시행계획(제4호)이나 관리처분계획(제5호) 등에는 세입자의 주거 및 이주대책(제52조제1항제4호), 세입자별 손실보상을 위한 권리 명세 및 그 평가액(제74조제1항제8호) 등 정비사업 시행 중 세입자에게 영향을 미칠 수 있는 사항이 포함되어 있으므로 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료가 작성 또는 변경되었다면 이를 15일 이내에 공개하여 정비사업 시행 중에 세입자가 된 경우에도 서류 및 관련 자료를 적시에 확인할 수 있도록 하는 것이 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 도시정비법 제124조제4항에서는 정비사업 시행에 관한 서류 및 관련 자료의 열람·복사에 대해 규정하고 있는데, 서류 및 관련 자료의 열람·복사를 요청할 수 있는 자를 토지소유자 및 조합원으로만 한정하고 있어, 세입자의 경우에는 정비사업 시행에 관한 서류

608) 헌법재판소 2011. 4. 28. 선고 2009헌바90 결정례 참조
609) 대법원 2023. 6. 29. 선고 2020도11007 판결례 참조

및 관련 자료를 같은 조 제1항에 따라 인터넷 등의 방법으로 공개된 것만 확인할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

한편 이 사안과 같이 사업시행계획인가 고시 시점에 세입자가 없고,토지등소유자가 1인인 사업시행자의 경우에는 정비사업의 시행에 관한 서류 및 관련 자료가 작성되거나 변경되어 도시정비법 제124조제1항에 따라 이를 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개하더라도 그 내용을 알려야하는 대상인 다른 조합원, 토지등소유자 또는 세입자가 없으므로 그 공개의 실익이 없어 공개하지 않아도 된다는 의견이 있으나, 같은 법 제122조제1항에서는 토지등소유자는 자신이 소유하는 정비구역 내 토지 또는 건축물에 대하여 매매·전세·임대차 또는 지상권 설정 등 부동산 거래를 위한 계약을 체결하는 경우 정비사업의 추진 단계 등을 거래 상대방에게 설명·고지하고, 거래 계약서에 기재 후 서명·날인하여야 한다고 규정하고 있는바, 해당 규정에 비추어볼 때 실제 정비사업이 시행 중이라고 하더라도 임대차 계약 등이 가능하므로 같은 법 제50조제9항에 따른 사업시행계획인가 고시 이후에도 임대차계약 등의 상황에 따라 세입자의 유무는 변동될 가능성이 있는 점을 고려하면, 사업시행계획인가 고시 시점에 세입자가 없다는 사정만으로 같은 법 제124조제1항에 따라 인터넷 등에 정비사업 시행에 관한 서류 및 관련 자료를 공개하지 않아도 된다는 의견은 관련 조문의 체계 등을 고려할 때 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 토지등소유자인 사업시행자는 도시정비법 제124조제1항에 따라 서류 및 관련 자료를 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개해야 합니다.

**관계법령**

**도시 및 주거환경정비법**

제124조(관련 자료의 공개 등) ① 추진위원장 또는 사업시행자(조합의 경우 청산인을 포함한 조합임원, 토지등소유자가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말한다)는 정비사업의 시행에 관한 다음 각 호의 서류 및 관련 자료가 작성되거나 변경된 후 15일 이내에 이를 조합원, 토지등소유자 또는 세입자가 알 수 있도록 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개하여야 한다.

1. ~ 11. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 19** ▶ 안건번호 24-0339

민원인 – 주택단지 내 안전유리를 사용해야 하는 각 동 출입문의 범위(「주택건설기준 등에 관한 규정」 제16조의2제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「주택건설기준 등에 관한 규정」(이하 "주택건설기준규정"이라 함) 제16조의2제1항에서는 주택단지[610] 안의 각 동 출입문에 설치하는 유리는 안전유리(45킬로그램의 추가 75센티미터 높이에서 낙하하는 충격량에 관통되지 아니하는 유리를 말하며, 이하 같음)를 사용하여야 한다고 규정하고 있는바, 이때 "각 동 출입문"은 주택단지 안의 공동주택[611]과 그 부대시설[612]·복리시설[613]을 포함한 개별 건축물[614] 각 동의 출입문을 의미하는지 아니면 공동주택 각 동의 출입문만을 의미하는지?

## 02 회답

주택건설기준규정 제16조의2제1항에 따라 주택단지 내 안전유리를 사용해야 하는 "각 동 출입문"은 공동주택과 그 부대시설·복리시설을 포함한 개별 건축물 각 동의 출입문을 의미합니다.

610) 「주택법」 제15조에 따른 주택건설사업계획의 승인을 받아 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하는 데 사용되는 일단(一團)의 토지를 말하며, 이하 같음(「주택법」 제2조제12호 참조).

611) 「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택을 말하며, 이하 같음.

612) 「주택법」 제2조제13호에 따른 부대시설(주차장, 관리사무소 등)을 말하며, 이하 같음.

613) 「주택법」 제2조제14호에 따른 복리시설(주민운동시설, 유치원, 경로당 등)을 말하고, 이 사안에서는 일반인에게 분양되는 복리시설은 제외하며, 이하 같음.

614) 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 용도별 건축물에 해당하는 건축물을 전제로 하며, 이하 같음.

## 03 이유

「주택법」 제35조 및 같은 법 시행령 제45조의 위임에 따라 주택의 건설기준, 부대시설·복리시설의 설치기준 등을 정하고 있는 주택건설기준규정 제16조의2제1항에서는 주택단지 안의 각 동 출입문에 설치하는 유리는 안전유리를 사용하여야 한다고만 규정하고 있을 뿐, 이때 "각 동 출입문"이 주택단지 안의 공동주택과 그 부대시설·복리시설을 포함한 개별 건축물 각 동의 출입문을 의미하는지 아니면 공동주택 각 동의 출입문만을 의미하는지 명확하지 않으므로, 해당 규정의 "각 동 출입문"의 범위는 해당 법령 및 조문의 규율대상, 입법 취지 및 다른 법령과의 관계 등을 종합적으로 고려하여야 할 것입니다.

먼저 주택건설기준규정 제8조제3항에 따르면 주택의 건설기준, 부대시설·복리시설의 설치기준에 관하여 같은 영에서 규정한 사항 외에는 「건축법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따르도록 하고 있는데, 건축물에 관한 일반법인 「건축법」 제22조제1항에서는 건축물의 사용승인에 관해 규정하면서 건축물의 건축공사 완료에 대하여 "하나의 대지에 둘 이상의 건축물을 건축하는 경우 동(棟)별 공사를 완료한 경우를 포함한다"라고 규정하여 건축 관계 법령에서 사용하는 "동(棟)"은 개별 건축물을 의미하고 있고, 「주택법」 및 주택건설기준 규정에서 위임된 사항 등을 규정하고 있는 「주택건설기준 등에 관한 규칙」 제6조의2제1항 제2호 각 목 외의 부분 단서 및 제9조제1호에서는 "공동주택 각 동"으로 명시적으로 규정하고 있는 데 반해 주택건설기준규정 제16조의2제1항에서는 "각 동"을 "공동주택 각 동"으로 한정하고 있지 않다는 점에서 해당 규정의 "각 동 출입문"은 주택단지 안의 개별 건축물의 출입문을 의미한다고 보는 것이 관련 법령의 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 주택건설기준규정 제18조제1항 본문에 따르면 주택단지 안의 "건축물" 등에 설치하는 난간의 재료로 철근 콘크리트, 안전유리 등을 사용하도록 규정하고 있는데, 이는 주택단지 안의 개별 건축물에 난간을 설치할 때 철근 콘크리트나 강도 및 내구성이 있는 재료 이외에 유리를 재료로 사용하는 경우에는 일정 강도 이상의 안전유리를 사용[615]하게 함으로써 해당 난간의 안전성을 확보하려는 목적으로 볼 수 있는바, 같은 영 제16조의2제1항에 따른 안전유리 사용의 목적도 공동주택의 출입문뿐만 아니라 주택단지 안에서 주민들의 사용이 빈번한 주차장, 관리사무소 등의 부대시설과 주민운동시설, 경로당 등 복리시설의 출입문에 대해서도 해당 유리가 파손되더라도 날려 흩어지지 않게 함으로써 주민들의 안전을 보장하기 위한 것으로서 주택단지 안의 개별 건축물마다 안전유리를 설치하여야 한다고 보는 것이 해당

615) 2009. 1. 7. 대통령령 제21258호로 일부개정되어 같은 날 시행된 주택건설기준규정 조문별 개정이유서 참조

규정의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 주택건설기준규정 제16조의2제1항의 입법연혁을 살펴보면, 구 주택건설기준규정[616] 제16조제5항에서 “공동주택의 동별 출입문”에 유리를 설치하는 경우에는 안전유리를 사용하도록 규정하고 있던 것을, 2013년 6월 17일 대통령령 제24621호로 일부개정되어 2013년 12월 18일 시행된 주택건설기준규정에서 구 주택건설기준규정 제16조제5항을 삭제하고 제16조의2를 신설하여 같은 조 제1항에서 “주택단지 안의 각 동 출입문”에 설치하는 유리는 안전유리를 사용하도록 규정하였는데, 「주택법」 제2조제12호에 따르면 “주택단지”란 주택과 그 부대시설 및 복리시설을 건설하는 데 사용되는 일단(一團)의 토지를 말하는 것으로서, 해당 개정의 취지는 안전유리 사용 의무 대상을 “공동주택의 동별 출입문”에서 공동주택과 그 부대시설·복리시설의 출입문을 모두 포함하는 “주택단지 안의 각 동 출입문”으로 확대하여 주택단지 안의 모든 개별 건축물의 안전성을 확보하려는 것으로 볼 수 있는바, 이러한 입법연혁 및 취지에 비추어보면 안전유리를 사용해야 하는 “주택단지 안의 각 동 출입문”은 주택단지 안의 모든 개별 건축물 각 동의 출입문을 의미한다고 보는 것이 타당합니다.

따라서 주택건설기준규정 제16조의2제1항에 따라 주택단지 내 안전유리를 사용해야 하는 “각 동 출입문”은 공동주택과 그 부대시설·복리시설을 포함한 개별 건축물 각 동의 출입문을 의미합니다.

**관계법령**

**주택건설기준 등에 관한 규정**

제16조의2(출입문) ① 주택단지 안의 각 동 출입문에 설치하는 유리는 안전유리(45킬로그램의 추가 75센티미터 높이에서 낙하하는 충격량에 관통되지 아니하는 유리를 말한다. 이하 같다)를 사용하여야 한다.

② ~ ④ (생 략)

616) 2013. 6. 17. 대통령령 제24621호로 일부개정되어 2013. 12. 18. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

**질의제목 20** ▶ 안건번호 24-0347

민원인 – 「도시 및 주거환경정비법」 제124조제4항에 따른 열람·복사의 대상이 되는 서류 및 관련 자료의 범위(「도시 및 주거환경정비법」 제124조제4항 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제124조에 따르면 추진위원장 또는 사업시행자[617]는 정비사업의 시행에 관한 제1항 각 호의 서류 및 관련 자료가 작성되거나 변경된 후 15일 이내에 이를 조합원, 토지등소유자[618] 또는 세입자가 알 수 있도록 인터넷과 그 밖의 방법을 병행하여 공개하여야 한다고 규정하고 있고(제1항), 조합원, 토지등소유자가 같은 조 제1항에 따른 서류 및 같은 조 제4항 각 호를 포함하여 정비사업 시행에 관한 서류와 관련 자료에 대하여 열람·복사 요청을 한 경우 추진위원장이나 사업시행자는 15일 이내에 그 요청에 따라야 한다고 규정하고(제4항) 있으며, 같은 법 제125조제1항에서는 추진위원장·정비사업전문관리업자 또는 사업시행자[619](이하 "추진위원장등"이라 함)는 같은 법 제124조 제1항에 따른 서류 및 관련 자료와 총회 또는 중요한 회의[620]가 있은 때에는 속기록·녹음 또는 영상자료(이하 "속기록등 자료"라 함)를 만들어 청산 시까지 보관하여야 한다고 규정하고 있는바,

도시정비법 제125조제1항에 따라 보관하여야 하는 속기록등 자료가 같은 법 제124조 제4항에 따른 열람·복사의 대상이 되는 서류 및 관련 자료에 해당하는지?

---

617) 이 조에서는 조합의 경우 청산인을 포함한 조합임원, 토지등소유자가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말하며, 이하 같음.

618) 도시정비법 제2조제9호에 따른 토지등소유자를 말하며, 이하 같음

619) 조합의 경우 청산인을 포함한 조합임원, 토지등소유자가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말함

620) 조합원 또는 토지등소유자의 비용부담을 수반하거나 권리·의무의 변동을 발생시키는 경우로서 대통령령으로 정하는 회의를 말하며, 이하 같음.

## 02 회답

도시정비법 제125조제1항에 따른 속기록등 자료는 같은 법 제124조제4항에 따른 열람·복사의 대상이 되는 서류 및 관련 자료에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

먼저 도시정비법 제124조제4항에서는 조합원, 토지등소유자가 정비사업의 시행에 관하여 열람·복사를 요청할 수 있는 대상으로 '같은 조 제1항에 따른 서류' 및 '같은 조 제4항 각 호를 포함한 정비사업 시행에 관한 서류' 등을 구체적으로 열거하면서 그 밖에 열람·복사의 대상이 되는 서류 및 관련 자료를 대통령령으로 정하도록 위임하고(제3호) 있는 반면, 같은 법 제125조제1항에서는 추진위원장등이 보관하여야 하는 대상 자료로 같은 법 제124조제1항에 따른 서류 및 관련 자료와 총회 또는 중요한 회의가 있은 때에는 속기록등 자료를 규정하고 있는바, 속기록등 자료는 같은 법 제125조제1항에 따라 추진위원장등이 보관하여야 하는 대상으로만 규정하고 있을 뿐 같은 법 제124조제1항 각 호에 따른 공개 대상으로 규정하고 있지 않고[621], 같은 조 제4항 각 호 및 그 위임에 따른 하위법령에서도 열람·복사의 대상으로도 명시하고 있지 않으므로, 속기록등 자료는 같은 법 제124조제4항에 따른 열람·복사의 대상에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 도시정비법 제124조제4항에서 조합원, 토지등소유자의 열람·복사 요청이 있는 경우 추진위원장 또는 사업시행자가 이를 따르도록 의무를 부과한 것은 정비사업의 투명성과 공공성을 확보하고 조합원 등의 알권리를 충족시키기 위한 목적인 반면, 같은 법 제125조제1항에서 속기록등 자료를 청산 시까지 보관하도록 한 것은 향후 조합업무와 관련된 분쟁이 발생하였을 경우 사실관계를 명확히 할 증거를 확보하거나 회의에 참석한 자들의 책임소재를 밝히는데 사용될 수 있도록 하려는 목적[622]으로서 두 조항은 입법 목적이 서로 다르고, 이를 반영하여 같은 법 제124조제4항에 따라 열람·복사의 대상이 되는 자료와 같은 법 제125조제1항에 따라 보관 의무가 부과되는 자료를 별도로 규정하고 있는바, 이러한 규정 체계 및 취지에 비추어보면 같은 법 제125조제1항에 따른 보관 의무의 대상인 속기록등 자료는 같은 법 제124조제4항에 따른 열람·복사의 대상에는 해당하지 않는다고 할 것입니다.

621) 대법원 2022. 1. 27. 선고 2021도15334 판결례 참조

622) 헌법재판소 2011. 10. 25. 결정 2010헌가29 결정례 참조

또한 도시정비법 제138조제1항제7호에서는 같은 법 제124조제4항을 위반하여 조합원 또는 토지등소유자의 열람·복사 요청을 따르지 아니한 추진위원장 등에 대해서 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있는데, 형벌법규의 해석은 엄격하여야 하고 명문규정의 의미를 당사자에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인바[623], 도시정비법령상 명문의 규정 없이 같은 법 제124조제4항에서 규정한 '정비사업 시행에 관한 서류와 관련 자료'의 범위를 확장 해석하여 속기록등 자료가 열람·복사 대상에 해당한다고 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

한편 속기록등 자료는 정비사업이 투명하게 진행되고 있는지 여부를 확인할 수 있는 중요 자료로서 조합원의 알권리를 충족시키기 위하여 도시정비법 제124조제4항에 따라 열람·복사의 대상에 해당하는 것으로 보아야 한다는 의견이 있으나, 같은 법 제124조제1항에서는 조합원 등에게 용역업체의 선정계약서(제2호), 총회 및 조합의 이사회·대의원회의 의사록(제3호) 등을 인터넷 등을 통하여 공개하도록 하고 있고, 이러한 공개 자료가 진정하게 작성되었는지 여부는 총회 및 대의원회·이사회의 참석자명부와 서면결의서 등을 통해서도 확인할 수 있는바[624], 반드시 참석자의 구체적인 발언 내용이 담긴 속기록등 자료가 필요하다고 보기는 어렵다는 점에서 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 도시정비법 제125조제1항에 따른 속기록등 자료는 같은 법 제124조제4항에 따른 열람·복사의 대상이 되는 서류 및 관련 자료에 해당하지 않습니다.

**관계법령**

**도시 및 주거환경정비법**

제124조(관련 자료의 공개 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 조합원, 토지등소유자가 제1항에 따른 서류 및 다음 각 호를 포함하여 정비사업 시행에 관한 서류와 관련 자료에 대하여 열람·복사 요청을 한 경우 추진위원장이나 사업시행자는 15일 이내에 그 요청에 따라야 한다.

1. 토지등소유자 명부
2. 조합원 명부
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류 및 관련 자료

⑤ · ⑥ (생 략)

623) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2009도3053 판결례 등 참조

624) 대법원 2022. 1. 27. 선고 2021도15334 판결례 참조

제125조(관련 자료의 보관 및 인계) ① 추진위원장·정비사업전문관리업자 또는 사업시행자(조합의 경우 청산인을 포함한 조합임원, 토지등소유자가 단독으로 시행하는 재개발사업의 경우에는 그 대표자를 말한다)는 제124조제1항에 따른 서류 및 관련 자료와 총회 또는 중요한 회의(조합원 또는 토지등소유자의 비용부담을 수반하거나 권리·의무의 변동을 발생시키는 경우로서 대통령령으로 정하는 회의를 말한다)가 있은 때에는 속기록·녹음 또는 영상자료를 만들어 청산 시까지 보관하여야 한다.

② · ③ (생 략)

**도시 및 주거환경정비법 시행령**

제94조(자료의 공개 및 통지 등) ① · ② (생 략)

③ 법 제125조제1항에서 "대통령령으로 정하는 회의"란 다음 각 호를 말한다.

1. 용역 계약(변경계약을 포함한다) 및 업체 선정과 관련된 대의원회·이사회
2. 조합임원·대의원의 선임·해임·징계 및 토지등소유자(조합이 설립된 경우에는 조합원을 말한다) 자격에 관한 대의원회·이사회

**질의제목 21** ▶ 안건번호 24-0390

부산광역시 북구 – 정밀안전진단을 실시한 결과 안전등급이 D등급으로 지정된 경우가 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조제1항에 따른 '해당 시설물이 긴급한 보수·보강이 필요하다고 판단되는 경우'에 해당하는지 여부(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제25조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 "시설물안전법"이라 함) 제16조제1항에서는 정밀안전진단[625]을 포함한 안전점검등[626]을 실시하는 자는 안전점검등의 실시결과에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 적합하게 해당 시설물[627]의 안전등급을 지정하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제12조 및 별표 8에서는 시설물의 안전등급을 시설물의 상태에 따라 A등급부터 E등급까지로 분류하고 있으며, 같은 법 제25조제1항에서는 관리주체[628]는 안전점검등을 실시한 결과 해당 시설물에 중대한결함등[629]이 있거나 '같은 법 제16조에 따라 안전등급을 지정한 결과 해당 시설물이 긴급한 보수·보강이 필요하다고 판단되는 경우'에는 해당 시설물에 위험을 알리는 표지를 설치하고, 방송·인터넷 등의 매체를 통하여 주민에게 알려야 한다고 규정하고 있는바,

시설물안전법 제16조제1항에 따라 시설물에 대한 정밀안전진단을 실시한 결과 안전등급이 D등급으로 지정된 경우, 해당 시설물 관리주체는 긴급한 보수·보강의 필요성에 대해 별도의 판단 없이 시설물안전법 제25조제1항에 따라 해당 시설물에 위험을 알리는 표지를 설치하고, 방송·인터넷 등의 매체를 통하여 주민에게 알리는 조치(이하 "위험표지설치등의 조치"라 함)를 해야 하는지, 아니면 해당 시설물 관리주체가 별도로 판단하여 시설물안전법 제25조제1항에 따라 위험표지설치등의 조치 여부를 결정해야 하는지?

---

625) 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위를 말하며(시설물안전법 제2조제6호 참조), 이하 같음

626) 안전점검(시설물안전법 제2조제5호)·정밀안전진단 또는 긴급안전점검(같은 법 제2조제7호)을 말하며(시설물안전법 제10조제1항 참조), 이하 같음

627) 시설물안전법 제2조제1호에 따른 시설물을 말하며, 이하 같음

628) 시설물안전법 제2조제2호에 따른 관리주체를 말하며, 이하 같음

629) 시설물안전법 제22조제1항에 따른 중대한 결함 및 같은 조 제2항에 따른 공중이 이용하는 부위의 결함을 말하며(시설물안전법 제22조제3항), 이하 같음

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 시설물 관리주체는 긴급한 보수·보강이 필요하다는 별도의 판단 없이 시설물안전법 제25조제1항에 따라 위험표지설치등의 조치를 해야 합니다.

## 03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 나아가 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제정·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 법해석의 요청에 부응하는 타당한 해석을 하여야 합니다.[630]

먼저 시설물안전법 제25조제1항에서는 '같은 법 제16조에 따라 안전등급을 지정한 결과 해당 시설물이 긴급한 보수·보강이 필요하다고 판단되는 경우'에는 관리주체에게 위험표지 설치등의 조치 의무를 부과하고 있는데, 같은 법 제16조제1항에 따르면 정밀안전진단을 실시하는 자는 정밀안전진단의 실시결과에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 적합하게 해당 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다고 규정하고 있고, 그 안전등급 기준을 정하고 있는 같은 법 시행령 별표 8에서는 시설물이 '주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태'인 경우에는 안전등급을 D등급으로 지정하도록 규정하고 있는바, 같은 법 제16조제1항에 따라 정밀안전진단을 실시한 자가 해당 시설물에 대해 안전등급을 D등급으로 지정한 것은 해당 시설물이 "긴급한 보수·보강이 필요한 상태"라는 판단이 이루어진 것이므로, D등급으로 지정된 것만으로도 관리주체의 별도의 판단 없이 시설물안전법 제25조제1항에 따라 위험표지설치등의 조치 의무가 발생된다고 보는 것이 법률의 규정 및 체계에 부합하는 해석입니다.

그리고 시설물안전법 제25조제1항의 입법연혁을 살펴보면, 방송 · 인터넷 등의 매체를 통하여 주민에게 알리도록 하는 규정은 구 「시설물 안전관리에 관한 특별법」[631] 제15조제3항에서 안전점검이나 정밀안전진단 실시결과를 통보받은 관리주체는 "같은 법 제10조의2에

630) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 전원합의체 판결례 참조

631) 2017. 1. 17. 법률 제14545호 '시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법'으로 전부개정되기 전의 것을 말함

따라 지정[632]한 시설물의 안전등급 중 긴급한 보수·보강 등이 필요한 상태에 해당하는 경우" 이를 방송, 인터넷, 표지판 등 실효성이 담보된 수단을 통하여 주민에게 알려야 한다고 규정되어 있었는데, 2013년 7월 16일 법률 제11928호로 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」이 일부개정되어 해당 규정이 신설될 당시의 입법 자료에 따르면 당초 발의된 시설물 안전관리에 관한 특별법 일부개정법률안[633] 제15조제3항에서는 "주요부재에 심각한 결함이 발생하여 보수·보강이 시급한 경우" 방송 등 수단을 통하여 주민에게 알리도록 규정하고 있던 것을, '심각한 결함'의 의미가 다소 불명확하므로 정밀안전진단을 통해 보수·보강이 필요한 정도에 따라 안전등급을 지정하도록 규정한 같은 법 제10조의2를 직접 인용하도록 수정되어 구「시설물 안전관리에 관한 특별법」 제15조제3항과 같이 신설된 것인바[634], 정밀안전진단의 실시 결과 안전등급이 D등급으로 지정된 경우에는 관리주체의 별도의 판단이 없이 위험표지설치등의 조치를 하여야 한다고 해석하는 것이 시설물안전법 제25조제1항의 입법 연혁 및 취지에 비추어 타당합니다.

또한 시설물안전법 제26조제2항 전단에 따라 관리주체는 정밀안전진단을 실시하려는 경우 이를 직접 수행할 수 없고 건설공사의 안전 및 품질 관리, 시설물의 안전 및 유지관리를 전문적으로 수행하기 위해 「국토안전관리원법」에 따라 설립된 국토안전관리원 또는 같은 법 제28조에 따라 전문 기술인력 및 장비를 갖추어 등록한 안전진단전문기관(이하 "안전진단전문기관등"이라 함)에 대행하게 하여 정밀안전진단은 시설물의 안전 관리에 관한 일정한 자격을 갖춘 전문기관에서만 수행하도록 하고 있는 점, 같은 법 시행령 제10조제2항에서는 관리주체는 안전진단전문기관에 정밀안전진단을 의뢰하려는 경우에는 해당 시설물을 설계·시공·감리한 자 또는 그 계열회사인 안전진단전문기관(제1호), 해당 시설물의 관리주체에 소속되어 있거나 그 자회사인 안전진단전문기관(제2호)에 의뢰하여서는 안 된다고 규정하여 정밀안전진단의 결과에 대한 객관성을 도모하고 있는 점을 고려할 때, 안전진단전문기관등이 실시한 정밀안전진단의 안전등급이 D등급으로 지정된 경우에는 해당 시설물이 긴급한 보수·보강이 필요한 상태에 있다는 점에 대한 전문적이고 객관적 판단이 이루어진 것이므로, 정밀안전진단의 실시 결과 해당 시설물이 D등급으로 지정되었다면 관리주체의 별도의 판단 없이도 시설물안전법 제25조제1항에 따라 위험표지설치등의 조치를 하여야 한다고 보는 것이 시설물안전법령의 체계에 비추어 봤을 때 합리적 해석입니다.

---

632) 구 「시설물 안전관리에 관한 특별법」 제10조의2에서는 시설물의 안전등급 지정에 대해 규정하고 있음

633) 2012. 12. 6. 의안번호 제1902977호로 발의된 '시설물의 안전관리에 관한 특별법' 일부개정법률안을 말함

634) 2012. 12. 6. 의안번호 제1902977호로 발의된 '시설물의 안전관리에 관한 특별법' 일부개정법률안(대안반영폐기)에 대한 국토교통위원회 검토보고서 참조

따라서 이 사안의 경우, 해당 시설물 관리주체는 긴급한 보수·보강이 필요하다는 별도의 판단 없이 시설물안전법 제25조제1항에 따라 위험표지설치등의 조치를 해야 합니다.

**법령정비 권고사항**

시설물안전법 제25조제1항에서 안전점검등을 실시한 결과 위험을 알리는 표지를 설치하고, 방송·인터넷 등의 매체를 통하여 주민에게 알려야 하는 의무가 발생하는 요건을 명확하게 정비할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5. (생 략)
6. "정밀안전진단"이란 시설물의 물리적·기능적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하여 구조적 안전성과 결함의 원인 등을 조사·측정·평가하여 보수·보강 등의 방법을 제시하는 행위를 말한다.
7. ~ 13. (생 략)

제16조(시설물의 안전등급 지정 등) ① 안전점검등을 실시하는 자는 안전점검등의 실시결과에 따라 대통령령으로 정하는 기준에 적합하게 해당 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

② ~ ③ (생 략)

제25조(위험표지의 설치 등) ① 관리주체는 안전점검등을 실시한 결과 해당 시설물에 중대한결함등이 있거나 제16조에 따라 안전등급을 지정한 결과 해당 시설물이 긴급한 보수·보강이 필요하다고 판단되는 경우에는 해당 시설물에 위험을 알리는 표지를 설치하고, 방송·인터넷 등의 매체를 통하여 주민에게 알려야 한다.

② ~ ③ (생 략)

**시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령**

제12조(시설물의 안전등급 기준) 법 제16조제1항에서 "대통령령으로 정하는 기준"이란 별표 8의 기준을 말한다.

[별표 8]

**시설물의 안전등급 기준**(제12조 관련)

| 안전등급 | 시설물의 상태 |
|---|---|
| 1. A (우수) | (생 략) |
| 2. B (양호) | (생 략) |
| 3. C (보통) | (생 략) |
| 4. D (미흡) | 주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태 |
| 5. E (불량) | 주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태 |

**질의제목 22** ▶ 안건번호 24-0418

민원인 – 100세대 미만의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우가 「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조제1항에 따른 변경신고 대상인지 여부(「민간임대주택에 관한 특별법」 제46조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제46조제1항에서는 임대사업자는 민간임대주택의 임대차기간, 임대료 및 임차인(준주택에 한정함) 등 대통령령으로 정하는 임대차계약에 관한 사항을 임대차계약을 체결한 날(종전임대차계약[635]이 있는 경우 민간임대주택으로 등록한 날을 말함) 또는 임대차계약을 변경한 날부터 3개월 이내에 시장·군수·구청장[636]에게 신고 또는 변경신고를 하여야 한다고 규정하고 있는바,

100세대 미만의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 민간임대주택에 관하여 종전 임차인과의 임대차계약[637]이 종료됨에 따라 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우[638], 그 임대사업자는 민간임대주택법 제46조제1항에 따라 신고를 해야 하는지, 아니면 변경신고를 해야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 그 임대사업자는 민간임대주택법 제46조제1항에 따라 변경신고를 해야 합니다.

---

635) 민간임대주택법 제5조에 따른 민간임대주택 등록 당시 존속 중인 임대차계약을 말하며(민간임대주택법 제44조제1항제2호 참조), 이하 같음.

636) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말함)을 말하며(민간임대주택법 제5조제1항 참조), 이하 같음.

637) 종전 임차인과의 임대차계약이 민간임대주택법 제5조에 따른 임대사업자 등록 후에 체결된 임대차계약임을 전제함.

638) 임대차기간 및 임대료에 변경이 있는 경우를 전제함.

## 03 이유

민간임대주택법 제46조제1항에서는 임대사업자는 민간임대주택의 임대차기간, 임대료 및 임차인 등 대통령령으로 정하는 임대차계약에 관한 사항을 임대차계약을 체결한 날 또는 임대차계약을 변경한 날부터 3개월 이내에 시장·군수·구청장에게 신고 또는 변경신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 100세대 이상의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 임대차계약에 관한 사항을 변경하여 신고하는 경우에는 변경예정일 1개월 전까지 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 시장·군수·구청장은 같은 조 제2항에 따라 신고된 임대료가 같은 법 제44조제2항에 따른 증액 비율을 초과하여 증액되는 경우 등에는 임대료 조정을 권고할 수 있다고 규정하고 있는바, 100세대 미만의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 민간임대주택에 관하여 종전 임차인과의 임대차계약이 종료됨에 따라 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우에 그 임대사업자가 "신고"를 해야 하는지 아니면 "변경신고"를 해야 하는지 여부는 문언의 형식적인 표현 외에도 해당 규정의 입법 취지와 관계 규정의 체계·내용 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다[639].

먼저 민간임대주택법 제46조제1항의 문언상 신고 또는 변경신고의 대상은 민간임대주택에 대한 임대차기간, 임대료, 임차인 등 대통령령으로 정하는 임대차계약에 관한 사항(이하 "임대차계약사항"이라 함)이고, '변경신고'는 일반적으로 종전에 신고한 사항 중 변경된 사항이 있는 경우에 하는 행위인데[640], 이 사안과 같이 100세대 미만의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 민간임대주택에 관하여 종전 임차인과의 임대차계약이 종료됨에 따라 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하여 임대료, 임대차기간 등의 변경이 있는 경우에는 같은 법 제46조제1항에서 규정하고 있는 임대차계약사항에 변경이 발생한 것이므로 변경신고 대상에 해당한다고 할 것입니다.

그리고 민간임대주택법 제44조에서는 임대료 증액 제한을 통하여 임차인을 보호하려는 취지[641]에서 민간임대주택의 최초 임대료[642]는 임대사업자가 정하도록 하면서(제1항), 임대사업자가 "임대기간" 동안에 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임대료의 5퍼센트의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 임대료 변동률, 임대주택 세대수 등을 고려하여

639) 법제처 2023. 9. 22. 회신 23-0591 해석례 참조
640) 법제처 2022. 12. 30. 회신 22-0680 해석례 참조
641) 2018. 8. 14. 법률 제15730호로 일부개정된 「민간임대주택에 관한 특별법」 개정이유 및 주요내용 참조
642) 임대보증금과 월임대료를 포함하며, 이하 같음.

대통령령으로 정하는 증액 비율을 초과하여 청구해서는 아니 된다고 규정하고 있는데(제2항), 여기서 "임대기간"은 임대사업자가 임차인과 임대차계약을 체결할 때마다 정해지는 각각의 임대차계약 기간을 의미하는 것이 아니라 임대사업자가 민간임대주택을 임대하기 위하여 임대등록을 유지하는 모든 기간을 의미하는 것이어서[643], 임대사업자가 임대기간 동안 임대료의 증액을 청구하는 경우에는 임차인이 달라지는지 여부와 관계없이 같은 법 제44조제2항에 따른 제한을 받도록 하고 있고, 같은 법 제46조제1항에서는 임대사업자에게 임대차계약에 대한 사후 신고의무를 부과하여 임대료 증액이 같은 법 제44조에 따라 이루어지고 있는지 여부 등을 확인하도록 하고 임대료 증액의 적정성을 관리·감독하고 있는바[644], 이 사안에서와 같이 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우는 임대차계약사항이 변경된 것으로 보아 변경신고의 대상으로 해석하는 것이 민간임대주택의 임대료를 적정하게 관리하여 국민의 주거생활 안정을 도모하려는 민간임대주택법의 규정 및 취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 민간임대주택법 제46조제1항 및 같은 법 시행령 제36조제1항제4호에서 신고 또는 변경신고를 해야 하는 사항을 정하면서 그 중 "임차인"은 준주택의 경우에만 신고하도록 하고 있고, 임대차계약의 신고 서식인 같은 법 시행규칙 별지 제21호서식 임대차계약[신고서(신고증명서, 변경신고서(변경신고증명서)]에서도 임대사업자와 해당 민간임대주택에 관한 사항과 함께 임대차계약 기간, 임대료 등에 대해서 최초신고 및 변경신고시로 나누어 기재하도록 되어 있을뿐 "임차인"에 대해서는 기재하도록 되어 있지 않아 민간임대주택법령의 체계에서는 임대사업자가 새로운 임차인과 임대차계약을 체결하는 경우가 임대차기간 및 임대료만 변경된 경우와 다르게 취급되지 아니하는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 그 임대사업자는 민간임대주택법 제46조제1항에 따라 변경신고를 해야 합니다.

643) 법제처 2023. 7. 10. 회신 23-0285 해석례 참조

644) 헌법재판소 2019. 7. 25. 선고 2018헌마349 결정례 참조

**법령정비 권고사항**

민간임대주택의 임대기간 중 임차인을 달리하는 임대차계약을 체결하는 경우, 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따라 그 임대차계약에 관한 사항을 변경신고 해야 하는지를 명확히 규정할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**민간임대주택에 관한 특별법**

제46조(임대차계약 신고) ① 임대사업자는 민간임대주택의 임대차기간, 임대료 및 임차인(준주택에 한정한다) 등 대통령령으로 정하는 임대차계약에 관한 사항을 임대차 계약을 체결한 날(종전임대차 계약이 있는 경우 민간임대주택으로 등록한 날을 말한다) 또는 임대차 계약을 변경한 날부터 3개월 이내에 시장·군수·구청장에게 신고 또는 변경신고를 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 100세대 이상의 공동주택을 임대하는 임대사업자가 임대차계약에 관한 사항을 변경하여 신고하는 경우에는 변경예정일 1개월 전까지 신고하여야 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 23** ▶ 안건번호 24-0437

민원인 – 폐지된 민간임대주택 유형인 '장기일반민간임대주택 중 아파트'를 임대하는 민간매입임대주택을 등록한 임대사업자는 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안 임대차계약의 재계약을 거절할 수 있는지(「민간임대주택에 관한 특별법」 제45조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정된 「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "개정 민간임대주택법"이라 함) 제2조제5호에서는 장기일반민간임대주택이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다고 규정하면서, 이 중 아파트[645]를 임대하는 민간매입임대주택은 제외한다고 규정하였고, 같은 법 부칙 제5조제1항 본문에서는 폐지되는 민간임대주택 종류에 관한 특례로서 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택 또는 단기민간임대주택을 등록한 임대사업자 및 그 민간임대주택은 임대사업자 및 그 민간임대주택의 등록이 말소되기 전까지 이 법에 따른 임대사업자 및 장기일반민간임대주택으로 보아 이 법을 적용한다고 규정한 한편,

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제45조제1항에서는 임대사업자는 임차인이 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때를 제외하고는 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 없다고 규정하고 있는바,

개정 민간임대주택법에서 폐지된 민간임대주택 유형인 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택(이하 "민간매입임대아파트"라 함)을 등록한 임대사업자[646](이하 "이 사안 임대사업자"라 함)는 임대사업자로 등록되어 있는 기간에는 폐지된 유형인 민간매입임대아파트의 임대사업자라는 이유로 임대차계약의 재계약을 거절할 수 있는지?

645) 「주택법」 제2조제20호의 도시형 생활주택이 아닌 것을 말함

646) 현재까지 개정 민간임대주택법 부칙 제5조제1항 단서에 따른 임대의무기간이 경과하지 않고 계속하여 임대사업자로 등록되어 있는 임대사업자인 경우로 전제하며, 이하 같음.

## 02 회답

이 사안 임대사업자는 임대사업자로 등록되어 있는 기간에는 폐지된 유형인 민간매입임대아파트의 임대사업자라는 이유로 임대차계약의 재계약을 거절할 수 없습니다.

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[647] 민간임대주택법 제45조제1항에서는 임대사업자는 임차인이 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때를 제외하고는 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 없다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 규정된 같은 법 시행령 제35조제1항 각 호에서는 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 민간임대주택을 임대받은 경우(제1호), 월 임대료를 3개월 이상 연속하여 연체한 경우(제3호), 같은 법 제47조에 따른 표준임대차계약서상의 의무를 위반한 경우(제6호) 등 그 사유를 구체적으로 정하여 제한적으로 열거하여 규정하고 있는바, 민간임대주택법 제45조제1항 및 같은 법 시행령 제35조제1항에서는 임대차계약의 해지·해제 및 재계약 거절 사유로 '개정 민간임대주택법에 따라 폐지된 민간임대주택 유형인 민간매입임대아파트를 등록한 임대사업자인 경우' 등 이 사안 임대사업자와 같이 폐지된 민간임대주택 유형을 등록한 임대사업자에 해당한다는 이유로 임대차계약의 재계약을 거절할 수 있는 사유에 관한 규정을 별도로 두고 있지 않으므로, 문언상 임대사업자는 같은 법 시행령 제35조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 재계약을 거절할 수 있다고 할 것이고, 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안에는 폐지된 민간임대주택 유형인 민간매입임대아파트를 등록한 임대사업자에 해당한다는 이유만으로는 임대차계약의 재계약을 거절할 수는 없다고 할 것입니다.

그리고 개정 민간임대주택법 제2조제5호에서는 "장기일반민간임대주택"의 정의규정에서 아파트를 제외함으로써 민간매입임대아파트를 임대하는 경우에는 민간임대주택법상의 임대사업자로 등록할 수 없도록 민간매입임대아파트를 등록 대상 민간임대주택의 유형에서 폐지하였는데, 같은 법 부칙 제5조제1항에서는 종전의 규정에 따라 민간매입임대아파트를 등록한 임대사업자 및 그 민간임대주택은 그 등록이 말소되기 전까지 이 법에 따른 임대사업자

647) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

및 장기일반민간임대주택으로 보아 이 법을 적용한다고 규정하면서, 이에 대한 별도의 예외 규정을 두지 않은바, 폐지된 유형인 민간매입임대아파트를 등록한 임대사업자인 경우에도 그 등록이 말소되기 전까지는 같은 법 제45조를 포함하여 민간임대주택법령이 계속하여 적용되는 것이므로, 민간임대주택법 시행령 제35조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 재계약을 거절할 수 있다고 해석하여야 할 것입니다.

또한 민간임대주택법은 민간임대주택의 공급을 촉진하고 국민의 주거생활을 안정시키기 위해(제1조) 임대사업자에게 세제 등의 지원과 더불어 각종 제한을 부과하고 있는데, 이는 임차인이 민간임대주택에서 안정적으로 주거생활을 할 수 있게 하려는 취지라 할 것이고, 또한 2008년 3월 21일 법률 제8966호로 「임대주택법」이 전부개정되기 전까지는 임대차계약 해지·해제 및 재계약 거절의 사유를 표준임대차계약서에서 규정하면서 법에서는 표준임대차계약서의 사용을 의무화함으로써 간접적으로 규제하던 것을, 임차인의 주거안정성을 높이고 임차권을 보다 두텁게 보호하고자 법률에 직접 명확히 규정하기 위해 상향입법한 점, 2021년 9월 14일 법률 제18452호로 민간임대주택법이 일부개정되면서 "대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때에는 재계약을 거절할 수 있다"고 규정하던 제45조제1항을 "대통령령으로 정하는 사유가 발생할 때를 제외하고는 재계약을 거절할 수 없다"고 개정하여 임대사업자가 임의로 재계약을 거절할 수 없는 점을 강조하여 규정한 점 등 민간임대주택법 제45조의 규정이 임차인의 권익을 보호하는 내용으로 개정되어온 입법연혁을 고려하더라도 민간임대주택법 제45조제1항 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조 각 호의 사유는 엄격하게 해석[648]하여야 할 것입니다.

아울러 폐지된 민간임대주택 유형의 임대사업자는 임대사업자로서 임대의무기간과 임대차계약 재계약 거절 금지 의무 등의 준수 외에도 임대사업자 등록 후부터 민간임대주택법 개정 시까지 임대사업자로서 소득세, 종합부동산세 등의 세제혜택을 받았는데, 구 「민간임대주택에 관한 특별법」(2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정되기 전의 것을 말함)에 따른 임대의무기간 종료 시까지 임대사업자로 등록되어 종전의 법률을 적용 받는다고 하더라도 원칙적으로 세제혜택이 유지되도록 하였다는 점[649] 또한 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

한편 민간임대주택법 제6조제1항제11호 및 제43조제4항제3호에서는 폐지된 민간임대주택 유형의 임대사업자는 같은 법 제43조제1항에도 불구하고 임대의무기간 내에도 등록을 말소할

648) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2020다202371 판례, 법제처 2018. 12. 7. 회신 18-0498 해석례 참조
649) 헌법재판소 2024. 3. 28. 선고 2020헌마1302 결정례 참조

수 있도록 규정하고 있는데, 이는 폐지된 유형의 임대주택에 대해 자발적 등록말소의 기회를 부여하여 해당 임대주택 등록 제도의 개편을 유도한 것이므로, 이러한 규정을 근거로 임대사업자가 임대차계약의 재계약을 거절할 수 있다고 해석해야 한다는 의견이 있습니다.

그러나 민간임대주택법 제6조제1항제11호 및 제43조제4항제3호는 법 개정에 따른 임대사업자의 사업 환경 변화를 고려하여[650] 임대의무기간 내 예외적 임대사업자의 등록 말소에 관해 규정한 것이고, 이 경우에도 같은 법 제6조제1항제11호에 따르면 현재 거주 중인 임차인의 신뢰 보호 필요성을 감안하여 신청 당시 체결 중인 임대차계약이 있는 경우 임차인의 동의가 있는 경우에 한정하여 등록의 말소가 가능하도록 한바, 이는 임대차 관계에서 임차인에 대한 보호를 임차인이 스스로 포기하는 경우에 예외적으로 등록을 말소할 수 있게 한 특례 규정이므로, 이를 근거로 폐지된 민간임대주택 유형의 임대사업자에게는 같은 법 제45조제1항의 적용이 배제된다거나, 일방적으로 재계약을 거절할 수 있는 권한이 부여된다고 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

따라서 이 사안 임대사업자는 임대사업자로 등록되어 있는 기간에는 폐지된 유형인 민간매입임대아파트의 임대사업자라는 이유로 임대차계약의 재계약을 거절할 수 없습니다.

**관계법령**

**구 민간임대주택에 관한 특별법(2020. 8. 18. 법률 제17482호로 일부개정되기 전의 것)**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4 .(생 략)
5. "장기일반민간임대주택"이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 8년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다.
6. "단기민간임대주택"이란 임대사업자가 4년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다.
7. ~ 15. (생 략)

**개정 민간임대주택에 관한 특별법(2020. 8. 18. 법률 제17482호로 일부개정된 것)**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생 략)

650) 2020. 7. 17. 의안번호 제2156호로 발의된 민간임대주책에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

5. “장기일반민간임대주택”이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택(아파트를 임대하는 민간매입임대주택은 제외한다)을 말한다.
6. 삭제
7. ~ 15. (생 략)

제6조(임대사업자 등록의 말소) ① 시장·군수·구청장은 임대사업자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 등록의 전부 또는 일부를 말소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 등록의 전부 또는 일부를 말소하여야 한다.

1. ~ 10. (생 략)
11. 제43조에도 불구하고 종전의 「민간임대주택에 관한 특별법」(법률 제17482호 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률에 따라 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 제2조제5호의 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택 또는 제2조제6호의 단기민간임대주택에 대하여 임대사업자가 임대의무기간 내 등록 말소를 신청(신청 당시 체결된 임대차계약이 있는 경우 임차인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우

② ~ ⑥ (생 략)

제43조(임대의무기간 및 양도 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 제1항에도 불구하고 임대사업자는 임대의무기간 중에도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임대의무기간 내에도 계속 임대하지 아니하고 말소하거나, 대통령령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 허가를 받아 임대사업자가 아닌 자에게 민간임대주택을 양도할 수 있다.

1. ~ 2. (생 략)
3. 제6조제1항제11호에 따라 말소하는 경우

제45조(임대차계약의 해제·해지 등) ① 임대사업자는 임차인이 의무를 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때에는 임대의무기간 동안에도 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있다.

② (생 략)

**개정 민간임대주택에 관한 특별법(2020. 8. 18. 법률 제17482호로 일부개정된 것) 부칙**

제5조(폐지되는 민간임대주택 종류에 관한 특례) ① 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택 또는 단기민간임대주택을 등록한 임대사업자 및 그 민간임대주택은 임대사업자 및 그 민간임대주택의 등록이 말소되기 전까지 이 법에 따른 임대사업자 및 장기일반민간임대주택으로 보아 이 법을 적용한다. 다만, 임대의무기간은 종전의 규정에 따른다.

② (생 략)

**민간임대주택에 관한 특별법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. “장기일반민간임대주택”이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상

임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택[아파트(「주택법」 제2조제20호의 도시형 생활주택이 아닌 것을 말한다)를 임대하는 민간매입임대주택은 제외한다]을 말한다.

6. ~ 15. (생 략)

제45조(임대차계약의 해제·해지 등) ① 임대사업자는 임차인이 의무를 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 경우 등 대통령령으로 정하는 사유가 발생한 때를 제외하고는 임대사업자로 등록되어 있는 기간 동안 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 없다.

② (생 략)

**질의제목 24** ▶ 안건번호 24-0450, 24-0610

민원인 - 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 사업시행계획인가의 처리기간 등(「도시 및 주거환경정비법」 제50조제4항 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」 제50조제1항에서는 사업시행자는 정비사업을 시행하려는 경우에는 같은 법 제52조에 따른 사업시행계획서에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등[651]에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제50조제4항에서는 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 같은 조 제1항에 따라 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제21조제1항 본문에서는 행정기관의 장은 부득이한 사유로 처리기간 내에 민원을 처리하기 어렵다고 인정되는 경우에는 그 민원의 처리기간의 범위에서 그 처리기간을 한 차례 연장할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 단서에서는 연장된 처리기간 내에 처리하기 어려운 경우에는 민원인의 동의를 받아 그 민원의 처리기간의 범위에서 처리기간을 한 차례만 다시 연장할 수 있다고 규정하고 있는바,

가. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조제1항에 따른 사업시행계획인가[652]를 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제21조제1항에 따른 처리기간의 연장 등의 규정에 따라 처리하여야 하는지?

나. 「도시 및 주거환경정비법」 제50조제4항에 따른 사업시행계획인가의 처리기간 내 시장·군수등이 인가 여부를 결정하여 통보하지 않는 경우, 그 처리기간의 다음 날에 사업시행계획이 인가된 것으로 볼 수 있는지?

---

651) 특별자치시장, 특별자치도지사, 시장, 군수, 자치구의 구청장을 말하며 [「도시 및 주거환경정비법」 제2조제2호나목1) 참조], 이하 같음

652) 사업시행자가 민원처리법 제2조제1항제2호에 따른 민원인에 해당하고, 사업시행계획인가의 내용이 도시정비법 제50조제1항 단서에 따른 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 경우가 아님을 전제하며, 이하 같음.

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

「도시 및 주거환경정비법」 제50조제1항에 따른 사업시행계획인가를 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제21조제1항에 따른 처리기간의 연장 등의 규정에 따라 처리하여야 하는 것은 아닙니다.

### 나. 질의 나에 대해

「도시 및 주거환경정비법」 제50조제4항에 따른 사업시행계획인가의 처리기간 내 시장·군수등이 인가 여부를 결정하여 통보하지 않는 경우, 그 처리기간의 다음 날에 사업시행계획이 인가된 것으로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제50조제1항 본문에서는 사업시행자는 정비사업을 시행하려는 경우에는 같은 법 제52조에 따른 사업시행계획서에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 한다고 규정하고 있고, 「민원 처리에 관한 법률」(이하 "민원처리법"라 함) 제2조제1호에서는 "민원"이란 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것을 말한다고 규정하면서, 같은 호 가목1)에서는 일반민원의 종류로 관계법령등[653]에서 정한 일정 요건에 따라 인가·허가·승인·특허·면허 등을 신청하는 민원을 "법정민원"으로 규정하고 있는 한편, 같은 법 제3조제1항에서는 민원에 관하여 "다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우"를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다고 규정하고 있습니다.

이러한 법령 규정을 종합해보면, 도시정비법 제50조제1항 본문에 따른 정비사업의 사업시행계획인가 신청은 민원처리법 제2조제1호가목1)에 따른 법정민원에 해당한다고 할 것인데, 이 사안에서는 도시정비법 제50조제1항 본문에 따라 사업시행자가 정비사업의

653) 법령·훈령·예규·고시·자치법규 등을 말함

사업시행계획 인가를 신청하는 경우 그 인가의 처리기간에 민원처리법 시행령 제21조제1항에 따른 처리기간의 연장 및 재연장 규정이 적용되는지, 아니면 민원처리법 제3조제1항의 "다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우"에 해당하여 같은 법 시행령 제21조제1항이 적용되지 않는지 여부가 문제됩니다.

먼저 도시정비법상 사업시행계획인가와 관련된 규정을 살펴보면, 사업시행자가 정비사업을 시행하려는 경우에는 사업시행계획서에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하고(제50조제1항), 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 제50조제1항에 따라 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 하며(제50조제4항), 사업시행계획인가를 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 그 내용을 해당 지방자치단체의 공보에 고시하여야 하는 한편(제50조제9항), 시장·군수등은 사업시행계획인가를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 방법 및 절차에 따라 관계 서류의 사본을 14일 이상 일반인이 공람할 수 있도록 하여야 하고(제56조제1항), 토지등소유자 또는 조합원, 그 밖에 정비사업과 관련하여 이해관계를 가지는 자가 제56조제1항의 공람기간 이내에 시장·군수등에게 서면으로 의견을 제출할 수 있도록 하고 있는바(제56조제2항), 이러한 규정 체계에 비추어 볼 때 도시정비법에서는 사업시행계획인가의 처리기간 및 처리절차 등에 관해 민원처리법에 따른 민원의 처리 과정과는 다른 별개의 체계를 규정하고 있다고 볼 것이므로, 민원처리법 제3조제1항에서 정한 '다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'에 해당한다[654]고 할 것입니다.

또한 도시정비법 제50조제4항에서는 시장·군수등은 "특별한 사유가 없으면" 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다고 규정하고 있는데, 해당 규정은 사업시행계획에 관한 지방자치단체의 인가 기한을 법률에 규정함으로써 정비사업의 인가 절차를 신속하게 추진하기 위해 2017년 2월 8일 법률 제14567호로 전부개정된 「도시 및 주거환경정비법」에서 신설된 것으로, 당초 개정안에서는 "시장·군수등은 제1항에 따라 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다"고 정하였다가, 다른 기관과의 업무협의 등 인가에 상당한 기간이 소요되는 예외적인 사례 등이 발생할 수 있는 점을 감안하여 "특별한 사유가 없으면"이라는 요건을 추가하여 최종적으로 개정된 점[655]을 고려하면, "특별한 사유가 있는 경우"에 대하여는 그

654) 법제처 2016. 9. 20. 회신 16-0264 해석례, 법제처 2018. 9. 18. 회신 18-0393 해석례 참조

655) 2016. 8. 18. 의안번호 제2001642호로 발의된 도시 및 주거환경정비법 전부개정법률안에 대한 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

처리기간 및 처리기간의 연장 등에 관한 특례를 둔 것이라고 볼 것이므로, 민원처리법령에 따른 연장 및 재연장 규정에 따라 처리하여야 하는 것은 아니라고 해석하는 것이 개정 취지에 부합한다고 할 것입니다.

특히 도시정비법상 사업시행계획인가의 경우 정비사업의 사업시행계획서에 대한 검토와 더불어 도시정비법 제50조의2에 따라 같은 조 제1항 각 호의 사항에 대한 통합심의위원회의 심의 결과를 반영하여야 할 뿐만 아니라, 같은 법 제57조제1항에 따라 인허가 의제가 이루어지는 사항에 대해 같은 조 제4항에 따라 관계 행정기관의 장과 협의를 거쳐야 하는데, 이러한 과정에서 상당한 기간이 소요되는 특별한 사유가 있는 경우에도 그 처리기간이 일률적으로 민원처리법상의 처리기간의 제한을 받게 된다면, 시장·군수등은 도시정비법 제50조제4항에 따른 60일의 범위에서 사업시행계획인가 신청의 처리기간을 한 차례 연장할 수 있고, 그 연장된 처리기간 내 처리하기 어려운 경우에는 민원인의 동의를 받아 60일의 범위에서 한 차례만 다시 연장할 수 있게 되어[656], 각종 법률 효과를 발생시키는 사업시행계획인가를 처리함에 있어 인가권자의 재량[657]이 지나치게 축소되는 결과를 초래할 수 있는바, 이러한 법 집행의 실태를 고려하더라도 도시정비법상 사업시행계획인가의 처리기간에 대하여 일률적으로 민원처리법령상 처리기간의 적용을 받는 것으로 보기는 어렵습니다.

따라서 도시정비법 제50조제1항에 따른 사업시행계획인가를 민원처리법 시행령 제21조제1항에 따른 처리기간의 연장 등의 규정에 따라 처리하여야 하는 것은 아닙니다.

### 나. 질의 나에 대해

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[658], 도시정비법 제50조제1항 본문에서는 사업시행자가 정비사업을 시행하려는 경우 사업시행계획서를 시장·군수등에게 제출하고 인가를 받도록 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 같은 조 제1항에 따라 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 문언상 시장·군수등이 같은 법 제50조제4항에서 정한 기간 내에 인가 여부를 통보하지 아니한 경우에 그 법적 효과로서 인가한 것으로 간주하는 규정을 별도로 두고 있지 않습니다.

---

656) 법제처 2020. 12. 29, 회신, 20-0495 해석례 참조

657) 대법원 2007. 7. 12. 선고 2007두6663 판결례 참조

658) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

또한 도시정비법에 따르면 사업시행계획인가를 받음으로써 같은 법 제57조제1항에 따라 개별 법률에서 정한 각종 인·허가등이 의제되고 같은 법 제65조제2항에 따라 토지수용을 위한 사업인정이 의제되는 등의 법적 효과가 발생하게 되는데, 이러한 사업시행계획인가의 법적 효력을 고려하더라도 시장·군수등이 같은 법 제50조제4항에서 정한 기간 내에 인가 여부를 통보하지 않는다고 하여 별도의 명시적 규정 없이 그 처리기간의 다음 날에 사업시행계획이 인가된 것으로 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

한편 도시정비법 제50조제1항 단서에서는 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제2항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 법령에 따른 처리기간의 연장을 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다고 규정하고 있는바, 도시정비법 제50조제1항 본문의 사업시행계획 인가의 경우에도 같은 조 제3항과 같이 처리기간 내 인가 여부를 통보하지 않으면 인가한 것으로 볼 수 있다는 의견이 있습니다.

그러나 인가와 신고 수리는 그 법적 성격과 효과를 달리하는 행정행위로, 도시정비법에서도 사업시행계획의 '인가'와 경미한 사항의 변경'신고' 및 그 신고의 수리 절차, 법적 효과 등을 구분하여 규정하고 있어, 같은 법 제50조제3항에서 같은 조 제1항 단서에 따른 신고 수리에 대해 간주 규정을 두었다고 하여 같은 조 제1항 본문에 따른 사업시행계획의 인가에 대해서도 간주규정을 둔 것으로 유추해석 할 수 없고, 또한 도시정비법 제50조제2항 및 제3항의 규정은 2021년 3월 16일 법률 제17943호로 일부개정된 「도시 및 주거환경정비법」에서 신설된 조항으로, 신고 민원의 처리절차를 법령에서 명확하게 규정함으로써 관련 민원의 투명하고 신속한 처리를 위하여 신고제도 합리화의 일환으로 개정된 것[659]인바, 도시정비법상의 각종 인허가 및 신고 중에서도 정비사업을 위한 조합설립, 사업시행계획 및 관리처분계획 등의 인가사항 중 경미한 사항의 변경신고에 한정하여 신고 수리 간주 규정을 도입한 점에 비추어 볼 때, 사업시행계획인가에까지 이러한 간주 규정을 적용하려는 취지가 있었다고 보기는 어렵습니다.

따라서 도시정비법 제50조제4항에 따른 사업시행계획인가의 처리기간 내 시장·군수등이 인가 여부를 결정하여 통보하지 않는 경우, 그 처리기간의 다음 날에 사업시행계획이 인가된 것으로 볼 수 없습니다.

659) 2021. 3. 16. 법률 제17943호로 일부개정된 「도시 및 주거환경정비법」 조문별 제개정이유서 참조

관계법령

**도시 및 주거환경정비법**

제50조(사업시행계획인가) ① 사업시행자(제25조제1항 및 제2항에 따른 공동시행의 경우를 포함하되, 사업시행자가 시장·군수등인 경우는 제외한다)는 정비사업을 시행하려는 경우에는 제52조에 따른 사업시행계획서(이하 "사업시행계획서"라 한다)에 정관등과 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수등에게 제출하고 사업시행계획인가를 받아야 하고, 인가받은 사항을 변경하거나 정비사업을 중지 또는 폐지하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하려는 때에는 시장·군수등에게 신고하여야 한다.

② 시장·군수등은 제1항 단서에 따른 신고를 받은 날부터 20일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.

③ 시장·군수등이 제2항에서 정한 기간 내에 신고수리 여부 또는 민원 처리 관련 법령에 따른 처리기간의 연장을 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간(민원 처리 관련 법령에 따라 처리기간이 연장 또는 재연장된 경우에는 해당 처리기간을 말한다)이 끝난 날의 다음 날에 신고를 수리한 것으로 본다.

④ 시장·군수등은 특별한 사유가 없으면 제1항에 따라 사업시행계획서의 제출이 있은 날부터 60일 이내에 인가 여부를 결정하여 사업시행자에게 통보하여야 한다.

⑤ ~ ⑨ (생 략)

**민원 처리에 관한 법률**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민원"이란 민원인이 행정기관에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것을 말하며, 그 종류는 다음 각 목과 같다.
   가. 일반민원
      1) 법정민원: 법령·훈령·예규·고시·자치법규 등(이하 "관계법령등"이라 한다)에서 정한 일정 요건에 따라 인가·허가·승인·특허·면허 등을 신청하거나 장부·대장 등에 등록·등재를 신청 또는 신고하거나 특정한 사실 또는 법률관계에 관한 확인 또는 증명을 신청하는 민원
      2) ~ 4) (생 략)
   나. (생 략)
2. ~ 8. (생 략)

제3조(적용 범위) ① 민원에 관하여 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

② (생 략)

**민원 처리에 관한 법률 시행령**

제21조(처리기간의 연장 등) ① 행정기관의 장은 부득이한 사유로 처리기간 내에 민원을 처리하기

어렵다고 인정되는 경우에는 그 민원의 처리기간의 범위에서 그 처리기간을 한 차례 연장할 수 있다. 다만, 연장된 처리기간 내에 처리하기 어려운 경우에는 민원인의 동의를 받아 그 민원의 처리기간의 범위에서 처리기간을 한 차례만 다시 연장할 수 있다.

② 제1항에 따라 처리기간을 연장하였을 때에는 처리기간의 연장 사유와 처리완료 예정일을 지체 없이 민원인에게 문서로 통지하여야 한다.

③ (생 략)

**질의제목 25** ▶ 안건번호 24-0451

민원인 – 「공동주택관리법 시행령」 제35조제2항 각 호의 행위가 '공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위'인지를 별도로 살피지 않아도 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호에 따른 행위에 해당하는지(「공동주택관리법」 제35조제1항제4호 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제35조제1항에 따르면 공동주택[660]의 입주자등[661] 또는 관리주체[662]가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장[663]의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다고 규정하면서, 같은 항 제4호에서는 '그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위'를 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제2항에서는 "대통령령으로 정하는 행위"란 공동주택의 용도폐지(제1호), 공동주택의 재축·증설 및 비내력벽의 철거[664](제2호)를 말한다고 규정하고 있는바,

「공동주택관리법 시행령」 제35조제2항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위'에 해당하는지?

## 02 회답

「공동주택관리법 시행령」 제35조제2항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 공동

660) 일반인에게 분양되는 복리시설을 포함하며, 이하 「공동주택관리법」 제35조에서 같음.

661) 「공동주택관리법」 제2조제7호에 따른 입주자등을 말하며, 이하 같음.

662) 「공동주택관리법」 제2조제10호에 따른 관리주체를 말하며, 이하 같음.

663) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말함)을 말하며(「공동주택관리법」 제10조의2 참조), 이하 같음.

664) 입주자 공유가 아닌 복리시설의 비내력벽 철거는 제외하며, 이하 같음.

주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위'에 해당합니다.

## 03 이유

먼저 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호에서는 공동주택의 입주자등 또는 관리주체가 "그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위"를 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제2항에서는 "대통령령으로 정하는 행위"의 범위를 규정하고 있는데, "그"란 앞에서 이미 이야기한 대상을 가리킬 때 쓰는 말[665]이고, 같은 법 제35조제1항 각 호는 행위허가의 대상을 열거하여 정한 것이므로, 결국 같은 항 제4호는 행위허가의 대상이 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위라는 것을 전제로, 같은 항 제1호(사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위), 제2호(증축·개축·대수선), 제3호(파손·철거) 및 제3호의2(세대구분형 공동주택 설치)의 행위에 해당하지 않으나, 그 외에 추가적으로 금지되어야 하는 "공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위"를 대통령령에서 구체적으로 정하도록 위임하고 있는 규정으로 보아야 할 것입니다[666].

그리고 입법기술적으로 "…한 경우로서 대통령령(○○부령)으로 정하는 경우"와 같은 표현 방식으로 위임 규정을 두는 것은 일반적으로 어떠한 내용을 하위법령으로 정할 것인지 상위법령에서 예측할 수 있도록 하기 위한 것[667]이고, 하위법령에서 이러한 방식으로 위임된 사항을 정할 때에는 "…한 경우로서"의 기준에 부합하는 사항을 규정해야 할 것인바, 「공동주택관리법」 제35조제1항제4호에서 위임 규정을 "그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위"와 같은 방식으로 규정한 것은 대통령령에서 구체적으로 정하게 될 행위허가 등의 기준을 같은 항 제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에서 규정한 행위 외에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로 제시한 것이고, 이러한 기준에 따라 같은 법 시행령 제35조제2항 각 호에서 규정하고 있는 행위는 그 자체로 "공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위"에 해당한다고 보아야 할 것이므로[668], 같은 법 시행령

665) 국립국어원 표준국어대사전 참조

666) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례 참조

667) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.19, 20 참조

668) 법제처 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례, 법제처 2023. 4. 6. 회신 23-0008 해석례 등 참조

제35조제2항 각 호에 규정된 행위는 그 행위가 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위인지 여부를 따로 살펴볼 필요 없이 같은 법 제35조제1항제4호에 따라 공동주택의 입주자등 또는 관리주체가 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 하는 행위에 해당한다고 보아야 합니다.

또한 「공동주택관리법」은 공동주택의 관리에 관한 사항을 정함으로써 공동주택을 투명하고 안전하며 효율적으로 관리할 수 있게 하여 국민의 주거수준 향상에 이바지함을 목적으로 하는 법률로서(제1조), 같은 법 제35조에 따른 행위허가는 관리주체 등이 공동주택을 관리하거나 이용하는 과정에서 공동주택의 효율적 관리에 지장을 줄 수 있는 행위를 하려는 경우 입주자등의 동의를 거쳐 허가를 받거나 신고를 하도록 하여 공동생활에 피해를 주는 행위를 방지하려는 것[669]인바, 같은 법 시행령 제35조제2항에 규정된 공동주택의 용도폐지(제1호), 공동주택의 재축·증설 및 비내력벽의 철거(제2호)는 같은 법 제35조제1항제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에 규정된 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위(제1호), 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위(제2호)[670] 등과 유사하거나 그에 준하는 성질을 가지는 행위임에도 불구하고, 같은 항 제1호부터 제3호까지 및 제3호의2에 따른 행위들은 별도의 판단 없이 행위허가의 대상에 해당되는 반면, 같은 항 제4호의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제2항 각 호에 규정된 행위가 행위허가 대상인지를 판단할 때에는 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는지 여부를 개별 행위마다 구체적인 사실관계를 살펴보아야 한다고 보는 것은 같은 법 제35조제1항제4호에 따른 행위허가의 대상의 범위를 합리적인 이유 없이 축소해석하는 것으로서[671], 해당 조항의 입법 취지에도 부합하지 않습니다.

따라서 「공동주택관리법 시행령」 제35조제2항 각 호에 규정된 행위의 경우, 개별 행위마다 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 '공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위'에 해당합니다.

669) 법제처 2021. 7. 20. 회신 21-0291 해석례, 법제처 2018. 11. 26. 회신 18-0463 해석례 참조

670) 「주택법」에 따른 리모델링은 제외하며, 이하 같음.

671) 법제처 2023. 7. 20. 회신 23-0441 해석례 참조

## 관계법령

### 공동주택관리법

제35조(행위허가 기준 등) ① 공동주택(일반인에게 분양되는 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 입주자등 또는 관리주체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다.

1. 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위
2. 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위(「주택법」에 따른 리모델링은 제외한다)
3. 공동주택을 파손하거나 해당 시설의 전부 또는 일부를 철거하는 행위(국토교통부령으로 정하는 경미한 행위는 제외한다)

3의2. 「주택법」 제2조제19호에 따른 세대구분형 공동주택을 설치하는 행위

4. 그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② ~ ⑥ (생 략)

### 공동주택관리법 시행령

제35조(행위허가 등의 기준 등) ① (생 략)

② 법 제35조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 행위"란 다음 각 호의 행위를 말한다.

1. 공동주택의 용도폐지
2. 공동주택의 재축·증설 및 비내력벽의 철거(입주자 공유가 아닌 복리시설의 비내력벽 철거는 제외한다)

③·④ (생 략)

**질의제목 26** ▶ 안건번호 24-0477

국토교통부 – 분양 목적으로 건설되어 미분양된 아파트를 「민간임대주택에 관한 특별법」에 따라 등록하기 전에 일반임대한 경우 해당 주택이 같은 법에 따라 등록할 수 있는 민간건설임대주택에 해당하는지 여부(「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호 등 관련)

## 01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제2조제1호에서는 "민간임대주택"이란 임대 목적으로 제공하는 주택으로서 임대사업자가 같은 법 제5조에 따라 등록한 주택으로 정의하면서, 민간건설임대주택과 민간매입임대주택으로 구분하고 있고, 같은 법 제2조제2호에서는 "민간건설임대주택"을 다시 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택(가목)과 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자가 같은 법 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 아니하여 임대하는 주택(나목)으로 구분하여 규정하고 있는바,

주택건설사업자[672]가 「주택법」 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 않은 주택(이하 "미분양 주택"이라 함)을 민간임대주택법 제5조에 따라 등록하기 전에 일반임대[673]한 경우, 해당 주택[674](이하 "이 사안 주택"이라 함)은 같은 법 제5조제2항제2호에 따라 등록할 수 있는 민간건설임대주택에 해당하는지?

## 02 회답

이 사안 주택은 민간임대주택법 제5조제2항제2호에 따라 등록할 수 있는 민간건설임대주택에 해당하지 않습니다.

672) 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자를 말함.

673) 민간임대주택법의 적용을 받지 않는 주택의 임대를 말하며, 이하 같음.

674) 「건축법 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 "아파트"로서 「주택법」 제2조제20호의 도시형 생활주택이 아닌 것을 전제로 함.

## 03 이유

먼저 민간임대주택법 제2조제1호에서는 "민간임대주택"을 정의하면서 임대를 목적으로 제공하는 주택으로서 임대사업자가 제5조에 따라 등록한 주택을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제2조제2호나목에서는 "민간건설임대주택"의 한 종류로서 주택건설사업자가 「주택법」 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 '사용검사 때까지' 분양되지 아니하여 임대하는 주택이라고 규정하고 있는바, "민간건설임대주택"은 사용검사 때까지 미분양된 주택을 처음부터 민간임대주택법에 따라 등록하여 같은 법에 따라 임대를 목적으로 제공하는 주택을 의미한다고 할 것이고, 사용검사 이후 민간임대주택법에 따른 등록 없이 일반임대를 목적으로 제공했던 주택은 이에 해당하지 않는다고 해석하는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

그리고 민간임대주택법 제5조제1항 및 같은 조 제2항제2호에서는 주택을 임대하기 위해 등록을 하는 경우 민간건설임대주택과 민간매입임대주택으로 구분하여야 한다고 규정하면서, 민간건설임대주택에 대해서는 민간임대주택법 제4조에 따라 민간임대주택에 주어지는 주택도시기금 등 자금의 우선 지원 외에 토지 등의 우선 공급(제18조), 간선시설의 우선 설치(제19조), 용적률의 완화(제21조의2) 등 별도의 혜택을 부여하고 있고, 「종합부동산세법」 제8조제2항 및 같은 법 시행령 제3조에서는 과세표준 합산 대상에서 제외하는 주택과 관련하여 민간건설임대주택과 민간매입임대주택의 적용 요건을 각각 달리 규정하면서 민간건설임대주택에 대하여 민간매입임대주택보다 큰 혜택을 규정하고 있는바, 민간임대주택법 및 관련 법령에서는 민간건설임대주택과 민간매입임대주택을 구분하여 양자를 다르게 보고 별도의 규정을 적용하도록 하고 있습니다[675].

그런데 이 사안 주택은 당초 임대 목적이 아닌 분양 목적으로 건설된 주택으로 미분양된 주택을 민간임대주택법 제5조에 따른 등록 없이 일반임대 하다가 민간임대주택법에 따라 등록하고 임대하려는 것으로서, 해당 미분양 주택을 일반임대한 시점에는 이미 주택 시장에 공급된 것으로 보아야 하는바, 이 경우 이미 '주택 시장에 공급된 주택'을 매매 등으로 취득하여 임대하는 "민간매입임대주택"과 실질적으로 유사하다는 점에 비추어 볼 때, 이 사안 주택은 민간임대주택법 제2조제2호나목의 민간건설임대주택에 해당되지 않는다고 보는 것이 민간임대주택 관련 법령의 문언 및 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

675) 법제처 2021. 6. 4. 회신 21-0140 해석례 참조

또한 민간임대주택법 제2조제2호나목의 내용은 구「임대주택법」[676]에서 처음 도입되었는데, 당시 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택만을 건설임대주택으로 규정하고 있어 분양목적으로 건설하여 완공된 미분양 주택을 임대할 경우 건설임대주택으로 인정되지 않아 세제·금융혜택을 받기 곤란한 실정임을 고려해 건설임대주택의 범위를 확대한 것으로서[677], 이는 당초 분양을 목적으로 건설되었으나 미분양된 주택을 민간임대주택법에 따른 임대주택으로 등록하여 시장에 공급하는 경우에는 예외적으로 '민간건설임대주택'으로 인정하여 임대주택 공급을 활성화 하려는 취지라고 할 것인바, 민간매입임대주택과 실질이 유사함에도 불구하고 미분양된 주택을 바로 민간임대주택법에 따라 임대하지 않고 자가 사용하거나 일반임대한 후 민간임대주택법의 적용을 받으려는 경우까지 각종 세제·금융혜택이 인정되는 "민간건설임대주택"에 해당한다고 해석하는 것은 해당 규정의 입법 연혁 및 취지에 부합하지 않는다고 할 것입니다.

더욱이 2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정된 민간임대주택법에서는 주택시장 과열요인이 될 우려가 있어 아파트를 임대하는 장기일반민간매입임대주택 유형을 폐지하였는데,[678] 만약 이 사안 주택이 각종 세제 등의 혜택이 인정되는 민간건설임대주택으로 인정된다고 본다면 임대를 목적으로 건설하지 않은 아파트의 소유권을 취득해 임대한다는 점에서, 이미 폐지된 장기일반민간임대주택의 유형인 아파트를 임대하는 장기일반민간매입임대주택 유형과 유사한 경우를 인정하게 되는 불합리함이 발생하게 되는바, 장기일반민간임대주택에서 아파트를 임대하는 민간매입임대주택을 제외한 민간임대주택법의 개정 연혁과 취지에 비추어 봤을 때 타당하지 않습니다.

아울러 민간임대주택법 제49조제1항 및 같은 조 제4항제1호에 따라 임대사업자는 민간건설임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증을「주택법」제49조에 따른 사용검사나 임시 사용승인의 신청일 이전까지 가입해야 하고, 이를 위반하여 임대보증금에 대한 보증에 가입하지 않으면 민간임대주택법 제67조제5항에 따라 임대보증금의 100분의 10 이하에 상당하는 과태료가 부과되는데, 이 사안 주택은 사용검사 이후 일반임대한 주택으로서 민간임대주택법령에서 정한 시점까지 임대보증 가입이 사실상 불가능하다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안 주택은 민간임대주택법 제5조제2항제2호에 따라 등록할 수 있는 민간건설임대주택에 해당하지 않습니다.

---

676) 1996. 12. 30. 법률 제5228호로 일부개정된 것을 말함

677) 1996. 10. 31. 의안번호 제150224호 발의된 임대주택법중개정법률안에 대한 국회 건설교통위원회 심사보고서 참조

678) 2020. 8. 18. 법률 제17482호로 일부개정된「민간임대주택에 관한 특별법」개정이유 및 주요내용 참조

**법령정비 권고사항**

주택건설사업자가 「주택법」 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택으로서 사용검사 때까지 분양되지 않은 주택 중 일반임대를 하였던 주택까지 민간건설임대주택에 해당되는지를 법령에 명확하게 규정할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**민간임대주택에 관한 특별법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "민간임대주택"이란 임대 목적으로 제공하는 주택[토지를 임차하여 건설된 주택 및 오피스텔 등 대통령령으로 정하는 준주택(이하 "준주택"이라 한다) 및 대통령령으로 정하는 일부만을 임대하는 주택을 포함한다. 이하 같다]으로서 임대사업자가 제5조에 따라 등록한 주택을 말하며, 민간건설임대주택과 민간매입임대주택으로 구분한다.
2. "민간건설임대주택"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 말한다.
   가. 임대사업자가 임대를 목적으로 건설하여 임대하는 주택
   나. 「주택법」 제4조에 따라 등록한 주택건설사업자가 같은 법 제15조에 따라 사업계획승인을 받아 건설한 주택 중 사용검사 때까지 분양되지 아니하여 임대하는 주택
3. "민간매입임대주택"이란 임대사업자가 매매 등으로 소유권을 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다.
4. ~ 15. (생 략)

제5조(임대사업자의 등록) ① 주택을 임대하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 등록을 신청할 수 있다. 다만, 외국인은 국내에 체류하는 자로서 「출입국관리법」 제10조의 체류자격에 따른 활동 범위를 고려하여 대통령령으로 정하는 체류자격에 해당하는 경우에 한정하여 등록을 신청할 수 있다.

② 제1항에 따라 등록하는 경우 다음 각 호에 따라 구분하여야 한다.

1. 삭제
2. 민간건설임대주택 및 민간매입임대주택
3. 공공지원민간임대주택, 장기일반민간임대주택

③ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 27** ▶ 안건번호 24-0480, 24-0536, 24-0562

국토교통부·민원인 – 「주택법 시행규칙」 제13조제1항에 따라 사업계획변경승인을 신청하는 경우 제출하여야 하는 증명서류의 범위(「주택법 시행규칙」 제13조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「주택법」 제15조제4항 본문에서는 사업주체[679]는 같은 조 제1항 또는 제3항에 따라 승인받은 사업계획을 변경하려면 사업계획승인권자[680]로부터 변경승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제13조제1항에서는 사업주체는 같은 법 제15조제4항 본문에 따라 사업계획의 변경승인을 받으려는 경우에는 별지 제15호서식의 신청서에 사업계획 변경내용 및 그 증명서류를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출(전자문서에 따른 제출을 포함함)하여야 한다고 규정하고 있는바,

「주택법」 제15조의 주택건설사업계획승인에 따라 사업 시행 중인 토지와 건축물(이하 "토지등"이라 함)이 경매·공매로 낙찰 매각된 이후 해당 토지등의 소유권 전부를 확보한 자가 같은 조 제4항 본문에 따라 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인을 신청하려는 경우, 해당 토지등의 소유권 확보에 관한 증명서류(경락결정서 등) 외에 사업주체 변경에 대한 다른 증명서류로서 종전 사업주체의 명의변경 동의서 또는 이에 갈음하는 확정판결서가 반드시 필요한지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 해당 토지등의 소유권 확보에 관한 증명서류 외에 사업주체 변경에 대한 다른 증명서류로서 종전 사업주체의 명의변경 동의서 또는 이에 갈음하는 확정판결서가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

679) 「주택법」 제2조제10호에 따른 사업주체를 말하며, 이하 같음.
680) 「주택법」 제15조제1항에 따른 사업계획승인권자를 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

「주택법」 제15조제4항 본문에서는 사업주체는 같은 조 제1항 또는 제3항에 따라 승인받은 사업계획을 변경하려면 사업계획승인권자로부터 변경승인을 받아야 한다고 규정하면서, 같은 법 시행규칙 제13조제1항에서는 사업주체는 같은 법 제15조제4항 본문에 따라 사업계획의 변경승인을 받으려는 경우에는 별지 제15호서식의 신청서에 사업계획 변경내용 및 그 증명서류를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출하여야 한다고 규정하고 있는데, 주택법령에서 위 규정에 따른 "증명서류"의 구체적인 의미 및 범위에 관하여는 별도로 규정하고 있지 않아, 그 증명서류로서 종전 사업주체의 명의변경 동의서 또는 이에 갈음하는 확정판결서가 반드시 필요한지 여부가 문제되는바, 이처럼 해당 법령 자체에 그 법령에서 사용하는 용어의 정의나 포섭의 구체적인 범위가 명확히 규정되어 있지 아니한 경우에는 그 법령의 전반적인 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 및 관련 법령 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다.[681]

먼저 「주택법」 제15조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 따라 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인을 신청하는 경우 종전 사업주체의 동의가 반드시 필요한지 여부에 대해 살펴보면, 「주택법」 제21조제1항 본문에서는 같은 법 제15조제1항 또는 제3항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제16조제4항에서는 사업계획승인권자는 사업주체가 경매·공매 등으로 인하여 대지소유권을 상실한 경우(제2호) 그 사업계획의 승인을 취소할 수 있다고 규정하고 있는바, 주택건설사업계획의 승인을 받은 사업주체가 경매·공매 등의 사유로 해당 주택건설대지를 포함한 토지등의 소유권 전부를 상실하였다면 해당 사업주체는 「주택법」 제21조제1항 본문에 따른 주택건설사업을 시행할 수 있는 주택건설대지의 소유권 확보 요건을 더 이상 갖추지 못하게 되어 사업계획승인의 취소 대상이 되고, 「주택법」 제15조의 주택건설사업계획승인에 따라 사업 시행 중인 토지등의 소유권 전부를 경매·공매 절차를 통해 새로이 확보한 자가 해당 주택건설사업을 계속 진행하고자 할 경우에는 종전 사업주체에 대한 사업계획승인의 취소 여부와 무관하게 같은 법 제15조제4항 본문 및 같은 법 시행규칙 제13조제1항에 근거하여 자신으로 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획 변경승인을 단독으로 신청할 수 있으므로[682], 이러한 사업계획승인 및 사업계획변경승인에 관한 주택법령의 규정 및 체계를 종합적으로 고려하면 「주택법」 제15조제4항 등에 따른

681) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

682) 대법원 2000. 9. 26. 선고 99두646 판결례 및 서울고등법원 2018. 7. 19. 선고 2018누35454 판결례 참조

사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인 신청 과정에서 종전 사업주체의 동의가 반드시 필요하다고 보기는 어렵습니다.

또한 「주택법」 제15조제4항 및 제16조 등 주택법령에서 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인을 허용하는 주된 목적은 종전 사업주체에 대한 사업계획 승인 시 타당하다고 판정받은 사업계획에 대하여는 심사를 생략하고 변경되는 사업주체의 적격성만을 판단하여 행정의 효율성을 달성하는 데에 있는 것이지, 종전 사업주체의 지위나 경제적 이익을 보호하려는 것은 아니라고 할 것인바[683], 「주택법」 제15조의 주택건설사업계획승인에 따라 사업시행 중인 토지등의 소유권 전부를 경매·공매 절차를 통해 확보한 자가 그 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인을 신청하는 경우 제출해야 하는 관련 증명서류에 종전 사업주체의 명의변경 동의서 또는 이에 갈음하는 확정판결서가 반드시 필요한 것은 아니라고 보는 것이 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인을 허용하고 있는 규정의 취지에 부합하는 해석입니다.

아울러 사업주체를 변경하는 내용의 사업계획변경승인은 새로운 사업주체에 대하여 그 적격 여부를 살펴본 후 종전에 승인된 사업계획과 동일한 사업계획을 새로이 승인해 주는 행정청의 재량행위로서,[684] 이러한 사업주체의 변경승인 여부에 대한 최종적인 결정은 결국 사업계획승인권자의 재량사항에 해당하는 것이고, 사업계획승인권의 양도·양수와 같은 개념이 성립되지 않아 사업계획승인권자는 종전 사업주체의 의사를 별도로 확인해야 할 필요성이 크지 않다는 점[685]도 이 사안을 해석할 때 고려해야 할 필요성이 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 해당 토지등의 소유권 확보에 관한 증명서류 외에 사업주체 변경에 대한 다른 증명서류로서 종전 사업주체의 명의변경 동의서 또는 이에 갈음하는 확정판결서가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

---

683) 서울고등법원 2018. 7. 19. 선고 2018누35454 판결례 참조

684) 대법원 2005. 4. 15. 선고 2004두10883 판결례 및 서울고등법원 2018. 7. 19. 선고 2018누35454 판결례 참조

685) 서울고등법원 2015. 3. 23. 선고 2015누16 판결례 참조

**관계법령**

**주택법**

제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택 건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자(이하 "사업계획승인권자"라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 10만제곱미터 이상인 경우: 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 「지방자치법」 제198조에 따라 서울특별시·광역시 및 특별자치시를 제외한 인구 50만 이상의 대도시(이하 "대도시"라 한다)의 시장
2. 주택건설사업 또는 대지조성사업으로서 해당 대지면적이 10만제곱미터 미만인 경우: 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수

② (생 략)

③ 주택건설사업을 시행하려는 자는 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택단지를 공구별로 분할하여 주택을 건설·공급할 수 있다. 이 경우 제2항에 따른 서류와 함께 다음 각 호의 서류를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출하고 사업계획승인을 받아야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

④ 제1항 또는 제3항에 따라 승인받은 사업계획을 변경하려면 사업계획승인권자로부터 변경승인을 받아야 한다. 다만, 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ ~ ⑥ (생 략)

**주택법 시행규칙**

제13조(사업계획의 변경승인신청 등) ① 사업주체는 법 제15조제4항 본문에 따라 사업계획의 변경승인을 받으려는 경우에는 별지 제15호서식의 신청서에 사업계획 변경내용 및 그 증명서류를 첨부하여 사업계획승인권자에게 제출(전자문서에 따른 제출을 포함한다)하여야 한다.

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 28** ▶ 안건번호 24-0489, 24-0707

민원인 – 건축물방화구조규칙 제9조제2항에 따른 피난계단과 특별피난계단의 구조 기준으로서 두 창문등과의 거리의 산정기준(「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제9조 등 관련)

## 01 질의요지

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」(이하 "건축물방화구조규칙"이라 함) 제9조제1항에서는 건축물의 5층 이상 또는 지하 2층 이하의 층으로부터 피난층[686] 또는 지상으로 통하는 직통계단은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 피난계단 및 특별피난계단의 구조에 대한 기준을 규정하면서 같은 항 제1호라목에서는 '건축물의 내부에 설치하는 피난계단'의 구조 기준에 대하여 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문등[687]은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 "2미터" 이상의 거리를 두고 설치할 것을 규정하고 있고, 같은 항 제3호마목에서는 '특별피난계단'의 구조 기준에 대하여 계단실·노대 또는 부속실에 설치하는 건축물의 바깥쪽에 접하는 창문등은 계단실·노대 또는 부속실외의 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 "2미터" 이상의 거리를 두고 설치할 것을 규정하고 있는바,

건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 '건축물의 내부에 설치하는 피난계단'과 '특별피난계단'의 구조 기준으로서 두 창문등간의 거리 기준인 "2미터"가 두 창문등 사이의 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리인지, 아니면 두 창문등에 이르는 모든 외벽면의 길이의 합계 거리인지?

## 02 회답

건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 '건축물의 내부에

686) 직접 지상으로 통하는 출입구가 있는 층 및 「건축법 시행령」 제34조제3항과 제4항에 따른 피난안전구역을 말하며(「건축법 시행령」 제34조제1항 참조), 이하 같음

687) 창문·출입구 기타 개구부를 말하며(건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호가목 참조), 이하 같음

설치하는 피난계단'과 '특별피난계단'의 구조 기준으로서 두 창문등과의 거리 기준인 "2미터"는 두 창문등 사이의 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리로 산정해야 합니다.

## 03 이유

먼저 건축물방화구조규칙은「건축법」제49조 등의 위임에 따라 건축물의 피난·방화 등에 관한 기술적 기준을 정하는 것을 목적으로 하는 규칙(제1조)으로서, 해당 규칙을 해석함에 있어서는 그 위임 취지에 맞게 건축물의 안전 및 방화라는 목적을 충실히 실현할 수 있는 방향으로 해석해야 할 것[688]인데,「건축법」제49조 및 같은 법 시행령 제35조의 위임에 따라 마련된 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에서 두 창문등 사이를 "2미터" 이상의 거리를 두고 설치할 것을 규정한 것은 건축물에 화재가 발생한 경우 화재가 피난계단 및 특별피난계단으로 확산되는 것을 방지하기 위하여 두 창문등 사이에 이격해야 하는 최소한의 거리 기준을 정한 것으로서 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 두 창문등 사이의 거리인 "2미터"는 건축물 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리로 산정하여 충분한 이격 거리를 확보할 수 있도록 해석하는 것이 피난과 방화를 목적으로 하는 규정의 취지에 부합한다고 할 것입니다.

그리고 건축물에서 직통계단은 피난층이 아닌 층에서 피난층이나 지상까지 신속하게 대피할 수 있도록 하는 계단이나 경사로를 말하는 것으로서 피난시설의 일종인데,[689]「건축법 시행령」제35조 및 건축물방화구조규칙 제9조제1항에서 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하도록 하면서 그 구조에 대해 규정하고 있는 것은 건축물의 고층 또는 지하층에서 화재가 발생할 경우 대피 시 소요되는 시간, 거리 등을 고려하여 마련된 안전확보에 필요한 최소한의 기준[690]을 정한 것인바, 만약 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 두 창문등 사이의 거리 기준으로서 "2미터"를 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리가 아니라 두 창문등에 이르는 모든 외벽면의 길이의 합계 거리로 산정한다면 각 건축물의 외벽면의 형태에 따라 화재 등으로부터 안전 확보에 필요한 두 창문등의 최소한의 이격 거리가 달라지는 결과를 초래하게 되므로, 두 창문등 간의 거리의

688) 법제처 2016. 7. 25. 회신 16-0133 해석례 참조
689) 법제처 2016. 5. 12. 회신 16-0002 해석례 참조
690) 법제처 2020. 4. 27. 회신 20-0035 해석례 참조

기준인 “2미터”는 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리로 해석하는 것이 안전 기준의 일관된 적용 측면에서도 타당하다고 할 것입니다.

한편 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 피난계단과 특별피난계단의 기준으로서 두 창문등 사이의 “2미터” 이상의 거리에 대해서는 별도의 산정 기준이 없으므로 두 창문등에 이르는 모든 외벽면의 길이의 합계 거리를 의미하는 것으로 보아야 한다는 의견이 있으나, 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목은 화재 시 피난통로로 사용되는 계단실이 건축물의 다른 부분에 설치된 창호 등을 통해 계단실 창문 등으로 화재가 전파되는 것을 방지하기 위한 기준을 정한 것인바, 화재 안전성을 최대한 확보할 수 있는 방향으로 해석하는 것이 입법 목적에 부합하므로 건축물의 형태와 관계없이 두 창문등 간의 거리가 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리로 2미터 이상 이격하여야 한다고 해석하는 것이 외벽면의 길이를 모두 합한 것보다 화재 안전에 필요한 두 창문등의 사이의 최소한의 거리가 충분히 확보된다는 점을 고려하면 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 ‘건축물의 내부에 설치하는 피난계단’과 ‘특별피난계단’의 구조 기준으로서 두 창문등과의 거리 기준인 “2미터”는 두 창문등 사이의 외벽면을 기준으로 한 최소한의 직선거리로 산정해야 합니다.

**법령정비 권고사항**

건축물방화구조규칙 제9조제2항제1호라목 및 같은 항 제3호마목에 따른 피난계단과 특별피난계단의 기준으로서 두 창문등과의 거리 기준인 “2미터”를 건축물의 외벽면을 기준으로 한 직선 거리로 산정할 수 있도록 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

## 관계법령

### 건축법

제49조(건축물의 피난시설 및 용도제한 등) ① 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물과 그 대지에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 복도, 계단, 출입구, 그 밖의 피난시설과 저수조(貯水槽), 대지 안의 피난과 소화에 필요한 통로를 설치하여야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

### 건축법 시행령

제35조(피난계단의 설치) ① 법 제49조제1항에 따라 5층 이상 또는 지하 2층 이하인 층에 설치하는 직통계단은 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 주요구조부가 내화구조 또는 불연재료로 되어 있는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 5층 이상인 층의 바닥면적의 합계가 200제곱미터 이하인 경우
2. 5층 이상인 층의 바닥면적 200제곱미터 이내마다 방화구획이 되어 있는 경우

② ~ ⑥ (생 략)

### 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙

제9조(피난계단 및 특별피난계단의 구조) ①영 제35조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 건축물의 5층 이상 또는 지하 2층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단(지하 1층인 건축물의 경우에는 5층 이상의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단과 직접 연결된 지하 1층의 계단을 포함한다)은 피난계단 또는 특별피난계단으로 설치해야 한다.

②제1항에 따른 피난계단 및 특별피난계단의 구조는 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.

1. 건축물의 내부에 설치하는 피난계단의 구조
   가. ~ 다. (생 략)
   라. 계단실의 바깥쪽과 접하는 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터 이하인 것을 제외한다)은 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
   마 ~ 바. (생 략)
2. (생 략)
3. 특별피난계단의 구조
   가. ~ 라. (생 략)
   마. 계단실·노대 또는 부속실에 설치하는 건축물의 바깥쪽에 접하는 창문등(망이 들어 있는 유리의 붙박이창으로서 그 면적이 각각 1제곱미터이하인 것을 제외한다)은 계단실·노대 또는 부속실 외의 당해 건축물의 다른 부분에 설치하는 창문등으로부터 2미터 이상의 거리를 두고 설치할 것
   바. ~ 카. (생 략)

③ ~ ④ (생 략)

**질의제목 29** ▶ 안건번호 24-0506

민원인 – 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따라 입주자대표회의의 의결로 승인을 받아야 하는 회계감사보고서의 범위(「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제26조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 의무관리대상 공동주택[691]의 관리주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 "외부감사법"이라 함) 제2조제7호에 따른 감사인(이하 "감사인"이라 한다)의 회계감사를 매년 1회 이상 받아야 한다고 규정하고 있고, 「공동주택관리법」 제26조제3항에서는 관리주체는 같은 조 제1항에 따라 회계감사를 받은 경우에는 감사보고서 등 회계감사의 결과를 제출받은 날부터 1개월 이내에 입주자대표회의에 보고하고 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지 및 동별 게시판에 공개하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제14조제2항제6호에서는 입주자대표회의의 의결사항 중 하나로 같은 영 제23조제1항부터 제5항까지에 따른 관리비 등의 회계감사 요구 및 회계감사보고서의 승인을 규정하고 있는바,

입주자대표회의의 임원인 감사[692]가 「공동주택관리법 시행규칙」 제4조제3항에 따라 관리비·사용료 및 장기수선충당금 등의 부과·징수·지출·보관 등 회계 관계 업무에 관하여 감사를 하고 같은 조 제4항에 따라 감사보고서를 작성한 경우[693], 그 감사보고서가 입주자대표회의의 의결로 승인을 받아야 하는 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따른 회계감사보고서에 해당하는지?

691) 해당 공동주택을 전문적으로 관리하는 자를 두고 자치 의결기구를 의무적으로 구성하여야 하는 등 일정한 의무가 부과되는 공동주택으로서, 「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 각 목 중 어느 하나에 해당하는 공동주택을 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제2호 참조), 이하 같음

692) 「공동주택관리법」 제14조제6항에 따라 입주자대표회의에 두는 임원 중의 감사를 말하며, 이하 같음

693) 관리규약에서 별도로 「공동주택관리법 시행규칙」 제4조제4항에 따른 감사보고서의 승인을 입주자대표회의의 의결사항으로 정하지 아니한 경우를 전제함

## 02 회답

「공동주택관리법 시행규칙」 제4조제4항에 따른 감사보고서는 입주자대표회의의 의결로 승인을 받아야 하는 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따른 회계감사보고서에 해당되지 않습니다.

## 03 이유

법해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법령의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 하여야 할 것인바[694], 「공동주택관리법 시행규칙」 제4조제4항에 따른 감사보고서가 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따른 입주자대표회의의 의결사항인 회계감사보고서에 해당되는지 여부는 문언의 형식적인 표현 외에도 관련 규정의 체계·내용 및 입법연혁 등을 종합적으로 고려하여 합리적이고 조화롭게 해석할 필요가 있습니다[695].

먼저 「공동주택관리법」에서 규정하고 있는 "회계감사"에 대해 살펴보면, 같은 법 제26조에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체가 감사인에게 매년 1회 이상 받아야 하는 "회계감사"에 대해 규정하고 있고, 같은 법 제99조에서는 같은 법 제26조제1항을 위반하여 "회계감사"를 받지 아니하거나 부정한 방법으로 받은 자(제1호) 등을 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있으며, 같은 법 제102조제3항에서는 같은 법 제26조제3항을 위반하여 "회계감사"의 결과를 보고 또는 공개하지 아니하거나 거짓으로 보고 또는 공개한 자(제6호) 등에게 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제27조에서는 같은 법 제26조 따른 "회계감사"의 시기, 대상 등을 규정하고 있는 등 공동주택관리법령에서 "회계감사"는 「공동주택관리법」 제26조제1항에 따른 "회계감사", 즉 감사인에 의한 회계감사를 지칭하는 경우에 사용되고 있는 반면, 입주자대표회의의 임원인 감사가 관리주체의 업무에 대하여 하는 같은 법 시행규칙 제4조제3항에 따른 감사는 "감사"라고만 규정되어 있는바, 동일한 법령에서 사용되는 용어는 법령에 다른 규정이 있는

694) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

695) 법제처 2023. 2. 14. 회신 22-0786 해석례 참조

등 특별한 사정이 없는 한 동일하게 해석·적용되어야 하므로[696], 같은 법 시행령 제14조제2항제6호에 따른 회계감사보고서는 같은 법 제26조제1항에 따른 "회계감사"를 한 후 같은 조 제3항에 따라 그 회계감사의 결과로서 제출된 감사보고서만을 의미하는 것으로 보는 것이 공동주택관리법령의 문언 및 체계에 부합합니다.

또한 「공동주택관리법」 제26조제1항 각 호 외의 부분 본문에서는 의무관리대상 공동주택의 관리주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 감사인의 회계감사를 매년 1회 이상 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제27조제1항에서는 같은 법 제26조제1항에 따라 회계감사를 받아야 하는 공동주택의 관리주체는 매 회계연도 종료 후 9개월 이내에 재무상태표, 운영성과표, 이익잉여금처분계산서(또는 결손금처리계산서), 주석(註釋)의 재무제표에 대하여 회계감사를 받아야 한다고 규정하고 있어, 같은 법 제26조제1항에 따른 회계감사의 대상은 재무제표에 대한 것으로 한정되는 반면, 같은 법 시행규칙 제4조제3항에 따른 감사는 회계 관계 업무뿐만 아니라 관리주체의 관리업무 전반을 그 대상으로 한다는 점에서 같은 조 제4항에 따른 감사보고서는 회계감사의 결과로서의 "회계감사보고서"와는 구분된다 할 것이므로, 같은 법 시행규칙 제4조제4항에 따른 감사보고서는 같은 법 시행령 제14조제2항제6호에 따른 회계감사보고서에 해당하지 않는다고 보아야 합니다.

아울러 관련 규정의 입법연혁을 살펴보면, 현행 「공동주택관리법」 제26조에 따른 "회계감사", 즉 감사인에 의한 회계감사제도는 2010년 7월 6일 대통령령 제22254호로 일부개정된 「주택법 시행령」 제55조의3으로 신설되어 입주자대표회의에서 의결하여 요구한 경우 등에는 감사인의 회계감사를 받도록 하였고, 그 개정 당시 같은 영 제51조제1항에 제2호의3이 함께 신설되어 입주자대표회의의 의결사항으로 "같은 영 제58조에 따른 관리비등의 회계감사의 요구 및 회계감사보고서의 승인"이 추가되었는바, 같은 영 제51조제1항제2호의3의 신설은 같은 영 제55조의3의 신설에 따른 개정사항으로서 당시 같은 영 제51조제1항에 제2호의3으로 추가된 입주자대표회의의 의결사항인 "회계감사보고서의 승인"은 신설된 감사인의 회계감사에 따른 회계감사보고서의 승인을 의미한다고 볼 수 있으므로, 현행 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따른 "회계감사보고서" 또한 감사인이 같은 법 제26조제1항에 따라 회계감사를 한 후 작성한 같은 조 제3항에 따른 감사보고서를 의미한다고 볼 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「공동주택관리법 시행규칙」 제4조제4항에 따른 감사보고서는 입주자대표회의의 의결로 승인을 받아야 하는 「공동주택관리법 시행령」 제14조제2항제6호에 따른 회계감사보고서에 해당되지 않습니다.

696) 대법원 1997. 9. 9. 선고 97누2979 판결례 참조

## 관계법령

### 공동주택관리법 시행령

제14조(입주자대표회의의 의결방법 및 의결사항 등) ① 법 제14조제10항에 따라 입주자대표회의는 입주자대표회의의 구성원 과반수의 찬성으로 의결한다.

② 법 제14조제11항에 따른 입주자대표회의의 의결사항은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 5. (생 략)
6. 제23조제1항부터 제5항까지에 따른 관리비 등의 회계감사 요구 및 회계감사보고서의 승인
7. ~ 17. (생 략)

③ ~ ⑥ (생 략)

### 공동주택관리법 시행규칙

제4조(입주자대표회의 임원의 업무범위 등) ①·② (생 략)

③ 감사는 관리비·사용료 및 장기수선충당금 등의 부과·징수·지출·보관 등 회계 관계 업무와 관리업무 전반에 대하여 관리주체의 업무를 감사한다.

④ 감사는 제3항에 따른 감사를 한 경우에는 감사보고서를 작성하여 입주자대표회의와 관리주체에게 제출하고 인터넷 홈페이지(인터넷 홈페이지가 없는 경우에는 인터넷 포털을 통해 관리주체가 운영·통제하는 유사한 기능의 웹사이트 또는 관리사무소의 게시판을 말한다) 및 동별 게시판(통로별 게시판이 설치된 경우에는 이를 포함한다)에 공개해야 한다.

⑤ 감사는 입주자대표회의에서 의결한 안건이 관계 법령 및 관리규약에 위반된다고 판단되는 경우에는 입주자대표회의에 재심의를 요청할 수 있다.

⑥ (생 략)

**질의제목 30** ▶ 안건번호 24-0508

민원인 – 보증설정을 입증하는 서류가 변경된 경우가 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단에 따른 변경신고의 대상인지 여부(「공동주택관리법」 제64조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제64조제1항 본문에서는 의무관리대상 공동주택을 관리하는 입주자대표회의(제1호) 등은 주택관리사를 해당 공동주택의 관리사무소장(이하 "관리사무소장"이라 함)으로 배치하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 관리사무소장은 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다고 규정하면서(전단), 신고한 배치 내용과 직인을 변경할 때에도 또한 같다고 규정하고 있는(후단) 한편,

「공동주택관리법」 제66조제2항에서는 주택관리사등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 보증보험 등에 가입하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제71조제2항에서는 보증보험 등에 가입한 주택관리사등으로서 보증기간이 만료되어 다시 보증설정을 하려는 자는 그 보증기간이 만료되기 전에 다시 보증설정을 하여야 한다고 규정하고 있는바,

「공동주택관리법 시행령」 제71조제2항에 따라 보증기간이 만료되기 전에 다시 보증설정을 하여 보증설정을 입증하는 서류(이하 "보증서류"라 함)가 변경된 경우가 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상인지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상이 아닙니다.

## 03 이유

먼저 「공동주택관리법」 제64조제5항에서는 관리사무소장은 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다고 규정하면서, 신고한 '배치 내용'과 '직인'을 변경할 때에도 또한 같다고 규정하고 있어, 같은 법 제64조제5항에 따른 변경신고의 대상은 관리사무소장의 '배치 내용'과 '직인'이라 할 것인데, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제30조제3항에서는 신고한 배치 내용을 변경하려는 관리사무소장은 별지 제33호서식의 신고서에 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있고, 별지 제33호서식에서는 변경신고 대상인 '배치 내용'의 변경사항으로 '신고인 정보', '단지현황', '관리방법', '배치종료'를 규정하여 그 기재항목을 구체적으로 정하고 있는바, 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상인 '배치 내용'의 변경은 '신고인 정보', '단지현황', '관리방법'이 변경되거나 배치가 종료된 경우로 보아야 할 것이고, 보증서류가 변경된 경우는 공동주택관리법령상 관리사무소장의 변경신고 대상에 해당하지 않는다는 것이 문언상 명확합니다.

특히 「공동주택관리법 시행규칙」 제30조제2항에서는 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 신고하려는 관리사무소장은 별지 제33호서식의 신고서에 주택관리사등의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증설정을 입증하는 서류 1부(제4호) 등을 첨부하여 주택관리사단체에 제출하여야 한다고 규정하고 있고, 이에 따라 별지 제33호서식에서는 신고 시 첨부서류 중 하나로 '주택관리사등의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증설정을 입증하는 서류'를 제출하도록 규정하고 있는 반면, 같은 규칙 제30조제3항에서는 신고한 배치 내용과 업무의 집행에 사용하는 직인을 변경하려는 관리사무소장은 별지 제33호서식의 신고서에 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하도록 규정하고 있고, 별지 제33호서식에서는 변경신고 시 첨부서류로 '배치내용 또는 직인의 변경을 증명하는 서류'만을 규정하고 있을 뿐, 보증설정의 변경을 입증하는 서류 등은 규정하고 있지 않은바, 이 사안과 같이 보증설정을 입증하는 서류가 변경된 경우는 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상에 해당한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 공동주택관리법령에서는 관리사무소장의 배치 내용 등의 변경신고와 관리사무소장의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증설정의 변경에 따른 보증서류의 제출에 대하여 그 방법(법 제64조제5항 후단, 법 제66조제3항 및 같은 법 시행령 제71조), 위반 시 제재(법 제102조

제3항제23호 및 법 제102조제3항제24호) 등을 별도로 규율하고 있어, 배치 내용 등의 변경신고와 보증설정의 변경에 따른 보증서류의 제출은 규정 목적이나 적용 대상, 법적 효과 등이 서로 다르다고 할 것인데, 이 사안과 같이 보증기간이 만료되기 전 다시 보증설정을 하여 보증서류가 변경된 경우에도 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단에 따라 변경신고를 해야 한다고 해석하는 것은 법령의 명시적인 근거 없이 같은 법 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상을 확대해석하여 동일한 사항에 대해 이중의 의무 및 제재를 부과하는 것이 되어 타당하다고 보기 어렵습니다.

따라서 이 사안의 경우, 「공동주택관리법」 제64조제5항 후단 및 같은 법 시행규칙 제30조제3항에 따른 변경신고 대상이 아닙니다.

**법령정비 권고사항**

「공동주택관리법」 제66조제3항 및 같은 법 시행령 제71조제3항에서 관리사무소장의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증서류 제출에 대하여 별도로 규정하고 있는바, 관리사무소장의 배치 및 직인 신고·변경신고 시 보증서류를 첨부할 필요가 있는지 여부를 검토하고, 이를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제64조(관리사무소장의 업무 등) ① 의무관리대상 공동주택을 관리하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 주택관리사를 해당 공동주택의 관리사무소장(이하 "관리사무소장"이라 한다)으로 배치하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 세대수 미만의 공동주택에는 주택관리사를 갈음하여 주택관리사보를 해당 공동주택의 관리사무소장으로 배치할 수 있다.

1. 입주자대표회의(자치관리의 경우에 한정한다)
2. 제13조제1항에 따라 관리업무를 인계하기 전의 사업주체
3. 주택관리업자
4. 임대사업자

② ~ ④ (생 략)

⑤ 관리사무소장은 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 신고한 배치 내용과 직인을 변경할 때에도 또한 같다.

**공동주택관리법 시행규칙**

제30조(관리사무소장의 업무 등) ① (생 략)

② 법 제64조제5항 전단에 따라 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직인을 신고하려는 관리사무소장은 배치된 날부터 15일 이내에 별지 제33호서식의 신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 주택관리사단체에 제출하여야 한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 영 제70조 및 제71조에 따라 주택관리사등의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증설정을 입증하는 서류 1부

③ 법 제64조제5항 후단에 따라 신고한 배치 내용과 업무의 집행에 사용하는 직인변경하려는 관리사무소장은 변경사유(관리사무소장의 배치가 종료된 경우를 포함한다)가 발생한 날부터 15일 이내에 별지 제33호서식의 신고서에 변경내용을 증명하는 서류를 첨부하여 주택관리사단체에 제출하여야 한다.

④·⑤ (생 략)

**질의제목 31** ▶ 안건번호 24-0545

민원인 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 개발행위허가가 의제된 공공주택지구계획에 따라 조성된 주택용지에 주택을 건설하려는 경우 주택건설에 관한 개발행위허가를 별도로 받아야 하는지(「공공주택 특별법」 제18조 등)

## 01 질의요지

「공공주택 특별법」 제17조제1항에서는 공공주택사업자[697]는 공공주택지구계획(이하 "지구계획"이라 함)을 수립하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제18조제1항에서는 지구계획의 승인 또는 변경승인이 있는 때에는 같은 항 각 호의 인·허가등[698]을 받은 것으로 본다고 규정하면서, 같은 항 제8호에서는 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제56조에 따른 개발행위의 허가(이하 "개발행위허가"라 함)를 지구계획 승인 시에 의제되는 인·허가등 중 하나로 규정하고 있는바,

「공공주택 특별법」 제17조제1항에 따른 지구계획 승인 시 같은 법 제18조제1항제8호에 따라 개발행위허가가 의제된 경우[699]로서 해당 지구계획에 따라 주택지구[700]로 조성된 토지를 매입한 자가 그 토지에 공공주택을 건설하려는 경우, 지구계획 승인 시 받은 개발행위허가와 별개로 공공주택 건설에 관한 개발행위허가를 받아야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 지구계획 승인 시 받은 개발행위허가와 별개로 공공주택 건설에 관한 개발행위허가를 받아야 합니다.

---

697) 「공공주택 특별법」 제4조에 따라 국토교통부장관이 공공주택사업자로 지정한 자를 말하며, 이하 같음

698) 승인·허가·인가·결정·신고·지정·면허·협의·동의·해제·심의 등을 말하며, 이하 같음

699) 지구계획 신청 시 「공공주택 특별법」 제35조제3항에 따라 주택건설사업계획을 함께 제출하지 않았음을 전제함

700) 「공공주택 특별법」 제2조제2호에 따른 공공주택지구(공공주택의 공급을 위하여 공공주택이 전체주택 중 100분의 50 이상이 되고, 같은 법 제6조제1항에 따라 지정·고시하는 지구)를 말하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 인허가의제는 주된 인허가를 받으면 법률로 정하는 바에 따라 그와 관련된 관련 인허가를 받은 것으로 보는 것[701]으로, 이러한 인허가의제 제도의 취지는 주된 인허가의 관할 행정청으로 창구를 단일화하고 절차를 간소화하며 비용과 시간을 절감함으로써 국민의 권익을 보호하려는 것인바,[702] 주된 인허가를 원활하게 시행하기 위해 필요한 관련 인허가를 보다 쉽게 받을 수 있도록 인허가의제를 통하여 절차를 간소화해준 것으로써, 인허가의제를 받았다 하더라도 의제된 관련 인허가의 효력은 주된 인허가의 시행에 필요한 범위로 한정되며, 이를 벗어나서 효력을 가진다고 보기는 어려울 것입니다.

그런데 주된 인허가에 해당하는 지구계획 승인에 대해 인허가의제 규정을 둔 취지는 공공주택의 건설을 효율적으로 추진하기 위해 택지확보 절차를 간소화하기 위한 것으로써[703], 지구계획에는 지구계획의 개요, 토지이용계획, 인구·주택 수용계획, 조성된 토지의 공급에 관한 계획, 국토계획법 제52조에 따른 지구단위계획, 토지의 단계별 조성에 관한 계획 등이 포함되도록 규정[704]하고 있고, 「공공주택 특별법」 제18조제1항제8호에 따라 개발행위허가가 의제된 경우에도 그 개발행위허가의 효과는 지구계획에서 정한 주택지구의 조성 및 토지 확보 등에 필요한 사항으로 한정된다고 할 것이므로, 이 사안에서와 같이 주택지구로 조성된 토지를 매입한 자가 그 토지에 공공주택을 건설하려는 경우, 그 공공주택의 건설에 관한 사항에 대해서는 지구계획 승인 시 받은 개발행위허가의 효력이 미친다고 보기는 어렵습니다.

그리고 「공공주택 특별법」에서는 같은 법 제17조가 속한 제3장(공공주택지구의 조성)과 별도로 제5장(공공주택의 건설)을 두고 있는데, 제5장 중 제35조에서는 공공주택 건설에 대한 사업계획을 별도로 규율하면서, 공공주택사업자는 공공주택에 대한 사업계획을 작성하여 국토교통부장관의 승인을 받도록 규정(제1항)하고 있고, 주택건설에 대한 사업계획을 지구계획 신청서에 포함하여 제출할 수 있다고 규정(제3항)하고 있는바, 공공주택의 건설에 관한 사항은 지구계획에 따른 토지 조성과는 다른 별개의 사항임을 전제하여 규정하고 있는 점, 특히 같은 법 제35조제4항제5호에서는 공공주택 건설에 관한 사업계획 승인 시에도 개발행위허가를 받은 것으로 의제할 수 있는 규정을 별도로 두고 있어, 지구계획에 따른 토지를 조성하기

701) 「행정기본법」 제24조제1항

702) 대법원 2011. 1. 29. 선고 2010두14954 전원합의체 판결 참조

703) 2003. 10. 24. 의안번호 162786호로 발의된 국민임대주택건설등에관한특별조치법안에 대한 국회 건설교통위원회 검토보고서 참조

704) 「공공주택 특별법」 제17조제1항 각 호 및 같은 법 시행령 제17조제4항

위해 필요한 개발행위허가와 주택건설을 위한 개발행위허가를 각각 구분하고 있는 점 등 「공공주택 특별법」의 규정 체계를 종합하여 보면 같은 법 제35조제4항제5호에 따라 주택건설에 관한 사업계획 승인 시 주택건설에 필요한 개발행위허가의 의제를 받는 것은 별론으로 하더라도 같은 법 제18조제1항제8호에 따라 지구계획 승인 시 받은 개발행위허가의 효력이 주택지구로 조성된 토지에 공공주택을 건설하려는 경우까지 미친다고 보기는 어렵고, 별도의 개발행위허가가 필요하다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 지구계획 승인 시 받은 개발행위허가와 별개로 공공주택 건설에 관한 개발행위허가를 받아야 합니다.



**관계법령**

**공공주택 특별법**

제17조(지구계획 승인 등) ① 공공주택사업자는 다음 각 호의 사항을 포함한 공공주택지구계획을 수립하여 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다. 승인된 지구계획을 변경하는 때에도 같다. 다만, 제7조제1항에 따라 주거지역 안에서 주택지구를 지정·변경하는 경우와 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 지구계획의 개요
2. 토지이용계획
3. 인구·주택 수용계획
4. 교통·공공·문화체육시설 등을 포함한 기반시설 설치 계획
5. 환경보전 및 탄소저감 등 환경계획
6. 조성된 토지의 공급에 관한 계획
7. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

② ~ ⑤ (생 략)

제18조(다른 법률에 따른 인가·허가 등의 의제) ① 제17조에 따른 지구계획의 승인 또는 변경승인이 있는 때에는 다음 각 호의 승인·허가·인가·결정·신고·지정·면허·협의·동의·해제·심의 등(이하 "인·허가등"이라 한다)을 받은 것으로 보며, 지구계획 승인고시가 있는 때에는 다음 각 호의 법률에 따른 인·허가등의 고시 또는 공고가 있는 것으로 본다.

1. ~ 7. (생 략)
8. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시·군관리계획의 결정, 같은 법 제50조에 따른 지구단위계획의 결정, 같은 법 제56조에 따른 개발행위의 허가, 같은 법 제86조에 따른 도시·군계획시설사업의 시행자의 지정, 같은 법 제88조에 따른 실시계획의 작성 및 인가
9. ~ 37. (생 략)

②·③ (생 략)

**질의제목 32** ▶ 안건번호 24-0556, 24-0666

민원인 – 입주자대표회의가 「공동주택관리법」 제35조제1항 각 호의 행위에 대하여 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자에 포함되는지(「공동주택관리법」 제35조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제35조제1항에서는 공동주택[705]의 입주자등[706] 또는 관리주체[707]가 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위(제1호), 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위[708](제2호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있는바,

「공동주택관리법」 제35조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우, 입주자대표회의[709]가 같은 항에 따라 시장·군수·구청장(이하 "시장등"이라 함)에게 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자에 포함되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 입주자대표회의는 「공동주택관리법」 제35조제1항에 따라 시장등에게 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자에 포함되지 않습니다.

---

705) 「공동주택관리법」 제2조제1항제1호에 따른 "공동주택"으로서, 이 조에서는 일반인에게 분양되는 복리시설을 포함하며, 이하 같음

706) 입주자와 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음

707) 「공동주택관리법」 제2조제1항제10호에 따른 "관리주체"를 말하며, 이하 같음

708) 「주택법」에 따른 리모델링은 제외함

709) 공동주택의 입주자등을 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 「공동주택관리법」 제14조에 따라 구성하는 자치의결기구를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제8호 참조), 이하 같음

## 03 이유

법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[710], 「공동주택관리법」 제35조제1항에서는 공동주택의 입주자등 또는 관리주체가 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위(제1호) 등을 하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장등의 허가를 받거나 시장등에게 신고를 하여야 한다고 규정하여, 같은 항에 따라 시장등에게 허가신청 또는 신고를 할 수 있는 자를 "입주자등 또는 관리주체"로 한정하여 규정하고 있습니다.

그런데 「공동주택관리법」 제2조제1항에 따르면 "입주자등"은 입주자와 사용자를 말하고(제7호), 이 경우 "입주자"는 공동주택의 소유자 또는 그 소유자를 대리하는 배우자 및 직계존비속을 (제5호), "사용자"는 공동주택을 임차하여 사용하는 사람(임대주택의 임차인은 제외함) 등을 말한다고 규정하고 있으며(제6호), "관리주체"는 공동주택을 관리하는 관리사무소장, 주택관리업자, 임대사업자 등을 말한다고 규정하고 있고(제10호), "입주자대표회의"는 공동주택의 입주자등을 대표하여 관리에 관한 주요사항을 결정하기 위하여 구성하는 자치의결기구를 말한다고 규정하여(제8호), '입주자대표회의'를 '입주자등' 및 '관리주체'와 개념상 구별하여 정의하고 있는 점을 고려하면, '입주자대표회의'는 '입주자등' 또는 '관리주체'에 해당하지 않으므로[711] 「공동주택관리법」 제35조제1항에 따라 시장등에게 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자에 포함되지 않는다고 보는 것이 문언상 타당합니다.

그리고「공동주택관리법」 제35조제1항에서는 공동주택의 '입주자등' 또는 '관리주체'가 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장등의 허가를 받거나 시장등에게 신고를 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제35조제1항 및 별표 3에서는 같은 법 제35조제1항 각 호의 행위에 대한 허가 또는 신고의 기준을 구체적으로 규정하면서 일정한 경우[712]에 대해서는 '입주자대표회의'의 동의를 거쳐 시장등에게 신고를 하도록 규정하고 있는 점,「공동주택관리법」 제28조 및 제29조제2항에서는 계약서의 공개의무, 장기수선계획의 검토 및 조정 의무 등의 주체를 '관리주체'와 '입주자대표회의'로 구분하여 명시하고 있고, 같은 법 제37조제1항

710) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

711) 법제처 2016. 3. 14. 회신 15-0840 해석례 참조

712) 「공동주택관리법 시행령」 별표 3 제3호 신고기준란 등 참고

에서는 하자보수청구권자로 입주자(제1호), 입주자대표회의(제2호), 관리주체(제3호) 등을 각 호에서 구분하여 규정하고 있으며, 같은 법 제65조의2제2항에서는 경비원 등 근로자에 대한 보수지급의 의무를 입주자, 입주자대표회의 및 관리주체 등에게 부과하도록 규정하고 있는 점에 비추어보면, 「공동주택관리법」에서는 공동주택의 관리에 관한 권리나 의무의 주체를 정함에 있어 입주자등, 관리주체 및 입주자대표회의를 명확하게 구분하여 규정하고 있으므로 같은 법 제35조제1항에 따라 시장등에게 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자인 공동주택의 입주자등 또는 관리주체에는 입주자대표회의가 포함되지 않는 것으로 해석하는 것이 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 「공동주택관리법」 제14조제11항 및 같은 법 시행령 제14조제2항제11호에서는 '입주자대표회의'의 의결사항으로 같은 법 제35조제1항에 따른 공동주택 공용부분의 행위허가 또는 신고 행위의 '제안'을 규정하고 있는 한편, 같은 법 제63조제1항제6호에서는 '관리주체'가 수행하는 업무 중 하나로 입주자대표회의에서 의결한 사항의 집행을 규정하고 있어, 공동주택 입주자등을 대표하는 의결기구인 '입주자대표회의'는 '관리주체'와 구분되는 역할을 수행하고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 입주자대표회의는 「공동주택관리법」 제35조제1항에 따라 시장 등에게 허가신청 또는 신고를 하여야 하는 자에 포함되지 않습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제35조(행위허가 기준 등) ① 공동주택(일반인에게 분양되는 복리시설을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 입주자등 또는 관리주체가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하려는 경우에는 허가 또는 신고와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자나 입주자등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 시장·군수·구청장에게 신고를 하여야 한다.

1. 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위
2. 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위(「주택법」에 따른 리모델링은 제외한다)
3. 공동주택을 파손하거나 해당 시설의 전부 또는 일부를 철거하는 행위(국토교통부령으로 정하는 경미한 행위는 제외한다)

3의2. 「주택법」 제2조제19호에 따른 세대구분형 공동주택을 설치하는 행위

4. 그 밖에 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 행위로서 대통령령으로 정하는 행위

② ~ ⑥ (생 략)

**질의제목 33** ▶ 안건번호 24-0569

민원인 – 「건축법 시행령」 제6조제1항제6호에 따른 건축물의 리모델링이 「건축법」 제14조제1항에 따른 신고 대상 대수선에 해당하는 경우에도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 하는지(「건축법 시행령」 제19조제1항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「건축법」 제25조제1항에서는 건축주는 대통령령으로 정하는 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자[713]로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제19조제1항제1호에서는 같은 법 제11조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물(같은 법 제14조에 따른 건축신고 대상 건축물은 제외함)을 건축하는 경우(가목)와 같은 영 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우(나목)에는 건축사를 공사감리자로 지정하도록 규정하고 있는바,

「건축법 시행령」 제6조제1항제6호에 따른 건축물의 리모델링이 「건축법」 제14조제1항에 따른 신고 대상 대수선(이하 "신고 대상 대수선"이라 함)에 해당하는 경우에도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 하는지?

## 02 회답

「건축법 시행령」 제6조제1항제6호에 따른 건축물의 리모델링이 신고 대상 대수선에 해당하는 경우에도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 합니다.

713) 공사시공자 본인 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사는 제외하며, 이하 같음

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[714], 「건축법」 제2조제1항제10호에 따르면 "리모델링"이란 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 "대수선"하거나 건축물의 일부를 증축 또는 개축하는 행위를 말하므로 리모델링에는 대수선이 포함되는 것이 문언상 명확하고, 같은 법 제11조제1항 및 같은 법 제14조제1항에 따르면 건축물을 대수선하려는 자는 허가를 받거나 신고를 해야 하는데, 같은 법 시행령 제19조제1항제1호나목에서는 건축사를 공사감리자로 지정해야 하는 경우로서 같은 영 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우를 규정하면서, 같은 영 제19조제1항제1호가목에서 건축신고 대상 건축물을 해당 규정의 적용 대상에서 제외한 것과 달리 신고 대상 대수선에 해당하는 리모델링을 해당 규정의 적용 대상에서 제외하는 규정을 두고 있지는 않은바, 허가 대상 대수선인지 또는 신고 대상 대수선인지 여부와 관계없이 "같은 영 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우"에 해당하는 경우라면 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 한다고 해석하는 것이 타당합니다.

또한 「건축법 시행령」의 입법 연혁을 살펴보면, 구 「건축법 시행령」[715] 제19조제1항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물(법 제9조의 규정에 의한 건축신고대상 건축물로서 제1호 내지 제3호에 해당하는 건축물 등을 제외함)을 건축하는 경우에는 건축사를 공사감리자로 지정하도록 하면서, 같은 항 제5호에서 "같은 영 제6조제1항제5호(현행 「건축법 시행령」 제6조제1항제6호)에 규정된 건축물로서 리모델링을 하는 건축물"을 규정하여, 구 「건축법 시행령」 제19조제1항 각 호에서는 건축사를 공사감리자로 지정해야하는 경우를 한정적으로 열거하면서도, 같은 항 각 호에 해당하는 경우에도 "법 제9조의 규정에 의한 건축신고대상 건축물로서 제1호 내지 제3호에 해당하는 건축물"은 건축사를 공사감리자로 지정해야 하는 경우에서 제외하고 있었는데, 2006년 5월 8일 대통령령 제19466호로 일부개정된 「건축법 시행령」에서 제19조제1항을 개정하여 "같은 법 제8조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물을 건축하는 경우(같은 법 제9조에 따른 건축신고 대상 건축물 등을 제외함)"와 "제6조제1항제5호에 규정된 건축물을 리모델링을 하는 경우"에는 건축사를 공사감리자로 지정하도록 규정하여, "건축허가를 받아야하는 건축물을 건축하는 경우"에 대해 건축신고 대상 건축물을 제외한 것과 달리, "같은 영 제6조제1항제5호(현행 「건축법

714) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

715) 2006. 5. 8. 대통령령 제19466호로 일부개정되어 2006. 5. 9. 시행되기 전의 것을 말함

시행령」 제6조제1항제6호)에 규정된 건축물을 리모델링하는 경우"에는 별도로 제외되는 경우를 규정하지 않았고, 이것이 현행 「건축법 시행령」 제19조제1항제1호가목 및 나목으로 규정되게 된 것인바, 같은 영 제6조제1항제6호에 따른 건축물의 리모델링이 신고 대상 대수선에 해당하는 경우에도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 한다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 연혁 및 체계 등에 부합합니다.

그리고 「건축법」 제25조제1항 및 같은 법 시행령 제19조제1항에서 일정한 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 반드시 건축사 등 일정한 자격을 갖춘 자에 의한 공사감리를 받도록 규정한 취지는 건축주나 공사시공자로부터 독립한 전문가로 하여금 관계 법령과 설계도서 등에 따른 적합한 시공 여부를 확인하고 안전관리 등에 대한 지도·감독을 하게 함으로써 건축물의 안전을 확보하고 부실공사를 예방하기 위한 것[716]인바, 노후화된 건축물 등을 대수선하거나 그 일부를 증축 또는 개축하는 행위인 "리모델링"의 경우에는 시공 시 안전 확보를 위해 건축사로 하여금 공사감리를 하게 할 필요성이 상당하다고 할 것이고, 특히 같은 영 제6조제1항제6호에서 규정한 건축물은 "허가권자가 리모델링 활성화가 필요하다고 인정하여 지정·공고한 구역 안의 건축물(가목)", "사용승인을 받은 후 15년 이상이 되어 리모델링이 필요한 건축물(나목)" 등임을 고려해볼 때, 해당 건축물을 리모델링하는 경우에는 건축물의 안전을 충분히 확보해야 할 것이므로, 이러한 건축물을 리모델링하는 경우에는 신고 대상 대수선이라 하더라도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 한다고 해석하는 것이 관련 법령의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 「건축법 시행령」 제6조제1항제6호에 따른 건축물의 리모델링이 신고 대상 대수선에 해당하는 경우에도 같은 영 제19조제1항제1호나목에 따라 건축사를 공사감리자로 지정해야 합니다.

716) 대법원 2010. 6. 24. 선고 2010도2615 판결례 참조

## 관계법령

### 건축법

제25조(건축물의 공사감리) ① 건축주는 대통령령으로 정하는 용도·규모 및 구조의 건축물을 건축하는 경우 건축사나 대통령령으로 정하는 자를 공사감리자(공사시공자 본인 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조에 따른 계열회사는 제외한다)로 지정하여 공사감리를 하게 하여야 한다.

② ~ ⑭ (생 략)

### 건축법 시행령

제19조(공사감리) ① 법 제25조제1항에 따라 공사감리자를 지정하여 공사감리를 하게 하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자를 공사감리자로 지정하여야 한다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 건축사
   가. 법 제11조에 따라 건축허가를 받아야 하는 건축물(법 제14조에 따른 건축신고 대상 건축물은 제외한다)을 건축하는 경우
   나. 제6조제1항제6호에 따른 건축물을 리모델링하는 경우
2. (생 략)

② ~ ⑬ (생 략)

**질의제목 34** ▶ 안건번호 24-0570

민원인 – 주택건설대지에 대한 매매대금을 완납하였으나 등기가 되어 있지 않은 경우 주택건설사업계획의 승인을 하지 않을 수 있는지(「주택법」 제21조제1항제1호 등)

## 01 질의요지

「주택법」 제15조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자는 같은 항 각 호의 사업계획승인권자[717]에게 주택건설사업계획의 승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제21조제1항 본문에서는 같은 법 제15조제1항에 따라 주택건설사업계획의 승인(이하 "주택건설사업계획승인"이라 함)을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 한다고 규정하면서, 같은 법 제21조제1항 단서 및 같은 항 제1호에서는 이에 대한 예외로 등록사업자[718]와 공동으로 사업을 시행하는 주택조합(리모델링주택조합은 제외함)의 경우에는 지구단위계획[719]의 결정이 필요한 주택건설사업의 해당 대지면적의 95퍼센트 이상의 소유권을 확보[720]하도록 규정하고 있는바,[721]

등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 시행하려는 지역주택조합이 「주택법」 제21조제1항제1호에 따라 주택건설사업의 해당 대지면적의 95퍼센트 이상에 대해 매매계약을 체결하고 대금을 완납하였으나 「부동산등기법」에 따른 등기를 하지 않은 토지를 주택건설대지로 하여 주택건설사업계획승인을 신청한 경우, 사업계획승인권자는 주택법 제21조제1항제1호에 따른 소유권 확보 여부를 확인할 수 없다는 이유로 주택건설사업계획승인을 하지 않을 수 있는지?

717) 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 「주택법 시행령」으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 같음

718) 「주택법」 제4조에 따라 주택건설사업 등록을 한 자를 말하며(「주택법」 제5조제1항 참조), 이하 같음

719) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제49조에 따른 지구단위계획을 말하며, 이하 같음

720) 국공유지가 포함된 경우에는 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 사업주체에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류를 사업계획승인권자에게 제출하는 경우에는 확보한 것으로 봄

721) 「건축법」 제21조제1항제1호에 따라 확보하지 못한 대지가 「건축법」 제22조 및 제23조에 따른 매도청구 대상이 되는 대지에 해당하는 경우임을 전제함

## 02 회답

이 사안의 경우, 사업계획승인권자는 「주택법」 제21조제1항제1호에 따른 소유권 확보 여부를 확인할 수 없다는 이유로 주택건설사업계획승인을 하지 않을 수 있습니다.

## 03 이유

먼저 매매 등 물권변동에 관하여 형식주의를 채택하고 있는 현행 「민법」 체계 하에서는 매매로 인한 소유권의 이전은 등기하여야 그 효력이 생긴다고 할 것인바,[722] 「주택법」 제21조제1항제1호에 따른 소유권 확보 여부에 관하여도 「부동산등기법」에 따라 등기되었는지를 기준으로 확인하는 것이 현행 법체계 하에서 타당하다는 점,[723] 다음으로 등기가 되어 있지 않은 경우에도 소유권을 인정해주려는 경우에는 개별 법률에서 '사실상의 소유권'이 있는지에 따라 판단할 수 있도록 그 근거를 명시하고 있는데[724], 「주택법」 제21조제1항제1호에서는 지구단위계획의 결정이 필요한 주택건설사업의 해당 대지면적의 80퍼센트 이상을 "사용할 수 있는 권원(權原)"을 확보하는 경우를 예외적으로 규정하고 있을 뿐, 이 사안과 같이 주택조합이 등록사업자와 공동으로 시행하는 경우에는 보다 엄격한 요건인 95퍼센트 이상의 "소유권"을 확보하도록 규정하고 있으나, 그 소유권의 확보에 대해 '사실상의 소유권'이 있는지를 판단할 수 있도록 하는 예외는 명시적으로 규정하고 있지 않은 점 등을 종합하여볼 때, 「주택법」 제21조제1항제1호에 따른 소유권을 확보하였는지 여부에 대해서도 「부동산등기법」에 따라 등기되었는지 여부를 기준으로 확인해야 할 것입니다.

특히 「주택법」 제15조제1항 본문에서는 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자는 사업계획승인권자에게 주택건설사업계획승인을 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제12조제8항에서는 같은 법 제15조제1항에 따라 주택건설사업계획승인을 신청받은 사업계획승인권자는 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 토지등기사항증명서[725]를 확인하여야 한다고 규정하고 있는데, 주택건설사업계획승인시 토지등기사항증명서 외에 소유권 확보 여부를 검토하기 위하여

722) 「민법」 제186조 참조

723) 법제처 2021. 4. 19. 회신 21-0069 해석례 등 참조

724) 「지방세법」 제107조제1항, 제120조제1항, 「조세특례제한법 시행령」 제104조의13제1항 등 참조

725) 사업주체가 국가, 지방자치단체, 한국토지주택공사 또는 지방공사인 경우는 제외함

제출하거나 확인해야 하는 별도의 서류는 주택법령에서 규정하고 있지 아니한바, 사업계획승인권자가 등록사업자와 공동으로 주택건설사업을 하려는 지역주택조합에 대하여 주택사업 시행계획승인을 하기 위해서는 「주택법」 제21조제1항제1호에 따라 주택건설대지의 소유권이 있는지를 확인해야 하고, 그 소유권의 확보 여부는 「부동산등기법」에 따른 등기사항증명서를 통해 확인하도록 하고 있으므로, 이 사안에서와 같이 주택건설대지에 관한 매매계약을 체결하고 대금을 완납하였으나 「부동산등기법」에 따른 등기를 하지 않은 경우에는 등기사항증명서로 소유권이 있는지 여부를 확인할 수 없으므로 주택건설사업계획승인을 하지 않을 수 있습니다.

더욱이 주택건설사업과 같은 개발사업의 경우 주택을 건설하기 위하여 대지를 확보하고 주택을 건설하는 과정에서 다수의 이해관계인이 그 이해를 달리하여 존재하게 되므로[726], 주택건설사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 법적 문제를 사전에 예방하고 법률관계를 명확히 하여야 할 것인데, 이 사안과 같이 주택건설대지의 소유권에 관한 등기가 되어 있지 않은 경우에는 소유권 확보 요건을 충족하는지 여부를 확인할 수 없으므로 주택건설사업계획승인을 하지 않을 수 있다고 보는 것이 주택건설사업의 특성 및 주택건설사업계획승인 제도의 취지를 고려할 때 합리적인 해석이라고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 사업계획승인권자는 「주택법」 제21조제1항제1호에 따른 소유권 확보 여부를 확인할 수 없다는 이유로 주택건설사업계획승인을 하지 않을 수 있습니다.

**관계법령**

**주택법**

제15조(사업계획의 승인) ① 대통령령으로 정하는 호수 이상의 주택건설사업을 시행하려는 자 또는 대통령령으로 정하는 면적 이상의 대지조성사업을 시행하려는 자는 다음 각 호의 사업계획승인권자(이하 "사업계획승인권자"라 한다. 국가 및 한국토지주택공사가 시행하는 경우와 대통령령으로 정하는 경우에는 국토교통부장관을 말하며, 이하 이 조, 제16조부터 제19조까지 및 제21조에서 같다)에게 사업계획승인을 받아야 한다. 다만, 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1.·2. (생 략)

② ~ ⑥ (생 략)

제21조(대지의 소유권 확보 등) ① 제15조제1항 또는 제3항에 따라 주택건설사업계획의 승인을 받으려는 자는 해당 주택건설대지의 소유권을 확보하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에

726) 서울고등법원 2013. 3. 14. 선고 2012누10040 판결례 참조

해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제49조에 따른 지구단위계획(이하 "지구단위계획"이라 한다)의 결정(제19조제1항제5호에 따라 의제되는 경우를 포함한다)이 필요한 주택건설사업의 해당 대지 면적의 80퍼센트 이상을 사용할 수 있는 권원(權原)[제5조제2항에 따라 등록사업자와 공동으로 사업을 시행하는 주택조합(리모델링주택조합은 제외한다)의 경우에는 95퍼센트 이상의 소유권을 말한다. 이하 이 조, 제22조 및 제23조에서 같다]을 확보하고(국공유지가 포함된 경우에는 해당 토지의 관리청이 해당 토지를 사업주체에게 매각하거나 양여할 것을 확인한 서류를 사업계획 승인권자에게 제출하는 경우에는 확보한 것으로 본다), 확보하지 못한 대지가 제22조 및 제23조에 따른 매도청구 대상이 되는 대지에 해당하는 경우
2. ~ 4. (생 략)

**질의제목 35** ▶ 안건번호 24-0602

민원인 – 기존의 장기수선계획에 없던 사항을 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따라 새로 추가하려는 경우 입주자 동의 절차를 거쳐야 하는지 여부(「공동주택관리법」 제29조제2항 등)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제29조제1항 전단에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체 등은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하도록 규정하고 있고, 같은 조 제2항 전단에서는 입주자대표회의와 관리주체(이하 "입주자대표회의등"이라 함)는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하도록 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 입주자대표회의등은 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다고 규정하고 있는바,

입주자대표회의등이 「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 3년마다 정기적으로 조정하면서 기존의 장기수선계획에 없는 사항을 새로 추가하려는 경우[727], 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받아야 하는지?

## 02 회답

입주자대표회의등이 「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 3년마다 정기적으로 조정하면서 기존의 장기수선계획에 없는 사항을 새로 추가하려는 경우, 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받지 않아도 됩니다.

727) 관리규약 등에 관련 절차 규정이 없음을 전제함

## 03 이유

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[728], 「공동주택관리법」 제29조제2항에서는 입주자대표회의등은 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 한다고 하여 일반적인 장기수선계획의 조정에 관한 사항을 규율하고 있고, 같은 조 제3항에서는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다고 하여 예외적인 장기수선계획의 조정에 관한 사항을 규율하고 있는바, 같은 법 제29조제2항 및 제3항에 따른 장기수선계획의 조정은 조정 시기, 목적 등의 차이가 있어 각각 별도로 적용된다고 할 것입니다.

그런데 「공동주택관리법」 제29조제2항 및 같은 법 시행규칙 제7조제2항에서는 3년마다 장기수선계획을 조정하려는 경우 관리주체가 조정안을 작성하고 입주자대표회의의 의결을 거치도록 규정하고 있을 뿐 입주자의 동의 여부 등 별도의 절차를 거치도록 규정하지 않고 있으므로, 이 사안에서와 같이 입주자대표회의등이 같은 법 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 3년마다 정기적으로 조정하면서 기존의 장기수선계획에 없는 사항을 새로 추가하려는 경우, 전체 입주자 과반수의 서면동의 절차를 거칠 필요가 없다는 것이 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 장기수선계획은 계획의 실효성을 제고하고 공용 시설물 관리가 적정하게 이루어지도록 하기 위하여[729] 「공동주택관리법」 제29조제2항에 따라 3년마다 주기적으로 검토·조정하는 것이 원칙이나, 종전의 장기수선계획을 수립하거나 조정할 당시에 예상하지 못한 사정변경 등으로 주요시설을 신설·보수해야 하는 사유가 발생할 수 있어 이에 대응하기 위하여 같은 조 제3항에 따라 3년이 지나지 않은 경우에도 장기수선계획을 조정할 수 있도록 하되, 이러한 예외적인 조정의 경우에는 통상적인 조정보다 그 요건을 강화하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받도록 한 것임[730]을 고려할 때, 같은 법 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 조정하려는 경우까지 같은 조 제3항과 같이 전체 입주자 과반수의 서면동의 절차를 거칠 필요는 없다고 보는 것이 조문 체계 및 취지 등에 부합하는 해석입니다.

---

728) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

729) 헌법재판소 2008. 9. 25. 선고 2005헌바81 결정례 및 2013. 11. 의안번호 1905683호로 발의된 주택법 일부개정법률안(대안) 국회 국토교통위원회 검토보고서 등 참조

730) 법제처 2018. 1. 29. 회신 17-0660 해석례 참조

아울러 「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 3년마다 검토하고 조정하는 경우에는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제102조제3항제10호에서는 이를 위반하여 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하지 아니한 자에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있어 일반적인 장기수선계획 조정의 경우에도 엄격하게 관리가 이루어지고 있는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 입주자대표회의등이 「공동주택관리법」 제29조제2항 전단에 따라 장기수선계획을 3년마다 정기적으로 조정하면서 기존의 장기수선계획에 없는 사항을 새로 추가하려는 경우, 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받지 않아도 됩니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제29조(장기수선계획) ① (생 략)

② 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획을 3년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립 또는 조정된 장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다. 이 경우 입주자대표회의와 관리주체는 장기수선계획에 대한 검토사항을 기록하고 보관하여야 한다.

③ 입주자대표회의와 관리주체는 주요시설을 신설하는 등 관리여건상 필요하여 전체 입주자 과반수의 서면동의를 받은 경우에는 3년이 지나기 전에 장기수선계획을 조정할 수 있다.

④ (생 략)

질의제목 36 ▶ 안건번호 24-0611

충청북도 청주시 - 「공동주택관리법」 제38조제1항 등에 따른 하자보수보증금 예치 의무의 주체 (「공동주택관리법」 제38조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제37조제1항 전단에서는 사업주체(「건설산업기본법」 제28조에 따라 하자담보책임이 있는 자로서 「공동주택관리법」 제36조제1항에 따른 사업주체로부터 건설공사를 일괄 도급받아 건설공사를 수행한 자가 따로 있는 경우에는 그 자를 말하며, 이하 이 장에서 같음)는 담보책임기간[731]에 하자가 발생한 경우에는 해당 공동주택의 입주자(제1호) 등의 청구에 따라 그 하자를 보수하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제38조제1항 본문에서는 사업주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하자보수를 보장하기 위하여 하자보수보증금을 담보책임기간 동안 예치하여야 한다고 규정하면서, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제41조제1항 전단에서는 같은 법 제38조제1항에 따라 사업주체(건설임대주택을 분양전환하려는 경우에는 그 임대사업자를 말하며, 이하 이 조에서 같음)는 하자보수보증금을 은행(「은행법」에 따른 은행을 말함)에 현금으로 예치하거나, 「주택도시기금법」에 따른 주택도시보증공사(제1호) 등 같은 법 시행령 제41조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 취급하는 보증으로서 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 한다고 규정하고 있는바,

「공동주택관리법」 제36조제1항에 따른 사업주체로부터 민간건설임대주택[732] 건설공사를 일괄 도급받아 해당 건설공사를 수행한 자[733](이하 "일괄수급 시공자"라 함)가 따로 있는 경우, 민간건설임대주택의 분양전환 시 「공동주택관리법」 제38조제1항 및 같은 법 시행령 제41조에 따른 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자는 '임대사업자'[734]만을 의미하는지, 아니면 '일괄수급 시공자'도 포함되는지?

731) 「공동주택관리법」 제36조제3항에 따른 '담보책임기간'을 말하며, 이하 같음.

732) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제2호가목에 따른 '민간건설임대주택'을 말하며, 이하 같음

733) 「건설산업기본법」 제28조에 따라 하자담보책임이 있는 자임을 전제로 함

734) 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제7호에 따른 '임대사업자'를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제20호 참조), 이하 같음

## 02 회답

이 사안의 경우, 민간건설임대주택의 분양전환 시 「공동주택관리법」 제38조제1항 및 같은 법 시행령 제41조에 따른 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자는 임대사업자만을 의미합니다.

## 03 이유

먼저 법의 해석에 있어서는 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하고, 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 다른 해석방법은 제한될 수밖에 없다고 할 것인데,[735] 「공동주택관리법」 제38조제1항 본문에서는 사업주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하자보수를 보장하기 위하여 하자보수보증금을 담보책임기간 동안 예치하여야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제41조제1항 전단에서는 같은 법 제38조제1항에 따라 "사업주체"는 하자보수보증금을 은행에 현금으로 예치하거나, 「주택도시기금법」에 따른 주택도시보증공사(제1호) 등 같은 법 시행령 제41조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 취급하는 보증으로서 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 한다고 규정하면서 "사업주체"의 용어 바로 다음에 괄호를 두어 "건설임대주택을 분양전환하려는 경우에는 그 임대사업자를 말한다"라고 그 용어의 의미에 대해 부연하여 설명하고 있는바, 건설임대주택을 분양전환하려는 경우에는 같은 법 제38조제1항에 따라 하자보수보증금을 예치하여야 하는 사업주체는 '임대사업자'로 한정되는 것을 명확히 규정하고 있으므로, 같은 법 제37조제1항에 따른 일괄수급 시공자가 따로 있는지 여부에 관계없이 민간건설임대주택의 분양전환 시 공동주택관리법령에 따라 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자는 '임대사업자'만을 의미한다고 해석하는 것이 문언상 타당합니다.

그리고 「공동주택관리법 시행령」 제41조제1항 전단에서는 「공동주택관리법」 제38조제1항에 따라 사업주체는 하자보수보증금을 은행에 현금으로 예치하거나 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제41조제2항제3호에서는 사업주체는 '「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 양도신고서, 양도 허가 신청서'를 사용검사권자에게 제출할 때에 같은 조 제1항에 따른 현금 예치증서 또는 보증서를

735) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

함께 제출하여야 한다고 규정하고 있는데, 「민간임대주택에 관한 특별법」 제43조 및 같은 법 시행규칙 제16조 등에서는 양도신고서 및 양도 허가신청서의 제출 주체로 '임대사업자'를 규정하고 있는바, 이처럼 민간건설임대주택의 분양전환 시에는 '임대사업자'로 하여금 양도신고서 등과 함께 현금 예치증서 등을 제출하도록 규정하고 있는 점에 비추어보면, 공동주택관리법령에 따라 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자는 '임대사업자'만을 의미한다고 보는 것이 관계 법령의 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 「공동주택관리법」 제38조 및 같은 법 시행령 제41조에 따른 하자보수보증금 예치 의무는 하자보수를 보장하기 위하여 일정 금액을 담보책임기간 동안 현금으로 예치하거나 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하도록 하는 것으로서 그 예치 의무를 부담하는 자에게는 침익적 성격을 가지므로 엄격히 해석해야 할 것인데, 공동주택관리법령에서는 민간건설임대주택을 분양전환하려는 경우에 있어 일괄수급 시공자의 하자보수보증금의 예치 의무에 관하여는 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 민간건설임대주택을 분양전환하려는 경우 해당 임대주택의 분양에 대하여 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자를 「공동주택관리법 시행령」 제41조제1항에 규정된 '임대사업자' 외에 일괄수급 시공자까지 확대하여 해석하기 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 민간건설임대주택의 분양전환 시 「공동주택관리법」 제38조제1항 및 같은 법 시행령 제41조에 따른 하자보수보증금의 예치 의무가 있는 자는 임대사업자만을 의미합니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제37조(하자보수 등) ① 사업주체(「건설산업기본법」 제28조에 따라 하자담보책임이 있는 자로서 제36조제1항에 따른 사업주체로부터 건설공사를 일괄 도급받아 건설공사를 수행한 자가 따로 있는 경우에는 그 자를 말한다. 이하 이 장에서 같다)는 담보책임기간에 하자가 발생한 경우에는 해당 공동주택의 제1호부터 제4호까지에 해당하는 자(이하 이 장에서 "입주자대표회의등"이라 한다) 또는 제5호에 해당하는 자의 청구에 따라 그 하자를 보수하여야 한다. 이 경우 하자보수의 절차 및 종료 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

1. 입주자
2. 입주자대표회의
3. 관리주체(하자보수청구 등에 관하여 입주자 또는 입주자대표회의를 대행하는 관리주체를 말한다)

4. 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에 따른 관리단
5. 공공임대주택의 임차인 또는 임차인대표회의(이하 "임차인등"이라 한다)

② ~ ⑤ (생 략)

제38조(하자보수보증금의 예치 및 사용) ① 사업주체는 대통령령으로 정하는 바에 따라 하자보수를 보장하기 위하여 하자보수보증금을 담보책임기간(보증기간은 공용부분을 기준으로 기산한다) 동안 예치하여야 한다. 다만, 국가·지방자치단체·한국토지주택공사 및 지방공사인 사업주체의 경우에는 그러하지 아니하다.

② ~ ⑥ (생 략)

**공동주택관리법 시행령**

제41조(하자보수보증금의 예치 및 보관) ① 법 제38조제1항에 따라 사업주체(건설임대주택을 분양전환하려는 경우에는 그 임대사업자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)는 하자보수보증금을 은행(「은행법」에 따른 은행을 말한다)에 현금으로 예치하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 취급하는 보증으로서 하자보수보증금 지급을 보장하는 보증에 가입하여야 한다. 이 경우 그 예치명의 또는 가입명의는 사용검사권자(「주택법」 제49조에 따른 사용검사권자 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인권자를 말한다. 이하 같다)로 하여야 한다.

1. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시보증공사
2. 「건설산업기본법」에 따른 건설 관련 공제조합
3. 「보험업법」 제4조제1항제2호라목에 따른 보증보험업을 영위하는 자
4. 제23조제7항 각 호의 금융기관

② ~ ④ (생 략)

**질의제목 37** ▶ 안건번호 24-0618

민원인 – 분양사업자가 「건축물의 분양에 관한 법률」 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전에 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 수의계약으로 분양할 수 있는지 (「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축물의 분양에 관한 법률」(이하 "건축물분양법"이라 함) 제6조제1항 전단에서는 분양사업자[736]는 같은 법 제5조제3항에 따른 분양신고의 수리 사실을 통보받은 후에 분양광고에 따라 분양받을 자를 공개모집하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제6조제3항에서는 분양사업자는 같은 조 제1항에 따른 분양 광고에 따라 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제4항에서는 분양사업자는 같은 조 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제5항 전단에서는 같은 조 제3항에 따라 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나 같은 조 제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정할 때에는 대통령령으로 정하는 방법으로 한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제2항에서는 같은 법 제6조제5항 전단에 따라 분양사업자는 분양계약 등을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 수의계약으로 분양할 수 있다고 규정하고 있는바,

분양사업자가 건축물분양법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전에 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있는지?

## 02 회답

분양사업자는 건축물분양법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을

736) 「건축법」 제2조제1항제12호의 건축주로서 건축물을 분양하는 자를 말하며(건축물분양법 제2조제3호 참조), 이하 같음

체결하기 전에도 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있습니다.

## 03 이유

먼저 건축물분양법 제6조제5항 전단에서는 같은 조 제3항에 따라 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나 같은 조 제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정하는 방법을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제2항에서는 분양사업자는 "분양계약 등을 체결하고 남은 부분이 있는 경우"에는 수의계약으로 분양할 수 있다고 규정하고 있는데, 이는 분양사업자는 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하여 그 자와 분양계약을 체결하여야 하는 것이 원칙이나(같은 법 제6조제3항), 분양신청이 저조하여 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나, 분양받을 자로 선정된 자가 분양계약을 체결하지 않아 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정하는 방법을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있는 것입니다.

그런데 하위법령은 관련 법령의 내용과 입법 취지 및 연혁 등을 종합적으로 살펴서 그 의미를 상위법령에 합치되는 것으로 해석하여야 하는바[737], 건축물분양법 제6조제5항에서는 같은 조 제3항에 따라 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있는 경우에 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 다시 선정할 수 있음을 전제로 그 남은 부분을 분양받을 자의 선정방법을 대통령령으로 위임하고 있으므로, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제2항에서는 분양받을 자로 선정된 자와의 계약 체결 여부나 계약 체결 전후 등 시기의 제한 없이 분양받을 자로 선정하고 남은 부분에 대해서는 수의계약으로 분양받을 자를 정할 수 있다고 보아야 할 것이고, 같은 항에서는 수의계약으로 분양할 수 있는 경우를 "분양계약 등"을 체결하고 남은 부분이 있는 경우로 규정하여 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우로만 한정하고 있지 않은 점 등을 고려할 때, 분양사업자는 같은 법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전이라도 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있다고 보는 것이 상위법령에 합치되는 해석으로서 관련 규정의 체계에 부합합니다.

737) 대법원 2016. 6. 10. 선고 2016두33186 판결례 참조

그리고 건축물분양법 시행령 제9조제2항은 2014년 12월 3일 대통령령 제25810호로 같은 항을 개정하여 종전에 같은 항 각 호로 규정하고 있던 분양된 면적의 규모, 공개모집 횟수 등의 수의계약 분양요건을 삭제하면서 현행과 같이 규정되었는데, 그 개정취지는 해당 규정이 건축물분양법의 도입 취지인 분양받은 자의 보호와 관계가 없음에도 불구하고, 「주택공급에 관한 규칙」에 따른 주택의 분양[738]과 비교할 때 규제가 과도하다는 점을 고려하여 미분양된 부분에 대해서 분양된 면적 규모 등의 제한 없이 수의계약으로 분양할 수 있도록 함으로써 분양사업자의 시간적, 경제적 편익을 도모하기 위한 것인바[739], 분양사업자는 건축물분양법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전이라도 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있다고 보는 것이 미분양 부분에 대하여 건축물분양법령상 규제를 완화하려는 입법취지에 부합하는 해석이라 할 것입니다.

아울러 건축물분양법은 건축물의 분양과정의 투명성과 거래의 안전성을 확보하여 분양받은 자를 보호하려는 법률(제1조)인데, 분양사업자가 같은 법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전에 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 수의계약으로 분양하더라도 같은 조 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자가 분양계약을 체결하는 데에 지장을 주는 것은 아니므로[740] 건축물분양법의 목적에 어긋나지 않는다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 분양사업자는 건축물분양법 제6조제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하기 전에도 분양받을 자를 선정하고 남은 부분을 같은 법 시행령 제9조제2항에 따라 수의계약으로 분양할 수 있습니다.

**법령정비 권고사항**

분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있는 경우에 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정하는 방법을 대통령령으로 정하도록 하고 있는 건축물분양법 제6조제5항의 위임의 취지에 맞게 같은 법 시행령 제9조제2항의 문언을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

738) 구 「주택공급에 관한 규칙」(2015. 12. 29. 국토교통부령 제268호로 전부개정되기 전의 것) 제10조제6항 참조

739) 2014년 12월 3일 대통령령 제25810호로 일부개정된 건축물분양법 시행령 개정이유·주요내용 및 조문별 제·개정이유서 참조

740) 2014년 12월 3일 대통령령 제25810호로 일부개정된 건축물분양법 시행령 조문별 제·개정이유서 참조

관계법령

**건축물의 분양에 관한 법률**

제6조(분양방법 등) ① 분양사업자는 제5조제3항에 따른 분양신고의 수리 사실을 통보받은 후에 분양광고에 따라 분양받을 자를 공개모집하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물에 대해서는 인터넷을 활용하여 분양받을 자를 공개모집하여야 한다.

② (생 략)

③ 분양사업자는 제1항에 따른 분양 광고에 따라 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하여야 한다.

④ 분양사업자는 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 하며, 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑤ 제3항에 따라 분양받을 자를 선정하고 남은 부분이 있거나 제4항에 따라 분양계약을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 그 남은 부분에 대하여 분양받을 자를 선정할 때에는 대통령령으로 정하는 방법으로 한다. 이 경우 분양받을 자로 선정된 자와의 분양계약 체결에 관하여는 제4항을 적용한다.

⑥ 제1항에 따른 공개모집의 절차, 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**건축물의 분양에 관한 법률 시행령**

제9조(분양계약서) ① (생 략)

② 법 제6조제5항 전단에 따라 분양사업자는 분양계약 등을 체결하고 남은 부분이 있는 경우에는 수의계약(隨意契約)으로 분양할 수 있다.

**질의제목 38** ▶ 안건번호 24-0632

민원인 – 「도시 및 주거환경정비법」 제29조제5항에 따라 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우 규약에 따라 선정하여야 하는 자의 범위(「도시 및 주거환경정비법」 제29조제5항 등 관련)

## 01 질의요지

「도시 및 주거환경정비법」(이하 "도시정비법"이라 함) 제29조제1항 본문에서는 사업시행자 등은 같은 법 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 계약[741]을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 계약규모, 재난의 발생 등 대통령령으로 정하는 경우에는 입찰 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)으로 할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 토지등소유자[742]가 같은 법 제25조제1항제2호에 따라 재개발사업을 시행하는 경우에는 같은 조 제1항에도 불구하고 사업시행계획인가를 받은 후 같은 법 제2조제11호나목에 따른 규약(이하 "규약"이라 함)에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다고 규정하고 있는바,

도시정비법 제29조제5항에 따라 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우[743], 규약에 따라 선정하여야 하는 자에 시공자 외에 정비사업전문관리업자[744]도 포함되는지?

## 02 회답

도시정비법 제29조제5항에 따라 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우, 규약에 따라 선정하여야 하는 자에 시공자 외에 정비사업전문관리업자는 포함되지 않습니다.

741) 공사, 용역, 물품구매 및 제조 등을 포함하며(도시정비법 제29조제1항 본문 참조), 이하 같음

742) 도시정비법 제2조제9호에 따른 토지등소유자를 말하며, 이하 같음

743) 도시정비법 제25조제1항제2호에 따라 시행하는 경우를 전제함

744) 도시정비법 제102조에 따른 정비사업전문관리업자를 말하며, 이하 같음.

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[745], 도시정비법 제29조제5항에서는 토지등소유자가 같은 법 제25조제1항제2호에 따라 재개발사업을 시행하는 경우 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 "시공자"로 선정하여야 한다고 규정하고 있을 뿐, 시공자 외의 자에 대해서는 별도로 토지등소유자가 규약에 따라 선정하여야 하는 대상으로 정하고 있지 않으므로, 문언상 시공자 외의 자는 같은 법 제29조제5항에 따라 규약으로 선정하여야 하는 자에 포함되지 않는다고 할 것입니다.

이와 관련하여 도시정비법 제29조제5항에 따라 "시공자"로 선정하는 대상인 건설업자와 등록사업자에 대해 살펴보면, 건설업자는 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설업자로서[746] 「건설산업기본법」 제9조, 제10조 및 같은 법 시행령 제7조, 제13조 등에 따라 기술능력·자본금 등의 등록기준을 갖추어 업종별로 등록한 종합공사 또는 전문공사를 시공하는 자이고, 등록사업자는 「주택법」 제7조제1항에 따라 건설업자로 보는 등록사업자로서[747] 「주택법」 제4조, 제7조 및 같은 법 시행령 제14조, 제17조 등에 따라 자본금·기술인력 등의 등록기준 및 시공기준을 갖추어 주택건설공사를 시공할 수 있는 자인 것을 고려하면, 도시정비법 제29조제5항에 따른 "시공자"는 정비사업 및 그에 수반되는 건설공사를 시공할 수 있는 기술 및 인력을 갖춘 자라고 볼 수 있습니다.

그런데 도시정비법 제102조제1항에 따르면 정비사업전문관리업자는 정비사업의 동의에 관한 업무의 대행(제1호), 사업시행계획인가의 신청에 관한 업무의 대행(제5호) 등의 사항을 조합설립추진위원회(이하 "추진위원회"라 함) 또는 사업시행자로부터 위탁받거나 이와 관련한 자문을 하려는 자로 규정하고 있는바, 정비사업전문관리업자의 주된 업무는 사업성 검토, 사업시행계획인가 등 정비사업 관련 업무를 대행 또는 지원하는 것이지 정비사업의 건설공사를 직접 수행하는 것은 아니므로, 시공자와 정비사업전문관리업자는 서로 구분되는 자로서 도시정비법 제29조제5항에 따라 규약으로 선정하여야 하는 자인 "시공자"의 범위에 "정비사업전문관리업자"는 포함되지 않는다고 할 것입니다.

그리고 도시정비법 제45조제1항에서는 총회의 의결 사항으로 시공자의 선정 및 변경(제5호

745) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

746) 도시정비법 제24조제2항제2호가목 참조

747) 도시정비법 제24조제2항제2호나목 참조

본문)과 정비사업전문관리업자의 선정 및 변경(제6호)을 별개의 호로 규정하고 있고, 같은 법 제118조제2항에서는 정비사업을 공공지원하는 시장·군수 등의 업무 범위로 시공자 선정(제3호)과 정비사업전문관리업자의 선정(제2호)을 별개의 호로 규정하고 있는바, 이처럼 도시정비법령에서는 시공자의 선정과 정비사업전문관리업자의 선정을 서로 구분하여 규정하고 있는 점에 비추어보면, 같은 법 제29조제5항에 따라 규약으로 선정하여야 하는 시공자의 범위에 정비사업전문관리업자는 포함되지 않는 것으로 해석하는 것이 도시정비법령의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

또한 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 이러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데[748], 도시정비법 제29조제1항에서는 추진위원장 또는 사업시행자는 계약체결 시 원칙적으로 일반경쟁에 부치도록 하되, 재난의 발생 등 대통령령으로 정하는 경우 예외적으로 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약으로 할 수 있도록 규정하고 있고, 같은 조 제5항에서는 토지등소유자가 20인 미만인 경우 등 조합설립을 하지 않고 재개발사업을 시행하는 경우에는 같은 조 제1항에도 불구하고 사업시행자인 토지등소유자가 자치적으로 정한 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다고 규정하여 같은 조 제1항에서 정하고 있는 계약의 방법에 대한 예외를 규정하고 있는바, 이러한 도시정비법 제29조제5항의 문언을 합리적인 이유 없이 확대해석하여 시공자의 범위에 정비사업전문관리업자까지 포함하는 것으로 해석하기는 어렵습니다.

따라서 도시정비법 제29조제5항에 따라 토지등소유자가 재개발사업을 시행하는 경우 규약에 따라 선정하여야 하는 자에 시공자 외에 정비사업전문관리업자는 포함되지 않습니다.

748) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조

관계법령

**도시 및 주거환경정비법**

제29조(계약의 방법 및 시공자 선정 등) ① 추진위원장 또는 사업시행자(청산인을 포함한다)는 이 법 또는 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 계약(공사, 용역, 물품구매 및 제조 등을 포함한다. 이하 같다)을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 한다. 다만, 계약규모, 재난의 발생 등 대통령령으로 정하는 경우에는 입찰 참가자를 지명(指名)하여 경쟁에 부치거나 수의계약(隨意契約)으로 할 수 있다.

② 제1항 본문에 따라 일반경쟁의 방법으로 계약을 체결하는 경우로서 대통령령으로 정하는 규모를 초과하는 계약은 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호의 국가종합전자조달시스템(이하 "전자조달시스템"이라 한다)을 이용하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 계약을 체결하는 경우 계약의 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

④ 조합은 조합설립인가를 받은 후 조합총회에서 제1항에 따라 경쟁입찰 또는 수의계약(2회 이상 경쟁입찰이 유찰된 경우로 한정한다)의 방법으로 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 규모 이하의 정비사업은 조합총회에서 정관으로 정하는 바에 따라 선정할 수 있다.

⑤ 토지등소유자가 제25조제1항제2호에 따라 재개발사업을 시행하는 경우에는 제1항에도 불구하고 사업시행계획인가를 받은 후 제2조제11호나목에 따른 규약에 따라 건설업자 또는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.

⑥ ~ ⑪ (생 략)

**질의제목 39** ▶ 안건번호 24-0639, 24-0704, 24-0705

국토교통부 - 공공임대주택 임차인의 임대차계약의 재계약에 적용되는 법률(「공공주택 특별법」 제49조의3 등)

## 01 질의요지

「공공주택 특별법」 제49조제2항 전단에서는 공공임대주택의 공공주택사업자[749]가 임대료[750] 증액을 청구하는 경우(재계약을 하는 경우를 포함함)에는 임대료의 100분의 5 이내의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 주택 임대료 변동률 등을 고려하여 증액하도록 규정하고 있고, 같은 법 제49조의3제1항에서는 공공주택사업자는 공공임대주택의 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공임대주택을 임대받은 경우(제1호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있다고 규정하고 있는 한편,

「주택임대차보호법」(이하 "주택임대차법"이라 함) 제6조의3제1항에서는 같은 법 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 같은 조 제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다고 규정하면서(본문), 임차인이 2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우 등 같은 법 제6조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고(단서), 같은 조 제3항 단서에서는 갱신되는 임대차의 차임과 보증금은 같은 법 제7조의 범위에서 증감할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 법 제7조제2항에서는 차임이나 보증금의 증액청구는 약정한 차임이나 보증금의 20분의 1의 금액을 초과하지 못한다고 규정하면서(본문), 시·도[751]는 관할 구역 내의 지역별 임대차 시장 여건 등을 고려하여 같은 항 본문의 범위에서 증액청구의 상한을 조례로 달리 정할 수 있다고 규정(단서)하고 있는바,

가. 공공임대주택 임차인이 임대차의 재계약을 요구한 경우로서 공공주택사업자가 그 재계약 요구를 거절하려는 경우, 재계약 거절 사유에 관하여 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항이 적용되는지 아니면 주택임대차법 제6조의3제1항이 적용되는지?

749) 「공공주택 특별법」 제4조에 따라 국토교통부장관이 지정한 공공주택사업자를 말하며, 이하 같음

750) 임대보증금 및 월 임대료를 말하며(「공공주택 특별법」 제49조제1항 참조), 이하 같음

751) 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도를 말함

나. 공공주택사업자가 공공임대주택 임대차의 재계약을 하려는 경우 그 임대료 증액 한도에 관하여 「공공주택 특별법」 제49조제2항이 적용되는지 아니면 주택임대차법 제6조의3 제3항이 적용되는지?

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

공공임대주택 임차인이 임대차의 재계약을 요구한 경우로서 공공주택사업자가 그 재계약 요구를 거절하려는 경우, 재계약 거절 사유에 관하여는 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항이 적용됩니다.

### 나. 질의 나에 대해

공공주택사업자가 공공임대주택 임대차의 재계약을 하려는 경우 그 임대료 증액 한도에 관하여는 「공공주택 특별법」 제49조제2항이 적용됩니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저 「공공주택 특별법」은 주거 문제를 스스로의 경제력에 의해 해결하기 곤란한 경제적 약자 계층에게 생활에 필수적이고 기본적인 조건인 주거기반을 제공하고 주거생활을 안정시키는 것을 목적으로 마련된 법률[752]로, 같은 법 제2조제3호에 따르면 공공주택사업에는 공공주택을 건설하는 공공주택건설사업, 공공주택을 운영·관리하는 공공주택관리사업 등이 포함되고, 같은 법 제5조제1항 본문에서는 이 법은 공공주택사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 공공주택의 건설·공급 및 관리에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「주택법」, 「건축법」 및 주택임대차법을 적용한다고 규정하고 있는 한편, 주택임대차법에서는 다른 법률과의 관계에 관하여 별도의 규정을 두고 있지 아니한바, 이를 종합하여 보면 「공공주택 특별법」은 서민의 주거안정을 위한 공공주택의

752) 대법원 2022. 9. 7. 선고 2022다230165 판결례 참조

건설·공급 및 관리 등 공공주택사업에 관하여 다른 법률보다 우선 적용되는 특별법적 성격을 가지나, 「공공주택 특별법」에서 공공주택의 건설·공급 및 관리에 관하여 별도로 규정하지 않은 사항이 주택임대차법 등에 규정되어 있다면 해당 규정을 적용해야 할 것입니다.

그런데 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항에서는 공공주택사업자는 임차인이 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있다고 하여 재계약을 거절할 수 있는 법적 근거를 마련하고 있고, 같은 항 각 호에서는 임차인의 자격요건 변경, 공공임대주택 중복 입주 등[753] 공공임대주택 임대차의 특수성을 반영한 별도의 재계약 거절 사유를 구체적으로 명시하고 있으므로, 공공임대주택 임대차의 재계약을 거절하려는 경우 그 거절 사유에 관하여는 같은 법 제49조의3제1항이 우선 적용되어야 할 것입니다.

특히 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항에서는 임차인의 주거생활 안정을 보장하기 위하여 임대사업자가 공공임대주택에 관한 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절하는 것을 엄격하게 제한하기 위해 그 재계약 거절 사유를 예시가 아닌 제한적·열거적으로 규정한 점[754]을 고려하면 공공주택사업자가 임대차의 재계약을 거절할 수 있는 사유에 관하여는 주택임대차법이 아니라 「공공주택 특별법」의 규정을 우선 적용해야 한다고 보는 것이 같은 법 제49조의3제1항의 규정 취지에도 부합하는 해석입니다.

따라서 공공임대주택 임차인이 임대차의 재계약을 요구한 경우로서 공공주택사업자가 그 재계약 요구를 거절하려는 경우, 재계약 거절 사유에 관하여는 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항이 적용됩니다.

### 나. 질의 나에 대해

먼저 「공공주택 특별법」은 주거 문제를 스스로의 경제력에 의해 해결하기 곤란한 경제적 약자 계층에게 생활에 필수적이고 기본적인 조건인 주거기반을 제공하고 주거생활을 안정시키는 것을 목적으로 마련된 법률로, 같은 법 제2조제3호에 따르면 공공주택사업에는 공공주택을 건설하는 공공주택건설사업, 공공주택을 운영·관리하는 공공주택관리사업 등이 포함되고, 같은 법 제5조제1항 본문에서는 이 법은 공공주택사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 공공주택의 건설·공급 및 관리에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「주택법」, 「건축법」 및 주택임대차법을 적용한다고

753) 「공공주택 특별법」 제49조의3제1항제2호 및 제3호 참조

754) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2020다202371 판결례 등 참조

규정하고 있는 한편, 주택임대차법에서는 다른 법률과의 관계에 관하여 별도의 규정을 두고 있지 아니한바, 이를 종합하여 보면 「공공주택 특별법」은 서민의 주거안정을 위한 공공주택의 건설·공급 및 관리 등 공공주택사업에 관하여 다른 법률보다 우선 적용되는 특별법적 성격을 가지나, 「공공주택 특별법」에서 공공주택의 건설·공급 및 관리에 관하여 별도로 규정하지 않은 사항이 주택임대차법 등에 규정되어 있다면 해당 규정을 적용해야 할 것입니다.

그런데 공공주택사업자가 공공임대주택의 임차인과 임대차를 재계약할 때 임대료 증액에 관한 사항과 관련하여 「공공주택 특별법」 제49조제2항에서는 공공임대주택의 공공주택사업자가 임대료 증액을 청구하는 경우(재계약을 하는 경우를 포함함)에는 임대료의 100분의 5 이내의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 주택 임대료 변동률 등을 고려하여 증액하여야 한다고 하여 그 임대료의 증액 한도를 규정하고 있으므로, 공공임대주택의 임대차의 경우 임대료 증액 한도에 관하여는 주택임대차법이 아니라 「공공주택 특별법」 제49조제2항이 우선 적용되는 것이 명확하다고 할 것입니다.

따라서 공공주택사업자가 공공임대주택 임대차의 재계약을 하려는 경우 그 임대료 증액 한도에 관하여는 「공공주택 특별법」 제49조제2항이 적용됩니다.

**관계법령**

**공공주택 특별법**

제5조(다른 법률과의 관계) ① 이 법은 공공주택사업에 관하여 다른 법률에 우선하여 적용한다. 다만, 다른 법률에서 이 법의 규제에 관한 특례보다 완화되는 규정이 있으면 그 법률에서 정하는 바에 따른다.
② 공공주택의 건설·공급 및 관리에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항은 「주택법」, 「건축법」 및 「주택임대차보호법」을 적용한다.

제49조(공공임대주택의 임대조건 등) ① (생 략)
② 공공임대주택의 공공주택사업자가 임대료 증액을 청구하는 경우(재계약을 하는 경우를 포함한다)에는 임대료의 100분의 5 이내의 범위에서 주거비 물가지수, 인근 지역의 주택 임대료 변동률 등을 고려하여 증액하여야 한다. 이 경우 증액이 있은 후 1년 이내에는 증액하지 못한다.
③ ~ ⑦ (생 략)

제49조의3(재계약 거절 등) ① 공공주택사업자는 임차인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 임대차계약을 해제 또는 해지하거나 재계약을 거절할 수 있다.
1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 공공임대주택을 임대받은 경우
2. 임차인의 자산 또는 소득이 제48조에 따른 자격요건을 초과하는 범위에서 국토교통부령으로 정하는 기준을 초과하는 경우

3. 제48조의3에 따라 임차인이 공공임대주택에 중복하여 입주하거나 계약한 것으로 확인된 경우
4. 제49조의2에 따른 표준임대차계약서상의 의무를 위반한 경우
5. 제49조의4를 위반하여 공공임대주택의 임차권을 다른 사람에게 양도하거나 공공임대주택을 전대한 경우
6. 기간 내 입주의무, 임대료 납부 의무, 분납금 납부 의무 등 대통령령으로 정하는 의무를 위반한 경우
7. 공공임대주택을 고의로 파손·멸실하는 등 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

② (생 략)

**주택임대차보호법**

제6조의3(계약갱신 요구 등) ① 제6조에도 불구하고 임대인은 임차인이 제6조제1항 전단의 기간 이내에 계약갱신을 요구할 경우 정당한 사유 없이 거절하지 못한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 임차인이 2기의 차임액에 해당하는 금액에 이르도록 차임을 연체한 사실이 있는 경우
2. 임차인이 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 임차한 경우
3. 서로 합의하여 임대인이 임차인에게 상당한 보상을 제공한 경우
4. 임차인이 임대인의 동의 없이 목적 주택의 전부 또는 일부를 전대(轉貸)한 경우
5. 임차인이 임차한 주택의 전부 또는 일부를 고의나 중대한 과실로 파손한 경우
6. 임차한 주택의 전부 또는 일부가 멸실되어 임대차의 목적을 달성하지 못할 경우
7. 임대인이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사유로 목적 주택의 전부 또는 대부분을 철거하거나 재건축하기 위하여 목적 주택의 점유를 회복할 필요가 있는 경우
   가. ~ 다. (생 략)
8. 임대인(임대인의 직계존속·직계비속을 포함한다)이 목적 주택에 실제 거주하려는 경우
9. 그 밖에 임차인이 임차인으로서의 의무를 현저히 위반하거나 임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유가 있는 경우

② (생 략)

③ 갱신되는 임대차는 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 계약된 것으로 본다. 다만, 차임과 보증금은 제7조의 범위에서 증감할 수 있다.

④ ~ ⑥ (생 략)

제7조(차임 등의 증감청구권) ① 당사자는 약정한 차임이나 보증금이 임차주택에 관한 조세, 공과금, 그 밖의 부담의 증감이나 경제사정의 변동으로 인하여 적절하지 아니하게 된 때에는 장래에 대하여 그 증감을 청구할 수 있다. 이 경우 증액청구는 임대차계약 또는 약정한 차임이나 보증금의 증액이 있은 후 1년 이내에는 하지 못한다.

② 제1항에 따른 증액청구는 약정한 차임이나 보증금의 20분의 1의 금액을 초과하지 못한다. 다만, 특별시·광역시·특별자치시·도 및 특별자치도는 관할 구역 내의 지역별 임대차 시장 여건 등을 고려하여 본문의 범위에서 증액청구의 상한을 조례로 달리 정할 수 있다.

**질의제목 40** ▶ 안건번호 24-0695

민원인 – 주택관리업자가 민간임대주택을 관리할 때 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받는지 여부 (「민간임대주택에 관한 특별법」 제51조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제51조제1항에서는 민간건설임대주택 및 대통령령으로 정하는 민간매입임대주택의 회계서류 작성, 보관 등 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 「공동주택관리법」을 적용한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 민간임대주택법 시행령 제41조제2항 각 호 외의 부분에서는 같은 법 제51조제1항에 해당하는 민간임대주택[755]의 관리에 대해서는 「공동주택관리법」 및 「공동주택관리법 시행령」 중 민간임대주택법 시행령 제41조제2항 각 호의 규정만을 적용한다고 규정하고 있으며, 민간임대주택법 제51조제2항에서는 임대사업자는 민간임대주택이 300세대 이상의 공동주택 등 대통령령으로 정하는 규모 이상에 해당하면 「공동주택관리법」 제2조제1항제15호에 따른 주택관리업자에게 관리를 위탁하거나 자체관리하여야 한다고 규정하고 있는 한편,

「공동주택관리법」 제52조제4항에서는 주택관리업자의 등록의 절차, 영업의 종류와 공동주택의 관리방법 및 그 업무내용 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제66조제2항에서는 같은 법 제52조제4항에 따라 주택관리업자는 공동주택을 관리할 때에는 같은 영 별표 1에 따른 기술인력 및 장비를 갖추고 있어야 한다고 규정하고 있으며, 같은 표 비고 제1호에서는 관리사무소장[756]과 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다고 규정하고 있는바,

민간임대주택법 제51조제1항에 해당하는 민간임대주택[757]이 같은 조 제2항에 따라 주택관리업자에게 관리를 위탁한 경우, 주택관리업자가 해당 민간임대주택(이하 "이 사안 민간임대주택"이라 함)을 관리할 때 관리사무소장과 기술인력 상호간의 겸직 금지를 규정한 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받는지?

---

755) 민간임대주택은 민간건설임대주택과 민간매입임대주택으로 구분됨(민간임대주택법 제2조제1호 참조)

756) 「공동주택관리법」 제64조제1항에 따른 관리사무소장을 말하며, 이하 같음.

757) 민간건설임대주택 및 민간임대주택법 시행령 제41조제1항에서 정하는 민간매입임대주택을 말함

## 02 회답

이 사안의 경우, 주택관리업자가 이 사안 민간임대주택을 관리할 때에도 관리사무소장과 기술인력 상호간의 겸직 금지를 규정한「공동주택관리법 시행령」별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받습니다.

## 03 이유

먼저 민간임대주택법 제51조제2항에서는 임대사업자는 민간임대주택이 300세대 이상의 공동주택 등 대통령령으로 정하는 규모 이상에 해당하면 주택관리업자에게 관리를 위탁하거나 자체관리하여야 한다고 규정하면서, 이에 따라 민간임대주택의 관리를 위탁받은 주택관리업자가 갖추어야 하는 기술인력 및 장비에 관한 요건이나 관리상 의무에 대해서는 별도로 규정하고 있지 않은데, 같은 법 제3조에서는 민간임대주택의 건설·공급 및 관리 등에 관하여 같은 법에서 정하지 아니한 사항에 대하여는「공동주택관리법」등을 적용한다고 규정하고 있고,「공동주택관리법」제4조제2항에서도 임대주택의 관리에 관하여 민간임대주택법 또는「공공주택 특별법」에서 정하지 아니한 사항에 대하여는「공동주택관리법」을 적용한다고 규정하고 있으므로, 민간임대주택법에서 규정하지 않고 있는 주택관리업자가 갖추어야 하는 기술인력 및 장비에 관한 요건 등에 대해서는「공동주택관리법」을 적용해야 할 것입니다.

그런데 주택관리업의 등록 등에 대하여 규정하고 있는「공동주택관리법」제52조제4항에서는 주택관리업자의 공동주택 관리방법 및 업무내용 등을 대통령령으로 정하도록 하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제66조제2항 및 별표 1에서는 주택관리업자가 공동주택을 관리할 때에 갖추어야 하는 기술인력 및 장비에 대하여 규정하고 있는바, 위 규정들을 종합하면, 주택관리업자가 이 사안 민간임대주택을 관리할 때에는「공동주택관리법」제52조제4항, 같은 법 시행령 제66조제2항 및 별표 1의 적용을 받게 되므로 같은 표 비고 제1호의 규정도 적용받는다고 할 것입니다.

그리고「공동주택관리법 시행령」별표 1 비고 제1호에서 관리사무소장과 기술인력 상호간의 겸직을 금지한 것은 공동주택의 관리사무소장과 기술인력은 그 배치목적, 자격기준, 업무의 내용 및 범위 등이 서로 구분될 뿐 아니라, 각자가 공동주택의 안전하고 효율적인 관리를 위한 필수인력이라는 점을 고려한 것으로, 관리사무소 업무를 지휘·총괄하는 관리사무소장과

기술인력 상호 간에 겸직이 허용된다면 기술인력의 업무에 대한 실질적이고 객관적인 관리·감독이 곤란해지고 공동주택관리업무의 부실화·형식화를 초래할 가능성이 크므로 이를 방지하기 위한 것으로 볼 수 있는바[758], 민간임대주택법 제51조제2항에 따라 「공동주택관리법」에 따른 주택관리업자에게 관리를 위탁한 이 사안 민간임대주택의 경우에도 관리사무소장과 기술인력 간 겸직을 금지하여 공동주택관리업무의 부실화·형식화를 방지하여야 할 필요성이 있다고 할 것이므로, 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받는다고 보는 것이 규정의 취지에도 부합합니다.

한편 민간임대주택법 제51조제1항 및 같은 법 시행령 제41조제2항에서는 회계서류 작성·보관 등 민간임대주택의 관리에 관하여 「공동주택관리법」의 일부 규정만을 선택적으로 적용하도록 하고 있고, 여기에 「공동주택관리법」 제52조, 같은 법 시행령 제66조제2항 및 별표 1은 포함되어 있지 않으므로, 주택관리업자가 이 사안 민간임대주택을 관리할 때에는 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받지 않는다는 의견이 있으나, 민간임대주택법 시행령 제41조제2항 각 호는 회계서류 작성, 보관 등 공동주택관리법령의 "공동주택의 관리"에 관한 일반적인 사항 중 민간임대주택의 관리에 적용할 수 있는 규정들을 한정적으로 열거한 것이고, 「공동주택관리법」 제52조 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제66조제2항 등의 규정은 주택관리업의 등록, 주택관리업자의 관리상 의무 등 일반적인 공동주택의 관리에 관한 사항과는 구별되는 "주택관리업"에 관한 사항들을 정한 것이므로, 민간임대주택법 시행령 제41조제2항 각 호에서 열거하고 있지 않다고 해서 관련 법령의 규정에 따라 민간임대주택을 관리하는 주택관리업자에게 「공동주택관리법 시행령」 별표 1의 규정이 적용되지 않는다고 볼 수는 없는 점[759], 「공동주택관리법 시행령」 제66조제4항에서는 주택관리업자는 공동주택을 관리할 때에 같은 영 별표 1에 따른 기술인력 및 장비를 갖추도록 규정하고 있고, 이 사안 민간임대주택의 관리를 위탁받은 주택관리업자도 「공동주택관리법」 제2조제1항제15호에 따른 주택관리업자로서 공동주택관리법령의 주택관리업에 관한 규정들을 동일하게 적용받는다는 점 등을 고려할 때, 그러한 의견은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 주택관리업자가 이 사안 민간임대주택을 관리할 때에도 관리사무소장과 기술인력 상호간의 겸직 금지를 규정한 「공동주택관리법 시행령」 별표 1 비고 제1호의 규정을 적용받습니다.

---

758) 법제처 2013. 5. 7. 회신 13-0039 해석례 참조

759) 법제처 2020. 1. 31. 회신 19-0652 해석례 참조

## 관계법령

### 민간임대주택에 관한 특별법

제3조(다른 법률과의 관계) 민간임대주택의 건설·공급 및 관리 등에 관하여 이 법에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 「주택법」, 「건축법」, 「공동주택관리법」 및 「주택임대차보호법」을 적용한다.

제51조(민간임대주택의 관리) ① 민간건설임대주택 및 대통령령으로 정하는 민간매입임대주택의 회계서류 작성, 보관 등 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정하는 바에 따라 「공동주택관리법」을 적용한다.

② 임대사업자는 민간임대주택이 300세대 이상의 공동주택 등 대통령령으로 정하는 규모 이상에 해당하면 「공동주택관리법」 제2조제1항제15호에 따른 주택관리업자에게 관리를 위탁하거나 자체 관리하여야 한다.

③ 임대사업자가 제2항에 따라 민간임대주택을 자체관리하려면 대통령령으로 정하는 기술인력 및 장비를 갖추고 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장의 인가를 받아야 한다.

④ ~ ⑥ (생 략)

### 민간임대주택에 관한 특별법 시행령

제41조(민간임대주택의 관리) ① (생 략)

② 법 제51조제1항에 해당하는 민간임대주택의 관리에 대해서는 「공동주택관리법」 및 「공동주택관리법 시행령」 중 다음 각 호의 규정만을 적용한다.

1. 「공동주택관리법」 제8조에 따른 구분관리에 관한 사항
2. 「공동주택관리법」 제23조제4항에 따른 관리비 등의 공개에 관한 사항
3. 「공동주택관리법」 제27조제1항제1호에 따른 회계서류의 작성·보관에 관한 사항
4. 「공동주택관리법」 제63조에 따른 관리주체의 업무에 관한 사항
5. 「공동주택관리법 시행령」 제19조제2항에 따른 관리주체의 동의에 관한 사항
6. 「공동주택관리법 시행령」 제23조제4항에 따른 사용료 부과 및 제29조에 따른 주민운동시설의 위탁 운영에 관한 사항
7. 「공동주택관리법 시행령」 제25조제1항제1호가목에 따른 관리비의 집행을 위한 사업자 선정에 관한 사항
8. 「공동주택관리법 시행령」 제33조에 따른 시설물의 안전관리에 관한 사항
9. 「공동주택관리법 시행령」 제34조에 따른 공동주택의 안전점검에 관한 사항
10. 「공동주택관리법 시행령」 제35조에 따른 행위허가 등의 기준에 관한 사항
11. 「공동주택관리법 시행령」 제36조 및 제44조에 따른 하자 보수에 관한 사항
12. 「공동주택관리법 시행령」 제69조, 제70조, 제71조 및 제73조에 따른 관리사무소장의 배치와 주택관리사 및 주택관리사보 등에 관한 사항
13. 「공동주택관리법 시행령」 제96조에 따른 공동주택관리의 감독에 관한 사항

③ 법 제51조제2항에서 "300세대 이상의 공동주택 등 대통령령으로 정하는 규모"란 민간임대주택 단지별로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 규모의 민간임대주택을 말한다.

1. 300세대 이상의 공동주택
2. 150세대 이상의 공동주택으로서 승강기가 설치된 공동주택
3. 150세대 이상의 공동주택으로서 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식인 공동주택

④ 법 제51조제3항에서 "대통령령으로 정하는 기술인력 및 장비"란 「공동주택관리법 시행령」 별표 1의 기준에 따른 기술인력 및 장비를 말한다.

⑤ ~ ⑨ (생 략)

**공동주택관리법**

제4조(다른 법률과의 관계) ① (생 략)

② 임대주택의 관리에 관하여 「민간임대주택에 관한 특별법」 또는 「공공주택 특별법」에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 이 법을 적용한다.

제52조(주택관리업의 등록) ① ~ ③ (생 략)

④ 주택관리업자의 등록의 절차, 영업의 종류와 공동주택의 관리방법 및 그 업무내용 등 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

⑤·⑥ (생 략)

**공동주택관리법 시행령**

제66조(주택관리업자의 관리상 의무) ① (생 략)

② 법 제52조제4항에 따라 주택관리업자는 공동주택을 관리할 때에는 별표 1에 따른 기술인력 및 장비를 갖추고 있어야 한다.

[별표 1]

**공동주택관리기구의 기술인력 및 장비기준**(제4조제1항 및 제6조제1항 관련)

| 구 분 | 기 준 |
|---|---|
| 1. 기술인력 | 다음 각 호의 기술인력. 〈단서 생략〉<br>가.·나.(생 략) |
| 2. 장비 | 가. ~ 다. (생 략) |

비고

1. 관리사무소장과 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다.
2. 기술인력 상호간에는 겸직할 수 없다. 다만, 입주자대표회의가 제14조제1항에 따른 방법으로 다음 각 목의 겸직을 허용한 경우에는 그러하지 아니하다.

가.·나. (생 략)

**질의제목 41** ▶ 안건번호 24-0711, 24-0799

국토교통부 – 단기민간임대주택의 임대의무기간을 변경할 수 있는지 여부(구 「민간임대주택에 관한 특별법」 제2조제6호 등)

## 01 질의요지

「민간임대주택에 관한 특별법」(이하 "민간임대주택법"이라 함) 제5조제1항 본문에서는 주택을 임대하려는 자는 시장등[760]에게 등록을 신청할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 제1항에 따라 등록한 자가 그 등록한 사항을 변경하고자 할 경우 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제43조제1항에서는 임대사업자는 임대사업자 등록일 등 대통령령으로 정하는 시점부터 같은 법 제2조제4호 또는 제5호의 규정에 따른 기간(이하 "임대의무기간"이라 함) 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다고 규정하고 있는 한편,

구 민간임대주택법(2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제2조제6호에서는 단기민간임대주택이란 임대사업자가 4년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다고 규정하면서, 같은 법 제43조제1항에서는 같은 법 제2조제4호부터 제6호까지의 규정에 따른 기간을 임대의무기간으로 약칭하고 있었는데, 2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정된 민간임대주택법에서 민간임대주택의 유형 중 단기민간임대주택을 삭제하면서, 같은 법 부칙 제5조제1항에서는 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 단기민간임대주택을 등록한 임대사업자 및 그 민간임대주택은 임대사업자 및 그 민간임대주택의 등록이 말소되기 전까지 이 법에 따른 임대사업자 및 장기일반민간임대주택으로 보아 이 법을 적용(본문)하되, 임대의무기간은 종전의 규정에 따른다고 규정(단서)하고 있는바,

민간임대주택법 제5조제3항에 따라 구 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택[761]의 임대의무기간을 4년보다 장기인 기간으로 변경할 수 있는지?

760) 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장을 말하며, 이하 같음

761) 구 민간임대주택법 제5조제1항에 따라 등록된 것으로 전제함

## 02 회답

민간임대주택법 제5조제3항에 따라 구 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택의 임대의무기간을 4년보다 장기인 기간으로 변경할 수 없습니다.

## 03 이유

먼저 구 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택의 임대의무기간은 2020년 8월 18일 법률 제17482호로 일부개정된 민간임대주택법 부칙 제5조제1항에 따라 구 민간임대주택법 제2조제6호에 따른 기간을 가리키는데, 해당 호에서는 단기민간임대주택이란 임대사업자가 4년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제43조제1항에서는 임대사업자는 임대사업자 등록일 등 대통령령으로 정하는 시점부터 제2조제4호부터 제6호까지의 규정에 따른 기간 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다고 규정하고 있는바, 이를 종합하여보면 구 민간임대주택법 제2조제6호에 따라 단기민간임대주택은 4년은 계속 임대하여야 하되, 그 이상의 기간을 추가로 임대할 수 있는 점을 고려하여 임대하는 기간을 통칭하여 "4년 이상"으로 규정한 것으로서, 4년 이상의 단기민간임대주택 임대기간 중 임대를 해야 하는 법적 의무기간은 4년 이상의 기간 중 최소기간인 4년이라고 할 것입니다.

그리고 민간임대주택법 제5조제1항에서는 주택을 임대하려는 자는 시장등에게 등록을 신청할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 같은 조 제1항에 따라 등록한 자가 그 등록한 사항을 변경하고자 할 경우 시장등에게 신고하여야 한다고 규정하고 있는데, 민간임대주택법령에서 이러한 등록 또는 변경신고를 할 때 임대의무기간에 관하여 법률에서 규정한 사항과 달리 정할 수 있도록 규정하고 있지 않고, 특히 같은 법 시행규칙 별지 제1호서식의 임대사업자 등록신청서 및 별지 제4호서식에 따른 임대사업자 등록사항 변경신고서에서는 임대의무기간을 기재하여 제출할 수 있도록 규정하지 않고 있는 점에 비추어 보면, 시장등에게 법률에서 규정하고 있는 임대의무기간에 관한 사항을 변경할 수 있는 권한을 부여하고 있지 않고, 민간임대주택법령에서 임대의무기간의 변경에 관한 별도의 법적 근거나 위임 근거를 두고 있지도 않은바, 민간임대주택법령에서 정한 임대의무기간인 4년 외에 단기민간임대주택의 임대의무기간을 따로 정하여 변경신고를 하거나, 그러한 신고를 수리할 수 없다고 할 것입니다.

또한 민간임대주택법 제43조제1항에 따르면 임대사업자는 임대의무기간 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하고, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다고 규정하고 있으며, 같은 법 제67조제1항에서는 같은 법 제43조제1항을 위반하여 임대의무기간 중 민간임대주택을 임대하지 아니한 자에게는 3천만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하는 등 민간임대주택법에서는 임대의무기간을 정하여 해당 기간 동안 임대사업자의 재산권을 일부 제한하되, 민간임대주택의 안정적인 공급을 보장하고 있는데, 만일 임대의무기간을 4년을 초과하는 범위에서 변경할 수 있다고 한다면, 임대의무기간이 4년을 초과하는 기간이라는 불확정적인 기간이 됨에 따라 임대의무기간이라는 일정한 기간을 정하여 이를 준수하도록 하고 있는 민간임대주택법령의 체계에 부합하지 않고, 침익적 행정행위인 과태료 부과 처분의 근거가 되는 임대의무기간이 연장될 수 있어 결과적으로 과태료를 부과할 수 있는 범위가 확장될 수 있는바, 국민의 권리 제한에 관한 사항은 엄격하게 해석해야 하고[762], 나아가 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용하여야 하며 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석하여서는 안 된다는 점[763]에서, 단기민간임대주택의 임대의무기간을 4년보다 장기인 기간으로 변경할 수 있다고 보기는 어렵습니다.

따라서 민간임대주택법 제5조제3항에 따라 구 민간임대주택법에 따른 단기민간임대주택의 임대의무기간을 4년보다 장기인 기간으로 변경할 수 없습니다.

**관계법령**

**민간임대주택에 관한 특별법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 3. (생 략)
4. "공공지원민간임대주택"이란 임대사업자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 민간임대주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 이 법에 따른 임대료 및 임차인의 자격 제한 등을 받아 임대하는 민간임대주택을 말한다.
   가. 「주택도시기금법」에 따른 주택도시기금(이하 "주택도시기금"이라 한다)의 출자를 받아 건설 또는 매입하는 민간임대주택
   나. 「주택법」 제2조제24호에 따른 공공택지 또는 이 법 제18조제2항에 따라 수의계약 등으로

762) 법제처 2012. 9. 12. 회신 12-0442 해석례 참조

763) 대법원 2008. 2. 28. 선고 2007두13791, 13807 판결례 등 참조

공급되는 토지 및 「혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법」 제2조제6호에 따른 종전부동산(이하 "종전부동산"이라 한다)을 매입 또는 임차하여 건설하는 민간임대주택

다. 제21조제2호에 따라 용적률을 완화 받거나 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따라 용도지역 변경을 통하여 용적률을 완화 받아 건설하는 민간임대주택

라. 제22조에 따라 지정되는 공공지원민간임대주택 공급촉진지구에서 건설하는 민간임대주택

마. 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 공공지원을 받아 건설 또는 매입하는 민간임대주택

5. "장기일반민간임대주택"이란 임대사업자가 공공지원민간임대주택이 아닌 주택을 10년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간임대주택[아파트(「주택법」 제2조제20호의 도시형 생활주택이 아닌 것을 말한다)를 임대하는 민간매입임대주택은 제외한다]을 말한다.

6. 삭 제

7. ~ 15. (생 략)

제5조(임대사업자의 등록) ① 주택을 임대하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(구청장은 자치구의 구청장을 말하며, 이하 "시장·군수·구청장"이라 한다)에게 등록을 신청할 수 있다. 다만, 외국인은 국내에 체류하는 자로서 「출입국관리법」 제10조의 체류자격에 따른 활동 범위를 고려하여 대통령령으로 정하는 체류자격에 해당하는 경우에 한정하여 등록을 신청할 수 있다.

② (생 략)

③ 제1항에 따라 등록한 자가 그 등록한 사항을 변경하고자 할 경우 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 임대주택 면적을 10퍼센트 이하의 범위에서 증축하는 등 국토교통부령으로 정하는 경미한 사항은 신고하지 아니하여도 된다.

④ ~ ⑦ (생 략)

제43조(임대의무기간 및 양도 등) ① 임대사업자는 임대사업자 등록일 등 대통령령으로 정하는 시점부터 제2조제4호 또는 제5호의 규정에 따른 기간(이하 "임대의무기간"이라 한다) 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다.

② ~ ⑥ (생 략)

**법률 제17482호 민간임대주택에 관한 특별법 일부개정법률 부칙**

제5조(폐지되는 민간임대주택 종류에 관한 특례) ① 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 장기일반민간임대주택 중 아파트를 임대하는 민간매입임대주택 또는 단기민간임대주택을 등록한 임대사업자 및 그 민간임대주택은 임대사업자 및 그 민간임대주택의 등록이 말소되기 전까지 이 법에 따른 임대사업자 및 장기일반민간임대주택으로 보아 이 법을 적용한다. 다만, 임대의무기간은 종전의 규정에 따른다.

② 이 법 시행 당시 종전의 규정에 따라 등록한 단기민간임대주택은 이 법 시행 이후 장기일반민간임대주택 또는 공공지원민간임대주택으로 변경 등록할 수 없다.

**구 민간임대주택에 관한 특별법(2020. 8. 18. 법률 제17482호로 일부개정되기 전의 것)**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 5. (생 략)

6. "단기민간임대주택"이란 임대사업자가 4년 이상 임대할 목적으로 취득하여 임대하는 민간

임대주택을 말한다.

7. ~ 15. (생 략)

제43조(임대의무기간 및 양도 등) ① 임대사업자는 임대사업자 등록일 등 대통령령으로 정하는 시점부터 제2조제4호부터 제6호까지의 규정에 따른 기간(이하 "임대의무기간"이라 한다) 동안 민간임대주택을 계속 임대하여야 하며, 그 기간이 지나지 아니하면 이를 양도할 수 없다.

② ~ ④ (생 략)

**질의제목 42** ▶ 안건번호 24-0759

민원인 – 동별 대표자로 재임 중에 차기 동별 대표자로 선출되었으나 그 임기가 개시되기 전에 사퇴하여 그 날부터 1년이 지나지 않은 사람이 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자의 결격사유에 해당하는지 여부(「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제14조제1항 전단에서는 입주자대표회의는 4명 이상으로 구성하되, 동별 세대수에 비례하여 관리규약으로 정한 선거구에 따라 선출된 대표자(이하 "동별 대표자"라 함)로 구성한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 입주자대표회의의 구성원인 동별 대표자의 결격사유로 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인(제1호), 파산자로서 복권되지 아니한 사람(제2호), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람(제5호) 등을 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제11조제4항에서는 같은 법 제14조제4항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 해당 공동주택의 동별 대표자를 사퇴한 날부터 1년(해당 동별 대표자에 대한 해임이 요구된 후 사퇴한 경우에는 2년을 말한다)이 지나지 아니하거나 해임된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람(제5호) 등을 말한다고 규정하고 있는바,

동별 대표자로 재임 중[764]에 실시된 차기 동별 대표자 선거에서 차기 동별 대표자로 선출되었으나 그 임기가 개시되기 전에 차기 동별 대표자 당선인의 지위를 사퇴하고 그 날부터 1년이 지나지 않은 사람이 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자의 결격사유에 해당하는지?

## 02 회답

동별 대표자로 재임 중에 실시된 차기 동별 대표자 선거에서 차기 동별 대표자로 선출되었으나 그 임기가 개시되기 전에 차기 동별 대표자 당선인의 지위를 사퇴하고 그 날부터 1년이 지나지 않은 사람은 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자의 결격사유에 해당하지 않습니다.

764) 재임 중인 동별 대표자의 임기는 다 마친 것을 전제로 함

## 03 이유

먼저 법률의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[765], 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에서는 "사퇴"의 대상으로 "동별 대표자"를 규정하고 있고, "사퇴"는 일반적으로 어떤 일을 그만두고 물러서는 것을 의미하며[766], 동별 대표자로 선출되었다고 하더라도 아직 임기가 개시되기 전의 동별 대표자 당선인은 동별 대표자에 해당한다고 볼 수 없는바, 같은 영 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자를 사퇴한 사람은 동별 대표자로서의 임기를 개시한 후에 사퇴한 사람을 의미한다고 할 것이고, 동별 대표자의 임기를 개시하기 전에 당선자의 지위를 사퇴한 사람은 이에 해당하지 않는다는 것이 문언상 분명합니다.

그렇다면 이 사안의 경우 재임 중인 현 동별 대표자의 임기는 마쳤고 아직 임기를 개시하지 않은 차기 동별 대표자 당선자의 지위를 사퇴한 경우로, 사퇴의 대상은 임기 중에 있는 동별 대표자의 지위가 아닌 아직 임기를 개시하기 전인 차기 동별 대표자 당선자의 지위라고 할 것인바, 동별 대표자의 임기를 개시하기 전에 당선자의 지위를 사퇴한 사람이 그 사퇴 시점에 다른 임기의 동별 대표자로 재임 중이었고 그 재임 중인 동별 대표자의 임기를 마쳤다면, 해당 공동주택의 동별 대표자를 사퇴한 경우와는 명백히 구별된다고 할 것이므로 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자 결격사유에 해당하지 않는다고 보는 것이 해당 규정의 문언에 부합하는 해석입니다.

그리고 법령에서 결격사유를 규정하게 되면 해당 자격요건을 갖추지 못한 자는 특정 분야의 직업이나 사업을 영위할 수 없게 되어 헌법상 보장되는 기본권인 직업선택의 자유나 경제활동의 자유 등 사회활동에 있어 제한을 받게 되므로, 결격사유를 정한 규정을 해석할 때에는 문언의 범위를 넘어 확대 해석하는 것은 허용되지 않는다고 할 것인바[767], "동별 대표자를 사퇴한 날부터 1년이 지나지 아니한 사람"에 동별 대표자로 재임 중 아직 임기가 개시되기 전인 차기 동별 대표자의 당선자 지위를 사퇴하고 그 날부터 1년이 지나지 않은 사람이 포함된다고 해석하는 것은 명문의 근거 없이 결격사유의 대상을 확대하여 해석하는 것으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 동별 대표자로 재임 중에 실시된 차기 동별 대표자 선거에서 차기 동별 대표자로

765) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

766) 국립국어원 표준국어대사전 참조

767) 법제처 2014. 11. 21. 회신 14-0632 해석례 참조

선출되었으나 그 임기가 개시되기 전에 차기 동별 대표자 당선인의 지위를 사퇴하고 그 날부터 1년이 지나지 않은 사람은 「공동주택관리법 시행령」 제11조제4항제5호에 따른 동별 대표자의 결격사유에 해당하지 않습니다.

**관계법령**

공동주택관리법

제14조(입주자대표회의의 구성 등) ① 입주자대표회의는 4명 이상으로 구성하되, 동별 세대수에 비례하여 관리규약으로 정한 선거구에 따라 선출된 대표자(이하 "동별 대표자"라 한다)로 구성한다. 이 경우 선거구는 2개 동 이상으로 묶거나 통로나 층별로 구획하여 정할 수 있다.

②·③ (생 략)

④ 서류 제출 마감일을 기준으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 동별 대표자가 될 수 없으며 그 자격을 상실한다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람

**공동주택관리법 시행령**

제11조(동별 대표자의 선출) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제14조제4항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 해당 공동주택의 동별 대표자를 사퇴한 날부터 1년(해당 동별 대표자에 대한 해임이 요구된 후 사퇴한 경우에는 2년을 말한다)이 지나지 아니하거나 해임된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
6.·7. (생 략)

**질의제목 43** ▶ 안건번호 24-0848, 24-0918

민원인 – 관리규약 또는 선거관리위원회 규정에 「공동주택관리법」 제14조제4항 및 같은 법 시행령 제11조제4항에 따른 동별 대표자 결격사유 외의 결격사유를 추가로 규정할 수 있는지 여부 (「공동주택관리법」 제14조제4항 등 관련)

## 01 질의요지

「공동주택관리법」 제14조제4항에서는 서류 제출 마감일을 기준으로 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인(제1호), 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람(제5호) 등 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 동별 대표자[768]가 될 수 없으며 그 자격을 상실한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제11조제4항에서는 같은 법 제14조제4항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 같은 법 제15조제1항에 따른 선거관리위원회 위원(제2호) 등 같은 법 시행령 제11조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다고 규정하고 있는 한편,

「공동주택관리법」 제18조제2항 전단에서는 입주자등[769]은 같은 조 제1항에 따른 관리규약의 준칙(이하 "관리규약준칙"이라 함)을 참조하여 관리규약을 정한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제19조제1항 전단에서는 같은 법 제18조제1항에 따른 관리규약준칙에는 동별 대표자의 선거구·선출절차와 해임 사유·절차 등에 관한 사항(제3호) 등 같은 항 각 호의 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제15조제1항·제3항에서는 입주자등은 동별 대표자나 입주자대표회의[770]의 임원을 선출하거나 해임하기 위하여 선거관리위원회(이하 "선거관리위원회"라 함)를 구성하고, 선거관리위원회의 구성원 수, 의결의 방법 등 그 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하면서, 같은 법 시행령 제15조제4항에서는 선거관리위원회는 그 구성원(관리규약으로 정한 정원을 말함) 과반수의 찬성으로 그 의사를 결정하고(전단), 이 경우 같은 영 및 관리규약으로 정하지 아니한 사항은 선거관리위원회 규정으로 정할 수 있다(후단)고 규정하고 있는바,

768) 동별 세대수에 비례하여 관리규약으로 정한 선거구에 따라 선출된 대표자를 말하며(「공동주택관리법」 제14조제1항 참조), 이하 같음.

769) 입주자와 사용자를 말하며(「공동주택관리법」 제2조제1항제7호 참조), 이하 같음

770) 「공동주택관리법」 제2조제1항제8호에 따른 "입주자대표회의"를 말함.

「공동주택관리법」 제18조제2항에 따라 입주자등이 정하는 관리규약(이하 “관리규약”이라 함) 또는 같은 법 시행령 제15조제4항에 따른 선거관리위원회 규정(이하 “선거관리위원회 규정”이라 함)에 같은 법 제14조제4항 각 호 및 같은 법 시행령 제11조제4항 각 호에 규정된 동별 대표자의 결격사유 외의 결격사유를 추가로 규정할 수 있는지?

## 02 회답

관리규약 또는 선거관리위원회 규정에 「공동주택관리법」 제14조제4항 각 호 및 같은 법 시행령 제11조제4항 각 호에 규정된 동별 대표자의 결격사유 외의 결격사유를 추가로 규정할 수 없습니다.

## 03 이유

공동주택의 관리규약은 「공동주택관리법」 제18조제2항에 따라 입주자등이 공동주택의 관리 등을 위하여 정하는 자치규약으로서 원칙적으로 사적 자치 등 사법상의 원리가 적용되는 영역이라고 할 것이고, 같은 법 시행령 제15조제4항에 따라 관리규약으로 정하지 아니한 사항에 대하여 선거관리위원회가 자율적으로 정할 수 있도록 한 선거관리위원회 규정 또한 위와 같은 영역에 속한다고 할 것이나, 법령에서 그러한 사법상의 규약에 대해 특별한 규정을 둔 이상 관리규약 또는 선거관리위원회 규정은 법령의 범위 안에서 정해야 할 것입니다.

그런데 「공동주택관리법」 제14조제4항 각 호 및 같은 법 시행령 제11조제4항 각 호에서는 동별 대표자가 될 수 없는 사람을 열거하면서 “등”과 같은 표현을 사용하여 열거된 사항과 규범적 가치가 같거나 그에 준하는 성질을 가지는 사항이 적용 대상에 추가로 포함될 수 있다는 점을 명시적으로 규정하고 있지 않은바, 이러한 경우 법령의 적용 대상은 그 열거된 사항으로 한정되는 것이므로 공동주택의 동별 대표자가 될 수 없거나 자격을 상실하게 되는 사람은 「공동주택관리법」 제14조제4항과 같은 법 시행령 제11조제4항에 규정된 사람으로 한정된다고 보아야 합니다.[771]

그리고 결격사유는 특정 법률관계의 당사자가 될 수 없거나 자격을 취득할 수 없는 사유를

771) 법제처 2021. 11. 2. 회신 21-0709 해석례 참조

구체화한 것으로서, 해당 요건을 갖추지 못한 자는 특정 분야의 직업이나 사업을 영위할 수 없게 되어 헌법상 보장되는 기본권인 직업선택의 자유나 경제활동의 자유 등 사회활동에 있어 제한을 받게 되므로 원칙적으로 법률에 규정해야 하고,[772] 가능한 한 이를 제한적으로 해석해야 할 것인바,[773] 법률 및 그 위임에 따른 하위법령에서 관리규약 또는 선거관리위원회 규정으로 동별 대표자의 결격사유, 선임방법 또는 자격요건 등을 정할 수 있도록 위임한 경우가 아니라면 관리규약 또는 선거관리위원회 규정에서 그러한 사항을 추가할 수는 없다고 할 것인데, 「공동주택관리법 시행령」 제19조제1항제3호에서는 관리규약준칙에 포함되어야 할 사항으로 동별 대표자의 선거구·선출절차와 해임 사유·절차 등에 관한 사항만을 규정하고 있고, 같은 영 제15조제4항 후단에서는 같은 영 및 관리규약으로 정하지 아니한 사항은 선거관리위원회 규정으로 정할 수 있다고 규정하고 있을 뿐, 공동주택관리법령에서는 관리규약 또는 선거관리위원회 규정에 동별 대표자의 결격사유를 추가적으로 규정할 수 있는 별도의 근거를 두고 있지 않습니다.[774]

더욱이 구 「주택법 시행령」(2010년 7월 6일 대통령령 제22254호로 일부개정되기 전의 것을 말함) 제57조제1항제3호에서는 시·도지사[775]가 정하는 관리규약준칙에 동별 대표자의 선임·해임 및 임기에 관한 사항을 포함하도록 규정하고 있었고, 동별 대표자의 결격사유 규정은 따로 두지 않고 있었으나, 그로 인해 지역별 또는 공동주택단지에서 일관성이 없거나 비합리적인 결격사유를 정하는 등의 문제점이 발생함에 따라[776] 2010년 7월 6일 대통령령 제22254호로 일부개정된 「주택법 시행령」에서 동별 대표자의 결격사유 규정을 신설하면서,[777] 같은 영 제57조제1항제3호에 따라 관리규약준칙에 포함해야 할 사항에서 동별 대표자의 선임에 관한 사항을 제외한 점을 고려하면, 동별 대표자의 결격사유를 관리규약에 추가하여 규정할 수 없다고 보아야 하고,[778] 나아가 관리규약에서 정할 수 없는 동별 대표자의 결격사유에 관해서는 관리규약의 보충적 성격을 갖는 선거관리위원회 규정[779]으로도 규정할 수 없다고 보는 것이 위와 같은 개정의 취지 및 법령 체계에도 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

---

772) 「행정기본법」 제16조제1항 및 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.184 참조

773) 법제처 2012. 12. 10. 회신 12-0510 해석례 참조

774) 법제처 2021. 11. 2. 회신 21-0709 해석례 참조

775) 특별시장·광역시장·도지사 또는 특별자치도지사를 말함.

776) 법제처 2012. 12. 10. 회신 12-0510 해석례 및 국토해양부공고 제2010-300호(2010. 4. 12.), 주택법 시행령 일부개정령안 입법예고 참조

777) 2010. 7. 6. 대통령령 제22254호로 일부개정된 「주택법 시행령」 제50조제3항 및 제4항 참조

778) 법제처 2021. 11. 2. 회신 21-0709 해석례 참조

779) 인천지방법원 2019. 9. 20. 선고 2019가합407 판결례 참조

따라서 관리규약 또는 선거관리위원회 규정에 「공동주택관리법」 제14조제4항 각 호 및 같은 법 시행령 제11조제4항 각 호에 규정된 동별 대표자의 결격사유 외의 결격사유를 추가로 규정할 수 없습니다.

**관계법령**

**공동주택관리법**

제14조(입주자대표회의의 구성 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 서류 제출 마감일을 기준으로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 동별 대표자가 될 수 없으며 그 자격을 상실한다.

1. 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 사람
3. 이 법 또는 「주택법」, 「민간임대주택에 관한 특별법」, 「공공주택 특별법」, 「건축법」, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」을 위반한 범죄로 금고 이상의 실형 선고를 받고 그 집행이 끝나거나 (집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
4. 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 사람
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사람

⑤ ~ ⑫ (생 략)

제15조(동별 대표자 등의 선거관리) ① 입주자등은 동별 대표자나 입주자대표회의의 임원을 선출하거나 해임하기 위하여 선거관리위원회(이하 "선거관리위원회"라 한다)를 구성한다.

② (생 략)

③ 선거관리위원회의 구성원 수, 위원장의 선출 방법, 의결의 방법 등 선거관리위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

④ (생 략)

제18조(관리규약) ① 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)는 공동주택의 입주자등을 보호하고 주거생활의 질서를 유지하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공동주택의 관리 또는 사용에 관하여 준거가 되는 관리규약의 준칙을 정하여야 한다.

② 입주자등은 제1항에 따른 관리규약의 준칙을 참조하여 관리규약을 정한다. 이 경우 「주택법」 제35조에 따라 공동주택에 설치하는 어린이집의 임대료 등에 관한 사항은 제1항에 따른 관리규약의 준칙, 어린이집의 안정적 운영, 보육서비스 수준의 향상 등을 고려하여 결정하여야 한다.

③·④ (생 략)

**공동주택관리법 시행령**

제11조(동별 대표자의 선출) ① ~ ③ (생 략)

④ 법 제14조제4항제5호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는

사람을 말한다.

1. 법 또는 「주택법」, 「민간임대주택에 관한 특별법」, 「공공주택 특별법」, 「건축법」, 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」을 위반한 범죄로 벌금형을 선고받은 후 2년이 지나지 않은 사람
2. 법 제15조제1항에 따른 선거관리위원회 위원(사퇴하거나 해임 또는 해촉된 사람으로서 그 남은 임기 중에 있는 사람을 포함한다)
3. ~ 7. (생 략)

⑤ (생 략)

제15조(선거관리위원회 구성원 수 등) ① ~ ③ (생 략)

④ 선거관리위원회는 그 구성원(관리규약으로 정한 정원을 말한다) 과반수의 찬성으로 그 의사를 결정한다. 이 경우 이 영 및 관리규약으로 정하지 아니한 사항은 선거관리위원회 규정으로 정할 수 있다.

⑤ (생 략)

제19조(관리규약의 준칙) ① 법 제18조제1항에 따른 관리규약의 준칙(이하 "관리규약준칙"이라 한다)에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. 이 경우 입주자등이 아닌 자의 기본적인 권리를 침해하는 사항이 포함되어서는 안 된다.

1. · 2. (생 략)
3. 동별 대표자의 선거구·선출절차와 해임 사유·절차 등에 관한 사항
4. 선거관리위원회의 구성·운영·업무·경비, 위원의 선임·해임 및 임기 등에 관한 사항
5. ~ 30. (생 략)

②·③ (생 략)

**질의제목 44** ▶ 안건번호 24-0905, 24-0960

민원인 – 「건축물의 분양에 관한 법률 시행령」 제9조제1항제3호 및 제3호의2의 사항이 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"인지를 별도로 살피지 않아도 「건축물의 분양에 관한 법률」 제6조제4항에 따른 분양계약서에 포함되어야 하는 사항에 해당하는지(「건축물의 분양에 관한 법률」 제6조제4항 등 관련)

## 01 질의요지

「건축물의 분양에 관한 법률」(이하 "건축물분양법"이라 함) 제6조제4항에서는 분양사업자는 같은 조 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 하며, 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함함), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제9조제1항에서는 같은 법 제6조제4항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 분양 건축물의 표시[780](제3호 전단), 공용부분의 위치·규모가 표시된 국토교통부령으로 정하는 건축 평면도[781](제3호의2) 등 같은 항 각 호의 사항을 말한다고 규정하고 있는바,

건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호 및 제3호의2에 규정된 사항은 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당하는지?

## 02 회답

건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호 및 제3호의2에 규정된 사항은 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당합니다.

780) 전용면적·공용면적·계약면적 및 대지지분을 포함하며(건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호 참조), 이하 같음
781) 분양받은 부분이 위치한 층만 해당하며(건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호의2 참조), 이하 같음

## 03 이유

먼저 건축물분양법 제6조제4항에서는 분양계약서에는 분양 건축물의 표시, 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있는데, 이와 관련하여 입법기술적으로 "…하는 경우로서 대통령령(○○부령)으로 정하는 경우"와 같은 표현 방식으로 위임 규정을 두는 것은 일반적으로 어떠한 내용을 하위법령으로 정할 것인지 상위법령에서 예측할 수 있도록 하기 위한 것으로서[782], 하위법령에서 이러한 방식으로 위임된 사항을 정할 때에는 "…하는 경우로서"의 기준에 부합하는 사항을 규정해야 할 것인바, 건축물분양법 제6조제4항에서 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항"과 같이 규정한 것은 대통령령에서 구체적으로 정하게 될 분양계획서에 포함되어야 하는 내용과 범위의 기준을 '분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항'으로 제시한 것이고, 이러한 기준에 따라 같은 법 시행령 제9조제1항제3호(분양 건축물의 표시) 및 제3호의2(공용부분의 위치·규모가 표시된 건축 평면도)에서 규정하고 있는 사항은 그 자체로 '분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항'이라는 기준을 이미 충족하고 있는 것으로 보아야 할 것이므로[783], 그렇다면 이는 '분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항'인지의 여부를 따로 살펴볼 필요 없이 같은 법 제6조제4항에 따라 분양계약서에 포함되어야 하는 사항에 해당한다고 보아야 합니다.

또한 일반적으로 법령에서 하나 또는 수개의 사항을 열거하고 그 뒤에 "등"을 사용한 경우 특별한 사정이 없는 한 열거된 사항은 예시사항으로 해석해야 할 것인데[784], 건축물분양법 제6조제4항에서는 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항이 포함되어야 한다고 규정하고 있으므로, 같은 규정에 따른 "분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭"은 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"의 예시로서 이는 별도의 판단 없이 그 자체로 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당하고, 그 위임에 따라 마련된 건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호 및 제3호의2에서 분양계약서에 포함되어야 할 사항으로 규정하고 있는 "분양

782) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.19, 20 참조

783) 법제처 2024. 6. 5. 회신 24-0307 해석례, 2023. 9. 7. 회신 23-0728 해석례 등 참조

784) 법제처 2014. 10. 10. 회신 14-0498 해석례 참조

건축물의 표시" 및 "공용부분의 위치·규모가 표시된 국토교통부령으로 정하는 건축 평면도"는 같은 법 제6조제4항에서 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로 예시하고 있는 "분양건축물의 표시"를 다시 구체화하여 규정한 것으로서, 같은 법 시행령 제9조제1항제3호 및 제3호의2의 사항은 그 자체로 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항에 해당하고, 별도로 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당하는지에 대한 추가적인 판단이 필요한 것으로 보기 어렵습니다.

아울러 건축물분양법은 건축물 분양에 대한 규제절차를 마련함으로써 사업이 불투명한 상태에서의 분양, 허위·과장광고 또는 분양대금의 유용 등으로 인한 피해로부터 분양받는 자를 보호하기 위해 제정된 법률로서[785], 건축물 분양과정의 투명성과 거래의 안전성을 확보하여 분양받는 자를 보호하려는 것을 목적(제1조)으로 하고 있는데, 같은 법 제6조제4항 및 같은 법 시행령 제9조제1항은 분양사업자와 분양받은 자의 분쟁을 최소화하기 위해 분양계약서에 포함되어야 할 사항을 명확화·구체화한 것[786]인바, 같은 법 시행령 제9조 제1항 각 호에 명시된 사항은 별도의 판단 없이도 같은 법 제6조제4항에 따른 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당하여 분양계약서에 포함되어야 하는 사항으로 보는 것이 해당 규정의 입법취지에 부합한다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 건축물분양법 시행령 제9조제1항제3호 및 제3호의2에 규정된 사항은 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항인지를 따로 살펴보지 않더라도 그 자체로 "분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항"에 해당합니다.

**관계법령**

**건축물의 분양에 관한 법률**

제6조(분양방법 등) ① 분양사업자는 제5조제3항에 따른 분양신고의 수리 사실을 통보받은 후에 분양광고에 따라 분양받을 자를 공개모집하여야 한다. 이 경우 대통령령으로 정하는 용도 및 규모의 건축물에 대해서는 인터넷을 활용하여 분양받을 자를 공개모집하여야 한다.
② (생 략)
③ 분양사업자는 제1항에 따른 분양 광고에 따라 분양신청을 한 자 중에서 공개추첨의 방법으로 분양받을 자를 선정하여야 한다.

785) 2004. 10. 22. 법률 제7244호로 제정되어 2005. 4. 23. 시행된 「건축물의 분양에 관한 법률」 제정이유 참조
786) 건축물 분양 제도 업무편람(국토교통부, 2020. p.25) 참조

④ 분양사업자는 제3항에 따라 분양받을 자로 선정된 자와 분양계약을 체결하여야 하며, 분양계약서에는 분양 건축물의 표시(공용부분의 위치·규모를 포함한다), 신탁계약·대리사무계약 또는 분양보증계약의 종류, 신탁업자 또는 분양보증기관의 명칭 등 분양계약의 체결에 영향을 줄 수 있는 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항이 포함되어야 한다.

⑤·⑥ (생 략)

**건축물의 분양에 관한 법률 시행령**

제9조(분양계약서) ① 법 제6조제4항에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1.·2. (생 략)

3. 분양 건축물의 표시(전용면적·공용면적·계약면적 및 대지지분을 포함한다). 이 경우 오피스텔의 전용면적은 건축물의 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적으로 하고, 2세대 이상이 공동으로 사용하는 부분으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공용면적을 제외하며, 바닥면적에서 전용면적을 제외하고 남는 외벽면적은 공용면적에 가산한다.

가. 복도·계단·현관 등 오피스텔의 지상층에 있는 공용면적

나. 가목의 공용면적을 제외한 지하층·관리사무소 등 그 밖의 공용면적

3의2. 공용부분의 위치·규모가 표시된 국토교통부령으로 정하는 건축 평면도(분양받은 부분이 위치한 층만 해당한다)

4. ~ 13. (생 략)

②·③ (생 략)

# 제3절 도로·교통

**질의제목 1** ▶ 안건번호 23-0858, 24-0055

국토교통부 - 도로 관련 기술개발 및 품질 향상을 위하여 설치한 연구시설의 운영에 관한 업무를 「도로법」 제37조에 근거하여 민간에 위탁할 수 있는지 여부(「도로법」 제37조 등 관련)

## 01 질의요지

「도로법」 제37조에서 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인(私人)에게 대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다고 규정하고 있는바,

도로관리청[787]이 「도로법」 제2조제2호바목 및 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제3조제11호에 따른 도로의 부속물로서 도로 관련 기술개발 및 품질 향상을 위하여 도로에 연접(連接)하여 설치한 연구시설[788](이하 "이 사안 연구시설"이라 함)의 운영[789]에 관한 업무를 「도로법」 제37조에 근거하여 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 ① 공공단체 또는 ② 사인에게 위탁할 수 있는지[790]?

787) 국가기관인 도로관리청을 전제함.

788) 도로의 건설·관리와 관련하여 기술 및 공법을 검증하고 인프라 시설을 구축하기 위한 연구 등을 수행하는 인적·물적 연구시설을 전제함.

789) 연구의 수행 및 시설 관리 등 해당 연구시설의 인적·물적 요소에 대한 관리 및 운용을 의미하며, 이하 같음.

790) 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 또는 「국유재산법」 제29조에 따른 관리위탁 규정에 따라 연구시설의 운영에 관한 업무를 민간에 위탁할 수 있는지 여부는 별론으로 함.

## 02 회답

도로관리청은 이 사안 연구시설의 운영에 관한 업무를 「도로법」 제37조에 근거하여 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인에게 위탁할 수는 없습니다.

## 03 이유

먼저 행정업무의 '민간위탁'이란 법률에 규정된 행정기관의 사무 중 일부를 국가나 지방자치단체가 아닌 법인·단체 또는 그 기관이나 개인에게 맡겨 그의 명의로 그의 책임 아래 행사하도록 하는 것으로서, 법률에 따라 정해진 직무범위 및 행위주체를 대·내외적으로 변경하는 효과가 있으므로 행정기관이 그 업무를 민간에 위탁하려면 법률에 개별적이고 명시적인 위탁 근거가 있어야 합니다[791].

그런데 「도로법」 제31조에서는 도로공사와 도로의 유지·관리는 '이 법이나 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'를 제외하고는 해당 도로의 도로관리청이 수행한다고 규정하면서, 같은 법 제37조에서는 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인에게 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제32조에서는 도로관리청은 같은 법 제37조에 따라 공공단체 또는 사인에게 도로공사를 시행하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 '도로공사 시행 명령서'에 설계도서를 첨부해야 한다고 규정하면서(제1항), 공공단체 또는 사인에게 도로의 유지·관리를 하게 하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 '도로의 유지·관리 명령서'에 유지·관리 방법에 관한 설명서와 비용예산서를 첨부해야 한다고 규정하고 있는 점(제3항) 등에 비추어 볼 때, 「도로법」 제37조는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 도로관리청이 직접 수행하지 않고, 도로와 직접적인 이해관계가 있는 자에게 해당 업무를 수행하게 할 수 있도록 하기 위한 취지의 규정으로, 행정기관이 그 업무의 일부를 민간위탁하여 행위주체를 대내외적으로 변경하기 위한 민간위탁의 근거 조문으로 볼 수는 없습니다.

아울러 「도로법」 제37조의 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제38조에서는 도로관리청이 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인에게 수행하게 할 수 있는 "대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리"란 "기존 도로의 구조·시설 및

791) 법제처 2016. 2. 24. 회신 16-0006 해석례 참조

교통소통·안전에 영향을 주지 아니하는 범위에서 도로관리청이 공공단체 또는 사인의 '도로이용의 편의 및 도로상의 안전 확보'를 위하여 필요하다고 인정하는 도로공사 또는 도로의 유지·관리"를 말한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제37조에 따른 "경미한 도로공사나 도로의 유지·관리"는 도로이용의 편의 및 도로상의 안전 확보를 위한 일반적인 도로 관리 활동 및 기존 도로의 구조 등에 영향을 주지 않는 도로의 개량·보수를 의미한다고 보아야 하는 반면, 공공단체 또는 사인에게 위탁하려는 '이 사안 연구시설의 운영에 관한 업무'는 해당 시설의 인적·물적 요소의 관리와 이 사안 연구시설의 설치목적에 맞는 서비스나 프로그램을 제공하는 업무 등을 말하는 것으로서[792], 이러한 이 사안 연구시설의 운영 업무가 같은 조에 따른 경미한 "도로공사"나 "도로의 유지·관리"에 포함된다고 보기 어려운 점도 이 사안을 해석할 때 고려해야 합니다.

따라서 도로관리청은 이 사안 연구시설의 운영에 관한 업무를 「도로법」 제37조에 근거하여 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인에게 위탁할 수는 없습니다.

**관계법령**

**도로법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "도로"란 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널, 교량, 육교 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 제10조에 열거된 것을 말하며, 도로의 부속물을 포함한다.
2. "도로의 부속물"이란 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 시설 또는 공작물을 말한다.
   가. 주차장, 버스정류시설, 휴게시설 등 도로이용 지원시설
   나. 시선유도표지, 중앙분리대, 과속방지시설 등 도로안전시설
   다. 통행료 징수시설, 도로관제시설, 도로관리사업소 등 도로관리시설
   라. 도로표지 및 교통량 측정시설 등 교통관리시설
   마. 낙석방지시설, 제설시설, 식수대 등 도로에서의 재해 예방 및 구조 활동, 도로환경의 개선·유지 등을 위한 도로부대시설
   바. 그 밖에 도로의 기능 유지 등을 위한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설
3. ~ 6. (생 략)
7. "도로공사"란 도로의 신설, 확장, 개량 및 보수(補修) 등을 하는 공사를 말한다.

792) 법제처 2012. 4. 20. 회신 12-0145 해석례 참조

8. “도로의 유지·관리”란 도로의 기능을 유지하기 위하여 필요한 일반적인 도로관리(경미한 도로의 보수 공사 등을 포함한다) 활동을 말한다.
9. (생 략)

제37조(공공단체 또는 사인의 도로공사 등) 도로관리청은 도로에 관하여 직접적인 이해관계가 있는 공공단체 또는 사인(私人)에게 대통령령으로 정하는 경미한 도로공사나 도로의 유지·관리를 하게 할 수 있다.

**도로법 시행령**

제3조(도로의 부속물) 법 제2조제2호바목에서 “대통령령으로 정하는 시설”이란 법 제23조에 따른 도로관리청(이하 “도로관리청”이라 한다)이 설치한 다음 각 호의 시설을 말한다.

1. ~ 10. (생 략)
11. 도로 관련 기술개발 및 품질 향상을 위하여 도로에 연접(連接)하여 설치한 연구시설

**질의제목 2** ▶ 안건번호 23-0984, 24-0090

경기도 김포시, 민원인 – 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스 운송사업의 등록기준 대수는 주사무소와 영업소에 상주하는 모든 전세버스 대수를 의미하는 것인지 여부(「여객자동차 운수사업법」 제5조 등 관련)

## 01 질의요지

「여객자동차 운수사업법」(이하 "여객자동차법"이라 함) 제4조제1항 및 같은 법 시행령 제4조제2항에 따르면, 여객자동차운송사업 중 마을버스운송사업·전세버스운송사업 및 특수여객자동차운송사업을 경영하려는 자는 "주사무소 및 영업소의 명칭 및 위치" 등을 포함[793]하는 사업계획을 작성하여 시·도지사[794]에게 등록해야 하는데,

여객자동차법 제5조제5항에서는 여객자동차운송사업의 등록기준이 되는 "최저 등록기준 대수" 등은 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 3에서는 여객자동차운송사업자가 갖추어야 하는 등록기준을 정하면서, 제1호가목에서는 전세버스운송사업의 지역별 자동차 "등록기준 대수"를 특별시 및 광역시의 경우 "20대 이상", 시 및 군[795]의 경우 각각 "10대 이상"으로 규정하고 있고, 같은 호의 비고 제1호에서는 "전세버스운송사업의 영업소를 설치하는 경우 상주(常住)시켜야 하는 자동차 대수는 5대 이상으로 한다"고 규정하고 있는바,

여객자동차법 시행규칙 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스운송사업의 지역별 자동차 등록기준 대수는 그 주사무소 및 영업소에 상주하는 모든 전세버스의 대수를 의미하는지, 아니면 주사무소에 상주하는 전세버스 대수만을 의미하는지?

793) 여객자동차법 시행규칙 제22조제2항 참조

794) 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사를 말하며, 이하 같음.

795) 광역시의 군은 제외함.

## 02 회답

여객자동차법 시행규칙 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스운송사업의 지역별 자동차 등록기준 대수는 그 주사무소 및 영업소에 상주하는 모든 전세버스의 대수를 의미합니다.

## 03 이유

여객자동차법령에서는 여객자동차운송사업의 “주사무소”와 “영업소”의 의미를 별도로 규정하고 있지는 않으나, 여객자동차법 시행규칙 제3조제1항 본문에서는 “여객자동차운수사업의 관할관청”을 “주사무소의 소재지를 관할하는 시·도지사”로 규정하고 있고, 같은 규칙 제22조제1항에 따라 여객자동차운송사업 등록을 하려는 자가 제출해야 하는 별지 제9호서식의 ‘여객자동차운송사업 등록신청서’에는 여객자동차운송사업의 “사업소”의 소재지를 “주사무소”와 “영업소”로 구분하여 적도록 하고 있는 한편, 같은 규칙 별표 3 제1호의 비고에서는 “전세버스운송사업의 영업소를 설치하는 경우” 자동차를 5대 이상 상주시켜야 한다고 규정하고 있는바, 이러한 여객자동차법령의 관련 규정을 종합하면, 등록 대상 여객자동차운송사업의 사업소는 그 등록을 위해 필수적인 “주사무소”와 추가적으로 설치할 수 있는 “영업소”로 구분된다고 할 것입니다.

그런데 여객동차법 시행규칙 별표 3 제1호에서는 전세버스운송사업의 지역별 자동차 “등록기준 대수”를 특별시 및 광역시의 경우 “20대 이상”, 시 및 군의 경우 각각 “10대 이상”으로 규정하면서(가목), 전세버스운송사업의 영업소를 설치하는 경우 상주시켜야 하는 자동차 대수는 5대 이상으로 한다고 규정(비고 제1호)하고 있어, 같은 표 제1호가목에 따른 전세버스운송사업의 지역별 자동차 등록기준 대수는 “주사무소”에 상주하는 전세버스의 대수만을 의미하고, 주사무소 외에 “영업소”가 있는 경우에는 같은 표 제1호의 비고 제1호에 따라 추가적으로 그 영업소마다 5대 이상의 전세버스를 상주시켜야 한다는 의미는 아닌지가 문제됩니다.

먼저 여객자동차법 제5조제5항에서는 전세버스운송사업 등 여객자동차운송사업의 등록기준이 되는 최저 등록기준 대수 등을 국토부령으로 정하도록 위임하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 별표 3 제1호가목에서는 전세버스운송사업자의 지역별 자동차 “등록기준 대수”를 특별시 및 광역시의 경우 “20대 이상”, 시 및 군의 경우 각각 “10대 이상”으로

규정하고 있을 뿐, 이를 "주사무소"와 "영업소"로 구분하여 규정하고 있지 아니하므로, 이러한 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스 등록기준 대수는 전세버스운송사업자가 "전세버스운송사업"을 등록하기 위하여 충족해야 하는 '전세버스의 총 대수'에 관한 기준으로서, 그 전체 "사업소"를 기준으로 확보해야 하는 전세버스의 대수로 해석하는 것이 그 문언에 충실한 해석입니다.

그리고 별표에 규정되는 "비고"는 별표에 규정된 사항을 보다 구체적이고 명확하게 적용하거나 해석하기 위하여 필요한 사항을 규정하는 것[796]으로서, 특별한 사정이 없는 한 같은 표 비고 외의 부분의 내용 및 체계를 바탕으로 해석해야 할 것인데, 여객자동차법 시행규칙 별표 3 제1호의 비고 제1호에서는 같은 표 제1호와는 달리 전세버스운송사업자가 영업소를 설치하는 경우 '상주' 시켜야 하는 자동차 대수를 5대 이상으로 한다고 규정하고 있을 뿐, 그 영업소마다 '등록기준 대수' 5대 이상을 추가해야 한다고 규정하고 있지 않은바, 이는 설치하는 영업소마다 같은 표 제1호가목에 규정된 전세버스 "등록기준 대수"에 추가하여 5대 이상의 전세버스를 새로이 등록하도록 요구하는 것이 아니라, 같은 표 제1호가목에 규정된 전세버스 "등록기준 대수"는 그대로 유지하면서 설치하는 영업소마다 5대 이상의 전세버스를 배치하여 상주시켜야 한다는 의미로 해석하는 것이 같은 표의 규정체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 규제의 대상 및 기준 등은 그 근거가 되는 법령에 구체적이고 명확하게 규정되어야 하는바[797], 여객자동차법 시행규칙 별표 3에 따른 여객자동차운송사업의 등록기준은 그 문언에 따라 엄격하게 해석해야 할 것인데, 같은 표 제1호가목에 따른 전세버스운송사업자의 등록기준 대수를 주사무소와 영업소를 포함한 전체 "사업소"가 아닌 "주사무소"에 두어야 하는 전세버스의 대수로만 한정하여 해석할 경우 영업소를 설치한 전세버스운송사업자 등 등록대상 여객자동차운수사업의 등록기준이 실질적으로 강화되는 효과가 발생하는바, 이는 법령의 명시적인 근거 없이 규제를 강화하는 해석으로서 허용될 수 없다고 할 것입니다.

아울러 전세버스운송사업에 대한 여객자동차법령상의 규제는 1993년 8월 30일 대통령령 제13970호로 자동차운수사업법시행령이 일부개정되기 전까지는 사업의 적합성까지 심사하는 "면허제도"로 운영하다가, 같은 영이 시행되면서 특별한 사유가 없으면 등록을 해주는 "등록제도"로 전환되었고, 그 후 2023년 12월 21일에는 국토교통부령 제1291호로 여객자동차법 시행규칙을 일부개정하여 종전에 주사무소 또는 영업소와 동일한 행정구역 안에 차고지를 설치하도록 하던 것을, 전세버스운송사업의 차고지 확보 부담을 줄이고, "버스

796) 법제처 2012. 12. 4. 회신 12-0547 해석례 및 법제처 2023. 2. 14. 회신 22-0571 해석례 참조
797) 「행정규제기본법」 제4조 참조

공급확대로 인한 대중교통 수요자의 편익을 증대"하기 위한 목적으로 주사무소 또는 영업소의 행정구역과 맞닿은 행정구역 안에도 차고지를 설치할 수 있도록 같은 규칙 별표 3 제2호의 비고 제3호에 따른 차고지 등록기준을 완화하였는바, 이처럼 전세버스운송사업에 대한 규제를 완화해 온 입법연혁 및 취지를 고려할 때에도 명문의 근거 없이 그 등록기준을 강화하는 방향으로 해석하는 것은 타당하지 않다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 여객자동차법 시행규칙 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스운송사업의 지역별 자동차 등록기준 대수는 그 주사무소 및 영업소에 상주하는 모든 전세버스의 대수를 의미합니다.

**법령정비 권고사항**

여객자동차법 시행규칙 별표 3 제1호가목에 따른 전세버스운송사업의 '등록기준 대수'가 그 주사무소 및 영업소에 상주하는 모든 전세버스의 대수라는 점을 명확하게 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**여객자동차 운수사업법 시행규칙**

[별표 3]

**여객자동차운송사업의 등록기준**(제23조 관련)

1. 등록기준 대수

| 업종 | 지역별 자동차 등록기준 대수 | | |
|---|---|---|---|
| | 특별시<br>및 광역시 | 시 | 군<br>(광역시의 군은 제외한다) |
| 가. 전세버스운송사업 | 20대 이상 | 10대 이상 | 10대 이상 |
| 나. 특수여객자동차운송사업 | 1대 이상 | 1대 이상 | 1대 이상 |
| 다. 마을버스운송사업 | 7대 이상 | 5대 이상 | 5대 이상 |

비고

1. 전세버스운송사업의 영업소를 설치하는 경우 상주(常住)시켜야 하는 자동차 대수는 5대 이상으로 한다.
2. 「사회적기업 육성법」 제7조에 따라 사회적 기업으로 인증받은 자가 교통약자의 이동을 지원하기 위하여

「교통약자의 이동편의 증진법」 제2조제8호에 따른 특별교통수단(6대 이상의 전동휠체어 탑승설비를 장착한 자동차에 한정한다)으로 전세버스운송사업을 하려는 경우 등록기준 대수는 5대 이상으로 한다.

3. 마을버스운송사업의 운행노선이 섬과 외딴 곳, 그 밖의 특수한 사정이 있는 지역인 경우에는 시·도의 조례에서 정하는 바에 따라 등록기준 대수를 완화할 수 있다.
4. 마을버스운송사업자는 상용자동차의 고장·검사·점검 등이나 교통체증으로 인하여 대체운행이 필요하거나 일시적인 수송수요의 증가에 대응할 수 있도록 하기 위하여 상용자동차 대수의 20퍼센트 범위에서 예비자동차를 확보할 수 있다.
5. 특수여객자동차운송사업의 경우에는 시·도의 조례에서 정하는 바에 따라 등록기준 대수를 조정할 수 있다.

**질의제목 3** ▶ 안건번호 24-0238

민원인 – 노면표시의 한글 문자의 형의 예시인 '학교앞'이 차마 등의 운전자 등이 그 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 하는 안전표지(노면표시)에 해당하는지 여부(「도로교통법」 제74조 등 관련)

## 01 질의요지

「도로교통법」 제3조제1항 본문에서는 시장등[798]은 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 신호기 및 안전표지[799](이하 "교통안전시설"이라 함)를 설치·관리해야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제4조제1항의 위임에 따라 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준을 규정하고 있는 같은 법 시행규칙 별표 6 Ⅰ 제2호다목(1)에서는 안전표시의 종류 중 하나인 노면표시[800]의 한글 문자의 형의 기준이 되는 예시 중 하나로 '학교앞'을 규정하고 있는 한편,

「도로교통법」 제5조제1항에서는 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 한다고 규정하고 있는바,

「도로교통법 시행규칙」 별표 6 Ⅰ 제2호다목(1)에서 노면표시의 한글 문자의 형의 예시로 규정하고 있는 '학교앞'을 노면에 표시한 경우, 그 '학교앞'이 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자가 그 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 하는 안전표지(노면표시)에 해당하는지?

## 02 회답

「도로교통법 시행규칙」 별표 6 Ⅰ 제2호다목(1)에서 노면표시의 한글 문자의 형의 예시로 규정하고 있는 '학교앞'을 노면에 표시한 경우, 그 '학교앞'은 도로를 통행하는 보행자, 차마

798) 특별시장·광역시장·제주특별자치도지사 또는 시장·군수(광역시의 군수는 제외함)를 말하며, 이하 같음.

799) 교통안전에 필요한 주의·규제·지시 등을 표시하는 표지판이나 도로의 바닥에 표시하는 기호·문자 또는 선 등을 말하며(「도로교통법」 제2조제16호 참조), 이하 같음.

800) 「도로교통법 시행규칙」 제8조제1항제5호 참조

또는 노면전차의 운전자가 그 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 하는 안전표지(노면표시)에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

「도로교통법 시행규칙」 별표 6 Ⅰ제2호에서는 안전표지의 한 종류인 노면표시에 관한 일반기준을 정하면서, 다목에서는 '문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다'고 규정하고 있는데, '형(形)'이란 외관으로 나타나는 모양을 의미하고, 예시란 '예를 들어 보인다'는 뜻인바,[801] 같은 목 (1)의 '학교앞'은 노면표시에 사용되는 한글 문자의 '모양'을 예를 들어 보여주기 위한 것일 뿐, 그 자체가 노면표시의 한 종류는 아니라고 할 것입니다.

그리고 「도로교통법 시행규칙」 별표 6에서는 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준을 정하면서 같은 표 Ⅰ에서는 안전표지에 관한 일반기준을, 같은 표 Ⅱ에서는 각 안전표지의 종류별 개별기준을 정하고 있고, 같은 표 Ⅱ 제5호에서는 노면표시에 관하여 501부터 548까지의 일련번호로 구분하여 노면표시의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻과 설치기준 및 장소를 각각 규정하고 있는바, 노면표시의 종류는 같은 호에서 열거하고 있는 것으로 한정된다고 할 것인데[802], 같은 표 Ⅱ 제5호에서는 '학교앞'을 노면표시의 종류 중 하나로 규정하고 있지 않으므로, 그 자체가 노면표시에 해당한다고 볼 수는 없습니다.

따라서 「도로교통법 시행규칙」 별표 6 Ⅰ 제2호다목(1)에서 노면표시의 한글 문자의 형의 예시로 규정하고 있는 '학교앞'을 노면에 표시한 경우, 그 '학교앞'은 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자가 그 표시하는 신호 또는 지시를 따라야 하는 안전표지(노면표시)에 해당하지 않습니다.

801) 국립국어원 표준국어대사전 참조

802) 법제처 2024. 3. 20. 회신 23-1140 해석례 참조

## 관계법령

### 도로교통법

제3조(신호기 등의 설치 및 관리) ① 특별시장·광역시장·제주특별자치도지사 또는 시장·군수(광역시의 군수는 제외한다. 이하 "시장등"이라 한다)는 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 신호기 및 안전표지(이하 "교통안전시설"이라 한다)를 설치·관리하여야 한다. (단서 생략)

② ~ ⑥ (생 략)

제4조(교통안전시설의 종류 및 설치·관리기준 등) ① 교통안전시설의 종류, 교통안전시설의 설치·관리기준, 그 밖에 교통안전시설에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

② (생 략)

제5조(신호 또는 지시에 따를 의무) ① 도로를 통행하는 보행자, 차마 또는 노면전차의 운전자는 교통안전시설이 표시하는 신호 또는 지시와 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람이 하는 신호 또는 지시를 따라야 한다.

1.·2. (생 략)

② (생 략)

### 도로교통법 시행규칙

제8조(안전표지) ① 법 제4조제1항에 따른 안전표지는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 노면표시
   도로교통의 안전을 위하여 각종 주의·규제·지시 등의 내용을 노면에 기호·문자 또는 선으로 도로사용자에게 알리는 표지

② 제1항에 따른 안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준은 별표 6과 같다.

[별표 6]

**안전표지의 종류, 만드는 방식 및 설치·관리기준**

(제8조제2항 및 제11조제1호관련)

Ⅰ. 일반기준

1. (생 략)
2. 노면표시
   가. 표시
      (1) 노면표시는 도로표시용 도료, 반사테이프 또는 발광형 소재를 사용하여 설치하되, 노면표시의 기능을 보완하기 위해 표지병(標識甁)을 설치할 수 있다.
      (2) 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

나. 노면표시는 다음의 구분에 따른 색채로 표시한다.

(1) ~ (6) (생 략)

다. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

(1) 한글




(2) 숫자




라. ~ 자. (생 략)

Ⅱ. 개별기준

1. ~ 5. (생 략)

**질의제목 4** ▶ 안건번호 24-0362

민원인 – 노외주차장관리자의 책임 등이 준용되는 부설주차장 관리자의 범위(「주차장법」 제19조의3 제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「주차장법」 제19조의3제1항에서는 부설주차장을 관리하는 자는 주차장에 자동차를 주차하는 사람으로부터 주차요금을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 제1항에 따른 부설주차장의 관리자에 대하여는 제17조를 준용한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제17조에서는 노외주차장관리자의 책임 등에 대하여 규정하면서 같은 조 제2항에서는 노외주차장관리자는 주차장의 공용기간(供用其間)에 정당한 사유 없이 그 이용을 거절할 수 없다고 규정하고 있는바,

주차장에 자동차를 주차하는 사람으로부터 주차요금을 받지 않는 부설주차장(이하 “무료 부설주차장”이라 함)의 관리자에 대해서 「주차장법」 제17조제2항이 준용되는지?

## 02 회답

무료 부설주차장의 관리자에 대해서는 「주차장법」 제17조제2항이 준용되지 않습니다.

## 03 이유

부설주차장의 관리방법 등을 정하고 있는 「주차장법」 제19조의3제1항에서는 부설주차장을 관리하는 자는 주차장에 자동차를 주차하는 사람으로부터 주차요금을 받을 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항에서는 같은 조 제1항에 ‘따른’ 부설주차장의 관리자에 대하여는 같은 법 제17조를 준용하도록 규정하고 있는데, “따른”은 ‘따르다’의 활용형으로 어떤 경우, 사실이나 기준 따위에 의거하다는 의미[803]로서 같은 법 제19조의3제2항에서 제17조의

노외주차장관리자의 책임 등이 준용되는 대상을 '모든' 부설주차장의 관리자가 아닌 '제1항에 따른' 부설주차장의 관리자라고 한정하여 규정하고 있는바, "제1항에 따른 부설주차장의 관리자"는 제1항에 따라 주차요금을 받는 유료 부설주차장의 관리자를 의미한다고 보는 것이 문언의 통상적인 의미에 부합하는 해석이라고 할 것입니다.

그리고 노외주차장은「주차장법」제2조제1호나목에 따르면 도로의 노면 및 교통광장 외의 장소에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것이어서 이용자를 특정인으로 제한할 수 없고, 같은 법 제14조제2항 및 제15조제1항에서는 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 설치한 노외주차장의 주차요금의 요율과 징수방법, 관리·운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정하도록 규정하고 있는바, 이러한 노외주차장의 이용자 및 공공성 등을 고려하여 같은 법 제17조에서는 노외주차장관리자의 책임 등을 규정하면서, 노외주차장 관리자는 주차장을 성실하게 관리·운영하여야 하고(제1항), 공용기간에 정당한 사유 없이 이용을 거절할 수 없으며(제2항), 선량한 관리자의 주의의무를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우를 제외하고는 주차된 자동차의 멸실 또는 훼손으로 인한 손해배상 책임을 면하지 못하도록 규정하고(제3항) 있습니다.

그런데 부설주차장은「주차장법」제19조제1항에 따라 일정한 주차수요 유발시설을 건축하거나 설치하려는 자가 의무적으로 설치해야 하고, 같은 조 제2항에 따라 해당 시설물의 이용자 또는 일반의 이용에 제공할 수 있는 것으로서, 노외주차장과 부설주차장은 그 설치 위치, 이용 대상, 공공성 등에 차이가 있으므로 각 주차장 관리자가 부담하는 책임과 의무가 동일하다고 보기는 어려운데, 같은 법 제19조의3제2항에서는 제17조의 일부 조항이 아닌 제17조 전체를 '제1항에 따른 부설주차장의 관리자'에 대해 준용하고 있고, '준용'이란 특정 조문을 그와 성질이 유사한 규율 대상에 대하여 그 성질에 따라 다소 수정하여 적용하는 것[804]을 고려하면, 같은 법 제17조에서 규정하고 있는 노외주차장관리자의 책임을 부담하게 되는 자는 부설주차장 중 유료 부설주차장의 관리자로 한정하여 해석하는 것이 노외주차장 및 부설주차장의 성격과 준용 규정의 의미에 비추어 봤을 때 합리적입니다.

또한 형벌부과 또는 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고 그 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것[805]인데,「주차장법」제24조제3호에서는 제17조제2항(제19조의3에서 준용되는

803) 국립국어원 표준국어대사전 참조

804) 법제처 법령입안·심사기준(2023) p.796 참조

805) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

경우를 포함함)을 위반하여 주차장에 대한 일반의 이용을 거절한 경우 6개월 이내의 영업정지 또는 1천만원 이하의 과징금을 부과할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제30조제2항제1호에서는 제17조제2항(제19조의3에서 준용되는 경우를 포함함)을 위반하여 주차장에 대한 일반의 이용을 거절한 자에게 100만원 이하의 과태료를 부과한다고 규정하고 있는바, 무료 부설주차장의 관리자에게까지 같은 법 제17조제2항을 준용하여 일반의 이용을 거절할 수 없다고 해석하는 것은 준용의 적용 대상을 지나치게 확대해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

따라서 무료 부설주차장의 관리자에 대해서는 「주차장법」 제17조제2항이 준용되지 않습니다.

**관계법령**

**주차장법**

제17조(노외주차장관리자의 책임 등) ① 노외주차장관리자는 조례로 정하는 바에 따라 주차장을 성실히 관리·운영하여야 하며, 주차장 이용자의 안전과 시설의 적정한 유지관리를 위하여 노력하여야 한다.
② 노외주차장관리자는 주차장의 공용기간(供用期間)에 정당한 사유 없이 그 이용을 거절할 수 없다.
③ 노외주차장관리자는 주차장에 주차하는 자동차의 보관에 관하여 선량한 관리자의 주의의무를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우를 제외하고는 그 자동차의 멸실 또는 훼손으로 인한 손해배상의 책임을 면하지 못한다.

제19조의3(부설주차장의 관리방법 등) ① 부설주차장을 관리하는 자는 주차장에 자동차를 주차하는 사람으로부터 주차요금을 받을 수 있다.
② 제1항에 따른 부설주차장의 관리자에 대하여는 제17조를 준용한다.
③·④ (생 략)

**질의제목 5** ▶ 안건번호 24-0368

국토교통부 – 법률 제7715호 토지이용규제 기본법 부칙 제4조제2항에 따라 지형도면 등을 고시하지 않은 지역에 위치한 도로 및 도로의 부속물이 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물인지(법률 제7715호 「토지이용규제 기본법」 부칙 제4조제2항 등 관련)

## 01 질의요지

2005년 12월 7일 법률 제7715호로 제정된 「토지이용규제 기본법」(이하 "토지이용규제법"이라 함) 부칙 제4조제2항(이하 "이 사안 부칙"이라 함)에서는 같은 법 공포 후 1년이 경과한 날(2006년 12월 8일) 전에 지정된 지역·지구등[806] 가운데 지형도면등[807]을 고시하지 아니한 지역·지구등은 같은 법 제8조제2항을 준용하여 2008년 12월 31일까지 지형도면등을 고시하여야 하며, 2008년 12월 31일까지 고시하지 아니한 경우에는 그 다음 날부터 그 지역·지구등의 지정의 효력을 잃는다고 규정하고 있는바,

토지이용규제법이 제정되기 전에 결정된 도로구역에 대해 2008년 12월 31일까지 도로관리청[808]이 토지이용규제법 제8조제2항에 따라 지형도면등을 고시하지 아니한 지역(이하 "지형도면등 고시 누락지역"이라 함)에 위치한 도로 및 도로의 부속물이 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물에 해당하는지[809]?

## 02 회답

지형도면등 고시 누락지역에 위치한 도로 및 도로의 부속물은 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물에 해당하지 않습니다.

806) 토지이용규제법 제2조제1호에 따른 "지역·지구등"을 말하며, 이하 같음.

807) 토지이용규제법 제8조제2항에 따라 지형도면 또는 지적도 등에 지역·지구등을 명시한 도면을 말하며, 이하 같음.

808) 「도로법」 제2조제5호에 따른 도로관리청을 말하며, 이하 같음.

809) 별도로 「도로법」 제21조에 따른 노선 폐지의 고시 및 같은 법 제25조에 따른 도로구역 폐지의 고시를 하지 않은 것으로 전제함

## 03 이유

토지이용규제법 제8조에서는 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 지역·지구등을 지정하는 때에는 지형도면을 작성하여 관보 또는 공보에 고시하여야 하고(제2항), 이에 따라 지형도면등을 고시하여야 하는 지역·지구등의 지정의 효력은 지형도면등의 고시를 함으로써 발생한다고 규정하고 있습니다.

한편 「도로법」 제2조제1호에서 "도로"를 차도, 보도(步道), 자전거도로, 측도(側道), 터널 등 대통령령으로 정하는 시설로 구성된 것으로서 같은 법 제10조에 열거된 것을 말하며, '도로의 부속물을 포함'한다고 정의하고 있고, 같은 법 제2조제2호에서는 "도로의 부속물"을 도로관리청이 도로의 편리한 이용과 안전 및 원활한 도로교통의 확보, 그 밖에 도로의 관리를 위하여 설치하는 휴게시설(가목) 등의 시설 또는 공작물로 정의하고 있으며, 같은 조 제6호에서는 "도로구역"을 도로를 구성하는 일단의 토지로서 같은 법 제25조에 따라 결정된 구역으로 정의하고 있고, 같은 법 제25조에서는 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지해야 하고(제1항), 그 사유, 위치, 면적 등을 고시(제3항)하도록 규정하고 있는바, 「도로법」에 따르면 도로는 도로의 부속물을 포함하는 것으로서, 도로의 형태를 갖추고 같은 법에 따른 도로구역 결정 고시 등을 하면 비로소 「도로법」의 적용을 받는 도로가 되고[810], 그 도로구역 폐지 고시 등이 있어야 「도로법」상 도로로서 규율되지 않는다고 할 것인데, 이 사안과 같이 토지이용규제법이 제정되기 전에 결정된 도로구역에 대해 2008년 12월 31일까지 토지이용규제법 제8조제2항에 따라 지형도면등을 고시하지 아니한 경우, 지형도면등 고시 누락지역에 위치한 도로 및 도로의 부속물이 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물에 해당하는지 여부가 문제됩니다.

먼저 이 사안 부칙에 따르면 토지이용규제법 공포 후 1년이 경과한 날인 2006년 12월 8일 전에 지정된 지역·지구등 가운데 지형도면등을 고시하지 아니한 지역·지구등은 같은 법 제8조제2항을 준용하여 2008년 12월 31일까지 지형도면등을 고시하여야 하며, 2008년 12월 31일까지 고시하지 아니한 경우에는 그 다음 날부터 그 지역·지구등의 지정의 효력을 잃는다고 규정하고 있는바, 이 사안과 같이 토지이용규제법이 제정되기 전에 결정된 도로구역에 대해 2008년 12월 31일까지 토지이용규제법 제8조제2항에 따라 실시한 지형도면등의 고시가 이루어지지 않은 지역·지구등은 개별법에 따른 지역·지구등의 해제 결정이 있는지 여부와 관계 없이 이 사안 부칙에 따라 그 지정의 효력을 잃는다는 것이 문언상

810) 대법원 2012. 9. 13. 선고, 2010두11849 판결례 참조

명확하고, 이러한 지형도면등 고시 누락지역에 위치한 도로구역은 「도로법」 제25조에 따라 도로구역이 폐지되지 않더라도 이 사안 부칙에 따라 도로구역 지정의 효력을 잃는다고 할 것입니다.[811]

그리고 「도로법」에 따르면 해당 도로구역 결정의 효력을 소멸시키기 위해서는 같은 법 제25조에 따른 도로구역의 폐지 고시 등이 있어야 하나, 이 사안과 같이 2008년 12월 31일까지 토지이용규제법 제8조제2항에 따라 지형도면등을 고시하지 아니한 지역에 위치한 도로구역의 경우 이 사안 부칙에 따라 도로구역 결정의 효력이 소멸된다는 점에서 「도로법」에 따른 도로구역의 폐지 고시가 있었던 것과 그 효과가 다르지 않으므로, 지형도면등 고시 누락지역에 위치한 도로 및 도로의 부속물은 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물은 아니라고 할 것입니다.

따라서 지형도면등 고시 누락지역에 위치한 도로 및 도로의 부속물은 「도로법」의 적용을 받는 도로 및 도로의 부속물에 해당하지 않습니다.

**관계법령**

**토지이용규제 기본법(2005. 12. 7. 법률 제7715호로 제정된 것)**

제8조 (지역·지구등의 지정 등) ① (생 략)

② 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 지역·지구등을 지정하는 때에는 지적이 표시된 지형도에 지역·지구등을 명시한 도면(이하 "지형도면"이라 한다)을 작성하여 관보(중앙행정기관의 장이 지정하는 경우에 한한다. 이하 같다) 또는 공보(지방자치단체의 장이 지정하는 경우에 당해 지방자치단체의 공보를 말한다. 이하 같다)에 고시하여야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 경우에는 지형도면을 작성·고시하지 아니하거나 지적도 등에 지역·지구등을 명시한 도면을 작성하여 고시할 수 있다.

③ 제2항의 규정에 따라 지형도면 또는 지적도 등에 지역·지구등을 명시한 도면(이하 "지형도면등"이라 한다)을 고시하여야 하는 지역·지구등의 지정의 효력은 지형도면등의 고시를 함으로써 발생한다. 다만, 지역·지구등을 지정하는 때에 지형도면등의 고시가 곤란한 경우로서 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ ~ ⑨ (생 략)

811) 법제처 2021. 4. 21. 회신 21-0155 해석례 참조

**토지이용규제 기본법(2005. 12. 7. 법률 제7715호로 제정된 것) 부칙**

제4조 (지형도면등의 고시에 관한 경과조치) ① (생 략)

② 이 법 공포 후 1년이 경과한 날 전에 지정된 지역·지구등 가운데 지형도면등을 고시하지 아니한 지역·지구등은 제8조제2항을 준용하여 2008년 12월 31일까지 지형도면등을 고시하여야 하며, 2008년 12월 31일까지 고시하지 아니한 경우에는 그 다음 날부터 그 지역·지구등의 지정의 효력을 잃는다.

**도로법**

제25조(도로구역의 결정) ① 도로관리청은 도로 노선의 지정·변경 또는 폐지의 고시가 있으면 지체 없이 해당 도로의 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하여야 한다.

② (생 략)

③ 도로관리청은 제1항이나 제2항에 따라 도로구역을 결정·변경 또는 폐지하면 그 사유, 위치, 면적 등 대통령령으로 정하는 사항을 구체적으로 밝혀 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 고시하고, 그 도면을 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

**질의제목 6** ▶ 안건번호 24-0385

인천광역시 - 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천국제공항공사의 사업 범위 (「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호 등 관련)

## 01 질의요지

「인천국제공항공사법」 제10조제1항에서는 인천국제공항공사는 같은 법 제1조의 목적을 달성하기 위하여 같은 항 각 호의 사업을 한다고 규정하면서, 같은 항 제1호에서는 "「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업 중 인천국제공항의 개발"을 규정하고 있는 한편,

「공항시설법」 제2조제9호에서는 "공항개발사업"이란 같은 법에 따라 시행하는 공항시설[812]의 신설·증설·정비 또는 개량에 관한 사업(가목), 공항개발에 따라 필요한 접근교통수단 및 항만시설 등 기반시설의 건설에 관한 사업(나목), 공항이용객 및 항공과 관련된 업무종사자를 위한 사업 등 대통령령으로 정하는 사업(다목)을 말한다고 규정하고 있는바,

「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천국제공항공사(이하 "인천공항공사"라 함)의 사업 범위는 「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업[813]을 의미하는지, 아니면 같은 호 가목에 따른 공항개발사업만을 의미하는지?

## 02 회답

「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천공항공사의 사업 범위는 「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업을 의미합니다.

812) 「공항시설법」 제2조제7호에 따른 공항시설을 말하며, 이하 같음

813) 인천국제공항의 개발과 관련된 사업임을 전제로 함.

## 03 이유

먼저 「인천국제공항공사법」 제10조제1항 각 호에서 인천공항공사의 사업에 관하여 규정하면서, 같은 항 제1호에서 "「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업 중 인천국제공항의 개발"을 규정하고 있고, 「공항시설법」 제2조제9호에서는 "공항개발사업"을 공항시설의 신설·증설·정비 또는 개량에 관한 사업(가목), 공항개발에 따라 필요한 접근교통수단 및 항만시설 등 기반시설의 건설에 관한 사업(나목), 공항이용객 및 항공과 관련된 업무종사자를 위한 사업 등 대통령령으로 정하는 사업(다목)이라고 규정하고 있는바, 이처럼 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에서는 인천공항공사의 사업 범위에 대하여 인천국제공항의 개발과 관련된 공항개발사업으로서 「공항시설법」 제2조제9호가목에 따른 공항개발사업으로 한정하여 규정하지 않고, 「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업으로 규정하여 같은 호 가목부터 다목까지를 모두 포함하고 있는 점, 「공항시설법」 제2조제3호 및 제7호에서는 각각 '공항'과 '공항시설'에 대한 정의규정을 두어 이를 구분하고 있으므로 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제5호에서의 인천국제공항의 개발이 반드시 인천국제공항의 '공항시설'과 관련된 개발만을 의미하는 것으로 보기는 어려운 점, 「인천국제공항공사법」 등 관계 법령에서는 인천공항공사의 사업 범위와 관련하여 「공항시설법」 제2조제9호가목 외에 같은 호 나목 또는 다목을 제외하도록 하는 규정을 별도로 두고 있지 않은 점 등을 고려하면, 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천공항공사의 사업 범위는 「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업을 의미한다고 보는 것이 문언의 통상적 의미 및 규정체계에 부합하는 해석입니다.

더욱이 구 「인천국제공항공사법」(2016. 3. 29. 법률 제14113호로 개정되어 2017. 3. 30. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음) 제10조제1항제1호에서는 인천공항공사의 사업으로 "「수도권신공항건설 촉진법」(2016. 3. 29. 법률 제14113호로 폐지되어 2017. 3. 30. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 "수도권신공항법"이라 함) 제2조에 따른 수도권신공항의 건설사업"을 규정하고 있다가 수도권신공항법이 2016년 3월 29일 법률 제14113호로 폐지되면서 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호가 현행과 같이 개정되었는데, 구 「인천국제공항공사법」 시행 당시 수도권신공항법 제2조제2호에서는 수도권신공항의 건설을 위한 사업으로 「항공법」 제2조제8호에 따른 공항시설의 건설(가목), 수도권신공항을 이용하는 여객 및 화물 등의 수송에 필요한 철도·도로 및 항만시설 등의 건설(다목), 공항이용객, 항공업무 및 대통령령이 정하는 항공과 관련한 업무의 종사자등을 위한 편의시설 등 공항의 업무와 관련된 시설의 기반조성(라목) 등 현행 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호 및

「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업을 모두 포함하여 규정하고 있었던 점을 고려하면, 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천공항공사의 사업 범위는 「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업을 의미한다고 해석하는 것이 입법연혁 및 취지에 비추어 타당합니다.

아울러 「인천국제공항공사법」 제1조에서는 이 법은 인천공항공사를 설립하여 인천국제공항을 효율적으로 건설 및 관리·운영하도록 하고, 세계적인 공항전문기업으로 육성함으로써 원활한 항공 운송과 국민경제발전에 이바지하게 함을 목적으로 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조제1항에서는 인천공항공사는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 같은 항 제1호 등의 사업을 하도록 규정하고 있는바, 인천공항공사의 사업 범위는 「인천국제공항공사법」의 목적 달성을 위한 범위 안에서 정하되 이를 엄격하게 제한적으로 해석할 필요는 없는 점, 대규모 국책사업인 공항 건설사업을 효율적으로 시행하기 위해서는 사업 과정에서 공항시설뿐 아니라 공항과 연계된 교통시설, 항공 관련 업무종사자 등을 위한 생활편익시설·주거시설 등 각종 기반시설의 건설 관련 사업이 수반되어야 하는 점 등도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 「인천국제공항공사법」 제10조제1항제1호에 따른 인천공항공사의 사업 범위는 「공항시설법」 제2조제9호가목부터 다목까지에 따른 공항개발사업을 의미합니다.

**관계법령**

**인천국제공항공사법**

제10조(사업) ① 공사는 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 한다.
1. 「공항시설법」 제2조제9호에 따른 공항개발사업 중 인천국제공항의 개발
2. ~ 9. (생 략)

② (생 략)

**공항시설법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. ~ 8. (생 략)
9. "공항개발사업"이란 이 법에 따라 시행하는 다음 각 목의 사업을 말한다.
   가. 공항시설의 신설·증설·정비 또는 개량에 관한 사업
   나. 공항개발에 따라 필요한 접근교통수단 및 항만시설 등 기반시설의 건설에 관한 사업

다. 공항이용객 및 항공과 관련된 업무종사자를 위한 사업 등 대통령령으로 정하는 사업

10. ~ 20. (생 략)

**공항시설법 시행령**

제4조(항공 관련 업무종사자 등을 위한 공항개발사업) 법 제2조제9호다목에서 "공항이용객 및 항공과 관련된 업무종사자를 위한 사업 등 대통령령으로 정하는 사업"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다.

1. 제3조제1호 및 제2호에 따른 공항시설의 운영 및 관리에 관한 업무에 종사하는 사람을 위한 주거시설, 생활편익시설 및 이와 관련된 부대시설의 건설에 관한 사업
2. 공항개발사업으로 인하여 주거지를 상실하는 사람을 위한 주거시설, 생활편익시설 및 이와 관련된 부대시설의 건설에 관한 사업
3. 그 밖에 공항개발사업의 건설 종사자를 위한 임시숙소의 건설 등 공항의 건설 및 운영과 관련하여 공항개발사업 시행자가 시행하는 사업

**질의제목 7** ▶ 안건번호 24-0568

민원인 – 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호에 따른 “같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우”의 의미(「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호 등 관련)

## 01 질의요지

「주차장법」 제6조제1항 전단에서는 주차장의 구조·설비 및 안전기준 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제6조제1항에서는 노외주차장의 구조·설비기준을 규정하면서 같은 항 제5호나목에서는 지하식 또는 건축물식 노외주차장의 차로 중 경사로의 곡선 부분은 자동차가 6미터(같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우에는 5미터, 이륜자동차전용 노외주차장의 경우에는 3미터) 이상의 내변반경으로 회전할 수 있도록 하여야 한다고 규정하고 있는바,

「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호나목에 따른 “같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우”는 같은 경사로를 이용하는 ‘해당 노외주차장 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우’를 의미하는 것인지, 아니면 ‘반드시 해당 경사로를 이용해야만 주차할 수 있는 특정 층의 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우’를 의미하는 것인지?

## 02 회답

「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호나목에 따른 “같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우”는 같은 경사로를 이용하는 해당 노외주차장 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우를 의미합니다.

## 03 이유

법 해석의 목표는 어디까지나 법적 안정성을 저해하지 않는 범위에서 구체적 타당성을 찾는 데 두어야 하고, 그러기 위해서는 가능한 한 법령에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하면서도, 법령의 입법 취지와 연혁 및 다른 법령과의 관계 등을 고려한 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원하여 타당한 해석을 하여야 할 것인데[814], 「주차장법」 제6조제1항 전단의 위임에 따라 노외주차장의 구조·설비기준을 정하고 있는 같은 법 시행규칙 제6조제1항제5호나목에서는 지하식 또는 건축물식 노외주차장의 경사로에 대해 곡선 부분의 내변반경을 일정 길이 이상으로 하도록 규정하면서도, 5미터 이상의 내변반경 기준을 적용해야 하는 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우"가 같은 경사로를 이용하는 '해당 노외주차장 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우'를 의미하는 것인지 아니면 '반드시 해당 경사로를 이용해야만 주차할 수 있는 특정 층의 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우'를 의미하는 것인지는 명시적으로 규정하지 않은바, 이를 판단하기 위해서는 해당 법령 및 조문의 규율대상, 입법 취지, 다른 법령과의 관계 등을 종합적으로 살펴보아야 합니다.

먼저 "이용하다"는 사전적으로 '대상을 필요에 따라 이롭게 쓰다[815]'라는 뜻을 지니고 있는데, 일반적으로 주차장에서는 빈 주차공간을 찾는 과정에서 많은 차량이 여러 층의 경사로를 "이용"할 가능성이 있고, 어떤 차량이 A층과 B층을 연결하는 경사로를 "이용"했다고 하더라도 최종적으로는 해당 경사로와 연결되지 않은 다른 층(C층)에 "주차"를 하는 것도 가능하다는 점에서, 해당 경사로를 "이용"하는 행위와 특정 층에 "주차"하는 행위는 별개의 독립된 행위인바, 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호나목에 따른 "같은 경사로를 이용하는 주차장"이 반드시 해당 경사로를 이용해야만 주차할 수 있는 특정 층으로 한정되는 것은 아니므로 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우"는 어떤 층에 주차하는지와는 무관하게 같은 경사로를 이용하는 '해당 노외주차장 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우'를 의미한다고 해석하는 것이 타당합니다.

그리고 「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제4호에서는 노외주차장의 출입구 너비는 3.5미터 이상으로 하도록 하되, 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 출구와 입구를 분리하거나 너비 5.5미터 이상의 출입구를 설치하도록 규정하고 있고, 같은 항 제5호바목에 따르면 주차대수 규모가 50대 이상인 경우의 경사로는 너비 6미터 이상인 2차로를 확보하거나

814) 대법원 2013. 1. 17. 선고 2011다83431 판결례 참조

815) 국립국어원 표준국어대사전 참조

진입차로와 진출차로를 분리하도록 규정하고 있는데, 해당 규정들은 노외주차장의 "전체 주차대수 규모"가 50대인 것을 기준으로 그 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 50대 미만인 경우와 비교했을 때 상대적으로 차량 출입이 많다는 점을 고려하여, 차량의 소통을 원활하게 하고 충돌 사고가 발생하는 것을 방지하려는 목적으로 출입구의 설치, 출입구 너비, 경사로 너비, 진출입차로의 설치 등에 관해 보다 강화된 구조 및 설비기준을 적용하도록 한 것인바, 같은 호 나목에서 규정하고 있는 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우"의 의미를 해석할 때에도 같은 경사로를 이용하는 해당 노외주차장 "전체 주차대수의 합계"가 50대 이하인 경우를 의미하는 것으로 보아 이러한 강화된 기준이 일관되게 적용될 수 있도록 해석하는 것이 경사로의 곡선 부분에서 자동차가 불편 없이 회전하게 하고 충돌을 방지할 수 있도록 하려는 법령의 취지를 종합적으로 고려한 해석입니다.

또한 주차장법령의 입법 연혁을 살펴보면, 구「주차장법 시행규칙」[816] 제6조제1항제5호나목에서 "굴곡부는 자동차가 5미터 이상의 내변반경으로 회전이 가능하도록 하여야 한다"고 규정하고 있던 것을, 2008년 2월 22일 건설교통부령 제608호로 해당 규칙이 일부개정되면서 같은 규칙 제6조제1항제5호나목에서 "6미터 이상의 내변반경"으로 그 기준을 강화하였고, 추가적으로 괄호를 두어 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우에는 5미터"라고 규정한 것인데, 이는 주차장 굴곡부의 내변반경을 5미터에서 6미터로 확장하면서도 총주차대수가 "50대 이하인 주차장"의 경우에는 종전과 같이 5미터를 유지하도록 한 것[817]에 비추어보면,「주차장법 시행규칙」제6조제1항제5호나목에 따른 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우"는 같은 경사로를 이용하는 해당 노외주차장의 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우를 의미한다고 해석하는 것이 해당 규정의 입법 연혁 및 취지에 부합합니다.

따라서「주차장법 시행규칙」제6조제1항제5호나목에 따른 "같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우"는 같은 경사로를 이용하는 해당 노외주차장 전체 주차대수의 합계가 50대 이하인 경우를 의미합니다.

816) 2008. 2. 22. 건설교통부령 제608호로 일부개정되기 전의 것을 말함

817) 2008. 2. 22. 건설교통부령 제608호로 일부개정된「주차장법 시행규칙」입법예고문 참조

**법령정비 권고사항**

「주차장법 시행규칙」 제6조제1항제5호에 따른 “같은 경사로를 이용하는 주차장”의 의미에 관하여 해석상 혼란이 발생할 여지가 있으므로 해당 규정의 의미를 명확히 할 필요가 있습니다.



**관계법령**

**주차장법**

제6조(주차장설비기준 등) ① 주차장의 구조·설비 및 안전기준 등에 관하여 필요한 사항은 국토교통부령으로 정한다. 이 경우 다음 각 호의 자동차에 대하여는 전용주차구획(제2호에 따른 자동차의 경우에는 충전시설을 포함한다)을 일정 비율 이상 정할 수 있다.

1. ~ 3. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

**주차장법 시행규칙**

제6조(노외주차장의 구조·설비기준) ① 법 제6조제1항에 따른 노외주차장의 구조·설비기준은 다음 각 호와 같다.

1. ~ 4. (생 략)
5. 지하식 또는 건축물식 노외주차장의 차로는 제3호의 기준에 따르는 외에 다음 각 목에서 정하는 바에 따른다.
   가. (생 략)
   나. 경사로의 곡선 부분은 자동차가 6미터(같은 경사로를 이용하는 주차장의 총주차대수가 50대 이하인 경우에는 5미터, 이륜자동차전용 노외주차장의 경우에는 3미터) 이상의 내변반경으로 회전할 수 있도록 하여야 한다.
   다. ~ 바. (생 략)
6. ~ 16. (생 략)

② ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 8** ▶ 안건번호 24-0635, 24-0756

민원인 – 화물자동차 운송사업의 운전업무에 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 여객자동차운송사업의 운수종사자로 채용된 사람이 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」 별표 4의3의 '사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람'에 포함되는지 여부 등(「여객자동차 운수사업법」 제25조 등 관련)

## 01 질의요지

「여객자동차 운수사업법」(이하 "여객자동차법"이라 함) 제25조제1항에서는 운수종사자[818]는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운전업무를 시작하기 전에 여객자동차 운수사업 관계 법령 등 같은 항 각 호의 사항에 관한 교육을 받아야 한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제58조제1항에서는 운수종사자가 받아야 하는 교육의 종류를 신규교육, 보수교육, 수시교육으로 규정하고 있으며, 같은 조 제2항에서는 교육의 대상 및 내용 등은 별표 4의3과 같다고 규정하면서 별표 4의3 제1호가목에서는 신규교육의 교육 대상자를 '새로 채용한 운수종사자(사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람은 제외한다)'라고 규정하고 있는바,

가. 화물자동차 운송사업[819]의 운전업무에 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 여객자동차운송사업의 운수종사자로 채용된 사람이 「여객자동차 운수사업법 시행규칙」(이하 "여객자동차법 시행규칙"이라 함) 별표 4의3의 신규교육의 교육 대상자에서 제외되는 '사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람'에 포함되는지?

나. 여객자동차운송사업의 운수종사자로 근무하면서 여객자동차법 제25조제1항에 따른 신규교육을 받은 사람이 퇴직한 다음 2년 이상 경과한 후 여객자동차운송사업의 운수종사자로 다시 채용된 경우 같은 법 제25조제1항에 따른 신규교육을 다시 받아야 하는지?

---

818) 여객자동차법 제24조에 따른 운전업무 종사자격을 갖추고 여객자동차운송사업의 운전업무에 종사하고 있는 자를 말하며(여객자동차법 제21조제1항 참조) 이하 같음

819) 「화물자동차 운수사업법」 제2조제3호에 따른 화물자동차 운송사업임을 전제하며, 이하 같음

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

화물자동차 운송사업의 운전업무에 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 여객자동차운송사업의 운수종사자로 채용된 사람은 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3의 신규교육의 교육 대상자에서 제외되는 '사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람'에 포함되지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

여객자동차운송사업의 운수종사자로 근무하면서 여객자동차법 제25조제1항에 따른 신규교육을 받은 사람이 퇴직한 다음 2년 이상 경과한 후 여객자동차운송사업의 운수종사자로 다시 채용된 경우 여객자동차법 제25조에 따른 신규교육을 다시 받아야 합니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

여객자동차법 시행규칙 별표 4의3에서는 운수종사자 교육의 대상 및 내용을 정하면서, 같은 표 제1호가목에서 신규교육의 교육 대상자로 '새로 채용한 운수종사자'를 규정하고 있고, 그 뒤에 괄호를 두어 '사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람은 제외한다'고 규정하고 있어, 원칙적으로 신규교육의 대상자는 "새로 채용한 운수종사자"이나, 예외적으로 "사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람"은 신규교육의 대상에서 제외하고 있는바, 이러한 신규교육 대상의 예외인 "사업용자동차" 운전의 의미에 대해 먼저 살펴볼 필요가 있습니다.

먼저 여객자동차법 제2조제1호에서는 "자동차"란 「자동차관리법」 제3조에 따른 승용자동차, 승합자동차 및 특수자동차[820]를 말한다고 규정하고 있고, 여객자동차법 제84조제1항 본문에서는 여객자동차 운수사업에 사용되는 자동차는 자동차의 종류와 여객자동차 운수사업의 종류에 따라 대통령령으로 정하는 연한[이하 "차령(車齡)"이라 함] 및 운행거리를

820) 「자동차관리법」 제29조제3항에 따른 캠핑용자동차를 말하며, 같은 법 제2조제4호에 따른 자동차대여사업에 한정함

넘겨 운행하지 못한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제40조제1항 및 별표 2에서는 사업용자동차의 차령과 그 연장요건에 대하여 규정하면서 "사업용자동차"로 승용자동차, 승합자동차, 특수자동차를 규정하고 있는바, 여객자동차법령에서 "사업용자동차"는 여객자동차 운수사업에 사용되는 자동차를 의미한다고 할 것입니다.

그리고 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3에서 신규교육의 교육대상자에 대해 규정하면서 원칙적으로 여객자동차 운수사업에 새로 채용된 운수종사자들은 반드시 신규교육을 받아야 하나, 예외적으로 여객자동차 운수사업에서 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람은 여객자동차 운수사업에 대한 기초교육으로서 신규교육의 필요성이 적다고 할 수 있으므로 신규교육의 대상자에서 제외하고 있는데, 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 그 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인바[821], 같은 규칙 별표 4의3에 따라 운수종사자가 받아야 할 신규교육의 대상자에서 제외되는 요건인 "사업용자동차"의 범위는 여객자동차법령에 따른 여객자동차 운수사업에 사용되는 자동차로 한정된다고 할 것이고, 「화물자동차 운수사업법」(이하 "화물자동차법"이라 함)에 따라 화물자동차 운수사업에 사용되는 화물자동차까지 포함하는 것은 아니라고 할 것입니다.

또한 여객자동차법 제2조제2호에서는 "여객자동차 운수사업"이란 여객자동차운송사업, 자동차대여사업, 여객자동차터미널사업 및 여객자동차운송플랫폼사업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제25조제1항에서 운수종사자는 운전업무를 시작하기 전에 여객자동차 운수사업 관계 법령 및 도로교통 관계 법령(제1호), 서비스의 자세 및 운송질서의 확립(제2호) 등 같은 항 각 호의 사항에 관한 교육을 받아야 한다고 규정하고 있는 반면, 화물자동차법 제2조제2호에 따른 "화물자동차 운수사업"이란 화물자동차 운송사업, 화물자동차 운송주선사업 및 화물자동차 운송가맹사업을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제8조제1항제3호에서는 화물자동차 운수사업의 운전업무에 종사하려는 자는 화물자동차 운수사업법령, 화물취급요령 등에 관하여 국토교통부장관이 시행하는 시험에 합격하고 정하여진 교육을 받도록 규정하고 있으며, 같은 법 시행규칙 제18조의7제1항에서는 자격시험에 합격한 사람은 한국교통안전공단에서 실시하는 화물자동차 운수사업법령 및 도로관계법령(제1호), 교통안전에 관한 사항(제2호), 화물취급요령에 관한 사항(제3호) 등에 관한 교육을 받아야 한다고 규정하고 있는바, 여객자동차 운수사업과 화물자동차 운수사업은 그 사업의 종류와 내용이 다른 별개의 사업이고,

821) 법제처 2012. 11. 3. 회신, 12-0596 해석례 참조

여객자동차 운수사업의 운수종사자에 대한 신규교육과 화물자동차 자격시험에 합격한 사람이 받아야 하는 교육 내용도 서로 다르므로, 화물자동차 운송사업의 운전업무에 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 여객자동차운송사업의 운수종사자로 채용된 사람은 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3에 따라 신규교육의 대상자에서 제외되는 것은 아니라고 할 것입니다.

따라서 화물자동차 운송사업의 운전업무에 종사하다가 퇴직한 후 2년 이내에 여객자동차 운송사업의 운수종사자로 채용된 사람은 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3의 신규교육의 교육 대상자에서 제외되는 '사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람'에 포함되지 않습니다.

### 나. 질의 나에 대해

법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것[822]인데, 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3 제1호가목에서는 신규교육의 교육대상자를 새로 채용한 운수종사자로 규정하면서 사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용한 사람은 제외한다고 규정하고 있는바, 기존에 여객자동차운송사업의 운수종사자로서 신규교육을 받은 사람이라고 하더라도 여객자동차운송사업 운수종사자에서 퇴직한 다음 2년 이상 경과한 후 다시 여객자동차운송사업 운수종사자로 신규채용되었다면, 여객자동차법 시행규칙 별표 4의3에 따라 신규교육의 교육 대상자라는 것은 문언상 명확하다고 할 것입니다.

그리고 여객자동차법은 여객자동차 운수사업에 관한 질서를 확립하고 여객을 원활하게 운송하는 것을 목적(제1조)으로 하는 법률로서, 여객자동차법 제25조에 따른 운수종사자에 대한 교육[823]은 여객자동차의 운전 업무가 승객의 안전과 직결된 분야이므로 여객자동차 운수사업의 특성 및 사고예방을 위해 운수종사자가 반드시 알아야 할 사항들을 교육하기 위한 것인데, 같은 법 시행규칙 별표 4의3에서는 예외적으로 여객자동차 운수사업의 운수종사자로 근무하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람에 한하여 신규교육의 교육대상자에서 제외한 것이므로, 명시적 규정 없이 여객자동차 운수종사자 신규교육 제외 대상자를 여객자동차운송사업의 운수종사자로 근무하다가 퇴직한 다음 2년 이상 경과한 후 다시 채용된 사람까지 포함되는 것으로 확대하여 해석할 수는 없다고 할 것입니다.

---

822) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조

823) 운수종사자는 운전업무를 시작하기 전에 여객자동차 운수사업 관계 법령 및 도로교통 관계 법령, 서비스의 자세 및 운송질서의 확립, 교통안전수칙 등 운전업무에 필요한 사항에 관한 교육을 받아야 한다고 규정하고 있음(여객자동차법 제25조제1항 참조)

또한 여객자동차법령상 운수종사자 교육에 대한 입법연혁[824]을 살펴보면, 2015년 8월 11일 법률 제13485호로 일부개정된 여객자동차법에서 여객에 대한 서비스의 질을 높이기 위하여 운수종사자 교육의 내용을 법률에 직접 규정하였고[825], 이후 운송시장의 환경 변화와 교육의 필요성을 고려하여 「지속가능 교통물류 발전법」 제2조제15호에 따른 경제운전에 대한 사항[826], 차량용 소화기 사용법에 대한 교육을 추가[827]하는 등 여객자동차 운수종사자가 운전업무 시작 전에 받아야 할 교육의 내용을 확대하여 왔는바, 기존에 여객자동차운송사업의 운수종사자로서 신규교육을 받은 적이 있다고 하더라도 퇴직 후 2년 이상 지나 여객자동차 운송사업의 운수종사자로 다시 채용된 경우에는 개정된 여객자동차법령에 대한 내용 및 새롭게 변화된 여객자동차 운송 서비스에 대한 내용에 대해 다시 신규교육을 받아야 한다고 해석하는 것이 입법연혁 및 취지에도 부합하는 해석이라 할 것입니다.

따라서 여객자동차운송사업의 운수종사자로 근무하면서 여객자동차법 제25조제1항에 따른 신규교육을 받은 사람이 퇴직한 다음 2년 이상 경과한 후 여객자동차운송사업의 운수종사자로 다시 채용된 경우 같은 법 제25조제1항에 따른 신규교육을 다시 받아야 됩니다.

**관계법령**

**여객자동차 운수사업법**

제25조(운수종사자의 교육 등) ① 운수종사자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 운전업무를 시작하기 전에 다음 각 호의 사항에 관한 교육을 받아야 한다.

1. 여객자동차 운수사업 관계 법령 및 도로교통 관계 법령
2. 서비스의 자세 및 운송질서의 확립
3. 교통안전수칙
4. 응급처치의 방법

4의2. 차량용 소화기 사용법 등 차량화재 발생 시 대응방법

5. 「지속가능 교통물류 발전법」 제2조제15호에 따른 경제운전
6. 그 밖에 운전업무에 필요한 사항

824) 운수종사자에 대한 교육은 1981. 12. 31. 법률 제3513호로 일부개정된 여객자동차법 제33조의7로 신설됨

825) 2015. 2. 6. 의안번호 1913939호로 발의된 여객자동차 운수사업법 일부개정법률안에 대한 국회 국토교통위원회 검토보고서 참조

826) 2017. 8. 9. 법률 제14861호로 일부개정된 여객자동차법 개정이유 참조

827) 2019. 11. 26. 법률 제16632호로 일부개정된 여객자동차법 개정이유 참조

② 운송사업자는 제1항에 따라 운수종사자가 교육을 받는 데에 필요한 조치를 하여야 하며, 그 교육을 받지 아니한 운수종사자를 운전업무에 종사하게 하여서는 아니 된다.
③ 시·도지사는 제1항에 따른 교육을 효율적으로 실시하기 위하여 필요하면 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 "시·도"라 한다)의 조례로 정하는 바에 따라 운수종사자 연수기관을 직접 설립하여 운영하거나 지정할 수 있으며, 그 운영에 필요한 비용을 지원할 수 있다.

**여객자동차 운수사업법 시행규칙**

제58조(운수종사자의 교육 등) ① 법 제25조에 따라 운수종사자가 받아야 하는 교육의 종류는 다음 각 호와 같다.
1. 신규교육
2. 보수교육
3. 수시교육

② 제1항에 따른 교육의 대상 및 내용 등은 별표 4의3과 같다.
③ ~ ⑧ (생 략)

■ 여객자동차 운수사업법 시행규칙 [별표 4의3]

**운수종사자 교육의 대상 및 내용 등**(제58조제2항 관련)

1. 교육의 종류 등

| 구 분 | 교육 대상자 | 교육시간 | 주기 |
|---|---|---|---|
| 가. 신규교육 | 새로 채용한 운수종사자(사업용자동차를 운전하다가 퇴직한 후 2년 이내에 다시 채용된 사람은 제외한다) | 16 | |
| 나. 보수교육 | 무사고·무벌점 기간이 5년 이상 10년 미만인 운수종사자 | 4 | 격년 |
| | 무사고·무벌점 기간이 5년 미만인 운수종사자 | | 매년 |
| | 법령위반 운수종사자 | 8 | 수시 |
| 다. 수시교육 | 국제행사 등에 대비한 서비스 및 교통안전 증진 등을 위하여 국토교통부장관 또는 시·도지사가 교육을 받을 필요가 있다고 인정하는 운수종사자 | 4 | 필요 시 |

비고
1. 무사고·무벌점이란 「도로교통법」에 따른 교통사고와 같은 법에 따른 교통법규 위반 사실이 모두 없는 것을 말한다.
2. 보수교육 대상자 선정을 위한 무사고·무벌점 기간은 전년도 10월 말을 기준으로 산정한다.
3. 법령위반 운수종사자는 다음 각 목의 사람을 말한다.
   가. 법 제26조제1항 또는 「택시운송사업의 발전에 관한 법률」 제16조제1항에 따른 운수종사자의 준수사항을 위반하여 과태료 처분을 받은 사람(개인택시 운송사업자는 법 제21조제6항을 위반하여 과태료 처분을 받은 경우를 포함한다)
   나. 제49조제3항제2호가목 또는 나목에 해당되어 특별검사 대상이 된 사람

4. 제3호가목에 해당하는 사람에 대한 보수교육은 해당 운수종사자가 과태료 처분을 받은 날부터 3개월 이내에 실시해야 한다.
5. 새로 채용된 운수종사자가 「교통안전법 시행규칙」 별표 7 제2호에 따른 심화교육과정을 이수한 경우에는 신규교육을 면제한다.
6. 해당 연도의 신규교육 또는 수시교육을 이수한 운수종사자(제3호에 따른 법령위반 운수종사자는 제외한다)는 해당 연도의 보수교육을 면제한다.

2. 교육과목

가. ~ 사. (생 략)

**질의제목 9** ▶ 안건번호 24-0731

국토교통부 – 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 단서를 근거로 자동차매매업자 소유 자동차의 같은 영 제14조의3에 해당하지 않는 정보를 자동차매매업자의 동의를 받지 않고 제공할 수 있는지 여부(「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「자동차관리법」 제59조제1항제1호에서는 자동차매매업자는 매매용 자동차가 사업장에 제시된 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 법 제69조의2제1항에서는 국토교통부장관은 자동차의 제작, 등록, 검사, 정비 및 폐차 등 자동차관련 통합이력(이하 "자동차이력관리 정보"라 함)을 자동차 소유자 등에게 제공할 수 있다고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항에서는 자동차소유자 외의 자에게 정보를 제공할 때에는 자동차소유자의 동의 등 개인정보 보호를 위한 조치를 하여야 한다고 규정하면서, 같은 조 제4항에서는 같은 조 제3항에 따른 개인정보 보호 조치에 필요한 사항, 제공 가능 정보의 내용, 제공 대상 및 제공 방법 등은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고,

그 위임에 따라 마련된 「자동차관리법 시행령」 제14조의3에서는 「자동차관리법」 제69조의2제1항에 따라 자동차소유자 등에게 제공할 수 있는 자동차이력관리 정보의 내용을 규정하면서, 같은 법 시행령 제14조의3제1호에서는 같은 법 제14조에 따른 압류등록 정보(가목), 정비이력 정보(라목) 등을 자동차소유자의 동의가 필요한 정보로, 같은 법 시행령 제14조의3제2호에서는 자동차등록번호, 차명, 차종, 용도, 양도연월일(가목), 자동차 정비 횟수(바목) 등을 자동차소유자의 동의가 필요하지 않은 정보로 각각 규정하고 있고, 같은 영 제14조의4제1항에서는 국토교통부장관은 같은 법 제69조의2제3항에 따라 자동차소유자 외의 자에게 같은 법 시행령 제14조의3제1호의 정보를 제공할 때에는 미리 자동차소유자의 동의를 받도록 하되(본문), 자동차매매업자가 소유한 자동차로서 같은 법 제59조제1항제1호에 따라 신고된 매매용 자동차의 경우에는 자동차소유자의 동의를 받지 않고 같은 법 시행령 제14조의3제1호의 정보를 제공할 수 있다고 규정하고 있는바,

국토교통부장관은 자동차매매업자가 소유한 자동차로서 「자동차관리법」 제59조제1항제1호에 따라 신고된 매매용 자동차의 취득금액 등 같은 법 시행령 제14조의3에 해당하지

않는 자동차 관련 정보(이하 "이 사안 정보"라 함)를 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 단서를 근거로 자동차소유자의 동의를 받지 않고 자동차소유자 외의 자에게 제공할 수 있는지?[828]

## 02 회답

국토교통부장관은 이 사안 정보를 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 등 다른 법령에 따라 제공할 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 단서를 근거로 자동차소유자의 동의를 받지 않고 자동차소유자 외의 자에게 제공할 수 없습니다.

## 03 이유

「자동차관리법」 제69조의2에 따르면 자동차이력관리 정보를 제공받으려는 자가 국토교통부장관에게 정보 제공을 신청하는 경우 국토교통부장관은 그 정보를 자동차소유자 등에게 제공할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제14조의3에서는 같은 법 제69조의2제1항에 따라 자동차소유자 등에게 제공할 수 있는 자동차이력관리 정보의 내용은 다음 각 호와 같다고 규정하면서, 압류등록 정보, 자동차세 체납 정보, 정비이력 정보 등 자동차소유자의 동의가 필요한 정보(제1호)와 자동차등록번호, 자동차검사 이력 등 자동차소유자의 동의가 필요하지 아니한 정보(제2호)를 구분하여 구체적으로 열거하여 규정하고 있으며, 같은 법 시행령 제14조의4제1항에서는 국토교통부장관은 자동차소유자 외의 자에게 같은 영 제14조의3 제1호의 정보를 제공할 때에는 미리 자동차소유자의 동의를 받도록 하되(본문), 예외적으로 자동차매매업자가 소유한 자동차로서 같은 법 제59조제1항제1호에 따라 신고된 매매용 자동차의 경우에는 자동차소유자의 동의를 받지 아니하고 같은 법 시행령 제14조의3제1호의 정보를 제공할 수 있다(단서)고 규정하고 있습니다.

이러한 자동차관리법령의 규정을 종합해 보면, 「자동차관리법」 제69조의2에 따라 국토교통부장관이 제공할 수 있는 정보는 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제14조의3에서 구체적으로 규정하고 있는 자동차이력관리 정보라 할 것이고, 같은 영 제14조의4제1항에서는 국토교통부

828) 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 등 다른 법령에 따라 이 사안 정보를 제공할 수 있는지 여부는 별론으로 함

장관이 자동차소유자 외의 자에게 자동차이력관리 정보를 제공할 때에 자동차소유자의 동의를 받아야 하는지 여부에 대해 규정하고 있는 것으로서, 문언상 같은 영 제14조의4제1항 단서에 따라 자동차소유자의 동의를 받지 아니하고 제공할 수 있는 정보는 같은 영 제14조의3 제1호에서 열거하고 있는 자동차이력관리 정보에 한정된다고 할 것입니다.

그렇다면 이 사안 정보와 같이 「자동차관리법 시행령」 제14조의3에서 규정하고 있는 정보에 해당하지 않는 정보의 경우에는, 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 등 다른 법령에 따라 그 정보를 제공할 수 있는지 여부는 별론으로 하더라도, 자동차소유자의 동의 여부를 불문하고 자동차관리법령을 근거로 국토교통부장관이 자동차소유자 외의 자에게 제공할 수 있는 정보에는 해당하지 않는다고 보는 것이 법령의 문언 및 규정 체계에 부합하는 해석입니다.

아울러 「자동차관리법」 제69조의2 및 같은 법 시행령 제14조의2부터 제14조의4까지의 규정에 따른 "자동차이력관리 정보"의 제공은 중고자동차 매수인의 정보 부족에 따른 피해를 예방하기 위하여[829] 자동차소유자 등에게 자동차검사 이력, 저당권등록 정보, 체납 정보 등을 제공(영 제14조의3)하도록 하되, 자동차소유자 외의 자에게 자동차소유자의 개인정보에 해당하는 자동차이력관리 정보를 제공하는 경우에는 원칙적으로 자동차소유자의 동의를 받도록 개인정보 보호를 위한 조치(영 제14조의4) 등을 마련한 것[830]으로, 같은 법 시행령 제14조의3에서 규정한 제공 가능 정보 외에 이 사안 정보까지 제공하려는 취지가 있다고 보기 어렵다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 국토교통부장관은 이 사안 정보를 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 등 다른 법령에 따라 제공할 수 있는지 여부는 별론으로 하고, 「자동차관리법 시행령」 제14조의4제1항 단서를 근거로 자동차소유자의 동의를 받지 않고 자동차소유자 외의 자에게 제공할 수 없습니다.

**법령정비 권고사항**

이 사안 정보를 「자동차관리법」에 따라 제공할 필요가 있는지 여부를 정책적으로 검토하고, 필요하다고 판단되는 경우 이를 법령에 명확히 규정할 필요가 있습니다.

829) 서울행정법원 2019. 8. 29. 선고 2018구합85143 판결례 참조

830) 2015. 10. 6. 대통령령 제26579호로 일부개정된 「자동차관리법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조

관계법령

**자동차관리법**

제59조(매매용 자동차의 관리) ① 자동차매매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 제60조에 따른 경매장에 출품된 자동차의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 매매용 자동차가 사업장에 제시된 경우

2.·3. (생 략)

② ~ ④ (생 략)

제69조의2(자동차이력관리 정보의 제공) ① 국토교통부장관은 자동차의 제작, 등록, 검사, 정비 및 폐차 등 자동차관련 통합이력(이하 "자동차이력관리 정보"라 한다)을 자동차소유자 등에게 제공할 수 있다.

② 제1항에 따라 자동차이력관리 정보를 제공받으려는 자는 「민원 처리에 관한 법률」 제12조의2 제2항에 따른 전자민원창구를 이용하여 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관에게 정보 제공을 신청하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 자동차소유자 외의 자에게 정보를 제공할 때에는 자동차소유자의 동의 등 개인정보 보호를 위한 조치를 하여야 한다.

④ 제3항에 따른 개인정보 보호 조치에 필요한 사항, 제공 가능 정보의 내용, 제공 대상 및 제공 방법 등은 대통령령으로 정한다.

**자동차관리법 시행령**

제14조의3(제공 가능 정보) 법 제69조의2제1항에 따라 자동차소유자 등에게 제공할 수 있는 자동차이력관리 정보의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 자동차소유자의 동의가 필요한 정보
   - 가. 법 제14조에 따른 압류등록 및 「자동차 등 특정동산 저당법」에 따른 저당권등록 정보
   - 나. 「지방세법」에 따른 자동차세 체납 정보
   - 다. 「자동차손해배상보장법」 제5조에 따른 보험 등의 가입 정보
   - 라. 정비이력 정보(자동차정비업자가 법 제58조제10항에 따라 법 제69조에 따른 전산정보처리조직에 전송하는 사항을 말한다)
   - 마. 중고자동차 성능·상태 점검 정보(자동차매매업자가 법 제58조제10항에 따라 법 제69조에 따른 전산정보처리조직에 전송하는 사항을 말한다)
   - 바. 폐차 정보(자동차해체재활용업자가 법 제58조제10항에 따라 법 제69조에 따른 전산정보처리조직에 전송하는 사항을 말한다)
   - 사. 그 밖에 법 제7조에 따른 자동차등록원부의 기재사항 중 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 사항
2. 자동차소유자의 동의가 필요하지 아니한 정보
   - 가. 자동차등록번호, 차명, 차종, 용도, 양도연월일 및 최초등록일자
   - 나. 법 제14조에 따른 압류등록 및 「자동차 등 특정동산 저당법」에 따른 저당권등록 건수

다. 법 제43조에 따른 자동차검사 및 법 제43조의2에 따른 자동차종합검사의 이력
라. 「지방세법」에 따른 자동차세 체납 횟수
마. 「자동차손해배상보장법」 제5조에 따른 보험 등의 가입 여부
바. 자동차 정비 횟수
사. 중고자동차 성능·상태 점검 횟수
아. 폐차 여부

제14조의4(개인정보 보호 조치) ① 국토교통부장관은 법 제69조의2제3항에 따라 자동차소유자 외의 자에게 제14조의3제1호의 정보를 제공할 때에는 미리 자동차소유자의 동의를 받아야 한다. 다만, 자동차매매업자가 소유한 자동차로서 법 제59조제1항제1호에 따라 신고된 매매용 자동차의 경우에는 자동차소유자의 동의를 받지 아니하고 제14조의3제1호의 정보를 제공할 수 있다.
②·③ (생 략)

**질의제목 10** ▶ 안건번호 24-0741

민원인 – 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제3항제1호가목1)에 따른 도로부지 변경 면적의 산정 방법(「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 등 관련)

## 01 질의요지

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 함) 제30조제1항 전단에서는 시·도지사는 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 국토교통부장관[831]이 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항 본문에서는 국토교통부장관은 도시·군관리계획을 결정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하며, 시·도지사가 도시·군관리계획을 결정하려면 시·도도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다고 규정하고 있으며, 같은 조 제5항에서는 결정된 도시·군관리계획을 변경하려는 경우에는 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용하되(본문), 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하고 있고(단서),

그 위임에 따라 마련된 국토계획법 시행령 제25조제3항에서는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(다른 호에 저촉되지 않는 경우로 한정함)에는 국토계획법 제30조제5항 단서에 따라 관계 행정기관의 장과의 협의 등을 거치지 않고 도시·군관리계획(지구단위계획, 도시혁신계획 및 복합용도계획은 제외함)을 변경할 수 있다고 규정하면서, 같은 항 제1호가목1)에서는 단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우로 하되, 도로의 경우 일정한 요건을 충족하는 경우만 해당한다고 규정하고 있는바,

도시·군관리계획[832]으로 결정된 도로부지의 어느 한 부분의 면적이 증가하고, 다른 한 부분의 면적이 감소하는 경우[833]가 국토계획법 시행령 제25조제3항제1호가목에 따른 "단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우"에 해당하는지 여부를 판단하기

831) 국토계획법 제40조에 따른 수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관을 말함

832) 지구단위계획, 도시혁신계획 및 복합용도계획은 제외함

833) 도로의 시작지점 또는 끝지점이 변경(해당 도로와 접한 도시·군계획시설의 변경으로 시작지점 또는 끝지점이 변경되는 경우는 제외함)되지 않는 경우로서, 그 중심선이 종전에 결정된 도로의 범위를 벗어나지 않는 경우를 전제함

위해 해당 도로부지의 변경되는 면적을 산정하는 경우, 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 도로부지 면적의 합계[834]를 기준으로 산정해야 하는지, 아니면 전체 도로부지 면적의 최종 증감의 결과를 기준으로 산정해야 하는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 도로부지 면적의 합계를 기준으로 산정해야 합니다.

## 03 이유

국토계획법 시행령 제25조제3항제1호가목1)에서는 단위 도시·군계획시설 중 도로의 부지 면적이 5퍼센트 미만 변경되는 경우로서 해당 요건을 충족하는 경우에는 국토계획법 제30조제5항 단서에 따라 관계 행정기관의 장과의 협의등[835]을 거치지 않고 도시·군관리계획을 변경할 수 있도록 규정하면서, 이때 "단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우"와 관련하여 변경되는 면적의 산정 기준이나 그 방법에 대해서는 구체적으로 규정하고 있지 않은바, 이에 관하여는 국토계획법령의 문언, 체계와 취지·목적, 해당 조항의 규정 형식과 내용 등을 종합적으로 고려하여 해석하여야 할 것입니다[836].

먼저 국토계획법 시행령 제25조제3항제1호가목 본문에 규정된 "단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우"에서 면적과 관련된 "변경"의 의미에는 면적이 증가하거나 감소하는 경우가 포함되므로, 변경되는 면적의 범위에는 증가되는 면적 및 감소되는 면적이 모두 해당된다고 할 것인데, 만약 그 의미를 전체 부지 면적의 최종적인 증감 결과로 보게 되면, 부지의 한 부분의 면적이 대폭 증가되어 해당 부분의 면적 증가만으로도 관련 기준을 초과하는 변경이 있음에도 불구하고, 부지의 다른 한 부분의 면적이 감소되는 경우 면적의 최종적인 증감 결과는 한 부분의 증가된 면적보다 과소하게 산정되어, 증가되는 면적과 감소되는 면적의 변경을 온전히 반영할 수 없을 뿐만 아니라, 같은 법 제30조제5항 단서 및 같은 법 시행령

834) 증가되는 부분의 면적과 감소되는 부분의 면적의 절대값의 합계를 말함

835) 관계 행정기관의 장과의 협의, 국토교통부장관과의 협의, 중앙도시계획위원회의 심의 및 지방도시계획위원회의 심의를 말함

836) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2004도7807 판결례 참조

제25조제3항에 따른 경미한 사항에 해당되어 관계 행정기관의 장과의 협의등의 절차를 생략해도 된다는 불합리한 결론에 이를 수 있는바, 이 사안과 같이 도로부지의 한 부분의 면적은 증가하고 다른 한 부분의 면적은 감소하는 경우 "단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우"에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 도로부지 면적의 합계를 기준으로 변경되는 면적을 산정하는 것이 법 문언 및 취지에 부합하는 해석입니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 그 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우, 그러한 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것인데,[837] 국토계획법 제30조제5항 본문에서는 결정된 도시·군관리계획을 변경하려는 경우에는 같은 조 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다고 규정하여 도시·군관리계획의 변경 시에는 원칙적으로 도시·군관리계획의 결정과 마찬가지로 관계 행정기관의 장과의 협의등을 거치도록 하면서, 같은 법 제30조제5항 단서에서는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다고 규정하여 예외적으로 이미 결정된 도시·군관리계획에 적합한 범위에서 경미한 사항의 변경이 필요한 경우에는 관계 행정기관의 장과의 협의등의 절차를 거치지 않도록 하여 신속하게 도시·군계획사업이 이행될 수 있도록 한 점에 비추어 보면[838], 예외적으로 관계 행정기관의 장과의 협의등을 거치지 않아도 되는 경우를 규정한 같은 법 시행령 제25조제3항제1호가목의 "단위 도시·군계획시설부지 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우"를 판단할 때에는 실제 변경된 면적을 반영할 수 있도록 엄격하게 해석해야 할 것인바, 이 사안과 같이 도시·군관리계획으로 결정된 도로부지의 한 부분의 면적이 증가하고, 다른 한 부분의 면적이 감소하는 경우에는 해당 도로부지의 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 면적의 합계를 기준으로 실제 면적의 변경이 얼마만큼 이루어졌는지를 산정하는 것이 타당하다고 할 것입니다.

따라서 이 사안의 경우, 증가되는 부분과 감소되는 부분 각각의 도로부지 면적의 합계를 기준으로 산정해야 합니다.

837) 법제처 2012. 11. 3. 회신 12-0596 해석례 참조
838) 법제처 2017. 1. 5. 회신 16-0506 해석례 참조

## 관계법령

### 국토의 계획 및 이용에 관한 법률

제30조(도시·군관리계획의 결정) ① 시·도지사는 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 행정기관의 장과 미리 협의하여야 하며, 국토교통부장관(제40조에 따른 수산자원보호구역의 경우 해양수산부장관을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 도시·군관리계획을 결정하려면 관계 중앙행정기관의 장과 미리 협의하여야 한다. 이 경우 협의 요청을 받은 기관의 장은 특별한 사유가 없으면 그 요청을 받은 날부터 30일 이내에 의견을 제시하여야 한다.

② 시·도지사는 제24조제5항에 따라 국토교통부장관이 입안하여 결정한 도시·군관리계획을 변경하거나 그 밖에 대통령령으로 정하는 중요한 사항에 관한 도시·군관리계획을 결정하려면 미리 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

③ 국토교통부장관은 도시·군관리계획을 결정하려면 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐야 하며, 시·도지사가 도시·군관리계획을 결정하려면 시·도도시계획위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 시·도지사가 지구단위계획(지구단위계획과 지구단위계획구역을 동시에 결정할 때에는 지구단위계획구역의 지정 또는 변경에 관한 사항을 포함할 수 있다)이나 제52조제1항제1호의2에 따라 지구단위계획으로 대체하는 용도지구 폐지에 관한 사항을 결정하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 「건축법」 제4조에 따라 시·도에 두는 건축위원회와 도시계획위원회가 공동으로 하는 심의를 거쳐야 한다.

④ (생 략)

⑤ 결정된 도시·군관리계획을 변경하려는 경우에는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑥·⑦ (생 략)

### 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령

제25조(도시·군관리계획의 결정) ① · ② (생 략)

③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(다른 호에 저촉되지 않는 경우로 한정한다)에는 법 제30조제5항 단서에 따라 관계 행정기관의 장과의 협의, 국토교통부장관과의 협의 및 중앙도시계획위원회 또는 지방도시계획위원회의 심의를 거치지 않고 도시·군관리계획(지구단위계획, 도시혁신계획 및 복합용도계획은 제외한다)을 변경할 수 있다.

1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
   가. 단위 도시·군계획시설부지 면적 또는 법 제40조의5에 따른 도시·군계획시설입체복합구역(이하 "입체복합구역"이라 한다) 면적의 5퍼센트 미만의 변경인 경우. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 시설은 해당 요건을 충족하는 경우만 해당한다.
      1) 도로: 시작지점 또는 끝지점이 변경(해당 도로와 접한 도시·군계획시설의 변경으로 시작지점 또는 끝지점이 변경되는 경우는 제외한다)되지 않는 경우로서 중심선이 종전에 결정된 도로의 범위를 벗어나지 않는 경우
      2) (생 략)
   나.·다. (생 략)
2. ~ 7. (생 략)

④ ~ ⑦ (생 략)

**질의제목 11** ▶ 안건번호 24-0814

민원인 - 이륜자동차의 주차를 제한하는 것이 부설주차장 본래 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당하는지 여부(「주차장법」 제19조의4제2항 등 관련)

## 01 질의요지

「주차장법」 제19조의4제2항에서는 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자는 해당 시설물의 이용자가 부설주차장을 이용하는 데에 지장이 없도록 부설주차장 본래의 기능을 유지하여야 한다고 규정하고 있는바,

부설주차장에 이륜자동차의 주차를 제한하는 경우[839]가 「주차장법」 제19조의4제2항에 따른 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당하는지?

## 02 회답

부설주차장에 이륜자동차의 주차를 제한하는 경우는 「주차장법」 제19조의4제2항에 따른 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당하지 않습니다.

## 03 이유

먼저 부설주차장의 기능을 살펴보면, 「주차장법」 제19조제1항 및 제4항에서는 건축물, 골프연습장 등이 유발하는 주차수요를 해소하기 위하여 그러한 시설물의 내부나 그 부지 또는 그 부지 인근에 부설주차장을 설치하도록 규정하고 있고, 같은 법 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제11조에서는 부설주차장의 구조·설비기준을 정하고 있는바, 부설주차장은 주차장으로서의 기능과 해당 시설이나 건축물로 인해 발생되는 주차수요의 해소라는 기능을 동시에 가지고 있다고 할 것인데[840], 여기서 부설주차장의 주차장으로서의 기능은 자동차를

839) 「주차장법」 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따른 부설주차장의 구조·설비기준은 충족한 것을 전제로 함
840) 법제처 2014. 5. 22. 회신 14-0084 해석례 참조

주차할 수 있도록 「주차장법 시행규칙」 제11조에서 규정하고 있는 구조와 설비에 따라 차로와 주차구획을 확보하고, 지하주차장의 경우에는 적정한 조명을 유지하며, 기계식주차장의 경우에는 장치들이 정상적으로 작동하도록 하는 등 이용자들이 사용 가능한 물리적인 상태로 유지하는 것이라고 할 것입니다[841].

그렇다면 이 사안과 같이 「주차장법」 제6조제1항 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따른 부설주차장의 구조·설비기준을 충족하고 있는 부설주차장의 경우 이용자들이 사용 가능한 물리적인 상태를 유지하고 있다고 보아야 할 것이고, 부설주차장이 설치된 시설물로 인해 발생되는 승용자동차, 승합자동차 등의 주차 수요를 해소하고 있는바, 「주차장법」 제2조제5호에 따른 자동차의 종류 중 이륜자동차의 주차를 제한하였다는 사실만으로 「주차장법」 제19조의4제2항에 따른 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당한다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

그리고 「주차장법」 제19조의4제3항에서는 시장·군수 또는 구청장은 부설주차장을 다른 용도로 사용하거나, 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 경우에는 해당 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자에게 지체 없이 원상회복을 명하여야 하고, 그 명령에 따르지 아니할 때에는 「행정대집행법」에 따라 원상회복을 대집행(代執行)할 수 있다고 규정하고 있는바, 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우란 부설주차장을 다른 용도로 사용하는 것과 유사한 수준에 이른 것을 의미한다고 볼 수 있으므로, 「주차장법」 제2조제5호에 따른 자동차의 종류 중 특정 종류의 자동차의 주차가 제한되었다는 사실만으로 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하게 되었다고 보기는 어렵습니다.

또한 부설주차장 본래의 기능을 유지하도록 의무를 부과하는 내용은 1995년 12월 29일 법률 제5115호로 일부개정된 구「주차장법」에서 신설된 것인데, 이러한 의무를 신설한 취지는 당시 준공검사를 받은 후 이를 폐쇄하여 주차장 용도로 사용하지 않거나 설치 후 고장난 기계식 주차장을 방치하는 경우 별다른 제재수단이 없던 문제점을 해소하기 위하여 도입된 것[842]으로, 「주차장법」 제19조의4제2항의 입법취지에 비추어 보면, 부설주차장에 이륜자동차의 주차를 제한하여 일부 종류의 자동차가 주차장을 사용할 수 없는 경우가 부설주차장 전체를 폐쇄하여 주차장 용도로 사용할 수 없는 경우에는 해당하지 않으므로 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 못하게 되었다고 보기는 어렵다고 할 것입니다.

아울러 형벌법규의 해석은 엄격하여야 하고 명문규정의 의미를 피고인에게 불리한 방향으로 지나치게 확장 해석하거나 유추해석하는 것은 죄형법정주의의 원칙에 어긋나는 것으로서

841) 법제처 2014. 5. 22. 회신 14-0084 해석례 참조

842) 1995. 11. 15. 의안번호 제141347호로 발의된 주차장법중개정법률안에 대한 국회 건설교통위원회 심사보고서 참조

허용되지 않으며, 이러한 법해석의 원리는 그 형벌법규의 적용대상이 행정법규가 규정한 사항을 내용으로 하고 있는 경우에 그 행정법규의 규정을 해석하는 데에도 마찬가지로 적용된다고 할 것[843]인데, 「주차장법」 제19조의4제3항에서는 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 경우 시장·군수 또는 구청장이 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자에게 원상회복 명령 및 대집행을 할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항에서는 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 경우 해당 시설물을 「건축법」 제79조제1항에 따른 위반 건축물로 보아 다른 법령에 따른 영업허가 등의 제한을 요청할 수 있도록 규정하고 있으며, 「주차장법」 제29조제2항제2호에서는 정당한 사유 없이 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니한 자에 대하여 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있는바, 부설주차장을 폐쇄하여 일체의 자동차 주차행위를 제한하는 경우뿐만 아니라 부설주차장에 이륜자동차의 주차를 제한하는 경우까지 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당한다고 해석하는 것은 합리적인 근거 없이 규제의 범위 및 처벌 대상을 확대하는 해석으로서 타당하지 않다고 할 것입니다.

따라서 부설주차장에 이륜자동차의 주차를 제한하는 경우는 「주차장법」 제19조의4 제2항에 따른 부설주차장의 본래의 기능을 유지하지 못하는 경우에 해당하지 않습니다.

**관계법령**

**주차장법**

제19조의4(부설주차장의 용도변경 금지 등) ① (생 략)

② 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자는 해당 시설물의 이용자가 부설주차장을 이용하는 데에 지장이 없도록 부설주차장 본래의 기능을 유지하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 시장·군수 또는 구청장은 제1항 또는 제2항을 위반하여 부설주차장을 다른 용도로 사용하거나 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 경우에는 해당 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자에게 지체 없이 원상회복을 명하여야 한다. 이 경우 시설물의 소유자 또는 부설주차장의 관리책임이 있는 자가 그 명령에 따르지 아니할 때에는 「행정대집행법」에 따라 원상회복을 대집행(代執行)할 수 있다.

④ 제1항 및 제2항을 위반하여 부설주차장을 다른 용도로 사용하거나 부설주차장 본래의 기능을 유지하지 아니하는 경우에는 해당 시설물을 「건축법」 제79조제1항에 따른 위반 건축물로 보아 같은 조 제2항 본문을 적용한다.

843) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90도1516 전원합의체 판결례 참조

**질의제목 12** ▶ 안건번호 24-0815

민원인 – 노상주차장의 일부에 설치하는 인근 주민의 자동차를 위한 전용주차구획에 관하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우에 반드시 모든 종류의 자동차를 주차할 수 있도록 하여야 하는지(「주차장법」 제10조 등 관련)

## 01 질의요지

「주차장법」 제10조제1항 본문에서는 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장(이하 "특별시장등"이라 함)은 교통의 원활한 소통과 노상주차장의 효율적인 이용을 위하여 필요한 경우에는 노상주차장의 일부에 대하여 국토교통부령으로 정하는 자동차와 경형자동차, 환경친화적 자동차 및 승용차공동이용 자동차를 위한 전용주차구획[844]의 지정(제3호) 등 제한조치를 할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제6조의2제1항에서는 같은 법 제10조제1항제3호에 따라 노상주차장의 일부에 대하여 전용주차 구획을 설치할 수 있는 경우로 주거지역에 설치된 노상주차장으로서 인근 주민의 자동차를 위한 경우(제1호), 그 밖에 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 자동차를 위한 경우(제5호) 등을 규정하고 있고, 같은 법 시행규칙 제6조의2제3항에서는 같은 조 제1항 및 제2항에 따른 전용주차구획의 설치·운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는바,

「주차장법 시행규칙」 제6조의2제1항제1호에 따라 노상주차장의 일부에 설치하는 인근 주민의 자동차를 위한 전용주차구획(이하 "거주자전용주차구획"이라 함)에 관하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우, 반드시 모든 종류의 자동차를 주차할 수 있도록 하여야 하는지?

## 02 회답

노상주차장의 일부에 설치하는 거주자전용주차구획에 관하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우, 반드시 모든 종류의 자동차를 주차할 수 있도록 하여야 하는 것은 아닙니다.

844) 「주차장법」 제2조제9호에 따라 같은 법 제6조제1항에 따른 경형자동차(輕型自動車) 등 일정한 자동차에 한정하여 주차가 허용되는 주차구획을 말하며, 이하 같음

## 03 이유

「주차장법」 제2조제9호에서는 “전용주차구획”이란 같은 법 제6조제1항에 따른 경형자동차 등 일정한 자동차에 한정하여 주차가 허용되는 주차구획을 말한다고 규정하고 있고, 같은 법 제10조제1항제3호에서는 특별시장등은 노상주차장의 효율적인 이용을 위하여 필요한 경우에는 노상주차장의 일부에 대하여 국토교통부령으로 정하는 자동차와 경형자동차, 환경친화적 자동차 및 승용차공동이용 자동차를 위한 전용주차구획을 지정하는 조치를 할 수 있다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행규칙 제6조의2제1항 제1호에서는 주거지역에 설치된 노상주차장으로서 인근 주민의 자동차를 위한 경우 노상주차장의 일부에 대하여 전용주차구획을 설치할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항 및 제2항에 따른 전용주차구획의 설치·운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는바, 주차장법령상 전용주차구획에 대한 규정을 종합하여 보면 전용주차구획이란 “일정한 자동차의 종류를 한정”하여 주차가 허용되는 주차구획으로서, 거주자 전용주차구획에 주차할 수 있는 특정한 자동차의 종류를 정하는 내용은, 전용주차구획에 주차가 허용되는 자동차를 정한다는 점에서 전용주차구획의 설치·운영에 관한 사항에 해당한다고 볼 수 있으므로 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다고 할 것입니다.

그리고 「주차장법」 제2조제1호가목에서는 “노상주차장”은 도로의 노면 및 교통광장의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반의 이용에 제공되는 것이라고 규정하고 있고, 같은 법 제8조제1항에서는 노상주차장은 해당 주차장을 설치한 특별시장등이 관리하거나 특별시장등으로부터 그 관리를 위탁받은 자가 관리한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제10조제3항에서는 특별시장등이 지역별 주차환경 등을 고려하여 같은 조 제1항제3호에 따라 전용주차구획을 지정하는 경우 그 지정구역의 규모, 지정의 방법 및 절차 등은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있는바, 이는 특별시장등이 노상주차장의 설치 및 관리의 주체로서 노상주차장의 일부에 전용주차구획을 설치할 수 있도록 하면서, 전용주차구획의 설치·운영에 대하여 해당 지역에 등록된 자동차의 종류, 주차장의 수급 실태, 지역의 교통 특성 등을 반영하여 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 한 것으로서, 조례로 정할 수 있는 사항은 같은 법 제10조제3항에서 열거한 전용주차구획 지정구역의 규모, 지정의 방법 및 절차에만 한정되는 것은 아니고, 지역별 주차환경 등을 고려하여 주차구획에 주차가 허용되는 자동차의 종류 등 전용주차구획의 설치·운영에 관한 세부 사항을 지방자치단체의 조례로 정할 수 있도록 한 것입니다.

한편 「주차장법」 제10조제1항제3호 및 같은 법 시행규칙 제6조의2제1항제1호에서는 주거지역에 설치된 노상주차장의 일부에 대하여 인근 주민의 "자동차"를 위한 경우에 거주자 전용주차구획을 설치할 수 있다고 규정하고 있고, 「주차장법」상 "자동차"는 「도로교통법」 제2조제18호에 따른 자동차 및 같은 법 제2조제19호에 따른 원동기장치자전거를 말하는 것[845]이므로, 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 거주자전용주차구획에 주차할 수 있는 자동차의 범위는 주차장법령에 따른 "자동차"의 범위와 동일해야 한다는 의견이 있으나, 「주차장법 시행규칙」 제6조의2제3항에서는 거주자전용주차구획 등 전용주차구획의 설치·운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다고 규정하고 있을 뿐이고, 주차장법령에서는 전용주차구획에 주차가 허용되는 자동차의 종류나 범위를 한정할 수 없다는 등의 규정도 두고 있지 않은바, 거주자전용주차구획의 설치·운영에 필요한 사항이라면 거주자전용주차구획에 주차할 수 있는 자동차의 종류, 인근지역의 범위 등도 해당 지방자치단체의 조례로 정할 수 있다고 보는 것이 규정의 취지에 부합한다는 점에서 그러한 주장은 타당하지 않습니다.

따라서 노상주차장의 일부에 설치하는 거주자전용주차구획에 관하여 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 경우, 반드시 모든 종류의 자동차를 주차할 수 있도록 하는 것은 아닙니다.

**관계법령**

**주차장법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "주차장"이란 자동차의 주차를 위한 시설로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 종류의 것을 말한다.
   가. 노상주차장(路上駐車場): 도로의 노면 또는 교통광장(교차점광장만 해당한다. 이하 같다)의 일정한 구역에 설치된 주차장으로서 일반(一般)의 이용에 제공되는 것
   나. ~ 다 (생 략)
2. ~ 4. (생 략)
5. "자동차"란 「도로교통법」 제2조제18호에 따른 자동차 및 같은 법 제2조제19호에 따른 원동기장치자전거를 말한다.
6 ~ 8. (생 략)
9. "전용주차구획"이란 제6조제1항에 따른 경형자동차(輕型自動車) 등 일정한 자동차에 한정하여 주차가 허용되는 주차구획을 말한다.
10. ~ 13. (생 략)

845) 「주차장법」 제2조제5호 참조

제10조(노상주차장의 사용 제한 등) ① 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장은 교통의 원활한 소통과 노상주차장의 효율적인 이용을 위하여 필요한 경우에는 다음 각 호의 제한조치를 할 수 있다. 다만, 「도로교통법」 제2조제22호에 따른 긴급자동차는 제한조치와 관계없이 주차할 수 있다.

1. 노상주차장의 전부나 일부에 대한 일시적인 사용 제한
2. 자동차별 주차시간의 제한
3. 노상주차장의 일부에 대하여 국토교통부령으로 정하는 자동차와 경형자동차, 환경친화적 자동차 및 승용차공동이용 자동차를 위한 전용주차구획의 지정

② 제1항에 따른 제한조치를 하려는 경우에는 그 내용을 미리 공고하거나 게시하여야 한다.

③ 특별시장·광역시장, 시장·군수 또는 구청장이 지역별 주차환경 등을 고려하여 제1항제3호에 따라 전용주차구획을 지정하는 경우 그 지정구역의 규모, 지정의 방법 및 절차 등은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

**주차장법 시행령**

제6조의2(노상주차장의 전용주차구획 설치) ① 법 제10조제1항제3호에 따라 노상주차장의 일부에 대하여 전용주차구획을 설치할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 주거지역에 설치된 노상주차장으로서 인근 주민의 자동차를 위한 경우
2. 법 제7조제4항에 따른 하역주차구획으로서 인근 이용자의 화물자동차를 위한 경우
3. 대한민국에 주재하는 외교공관 및 외교관의 자동차를 위한 경우
4. 「도시교통정비 촉진법」 제33조제1항제4호에 따른 승용차공동이용 지원을 위하여 사용되는 자동차를 위한 경우
5. 그 밖에 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 자동차를 위한 경우

② 시장·군수 또는 구청장은 제1항제1호 및 제5호에 해당하는 전용주차구획의 효율적인 이용을 위해 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 전용주차구획에 주차가 허용되는 자동차(이하 이 항에서 "전용주차자동차"라 한다)가 주차되지 않는 시간대에 전용주차자동차 외의 자동차의 주차를 허용할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 전용주차구획의 설치·운영에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.




# 기타

**질의제목 1** ▶ 안건번호 23-0910

민원인 – 「공중화장실 등에 관한 법률」 우선 적용 대상 시설인 국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설의 범위(「공중화장실 등에 관한 법률」 제3조제16호 등 관련)

## 01 질의요지

「공중화장실 등에 관한 법률」(이하 "공중화장실법"이라 함) 제3조제16호에서는 국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설로서 대통령령으로 정하는 시설에 설치하는 공중화장실, 개방화장실, 이동화장실, 간이화장실 및 유료화장실(이하 "공중화장실등"이라 함)에 대하여는 다른 법률보다 우선하여 같은 법을 적용한다고 규정하고 있는바,

「사회기반시설에 대한 민간투자법」(이하 "민간투자법"이라 함) 제4조제1호에서 정한 민간투자사업 방식[1]에 따라 국가나 지방자치단체가 아닌 사업시행자[2]가 민간투자 사업[3]을 시행하여 그 준공과 동시에 국가나 지방자치단체로 소유권이 귀속되나, 일정기간 사업시행자가 시설관리운영권을 갖는 공용 또는 공공용 시설[4]이 공중화장실법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에 포함되는지?

## 02 회답

이 사안의 공용 또는 공공용 시설은 공중화장실법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에 포함됩니다.

---

1) 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식을 말하며, 이하 같음.

2) 민간투자법 제2조제8호에 따른 사업시행자를 말하며, 이하 같음.

3) 민간투자법 제2조제6호에 따른 민간투자사업을 말하며, 이하 같음.

4) 공중화장실법 제3조제1호부터 제15호까지에 따른 시설의 어느 하나에 해당하지 않으면서, 문화 및 집회시설, 의료시설 등 같은 법 시행령 제3조제1항 각 호의 시설 중 어느 하나에 해당하는 것을 전제함.

## 03 이유

공중화장실법 제3조제16호에서는 같은 법이 우선 적용될 수 있는 장소 또는 시설 중 하나로 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설로서 대통령령으로 정하는 시설"을 규정하고 있는 한편, 민간투자법 제2조제6호 본문에서는 "민간투자사업"을 같은 법 제9조에 따라 민간부문이 제안하는 사업 또는 같은 법 제10조에 따른 민간투자시설사업기본계획에 따라 같은 조 제8호에 따른 사업시행자가 시행하는 사회기반시설사업[5]을 말한다고 규정 하고 있고, 같은 조 제8호에서는 "사업시행자"를 공공부문[6] 외의 자로서 같은 법에 따라 사업시행자의 지정을 받아 민간투자사업을 시행하는 법인을 말한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제4조 각 호 외의 부분에서는 '민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다'고 규정하면서, 같은 조 제1호에서 이러한 민간투자사업의 추진방식의 하나로 "사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식"[7]을 규정하고 있는바, 이 사안에서는 국가나 지방자치단체에는 해당하지 않는 민간투자법에 따른 사업시행자가 같은 법 제4조제1호에 따른 민간투자사업 방식으로 설치한 공용 또는 공공용 시설이 공중화장실법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에 포함될 수 있는지가 문제됩니다.

먼저 공중화장실법 제3조제16호에서는 같은 법이 우선 적용되는 시설의 하나로 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설로서 대통령령으로 정하는 시설"을 규정하고 있는데, 공중화장실법령에서는 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"의 의미를 명확하게 규정하고 있지는 않으나, '설치'의 의미를 국가·지방자치단체가 '직접 설치'하는 경우로 한정하고 있지 않은 점, 국가·지방자치단체와의 협약을 통해 국가·지방자치단체 외의 자가 해당 공용·공공용 시설을 설치한 경우를 배제하는 명문의 규정을 두고 있지도 않은 점, 공중화장실법 제8조제1항에서는 공중화장실이 설치된 장소 또는 시설을 '소유·관리하는 자'에게 해당 공중화장실을 관리하는 사람을 지정하여 관리하도록 의무를 부과하고 있는 점 등에 비추어 보면, 같은 법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용

5) 도로, 철도, 항만, 학교, 도서관, 공공청사 등 각종 생산활동의 기반이 되는 시설, 해당 시설의 효용을 증진시키거나 이용자의 편의를 도모하는 시설 및 국민생활의 편익을 증진시키는 시설의 신설·증설·개량 또는 운영에 관한 사업을 말함(민간투자법 제2조제1호 및 제3호).

6) 국가 및 지방자치단체와 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 기획재정부장관이 지정하는 기관, 특별법에 따라 설립된 각종 공사 또는 공단을 말하며(민간투자법 제2조제11호 참조), 이하 같음.

7) 민간투자법 제4조제2호에 해당하는 경우는 제외함.

시설"은 국가나 지방자치단체가 '직접' 설치한 공용·공공용 시설만으로 한정된다고 보기는 어렵습니다.

그리고 공중화장실법은 공중화장실 등의 설치·이용, 위생적 관리 및 안전한 사용 환경 조성에 관한 사항을 규정함으로써 국민의 편의와 복지증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제3조 각 호에서 「자연공원법」 제2조제1호에 따른 자연공원(제1호), 「공연법」 제2조제4호에 따른 공연장(제15호) 등의 장소 또는 시설을 공중화장실법의 우선 적용 대상 장소·시설로 열거하여 규정하고 있는 것은 일반 공중의 이용에 제공하기 위한 목적으로 설치·조성되는 등 공공성이 있거나 공중의 이용 빈도가 높은 시설을 공중화장실법의 우선 적용 대상으로 명시함으로써 해당 장소나 시설에 공중화장실등이 원활히 설치·관리될 수 있도록 하여 국민의 삶을 위한 가장 기초적인 공간인 화장실의 편리한 이용과 효과적인 유지·관리를 도모하려는 데 그 취지[8]가 있다는 점에 비추어 볼 때, 국가 및 지방자치단체가 창의적이고 효율적인 사회기반시설의 확충·운영을 위해[9] 민간투자법 제4조제1호에 따른 민간투자사업 방식을 택하여 설치된 이 사안의 공용·공공용 시설 또한 국가나 지방자치단체가 직접 사업주체로서 설치한 공용·공공용 시설과 마찬가지로 공중화장실법의 적용 대상 시설로 보아 해당 시설에 설치되는 화장실이 공중의 편의에 제공될 수 있도록 하는 것이 공중화장실법의 목적 및 해당 규정의 입법 취지에 부합하는 해석입니다.

또한 '민간투자'는 국가 또는 지방자치단체 등 공행정의 주체가 공공시설의 건설·운영을 통하여 국민의 생존을 배려하는 급부행정작용을 위하여 그 부족한 재원의 전부 또는 일부를 사인으로부터 조달하고 그에게 일정한 범위 내에서 시설의 운영 및 수익권을 보장하는 제도[10]로서, 국가나 지방자치단체가 민간투자법 제4조제1호에 따른 방식으로 특정 민간투자사업을 추진하려는 경우에도 그 사업계획 등이 국가·지방자치단체가 수립한 시설사업 기본계획에 부합하는지 등을 심의하여 사업시행자 지정(제13조)을 하고, 지정된 사업시행자가 사업위치, 공사방법·자금조달계획 등에 관하여 구체적으로 작성한 실시계획을 검토하여 승인·고시(제15조)하도록 하면서, 그 승인·고시된 실시계획에 따라 사업이 완료되었는지를 확인(제22조)해야 하는바, 이처럼 민간투자사업을 시행하는 과정에서 국가 및 지방자치단체가 시설 설치 과정에 관여하게 되고, 결과적으로 해당 사회기반시설사업의 업무를 관장하는 국가 및 지방자치단체가 기존에 수립한 계획 및 의도에 부합하는 시설이 민간투자사업을 통해

8) 법제처 2007. 7. 20. 회신 07-0202 해석례 및 2004. 1. 29. 법률 제7129호로 제정되어 2004. 7. 30. 시행된 「공중화장실등에 관한법률」 제정이유 및 주요내용 참조

9) 민간투자법 제1조 참조

10) 헌법재판소 2009. 10. 29. 선고 2007헌바63 전원재판부 결정례 및 대법원 2021. 5. 6. 선고 2017다273441 전원합의체 판결례 참조

설치된다는 점에 비추어 볼 때, 민간투자법에 따라 특정 사회기반시설을 설치할 의도와 목적을 갖고 그에 맞는 적합한 사업방식을 통해 실질적으로 해당 시설을 설치·소유하게 되는 실수요자는 '국가 및 지방자치단체'라 보아야 할 것인바,[11] 이러한 민간투자법의 취지 및 체계에 비추어 보더라도 이 사안의 공용 또는 공공용 시설이 민간투자사업 방식에 따라 설치되었다는 이유로 공중화장실법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에서 제외된다고 보는 것은 타당하지 않습니다.

아울러 민간투자법에 따른 민간투자사업으로 설치되는 공용 또는 공공용 시설의 경우에도 그 설치방식 등에 있어 차이가 있을 뿐 공적 목적 또는 공공 이용 목적으로 제공되고, 시설의 설치·관리에 있어 국가 및 지방자치단체가 감독 및 명령을 할 수 있는 등[12] 시설의 용도, 그 공공성 및 지속적 관리의 필요성 등이 국가·지방자치단체가 직접 해당 시설을 설치한 경우와 실질적으로 다르지 않음에도 불구하고 같은 법 제4조제1호에 따른 민간투자사업 방식을 통해 설치된 공용 또는 공공용 시설은 국가나 지방자치단체가 설치한 경우에 해당되지 않는다고 해석한다면, 실제 공중의 이용 빈도가 높을 것으로 예상되어 공중화장실법에 따른 공중화장실 등의 설치·관리기준 등을 적용할 필요성이 상당하다고 보이는 같은 법 시행령 제3조제1항 각 호의 문화 및 집회시설, 의료시설, 교육연구시설, 수련시설 등에 대하여 민간투자방식을 통해 설치되었다는 이유만으로 공중화장실등에 관한 설치·관리기준 등을 적용할 수 없게 되는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 공용 또는 공공용 시설은 공중화장실법 제3조제16호의 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에 포함됩니다.

**법령정비 권고사항**

공중화장실법 제3조제16호에 따른 "국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설"에서 "설치"의 범위에 민간투자법 제4조제1호에 따른 민간투자사업 방식으로 공용 또는 공공용 시설을 설치한 경우가 포함되는지 여부를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

11) 법제처 2010. 4. 9. 회신 10-0061 해석례 참조

12) 민간투자법 제45조제1항 및 같은 법 시행령 제35조제2호 등 참조

관계법령

**공중화장실등에 관한 법률**

제3조(적용 범위) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소 또는 시설에 설치하는 공중화장실, 개방화장실, 이동화장실, 간이화장실 및 유료화장실(이하 "공중화장실등"이라 한다)에 대하여는 다른 법률보다 우선하여 이 법을 적용한다.

1. ~ 15. (생 략)
16. 국가나 지방자치단체가 설치한 공용 또는 공공용 시설로서 대통령령으로 정하는 시설
17. (생 략)

**사회기반시설에 대한 민간투자법**

제4조(민간투자사업의 추진방식) 민간투자사업은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 추진하여야 한다.

1. 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 시설의 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리운영권을 인정하는 방식(제2호에 해당하는 경우는 제외한다)
2. ~ 6. (생 략)

**질의제목 2** ▶ 안건번호 24-0217, 24-0218

경기도 평택시 – 정보통신공사의 용역업자로서 자격을 갖춘 발주자가 정보통신공사의 감리를 직접 수행한 경우 감리원 배치현황을 신고해야 하는지 여부 등(「정보통신공사업법」 제8조제3항 등 관련)

## 01 질의요지

「정보통신공사업법」 제8조제1항에서는 발주자[13]는 용역업자[14]에게 정보통신공사[15] (이하 "공사"라 함)의 감리를 발주해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제3항에서는 같은 조 제1항에 따라 공사의 감리를 발주 받은 용역업자가 감리원을 배치[16]하는 경우에는 발주자의 확인을 받아 그 배치현황을 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사 (이하 "시·도지사"라 함)에게 신고해야 한다고 규정하고 있는바,

가. 용역업자로서의 자격을 갖춘 발주자가 자신이 발주한 공사[17]의 감리를 수행하는 경우, 그 발주자는 「정보통신공사업법」 제8조조제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 하는지?

나. 「정보통신공사업법 시행령」 제8조제1항제1호에 해당하는 공사로서, 「정보통신공사업법」 제8조제1항에 따라 용역업자에게 감리를 발주해야 하는 공사가 아님에도 불구하고, 발주자의 필요에 따라 해당 공사에 대한 감리를 용역업자에게 발주한 경우, 공사의 감리를 발주 받은 용역업자는 같은 조 제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 하는지?

---

13) 정보통신공사(용역을 포함함)를 정보통신공사업자(용역업자를 포함함)에게 도급하는 자를 말하며(「정보통신공사업법」 제2조제11호 본문 참조), 이하 같음.

14) 「엔지니어링산업 진흥법」 제21조제1항에 따라 엔지니어링사업자로 신고하거나 「기술사법」 제6조에 따라 기술사사무소의 개설자로 등록한 자로서 통신·전자·정보처리 등 「정보통신공사업법 시행령」 제3조에 따른 정보통신 관련 분야의 자격을 보유하고 용역업을 경영하는 자를 말하며(「정보통신공사업법」 제2조제7호 참조), 이하 같음.

15) 「정보통신공사업법」 제2조제2호에 따른 정보통신공사를 말하며, 이하 같음.

16) 배치된 감리원을 교체하는 경우를 포함하며, 이하 같음

17) 「정보통신공사업법 시행령」 제6조제1항 각 호 및 제8조제1항 각 호에 해당하는 공사가 아님을 전제함.

## 02 회답

### 가. 질의 가에 대해

이 사안의 경우, 발주자는「정보통신공사업법」제8조제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 합니다.

### 나. 질의 나에 대해

이 사안의 경우, 용역업자가 소속 감리원의 경력확인 등 감리제도의 효율적인 운영을 위하여 자발적으로 감리원 배치현황을 신고하는 것은 별론으로 하고, 공사의 감리를 발주 받은 용역업자는「정보통신공사업법」제8조제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 하는 것은 아닙니다.

## 03 이유

### 가. 질의 가에 대해

먼저「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사 감리제도는 공사의 시공품질에 하자가 발생할 경우의 사회·경제적 손실을 고려하여 정보통신시설물의 품질을 확보하고 국민들에게 양질의 정보통신 서비스를 제공하기 위한 목적으로 도입된 제도로서[18], 같은 법 제8조제1항에서 발주자가 용역업자에게 공사의 감리를 발주하도록 한 것은 감리에 관한 기술이나 기능을 가진 감리원을 두고 있는 용역업자가 공사를 감리하도록 하려는 취지[19]인바, 발주자가 용역업자로서의 자격을 갖추었다면 공사의 감리를 다른 용역업자에게 발주하지 않고 직접 수행할 수 있으며 이때 발주자는 발주자인 동시에 용역업자로서의 지위도 가지게 됩니다[20].

그렇다면 용역업자로서의 자격을 갖춘 발주자가 자신이 발주한 공사의 감리를 수행하는 경우에는「정보통신공사업법」제8조제3항의 "용역업자"는 해당 발주자를 의미한다고 할 것이므로, 발주자가 자신이 발주한 공사의 감리를 수행하기 위해 감리원을 배치하였다면 그

18) 1997. 7. 3. 의안번호 제150591호로 발의된 전기통신공사업법 일부개정법률안에 대한 국회 통신과학기술위원회 심사보고서 참조

19) 법제처 2017. 8. 31. 회신 17-0255 해석례 참조

20) 법제처 2020. 10. 14. 회신 20-0415 해석례 참조

배치현황을 시·도지사에게 신고해야 할 것입니다.

더욱이 「정보통신공사업법」 제8조제3항은 신고를 통해 용역업자가 실제로 감리원을 배치하였는지 여부를 확인·점검할 수 있도록 하여 감리제도의 실효성을 제고하기 위한 목적으로 2018년 12월 24일 법률 제16020호로 「정보통신공사업법」을 일부개정하면서 신설된 규정[21]으로, 만약 「정보통신공사업법」 제8조제3항에 따른 "감리원을 배치하는 경우"를 '발주자가 아닌 별도의 용역업자가 감리원을 배치하는 경우'만을 의미한다고 본다면, 용역업자로서의 자격을 갖춘 발주자에 소속되어 감리를 수행하는 감리원의 경우에는 그 배치현황이 신고되지 않음에 따라 같은 법 시행령 제8조의3제1항에 따른 총공사금액별 감리원 배치기준 또는 같은 조 제3항에 따른 감리원 이중 배치 금지 규정이 준수되는지 여부 등의 확인이 곤란하게 되어 감리제도의 실효성을 제고하려는 해당 규정의 입법취지를 훼손할 수 있습니다.

아울러 「정보통신공사업법 시행령」 제9조제2항에 따라 감리원으로서 등급의 변경을 인정받으려는 사람 및 같은 조 제3항에 따라 감리원으로서 경력을 인정받으려는 사람 등이 제출해야 하는 「정보통신공사업법 시행에 관한 규정」(과학기술정보통신부고시 제2022-51호를 말하며, 이하 "고시"라 함) 별지 제1호서식의 감리원인정(등급변경·경력인정)신청서 및 같은 고시 별지 제2호서식의 경력확인서와 「정보통신공사업법 시행령」 제9조제7항에 따라 감리원이 자신의 경력확인을 요청하는 때에 과학기술정보통신부장관이 발급하는 고시 별지 제6호서식의 감리원경력확인서 등에는 그 근무기간, 참여사업명, 발주자 등이 포함된 감리원의 근무경력 사항을 기재해야 하는바, 용역업자로서의 자격을 갖춘 발주자에 소속되어 그 발주자 자신이 발주한 공사의 감리를 수행한 감리원에 대해서도 그 근무경력 등을 「정보통신공사업법」 제8조제3항에 따른 감리원 배치현황 신고를 통해 공식적으로 확인·인정할 필요가 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 발주자는 「정보통신공사업법」 제8조제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 합니다.

21) 2017. 11. 10. 의안번호 제2010134호로 발의된 정보통신공사업법 일부개정법률안에 대한 국회 과학기술정보방송통신위원회 검토보고서 참조

**법령정비 권고의견**

감리 대상 공사의 감리를 위한 감리원이 배치된 경우에는 감리 주체와 관계없이 감리원의 배치현황을 신고해야 한다는 점을 명확히 규정할 필요가 있습니다.

## 나. 질의 나에 대해

먼저 「정보통신공사업법」 제8조제1항에서 발주자는 용역업자에게 공사의 감리를 발주해야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제8항에서는 같은 조 제1항에 따른 감리 대상인 공사의 범위는 대통령령으로 정한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제8조제1항 각 호 외의 부분에서는 용역업자에게 감리를 발주해야 하는 공사는 같은 영 제6조제1항 각 호의 공사 및 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사(이하 "감리 비대상 공사"라 함)를 제외한 공사로 한다고 규정하고 있는바, 「정보통신공사업법」 제8조제3항에서 규정하고 있는 "제1항에 따라 공사의 감리를 발주 받은 용역업자"에는 감리 비대상 공사의 감리를 발주 받은 용역업자는 포함되지 않음이 그 문언상 명확합니다.

그렇다면 「정보통신공사업법 시행령」 제8조제1항제1호의 "「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 전기통신역무를 제공하기 위한 공사로서 총공사금액이 1억원 미만인 공사"는 감리 비대상 공사로서 그 발주자에게는 「정보통신공사업법」 제8조제1항에 따라 용역업자에게 공사의 감리를 발주할 의무가 없는바, 발주자가 자신의 필요에 따라 해당 감리 비대상 공사의 감리를 용역업자에게 발주하였더라도 해당 용역업자는 같은 법 제8조제3항에서 규정하고 있는 "제1항에 따라 공사의 감리를 발주 받은 용역업자"에는 해당하지 않는다고 할 것이므로, 같은 조 제3항에 따른 감리원 배치현황 신고 의무가 발생하지 않는다고 할 것입니다.

또한 침익적 행정행위의 근거가 되는 행정법규는 엄격하게 해석·적용해야 하고 그 행정행위의 상대방에게 불리한 방향으로 지나치게 확장해석하거나 유추해석해서는 안 된다고 할 것[22]인데, 「정보통신공사업법」 제78조제1항제1호의2에서는 같은 법 제8조제3항을 위반하여 감리원 배치현황을 신고하지 아니한 자에게 300만원 이하의 과태료를 부과하고 있는 점을 고려할 때, 감리 비대상 공사에 해당하여 원칙적으로 감리를 수행할 필요가 없음에도 불구하고 자체적으로 공사의 품질 향상을 위해 용역업자에게 공사의 감리를 발주한

22) 대법원 2013. 12. 12. 선고 2011두3388 판결례 참조

경우에까지 해당 용역업자를 감리원 배치현황 신고의무자로 확장하여 해석하는 것은 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안의 경우, 용역업자가 소속 감리원의 경력확인 등 감리제도의 효율적인 운영을 위하여 자발적으로 감리원 배치현황을 신고하는 것은 별론으로 하고, 공사의 감리를 발주 받은 용역업자는 「정보통신공사업법」 제8조제3항에 따라 감리원의 배치현황을 시·도지사에게 신고해야 하는 것은 아닙니다.

**법령정비 권고의견**

감리 대상 공사인지 여부와 관계없이 공사의 감리가 수행되는 경우 감리원의 배치현황을 신고하도록 할 정책적 필요성이 있다면, 이를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**정보통신공사업법**

제8조(감리 등) ① 발주자는 용역업자에게 공사의 감리를 발주하여야 한다.
② 제1항에 따라 공사의 감리를 발주 받은 용역업자는 감리원에게 그 공사에 대하여 감리를 하게 하여야 한다. 이 경우 감리원의 업무범위와 공사의 규모 및 종류 등을 고려한 배치 기준은 대통령령으로 정한다.
③ 제1항에 따라 공사의 감리를 발주 받은 용역업자가 감리원을 배치(배치된 감리원을 교체하는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하는 경우에는 발주자의 확인을 받아 그 배치현황을 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 또는 특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다)에게 신고하여야 한다.
④ 감리원으로 인정받으려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관에게 자격을 신청하여야 한다.
⑤ 과학기술정보통신부장관은 제4항에 따른 신청인이 대통령령으로 정하는 감리원의 자격에 해당하면 감리원으로 인정하여야 한다.
⑥ 과학기술정보통신부장관은 제4항에 따른 신청인을 감리원으로 인정하는 경우에는 감리원 자격증명서(이하 "자격증"이라 한다)를 그 감리원에게 발급하여야 한다
⑦ (생 략)
⑧ 제1항에 따른 감리 대상인 공사의 범위, 제3항에 따른 감리원의 배치현황 신고 방법·절차, 그 밖에 감리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

**정보통신공사업법 시행령**

제8조(감리대상인 공사의 범위) ① 법 제8조제1항에 따라 용역업자에게 감리를 발주해야 하는 공사는 제6조제1항 각 호의 공사 및 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한 공사로 한다.

1. 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 전기통신역무를 제공하기 위한 공사로서 총공사금액이 1억원 미만인 공사
2. 철도, 도시철도, 도로, 방송, 항만, 항공, 송유관, 가스관, 상·하수도 설비의 정보제어 등 안전·재해예방 및 운용·관리를 위한 공사로서 총공사금액이 1억원 미만인 공사
3. 6층 미만으로서 연면적 5천 제곱미터 미만의 건축물에 설치되는 정보통신설비의 설치공사. 다만, 「전기통신사업법」에 따른 전기통신사업자가 전기통신역무를 제공하기 위한 공사 또는 철도·도시철도·도로·방송·항만·항공·송유관·가스관·상하수도 설비의 정보제어 등 안전·재해예방 및 운용·관리를 위한 공사로서 총공사금액이 1억원 이상인 공사는 제외한다.
4. 교체되는 기존 설비 외의 신설 부분이 제4조제1항에 따른 경미한 공사의 범위에 해당되는 공사
5. 그 밖에 공중의 통신에 영향을 미치지 아니하는 정보통신설비의 설치공사로서 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 공사

②·③ (생 략)

**질의제목 3** ▶ 안건번호 24-0311

민원인 – 수신자의 사전 동의 없이 거래관계를 통한 영리목적의 광고성 정보 전송이 가능한 시점 (「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」(이하 "정보통신망법"이라 함) 제50조제1항 본문에서는 누구든지 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려면 그 수신자의 명시적인 사전 동의를 받아야 한다고 규정하고 있고, 같은 항 단서에서는 재화등[23]의 거래관계를 통하여 수신자로부터 직접 연락처를 수집한 자가 대통령령으로 정한 기간 이내에 자신이 처리하고 수신자와 거래한 것과 같은 종류의 재화등에 대한 영리 목적의 광고성 정보를 전송하려는 경우(제1호)에는 사전 동의를 받지 아니한다고 규정하고 있으며, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제61조제1항에서는 같은 법 제50조제1항 제1호에서 "대통령령으로 정한 기간"이란 해당 재화등의 거래가 종료된 날부터 6개월을 말한다고 규정하고 있는바,

일정한 기간(이하 "거래기간"이라 함) 동안 계속적으로 재화등을 공급하는 계약을 체결한 경우[24] 정보통신망법 제50조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항에 따라 영리 목적의 광고성 정보를 전송하기 위해 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간에 거래기간이 포함되는지?

## 02 회답

이 사안의 경우, 정보통신망법 제50조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항에 따라 영리목적의 광고성 정보를 전송하기 위해 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간에 거래기간은 포함되지 않습니다.

---

23) 타인이 판매·제공하는 재화 또는 용역을 말하며, 이하 같음(정보통신망법 제2조제1항제10호가목 참조)

24) 거래가 일회성으로 그치지 않고, 보험계약, 인터넷 계약 등과 같이 재화등의 공급에 대한 계속적인 계약을 체결하여 계약기간이 있는 경우를 의미함

## 03 이유

먼저 법령의 문언 자체가 비교적 명확한 개념으로 구성되어 있다면 원칙적으로 더 이상 다른 해석방법은 활용할 필요가 없거나 제한될 수밖에 없다고 할 것인데[25], 정보통신망법 제50조 제1항제1호에서는 재화등의 거래관계를 통하여 수신자로부터 직접 연락처를 수집한 자가 대통령령으로 정하는 기간 이내에 자신이 처리하고 수신자와 거래한 것과 같은 종류의 재화등에 대한 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 경우에는 사전 동의를 받지 아니한다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제61조제1항에서는 같은 법 제50조 제1항제1호에서 "대통령령으로 정한 기간"이란 "해당 재화등의 거래가 종료된 날부터" 6개월을 말한다고 규정하고 있는바, 같은 법 제50조제1항제1호에서 대통령령으로 정하도록 위임한 "기간"이란 어느 일정한 시기부터 다른 어느 일정한 시기까지의 사이를 의미[26]하므로 같은 법 시행령 제61조제1항은 기간의 시작일과 종료일을 모두 정한 것으로 보아야 하고, 어떤 일이나 상태 따위에 관련된 범위의 시작을 나타내는 보조사[27]인 "부터"를 사용하여 기간의 시작일을 나타내고 있는 점을 고려할 때, 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 경우 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간의 시작일은 '해당 재화등의 거래가 종료된 날'임이 문언상 명백하다고 할 것인바, 이 사안의 경우 영리목적의 광고성 정보를 전송하기 위해 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간에 거래기간이 포함된다고 볼 수 없습니다.

그리고 법령에서 일정한 원칙에 관한 규정을 둔 후 이러한 원칙에 대한 예외규정을 두는 경우 예외규정을 해석할 때에는 합리적인 이유 없이 문언의 의미를 확대하여 해석해서는 아니 되고 보다 엄격하게 해석할 필요가 있다고 할 것[28]인데, 정보통신망법 제50조는 이용자의 권익을 강화하기 위해[29] 누구든지 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려면 그 수신자의 명시적인 사전 동의를 받도록 하고(제1항), 수신자가 수신거부의사를 표시하거나 사전 동의를 철회한 경우에는 영리목적의 광고성 정보를 전송하지 못하도록(제2항) 하여 영리목적의 광고성 정보 전송에 있어서 "수신자의 동의를 원칙"으로 하면서, 같은 조 제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항에서는 기존의 거래관계가 있는 경우에는 수신자의 사전 동의 없이도 해당 재화등의 거래가 종료된 날을 기준으로 6개월 동안은 자신이

25) 대법원 2009. 4. 23. 선고 2006다81035 판결례 참조
26) 국립국어원 표준국어대사전 참조
27) 국립국어원 표준국어대사전 참조
28) 대법원 2020. 5. 28. 선고 2017두73693 판결례 참조
29) 2014. 5. 28. 법률 제12681호로 일부개정되어 2014. 11. 29. 시행된 정보통신망법 국회 심사보고서

처리하고 수신자와 거래한 것과 같은 종류의 재화등에 대한 영리목적의 광고성 정보를 전송할 수 있도록 예외를 규정한 것인바, 수신자의 사전 동의 없이 영리목적의 광고성 정보를 전송할 수 있는 기간에 거래가 종료되기 전인 거래기간을 포함하는 것으로 해석하는 것은 정보통신망법 제50조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항의 규정을 확대하여 해석하는 것으로서 타당하지 않습니다.

또한 영리목적의 광고성 정보 전송 제한에 관하여 규정하고 있는 정보통신망법 제50조의 연혁을 살펴보면, 종전에는 구 정보통신망법[30] 제50조제2항제1호에 따라 거래관계를 통한 경우에는 기간의 제한 없이 수신자의 사전 동의 없이도 영리목적의 광고성 정보를 전송할 수 있었으나, 2014년 5월 28일 법률 제12681호로 일부개정된 정보통신망법 제50조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 기간 이내"라고 기간을 설정하여 해당 기간 이내에만 사전 동의 없이 영리목적의 광고성 정보를 전송할 수 있도록 한 것으로서, 이러한 개정의 취지는 거래관계가 있는 경우에도 기존 거래관계를 악용하여 사전 동의를 받지 않고 광고성 정보를 전송하는 것을 제한하여 수신자의 피해를 최소화하기 위한 것[31]인바, 이 사안의 경우 수신자의 사전 동의 없이 영리목적의 광고성 정보를 전송할 수 있는 기간에 거래기간은 포함되지 않는다고 보아 수신자의 광고 수신에 따른 불편을 최소화하는 방향으로 해석하는 것이 그 입법취지에 부합하는 해석입니다.

따라서 이 사안의 경우, 정보통신망법 제50조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항에 따라 영리목적의 광고성 정보를 전송하기 위해 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간에 거래기간은 포함되지 않습니다.

**법령정비 권고사항**

거래기간 동안 계속적으로 재화등을 공급하는 계약을 체결한 경우 정보통신망법 제50조제1항제1호 및 같은 법 시행령 제61조제1항에 따라 영리목적의 광고성 정보를 전송하기 위해 사전 동의를 받지 않아도 되는 기간에 거래기간을 포함해야 할 필요성이 있는지 등을 정책적으로 검토하여 관련 규정을 정비할 필요가 있습니다.

30) 2014. 5. 28. 법률 제12681호로 일부개정되어 2014. 11. 29. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

31) 2014. 11. 28. 대통령령 제25789호로 일부개정되어 2014. 11. 29. 시행된 정보통신망법 시행령 제·개정 이유서

관계법령

**정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률**

제50조(영리목적의 광고성 정보 전송 제한) ① 누구든지 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려면 그 수신자의 명시적인 사전 동의를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사전 동의를 받지 아니한다.

1. 재화등의 거래관계를 통하여 수신자로부터 직접 연락처를 수집한 자가 대통령령으로 정한 기간 이내에 자신이 처리하고 수신자와 거래한 것과 같은 종류의 재화등에 대한 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 경우
2. 「방문판매 등에 관한 법률」에 따른 전화권유판매자가 육성으로 수신자에게 개인정보의 수집출처를 고지하고 전화권유를 하는 경우

② 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하려는 자는 제1항에도 불구하고 수신자가 수신거부의사를 표시하거나 사전 동의를 철회한 경우에는 영리목적의 광고성 정보를 전송하여서는 아니 된다.

③ ~ ⑧ (생 략)

**정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 시행령**

제61조(영리목적의 광고성 정보 전송기준) ① 법 제50조제1항제1호에서 "대통령령으로 정한 기간"이란 해당 재화등의 거래가 종료된 날부터 6개월을 말한다.

② 법 제50조제3항 단서에서 "대통령령으로 정하는 매체"란 전자우편을 말한다.

③ 법 제50조제4항에 따라 전자적 전송매체를 이용하여 영리목적의 광고성 정보를 전송하는 자가 해당 정보에 명시하여야 할 사항과 그 방법은 별표 6과 같다.

**질의제목 4** ▶ 안건번호 24-0445

민원인 – 대통령령 제34309호 개인정보 보호법 시행령 일부개정령 부칙 제2조제1항에 따른 개인정보 보호책임자에 관한 경과조치의 의미(대통령령 제34309호 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항 등 관련)

## 01 질의요지

2024년 3월 12일 대통령령 제34309호로 일부개정된 「개인정보 보호법 시행령」(이하 "개정 「개인정보 보호법 시행령」"이라 함) 제32조제4항에서는 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원 등에 해당하는 개인정보처리자는 같은 조 제3항 각 호의 구분에 따른 사람 중 별표 1에서 정하는 요건을 갖춘 사람을 개인정보 보호책임자로 지정하도록 하고, 별표 1을 신설하여 개인정보 보호책임자의 자격요건을 강화하면서, 같은 영 부칙 제2조제1항에서는 "이 영 시행 당시 종전의 제32조제2항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 개인정보처리자로서 제32조제4항의 개정규정에 따른 개인정보처리자(공공시스템운영기관은 제외한다)에 해당 하는 경우에는 이 영 시행일부터 2년 동안 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 본다"고 규정하고 있는바,

개인정보처리자[32]가 개정 「개인정보 보호법 시행령」 시행 당시 구 「개인정보 보호법 시행령」[33] 제32조제2항에 따라 지정한 개인정보 보호책임자의 임기가 만료되어 개정 「개인정보 보호법 시행령」 시행일부터 2년 이내에 같은 영 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 강화된 자격요건을 갖추지 못한 자로 개인정보 보호책임자를 지정한 경우, 해당 개인정보처리자는 같은 영 부칙 제2조제1항에 따라 같은 영 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 볼 수 있는지?

32) 개정 「개인정보 보호법 시행령」 시행 당시 종전의 제32조제2항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 개인정보처리자로서 개정 「개인정보 보호법 시행령」 제32조제4항의 개정규정에 따른 개인정보처리자(공공시스템운영기관은 제외함)에 해당하는 것을 전제로 함.

33) 2024. 3. 12. 대통령령 제34309호로 일부개정되기 전의 것을 말하며, 이하 같음

## 02 회답

이 사안의 경우, 개인정보처리자는 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항에 따라 같은 영 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 볼 수 없습니다.

## 03 이유

개정 「개인정보 보호법 시행령」 제32조 및 별표 1에서는 연간 매출액 등이 1,500억원 이상인 자로서 5만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보를 처리하는 개인정보처리자 등 일정한 기준에 해당하는 개인정보처리자는 총 4년 이상의 개인정보보호 경력 등이 있는 사람을 개인정보 보호책임자로 지정하도록 하여 개인정보 보호책임자의 자격요건을 강화[34]하면서 같은 영 부칙 제2조에서 이에 대한 경과조치를 규정하고 있는데, 법령의 개정에 따라 부칙에 규정되는 경과조치는 구법질서에서 신법질서로의 이행 과정에서 나타나는 신구법령의 적용 관계를 분명히 함으로써 종전 규정에 따라 성립된 기득권을 잠정적으로 보호하고, 일정한 유예기간을 두어 새로운 제도의 안정적인 시행을 도모하려는 것으로서[35], 이 사안의 경우 개인정보처리자가 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항에 따라 같은 영 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 볼 수 있는지 여부는 이러한 경과조치의 성격을 고려하여 해석해야 할 것입니다.

먼저 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조에서 조의 제목을 "개인정보 보호책임자에 관한 경과조치"로 규정하고 있고, 같은 조 제1항에서는 강화된 자격요건을 갖춘 개인정보 보호책임자를 지정해야 하는 개인정보처리자가 같은 영 시행 당시 종전의 규정에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 경우 같은 영 시행일부터 2년 동안은 같은 영에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 보도록 규정하고 있는바, 해당 경과조치는 종전의 규정에 따라 지정된 개인정보 보호책임자의 법적 지위가 침해되거나 불리해지는 것을 방지하는 한편, 강화된 자격요건을 갖춘 개인정보 보호책임자를 지정해야 하는 개인정보처리자의 부담을 완화하기 위하여 종전의 규정에 따라 지정된 개인정보 보호책임자가 유지되는 경우에 한하여 개정 「개인정보 보호법 시행령」 시행 이후 2년 동안은 종전의 규정에 따라 개인정보 보호

34) 개정 「개인정보 보호법 시행령」 개정이유 및 주요내용 참조
35) 법제처 2023. 10. 24. 회신 23-0733 해석례 참조

책임자를 지정한 개인정보처리자와 그 개인정보처리자가 지정한 개인정보 보호책임자의 법적 지위를 보호하려는 취지의 규정이라고 할 것이므로, 비록 이 영 시행일부터 2년 이내의 기간에 해당되더라도 종전의 규정에 따라 지정된 개인정보 보호책임자를 교체하여 새로운 개인정보 보호책임자를 지정하는 경우까지 이 사안의 경과조치가 적용되는 것은 아니라고 할 것입니다.

그리고 개인정보 보호책임자는 개인정보 보호 계획의 수립·시행, 개인정보 처리 실태 조사 및 개선, 개인정보 처리 관련 불만의 처리 및 피해 구제 등의 업무를 수행하면서, 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자(「개인정보 보호법」 제31조제1항 및 제3항)로서 데이터 경제 시대에 개인정보 활용 확대에 따른 개인정보 침해 위험이 높아지고 있는 상황[36] 등을 고려하여 개인정보 보호책임자의 전문성을 강화하기 위하여 개정 「개인정보 보호법 시행령」 제32조제4항 및 별표 1에서는 개인정보 보호책임자의 자격요건을 강화한 것인데, 같은 영 시행 이후 구 「개인정보 보호법 시행령」 제32조제2항에 따라 지정된 개인정보 보호책임자를 교체하고 새로운 개인정보 보호책임자를 지정하는 경우까지 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항이 적용되어 강화된 개정 규정의 적용을 유예하는 것으로 해석하는 것은 개인정보 보호책임자의 자격요건을 강화한 개정취지에도 부합하지 않습니다.

아울러 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항에서 규정한 개인정보 보호책임자에 대한 경과조치는 종전의 규정에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 개인정보처리자와 그 개인정보처리자가 지정한 개인정보 보호책임자의 법적 지위를 존중·보호하기 위한 예외적 조치인데, 종전의 규정에 따라 지정된 개인정보 보호책임자를 개정 「개인정보 보호법 시행령」 시행일 이후에 새로운 개인정보 보호책임자로 교체하여 지정하는 경우까지도 이러한 예외를 인정하는 경우에는 같은 영 시행 이후 새롭게 개인정보 보호책임자를 지정하는 경우와 형평성 문제가 발생할 수 있다는 점도 이 사안을 해석할 때 고려할 필요가 있습니다.

따라서 이 사안의 경우, 개인정보처리자는 개정 「개인정보 보호법 시행령」 부칙 제2조제1항에 따라 같은 영 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 볼 수 없습니다.

36) 2021. 9. 28. 의안번호 제12723호로 발의된 개인정보 보호법 일부개정법률안에 대한 국회 정무위원회 심사보고서 참조

관계법령

**개인정보 보호법 시행령(2024. 3. 12. 대통령령 제34309호로 일부개정된 것)**

제32조(개인정보 보호책임자의 업무 및 지정요건 등) ①·② (생 략)

③ 개인정보처리자는 법 제31조제1항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정하려는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따라 지정한다.

1. 공공기관: 다음 각 목의 구분에 따른 기준에 해당하는 공무원 등
   가. ~ 아. (생 략)
2. 공공기관 외의 개인정보처리자: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람
   가.·나. (생 략)

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 개인정보처리자(공공기관의 경우에는 제2조제2호부터 제5호까지에 해당하는 경우로 한정한다)는 제3항 각 호의 구분에 따른 사람 중 별표 1에서 정하는 요건을 갖춘 사람을 개인정보 보호책임자로 지정해야 한다.

1. 연간 매출액등이 1,500억원 이상인 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(제2조제5호에 따른 각급 학교 및 「의료법」 제3조에 따른 의료기관은 제외한다)
   가. 5만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 자
   나. 100만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자
2. 직전 연도 12월 31일 기준으로 재학생 수(대학원 재학생 수를 포함한다)가 2만명 이상인 「고등교육법」 제2조에 따른 학교
3. 「의료법」 제3조의4에 따른 상급종합병원
4. 공공시스템운영기관

**개인정보 보호법 시행령(2024. 3. 12. 대통령령 제34309호로 일부개정된 것) 부칙**

제2조(개인정보 보호책임자에 관한 경과조치) ① 이 영 시행 당시 종전의 제32조제2항에 따라 개인정보 보호책임자를 지정한 개인정보처리자로서 제32조제4항의 개정규정에 따른 개인정보처리자(공공시스템운영기관은 제외한다)에 해당하는 경우에는 이 영 시행일부터 2년 동안 제32조제3항·제4항 및 별표 1에 따른 개인정보 보호책임자를 지정한 것으로 본다.

② (생 략)

**질의제목 5** ▶ 안건번호 24-0547

민원인 – 「산업안전보건법」 제47조를 적용받는 연구실의 의미(「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」 제3조 단서 등 관련)

## 01 질의요지

「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "연구실안전법"이라 함) 제3조 단서에서는 연구실의 유형 및 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 연구실에 관하여는 이 법의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다고 규정하고 있고, 그 위임에 따라 마련된 같은 법 시행령 제2조 및 별표 1에서는 연구실안전법의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 연구실과 그 연구실에 적용하지 않는 법 규정을 정하면서, 같은 별표 제3호바목에서는 '「산업안전보건법」 제47조(안전보건진단)를 적용받는 연구실'에 대하여 '연구실안전법 제14조 및 제15조'를 적용하지 않는다고 규정하고 있는 한편,

「산업안전보건법」 제47조에서는 추락·붕괴, 화재·폭발, 유해하거나 위험한 물질의 누출 등 산업재해 발생의 위험이 현저히 높은 사업장의 사업주에게 안전보건진단을 받을 것을 명할 수 있다고 규정하고 있고, 같은 법 제3조 단서, 같은 법 시행령 제2조제1항 및 별표 1에서는 같은 법의 일부를 적용하지 않는 사업 또는 사업장 및 적용 제외 법 규정을 정하면서, 같은 법 시행령 별표 1 제6호에서는 '상시 근로자 5명 미만을 사용하는 사업장'에 대하여 '「산업안전보건법」 제47조'를 적용하지 않는다고 규정하고 있는바,

상시 근로자 5명 이상을 사용하는 사업장으로서 「산업안전보건법」 제47조에 따른 안전보건진단 명령을 받지 않아 안전보건진단을 실시하지 않은 연구실(이하 "이 사안 연구실"이라 함)에 대하여 연구실안전법 제14조 및 제15조가 적용되는지?

## 02 회답

이 사안 연구실에 대해서는 연구실안전법 제14조 및 제15조가 적용됩니다.

## 03 이유

먼저 연구실안전법 시행령 별표 1 제3호바목에서는 「산업안전보건법」 제47조(안전보건진단)를 적용받는 연구실의 경우에는 연구실안전법 제14조(안전점검의 실시) 및 제15조(정밀안전진단의 실시)를 적용하지 않는다고 규정하고 있고, 「산업안전보건법」 제47조제1항·제2항에서는 고용노동부장관은 산업재해 발생의 위험이 현저히 높은 사업장의 사업주에게 안전보건진단기관이 실시하는 안전보건진단을 받을 것을 명할 수 있고, 이러한 명령을 받은 사업주는 안전보건진단기관에 안전보건진단을 의뢰해야 한다고 규정하고 있으며, 「산업안전보건법 시행령」 별표 1 제6호에 따라 '상시 근로자 5명 이상을 사용하는 사업장'에 대해서는 '법 제47조'의 적용이 제외되지 않는바, 위 규정을 종합해 보면 연구실안전법 시행령 별표 1 제3호바목에 따라 연구실안전법 제14조 및 제15조의 적용이 제외되는 "「산업안전보건법」 제47조(안전보건진단)를 적용받는 연구실"이란 ① 상시 근로자 5명 이상을 사용하는 사업장으로서 ② 「산업안전보건법」 제47조에 따라 산업재해 발생의 위험이 현저히 높은 사업장에 해당되어 고용노동부장관의 안전보건진단 명령을 받고(제2항), 안전보건진단을 실시한(제2항) 연구실을 의미한다고 해석하는 것이 문언의 통상적인 의미와 관련 법령의 규정체계에 부합하는 해석이라고 할 것이고, 이 사안 연구실과 같이 상시 근로자 5명 이상을 사용하는 사업장으로서 「산업안전보건법」 제47조에 따른 안전보건진단 명령을 받지 않아 안전보건진단을 실시하지 않은 연구실까지 포함한다고 보기는 어렵습니다.

그리고 연구실안전법은 대학 및 연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보하고, 안전한 연구환경을 조성하여 연구활동 활성화에 기여함을 목적(제1조)으로 하는 법률로서 연구실안전법 제3조 단서, 같은 법 시행령 제2조 및 별표 1에서 일정한 연구실에 대하여 연구실안전법을 적용하지 않을 수 있도록 규정한 것은 연구실안전법에 따른 안전관리를 위한 조치가 「산업안전보건법」, 「고압가스 안전관리법」 등 다른 법령에 따른 안전확보 조치 등과 이중규제가 될 우려가 있는 점을 고려하여 「산업안전보건법」 등 다른 법률에 따라 안전관리가 이루어지는 연구실에 대해서는 연구실안전법의 일부를 적용하지 않도록 함으로써 규제의 적정성과 연구실의 안전을 동시에 확보하기 위한 것이라고 할 것[37]인바, 연구실안전법 제3조 단서, 같은 법 시행령 제2조 및 별표 1 제3호바목에 따라 연구실안전법 제14조(안전점검의 실시) 및 제15조(정밀안전진단의 실시)를 적용하지 않는 연구실은 이를

37) 2004. 9. 16. 의안번호 제170461호로 발의된 연구실안전환경조성에관한법률안에 대한 국회 과학기술정보통신위원회 심사보고서 및 2006. 3. 1. 대통령령 제19434호로 제정되어 2006. 4. 1. 시행된 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 제정이유 및 주요내용 참조

대체할 수 있는 「산업안전보건법」 제47조에 따른 안전보건진단 명령을 받아 안전보건진단을 실시한 연구실로 해석하는 것이 해당 규정의 입법취지에도 부합합니다.

만약 이와 달리 「산업안전보건법」 제3조 단서, 같은 법 시행령 제2조제1항 및 별표 1 제6호에 따라 상시 근로자 5명 이상을 사용하는 사업장에 해당하기만 하면 「산업안전보건법」 제47조에 따른 안전보건진단 명령 및 실시 여부와 관계없이 연구실안전법 제14조(안전점검의 실시) 및 제15조(정밀안전진단의 실시)가 적용되지 않는다고 해석한다면, 이 사안 연구실과 같은 경우에는 「산업안전보건법」에 따른 안전보건진단 및 연구실안전법에 따른 안전점검·정밀안전진단 대상에서 모두 제외되어 연구실 환경이 위험에 노출될 우려가 있는바, 과학기술 분야 연구실의 안전 확보 및 안전한 연구환경을 조성하고자 하는 연구실안전법의 입법목적에 배치되는 결과가 초래되어 타당하지 않습니다.

따라서 이 사안 연구실에 대해서는 연구실안전법 제14조 및 제15조가 적용됩니다.

**관계법령**

**연구실 안전환경 조성에 관한 법률**

제3조(적용범위) 이 법은 대학·연구기관등이 연구활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실 및 연구활동이 수행되는 공간에 관하여 적용한다. 다만, 연구실의 유형 및 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 연구실에 관하여는 이 법의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

**연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령**

제2조(적용범위) 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제3조 단서에 따라 법의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 연구실과 그 연구실에 적용하지 않는 법 규정의 범위는 별표 1과 같다.

[별표 1]

**법의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 연구실과 그 연구실에 적용하지 않는 법 규정**

(제2조 관련)

1.·2. (생 략)

3. 「산업안전보건법」을 적용받는 연구실의 경우에는 다음 표에서 정하는 바에 따른다.

| 대상 연구실 | 적용하지 않는 법 규정 |
|---|---|
| 가. ~ 마. (생 략) | (생 략) |
| 바. 「산업안전보건법」 제47조(안전보건진단)를 적용받는 연구실 | 법 제14조 및 제15조 |
| 사. (생 략) | (생 략) |

4. ~ 9. (생 략)

**질의제목 6** ▶ 안건번호 24-0582

과학기술정보통신부 – 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 지방자치단체 출자·출연기관이 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목에 따른 특별법에 따라 설립된 특수법인에 해당하는지(「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목 등 관련)

## 01 질의요지

「지능정보화 기본법」 제2조제16호에서는 "공공기관"이란 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관(가목), 특별법에 따라 설립된 특수법인(다목) 등에 해당하는 기관을 말한다고 규정하고 있는바,

「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」(이하 "지방출자출연법"이라 함)에 따른 지방자치단체 출자·출연기관[38]은 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당하는지?

## 02 회답

지방출자출연법에 따른 지방자치단체 출자·출연기관은 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당합니다.

## 03 이유

「지능정보화 기본법」에서는 "국가기관·지방자치단체 및 공공기관"을 지능정보서비스를 제공·이용할 때 안전성·신뢰성 및 공정성 확보를 위하여 노력해야 할 책무를 부담하고(제4조제3항), 소관 업무에 대한 지능정보화를 추진해야 하며(제14조제1항), 지능정보화의 민간 확산을 위한 기반 마련 의무(제18조제2항) 및 지능정보화 추진 시 지식재산권 보호를

38) 지방출자출연법 제2조제1항에 따라 지방자치단체가 설립하고 같은 법 제5조에 따라 지정·고시된 출자·출연기관으로서 출자기관은 지방자치단체의 지분이 100분의 10 이상인 경우를 의미하며, 같은 법 제2조제2항에 해당하지 않는 경우를 전제함

위한 시책 마련 의무(제19조제1항) 등이 있는 자로 규정하고 있는데, 같은 법 제2조제16호 다목에서는 "공공기관" 중 하나로 "특별법에 따라 설립된 특수법인"을 규정하고 있는바, 지방출자출연법에 따른 지방자치단체 출자·출연기관(이하 "출자·출연기관"이라 함)이 「지능정보화 기본법」에 따라 지능정보서비스 관련 책무 등을 부담하는 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당하는지 여부는 지능정보사회를 구현하려는 같은 법의 입법 목적, 법인의 설립근거가 되는 법률에서 해당 법인에게 공공적 역할이나 기능을 수행하도록 하고 있는지, 조직구성이나 활동에 대한 행정적 관리·감독 등에서 「민법」이나 「상법」 등에 따라 설립된 일반 법인과 달리 규율하고 있는지, 국가나 지방자치단체의 재정적 지원 등이 있는지, 해당 법인에 대하여 「지능정보화 기본법」상 의무를 부여할 필요성이 있는지 등을 종합적으로 고려[39]하여 판단할 필요가 있습니다.

먼저 지방출자출연법은 지방자치단체가 출자(出資)하거나 출연(出捐)하여 설립한 기관의 운영에 필요한 사항을 정하여 그 기관의 경영을 합리화하고 운영의 투명성을 높임으로써 지역주민에 대한 서비스 증진에 이바지함을 목적으로 하는 법률(제1조)로서, 같은 법 제4조제1항에 따르면 출자·출연기관의 설립에는 지방자치단체의 재정이 투입되고, 출자·출연기관은 문화, 예술, 장학, 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업이나 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업을 수행하는바[40], 지방출자출연법에 따른 출자·출연기관은 공공적 역할이나 기능을 수행하고 있다고 할 것입니다.

그리고 지방출자출연법에서는 ① 지방자치단체는 출자·출연기관을 설립하려는 경우 등에는 출자·출연기관의 설립·운영의 타당성 등에 대하여 검토한 후 출자·출연기관 운영심의위원회의 심의·의결을 거쳐야 하고(제7조제1항), 같은 법 제4조제3항에 따른 조례안을 입법예고하기 전에 시·도지사는 행정안전부장관과, 시장·군수·구청장은 관할 시·도지사와 협의하도록 하는(제7조제2항) 등 출자·출연기관의 설립 요건을 엄격하게 규정하고 있으며[41], ② 주무기관의 장[42]이나 지방자치단체의 장은 원칙적으로 출자·출연기관의 임원을 해임하거나 그 임명권자에게 해임을 요구할 수 있고(제9조제4항), 지방자치단체의 장은 출자·출연기관의 장과 경영 목표 등에 관한 사항이 포함된 성과계약을 체결하며(제11조), 출자·출연기관의 업무, 회계 및 재산에 관한 사항을 검사할 수 있고(제26조), 지방자치단체는 출자·

39) 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008두5643 판결례 및 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0422 해석례 참조

40) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0422 해석례 참조

41) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0422 해석례 참조

42) 관계 법령에 따라 그 출자기관 또는 출연기관이 수행하는 업무와 관련한 사무를 관장하는 중앙행정기관의 장을 말함 (지방출자출연법 제5조 참조)

출연기관에 재정 지원을 할 수 있도록(제20조) 규정하고 있는바, 지방출자출연법에서는 출자·출연기관이 공공적 역할이나 기능을 수행할 수 있도록 「민법」이나 「상법」 등에 따른 법인과 달리 조직 구성, 사업, 재정 지원 및 감독 등에 대한 사항을 구체적으로 규율하고 있습니다.

위와 같은 지방출자출연법의 규정 및 체계, 출자·출연기관의 성격을 종합적으로 고려해 볼 때, 출자·출연기관은 지방자치단체의 주민의 복리 증진 및 지역경제 발전을 위한 사업 등을 효율적으로 수행하기 위하여 지방자치단체가 출자 또는 출연하여 설립한 법인으로서 그 설립 목적, 주요 업무와 사업 및 활동에 있어서 일반 법인과는 달리 공공적 역할이나 기능을 수행한다고 볼 수 있으므로, 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당한다고 할 것입니다.

또한 「지능정보화 기본법」에서는 지능정보사회의 구현 및 국가경쟁력 확보를 통해 국민의 삶의 질을 높이기 위하여 특별법에 따라 설립된 특수법인을 포함한 "공공기관"에 같은 법 제4조제3항에 따라 국가기관, 지방자치단체와 마찬가지로 지능정보화를 추진하거나 지능정보서비스를 제공하는 경우에 시책 마련, 접근성 보장 등의 의무를 부과하고 있는바, 공공적 역할이나 기능을 수행하는 출자·출연기관도 공공기관에 해당한다고 보아 「지능정보화 기본법」에 따라 지능정보사회 구현을 위한 일정한 책무를 수행할 수 있도록 하는 것이 「지능정보화 기본법」의 입법 목적에도 부합합니다.

한편 출자·출연기관은 「상법」, 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따라 설립되는 것이므로, "특별법"에 따라 설립된 법인으로 볼 수 없다는 의견이 있으나, 지방출자출연법 제4조제1항에서 출자·출연기관의 설립 방식으로 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인으로 설립할 수 있다고 규정하면서, 출자·출연기관의 자본금 또는 재산 구성방법으로 지방자치단체가 그 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자와 공동으로 출자하거나 출연할 수 있도록 규정한 것은 출자·출연기관의 설립 형태를 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인으로 하기 위한 것일 뿐이고, 출자·출연기관은 일반법인 「상법」이나 「민법」 등에 따라 아무런 제한 없이 설립할 수 있는 것이 아니라 지방출자출연법 제7조 등에 따라 설립·운영의 타당성 검토 등의 엄격한 설립 요건을 거쳐야만 설립할 수 있다는 점에 비추어볼 때 그러한 의견은 타당하지 않습니다[43].

따라서 지방출자출연법에 따른 지방자치단체 출자·출연기관은 「지능정보화 기본법」 제2조제16호다목에 따른 "특별법에 따라 설립된 특수법인"에 해당합니다.

---

43) 법제처 2022. 9. 14. 회신 22-0422 해석례 참조

**법령정비 권고사항**

「지능정보화 기본법」 제2조제16호에 따른 "공공기관"에 지방출자출연법에 따른 출자·출연기관이 포함되는지 여부를 명확히 규정할 필요가 있습니다.

**관계법령**

**지능정보화 기본법**

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 15. (생 략)
16. "공공기관"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기관을 말한다.
    가. 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관
    나. 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단
    다. 특별법에 따라 설립된 특수법인
    라. 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교
    마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인·기관 및 단체

**지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률**

제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등) ① 지방자치단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 자본금 또는 재산의 전액을 출자 또는 출연하거나 지방자치단체 외의 자(외국인 및 외국법인을 포함한다)와 공동으로 출자하거나 출연하여 「상법」에 따른 주식회사나 「민법」 또는 「공익법인의 설립·운영에 관한 법률」에 따른 재단법인을 설립할 수 있다.

1. 문화, 예술, 장학(奬學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업
2. 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는 데에 이바지할 수 있다고 인정되는 사업

② 제1항에 따라 지방자치단체가 출자하거나 출연하는 비율을 산정할 때에 그 지방자치단체가 설립한 출자·출연 기관 또는 지방공기업이 출자하거나 출연한 경우에는 그 지방자치단체가 출자하거나 출연한 것으로 본다.

③ 출자·출연 기관과 관련한 다음 각 호의 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

1. 설립 목적
2. 주요 업무와 사업
3. 출자 또는 출연의 근거와 방법
4. 그 밖에 기관의 운영 등에 관한 기본적인 사항

# 2024
# 법령해석 사례집 (하)


편집·발행 법제처 법령해석총괄과
전화 : 044-200-6706
팩스 : 044-200-6970
주소 : 30102
세종특별자치시 도움5로 20,
정부세종청사 법제처(7-1동)

홈 페 이 지 www.moleg.go.kr

인 쇄 일 2025년 6월

발 행 일 2025년 6월

제 작·인 쇄 한결엠 02-6952-0551 www.hgm6952.com

중증장애인생산품생산시설
사회적협동조합
사회적기업